

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Факултети ҳуқуқшиносӣ

ХОЛИҚЗОДА АБДУРАҲИМ

*Ба ифтихори ҷашни 30 умин
солгарди Истиқлоли давлатии
Тоҷикистон ва заҳматҳои
шабонарӯзии Пешвои муаззами
миллат бахшида мешавад.*

МАФКУРАИ МИЛЛӢ ВА ҲУҚУҚ

**(Масъалаҳои ҳуқуқии ташаккули мафкураи
миллӣ ва ҳифзи истиқлоли давлатӣ)**

Душанбе
«ЭР-граф»
2021

Мухаррири масъул:

Маҷидзода Ҷ. 3. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Муқарризон:

Насриддинзода Э.С. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, узви вобастаи АМИ Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раҳмон Д.С. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Мухаррирон:

Матробиён С.Қ. – доктори илмҳои забониносӣ, профессор, вакили МН МО Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Начмиддиниён Ф.Р. – вакили МН МО Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шоев Ф. Сафарзода Н. – устодони кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ.

Холиқзода А.Ғ.

Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – 588 с.

Китоби мазкур фарогири як қисмати андешаҳои илмӣ ва публисистиин муаллиф аст, ки дар партави тавлиди ғояи мафкураи миллӣ ва давлати миллӣ эҷод шудааст. Муаллифи асар дар тааммул ва тааққул ба мазмуни моддаи 8-и Конститутсияи кишвар, ки вучуди мафкураи давлатиро ҳамчун идеологияи ягонаи догматикӣ манъ менамояд, ба хулоса меояд, ки истилоҳи «мафкураи давлатӣ» ҳамчун ғояи ҳукмрони яккатоз аз «мафкураи давлат», ки ҳамчун барномаи муваффақи низоми идораи давлат дар шаклҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ табиатан ва ногузир таҳия мегарданд, тафовут дорад. Соҳиби рисола андеша дорад, ки нақши чунин мафкураи созанда ва бо талаботи замон тағйирпазиру рушдкунандаро, ки бори амонати муттаҳидӣ, ваҳдат ва давлати муваффақро дар шароити ноороми ҷаҳон бардошта метавонад, маҳз мафкураи миллии мутобик ба талаботи арзишҳои умдавии ҳуқуқ ба дӯш гирифта метавонад. Ба бовари муаллиф дар ҷаҳони ноором, ки аксари печидагиҳо ва муноқишаҳои моддию маънавии олам дар партави мафкураҳои давлатҳои бузургу муваффақ ба манфиати охириҳо сурат мегиранд, давлатҳои ҷавону рӯ ба рушдро зарур аст, ки дар раванди давлатсозии худ чунин ҳамирмояҳои мафкуравие ба сони мафкураи солими миллӣ, мафкураи ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоие дошта бошанд, ки дифоъ аз манофеи миллии онҳо намоёнд.

Асари мазкур барои ҳуқуқшиносон, сиёсатшиносон ва онҳое, ки дар роҳи худшиносии миллӣ қадам бардошта, нисбат ба имрӯзу фардои миллати хеш бетараф нестанд, пешниҳод мегардад.

«Ба андешаи мо, вақти он расидааст, ки бо мақсади муайян ва мушаххас намудани роҳу равиши ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар ва самтҳои асосии инкишофи мафкураи миллӣ аз тарафи олимону донишмандонамон бо дарназардошти манфиатҳои давлати миллӣ Консепсияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2050 таҳия карда шавад».

Эмомалӣ Раҳмон,
Суханронӣ дар мулоқот бо
зиёиёни мамлакат
аз 19 мартӣ соли 2015.

САРСУХАН

Дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳо, ки давлатҳои бузург думболи манфиатҳои миллӣ бо роҳҳои мухталифи моддию маънавӣ ба паҳноии манфиатҳои кишварҳои рӯ ба рушд ва қафомонда ворид гашта, ба истиклолияти ваҳдат ва ягонагии охири латма ворид менамоянд, коркарди воситаи усулҳои мухталифи ҳифзи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ногузир мегардад. Аз зумраи воситаҳои муносири ҳифзи истиклоли сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ки имтиҳони таърихро гузаштааст, ин вучуди устувори худшиносии миллӣ ва мафкураи солими миллӣ маҳсуб мегардад.

Пешвои миллат ҳанӯз соли 2015 дар назди аҳли зиёи мамлакат вазифа гузошта буданд: «...бо мақсади муайян ва мушаххас намудани роҳи равиши ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар ва самтҳои асосии **инкишофи мафкураи миллӣ аз тарафи олимону донишмандонамон** бо дарназардошти манфиатҳои давлати миллӣ Консепсияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2050 таҳия карда шавад».

Худшиносии миллӣ ва мафкураи миллӣ барои давлатҳои шаклан демократию мазмунан миллӣ воситаи ҷиддӣ ва меҳвари дифои истиклолияти фикрӣ ва соҳибхитиёрии давлатист. Давлати демократию ҳуқуқбунёд маҳз дар заминаи арҷгузорӣ бо арзишҳо ва фарҳанги миллӣ забон ва эътиқоди миллат, унсурҳои зербиноии маънавии худро дар ҳамоҳангӣ бо иродаи сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи муайян устувор намуда, ҳамчун иттиҳоди сиёсии мустақил дар сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ миллати муайяно муаррифӣ менамояд.

Тавре Пешвои муаззами миллат муҳтарам ва азизи мардуми Тоҷикистон, поягузор ва роҳбари ХХДТ Эмомалӣ Раҳмон дар баромаду паёмҳои ҳарсолаи худ пайваста таъкид менамоянд, ҳамоҳангии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ниҳодҳои демократӣ дар ташкили қудрати сиёсӣ бо иродаи манфиатҳои миллат ва халқи

муайян маҳз дар паҳнои арҷгузорӣ ва эътирофи арзишҳои миллӣ тимсоли забон, фарҳанг, анъанаҳо, эътиқод ва боварҳо сурат мегирад. Дар паҳнои давлати демократӣ арзишҳои миллӣ низ ҳамчун чузъи аслии ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, иҷтимоӣ ва коллективии халқ ба сифати арзишҳои башарӣ ва демократӣ эътироф ва ҳимоя мегарданд. Ширеши васлкунандаи ин ҳамоҳангӣ, ба сони симати устувории давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд, танҳо дар вучуди мафкураи солими миллӣ имконпазир мегардад. Дигар равияю равишҳои фикрӣ бо афзалияти яктарафагии манфиатҳо рушди низоми муътадили миллиро осебпазир мегардонанд.

Дуруст аст, ки дар давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд арзишҳои ба мисли гуногунандешӣ ва таҳаммулпазирӣ вучуди ғоя ва мафкураи ғолибу яккахукмронро қабулдорам нестанд. Чунки ҳукмронии як ғоя ва як мафкура ҳам арзиши гуногунандешӣ ва ҳам таҳаммулгароиро фурӯ бурда, дар таърих пасомадҳои ноговорро дар саҳнаи давлатдорӣ рӯи кор овардааст. Таърихи давлатҳо ва фарҳангҳо аз чунин таҷриба саҳт осеб дидаанд. Бинобар он таҷрибаи навини давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд ҷиҳати пешгирӣ аз ин хатар дар конституцияҳои худ истилоҳи «мафкураи ҳеч як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ ва ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ ба сифати мафкураи давлатӣ баромад наменамояд»-ро ҳамчун омили муҳофизати арзишҳои демократии гуногунандешӣ ва таҳаммулгарой масъалагузорӣ кард.

Дар моддаи 8 Конституцияи Тоҷикистон низ муайн карда шуд: «Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногунӣ сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад.» Ин равиши маҳдудсозии мафкураи ҳокими яккатоз дар навиштаҳои муаллиф ҷонибдорӣ ва таквият ёфтааст.

Аввал ин ки мафкураи давлат нисбат ба мафкураи гурӯҳе фарохтар буда, дар дохили он дахҳо чунин гурӯҳу ҳаракат ва ҳизбҳои дигар аст, ки дар онҳо имкони ғоя ва маҳаки рушдкунандаи ҷомеа вучуд доштани ҳамеша имконпазир аст; дуюм,

давлат муаззаф аст, ки харфу гуфтори дигаронро низ ба истиснои ҳизби ҳоким шунавад; сеюм, озодӣ ва демократия танҳо дар фазои вучуди таҳаммулпазирӣ ва гуногунандешӣ имкон доранд, чавҳар ва неруи рушди амвоҷмонанди неруи инсониро дуруст истифода баранд; чорум, ҳукмронии як гурӯҳ бозори рақобати озодаи иқтисодӣ, муборизаи озодаи сиёсиро ноодилона намуда, садди роҳи рушди иқтисодӣ ва ниҳодҳои демократӣ мегарданд; панҷум, иқтидори (потенсиали) як гурӯҳи муайян ҳеҷ гоҳ ба потенсиали кулли ҷамъият баробар нест; ва ниҳоят шашум, таҷриба собит менамояд, ки мафкураи ғолиби яккатоз манфиатҳои гурӯҳи ғолибро ба манфиатҳои давлатӣ яқранг намуда, манфиатҳои худро ба сони манфиати давлатӣ ба сари мардум бор менамояд. Ин навъи омезиш истибдоди як гурӯҳи муайянро либоси қонунӣ пӯшондан аст, ки дар асл ифодагари як шакли идораи монархияи аристократӣ аст, на демократӣ.

Ҳамин тавр илми ҳуқуқ ва таҷрибаи давлатдорӣ яккахуқмронии мафкураеро дар паҳноҳи давлати демократӣ маҳкум менамояд. Аммо ин маҳкумкунӣ оё маънои инкори вучуди мафкура дар умум аст. Оё давлат ҳамчун иттиҳоди организмҳои зиндаи дорои мафкура бе мафкура буда метавонад? Ин саволҳоеанд, ки Холиқзода А. Ғ. дар китоби пешниҳодшуда «Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ» ҳамчун аъзои фаёли ҲХДТ, пайрави содиқи Пешвои миллат, вобаста ба шароити давлати демократии мо масъалагузорӣ намуда, одилона, мунсифона бо эҳсоси дарки масъулияти ватандорӣ, бо дастрасии адабиёти сершумори илмӣ ва таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ ҷамаҷониба таҳлил намуда, нисбати онҳо дар доираи манфиатҳои давлати Тоҷикистон, фикрҳои ҷолибу пешқадами илмӣ ироа менамояд.

Аз навиштаҳои муаллиф маълум мегардад, ки давлат бе мафкураи солими миллӣ буда наметавонад. Барои ин зарур аст, ки тамизи истилоҳи «мафкураи ҳоким» аз «мафкураи солим» дарк карда шавад. Тарзе ӯ шарҳ медиҳад, тафовут миёни мафкураи ҳукмрон ва вучуди мафкураи солими тағйирпазир назаран ва амалан ҷиддӣ буда, дарки он барои рушди муназзами давлат аҳамияти меҳварӣ дорад. Зеро давлат бидуни ғояи ҳукмрони

шахшуда монда имкони рушдро дорад, аммо бидуни мавҷуди рақобати озода мафкураҳо ва ташаккули мафкураи солими миллӣ вобаста ба шароит шаклгиранда ва рушдкунанда на танҳо имкони рушдро надорад, балки истиклолият ва вучуаш низ зери хатарҳои даври замон меафтад.

Пас мо бояд мафкураи ҳукмронро аз мафкураи солими рушдкунандаи ҷомеа тафовуташро дарк намоем. Зеро давлат бидуни мафкураи ҳукмрон буда метавонад, аммо бидуни мавҷудияти мафкураи солим қораш баста ва печида хоҳад буд. Ин ногузирӣ дар он ифода меёбад, ки ҳеҷ як инсон ва ҳеҷ як иттиҳоди вай бе вучуди мафкураи солими ҷавобгӯи даври замон, ки аз манобеи мухталифи иҷтимоӣ ғизо мегирад, вучуд дошта наметавонад. Ин назари муаллиф ҳам аз назари дидгоҳи маънавии бузургони миллат «худшиносии маънавӣ ва миллӣ - ғарави ҳифзи истиклолияти давлатӣ» (Э. Раҳмон), «Эй бародар ту ҳамон андешай» (Мавлоно) ва ҳам аз дидгоҳи фикрҳои солими мутафаккирони ғарбӣ «Таҳҷуми ғояҳо бо ғояҳо мафкураҳо бо мафкураҳо пешгирӣ хоҳад шуд» (Оноре дэ Бальзак, Г.Ф. Гегель) шарҳу тафсир ва исботу қамол ёфтаанд.

Аз ин назар мафкураи солими миллӣ барои халқи давлатдор зарур ва ногузир аст, мисли он, ки инсон танҳо бе мафкураи солим арзи ҳастии шоиста қарда наметавонад, айнан ҳамин тавр давлати мардумӣ бе мафкураи солими тақмилёбандаи миллат вучуд дошта наметавонад. Баҳси марказии ин нуқта дар он нуҳуфта шудааст, ки ин платформаи мафкураи тағйирпазирро як ҳизб имкони дар ниҳоди худ доимо бо эътирофи ғояҳои дигар ҳизбу ҳаракатҳо тақмил дода метавонад ва ё ҳар дафъа бояд ҳизбҳои дигар ба сифати муайянқунандаи мафкураи солим баромад намоянд.

Қимати дигари асари Холиқзода А.Ғ. дар он аст, ки вай ҳам таҷрибаи ҳизбҳои яққай ҳукмрон, ҳам дугонаи ҳукмрон ва ҳам низоми бисёрҳизбирӣ дар таърих ва рӯзгори муосир таҳлил намуна, қамбуду норасоӣҳо ва дастоварду музаффариятҳои онҳоро аз назари ҳуқуқӣ баррасӣ қарда, қарда ва таққай рушди низоми ҳуқуқӣ ва сиёсиро бар манфиати гурӯҳу ҳаракат ва ҳизбҳо не,

балки ба мафкураи солими онҳо вогузор менамояд. Ин дидгоҳи нав дар илми ҳукушиносӣ ва сиёсатшиносӣ аст, ки такяи рушди ҷомеаро ба иттиҳодияҳо не, балки ба мафкураи солими миллӣ вогузор менамояд. Ин ҳолат албатта, ғояи тағйирпазирии қудрати сиёсиро бо усули инкилобҳои ранга заиф намуда, имкони рушди бонизоми давлати миллиро дар заминаи ҳизби халқӣ ва демократӣ таъмин намуда, давлатро аз муборизаҳои бечои духизбӣ ва бисёрҳизбии тундрав эмин медорад.

Дар ин зовия тарзе муаллиф масъалагузорӣ менамояд, моро зарур аст, ки роҳҳои дурусти шаклгирии мафкураи солимро пайдо намоем. Дар шароити давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд, ба назари ҳақиқатнигоронаи муаллиф, дар қатори роҳҳои ахлоқӣ ва фарҳангии ташаккули мафкураи миллӣ, роҳҳо ва воситаҳои ҳуқуқии ташаккули ин неъматҳои иҷтимоӣ аҳамияти дучанд касб менамояд. Ин роҳҳо ва воситаҳоро муаллиф дар асараш бо мисолу далелҳои қавии илмӣ, дар пайравӣ аз гуфтору навиштаҷоти Пешвои муаззами миллат, коркард ва пешниҳод намудааст.

Дар асар масъалаҳои ҳуқуқии шаклгирии мафкураи миллӣ дар паҳноии фаҳми мафҳумҳои марказӣ, худшиносии миллӣ, динӣ, муносибат бо таърих, бо истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи соҳибхитиёрии халқӣ, таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон, таноқули арзишҳои миллӣ ва динӣ, афзалият ва мубрамияти давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон хеле амиқ ва мунсифона аз назари ҳуқуқ таҳлил шуда, ҳамоҳангии мафкураи ҳуқуқӣ ва мафкураи солими миллӣ масъалагузорӣ гардидааст. Муаллиф бо дастрасии адабиёти сершумори илми сиёсатшиносӣ, ҳуқуқшиносӣ ва фарҳангшиносӣ паҳлуҳои гуногуни шаклгирии мафкураи миллиро, дар заминаи таъкидоти Роҳбари давлати тоҷикон, таҳлил ва мавриди баррасӣ қарор дода, барои рушди имрӯзу фардои мафкураи солими миллӣ дар кишвар ҳулосаҳои илман асоснокро ироа медорад.

Китоби Холиқзода А.Ғ. ҳамчун асари мафкуравӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ манфиатҳои давлати миллии моро илман дифоъ намуда, шохроҳи давлатдорӣ моро дар фазои бархурди назарҳои мухталиф, муноқишаи тамаддунҳо ва афзоиши ғояҳои тундрав,

ба сӯй давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона назаран ҳамвор сохта, зарурияти муттаҳидии мафкураи миллат ва халқро дар шароити имрӯзу фардои давлатдорӣ миллиамон атрофи мафкураи созандаи Пешвои муаззами миллат илман бо факту далелҳои илмӣ масъалагузорӣ менамояд.

Ин навиштаи пур аз меҳру муҳаббат ба Ватан ва Пешво имкон дорад воситаи хуби таълимӣ барои масъулини соҳаи идеологӣ, кормандони бахшҳои ҳизбӣ ва динӣ гардида, ғизои маънавӣ ва илмӣ мутахассисони ҳуқуқ ва сиёсат бошад.

Муовини аввали Раиси ҲХДТ

А. Азизӣ

08-03-2021

МУҚАДДИМА ВА Ё ОМИЛҲОИ ЭҶОДИ АСАР

А. Эҳсоси масъулият

Ҳадаф аз навиштани маводи мазкур андеша намудан атрофи омили меҳварии ҳастии маънавӣ ва руҳии миллати сиёсӣ ва соҳибдавлат, дарёфти заминаҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодии рушди кишвар, бозёфт ва дарки ғояи муттаҳидкунандаи халқи мо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди манфиатҳост, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат дар ҳар баромади ҳеш назди аҳли зиёи кишвар ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо масъулияти том падарона масъалагузорӣ менамоянд.

Дар воҳӯриҳои ҳарсолаи худ бо аҳли зиё ва дигар масъулини соҳаҳо ба сони таҷрибаи тамаддунофари Пешдодӣ – Пешвои муаззами миллат бо кишрҳои мухталифи ҷомеа суҳбат ораста, оид ба вазъ, дурнамо ва роҳҳои рафъи мушкилиҳои соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ назарҳо, андешаҳо ва стратегияҳо баён менамоянд. Дар ин радиф бо далелу бурҳонҳои қавӣ пайваста афкори кишри зиёии мамлакатро ба масъалаҳои марказии ташаккули миллати сиёсӣ ҷалб менамоянд, вазифаҳои рӯзмарра ва марказии ташкили низоми идора, ташаккули давлати муосири миллии рушдкардари назди насли имрӯз ва фардои кишвар бо масъулият масъалагузорӣ менамоянд.

Бо ин қарина аз хатарҳо ва таҳдидҳои аз раванди ҷаҳонишавӣ ва ё дигар иллатҳою бемориҳои иҷтимоӣ ба вазъи мамлакати мо таҳдидкунандаи кишри пешоҳанги ҷомеаро огоҳ менамоянд: *«Бояд гуфт, ки хурофот, ифротгароӣ ва радикализи динӣ яке аз хатарҳои ба ояндаи босуботи мардуми мо таҳдидкунанда мебошад. Аксари мардуми мо ба зиндагӣ ва воқеият аз нуқтаи назари мантиқ, илм ва ҷаҳонбинии илмӣ баҳо намендиҳанд. Ба назари мо, як сабаби пеш нарафтани тафаккури*

мардум ҳамин омил мебошад»¹. Моро ба зиракию хушёрӣ сиёсӣ даъват менамоянд, ба гиromидошти арзишҳои миллӣ ҳидоят месозанд, арҷгузорӣ ва қадршиносиро ба ваҳдат, амният ва устувории давлати озоду соҳибхитӣрамон таълим медиҳанд.

Чаро? Чунки миллати мо дар масири таърихи тӯлонӣ бо омили адами ҳамин сифатҳо ба балоҳои азим гирифта шудааст. Роҳбар дигар намехоҳанд, ки миллат ва халқаш ба чунин камбудҳои рӯзгор берун аз мафкураи устод Рӯдакӣ «ҳарки наомӯхт аз гузашти рӯзгор, ҳеҷ н-омӯзад зи ҳеҷ омӯзгор» мубтало гардад. Маҳз ба ҳамин хотир даъват мекунанд, ки «*мо бояд ба тақдири халқу давлат, гузаштаву имрӯза ва ояндаи пурифтихори Тоҷикистони маҳбуб бетараф набошем. Бетарафӣ худ нишонаи марг аст*»². Зеро нишонаи миллати соҳибдавлат дар замони муосир маҳз васлияти гузаштаю имрӯза ва имрӯзаю оянда аст. Миллат наметавонад дар паҳноӣ як насл қомат афрозад, паҳноӣ ташаккули он фарохтар аз як насл аст. Миллат чун заминаи ҳастии давлат ва соҳибхитӣрии он аст, пас умри давлат низ ба умри миллати сиёсӣ таваҷҷуҳ аст. Миллате, ки ба ҳастии сиёсӣ худ бетараф аст, роҳи наҷот надорад, зеро ӯ ба ҳастии ҳеш, ба тақдири ояндааш аҳамият намедиҳад, ингуна миллат ояндаи ороми худро дида наметавонад. Ин иллат аз беаҳамиятӣ ба таърихи ҳеш маншаъ мегирад ва баъдан ба рӯзгори муосираш асар мегузорад.

Бале, дар масъалаи манфиатҳои миллат ва давлат бетараф будан марғи миллат аст, барои мо тоҷикон, ки аз бетарафӣ борҳо соҳибхитӣрии халқу давлатамонро аз даст додаем, дар шароити муосир бетарафӣ бо амалқардҳои таърих бахшиданошуданӣ аст. Таърих, замона ва воқеияти бениҳоят пуртазод ба миллати решабатаърихи тоҷик имкони зухури арзандаи сиёсӣ ва иҷтимоиро муҳайё кардааст. Мо ҳама масъулем, ки атрофи арзишҳои

¹ Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар (18.03.2020 соати 11:47, шаҳри Душанбе).

² Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар. 18.03.2020 соати 11:47, шаҳри Душанбе.

хувиятсози ин Ватан муттаҳид бошем. **Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун фарзанди сиёсии Пешвои муаззами миллат ва падидаи баркамоли низоми сиёсӣ бо сарбаландӣ таҳти роҳбарии фарзанди фарзонаи халқ Эмомалӣ Раҳмон аз имтиҳонҳои вазнини давлатсозию миллатташаққулдиҳӣ гузашт.** Чаҳони ноором дар вазъияти чаҳонишавии манфиатҳо аз назари сиёсӣ ба давлати Тоҷикистон ва ҳизби пешқадами он таҳдиду хатарҳои нав ба навро овардааст, ки ҳимоят аз он вазифаи муқаддаси ҳар як аъзои ҳизб ва ҳар як шаҳрванди кишвар аст.

Низоми ҳизбии мо бояд аз таҷрибаи давлатҳои мутамаддин сабақ бардорад, садди роҳи ҳаргуна тарафкашию муноқишаҳои бемавқеъ ва сохтаре гирад, низоми тартиб ва оромии ватанамонро аз ҳаргуна хостаҳои муташанниҷкунанда беҳтару афзалтар донад. Ҳизбҳои сиёсӣ бояд атрофи мафкураи миллии муттаҳид бошанд, дар шаклгирӣ ва рушди он саҳмгузор буда, қонун ва талаботи ҳуқуқиро дар мизони давлати ҳуқуқӣ қатъиян риоя намоянд. Муҳим он аст, ки мо - ҳам ҳизбиёну ҳам беҳизбиҳо имрӯз нисбати ватани азизамон бетараф набошем. Истиқлол имрӯз ба мо имконҳои васеъ додааст. Ин Замин, ин Ҳаво ва ин Миллат бо ҳама таърихи пурҳикматаш ва ҳама орзую омолҳои наслҳои гузаштаю имрӯза ва ояндааш бетарафию хунсардиро дар муносибат ба тақдири худ нахоҳад бахшид. Аҳли зиё дар сарғаи ташаққули масъулият ва тарбияи инсонии солеҳ бояд қарор гиранд. Пешвои миллат низ аз мо ҳаминро интизоранд.

Б. Мо насли интиҳобшудаи таърихем

Мо ҳамаи онҳое, ки дар даврони соҳибистиклолии кишвар қор ва зиндагӣ менамоем, одамони хушбахтем ва саодати бузурги давлатсозию миллатташаққулдиҳии Пешвои миллатро ҳамнафасу ҳамрадифем. Қабл аз ҳама барои ин неъмат мо бояд шукргузоре аз тақдири таърихи зиндагии хеш намоем, ки дар чунин шароити таърихӣ қор ва зиндагӣ менамоем. **Агар Афло-**

туни юнонӣ, шукргузорӣ аз ҳамзамонӣ бо Сукрот мекарду Монтескёю Руссо барин озодандешону муаддабони илмӣ шукри неъматӣ давлати хешро ба ҷо оварда, муҳаббаташонро ба соҳибони фармони давр ҳамчун симати хирадмандӣ муаррифӣ кардаанд, пас чаро мо шукр аз давлату истиклоли сиёсии миллати худ, аз Пешвои муаззами давлатсозу ваҳдатовари хешро нодида мемонем.

Дуруст аст, ки ҳар яки мо дар зиндагии фардӣ мушкилу масъалаҳои зиёди ҷалталаб дорем, вале ин ҳама мушкилиҳо ва масъалаҳои ҷалталаб танҳо аз мо нест, ин сифатҳои зоти ҳаёти иҷтимоии инсонхост, ки дар вариантҳои мухталиф имкони зуҳур карданро дар ҳар пахноҳои ҳаёти фардӣ ва иҷтимоӣ эҳтимолият доранд. Ва гузашта аз он, ин ҳама мушкилию монеаҳои ҳаёти иҷтимоӣ назди бузургтарин арзиши соҳибватан будан, дар қатори миллатҳои сиёсии олам садои шунаво доштан, амнияти оромии хонадону меҳан ҳеҷ аст.

Мо мебинем, ки шахсе миллиард дорой дорад, вале саломатии хуб надорад, фарде дар кишвари мутаракқӣ зиндагӣ менамояд, оилаи дурусту солим дошта наметавонад, марде аз назари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ танқисӣ намекашад, вале фарзанд дошта наметавонад, нафари дигаре ҳама лавозимоти рӯзгорро дорад, касбу кори хуб низ насибаш шудааст, аммо дар дилаш муҳаббат ба зиндагӣ ва орзу бар оянда дошта наметавонад... Ҳамин тавр, ин норасоҳои кашишҳо ва манфиатҳои инсониро мумкин аст беохир идома дод. То вақте инсон ҳаст эҳтимоли зуҳури мушкилиҳо ва мувафаккиятҳои ӯ ба сони талаботи серҷабҳааш вобаста ба макону замон имкон дорад, онҳоро куллан решақан кардан ғайриимкон аст. Чунки инсон ва ҳаёти иҷтимоии ӯ чунин муносибати нобаробари маҷмӯиро табиатан дар муқобили вазъият ва имкониятҳои объективӣ субъективӣ касб менамояд.

Пас вучуди мушкилиҳои фардӣ хоҳ дар вобастагӣ бо амалкардҳои дастачамӣ ва ё дар муносибат дар ҳаёти шахсӣ дар ҳад ва пахноӣ муайян ҳамеша инсонро аёну ноаён ҳамсафар аст. Ҳатто давлатҳои бузургу пешрафтаи ҷаҳонӣ мушкилиҳои худро доранд. Ҳодисаҳои соли 2020 дар Аврупо ва Амрико дар

пасманзари пандемияи Коронавирус 19 ва интиҳоботи даврии президентӣ дар кишварҳои ҷудогонаи ин ҷаҳон пардаи асро-ри мушкилиҳои зиёди сиёсӣ ва иқтисодиро боло кард. Масали халқии қадимаи «подшоҳон ҳам мушкилӣ доранд» ҳикмати санҷидашударо менамояд.

Вазифаи аслии инсон ҳамчун махлуқи бошуур кам кардани ҳамин мушкилиҳо ва иллатҳои зиндагии фардӣ ва иҷтимоии ӯст, ки табиатан ба имконияти ӯ ва неруи иҷтимоии ҳаёти дастаҷамъонаи ӯ тавъам мебошанд. Одатан, норасоию мушкилиҳои ҳаёти фардӣ бештар ба имконияту неруи шахсӣ тавъам буда, имкони рафъи онҳо бештар аз амалкардҳои фардӣ, дониш ва малакаи шахсӣ ва мақоми фарҳангӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии шахс дар ҷомеа вобастагӣ доранд. Аммо мушкилиҳои сатҳи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки хосияти умдавӣ доранд, ба истиснои субъектҳои вижа, мақомоти давлатӣ ва тафаккури созандаи халқ дар иртибот бо вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ алоқамандии бештарро доранд.

Мо тоҷикон бо амри тақдир дар интиҳои асри XX ва ибтидои асри XXI дар ҳаёти дастаҷамъонаи худ пас аз тақрибан ҳазор соли бедавлатӣ ба бунёди давлати мустақили худ имкон пайдо намудем. Айни ҳол раванди давлатсозии мо бо суръати идорадор... Албатта, барои тоҷикон, дар масири кишварҳои таърихи зиёда аз 200-300 сола дошта, бунёди давлати мустақил дар қатори имкониятҳои мушкилиҳои худро дорад.

Раванди бонизомии ташаккули давлати мустақили мо, ба сӯи расидан ба арзишҳои ормонӣ роҳҳои ҳуқуқиеро, ҳамгашту баландиҳои сиёсиро убури менамояд, ки кишварҳои мутамаддин барвақт бо фурсати тӯлонӣ онҳоро убури кардаанд. Он замон, сифат ва табиати чунин гузариши тӯлонӣ ва гузашта аз он аз бисёр ҷиҳат ноодилонаи онҳоро касе назорат намекард.

Аз эълони нахустин ҳуқуқи озодиҳои асосии инсон дар нахустин санадҳои ҳуқуқии башарӣ (Конститусияи ИМА 1787, Эълонии ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванди Фаронса соли 1789) то расидан ба таъмини воқеии ҳуқуқҳои роҳи ин пионерони арзишҳои башарӣ кам андар кам 170-180 солро фаро меги-

рад. Зеро таърих ба онҳо имкони баробар дар шиноخت ва эътирофи ҳуқуку озодихо дода буд. Аммо барои кишварҳои ҷавони ба тозагӣ истиклолият касб намуда фурсат хеле кам дода шудааст. Дар чунин фурсати кам гузариши чунин роҳи тӯлонии таърих дар мафкураи мардум ва ҳаёти ҳуқуқӣ кори сахл набуда, мушкилиҳои назаррасро дорад ва ин мушкилиҳо, мутаассифона, на ҳамеша якзайл дуруст аз ҷониби кишрҳои мухталифи ҷомеа ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дарк ва ҳазм мегарданд.

В. Миннатдорӣ. Дар ҷараёни ҷамъоварӣ, таҳлил ва баёни фикрҳо, навиштани андешаю назарҳо дар рисолаи мазкур ба банда вакилони Кумитаи сохтори давлатӣ ва худидораи маҳаллӣ Ҳакимзода Ш.С., Сафаров З., Шодиён М.С., Файзуллозода З.Х., Азиззода Ғ.М. доимо маслиҳату андешаҳои судманд медоданд, ки ба яқояки онҳо изҳори миннатдорӣ менамоям. Вакилони мардумӣ Матробиён С.Қ., Начмиддиниён Ф.Р. ва муаллимони кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Шоев Ф. ва Сафарзода Н.Ф. лоиҳаи ибтидоии асарро хонда аз назари забонӣ ва мантиқӣ хатою норасоихоро ислоҳ намуда, ҷиҳати беҳтар шудани матни рисола маслиҳатҳои муфид додаанд, ки ба эшон низ ташаққури беандоза ироа медорам.

Ба муҳаррири масъул ва мукаарризони рисола дӯсту бародарони ҳамфикрам професорони варзида Мачидзода Ҷ.З., Насриддинзода Э.С. ва шогирди азизам Раҳмон Д.С., ки дар ташаққули фикрҳо ҳидоятҳои муфид намуданд, низ миннатдориҳои самимию худро иброз менамоям. Ҳамзамон ба ду нафаре, ки бе кӯмаки онҳо омода гаштани рисола шояд боз муддатҳо тӯл мекашид ва эшон дар омода кардани матни компютерию китоб ба банда хизмати беназир кардаанд, ба шогирдон ва ҳамкорони азизам Гулрухсор Сайдалиева ва Эҳром Абдурозиқов миннатдориҳои хоса изҳор менамоям.

Дар охир ба ҳама дӯстону наздикон ва аҳлу оилаам, ки тайи омода гаштани рисола бандаро дастгирии маънавӣ намуда, пайваста ҷиҳати идома додани навишти асар шароити орому мусоид фароҳам меоварданд аз самими қалб изҳори сипос менамо-

ям. **Ба вижа** ба набераи азизам Аҳмадҷон, ки бо хандаҳои зебою беолоишаш, назарҳои тозаи мисли оби чашмаҳо аз назари ҳикмат софаш ва хандаҳои самимию ҷарангосии аз қаъри қалбаш берунчаҳандаи чун садои форами мусиқии таскиндиҳанда пайваста дар вазнинтарин лаҳзаҳои мондашавии фикрӣ ба банда ғизои маънавӣ ва илҳоми эҷодӣ медод, миннатдории бо-бой ироа дошта, шукргузорӣ аз будаш намуда, дуои сиҳатӣ ва саодатмандиашро дар рӯзгори ояндааш дар Тоҷикистони азизу рушдкарда менамоям.

Миннатдории хоса ба Роҳбарияти Донишгоҳи миллий, факултети ҳуқуқшиносӣ, иттифоқи касабаи соҳаи маориф ва дигар шахсони саховатманд, ки ба нашри асари мазкур аз лиҳози маънавӣ ва моддӣ мусоидат намуданд, ироа менамоям. Умед дорам, ки дастгирии онҳо бо арзиши маънавии асари пешниҳодшуда ва таъсири мусбати он ба ташаккули мафкураи шахрвандони давлати тозаистиклолам Тоҷикистон, арҷгузорӣ хоҳад шуд.

Г. Мурочиат ба хонанда. Ҳамзамон дарк менамоям, ки ҳар мавзӯи аз назари эҳсос, масъулият бо ҳадафҳои муайяни мусбат ва ниятҳои нек навишташуда сарҳад дорад. Мо кӯшиш кардем, ки ин сарҳадро дар радифи инъикоси фикр дар доираи талаботи адли умум ва асосҳои Конститутутсияи кишвар ва қонунҳои ватан вайрон накунем. Аз ин хотир, дар ин навишта ва мобаъд, агар ба андешаи нафаре, алайҳи интизории мо нақҳати бартарӣ ва афзалияти ноодилона, нӯҷо ва бемавқеи ҳиссиманхоҳии миллий на худшиносии миллий садо додааст, пас ин аз нияти мо нест ва буда ҳам наметавонад, зеро ақли мо аз умқи ташаккулаш бо шири модар, тарбияи падар ва таълими устодонам, табиатан эҳтироми дигаронро ба сони эҳтироми худ дар фазои панди бузургон «ҳарчи худро написандӣ дигаронро написанд» фарз гузоштааст. Бо вучуди ин ҳама ба сони як инсони эҳтимоли иштибоҳкунанда, мо барои ислоҳи ҳар навъи ғалати матн ҳамеша омодаем.

Мо қаламро на ба муқобили халқу миллате, мафкураро на ба сазои озурдани бародарони дигар ба ҳаракат даровардем ва ин рисоларо на ба рисолати маҳкум ва ё паст задани миллатҳои ғайр иншо кардем, **балки танҳо ва танҳо** ба хотири шинохти

қадрӯ манзалати худ ва миллати хеш, ба хотири арҷгузории фидокорони ғариби миллатам, ки ба бисёр мардуми олам хатту саводу илм омӯхтанд, ба бисёр бедавлатони дунё санъати идора ва эҷоди ҳуқуқ ёд доданд, вале дар хорию зорӣ ва бедавлатӣ фавтиданд; ба ёдгори эҳтироми рӯҳи ниёғони соҳибзамини ватандору беҳуқуқамон, бо кӯшиши ночизи қадршиносӣ аз хизматҳои қаҳрамонони миллат ва Пешвои муаззами халқам, бо арҷгузорӣ ва устувории соҳибхушиҳои миллӣ, халқӣ ва давлатии Тоҷикистони азизам **фикр кардам, ислоҳ кардам ва навиштам. Ин буд ният ва орзуи мафкураи мо, «корҳо (навишта ҳам коре аст) ба ният аст», гуфтаанд паёмбари гиромӣ. Ташаккур ба-рои хониш ва харчи вақт хонандаи азиз.**

«Мо ифтихор дорем, ки Тоҷикистон, барҳақ, ватани Наврӯз, Сада, Тиргон ва Меҳргон аст. Ҳар кадоме аз ин ҷашнҳо таърихи беи аз 6000 – сола дорад. Ва ин далел низ боиси ифтихори мост, ки Наврӯзи бостонӣ имрӯз ҷашни ҷаҳонӣ гардидааст.»

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 26.01.2021, соати 12:15, шаҳри Душанбе.

БОБИ 1. САБАҚИ ТАЪРИХӢ ВА ИСТИҚЛОЛИ МИЛЛӢ

Истиқлол ва шукргузорӣ дар ҳикмати давлатдорӣ

*Шукри неъмат неъматат афзун кунад,
Куфри неъмат аз кафат берун кунад.*

Мавлонои Балхӣ

Шукргузорӣ аз неъмат истиқлоли давлатӣ ва озодиҳо арзиши ғоявӣ ва сирф назарӣ нест. Шукргузорӣ аз неъмат истиқлолият силсилаи донишҳои назарӣ, таърихӣ ва амалиест, ки дар заминаи дарки неъмат истиқлол, шинохт ва ҳазми он арзи вучуд карда, тафаккур ва эҳсоси ҳар фарзанди миллатро дар ҳимоя, рушд ва муаррифии он ҳамчун қарзи инсонӣ, вичдонӣ ва имонӣ ташаккул медиҳад.

Шукргузорӣ танҳо бо забон буда наметавонад, вай мисли ҳар арзише вижагиҳои маърифатӣ, амалӣ ва таърихию касб намуда, бастагӣ ба шаклгирии тафаккури инсонӣ ва ифодаи рӯҳияи халқ ва миллат дорад. Мисли он, ки шукргузории неъматҳо аз назари ахлоқӣ ва маърифатӣ чанбаҳои мухталиф ва тавъам ба узвҳои эҳсосотӣ дошта, таъсиррасонанда ба ирода ва зоҳирёбии амалҳои мушаххас аст, **шукргузории неъмат истиқлол** ҳамчун эҳсосоти пайваст бо ватан, зодгоҳ, фарҳанг, урфу одат, анъанаҳо, сару либос ва макони шаклгирии эҳсосоти худӣ ва ҳуқуқӣ, баёнгар ва зуҳури иродаи мустақили афрод аст, ки зерини таъсири аломатҳои умумиятдошта ва арзишманд **рӯҳияи соҳибхитӣ ва мустақилияти халқу миллатро** ҳамчун иҷтимоӣ дорои аломатҳо ва махсусиятҳо муаррифӣ менамояд. Омӯзиши масъалаи мазкур бо ҳама омехтагиҳои табиати инсонӣ танҳо ба як соҳаи илм побанд набуда, дар маҷмӯъ ба этнография, этнология, социология, ҳуқуқ, фалсафа, таърих, **фарҳангшиносӣ, равонши-**

носӣ ва ҳатто равонковӣ (психоанализ) таъям аст. Инчозарур аст, ки усулҳои инфиродию универсалӣ бамаврид дурусти-фода шаванд.

Таҳқиқоти амиқи илмӣ дар соҳаи муайян аз назари уфуқӣ ва амудии мавзӯоти баррасишаванда, чи дар шакли «мушоҳида», «тасниф», «таҳқиқоти таҷрибавӣ», «шарҳи назариявии ҳодисаҳои табиӣ», чи дар шакли «ҷараёни кашфи ҳақиқат ва дарки ҳақиқат» ва чи дар шакли «олати одаму оламшиносӣ бо тафаккури интиқодӣ»¹ на танҳо дастоварди илми муайян аст, вай ҳамчунин заҳмати содиқонаи аҳли илм як шакли шукргузори олимони давлату миллат аст. Маҳз дастовардҳои илмӣ шаҳодати садоқати олим ба соҳибхитӣ ва миллати хеш аст. Шукр мекунам, ки дар илми ҳуқуқшиносии муосири ватанӣ дар шароити шаклгирии давлати соҳибхитӣ мо дар паҳлу ва партави сиёсати давлатсозии Пешвои муаззами миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон олимони мактабдори илми ҳуқуқи мо ғайол ва содиқона хизмат намуданд. Устодони бузургу мактабдори илми ҳуқуқи мо Ф.Т. Тохиров (дар соҳаи таърихи ҳуқуқ), О.У. Усмонов (шодравон, дар соҳаи ҳуқуқи граждани), М.А. Маҳмудзода (дар соҳаи ҳуқуқи оилавӣ), Ш.М. Менглиев (шодравон, дар соҳаи ҳуқуқи граждани ва ҳуқуқи байналмилалӣ), Ш.Т. Тағайназаров (дар соҳаи ҳуқуқи граждани), М.З. Раҳимзода, Н. Шонасриддинов (дар соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ), Р.Ш. Сотиволдиев (назарияи ҳуқуқ ва давлат), А. Имомов, Ҷ.З. Маҷидзода, З.М. Ализода (ҳуқуқи конституционӣ), М.М. Муллоев, Т.Ш. Шарипов (дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ), Н.А. Абдуллоев (дар соҳаи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ) дар солҳои соҳибистиклолии кишвар бори амонати илми ҳуқуқро ҳамвора бо ислохоти азими низоми ҳуқуқ бар дӯш гирифта, ба даъватҳои муосири илми ҳуқуқ дар доираи парадигмаи манфиатҳои миллӣ, дар маҷмӯъ ҷавоб дода тавонистанд. Фикр мекунам вазифаи таърихӣ ва вичдонии худро дар партави сиёсати Пешвои миллат

¹ Раҳимӣ Ф. Даъвати созандаю дурандешонаи Пешвои муаззами миллат: рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ асоси пешрафти ҷомеа. // Мероси нигон. №22.-2020. С.101.

ва халқи худ ба қадри имкон ва талабот сарбаландона иҷро намуданд. Иддаи зиёди онҳо бо вучуди рафтани синну солашон, то ҳанӯз серғайрат буда дар ташаккули фазои илмӣ кишвар ва низоми қонунгузории давлат фаъоланд.

Акнун насли навбатии соҳибмактабонро (Ҷ.З. Мачидзода, А.Ғ. Холиқзода, Э.Н. Насриддинзода Ҷ. Муртазозода, И. Бобоҷонов, И. Золотухин, Э. Буризода, Ш.К. Ғаюров, З. Искандаров, К. Солиев, Б.С. Гадов, А.М. Диноршоев, Б.А. Сафарзода, Д.С. Раҳмон, У.А. Азиззода ва дигарон), ки дар майдони рушди илми ҳуқуқшиносӣ саманди мафкураи илмӣ хеш ва шогирдонашонро ҷиҳати ҳалли масоили ҳуқуқӣ, рӯ ба ташкил ва тақмили мактабҳои ҳосаи ҳуқуқӣ намудаанд, зарур аст, аз бурду бохти дастовардҳои гузаштаи устодони илм, таҷрибаи ҷаҳонии рушди илми ҳуқуқшиносӣ ҳулосаҳои амиқ бароварда эстафедаро амонатнигоҳдорӣ илмӣ ва рушди рукнҳои онро мутобиқ ба шароити ҷаҳонӣ ва манфиатҳои миллӣ тадриҷан бар дӯши хеш гиранд. Зарур аст, ки қабл аз ҳама ба хайрхоҳию ҳидоятҳои падарона шогирдонро дастгирӣ намуд, вале аз хотир бояд набаровард, ки бузургони мо «ҷабри устод беҳ аз меҳри падар» гуфтаанду ҳуди устодони мо низ дар тарбияи мо дар масъалаи илм бениҳоят саҳтгир буданд. Ҷабри устод, ин талаби дониши фарох, усулҳои нави коркарди илмӣ, талаби хониши зиёди асарҳои соҳавӣ, омода кардани шогирди содиқ ба ватан барои коркарди ғизои маънавӣ ва илмист. Албатта, мо уҳдадорем, ки ҳарчи зудтар фазои холигии илми ҳуқуқшиносиро бо шогирдони нав пурра намоем, вале вучуди сифатро бояд аз хотир набардорем, маҳз сифати корҳо ва малакаи шогирдон бори амонати илмро дар оянда бар дӯш хоҳанд гирифт.

Шароити нави рушди соҳибхитиёрии давлатӣ, имрӯз дар қатори ҳифзу густариши зербиноҳои ҳуқуқии истиқлолият, вазифаҳои навбатии муҳимми давлатсозии муосирро – ба сони таъмини одилонаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, густариши рукнҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, дарёфти арзандаи мақоми ҳуқуқии тоҷикон дар низоми байналмилал, ҳифзи арзишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии таърихи миллат, таъмини заминаҳои

ҳукукии рушди иқтисоди миллӣ, рақобати озоди иқтисодӣ, таъмини ҳокимияти одилонаи судӣ, коркарди асосҳои ҳукукии таъмини шароити арзандаи зиндагии ҳар шахс, рушди фарҳанги миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллатро дар арсаи байналмилал дар рӯзномаи мактабҳои нави илми ҳуқуқ, гузоштааст. Соҳибмактабони ҷавони илми ҳуқуқ бо шигирдонашон, дар фазои илмӣ бояд дар самтҳои номбаршуда таҳқиқот гузаронида, барои ҳокимияти қонунгузор ғизои илмӣ ислоҳоти ҳукукии давлати миллӣ, барои ҳокимияти иҷроия маводи таҳлилии хулосабардориҳои илмӣ ва ба ҳокимияти судӣ дарёфти роҳу воситаҳои одилонаи таъмини ҳуқуқи озодиҳо ва созиши идеалии манфиатҳои фардӣ ва иҷтимоиро фароҳам оранд.

Миллати соҳибдавлат, халқи рӯҳияи соҳибихтиёрӣ дошта куллияи инсонҳое аст, ки онҳо соҳибақида, соҳибирода, кадршиносу шукргузори неъмат буда, дар баробари шинохти дастовардҳои роҳҳои назарию амалии ҳифз, рушд ва дастрасии онро барои наслҳои оянда фароҳам меоранд. Аз шахрванди одӣ то мансабдори олӣ, аз касби деҳқонӣ то корманди илмӣ атрофи ғояҳои аслии давлату миллат бо мафкураи устувор ва қатъии миллии созанда ва такмилёбанда муттаҳид бояд бошанд. Муҳимтарин ҳислати ин халқият дар баробари унсурҳои маънавӣ ва маърифатӣ, ҳамеша дар он ифода ёфтааст, ки онҳо чи дар ҳаёти фардӣ ва чи иҷтимоӣ усули афзалияти амали некро ҳамеша пуштибонӣ намуда, дар лаҳзаҳои ҳассоси ҳаёти шахсияту иҷтимоияшон дар гардишҳои таърихӣ бошад, усули «аз ду бадии пешорӯ истода бадии камтару аз ду некии дар интихоб истода некии афзалтарро» дуруст, бамавқеъ ба манфиати ҳешу фардои фарзандони худ интихоб карда метавонанд.

Дигар ин ки онҳо арзишҳо ва неъматҳоро дар масири таърих вобаста ба манфиати давлату миллати худ, дар ҳамбастагӣ ба саодати наслҳои оянда бамаврид ва воқеъбинона дарк, ҳазм ва татбиқ намудаанд. Маҳз ҳамин аломатҳост, ки кишваре бо 20 ҳазор аҳоли (Лихтенштейн) ва ё аз он ҳам камтар дар паҳнои олам ҳуқуқи соҳибихтиёрию худмуайянкунии ҳешро дуруст истифода намуда, ҳастии худро мӯътадил дар ҳама пастию ба-

ландиҳои олами ноором ҳифз намуда, вале кишварҳое бо дахҳо миллион чамъият ба хун оғушта шуда, ҳуқуқи худмуайянкуниашонро дар ҳолати ногувор қарор додаанд. Гузашта аз он иддаи дигар бо дахҳо миллион аҳоли то ҳанӯз давлати мустақили миллиро надоранд. Тавре маорифпарварони тоҷики ибтидои садаи XX дарк карда буданд: «Бузургии давлатҳо бо шумори аҳоли ва ҳудуд муайян намешавад»¹, ё ҳаким Фирдавсӣ васеътар аз он гуфта буд: «Пароканда лашкар наояд ба қор, Дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор».

Яке аз омилҳои худшиносӣ ва расидан ба қадри Истиқлолияти давлатӣ сабақи мувофиқ бардоштан аз таҷрибаи таърихист. Ба хусус таҷрибаи талхи таърихи халқи тоҷик, ки бо ҷурми иллатҳои мухталифи дохилию хориҷӣ садсолаҳо дар вартаи бедавлатӣ буда, фарзандони барӯманди он дар ба дари ҳокимони аҷнабӣ барои бегонагон хизмат кардаанд.

Дар рӯзгори муосир дар замони соҳибистиклолии давлатии мо, ки ҷаҳон ноором аст, дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии халқи тоҷик баъзе аз равишҳо ва калавишҳое сар мезананд, ки аз содагӣ ва самимияти инсондӯстии мардум аз эътиқоди самимиашон ба арзишҳои динӣ ба худшиносии миллӣ ва эҳсоси ватандориро ҳифзи истиқлол латма ворид мегардад. Омилҳои бегонапарастӣ дар пӯшиши либос, гирифтӣ ба таассуби динӣ, худхоҳии бемавқеи ғайриахлоқӣ, таърихпарастии беҷою суҳанпардозӣҳои ноҷои иддае аз бародарон, ки дар заминаи озодиҳои бо ном демократӣ сар зада, барои бисёриҳо масъалаҳои ночизи иҷтимоӣ намояд ҳам, дар асл, аз бўёдҳои мухталиф ношукрии мафкураи ҷомеаро ба истиқлолияти давлатӣ афзун менамояд.

Онҳое, ки имрӯз аз хориҷ тавассути сайтҳои мухталифи интернетӣ ба ҳастии истиқлоли мо санг мепартоянд, бо ҳар роҳу восита меҳақанд ба рамзҳои давлатдорӣ мо захм ворид созанд, хизмати хоҷагони берунаро иҷро менамоянд ва ба номи поки миллати тоҷик хиёнат менамоянд. Пешво – рамзи давлатдорӣ миллии мо, Тоҷикистон ватани азизи мо тоҷикониён аст, ҳама бурду боҳти ин кишвар ҷузъи ҳастӣ ва хотираи миллати

¹ Аҳмади Дониш, Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ ва дигарон.

мост, нозебо аст, ки онро байни бегонагон ғаразнок ба муарифӣ гузошта, аз он ба бадию хусумат ёдрас шуда, ҳастии миллати худро зери хатар гузорем. Бингаред ба Ироқ, Афғонистон, Сурия, Украина, Белоруссия, Венесуэла ва ғ., ки имрӯз чӣ тавр бо ҳидояти бегонагон ваҳдатро ба парокандагӣ иваз кардаанд, бузургтарин хотираҳои моддии таърихиҳо ба боди нестӣ дода, инкишофи кишварҳои худро ба муҳлати даҳсолаҳо қафо партофтаанд. Ин магар барои мо дарси ибрат нест? Бузургон дуруст гуфтаанд, ки «оқилон аз хатои дигарон меомӯзанду омиён дар хатои худ». Тоҷик дар маҷмӯъ дар қатори камбудҳои зиёди таърихиаш дар ҳама давраи замони аз миллатҳои фарҳангӣ, созида ва эҷодгар будааст. Имрӯз вақти он расидааст, ки чашми хирадро боз намоем. Тавре устод Рӯдакӣ фармудаанд:

*Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор,
Низ н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор.*

Таърих дигар моро намебахшад, манифати миллат ва давлатро бояд дар мадди аввал гузорем, бародарони гиромии бонм озодиҳо ин зарурият ва ногузириро бояд дарк намоянд. Ҳар озоӣ ва сухан сарҳад дорад, сарҳади ҳарфи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ имрӯз манфиати мардуми Тоҷикистон аст. Барои дарки дуруст ва ҳазми мантиқии ин рафторҳои барои шахсиятҳои ҷудогона «шоистае», ки ба «боҳти» таърихии миллат «боиста»¹ гашта, ба решаи худшиносӣ ва истиклоли давлатӣ осебоваранд, озодиҳоҳои бесарҳадро зарур аст, ҳадди ақал садои навҳаи рӯҳи таърихии миллатро шунида, сабақ аз таҷрибаи талхи ниёгон бояд бардоранд.

¹ Асли калима, албатта, мутобиқ ба имло «боис» аст, вале бо риояти қофия дар баёни наср ва эҳтироми бузургон (Абдуллоҳи Ансорӣ ва дигарон) даруни ноҳунак онро шакли нав бахшидем.

Сабақи талхи таърихӣ ба озодагони бепарво чӣ мегӯяд?

Назари сатҳӣ ба таърихи навини давлатдорӣ ва ҳатто ба тамаддунҳои собиқ шаҳодати он аст, ки нақш ва нуфузи кадршиносӣ аз неъматҳои давлатдорӣ дар ҳама давраи замонҳо аҳамияти бориқ дар ҳастии халқу миллатҳо доштааст. Албатта, дар аҳдҳои бостон вобаста аз услуби идора ва навҳои таърихӣ давлатдорӣ ва режимҳои сиёсии шоҳию истибодӣ мавҷудияти ин унсур дар табиат ва ғайрияти сиёсатмадорон ва соҳибқудратон нақши бештар дошт. Вале дар замони муосир, ки таҷриба ва рушди давлатҳо зиёда ба ҷанбаи соҳибхотирӣ халқ ва эътирофи ҳокимияти мардумӣ таъям мекунад, нақши ҳикмати шукргузорӣ аз неъматҳои истиқлоли ҳар фард ва дар маҷмӯъ аз халқ, дар муайян намудани шаъну эътибори давлати соҳибхотир ба маротиб афзун шудааст. Маҳз ана ҳамин омил дар бештари мавридҳо иллати бедавлатию ғурӯпошии зиёде аз халқҳо дар масири таърих будааст.

Чаро мо ба ин масъала таваҷҷуҳ менамоем? Чунки миллати мо дар роҳи шинохти арзишҳо ва тариқи ифодаи он дар масири таърих худро ғаний ва аҷоиб, олиҳиммату сода муаррифӣ сохтааст. Дар баробари сифатҳои неку оӣ, созандаю хирадмандонаш, фарзандони ўро зоҳирпарастию худнамоӣ, кибру ғурур, хоксорию бетарафӣ, содагӣ кутоҳназарӣ дар омезиш бо зиёдаравӣ, таассуб, бегонапарастӣ (дар андеша, гуфтор, либос, эътиқод ва ғ.), тақлиди бемавқеъ ва космополитизму хаёлпарастӣ, муддатҳо домангир будааст. Маҳз чунин махсусияти фарзандон дар фарози таърих ва паҳноӣ тамаддунҳо ин халқиятро ба мушқилию гирифториҳои муҳталиф рӯ ба рӯ кардааст. Зеро таърихи халқ, ифодагари рӯзгори организми зиндаи дорои шуур, ақл ва хирад аст, ки дар ҳар омаду номад нақшашон ҷолиб, ҳалқунанда ва тақдирсоз аст. Яъне дар баробари беадолатиҳои бегонагон хатоҳои ниёкони мо дар ҳаводиси ноҳуши таърихи миллат кам нестанд, рӯпӯш кардани онҳо ва ёдрас нашудан аз онҳо моро аз бемориҳои он эмин намедорад. Баръакс мо бояд дар бораи

ин ҳақиқатҳои талх ҳарф зада, чиҳати ислоҳи онҳо дар рӯзгори кунунӣ кӯшиш намоем.

Муҳаққиқи маҷорӣ Вамбери, ки дар асри XIX ба сарзамини Осиёи Миёна меояд ва ҳолати нигаронкунандаи фарҳангӣ ва адабии тоҷиконро дида, аз рӯзгори фарҳангии аҳди бостон ёдрас шуда гуфтааст, қавмияте, ки се ҳазор сол пеш барои фарзандони худ се илмро аз панҷсола то бистсола меод: ростгӯӣ, аспаворӣ ва камонвариро, имрӯз бо гузашти айём аз ин сифатҳои нишоне намондааст. Ба андешаи ӯ ҳалқе, ки дар гузашта рост гуфтанро ҳамчун арзиши муқаддаси роҳнамо таълим меод, ҳифз мекард ва густариш меод, имрӯз дар сари ҳар қадам на танҳо аз ростгӯӣ меҳаросад, балки дурӯғро ба манфиаттар дарёфт намудааст. Ҳол он ки ин сифат зотан мутаалиқ ба ниёгони ӯ набуд. Ҳеродот падари таърих ба ҳақиқат навиштааст, «ниёгони тоҷикон – форсҳои қадим дар бораи монеаҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ ҳарф гуфтанро дӯст намендоштанд ва бадтарин амалҳо барои онҳо ин дурӯғ гуфтан ва қарз гирифтани буд.¹

Олими туркшиносии фаронсавӣ Жан Пол Ру, ки якумр таърихи қавмиятҳои туркро омӯхта, дар ҳар баҳамой бо фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ мафтуни охири мегардад, китобе дар бораи форсҳо ва мардуми эронзамин навишта хислатҳои ғалатии симо ва рӯҳияи ин қавмиятро хуб муаррифӣ кардааст: шоиртабъ, орзупарвар, ҳаёлотпараст, доимо дар андешаи дарёфти падидаи диданашаванда, ҳаёлотҳои онҳо баъзан дар роҳи гурез аз саҳтиҳо ва шаклпарастии динӣ афкори онҳоро ба марғзори андешаҳои аҷиб ҳидоят менамояд. Маҳз, ҳамин орзуҳо, шоирҳои ва кӯшиши гурехтан аз ҳақиқат онҳоро осон ва зебо аз ҳақиқат ва баёни ҳақ дур кардааст².

Албатта, агар ҳулосаи Жан Пол Ру ва кушода додани моҳияти чунин дуршавиро аз ҳақиқат муҳаққиқ рӯшан намекард, шояд хонанда ба фикрҳои дигар мерафт. Вале кунҷковӣ ва ҷустуҷӯи асрори ин хислат, ки дар муҳаббати муҳаққиқ нисба-

¹ Геродот. История. М.1972. С. 245.

² Жан - Поль Ру История Ирана и иранцев: от истоков до наших дней. - Санкт-Петербург, 2015- С.16.

ти ин халқият нухуфта шудааст, пардаи асрори ҳастии моро то якдараҷа урён менамояд. «Ва чӣ қадар муҳаббат аст дар ин **дуршавӣ** аз **ҳақиқат**, баъзан танҳо ба хотири мувофиқ будан бо ҳамсухбат (риштаи суҳанро тоб надодан, мусоҳибро дурӯғ-гӯ набаровардан). Танҳо ба хотири он ки ният ва орзуи ҳаёлии ҳамсухбаташро барбод надихад...»¹ Жан Пол Ру ҳамчунин дар бораи ватандӯст то мағзи устухон будани форсҳо менависад, вале боз муаррифӣ менамояд, ки чӣ тавр иддае аз онҳо дар баъзе ҳолатҳо ҳимояи ватанро бефоида доништа, ба космополитизм така зада, ба ҷонибдорӣ истилогарон мегузаранд, оё моро он чиз ба ҳайрат намеорад, ки чӣ тавр иддае аз форсҳо дар масири таърих бо юнониён, арабҳо, қабилаҳои кӯчманчӣ, муғулҳои истилогар ҳамкорӣ карданд? Албатта, иддае на ҳамаи онҳо, зеро дар миёни эшон қаҳрамонону фидокорон кам набуданд, вале ҳиёнатҳо дар таърих бештар ба тақдири давлат бозӣ мекард. Ногуфта намонад, ки доир ба дигар аз хислатҳои наҷибу талх ва сабақомӯзи мардуми форсизабон ҳатто гӯётару фаҳмотар аз ашъори хориҷиён ва шохидони аҷнабӣ «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ ганҷинаи бузургу сабақномаи бемисл аст.

Албатта, ин гуфтаҳо то ҷое ҳақиқат ва бо ҳодисаҳои таърихӣ алоқамандӣ доранд, аммо дар байни фарзандони миллати тоҷику форс ба вижа тоҷик қаҳрамонону фидокорон низ кам набуданд. Дар маҷмӯъ дар фикри муаллиф поре аз воқеият ҳаст. Ба андешаи мо чашм пӯшидан аз онҳо ба манфиати тафаккури миллат нест, баръакс аз онҳо **гуфтаву ҷиҳати рафъи онҳо мубориза бурдан, пешаи миллати созанда ва соҳибдавлат** аст.

Дар акси ҳол муҳаққиқон ба тафоҳури таърихӣ – иллати дигари илми таърихшиносӣ гирифтور гардида, ба заифгардии решаҳои маънавии халқ мусоидат хоҳанд кард. Ҳақ ба ҷониби мунаққиди маъруфи рус Виссарион Белинский ҳаст, ки дар ҳаққи таърихпарастии беасосу тафоҳури таърихӣ гуфтааст: *«Халқи заиф ба дараҷае бемадор мешавад, ки ҳаёти худро то ҳадди пешрафта натавонистан мансӯх карда, фақат худашро таъриф мекунад»* бас. Ва беш аз ҳама аз нигоҳ кардан ба захмҳои

¹ Ҳамон ҷо. - С.16-17.

метарсад. Халқе, ки бузург асту дар камоли қудрату зиндагӣ, ба тарзи дигар рафтор мекунад, эҳсоси норасоиҳои худӣ ўро ба ҷойи маънос гардонидан ва ё ба нерӯояш бо дидаи шакку шубҳа нигаристан қуввати нав мебахшад, барои тараддуди тоза пару бол медиҳад».

Албатта, мо ҳам мисли фарзандони фарзонаи миллат бовар намекунем, «ки мардуми тоҷик аз ҷумлаи халқҳои заифе бошад, ки рӯзии таърихиашон дар хони қазо тамом шуда, ҳарчанд, ки ба пешони пурчинаш қабат-қабат чангу гарди даври рӯзгор нишаставу қабои қазогандаш ҷо-ҷо дарида...»¹. Вале мо ин лаҳза вазифадорем, ки иллати чунин бесарусомониҳои таърихӣ ва рӯзгори вазнини ниёгонро дар шароити истиклолияти давлатиамон дарк ва ҳазм намоем.

Дар воқеъ, омилҳои чунин ҳодисаҳои нангин чи дар асосҳои илмӣ-назарӣ ва чи дар равобит бо масоили ҳаводиси таърихӣ дар ниҳоди ҳар халқияту миллат зиёд ва мухталиф аст. Барои мо муҳим он аст, ки аз ин камбуду норасоиҳо сабақи дуруст бардорем ва ба қадри Истиклолият расем. Ва ҳаргиз нағӯем, ки озодии сиёсӣ ба мо ба осонӣ ба даст омадааст, зеро то ба имрӯз расидан модари тоҷик ва фарзандони ӯ дар масири таърих хориҳои зиёд дида, халқи решабатаърихӣ тоҷик аз доштани давлати хеш қарнҳо маҳрум будааст.

Ба қадри неъмат касе мерасад, ки лаззати бенеъматиро чашида бошад

Саҳифаҳои таърихи миллати мо ҳодисаҳои нанговару ноҳамворро зиёд дидааст, вале аз он ибрат нагирифта, тақрор ба тақрор бо чунин иллатҳо азият қашидааст. Ҳар инсони ватандӯст ва худшиносе, ки ворида саҳнаи таърихи халқи тоҷик мегардад, дар баробари дастовардҳои мухталиф бо ҳодиса ва саҳнаҳои ҳузнангез аз хиёнат то хичолат, аз таассуб то ифрот рӯ ба рӯ шуда, мебинад, ки чӣ тавр **муҳаббат дар қиболи бепарвой, қаҳрамонӣ дар паҳлуи хиёнат, озодандешӣ дар муқоби-**

¹ Ишора ба гуфтори Акбар Турсун.

ли таассуб ва монанди инҳо бо вазни ночизе дар таърихсозии миллати мо мавқеи худро аз даст медиҳанд. Натанҳо таърихи тамаддуни исломӣ ҳатто то исломии ӯ низ чунин мочароҳоро зиёд медонад. Шояд ҳамин ҳолатҳо, ҳамин дардҳо аз саҳнаҳои таърихи талхи миллат ва такрорёбии онҳо гоҳо дар замони муосир дили Лоиқи меҳанпарастро ба ларза овардааст:

*Чон ба қурбони ту, эй меҳани хунинкафнам,
Будӣ байтушишарафам, гаштай байтулҳазанам.
Душманат чор тараф аҷнабию хонагиянд,
Тани танҳо ба чӣ нирӯ сафи аъдо шиканам?¹*

Асное, ки рӯ ба рӯ бо ҳодисаҳои ҳузнангези таърихӣ мисли сукути қудрати Ҳахоманишиҳою куштори Дориюш, марги Сӯҳробу Сиёвуш, шикасти давлати Сосониён, хиёнати рӯҳониёну нузули қудрати Сомониён, марги қаҳрамонҳое чун Шерак, Спитамен, Темурмалик, хори Рӯдакию Фирдавсию Сино, куштори Низомулмулк Ҳилолӣ ва дигар мутафаккиронро дида, сарзамини тоҷикро зери суми аспони чодарнишинону саҳрогардон ва занону духтарони ниёгонро зӯран дар оғӯши бегонагон ва нангу номӯси миллатро пахшшуда дармеёбӣ, рӯҳи худро ноором, ҳайратзада, беирода дарёфта, ба мисли бобоҳоямон, ки аз даштҳои ҳамвор ба сӯи кӯҳистон фирор кардаанд, ту низ орзуи баромадан аз ин саҳнаҳои таърихӣ менамояи... Боз ҳам садои Лоиқи меҳансаро баланд ва ҳамдард дар гӯши дили мо садо медиҳад:

*Зи қабру зулми Искандар, зи хунхориш Чингизхон,
Низои дину мазҳабҳову бедоди ҷаҳонгирон,
Аз он савдогарони шаҳр - қаллобону ҳаннотон,
Аз он дуздони моли хешу ҳам мероси аҷдодон,
Зи дасти мангиту турку араб, аз ҷаҳли барбарҳо,
Зи андозу хирочу боч, аз даргоҳи бедарҳо,
Зи чоҳу кундаву занҷир, аз зиндону завлона,
Зи минбарҳои бепоя, зи маснадҳои шоҳона,*

¹ Лоик Шерали. Қуллиёт. Ҷилди 1. Ашъор. – Душанбе: Адиб, 2008. - С. 13.

*Зи дасти сарнавишти хеш-аз тақдири пешонӣ,
Паноҳ овардӣ дар кӯҳсор, эй марди кӯҳистонӣ...*¹

Албатта, бо ин гуфтаҳо мо ҳеҷ гоҳ саҳнаҳои фараҳангезу ибратбахши таърихи миллатро инкор карданӣ нестем. Вале чун атрофи онҳо зиёд гуфтаанду ба ҳадде боз мегӯянд. Ҳадафи мо, он сӯи зерӣ соя мондаи ҳаводиси таърих, аст, ки ҳам ҳаққи таърихӣ баёнро ва ҳам мисли бемории сироятӣ имкони гузаштан аз насл ба наслро дорад, ошкор кардан ва ба **ҳадде аз он сабақ бардошта ва дар оянда роҳ надодан ба чунин иштибоҳ аст.** Зиёд мешавад, ки тағйирпазирии ҷомеа ва равандҳои таърихӣ худ ба худ ба конунмандиҳои зоҳирии ҷараёнҳои рӯзгори инсонӣ тавбаам набуда, онҳо ҳамагӣ таҳти таъсири ҳамин конуниятҳои зерӣ соя монда сурат мегиранд. Аз ин рӯ дар рафти таҳлилҳои илмӣ ҳодисоти рӯшани иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ ва назар «ба он сӯи ҳақиқат», «ба он сӯи ахлоқ», «ба он сӯи ҳуқуқ», «ба он сӯи неқӣ» (Ф. Нитсше) ҳамчун ҷанбаи пуррақунандаи кашфи асрори ҳақиқати муайян, арзиши мушаххас ва раванди таърихӣ ногузир мегардад. Дар мисоли таҳқиқоти мо ҳоло таваҷҷӯҳ ба он сӯи нанговари ҳодисоти таърихӣ муҳим арзёбӣ мешавад. Зеро ин паҳноӣ пур аз мочаро ба тафаккури мо имкон медиҳад, ки бедордилона бо ҳушёрӣ зиракӣ ба ин равандҳо назар намоём. Не, ин ҳаргиз ҳамоҳанги наҳзании таърихи миллат набуда, ин ҷузъи ҳастии мост, ки то имрӯз азиятамон мекунад. Барои он ки ояндагон аз таърихи имрӯзи мо шарм накунад, мо бояд аз он сабақ гирем.

Воридшавӣ ба таърихи миллат барои мо муддатҳо дарднок ва аламнок аст. Зеро дар ҳар зинаи таърихӣ, бо ҷиҳати ҳамдигаронро ғарази ҳамзабонӣ, ғарати бегонагону ҳиллаи ҷодарнишинон рӯ ба рӯ шуда, худро дар ҳолати маҳзунӣ ва рӯҳафтадагӣ мебинем. Танҳо, бале тани танҳо, ворида саҳнаҳои таърихӣ гашта, ба паҳноҳое мерасем, ки рӯ ба рӯямон фарзандони ҳоини миллат, дарвозаи Самарқанду Бухоро ба ғосибоне чун муғулону туркони ланг боз менамоянд, бо он ҷиҳатҳои ҳиллаи

¹ Лоик Шерали. Кулӣёт. Ҷилди 1. Ашӯр. – Душанбе: Адиб, 2008. - С. 99.

ҳасудоне рӯ ба рӯ мешавем, ки бехтарин фарзандони фарзонаи миллатро чун ҳаким Фирдавсию Умари Хаём, Абӯалӣ Синою Ҳилолӣ, Ғаззолию Носири Хисрав ва дигарон бо гуноҳони бофта ба доми бало гирифтор менамоянд, садои талҳи модари тоҷик, ки қарнҳо ба хотири чавонони паҳлавону ғурамаргаш, таги султаи юнонию римиҳо, арабу туркҳо ва дигарон афтидааст, рӯҳамонро ноором ва диламонро ба ларза меорад... Фарзандони қаҳрамони миллатро бо ҷурми таънаю маломат кушта, фидокорону ҷоннисорони ватанро бо мушти хок бар каф ва васияти охирин дар миёнбанд баста, ҷон дода мебинем. Садои дар коғаз печидаи Темурмалик, ки аз миёнбандаш берун омад то ҳанӯз дили ҳар ватандорро ба ларза меорад: **«Э он ки мурдаи ман ба дастат меафтад, агар некҳохи одамон ва ватандӯст бошӣ, маро бо ин як каф хок гӯрон, ки ин ёдгории ватани азизи ман аст! Атри кафан зи хоки Ватан кардам орзу, Во ҳасрато, ки мебарам ин орзу ба хок.»**¹. Душманони миллати мо Сабуктегину Чингизхон, Маҳмуди ялавочу Маҳмуди Ғазнавӣ, қотилони Низомулмулк (Ҳасан ибни Саббоҳ) Ҳилолӣ, яке паси дигар ба арзишҳои миллӣ, динӣ ва маънавии халқи мо хиёнат менамоянд, вале замона ором ҳаводиси рӯзгорро ба ҳукми таърих мебарояд. Эҳ, дар бораи гузаштагон чи мегӯем, чанде пеш ҳамроҳи дӯст ва бародари ҳамкорам, шахси донишманду меҳанпараст Азизӣ А. ба яке аз кишварҳои ҳамзабон сафари хидматӣ доштем, аснои зиёрати яке аз намоишгоҳҳо симои қаҳрамонони халқи худ Рустам ва Сухробро бо чашмони тангу симои барои халқи мо номувофиқ дида нашинохтем, вақте фаҳмидем, ки рассом киро кашидааст, дуд аз қалбамон боло рафт...

Гӯе чунин будани таъриху таърихсозӣ нисбат ба фарзандони фарзонаи ниёкони мо табиӣ ва қонуни зиндагист... Аммо худшинос, ватандӯст, озодипараст ва истиқлолиятхоҳ бо ин ҳама розӣ буда наметавонад, азият мекашад... Таърих бо хотироти номафҳумаш моро азият ва рӯҳамонро ноором менамояд... Аз

¹ Айни С. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ. - Душанбе: Маориф, 1978. - С. 80.

чунин таърихдорӣ, таърихсозӣ ва таърихомӯзӣ хорӣ кашида, ба андешаи он ки «Таърих чиро меомӯзад? Ҳеч чизро!» (ибораи Гегел) хомӯшона розӣ шуда, дида ва фаҳми хотиротро ба сирояти бепарвой гирифтормесозем ва ё худро ба бемории дигари мухташами сафаҳоти ҷудогонаи таърихӣ ором менамоем.

Мо борҳо халқамонро дар чунин кӯчаҳои сарбаста, бо чунин мусибатҳои азим дар ҳалқаи беадолатии таърихӣ дидаем. Модари тоҷикро аз модари яҳуд бештар озурдаи хор ёфтаем. Агар қавми яҳудро васияти Торо, ки: «Шуморо аз ватанатон рондам, ба оламҳо пароканда кардам, вале ҳарҷо, ки рафтед, шуморо азизу муътабар доштам», ҳифз карда бошад, ин халқияти офатзадаро, на васият ва на хилъати илоҳии «интиҳобӣ» буданаш, **балки илмаш, донишаш, ҳунари воло, касбу кор, санъат, урфу одат ва забони шевоаш дар ғарибиҳо гиромӣ**, дар мулкҳои бегона дар мансабҳои мухталиф шинонда, забонаш шеваи дафтардорӣ навдавлатон, шеъраш оғози адаби бефарҳангон, сару либосаш рамзи пӯшиши либоси барбарӣ ва таҷрибааш сабақи зиндагии ҷодарнишинон гаштааст. Ў ҳама дороиҳои ҷудо, ҳама неъматҳои ҷудо бахшида худ тани танҳо дар паҳнои кӯхистон бо орзуҳои ва ниятҳои некаш аз баландӣҳо ба дуздону ғоратгаронаш то ҳанӯз инсоф меҳада. Устод Бозор Собир дарди дили миллатро гуфтааст:

*Ҳар чи ӯ аз моли дунё дошт, дод,
Хиттаи Балху Бухоро дошт, дод,
Суннати волову девон дошт, дод,
Тахти Сомон дошт, дод.
Душмани донишгадош «Дониш»-и Сино гирифт,
Душмани бесуннаташ девони Мавлоно гирифт.
Душмани санъатфурӯшаш, санъати Беҳзод бурд,
Душмани беҳонааш дар хонаи ӯ ҷо гирифт...¹*

Дар воқеъ таърих ба халқи мо дар маҷмӯъ бениҳоят сахтгир будааст. Аммо бо ин ҳама сахтиҳо ва бедодгариҳо фарзандони

¹ Бозор Собир. Оташи барг. – Душанбе: Ирфон, 1984. С. 10. бо хатти форсӣ.

миллати мо ҳеҷ гоҳ ба сари халқи дигаре лашкар накашидаанд, ҳеҷ хонаи ороми миллатеро ноором накардаанд ва садои қалби модареро баланд нанамудаанд:

*Таърих гувоҳ аст, ки дар ҳеҷ замоне
Тоҷик ба хоки дигаре аз сари кина
Бо ҳамҷамаю дамдама лашкар накашидаст.
Таърих гувоҳ аст, ки дар арсаи таърих
Тоҷик зи раҳи ҳасаду ҷаҳлу таассуб
Бар фарқи саре найзаю ханҷар накашидаст...¹*

Бале тоҷик дар масири таърих аз миллатони боодобу бофарҳанги тамаддун будааст. Аз ҳамин боодобиаш ӯ доимо зери азияти беадабон мемондааст. Дар кӯчаҳо ва давраҳои ин таърих борҳо қаҳрамонони миллатро бо мушти хок дар ғарибиҳо гӯронда, дузду ғоратгару ватанфурӯшро дар пешгоҳи ғоратгарони аҷнабӣ, дар ватан дидаем. Фарзандони содиқу донишманди ўро дар аксари мамолики дунё то ба «шоҳи файласуфию», «бахри маърифат», «асосгузори илми тиб», «пири ҳақимони машриқзамин» эътироф кардаанд, дар ватан ва сарзамини бобоияшон ҳукм ба куфру қатл–насибашон... Ғарбиён асрҳо номҳои фарзандони донишманди ўро дар замони эҳё ливои инқилоби илмӣ хеш қарор дода, илм ва фарҳанги дунёи куҳанро бо либоси нав оро дода заминаи илмӣ замони навро омода намуданд, аммо гузаштагони мо дар асрҳои миёна ва замони нав бо ҳукм намудану маҳкум кардани андешаҳои ин бузургон дарвозаи илмро таҳти таъсири таассубу хурофот ба рӯи халқ бастанд. Ҳатто бузургонамонро ба монанди: Муҳаммад ибн Мусо ал Хоразмӣ (с. 780-850), Аҳмад ибни Абдуллоҳ ал Марвазӣ (с. 770-866), Абул Аббос Аҳмад ибни Муҳаммад ал Фарғонӣ (асри IX), Абул Вафо Муҳаммад ибн Муҳаммад ал Бузҷонӣ (с. 940-988), Абумахмуд ибни Хизри Хучандӣ (асри X), Закариёи Розӣ (с. 865-925), Абуалӣ ибни Сино (с. 980-1037) Абурайҳони Берунӣ (с. 973-1048), Умарӣ Хайём (с. 1048-1123) қабл аз ҳуди мо ғарбиён шинохтанд,

¹ Лоик Шерали. Қуллийёт. Ҷилди 1. Ашъор. – Душанбе: Адиб, 2008. – С. 105.

ва эҷодиёташонро, ки кашшофи зиёд аз асрорҳои табиат буданд, онҳо омӯхтанд ва истифода карданд, аммо мо натавонистем.

Аммо бархилофи ин ҳама мо борҳо марги олимону шоирону содиқони ватану эътиқоддорони асилро бо ҷурми хоинӣ, лодинӣ дар ватан дидаю садрнишинии мутаассибону чоҳилонро дар маснади ғосибони ин мулкҳо. Ин ҳамаро дар таърихи халқи азияткашидаи хеш зиёд ёфтаем. Аз ин рӯ, омӯзиши ин таърих ва ҳатто дарс гуфтан аз ҷанбаҳои мухталифи он барои ҳар инсонни худшинос азиятовар аст. Вале чӣ илоҷ, ки он таърихи мост, таърихи фарзандони ин миллат, яъне халқе, ки барои обурангии фарҳангӣ, устувории тамаддунҳо ва пешравиҳои инсоният хизматҳои беандоза бузург карда, вале дар зиндагии худ аз ҳикмати зиндагӣ, хони маърифати ватандорӣ чунин кашшоқ ва хор будааст. Ягона воситае, ки ўро дар ин ҳама кашмакашиҳо ва ғоратгарихо ҳифз намуд ин донишаш, забонаш ва фарҳанги созандааш будааст: «Лек лафзи модарияш, Ҳамчу номи модараш, Дар забону дар даҳонаш монд, монд.» (Бозор Собир). Албатта, ин таърих бо ҳама вазнинӣ, ҳама талхӣ ва ҳама беинсофияш ҷузъи фарҳанги миллати мо, пораи ҷудонашавандаи ҳастии аҷдодони мо ва мактаби бузург, саҳтгир ва адабпарвари хотираи мафкураи мост. Мо хуб эҳсос менамоем, ки эътиқод ва боварӣ фарҳангро муайян мекунад, фарҳанг бошад миллатро тарбия менамояд. Ин фарҳанги миллиро **омӯхтан, доништан, гиромӣ доштан ва бо саҳифаҳои зафарманди он ифтихор кардану аз камбуду норасоноҳояш сабақ бардоштан вазифаи муқаддаси мост.**

Имрӯз мо ба ҷашни 30-юмин солгарди истиқлоли давлати соҳибхитиёри тоҷикон наздик шуда истодаем. Давлатсозию давлатдорӣ кори чанд даҳсола ва ҳатто як насли инсонӣ набуда, он як даврони дурударози таърихӣ ва пайвасти ногусастанин наслҳо, анъанаҳо ва арзишҳои халқиятро тақозо дорад. Шукр мекунем, ки тайи ин муддат қорҳои зиёди давлатсозию давлатдориро паси сар намуда, дар шоҳроҳи таҷрибаи идоракунии пешқадами ҷаҳонӣ нухба ва бунёдгузори давлати миллии худро пайдо намудем. **Истиқлоли давлатӣ роҳи фардои давлати миллии моро таҳти сиёсати Бунёдгузори давлати тоҷикон,**

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон муайян кард. Баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва касбӣ истиқлолияти давлатӣ, тавре профессор Ализода З.М. ҳақиқатнигорона таъкид менамоянд, масъалаи муайян намудани шоҳроҳи давлатдорӣ ва ташкили падидаҳои асосии ҳокимияти давлатӣ нахустин шуда назди Ҷумҳурии тозаистиқлоли Тоҷикистон истода буд.¹

Халқи Тоҷикистон ба шоҳроҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ягона ва иҷтимоӣ думболи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ баромад. Расидан ба ин мақсадҳои олии вақтро тақозо менамояд, зеро ин раванд аст ва он пайваста дар идома мебошад, муҳим он аст, ки раванд оғоз шудааст. Имрӯз бо дарки масъулият дар назди таърихи талхи халқ, дар назди номи неки миллат ва дар назди ояндагон, ки онҳо низ аз мо умедҳои калон доранд, аққалан ба хотири он ки пас аз мо нагӯянд, ки гузаштагони наздикамон ба мо чӣ мондаанд (?), мо мардуми Тоҷикистон бояд атрофи Роҳбари давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти муҳтарами мамлакат Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуда, истиқлолияти давлатиро бо қору ғайолияти содиқона, бегаразона ва дастовардҳои назарраси меҳнатӣ муаррифӣ ва ҳифз намоем.

Пешвои муаззами миллат дар паёми худ аз 26 уми январи соли 2021 ба масъалаҳои муҳимми ислоҳоти иқтисодӣ таваҷҷӯҳ намуда, дастгирии ҷамаҷонибаи истеҳсолоти ватанӣ, рушди хоҷагии қишлоқ ва саноатикунони босуръати мамлакатро масъалагузори намуда, ҷиҳати расидан ба ин мақсадҳо қорӣ намудани як қатор имтиёзу қафолатҳои молиро дар соли 2021 масъалагузори намуданд. Роҳбари давлат ҳамзамон масъалаҳои рушди соҳаи маориф, тандурустӣ, нуруи инсонӣ ва таъмини қонуният, ки ба сатҳу сифати арзандаи зиндагии ҳар инсон муосидат менамояд бо дастуру вазифаҳои мушаххаси ҳокимияти қонунбарор ва

¹ Ализода З. Становления института парламента в Республике Таджикистан: проблемы теории и практики. – Душанбе, 2011. - С. 4.

ичроия дар соли нав ва ояндаи наздик дар рӯзномаи давлатдорӣ гузоштанд. Ҳамаи ин гуфтаҳо далолат бар он аст, ки давлати Соҳибистиқлоли Тоҷикистон ва роҳбарияти он мақоми арзандаи инсонро ҳамчун ҳадафи аслий ва марказии рушди ватан қарор дода, ҳаргиз норасоии онро танҳо бо доштани давлати соҳибихтиёр ҷуброн карданӣ нест. Мо низ дар навиштаҳои хеш, ҳеҷ гоҳ бо ифтихор ва шукргузорӣ аз неъматҳои мавҷудаи истиқлолият, ҷуброни норасоӣҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодии давлати ҷавони худро мубодила карданӣ нестем, балки баръакс бо шукргузорӣ аз неъматҳо дар пайи ташаккул ва рушди арзишҳои дигари конститусионӣ қарор дорем. Зеро сухани бузургон аст, ки «шукри неъмат неъматат афзун кунад».

Масъулияти азими давлатсозӣ – ҳифзи истиқлолият ва ваҳдати халқ аст

Ҳар суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат падарона, дилсӯзона ва ҳидоятгари роҳи рост ба сӯи саодати миллат аст. Мулоқоти эшон бо вакилони тозаинтиҳоби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, ки ба беҳтар кардани сатҳ ва сифати қонунҳо, демократикунонидани раванди қонунгузорӣ, эҳтиром ва риояи забони адабии тоҷикӣ дар қабули қонунҳо, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба соҳибихтиёрии халқу Истиқлолияти давлатӣ бахшида шуда буд, барои вакилон ва қонунгузори мамлакат як барномаи муҳтасару мукаммалӣ корӣ дар панҷ соли оянда хоҳад буд. Суҳанони Пешвои миллат дар масъалаи он, ки *«Парламент бояд бо роҳи қабули қонунҳои ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷомеа, тасвиби созишномаҳои байналмилалӣ, амалӣ намудани дигар чорабиниҳои тақонбахши равандҳои гуногуни ҳаёти давлат ва сокинони мамлакат, густариши созишномаҳои бунёдкорӣ, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ давлат ва баланд бардоштани эътибору обрӯи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ нақши сазовор гузорад»*¹. моро ҳамчун

¹ Иқтибос аз суҳанронии Пешвои миллат, дар иҷлосияи нахустини МН МО ҚТ аз

вакил ва як рукни ҷудонашавандаи ҷомеаи шахрвандӣ илҳом баҳшида, ба корҳои азими ободкорӣ тавассути таҳияи қонунҳои ҳуқуқӣ ҳидоят менамояд.

Вохӯри бо Пешво мо шогирдонро ба андешаҳо, фикрҳо ва орзуҳои нек ҳидоят карда, ҳамроҳ бо ғояю мафкураи созандаи эшон тафаккури моро аз кӯчароҳҳои мухталиф ба сӯи саодати зиндагии насли нави тоҷик, ки дар миёни эшон фарзандону наберагони мо низ ҳастанд, устувор ва самимӣ ба марғзори масъулиятшиносӣ, садоқат ва меҳангароӣю миллатдӯстӣ роҳсипор кард. Ин ҳолат водор ба он намуд, ки бори дигар ба ҳикмат ва маънии зиндагӣ, усули ҳалли мушкилию монеаҳои ҳуқуқэҷодкунӣ ба ояндаи неки давлат ва саодати миллати хеш назари тоза намоем.

Аз ин дидгоҳ моро қабл аз ҳама зурур аст, ки вазъияти нобаробари гузариши ҷомеа ва давлати ҳешро аз як низом ба дигараш дар муқоиса бо таърихи кишварҳои олам бояд дуруст ва объективӣ дарк намоем. Имрӯз муҳим он аст, ки мо ҳамчун халқи дар остонаи давлатсозӣ бо Пешвои худ қарор дошта дарк созем, ки мушкилиҳои мавҷудаи мафкуравӣ ва ҳаёти иҷтимоӣ, албатта рафъшавандаанд ва онҳо дар қибולי кори расидан ба саодати сиёсии миллат ҳеҷанд. Соҳибхитиёрии халқӣ ва истиклолияти давлатӣ ҳифз гарданд, ваҳдату субот вучуд дошта бошад, ин норасоиҳо бо мурури замон ислоҳшавандаанд. Муҳим он аст, ки мо ҳамчун халқи решабатаърихи фарҳангӣ ҳаққи сиёсии ҳудро дар бунёди давлати мустақил миёни халқу тамаддунҳои мухталифи олам дар даст дорем ва ин воқеияти вучуди сиёсӣ ва идомаи муназзами онро дар ҳама пастию баландиҳо аз даст намедихем. Зеро гум кардани ин неъматҳои истиклол дар чунин шароитҳои гузариш ин гум шудани воқеияти сиёсии халқ ва роҳи таърихӣю ўст. Аз оне, ки мо чи тавр ин имконияти таърихӣю ҳаёти дастаҷамъонаи сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳудро роҳандозӣ менамоем на танҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ моро чунин баҳогузорӣ менамоянд, онҳо бо мо дар ҳамон сатҳ муносибат мекунанд, инчунин ояндаи зиндагии фарзандону наберагони мо аз он саҳт вобаста-

гӣ доранд. Пас ҳифзи истиқлолият, ваҳдат ва оромии кишвар дар қиболи дигар арзишҳо дар даврони гузариш барои миллат аҳамияти чандгуна касб карда, дар раванди таърихӣ паҳноӣ мусоиди дастрасии дигар арзишу неъматҳо баромад менамояд.

Таърих собит менамояд, ки халқу миллатҳои дар сарғаҳи чунин ҳодисаҳои муҳимми сиёсӣ, ба вижа давлатсозӣ қарор дошта, ҳамчун мардумони вижаи интиҳобшудаи таърихи миллат вазнинию мушкилиҳои муайяни замонаро бар дӯш доштаанд, ба ибораи иҷтимоъшиносону таърихшиносон ба хеш ба хо-тири насли ояндаи миллат қурбонҳои муайяни маънавиро на-сиб дидаанд. Як рисолати бузурги таърихӣ онҳо зиндагӣ ба хо-тири насли оянда будааст. Маҳз чунин ҷоннисориҳои нухбагону пайравони давлатсозии эшон буд, ки фарҳангу забони миллатҳои имрӯзи Дунёи куҳан ва Амрико оламгир шудаанд. Пас миллате, ки дар таркибаш насли созандаи барои ояндагон қурбонкунандаи ҳақиқӣ худро надорад, ба гумон аст, ки вай дар роҳи ташаккули давлати устувори миллӣ ба муваффақиятҳо ноил гардад. Зарур аст, ки дар сарғаҳи давлатсозӣ чунин насли солими фидокор бо Пешвои содиқу ҷонфидо зухур намояд. Маҳз ба ҳамин хотир ин наслро насли интиҳобшудаи таърихӣ меноманд. Агар рафту дар ҷараёни давлатсозӣ ин насл ба қадри заҳмати Пешвои худ нарасад, бастагии қори ояндаи давлат ва ҳуди насл дар қори идораи кишвар яқин мегардад. Бинобар он барои онҳо зарур аст, ки Пешвои худ ва қаҳрамонони давлатсозии худро дар ра-дифи нахустасосгузори қадридонӣ намоянд. Таҷрибаи Амрико ва эътирофи қадриносии падарон - асосгузори ин кишвар, намунаи муосири ин раванд буда, қадриносии Ҷамшедшоҳ, Ҳамурапӣ, Куруши Кабир, Юлий Сезар, Анӯшервони одил ва дигарон дар аҳди бостон ҷанбаи дигари шаҳодати давлатсозии халқхост. Қадриносии саҳобагон ва насли рӯзгори паёмбари ислом дар фарҳанги исломӣ, ки ба рӯзгори давлатсозии қабоиلى арабӣ рост омад, дар худ ҳикматҳои зиёдро доро аст.

Масъулияти наслҳои интиҳобшуда дар ҳифзи ваҳдати сиёсӣ. Аз назари идеологӣ, яъне мафкуравӣ теша бар роҳи таърихӣ кишварҳо, сулолаҳо ва давлатҳои устувори анъанавӣ

ҳамон вақт захмовар мегардад, ки агар ғояи ин саромадон аз чанбаъҳои мухталиф таҳлилу таҳриф гардад. Ба ёд оред, ки Бозсозии горбачевӣ тағйири самти мафкураи ҷомеаи шӯравиро маҳз аз ислоҳу таҳрифу ташҳиси назари марксистону ленинчиён оғоз кард. Давлате, ки аз назари мафкуравӣ устувор аст, аввал мафкураи ўро заиф мегардонанд.

Инҳое, ки пас аз солҳо ва ё қарнҳо ҳамчун насли нави ҷомеаи муосир баромад менамоянд ва даст ба ислоҳи вазъи мавҷуда мезананд ва дар ин роҳ аз бисёр дастовардҳои таърихӣ насли худро барои ояндагон қурбоннамуда даст мекашанд, дар шоҳроҳи ояндаи миллат мушкилиҳои дигарро зам менамоянд. Дуруст аст, ки миллати сиёсӣ бояд вобаста ба шароит рушд намояд, ҳадди таъсиррасонии фарҳанг ва анъанаи таърихиро ба воқеият дар мизони адлу манфиати халқ дар ҳамбастагӣ бо талаботи муосир ҳифз намояд, вале ба ҳеҷ сурат дар ин роҳ ҳама дастоварду неъматҳои бузурги насли интиҳобшудаи миллати худро ба бодӣ нестӣ надихад. Инкор намегардад, ки ин насли нав низ дар шароити муосири гирдгاردони таърихӣ то чое бори амонати насли интиҳобшударо бар дӯш мегирад, вале ин рисолат ба ҳеҷ вачҳ маънии инкори қуллӣ дастовардҳои гузаштаро надорад. Инқилобчӣ В.И. Ленин дуруст гуфта буд, ки «ҳеҷ як маданият дар ҷойи ҳолӣ бунёд намеёбад». Насли нави интиҳобшуда бояд дарк намояд, ки наслҳои пешин низ ҷиҳати беҳтар кардани шароити зиндагии худ дар замон ва макон андеша ва амалкардҳо кардаанд, шояд на ҳамаи ин амалкардҳои эшон муваффақияти худро дар масири таърих ба муддати тӯлонӣ ҳифз кардааст. Аммо муҳим он аст, ки таъиноти аслии онҳо ҳамчун ноқили васлгар барои рушди ояндаи миллат имкон фароҳам овардааст, шароит муҳайё кардааст ва барои наслҳои ояндаи халқ, рисолати «мо барои васл кардан омадем»-ро (Мавлоно Балхӣ) дуруст роҳандозӣ намудааст. Насли нави интиҳобшуда дар ҷараёни навсозихо бояд ҳамин васлияти таърихиро ҳифз намуда нагузорад, ки рӯҳияи ягонаи фарҳангӣ ва ахлоқии миллат дар масири таърихӣ фасл карда шавад. Фаслнамой дар чунин шароитҳо осебпазир гардонидани ҷисми миллат аст.

Дар воқеъ ҳаёти миллату давлатҳо дар марҳалаҳои муайяни давлатсозӣ дар муқобили ҳалли қазияҳои руҳдодаи фардию иҷтимоӣ шабоҳат ба майдони муборизаи ҷангро дорад, ки дар он сарбози ватан ҷони худро зери хатар монда озодиро барои ҳам-ватанонаш таъмин менамояд. Тафовут он аст, ки агар дар ҷанг бар ивази ҷонҳо озодию саодат харида шавад, ин ҷо бо қабули мушкилию вазниниҳо дар ҳадди муайян заминаи рушди ояндаи насли нав таъмин мегардад. Албатта, мо тарафдори қурбон намудани арзишҳои меҳварӣ барои арзишҳои дигари инсонӣ дар масири таърих нестем, вале танҳо хотиррасон менамоем, ки чунин воқеияти таърих қонуниятӣ нонавиштаи бардавомии тамаддуну фарҳангхоро дар ниҳоди худ низ муддатҳо таъмин намудааст. Албатта, ин як тарафи дарки воқеият аст, воқеиятест, ки ҳукмрон бар раванди ташаккули низоми сиёсӣ ва ҳуқуқии олам асаргузор аст ва аҷаб нест, ки масъалаи мазкур аз дигар дидгоҳҳо низ таҳлил гарданд ва асрори ҳикматаш бозгӯи шавад.

Нуктаҳои ормонии рушди миллат. Пас аз қаринаи таҳлили мо вазифаи миллати сиёсӣ ва давлатсоз танҳо ҳаракат ба сӯи саодати кул дар як даврони муайян набуда, балки зина ба зина расидан ба қонуниятӣ таъмини адолати комил, озодиҳои аслий, ҳифзи арзишҳои меҳварӣ ва ҳаддалимкон кам кардани қурбонҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсии халқ дар даврони муайян ва муҳайё кардани шароит барои рушди бонизоми ояндаи давлат аст. Таърихи давлатдорӣ мутамаддини Аврупо ва Амрико собит медорад, ки давлатсозӣ ва расидан ба саодати комили миллат мансуби як даҳсола ва ду даҳсола набуда вай заҳмату фидокорӣ ду ва зиёда насли инсониро талаб менамояд. Ва дигар ин ки миллати сиёсии комил танҳо миллати соҳибдавлати як насл нест, балки вай аз халқияте иборат аст, ки дар қатори саодату хушгузаронии рӯзгори худ, инчунин барои саодати наслҳои ояндаи хеш заҳмат мекашад, бори матонат ва рисолати муайяни таърихро барои ояндагон бар дӯш мегирад, гузаштаи пурифтиҳори худро қатъи назар аз режими муосираш, ба сони иддае аз халқҳо¹ бояд арҷгузорӣ намояд. Танҳо дар чунин

¹ Амрикоӣҳо, олмониҳо, фаронсавӣҳо, акнун ирониҳо ин сифатро омӯхта содрузӣ

сурат халқ ҳамчун иттиҳоди сиёсӣ бори амонати давлатро ба наслҳои оянда месупорад. Ин аст, ки имрӯзи мухташамии миллати Амрико ба қаҳрамоноҳои Ч. Вашингтон, Т. Ўфферсон, Б. Франклин ва дигар ҳамкорону ҳамсафори онҳо, миллати Фаронса ба қаҳрамоноҳои Генерал де Гол, Жанна Д'Арк ва пайравони онҳо, ваҳдати миллати ҳиндуро ба матонату ҷонибдорӣ Махатма Гандӣ, Ч. Неру ва дигар ҷонибдорони замонаш ва пайравони имрӯзааш тасаввур кардан нашоёд. Миллати комили сиёсии соҳибдавлат халқиятест, ки васлияти худро бо гузашта ва оянда дар ҳадди эътидол ва муайян ҳифз менамояд.

Қадршиносии ниёгон руки устувори миллати сиёсӣ. Аз ин рӯ, сиёсати Пешвои муаззами миллат дар роҳи эҳёи хотираҳои таърихӣ ва ҳуқуқи миллат, ҷашигирии 5500-солагии тамаддуни Саразми бостонӣ, 3000-солагии фарҳанги ориёӣ, 1100-солагии давлатдории Сомониён, ёдбуди шахсиятҳои фарзонаи халқ – Эмоми Аъзам (1310-солагӣ), Мавлоно Балхӣ (800-солагӣ), Муҳаммади Ғазолӣ (950-солагӣ), Абдурахмони Ҷомӣ (600-солагӣ), эҳёи суннатҳои фолклории фалак, шашмақом, чакан ва дигар унсурҳои фарҳанги миллӣ танҳо шиносӣ миллат бо таърихи хеш, бо фарҳанги миллӣ ва олами атроф набуда, рисолати миллатсозии Роҳбари давлат аст, ки ба васлияти арзишҳои меҳвари гузашта ба имрӯзааш иртибот дорад. Аммо ин ҳама хизматҳои содиқонаи давлат ҳанӯз дар васлияти арзишҳои таърихӣ ва фарҳанги миллӣ ба танҳои кифоят намекунад, зарур аст, ки аҳли зиё ва илми мамлакат дар паҳнои ин имконҳои сиёсӣ ва дастгириҳои давлатӣ ба марғзори илми он шери бешаи илм содиқона, олимона ва покҷиддона берун аз тарсу ҳароси ҳуруфоти ворид шуда, ба манфиати имрӯза фардои мафкураи миллӣ хизмат намоянд.

Дар ин ҷода мо ҳанӯз мушкилиҳои худро дорем. Ба вижа дар самти омӯзиши афкори бузургони гузаштаи худ, ҳол он ки ҳатти марказии рушди маънавии миллат маҳз дар ҳамин пайванди мафкураи илми он нухуфта шудааст. Пас аз он, ки ҷопи

китоб дар Аврупо дар асри XV имконпазир гашт, профессори Донишгоҳи Падуан Феррари дар китоби дарсии навиштаааш аз Гипократ 140 иқтибос, аз Абубакри Розӣ ва Гален 500 иқтибос ва аз Абуалӣ ибни Сино бошад 3000 иқтибос овардааст¹. Кадом аз олимони соҳаи тиб, физика ва ӑ фалсафаи мо ин қадар ба қаъри эҷодиёти Абуалӣ ибни Сино ғутта задааст?

Ҳикмати созандагии Пешво рисолати миллатсозист. Дар шароитҳои вазнини иқтисодӣ бунёди нақбҳои Истиқлол, Шаҳристон, Озодӣ, Хатлон, бунёди роҳи Душанбе-Кӯлоб-Дарвоз ва Хоруғ, Душанбе-Хучанд-Чанок, Душанбе-Бохтар... даст ба бунёди неруғҳои азими Роғун задан, танҳо таъмини сиёсати баромад аз бунбасти коммуникатсионии кишвар ва таъмини истиқлолияти энергетикӣ барои имрӯзи миллат набуда, балки як сиёсати комили ташаккули миллати нави сиёсӣ ва давлатсозии Пешво аст, ки ба таъмини шароити арзанда танҳо барои имрӯзиён не, инчунин барои ояндагони миллат ва давлати Тоҷикистон низ нигаронида шудааст. Маҳз ба ҳамин хотир ин амалқардҳо бо мурури замон қудрат ва неруи аслии худро боз рӯшантар қасб хоҳанд қард. Амине, ки дар бораи созандагону заҳматқашони ин порчаи таърихи созандаи миллат таҳти роҳбарии Пешвои муаззам, ояндагон бо ифтихор қарфҳо меғунд. Муҳим он аст, ки имрӯз мо худ ин заҳматқоро дуруст қадр қарда, ба хотираи таърих қомилу беолоиш гузорем.

Қар нақаре, ки таърихро медонад, дар қарибиҳо дур аз ватан дар орзуи диёр бо «дил муқими кӯи қонон асту ман ин қо қариб» (Қамоли Хучандӣ) қон додани беҳтарин фарзандони миллатро хондааст, қар нақаре, ки порчаи ҳоки диёрро дар қамарбанди беҳтарин фарзандони миллати тоҷик дар қарибиҳо ҳамқун вопасин умеди ӯ ба ҳоки ватан аз навиштаҳои таърихӣ омӯхтааст, қар донишманде, ки азияти мардумони беш аз 10 миллионаи ҳалқиятҳои бедавлатро, ки дар сангару майдонҳо ба хотири истиқлолияти миллати хеш худро қурбон месозанд,

¹ Ниг.: Исхаки Ю.Б. Ибн Сина и медицинская наука. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С. 7; Қомили А., Абуали ибн Сина – гений, перешагнувший века. – Душанбе, 2020. – С. 15-16.

ин рӯзгор дарк менамояд, ҳар соҳибватане, ки берун аз ватан доғи ғарибиро чашидааст, ҳар сафаркардае, ки дар зеботарин мулкҳои олам аснои тамошои табиати зебои он, пораи зебоии кӯҳсору, чашмасору, боду ҳавои форами ватани зебояшро аҳёнан ба мисли бузургони хирад (ишора ба Расул Ғамзатов)¹, бе-ихтиёр пеши назар оварда, аз муҳаббат ба ватан ва пазмонӣ ба зодгоҳаш тапаки сари деворҳои деҳаро аз ошёнаҳои баландқомаи шахрҳои бузург қиматтар ва зеботар медонад, бо дилу чо-наш фаҳм менамояд, эҳсос мекунад, ки соҳиби Ватан ва Давлат будан, манбаи умеди охирин доштан, шиносномаи Тоҷикистон доштаниш, худ калиди ҳама саодатҳост. Саодат дар доштани Ва-тан, эътирофи замине, ки хуни нофаш рехтааст, чавониаш, зин-дагиаш дар кӯчаҳою, боғҳою, кӯҳҳою сипарӣ шуда ва оламиён он ҳамаро ҳамчун меҳани ӯ расман эътироф менамоянд, дар ка-дом як нуктаи оромии дили инсон ошён мегузорад. Ватандӯст, ватанпараст, меҳангаро ҳама арзишҳоро ё тобеи манфиати ватан менамояд ва ё қурбони муҳаббаташ месозад. Ёд дорем, аснои сафар дар Туркия вақте суҳан дар масъалаи бузургии Мавло-нои Ҷалолиддини Балхӣ мерафт, яке аз дӯстон ва наздикони мо шахси донишманди илми ҳуқуқ (Ҷ. Давлатов) нисбат ба бу-зургии Мавлоно ҳамду сано гуфта, дар масъалаи тарки ватан намуданиш аз назари ватандӯстӣ изҳори нигаронӣ намуд. Он лаҳза мусаввиди ин сатрҳо (А. Холиқзода) кӯшиши фаҳмони-дани воқеият ва даврони ноороми ҳучуми муғулҳо ба минтақа намуда, ба тарзи худ ба саволи гузошташуда ҷавоб ҷустам. Вале бо гузашти солҳо, инак мо ҳарду якзайл эҳсос менамоем, ки аз назари ватандорӣ, вучуди ҳасади Мавлоно дар ҳудуди водии Ваҳши Тоҷикистон, чи қадар қимати азиме барои фарҳанг ва таърихи миллат медошт. Албатта, мо ҳарду фарзандони имрӯзи миллат, ҳаққи маънавӣ надорем, ки чунин шахсиятеро мисли Мавлонои Балхӣ, устои илми комили ахлоқ, эътиқод ва илми таҳаммули ҷаҳонӣ нисат ба тарки ватан эрод гирем. Вале мо ду тан аз меросбарони маънавӣ ва фарҳангии эшон ҳаққи маъ-навӣ дорем, ки аз ин бобои азизамон мадад талабем ва аз рӯҳи

¹ Ниг.: Ғамзатов Р. Доғистони ман. – Душанбе, 2018. – 360с.

бузургвораш имдод талабем ва орзӯи худро ба саҳми эшон расонем, ки ӯ ба ҳама ҳастияш барои мо азизу мукаррам аст. Албатта, оромгоҳи ӯ дар сарзамини Тоҷикистон дар ҳар сураат барои мо қиматтару азизтар буд. Имрӯз бо гузашти беш аз 800-сол он қавмияте, ки Мавлоно барои онҳо илму ахлоқу адаб дод, тани бузургвори худро дар замини эшон ба ҳок супурд, танҳо бо номи як порча қанди парвардае (печак, ордак), ки ӯ ҳамроҳаш ба Қавния бурда буд, чун қанди «мавлавия»¹ ёд мекунанду мо ташнагони оромгоҳи ӯ бо ташаббуси Пешвои миллат, як ноҳияи бузургамонро бо номаш номгузорӣ кардаем. Мавлоно аз миллати мо, аз ниёғони мо, аз ҳаммеҳану ҳамзабони мост, ӯ албатта, барои мо азизтару мӯътабартар аст. Бо вучуди ин ҳама, ки имрӯз хобгоҳи мақоми охирини Мавлоно аз мо нест, ба назари мо Мавлоно хидмати худро назди забону фарҳанги миллии ва ҳам ҷаҳонӣ бо сари баланд адо намудааст. Дуруст аст, ки дар миёни бузургони мо буданд нафароне, ки бо ҷавонмардию матонат дар лаҳзаҳои вазнин ҷон бар қафи даст ватани азизи худро муҳофизат намудаанд. Устод Кароматулло Олимов барҳақ менависанд, ки дар байни бузургони тасаввуф аз ҷумлаи шайхони тоҷик шахсони шучоъ ва ватанпараст ҳам буданд, ки бар зидди истилогарон то нафаси охирини худ мубориза бурданд, маргро бар ғуломӣ афзалтар донистаанд. Бешак, дар майдони мубориза ғавт намудани бузургоне чун Хоча Абдуллоҳи Ансорӣ, Шайх Начмуддини Кубро² ва ҳаммосасароии ватанпарваронаи Ҳаким Фирдавсӣ ва дигарон дар усули меҳанпарастӣ ва худшиносии миллии барои мо намунаи ибрат аст. Мо мардуми саодатмандем, ки ҳам Мавлоно ва ҳам Фирдавсӣ барин бузургони ҳаммосасаро дорем, вале ин бузургон бо ҳама бузургияшон дар замоне сукунат карданд, ки тоҷикон аз давлат ва давлатдорӣ маҳрум будаанд. Ин ҳамаро давлати муосири тоҷикон дуруст ҳазм намуда, дар қори давлатсозии навини хеш ҳама он бузургони замоне паро-

¹ Шояд маншаи чунин ёдгорӣ даромад аз фуруши ин қанди ширини тоҷикӣ будааст.

² Олимов К. Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои X-XII. – Душанбе: Дониш, 2019. – С. 9.

кандашударо дар ин паҳнои хурди меросбари куҳманзари хеш чамъоварӣ намуда, бо роҳу тариқатҳои мухталиф арҷгузорӣ ва эҳё менамояд. Ин танҳо арҷгузорию бузургон набуда, як навъ соҳибият, ифтихорот ва эҳтиром ба арвоҳи бузургони миллат аст. Академик К. Олимов ба мавқеъ ёдрас мешаванд, ки бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Ҷалолиддини Балхӣ ва Абдурахмони Ҷомӣ гузошта шудани ду ноҳия дар Тоҷикистон гувоҳи эътирофи хидмати ин бузургони адабиёту ирфони мо ба фарҳанги ҷаҳонӣ ва ҷузъи ифтихороти миллии мо будани осори гаронбаҳои мутасаввифони инсондӯст мебошад¹.

Пас саодати бузургтар барои мо он аст, ки мо аз зумраи он насл ҷаҳастем, ки бо амри тақдир дар сарғаи бунёди низоми давлатдорӣ ва ҳуқуқэҷодкунии ин кишвари соҳибистиклол бо ҷамъоварии бузургтарин ва фарзонатарин фарзанди ин миллат – Пешвои муҳтарамӣ халқ Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳлият намуда, бузургони ниёгонамонро бо симатҳои нав эҳё намуда, масъулияти давлатсозиро миллатгудозиро ҷамъоварӣ бар дӯш дорем.

Ғизои илмӣ таҳкими истиқлолият

Инак, суҳанронии навбатии Роҳбари давлат ба аҳли зиё (дар соли 2020), ба тафаккури аҳли зиё чун нури зиёбахше, ҷамъун идомаи силсилаи амалқардҳои устувори давлатсозӣ, миллатташаққулдиҳӣ ва фарҳангсолории Пешвои миллат садо дод. Ҳатти марказӣ ва бардорандаи ҳикмати ин воҳурӣ баёни номуназзамии омӯзиши илм дар кишвар ва ислоҳи вазъи ҷалби навларон ба омӯзиши илмҳои табиӣ ва фанҳои дақиқ буд. Ҷаҳати ислоҳи ин вазъ Пешвои миллат як қатор ҷорабиниҳои моддӣ ва маънавро назди аҳли зиё ва маҷмоти дахлдор масъалагузорӣ намуданд, ки ба беҳдошти сатҳ ва сифати таълим нигаронида шуда, ғизои ногузири илмӣ дар таҳкими истиқлолият ва рушди кишвар дар замони муосир маҳсуб мегарданд.

Воҳурии имсола бо зиёиёни мамлакат ҳислати инқилоби

¹ Олимов К. Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои X-XIII. – Душанбе: Дониш, 2019. – С. 11.

фикрӣ дошта ба дигаргуннамоии вазъи мавҷудаи илмҳои табиӣ нигаронида шуда буд. Пешвои миллат пешниҳод карданд, ки «аз 1 январи соли 2021 шумораи гирандагони стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки дар омӯштани фанҳои табиӣ ва риёзиву дақиқ натиҷаҳои баланд нишон медиҳанд, аз 400 нафар то 3000 нафар зиёд ва андозаи маблағи он 500 сомонӣ муқаррар карда шавад»¹. Дар баробари ин мутаносибан шумораи гирандагони ҷунин стипендияҳо «дар муассисаҳои таҳсилоти олиӣ касбӣ аз 100 нафар то 500 нафар ва барои аспирантони мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмӣ аз 15 нафар то 50 нафар»² зиёд карда шуд. Ҳиссаи стипендияҳои Президентӣ 70 фоиз барои фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ равона гардид. Таъре равшан аст, барои ноил шудан ба сатҳи зарурии рушди илмҳои табиӣ Роҳбари давлат дастгирӣ дар сатҳи донишҷӯёни фаъоли неруи зеҳнӣ дар муассисаҳои олиӣ кишвар ҷоннок намуда, ҳамзамон омодагии насли наврасро дар омӯзиши фанҳои табиӣ ва бедор кардани ҳисси муҳаббат ба фанҳои дақиқро дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ дар мадди назари сиёсати давлатӣ қарор доданд. Роҳбари давлат ислоҳоти вазъи омӯзиши илмҳои табииро миёни ҷавонон масъалагузорӣ намуда, омода кардани заминаи мусоиди рушди босуръати саноатикунони мамлакатро дақиқ муайян намуданд. Саноат бе рушди илмҳои дақиқ ва табиӣ, дарвоқеъ оянда надорад. Танҳо дониши баланди илмӣю техникӣ имкони кишварро ба давлати истеҳсолкунанда ва содироткунанда табдил хоҳад дод.

Бо ин мақсад Роҳбари давлат ба вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки «барои аз 1 сентябри соли 2021 зиёд намудани музди меҳнати омӯзгорони фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва дигар имтиёзҳо барои омӯзгорони ҷунин муассисаҳо, бахусус, омӯзгорони ҷавон ба Ҳу-

¹ Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар. 18.03.2020. соат 11:47, шаҳри Душанбе.

² Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар. 18.03.2020. соат 11:47, шаҳри Душанбе.

кумати мамлакат пешниҳод манзур намоянд».¹ Устод, муаллим ва омӯзгор нуктаи калидӣ дар тақвияти омӯзиши илмҳои дақиқ маҳсуб мешуд. Ба саволи анъанавӣ ва пур аз меҳри хеш, ки «*мо чӣ тавр меҳри хонандаро ба фанҳои дақиқ ва табиӣ бедор кунем?*» Пешво худашон ҷавоб ёфтанд: дастгирии устодон ва ҳавасмандгардонии онҳо.

Ҳукумати кишвар силсилаи корҳои омодагӣ ва ҷоннок намудани заминаҳои молии рушди омӯзиши фанҳои дақиқро дар кишвар оғоз кард. Бо ин мақсад дар мадди аввал дастгирии молиявиро дар ҳавзаи таълимоти муассисаҳои таълимоти ҷамагонӣ ва олии кишвар миёни шогирдону устодон масъалагузорӣ намуд. Итминони комил дорем, ки мобаъд дастгирии имкониятҳо ва истеъдодҳо дар самти рушди фанҳои дақиқ рушд хоҳад кард.

Роҳбари давлат ҳамчун Пешвои халқ, давлатсоз ва ташаккулдиҳандаи миллати муосири сиёсии тоҷик стратегияи комилан мувофиқи сиёсӣ ва маънавиро дар таҳияи заминаи илмӣ саноатикунонии босуръати мамлакат масъалагузорӣ карданд. Саноат, истеҳсолот дар шароити муосир, тавре ишора шуд, бе дастовардҳои илмҳои табиӣ ва дақиқ ғайриимкон аст. Нуктаҳои калидии рушди ин илмҳоро Роҳбари содиқ ҳамчун заминаи рушди иқтисодиёти мамлакат ва идомаи ҳадафи чоруми стратегӣ бениҳоят олӣ, самимӣ ва одию фаҳмо ба маърази аҳли зиё ва мардуми Тоҷикистон расониданд. Умед дорем, ки масъулину мутасаддиёни соҳа, аҳли зиёи табиатшиносии кишвар ва падарону модарони азиз содиқона ва поквичдонона ба хотири саодати фарзандону наберагонашон аз ин даъватҳои падаронаи Пешво дастгирӣ намуда, фаъолияти худро дар ҷой ва мавқеи иҷтимоию илмӣ худ ба манфиати миллату давлат истифода менамоянд ва ба тавлиду таҷдиди ҳарфҳои нави илмию техногенӣ саҳмгузор мегарданд.

¹ Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар. 18.03.2020. соат 11:47, шаҳри Душанбе.

Таваччуҳ ба улуи ҷамъиятшиносӣ ва дарки масъулияти меҳангарой

Ворисону пайравони илмҳои ҷамъиятшиносӣ низ дар мулоқоти имсола (соли 2020) дастуру супоришҳои муфид ва илҳомбахш гирифтанд. Ҳарчанд, ки суҳанронии имсолаи Пешвои миллат тобиши мантиқӣ ба афзалияти донишҳои табииро доро буд, вале ҳанӯз ҳам эҳсоси вучуди хатарҳои иҷтимоӣ ифротиро он кас аз мадди назари сиёсати давлатсозӣ миллатташаккулдиҳии хеш дур нанамуда буданд. Сиёсати дурбинона ва аз назари сиёсӣ илмӣ ва асосноки Пешвои муаззам дар он буд, ки эшон тавозуни аҳамият ва ногузирии илмҳои ҷамъиятӣ ва табииро дар суҳанрониашон ҳифз намуда, кӯшиш карданд, ки норасоихою нуқсҳои дар ҷодаи илмҳои табиӣ муддатҳо ҷамъшударо бо дастгирҳои моддӣ иловагӣ рафъ намоянд. Дар ин самт ислохотгарии Пешвои миллат дар самти таълиму тарбияи насли наврас аз таҷрибаи Шӯравӣ, ки аслан дар пахнои илмҳои дақиқ маҳдуд шуданро пас аз Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ солҳои 50-70-уми асри гузашта масъалагузорӣ намуда буданд, мазмунан тафовут дошт. Барномаи «химизатсияи» солҳои 1958-1964 ва «политехнизатсияи» солҳои 1958-1974-и муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии шӯравӣ, ба паст намудани неруи фанҳои ҷамъиятшиносӣ овард, ки пасманзари он баъдан дар фазои озодиҳои бозсозӣ ба тақдири давлати Шӯравӣ берангии худро зухур кард.

Оғози ислоҳоти низоми маориф аз ҷониби Пешво вобаста ба шароити имрӯзу фардои кишвар аз ислоҳоти низоми маорифи олмонию ҷопонии асри XX ва ибтидои асри XXI низ тафовут дошта, ҳосатан дар пахнои манфиатҳои миллии вобаста ба шароити кишвар масъалагузорӣ гашт.

Нутқи пурмуҳтаво, самимӣ ва содиқонаи Пешво далолат бар он дошт, ки мо афзалият ба омӯзиши фанҳои табииро ногузир медонем, дастгирӣ дар ин самтро тавсеа мебахшем, вале дар баробари ин ватандӯстӣ, поквичдонӣ ва садоқат ба ватанро бояд аз мадди назар дур нанамоем. Зеро дар шароити имрӯз ва фардо танҳо бо насли техногению, донандаи асрори табиат, бе

дарки масъулияти ватандорӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ ва ҳувиятсозии давлатдорӣ, ватан ва меҳанро ҳифзу соҳибистиклолии кишварро таъмин намудан ғайриимкон аст. Маълум аст, ки Пешвои муаззаму хирадманд ба аҳли зиё бо забони илмӣ фаҳмонданд, ки агар тавсеа ва такмили илмҳои табиӣ ба рушди иқтисодиёт, рушди молику техникаӣ ва таъмини шароити беҳтари зиндагии фардӣ хизмат намоёнд, илмҳои ҷамъиятӣ пояҳои маънавии ҷомеа ва давлатдориро таъмин сохта, дастовардҳои илму техникаро барои ташкили зиндагии арзандаи инсон ва ҷомеа дар фазои давлати соҳибистиклол бо риояи одобу фарҳанги шоистаи миллӣ таъмин менамоёнд.

Кашфи симати васлгарони арзишҳо

Суханони Роҳбари ғамхори давлат ба олимони ҷамъиятшинос мунсифона, ҳақиқатнигорона ва сабақомӯз буд: *«Имрӯз рисолати олимони ҷамъиятшинос аз он иборат аст, ки парчамбардорони омӯзишу таҳқиқ ва таълиму таълим гояҳои фарҳангу адабиёти ҷаҳонишумули тоҷикон бошанд, аз арзишҳои миллӣ, ки аслу асоси давлатдории миллии дунявии мо маҳсуб мешаванд, бо нангу номуси ватандорӣ дифоъ кунанд ва дар амри густариши ҳудудиносии милливу таърихӣ насли ҷавон бо қору пайкори худ намунаи ибрат нишон диҳанд»¹.*

Нуктаи муҳимми ин таъкидоти Пешвои муаззами миллат васлият бахшидани арзишҳои миллии ба табиати давлатдорӣ дунявӣ ва хостаҳои миллати муосири мо мувофиқ аст, ки онҳо бояд ҳамаҷониба ҳамчун арзишҳои умдавӣ таҳлил гашта, ҳамчун дастоварди ниёғони мо дар нишастҳои илмӣ ёдрас шуда, дар ҳолатҳои зарурӣ воситаи ҳифзи асолати миллӣ ва арзишҳои ҳувиятсоз эътироф гарданд. Мо аминем, ки дар ин паҳно муҳаққиқони соҳаи илмҳои ҷамъиятӣ ба вижа ҳуқуқшиносон таҳқиқотро дар самти таърихи ҳуқуқ ҷоннок намуда, арзишу

¹ Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар. 18.03.2020. соат 11:47, шаҳри Душанбе.

меъёрҳои қимати фаромиллӣ доштаи ниёгонамон ва падидаҳои ҳукукии дар пояи баланди танзими ҳукуқӣ эҷодгаштаи онҳоро, ки ба табиати давлати демократию дунявии мо созгоранд, дар рисолаҳои илмию навғониҳои худ ҳамчун дастовардҳои ғизо-бахши маънавӣ ба фазои илмии кишвар ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун саҳми таърихии халқи мо пешниҳод менамоянд. Мо тоҷикон дар самти таҷрибаи ҳукуқэҷодкунӣ дар масири таърих ҳарфҳо ва маъниҳои зиёди илмӣ ва амалиеро дороем, ки ҳам сазовори ифтихоранду ҳам сазовори омӯзишу ҳам тарғибу меросбарӣ.

Тавре Пешвои миллат таъкид намуданд: «...замоне тоҷикони ориёитабор дар сарғаи инқилобҳои ақлии тамаддуни башарӣ қарор доштаанд. Онҳо дар бунёди давлатҳои муташаккилу неруманд, офаридани нахустин арзишҳои фарҳангӣ, низоми одилонаи ҳукуқӣ, осори ахлоқӣ ва таълифоти илмӣ саҳми беназир гузоштаанд.» (Иқтибос аз суҳанронӣ бо зиёиён). Дар ҳақиқат тоҷикон таърихи бойю пурғановати давлатдорӣ ва ҳукуқэҷодкуниро дороанд, ки арзишҳои волои сиёсӣ ва ҳукукии он барои рушди низоми давлатдорӣ ва ҳукукии халқу миллатҳои олам хизмати арзанда намудааст. Ётирофи масъулияти қудрат дар назди халқ ва таҷрибаи қабули мардум ва донишмандон аз ҷониби шоҳ Ҷамшед дар ҳазораи 2 қабл аз милод; нахустин маротиба ётироф ва эълони ҳукуқи инсон ба озодии ҳаракат, ба озодии вичдон, ба интиҳоби озодии маскан дар Ёлмомияи Куруши Кабир дар соли 539 қабл аз милод; истифодаи таҷрибаи танзими муносибати баробарҳукуки мард ва зан дар асоси шартномаи ақди никоҳ миёни ниёғони тоҷикон (намуна, шартномаи Дугдонча ва Уттегин соли 710 дар Сугд) ва ғ., ки ҳоло низ ҷой ва мавқеи сазоворро дар санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории давлатҳои мутамаддин ишғол намудаанд, шаҳодати гуфтаҳои болост.

Кодификатсияи қонунгузории Куруши Кабир соли 539 қабл аз милод, ки дар омезишу гуфтугӯи ҳукукии тамаддунҳои қадима нахустин кӯшиши меросияти ақлонии инкишофи ҳукуқи ҷаҳони куҳан ба шумор мерафт, танҳо пас аз 1000-сол роҳ ба тамаддуни ғарбӣ ёфта, дар шакли кодификатсияи Юстиниан

соли 539 милодӣ рӯи кор омадааст. Ҳатто қисмати дигари он: эътирофи ҳуқуқи кӯдаки тавлиднашуда чун субъекти мустақил, эътирофи расмӣ нахустин шартномаҳои граҷданӣ ва мутобик омадани ният ва мақсади шартнома ба шакли он аз Авасто; ҳимояи тозагии об, муҳити зист ва ҳуқуқи ҳайвонот аз Вандидод (қисмати Авасто) дар шароити имрӯз низ муҳим арзёбӣ шуда, ғояҳои ҷудогонаи онҳо дар қонунгузориҳои кишварҳои пешқадами олам сабт шудаанд. Қонунномаи Сосониён намунаи олии таҷрибаи кодификацияшудаи амсоли судии ниёғони мо аст, ки имрӯз ливои низоми ҳуқуқии англисию амрикоӣ гаштааст. Девони мазолими асрҳои Миёна, ки аз таҷрибаи шунидани арзу ниёзи мардум дар аҳди шохони Пешдодӣ мабдаъ мегирифт, имрӯз ба падидаи мусбату оламшумули ҳуқуқи башар – Омбудсмен (ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон) ва заминаи рушди судҳои маъмурӣ дар олами ҳуқуқ табдил ёфтааст.

Мушкил он аст, ки мо зиёиён аз беаҳамиятӣ ба таърих ин нодиракориҳои ҳуқуқии ниёгонро наомӯхтем, на соҳибӣ кардем ва на ҳатти ҳаракати рушди онро таҳлил намудем ва худро аз бисёр чихат ба симати ринди Ҳофиз «ҳарчи худ дошт зи бегона таманно мекард» табдил дода, ба омӯзиши таҷрибаи бегонагон таҳти таъсири ҳислати савқи табиӣ (аз бегонагон ширинтар аст) сарсон намудем.

Давлатҳое, ки чор як ҳиссаи ин давлатдорӣ ва чунин навъи ҳуқуқэҷодкуниро надоранд, асарҳои панҷ ва шашҷилдае бо унвони «Таърихи давлат ва ҳуқуқ»-и ҳеш эҷод кардаанд. Дар мо низ дастовардҳои ҷудогона дар ин самт вучуд дорад, вале, мутаассифона, то ба ҳанӯз маҷмӯаи илмӣ мукаммале дар ин самт таҳия нашудааст. Таъкидоти Роҳбари давлат мутахассисони соҳаи таърих ва назарияи ҳуқуқро водор месозад, ки сари ин масъала андеша намоянд.

Васлияти арзишҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ бо мафкураи муосири ҳуқуқӣ бояд дар қолаби манфиатҳои миллӣ ва шохроҳи конституционии давлатдорӣ мо ба сӯи давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявӣ сурат гирифта, дар маҷмӯъ ҳамчун арзиши ҳувиятсозии миллӣ ба ҳифзи амният ва давлати миллии мо

хизмат намоянд. Дар бедор кардани эҳсоси ватандорӣ миёни ҷавонон ва нангу номуси давлатдорӣ дар байни олимон ҳамчун манбаи маънавӣ ва илмӣ хизмат кунанд. Маҳз чунин сурат ғирифтани таҳқиқот дар самти таърихи ҳуқуқ имкон дорад зуҳури бетарафӣ нисбат ба тақдири миллатро миёни муҳаққиқон ва соҳибони суҳани илмӣ заиф намоем.

Сабақбардорӣ аз таърих ва рафъи бетарафӣ

Тарзе ишора шуд, як маротиба бетарафӣ намуда, миллатро ба парокандагӣ мубтало ва давлатро ба нобудӣ наздик намудем. Дар охир дидем, ки ин ҳолати бетарафӣ дар ниҳояти қор ба ҳуди олимон зарари ҷиддӣ расонида, зиёди онҳоро беҳонумон кард. Президент бамаврид ёдовар шуданд: *«Дар давраи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки бо ғуноҳи хоинони миллати тоҷик, аз ҷумла ҷизби террористиву экстремистиҳои наҳзат сар зад, олимону мутахассисони беҳтарини мо ба тарки Ватан маҷбур шуданд ва илова ба ҳисороти зиёде, ки ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва халқӣ мо расонида шуд, илму маориф низ зиёни бузург дид. Имрӯз мардуми мо бояд сабабҳои он ҷанги хонумонсӯро донанд. Дар ин бобат набояд ҳомӯш бошем. Олимони мо бояд сабабу омилҳои онро таҳқиқ кунанд, то ки чунин ҳақиқат дар оянда тақрор наҷаванд.»* (Иқтибос аз суҳанронии Президент). Бардошти ҳикмати чунин бад шудани вазъи олимон ва ҳонабардӯш гаштанашон аз бисёр ҷиҳат ҳамин бетарафӣ будааст. Пас мо бояд донем, ки зиёӣ ва олим нисбат ба тақдири миллат ва халқаш бетараф буда наметавонад, зеро ин бетарафӣ қабл аз ҳама офати худро ба фазои илмӣ ва вазъи ҳуди зиёиёну олимон мерасонад.

Аз ин ҷост, ки ин суҳанони Пешвои миллат ҳақиқати талх буда, ҳикмати худро дорад, ки атрофи он мо олимони ҷомеашинос бояд фикр намоем. Дар воқеъ ларзиши оммавии мафкураи мардум ба самтҳои мухталиф алвонҷмонанд – ин дар асл набудани мафкураи солими мувоzanатангез аст. Набудани мафкураи солим ин аз надониестани ҳақиқати таърихӣ ва таъиноти иҷтимоӣ

ва сиёсию ҳуқуқии миллат дар даврони муайяни таърихист. Зеро, бешак *«воқеаҳои гузашта барои ҳар як шахси огоҳу солимфикр сабақи зиндагӣ ва мактаби худшиносиву худогоҳӣ мебошанд»* (аз вохурӣ бо зиёиён – Эмомалӣ Раҳмон). Яъне надониستاني асрори чунин ҳодисоти на чандон дури сабакомӯз баробар бо он аст, ки халқ ҳамчун иттиҳоди сиёсӣ худро комил нашинохтааст, табино-ти худро намедонад, аз рӯзгори гузаштаи худ барои фардо хулоса наменаояд.

Маҳз мафкураи солими миллат омили хувиятсози миллати сиёсист. Вале ин муҳаррики ваҳдатовари миллат дар масири таърих бо бемориҳои мухталифи худбоварию тундравӣ мубтало шудааст. Инак, суханронии Пешвои миллат моро бори дигар водор кард, ки ба ҳарими ҳарамии ин падида дар қибולי таҳдидҳои ҷаҳонӣ бо мақсади пойдорию бардавомии миллати сиёсии халқамон кӯшиши ворид шуданро намоем. Зеро миллати муносири сиёсӣ, бе вучуди мафкураи солими миллии рушдкунанда ва вобаста ба шароит такмилёбанда ғайриимкон аст. Дуруст, аст ки ҷавҳари ин мафкураи миллиро Конститутсияи мо дар моддаи як дар шакли давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ, дунявӣ ва ягона муайян намудааст. Ин ҳама арзишҳои олии дар шакли падидаҳои ҳуқуқӣ таҳияшуда, ҳадафи ниҳой ва шоҳроҳи рушди давлату миллати мост. Табиист, ки чиҳати расидан ба ҳадди арзандаи ин ормонҳои миллӣ барои халқ муҳаррики маънавӣ ва солими мафкураи ҳидоятгар зарур аст, ки дар тамоми ҳаракат дар ин шоҳроҳ шуури ҷамъиятӣ ва фардии ҷомеаро нозирӯ ҳимоятгар бошад.

Сухан дар бораи мафкураи солими миллӣ ва сиёсии такмилёбанда меравад. Бале, ҳадафи мо зоҳиран то ҷое ҳамон мафкураи миллист, ки замоне бо унвони идеологияи сиёсӣ машҳур буда, ба сони идеологияи сиёсӣ борҳо аз саҳнаи таърих бо ифротгароию зиёдаравиҳо рӯфта шуд, вале ҳардафъа ба шаклу симатҳои дигар кори худро ба манфиати миллатҳо анҷом дод. Идеологияи сиёсӣ ҳамчун унсури мустақили шуури сиёсӣ ба мисли психологияи сиёсӣ хосияти тағйирпазирӣ ва такмили доимиро дорад. Агар тағйирпазирии психологияи сиёсӣ ҳамчун қисмати

шуури сиёсӣ аз воқеияти сиёсӣ бештар ғизо гирад, тағйирпазирӣ идеологияи сиёсӣ ба қудрат ва тавоноии субъекти муайян, дониш ва маҳорати касбии илмӣ шахс бештар таъя мекунад. Ба андешаи ҳақиқатнигоронаи профессор Зокиров Н.Г. «Яке аз шаклҳои асосии зуҳури шуури сиёсӣ ва меҳвари он идеологияи сиёсӣ мебошад. Он ба ҷумлаи мураккабтарин ва пурасорттарин падидаҳои ҳаёти сиёсӣ дохил аст ва дар ҳар ҳолат ва дар ҳар давраи замон муносибати мушаххас ва махсусро талаб менамояд»¹. Агар ин муносибат дар ҳамбастагӣ бо талаботи давраи замон сурат нагирад, рушд наамояд, пас ногузир вайро раванди комили ҳодисоти иҷтимоӣ аз саҳнаи таърих мебардорад. Зери таъсири шароит ва макон эҳтимоли ташаккули пайвастаи онҳо вучуд дорад. Маҳз дар шароити ташаккул ва такмилёбии пайваста, ин унсурҳои шуури сиёсӣ имкони пешниҳоди ғизои арзандаи сиёсиро ба ҷомеа дороанд. Дар шароите, ки ин рукнҳои шуури сиёсӣ дуруст рушд намекунанд онҳо ба догма табдил ёфта ногузир зери таъсири омилҳои зехнӣ рӯ ба тағйирёбӣ менамоянд ва ё аз саҳнаи таърих бо доғи вазнин муҳлатҳо ронда мешаванд. Маҳз ҳамин раванди мураккаби ҳаёти сиёсӣ ва ифодаи номуназзами идеологияи сиёсӣ дар ҳаёти воқеӣ, муҳаққиқони ин ҳодисаи сиёсиро ба ду гурӯҳи тазодманд: ҷонибдорони «фаноӣ идеология» (деидеологизатсия. З. Безинский, Р. Бейли) ва «ногузирии идеологияи сиёсӣ» (Ф. Фукуяма,) тасниф намудааст².

Мушкилии ин сатҳи мафкураи миллӣ таҷдид нагардидани мафкураи давлатӣ аз мафкураи давлат буд. Давлат имкон дорад худро аз мафкураи муайяни давлатӣ ҳамчун консепсияи ҳукмрон озод намояд, вале вай наметавонад дар шароити муайяни таърихӣ дар замону макони муайян бидуни мафкураи муайяни сиёсӣ ва миллӣ, ки роҳи бехтарини амалкарди идора ва ташкили ҷомеаро дар асоси плюрализми фикрҳо пешниҳод кардааст, худро раҳо намояд. Раҳой аз чунин мафкураи ҳаётӣ барои

¹ Зокиров Н.Г. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷуёни мактабҳои олии. Нашри сеюми такмилёфта. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 287.

² Зокиров Н.Г. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷуёни мактабҳои олии. Нашри сеюми такмилёфта. Душанбе “ЭР-граф” 2010. - С.-288-289.

давлат хатарзо аст. Бинобар ин, аз назари мо роҷеъ ба мафкураи давлат ва мафкураи давлатӣ дар шароити дигар бо талаботи ҷадиди иҷтимоӣ дар партави ҳидоятҳои Пешвои муаззами миллат, бо риояи арзишҳои башарии ҳуқуқи инсон, дар қолаби қонунияти тағйирпазирӣ (диалектика), эҳтироми қиматҳои демократия, меъёрҳои Конститутсия дар партави манфиатҳои халқи Тоҷикистон ҳамчун миллати сиёсӣ бояд андешаронӣ намуд. Муҳим шояд он набошад, ки мо онро мафкураи давлат, миллат ва ё мафкураи миллӣ меномем, муҳим он аст, ки вай дар ҳифзу мустақарии давлатдорӣ миллӣ нақши динамикии муҳофизатӣ ва рушдпазиро дар доираи манфиатҳои миллат доро буда, худ вобаста ба шароит на танҳо тағйирпазир бошад, балки тавонад ғоя ва андешаҳои созандаро аз ҳар субъекти сиёсати давлатӣ ва аҳзоби сиёсӣ қабул карда тавонад.

*«Тамоюли ҷаҳонишавии фарҳанг ба яке аз
проблемаҳои глобалии асри XXI табдил ёфта,
талабот нисбат ба сатҳи маънавиёти инсон,
тарбия ва ташаккули наслҳое, ки вазифаҳои
азими бунёди ҷомеаи навин дар даври соҳиб-
истиқлолии миллати тоҷик ба зиммаи онҳо
гузошта хоҳад шуд, торафт меафзояд.»*

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22.12.2017 13:21, шаҳри Душанбе

БОБИ 2. ОИД БА МАФКУРАИ МИЛЛӢ ВА НУҚСҲО ДАР ОН

Оид ба мафҳуми мафкураи миллӣ

Чун мухотаби мо хонандагон кишрҳои мухталифи ҷомеа ва мардумони аз назари мафкуравӣ гуногун баромад менамоянд, тибқи насихати Арасту (дар «Хитоба») ва Ғаззоли (дар «Эҳё улум-ад-дин»), зарур шуморидем сараввал ба маънӣ ва ҳикмати чанде аз калидвожаҳо ва мафҳумҳои зиёдистифодашаванда мутобиқ ба паҳно, доираи истифодашон рӯшноӣ афканем. Роҳу равишҳои амалӣ ва илмӣ муносибат ба онҳоро аз қаринаи манофеи давлатҳо таҳлил намоем ва ба ин васила ҳазм созем, ки аз ин ҳама чи бардоштҳоеро халқу миллатҳо ва давлатҳои муосир соҳиб шудаанд ва мо чи имкониятҳо дар ин шоҳроҳ ҳамчун ватандор дорем.

Дар ибтидо ифодаи маънии истилоҳи «мафкура» ба сони идеология чист? Мафкура – идеология аст, илм аст, боварӣ аст, низоми донишҳо ва ё ҷаҳонбинии хосу ҳадафҳои муайяни ҷомеа дар давраҳои муайяни рушди худ аст? Вай инъикоси воқеии олами маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии моро ихотақунанда аст ё тасаввуроти ин воқеиятро тавлидкунанда ва ё умуман як ҷаҳонбинии хушқу холии ба воқеият иртибот надошта? Оё бе вай давлату миллатҳо сиёсӣ буда метавонанд ва ё не? Агар не, пас манфиати вай дар чист? Агар ҳа, пас чӣ зарурат дорад? Оё манфиати мафкураи миллӣ пурра дохили манфиати миллист? Агар ҳа, пас унсурҳои манфиати миллӣ дар чӣ бояд ифода ёбанд, аз кучо бояд сарчашма гиранд, манбаъ ва тавлидгари онҳо кадом ҳодисаҳоянд? Оё арзишҳои ҳуқуқӣ дар раванди устувории мафкураи миллӣ ва шаклгирии идеологияи давлатӣ нақш доранд (?) ва ғ.х. аз саволҳоеанд, ки имрӯз ҳар як шахси қадам дар роҳи ҳудшиносии миллӣ, ҳудогоҳии шахсӣ ва сиёсӣ бардоштаро ба

тарзи худ мувоҷеҳ менамоянд.

Хуб сари истилоҳот мегардем, худ истилоҳи «мафкура» дар Ҷ.1. «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба ин шакл вучуд надорад¹. Аммо дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» дар ифодаи истилоҳи «идеология» ба забони тоҷикӣ истилоҳи «ғоя, мафкура» ишора гардидааст². Дар луғатномаҳои чудогона «мафкура – маҷмӯи ғояву ақидаҳо, ҷаҳонбинӣ ва тарзи тафаккур» ишора гардидааст. Дар луғатномаҳои тафсирии ҳуқуқӣ мафкура маънои мафҳум, ғоя, таълимотро дорад, ба ибораи дигар бошад, маънояш низоми ақидаҳо нисбат ба табиат, ҷамъият, шахсият, арзишҳо ва меъёрҳои ин ё он синф, яъне мақсадҳо ва тарзу усулҳои ба даст овардани онон, ки ба муносибатҳои моддӣ, пеш аз ҳама, ба муносибатҳои истеҳсолии дар дохили ҷамъият буда вобастагӣ доранд, фаро мегирад. Мафкура бо падидаҳои шуур – ақл, идрок, фаросат, фаҳм; тафаккур – фикр қардан, андеша қардан, фикр; дарк – дарёфттан, сарфаҳм рафттан ва фаҳмидан дар бештари мавридҳо дар қаробат шарҳу тавзеҳ ёфта бо ин унсурҳои абстрактӣ дар алоқамандии тарафайн қарор дорад, вале дар муносибат бо онҳо бештар нақши ҳуҷусавӣ ва ҷамъбастиро иҷро менамояд. Мафкураи сиёсӣ ва психологияи сиёсӣ рухҳои муҳимми шуури сиёсӣ маҳсуб мегарданд. Мафкура тавассути ин унсурҳои ақлонӣ ташаккул меёбад, рушд мекунад ва истифодаи мақсадноки онҳоро барои ҳадафҳои худ ногузир мегардонад. Мафкура дар истилоҳоти илми шӯравӣ дар шакли «идеология» ба фазои илми кишвари мо ворид гашт. Ба назари муҳаққиқи ҳирфаии сиёсат Г.Н. Зокиров «Идеология – ин маҷмӯи ғояҳо ва назариҳои сиёсӣ мебошад, ки онро ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои гуногунӣ ҷамъиятӣ дар фаъолияти худ ба сифати роҳнамо барои мустаҳкам намудан ва ё қуллан тағйир додани муносибатҳои ҷамъиятӣ истифода мебаранд»³.

Шуури сиёсӣ агар як навъи шуури ҷамъиятӣ бошад он дар

¹ Ниг.: Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.1. – М., 1969. – 951 с.

² Ниг.: Русско-таджикский словарь. – М., 1985. – С. 334.

³ Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷуёни мактабҳои олии. Нашри сеюми такмилёфта. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С.-289.

навбати худ аз психологияи сиёсӣ ва мафкураи сиёсӣ ҳамчун ду қаноти як падидаи абстрактӣ иборат аст. Профессор Р.Ш. Сотиволдиев андеша дорад, ки **психологияи сиёсӣ** дар ҳаёти ҳамар-рӯзаи одамон, дар ҷараёни дарки психологии падидаҳои сиёсӣ, дар робита бо ҳиссиёт ва эҳсосоти онҳо, дар сатҳи таассуроти муқаррарии ҳаёти сиёсӣ ташаккул меёбад, аммо **мафкура ё идеологияи сиёсӣ** дар натиҷаи фаъолияти сиёсии давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятию сиёсии шахрвандон, таъсири мақсадноки ниҳодҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ-сиёсӣ ба шуури одамон, тарғибу ташвиқи арзишҳои сиёсӣ ташаккул меёбад¹.

Дуруст аст, ки манбаи ташаккули мафкураи сиёсӣ тавассути психологияи сиёсӣ маҳз аз ҳаёти воқеии сиёсӣ сарчашма мегирад, аммо илова бар он шуури мо тавассути таҳлили илмӣ ва аналитикии ҳаёти сиёсии халқҳои пешин ва муосир, хониши асарҳои сиёсӣ, барномаҳои иттилооти ВАО, назария ва ғояҳои сиёсӣ ва амсоли инҳо низ имкон дорад ғанӣ ва ташаккул ёбад. Муҳими дигар он аст, ки шаклгирии мафкураи сиёсӣ танҳо аз таъсири воқеият ба шуур ва тафаккури мо сурат нагирифта, инчунин нақши фаъоли шуур ва тафаккур дар омӯзиш ва рушди он низ ифода меёбад, ки устод Сотиволдиев Р.Ш. аснои баррасии унсурҳои низомии сиёсӣ ва шуури ҳуқуқӣ² дар китоби дарсии «Назарияи давлат ва ҳуқуқ» маълумоти васеътар додаанд.

Дар баробари шарҳи шуури ҳуқуқӣ ҳамзамон бояд дар хотир дошт, ки падидаи васеътар ва фарохтар аз шуури ҳуқуқӣ, ки ҷанбаи амалӣ дорад маданияти ҳуқуқӣ баромад менамояд. Маданияти ҳуқуқӣ ба андешаи профессор Насриддинзода Э.С. – ин низомии арзишҳои ҳуқуқии моддӣ ва маънавӣ аст³. Маданияти ҳуқуқӣ дар зинаи шуури ҳуқуқӣ дар шакли ғояҳои ҳуқуқӣ, арзишҳои ҳуқуқӣ, тасаввуроти ҳуқуқӣ пайдо шуда баъдан вобаста ба шароити замону макон ва имкониятҳои мавҷуда ба моддиёт табдил меёбад. Табдилёбии шуури ҳуқуқӣ ба воқе-

¹ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ – Душанбе: Сино 2018. – С. 289.

² Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ – Душанбе: Сино 2018. – С. 281-290; 709-727.

³ Ниг.: Насриддинзода Э.С. Правовая культура. - М.: Норма, 2014. – С. 70.

ияти ҳуқуқӣ тавассути шаклҳои зоҳирёбии ҳуқуқ дар шакли меъёрҳои ҳуқуқӣ, ғояҳои ҳуқуқӣ, арзишҳои ҳуқуқӣ, падидаҳои ҳуқуқӣ, ҳуччатҳои ҳуқуқӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ сурат мегирад.

Иделогияи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ агарчанде унсурҳои муҳимми шуури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ баромад намуда, нисбат ба қисматҳои дигари таркибии ин навъҳои шуури ҷамъиятӣ (психологияи ҳуқуқӣ) нисбатан муҳимтар арзёбӣ гарданд ҳам, онҳо дар та-шақкулёбии худ, қабл аз ҳама ба охирӣ таъя менамоянд. Аснои коркарди мафҳуми ғояҳо ва стратегияю концепсияҳо шуури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ баробар ба ин қисматҳои таркибии худ – психология ва мафкура таъя намуда, нуктаи ниҳони фикрро дар зинаи мафкура ҷамъбаст менамоянд. Аз ин хотир, психологияи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳамчун қисмати таркибии шуури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ имкон дорад дар ҳама шаҳрвандон дар сатҳҳои мухталиф вучуд дошта бошад, аммо мафкураи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар шуури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бештар ҳоси нафарони илмӣ, сиёсӣ ва касбӣ ва амсоли инҳо махсуб доништа мешавад. Аммо ин маънои онро надорад, ки вучуди мафкураи сиёсиро дар гурӯҳҳои дигари одамон инкор бояд кард. Албатта, дар дигарон низ эҳтимолияти вучуди идеологияи муайяни сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мумкин аст вучуд дошта бошад, вале баҳогузори он дар шакли маҷмӯаи муайяни фаннии мафкуравӣ мушкилиҳои ҳудро дорад.

Дар таърихи афкори фалсафӣ ва ҳуқуқӣ нахустин маротиба истилоҳи «идеология»-ро файласуф ва иқтисодчии фаронсавӣ А. Дестют де Траси дар охири асри XVIII ҳамчун қисмати мустақили таҳқиқоти илмӣ ворид намудааст. Яъне мафкура ҳамчун ҷузъи шуури ҷамъиятӣ ҳамчун объекти мустақил, бо омилҳои ташаккул ва рушд, объекти таъсиррасонӣ, мавзоти танзимӣ, ҳадафу вазифаҳо мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтааст. Ӯ идеологияро ҳамчун соҳаи муайяни илм, ки равандҳои пайдоиш, рушд ва табдили ғояҳои афзалиятнокро дар ҷомеа меомӯзад, шарҳ додааст¹. Дар баробари ҷанбаҳои воқеии идеология,

¹ Ниг.: Золотарев С.П. К проблеме определения специфики социально-философского исследования политической идеологии // Общество и право. – 2011. – №

рукни ҳаёлотии онро К. Маркс таъкид намуда, вале идеологияро ҳамчун илм эътироф накардааст. Аммо В.И. Ленин идеологияро ҳамчун соҳаи мустақили илм эътироф намудааст. Ҷанбаи идеологияи сиёсии марксизмро иҷтимоъшиносии австриягӣ К. Манхейм такмил баҳшида, идеологияро ҳамчун маҷмӯи назарҳо ва муқаррароти синфи ҳоким дар қори ташкили ҳокимият, шинохтааст¹.

Ҳамин тавр, асоси мафкураро, имкон дорад, ғояҳои фалсафӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, маънавӣ, динӣ ва эстетикӣ ташаккул диҳанд. Вай вобаста аз тобеияти намуд ва навъи фикриаш дар иртибот бо намудҳои шуури ҷамъиятӣ имкон дорад муаммоҳои мухталифро қасб намояд. Мафкура аз назари илмӣ ҳамчун қисмати ғайолу эҷодгари шуури инсон аз тамоюлҳо, мактабҳо, ҷараёнҳои сершумор иборат аст, ки дар бисёр маврид оид ба ҳалли ин ё он масъала онҳо муҳолифи якдигар мебошанд. Маҳз симати ғайолнокӣ ва рисолати қорқарди ғояю назарҳо ин унсурҳои шуурро дар ташкили қудрати сиёсӣ ва тақдири ояндаи онҳо мақоми афзал ва виҷаро маҳсуб қард. Ин эътирофнамой, тарафайн буда, дарвоқеъ дар ташаккул ва рушди давлатҳо ва иттиҳодияҳои сиёсӣ дар масири таърих нақшҳои сабақомӯз офарид. Нақши мафкураи сиёсӣ дар тақдири иттиҳоди сиёсӣ дар таърих ба ҳадде расид, ки ҳатто аксаран омили рушду сукути давлатҳои бузургу салтанатҳоро аз назари таҳлили бар дӯш гирифт.

Мафкура имкон дорад дар шакли мафкураи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, миллӣ, динӣ, ҳаёлотӣ, асотирӣ ва ғ. баромад намояд, ки онҳо метавонанд дар вобастагӣ ба шаклҳои шуури ҷамъиятӣ шарҳ ёбанд. Аммо бо баробари арзи вучуд доштани ин тафовутҳо тамоюлҳои мазкур дар як даврони муайян дар паҳноии давлати ҷудогона, имкон дорад дар заминаи ҷаҳонбинии ягонаи сохтори иҷтимоӣ дар ҳадди муайян муттаҳид гарданд².

5. – С. 271-275.

¹ Ниг.: Манхейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. – М.: Прогресс, 1991.

² Ниг.: Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ. Зери таҳрири академик Маҳмудов М.А. – Душанбе: ЭР-граф, 2004. – С. 274.

Албатта, дар ин тафсир ҳақиқатҳо ҳаст, аммо онҳо зиёд васеъ ва тавсеаёфта ба ҳадде, ки дар сурати истифодаи амалӣ мушкилиҳо дар сатҳи идора ва ташкили низоми солими ғояҳо ба миён меоянд. Идеология дар сатҳи давлат ва сиёсати давлатӣ чанбаи нисбатан комилтару мушаххастарро доро аст. Онро аз назари муҳаққиқини давлатшинос мумкин аст чунин шарҳ дод: Идеологияи сиёсӣ – ин низоми ғояҳо, андешаҳо, тасаввурот, эҳсосот ва боварҳо оид ба рушди саодатмандонаи инсонҳо ва ҷомеаи муайян, роҳҳои расидан ба ин ҳадафҳои олии дар партави арзишҳои башарӣ ва миллий таҳияшудааст, ки бо боварҳо, амалқардҳои созанда ва саъю кӯшишҳои мунтазами ҳадафмандонаи халқ ва миллат таъмин карда мешаванд. Баромаду вохӯриҳо, амалқарду иқдомҳои Пешвои муаззами миллати мо чи дар сатҳи дохилидавлатӣ ва чи байналмилалӣ ба назари мо ҳамеша дар меҳвари худ дар қатори дигар мақсадҳои стратегӣ як ҳадафи маънавӣ –коркарди мафкураи солими миллий, ки тавонад истиқлолияти давлатиро ҳифз намояд, онро рушд диҳад ва тоҷиконро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун миллати тамаддунофар дуруст ва арзанда муаррифӣ намояд, равона шудааст.

Суҳанронии навбатии Пешвои миллат бо аҳли зиё низ, ки ба тавозуни низоми таҳсилот нигаронида шуда буд, дар ҷанини худ ҳифзи мувозинат ва одилонаи таносуби илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва табииро дар низоми таҳсилоти ҷамагонӣ мадди назар гирифта, ҷиҳати омода намудани насли солим, солеҳ, донандаи асрори табиат ва меҳангаро, ба коркарди мафкураи солими насли навраси донишманд равона шуда буд.

Як нуктаи муҳимми таъкидоти Роҳбари давлат ба рушди забони илмӣ тоҷикӣ ҳамчун рукни ташаккули мафкураи миллий нигаронида шуда буд. *«Дар даврони соҳибистиклолӣ, қайд намуданд, ки маорифпарварӣ яке аз самтҳои меҳвари давлатдорӣ мо буда, рушди илму маориф, омӯзиши техника ва технологияҳои нав, тақвияти нерӯҳои зеҳнӣ ва ташаккули забони илм дар мақоми авлавият қарор дорад»* (иқтибос аз суҳанронии Пешво). Зеро забони расмӣ халқ ва вучуди он дар ҷамадаву замонҳо кафолати соҳибдавлатии халқ буда, забони илм,

гарави забони сиёсии давлат аст, ки бо мафкураи солими миллӣ мучаҳаззонида шудааст. Дар масири таърих паҳншавии забон паҳншавии қудратҳо будааст. Аз ин хотир мафкураи солими миллӣ ҳамеша эҳтиёҷ ба забони илмӣ, адабӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқиро дар маҷмӯъ доро аст. Дар ин радиф Пешвои муаззами миллат тарҷимаи асарҳои бузургони илми кишварҳои мухталифҳо ба забони тоҷикӣ, тақмили дифои рисолаҳои илмиро бо забони тоҷикӣ махсусан таъкид намуданд.

Организми зиндаи ҷомеа, дар асл дар ҳама давраи замон ба чунин арзишҳои меҳварии рушди мафкураи солим эҳтиёҷ дорад. Мафкураи дар заминаи донишҳои табиӣ бо арзиши ватандӯстӣ ва меҳангароӣ обӯтобёфтаи бо ахлоқи фарҳанги миллӣ зебу зиннат гирифта дар ҳақиқат кафолати соҳибхатиёри, заминаи рушди саноат ва нерумандии давлат аст. Ин буд, ба назари мо яке аз мақсадҳо ва хостаҳои марказии Пешвои муаззами миллат дар воҳурӣ бо аҳли зиёи кишвар.

Андешаҳо перомунӣ мафкураи солими миллӣ ва худшиносии сиёсӣ

Пас аз он, ки дар мавзӯи «Давлат ва масъалаҳои рушди мафкураи миллӣ (дар хошияи суҳанронии Пешвои миллат бо қормандони соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат)» дар таърихи 4-апрели соли 2020 дар рӯзномаи Садои мардум №41 (4147) мақолае иншо шуд, нисбат ба мавзӯи гузошташуда бисёриҳо таваҷҷуҳ намуданд, ҳатто хоҳиш ҳам шуд, ки ин мавзӯъ тавсеа ёбад. Пас аз таҳаммуле мо низ дар партави консепсияи давлатсозии Пешвои миллат ба нуктаи марказии иҷтимоии ин раванд ба ташаккули миллати сиёсӣ ва эҳёи ҳувияти миллӣ фикрҳои худро ҷамъоварӣ намудем.

Маълум гашт, ки зиёд аз масъалаҳои мафкуравӣ ва ҳуқуқию сиёсӣ дар раванди давлатсозии муосири тоҷикон вучуд доранд, ки эҳтиёҷ ба таҳлили васеъ, илмӣ ва дар як вақт оммавино тақозо менамоянд. Зеро имрӯз ҷаҳони бо суръати қайҳонӣ рушдкунанда, муваффақияту ноқомӣҳо дар рӯзномаю пасманзари

амалкардҳои худ дороанд, ки тафаккури инсонӣ танҳо бо таҳлили солими ақлӣ, илмӣ ва ҳамаҷонибаю хирадмандона имкон дорад нуктаҳои мушавваши онро равшан дарк ва инъикос намояд. Чи қадаре, ки қудрати ақли инсонӣ ҳамчун мушоҳидакор аккоси равандҳои воқеии иҷтимоӣ ва табиӣ набошад, боз воқеияти ҳастии олами иҷтимоӣ ва табиӣ нозукию мураккабиҳои худро дорад. Ҷаҳонишавии манфиатҳо, муборизаи абарқудратҳо ба рои тақсимои нави ҷаҳонӣ, алангаи муноқишаи тамаддунҳо, эҳёи захмҳои таърихӣ ва ҷуғрофии хусусияти худудӣ, мазҳабӣ ва мафкуравӣ дошта таҳдид ба истиклолияти давлатҳои миллии рӯ ба рушд намуда, коркарди низоми ҷимояи мафкуравии онҳоро ногузир мегардонад. Нақши чунин механизми ҷимоя дар қалби шаҳрвандони кишвари милли равшан мегардад, ки на Конституция ва қонунҳо, на барномаю стратегияҳои рушд, на амалкардҳои дигари сиёсӣ, балки бешак **мафкураи солими милли**, ки ба рӯҳи мардуми одӣ ҳамнаво гашта, васлгари сиёсати давлатӣ бо хоҳишу мароми халқ мегардад, ташкил медиҳад.

Мо дар ин навиштаҳои худ даъво ба кӯшиши коркарди комили мафкураи милли нанамуда, назари хешро атрофи чанд масъалаҳои иброзгардида баён медорем ва дар заминаи таҳлили ин ҳолатҳо назари хешро нисбат ба шакл ва муҳтавои мафкураи милли дар шароити муосир арза медорем. Навиштаи мазкур то ҳаде идомаи навишташудаи мо дар боби давлати милли буда, дар баробари ин фикрҳои мустақилро дар раванди ташаккули мафкураи солими милли дар заминаи ғояи давлатсозии Пешвои муаззами миллат дар шароити муосир фарогир хоҳад буд.

Нобаробарии борони раҳмати мафкураҳои сиёсӣ

«Қонунҳо ҳамон тавре, ки барои одамони хуб бефоидаанд, айнан ҳамон тавр барои одамони бад низ бефоида мемонанд: аввалиҳо ба қонунҳо эҳтиёҷ надоранд, дуюмиҳо бошад аз будани қонунҳо беҳтар намегарданд.»

Демокрит

Мо ҳарчанд, ки фикри болоии Демокритро ҷонибдор нестем, вале эҳсос мешавад, ки сиёсати байналмилалӣ ин равишро аз бисёр ҷиҳат ба роҳбарӣ гирифтааст. Дар вазъияте, ки дар муайян кардани сиёсати байналмилалии кишварҳо, чи дар паҳноӣ ҳуқуқ, чи сиёсат, чи дин ва ҳатто, ҷӣ дар масоили экологӣ ва муҳити зист, кишварҳои бузургу хурди олам таърихан аз дариҷаи қонуниятӣ манфиатҳои миллӣ назар менамоянд. Олимону донишмандони сатҳи сиёсати ҷаҳонии гузаштаю имрӯза дар паҳноӣ давлатҳои миллӣ тарбиягирӣ (Г. Моргентау, Дж. Кеннан, У. Липман, Э. Фернисс, С. Хантингтон, Зб. Бжезинский, Х. Арендт, Ф. Фукуяма, Лия Гринфелд, П. Кенеди, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, С.В. Муромцев, С.Н. Братус, Л.И. Петражитский, В.П. Грибанов, Е. Примаков, Н. Михалков, Хайдеггер, Хабермас, Киссинджер ва диг.) на танҳо аз равшанӣ манфиатҳои миллӣ ба раванди шаклгирӣ ҳодисоти таърихӣ назар менамоянд, балки иддае аз онҳо дар пасманзари дури-дури андешаҳои худ ҳалли қазияҳои мушкили фаромиллиро то ба усули маҳдудиятҳои молӣ, иқтисодӣ, мазҳабӣ ва ҳатто, дастгирӣ нерӯҳои норизои дохилии кишварҳои хориҷӣ тарғиб менамоянд. Дар шароите, ки давлатҳо нақшаю хостаҳои худро дар сиёсати байналмилалӣ аксаран тарзе масъалагузорӣ менамоянд, ки маҳз дар кунгураи талаботи ҳамин қонуният – яъне ҳимояи манфиати миллии хеш дар ниҳояти қор ҳама амалкардҳои онҳо муттаҳид мегарданд; олимони парвардашон дидгоҳ ва ғояҳои муҳандисонаи сиёсии худро тимсоли ғизои сиёсӣ ба бозори серталаби мактабҳои сиёсии ҳукуматҳои худ пешниҳод карда, дар ҷанини идеологияи сиёсии кишвари худ тухми сиёсати нобаробарро, чун вариантҳои гуногуни рушди олам дар тобеияти манфиатҳои миллии худ парвариш менамоянд, ҳоли кишварҳои рӯ ба рушд, ки ҷунин имконияти молӣ ва зехниро надоранд, ҷӣ ҳоҳад шуд? Дарки ин савол ва ҷавоб ҷустан ба он барои ҳастӣ ва ташаккули табиати сиёсӣ ва ҳуқуқии кишварҳои ҷавони олам, агар барои бисёриҳо аз масъалаҳои аввалиндараҷаи ин кишварҳо набошад ҳам, аз назари сиёсӣ ин масъала муҳим ва ҷиддӣ арзёбӣ мегардад.

Ба хусус ҳолати давлатҳо ва миллатҳое, ки ғояҳои муттаҳидкунандаи миллӣ, идеологияи (мафкураи) солими сиёсӣ ва ҳукукиро надошта, миёни худро баъзе устувор ба сӯи либерализатсияи арзишҳо дар шаклҳои мухталиф баста (навлибералҳои ғарбгаро, амрикогаро, анъанавиён, таърихпарастон, бунёдгароён, омезишгароён ва ғ.), иддаи дигар дар сарҳади манфиатҳои миллӣ ва эҳтиёҷоти дастгирии молиявии кишварҳои бузург дар васати манфиатҳои имрӯз ва фардо сарсон монда, гурӯҳи сеюм тахти таъсири тундгароёни динӣ фаҳми паҳнои миллатро тобеи манфиатҳои динӣ гузошта, соҳибихтиёрии давлатиро осебпазир намуда, гурӯҳи чорум аз амвоҷи сеюми демократиякунонии фароҳу озодиҳои бесарҳади олам ҳарф зада, аз решаҳои таърихии худ дур шуда истодаанд, тадричан вазнин ва мушавваш мегардад. Таърихи навини афкори сиёсӣ, ҳукуқӣ ва ахлоқӣ ҳамсон бо амалияи ҳукуқӣ ва сиёсӣ бояд хуб андеша кунад, хуб таҳаммул кунад то ин ки аз ин нобаробариҳо ва ноадлиҳо ба нобаробарии ноадлиҳои дигар наафтад.

Зеро ин нобаробарӣ барои баробар кардани аз меъёр пойин фаромадаҳо, барои дарёфти аз ҳукуку озодиҳо маҳрумшудаҳо, барои давлатҳои озодиҳояшон маҳдудшудаҳо ҳамеша имкони мубориза ва муҳолифати моддӣ ва маънавӣ устуворро тавлид менамояд, ин мубориза ва муҳорибаҳо албатта бидуни мафкураҳои муттаҳидкунанда ғайриимкон аст. Мутаассифона, аксуламали ин нобаробариҳо на ҳамеша дар таърих ба ҷомеаи инсонӣ баробарии комилро додааст, балки баръакс муборизаҳои баробаркунандаи қавмиётҳои очизу мубориз одатан ғолибону ҳокимони нави давру замонро ба мисли мафкураҳои ғосибу салтанатҳои оламгир рӯи кор овардааст (Спартакиҳою Ҳахоманишҳо, Салҷуқиёну Темуриён, арабҳову муғулҳо).

Таърихи ҷаҳонӣ гӯйе эстафедаи чунин баробаркуниҳои нобаробар буда, шаходати гуфтори Ф. Нитсше (таърих майдони мубориза барои ҳокимият аст) ва Гумплович (асли пайдоиш ва вучуди давлатҳо зӯроварист) будааст ва ё шояд «Хокро бо ғам сиришт аввал қазо андар қадар, Ғам кунад ночор ҳокиро банисбат

иктизо» (Ҳаким Саной)¹. Наҷодгароии таърихӣ, ки имрӯз атрофи он қонунгузории ҷиноятӣ ҷиддӣ ҳарф мезанад, мутаассифона ҳамроҳ бо миллатдӯстии асил, ки бо рамӯзаш фарҳангиёни асил эҷод менамоянд, замоне аз фарзандони соҳибқирони ҳамин нобаробариро буда, ҳуди ҳадди ниҳии таззоду нобаробарирои замона айёми наздикшавии сайёраи Зӯҳра бо Офтоб будааст. Мутаассифона то ба ҳанӯз зиёд аз муборизаҳои сиёсии олам ин одати бадро гум накарда, балки ба он пӯстину ҳарирҳои тоза зам кардаанд.

Аммо имрӯз бояд дуруст ҳазм кард, ки дар ҳолати нобаробариро қарор дошта бо ғояи нобаробарӣ мусаллаҳ шудан ногузир субъектро ба нобаробарии кул мекашад, дар қори миллатгарой ва миллатдӯстӣ бошад, эҳтиёт бояд кунем, ки ба манфиати миллати худ ноодилона алайҳи миллатҳои дигар муносибат нанамоем, баръакс дар паҳноии давлати озоди худ ҷомеаи шаҳрвандиро ташаккул дода, вучуд ва зуҳури арзандаи намояндагони халқу миллатҳои дигарро дар паҳноии шаҳрвандии умум ҳамчун миллати воҳиду тозаии сиёсӣ ба манфиати соҳибихтиёрии давлат рушд намоем. Муҳим он аст, ки имрӯз давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати дунявӣ ба мо имкон додааст, ки ин арзишҳои бунёдии фарҳанги инсониро бидуни зиёдаравӣ бо таҳаммул дар паҳноии муайян амалӣ намоем.

Ҳамзамон дарк намоем, ки вучуд ва зуҳури нобаробарии мафкуравӣ ва воқеӣ-амалӣ, чи аз ҷанбаи ҳуқуқи ғосибон ва чи аз ҷанбаи маҳдудшудагон дар таърих ҳамеша умри кӯтоҳ дошта, доимо маҳкумшаванда, манфур аз назари ахлоқӣ оқшуда, аз назари хиради инсонӣ аст.

Баробарӣ танҳо баробарии имконҳо, эътирофу арҷгузории фарҳангу маданияти халқу миллатҳои мухталиф ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои ҳар шахс қатъӣ назар аз мансубияти наҷодию диниаш дар фазои давлати демократӣ қафолати рушди устувори ҷомеаи ҷаҳонист.

¹ Ниг.: Санойи Ғазнавӣ, Девони Ҳаким Абумачид Маҷдудини Одам. - Техрон 1346, - С. 41.

Оид ба нобаробарии маҳдудиятҳо дар мизони ҳуқуқи инсон

Чавоне аз шогирдон аснои таълими мавзӯи «Ҳуқуқ ба озодии ақида, вичдон ва эътиқод» дар дарси фанни таълимии «Ҳуқуқи инсон» изҳори нигаронӣ аз маҳдудиятҳои риояти фарз ва суннати исломӣ дар давлати демократӣ арза дошт. Албатта, мо эроди шогирдро ва эҳсоси ҳақталабии ўро дар ҷомеае, ки орзуи бунёди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёдро дорад, муҳим ва арзишманд эътироф менамоем. Аммо мушкилӣ ин аст, ки ин шогирди азиз ҳанӯз дуруст дарк накардааст, ки дар олами муосир сӯиистифодаи арзишҳо бо ҳадафҳои ғараз аз ҳад гузаштааст ва дар пасманзари ин фарзу суннатҳои аслии исломӣ душманони ислом ва манфиатҳои динӣ чӣ мақсаду ҳадафҳои нопоки ифротии худро муддатҳо ҷой кардаанд ва ҷой карда истодаанд. Ва меваи талхи онро мо як маротиба, замоне, ки ин шогирд ҳанӯз тавлид нашуда буд, чашидаем. Бале, арзишҳои исломиро полудай манфиату ғаразҳо сохтанд ва кишварро олудай хун намуданд. Давлат дарк намуд, ки дар ҳолати зуҳур намудани ҷунин кашишҳои ноҷо вай муваззаф аст, ки ба хоҳири ободии хонадони ҳар оилаи тоҷикистонӣ, садди роҳи ҷунин тарғиботи ба хувияти миллӣ муҳолиф, баромад намояд. Дуруст аст, ки ҷунин сӯиистифодабарӣ таҳдидҳо аксуламали ҳамеша мутароидиф ва баробарвазнро ва ҳатто баъзе зиёдаравиҳоро низ тавлид мекунад, ки онҳо бояд тадриҷан ислоҳ гарданд.

Ҳамчунин саволи шогирди дигар ва ё шахрванди дигари давлати демократии мо аз мизони адолат, ки «чаро дар тарғиби сару либос либосҳои динӣ маҳдуд мешаванду либосҳои аврупоӣ не?», алабатта ба ҷунин баробаркунии кулӣ ва яқсара, ки аз назари илмӣ на ҳамеша барои ҳаққу озодиҳо оқибатҳои якзайлро доро аст, аммо новобаста аз натиҷа бо вучуди ин ҳама демократия ба ў ҳам (яъне ҳамон шогирд) ҳақҳо ҳамчун узви ҷомеаи шахрвандӣ додааст, ки ба саволи худ ҷавоб гирад. Ин саволҳо ва пӯйишҳо, ки аслан ба нуктаҳои нозуки ҳаёти эътиқодӣ ва сиёсии мо дахлдоранд, мо ва дигар муттасаддиёро ба фикр-

ҳо водор месозад. Зеро ин савол танҳо саволи як донишҷӯ ва як шаҳрванд набуда, то сатҳе ақсуламали эҳсосоти иддаи шаҳрвандон ба баъзе аз амалҳои мо сиёсатмадорон ва татбиқкунандагони ҳуқуқ аст. Ва дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ шунидани он ва ҷавоби ҳуқуқӣ дар мизони адлу инсоф додан вазифаи мақомот ва тарғибгарони речаи демократӣ, олимони ватанӣ, аз ҷумла вакилони мардумӣ ва хизматчиёни давлатӣ низ аст. Дар қисми 2 моддаи 14 ишораи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» беҳуда муқаррар нашудааст: «Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ўҳдадоранд рукнҳои фарҳанги миллӣ, аз ҷумла забони давлатӣ ва либосҳои миллиро ҳифз намоянд»¹. Агарчанде меъёр ҳислати ўҳдадоркунандаи умумиро доро аст, эҷод ва муқаррароти он аз таҷрибаи талхи давлатдорӣ мо манша мегирад.

Бо назардошти ин воқеиятҳо мо низ бидуни мулоҳизаи иловагӣ ва пардапӯшии эҳтиёткоронаи иддае ба шогирд ҷавоб додем, ки ҷомеаи мо як маротиба бо шиорҳои сохта ва шакли динӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд, акнун давлат ба амнияти худ бештар диққат дода, ба ҷунин амалҳо майл ба сӯистифодабарии аркони динӣ ва сиёсӣ кардани фарзиёту суннати илоҳӣ дошта, эҳтиёткорона муносибат менамояд ва шояд ҷое нисбат ба дигар зухуроти ҷамъиятӣ ба онҳо ҷиддитар иқдомот гирад. Аз ҷониби дигар маълум аст, ки он шогирд ҳанӯз қадр ва манзалати либос пӯшиданро ҳамчун ҷузъи фарҳанги миллӣ ба пуррагӣ эҳсос накардааст ва намедонад, ки эътиқод ва пайравӣ ба сару либос низ ҷузъи фарҳанг аст, фарҳанг бошад миллатро тарбия менамояд, ташаккул медиҳад. Таҷрибаи талхи рӯзгори начандон пешини мо ин бегонашавии фарҳангиро хуб медонад.

Пас, ин маҳдудият омил дорад. Чунки давлат имрӯз маҷбур аст, худро аз ин эҳтимолияти хатарҳо ҳифз намояд ва кӯшиши

¹ Ниг.: Моддаи 14-1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 8 июни соли 2007 бо тағйири иловаҳо аз соли 2017) // **Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, № 6, мод. 428**; соли 2008, № 6, мод. 448; соли 2010, №7, мод.568; соли 2017, №5 қ.1, мод. 285; №7-9, мод. 580.

сӯистифода кардани онҳоро бо ҳар роҳу восита пайгирӣ намо-
яд, шояд барои касе ин зиёдаравӣ бошад, аммо ин зиёдаравӣ
бо таҷрибаи андӯхтаи халқ ва вазифаи аввалиндараҷаи ҳокими-
ят таъмини амнияти кишвар подош шуда истодааст. Аммо чун
аз дигар шаклҳои либоспӯшӣ чунин таҳдид ба суботи амният
вучуд надошт, маҳдудияти онро давлат зарур нашуморид, ки ин
ҳолат дар маҷмӯъ усули баробарии озодиҳоро таъмин намена-
мояд. Гузашта аз он, давлат ва созмонҳои ҷамъиятӣ чихати ҳиф-
зи асолати миллӣ ва фарҳанги аҷдодӣ низ дар ин самт корҳо кар-
да истодаанд. Эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, рушди саноати атлас ва
адрасбофӣ, ки Пешвои миллат иқдом намуданд, ба ҳамин мас-
ъалаҳо бахшида шудааст. Аммо омили асли муносибати ноба-
робар ба як озодӣ дар сиёсати давлатӣ, танҳо аз табиати зуҳури
ин озодиҳо сар задааст. Шакли зуҳури ҳар навъ озодӣ, ки ба су-
боти ҷамъиятӣ таҳдид менамояд, масъулияти маҳдудияташ дар
ҳамон самти муайян тибқи қонунияи мантиқӣ ва риояи одоби
адли инсонӣ раво мегардад.

Хуб, сари масъалаи баробарии озодиҳо фикр бояд кард. Зеро
назарияи ҳукуки инсон ин ҳолатро дар бисёр мавридҳо ногузир
мепиндорад ва қонунияи мантиқии дарки баробарии имкони-
ятҳо шартӣ зуҳури адолати фазои ҳукуқӣ баромад менамояд.
Масъалаи мазкур дар пешниҳоди ҳукуку озодиҳо даркшаванда-
аст, вале аз назари маҳдудияти имкониятҳо мушкилиҳои худро
доро аст, ки мо роҷеъ ба он поёнтар ҳарф хоҳем гуфт.

Амалия собит дорад, ки дар шароити имрӯз вазъи рушди
ҳукуки инсон бо сатҳ ва сифати тафаккури ҳукуқии башарӣ
дар зинае қарор дорад, ки чунин муносибати мутаносиб ва тас-
нифшуда нисбат ба авомил ногузир ба ҳимояи адолати нисбии
ҷаҳонӣ созгор аст. Зеро сӯйистифодаи арзишҳо, нобаробарии
ҳангуфти имкониятҳои молӣ ва ҳарбӣ ва тавсеаи манфиатҳои
миллии кишварҳо берун аз қонунҳои башарӣ ҳолати ҳукуқии
давлатҳои ҷавони миллиро ногузир ба чунин муносибатҳои
эҳтиёткорона ва таснифгароёна ба арзишҳои ҳукуки инсон во-
дор карда, дар речаи табақабандии арзишҳои ҳукуқӣ афзали-
ятро ба ҳамон ҳукуқҳои инсон, ки тобиши ҳимояи манфиатҳои

дастачамъонаро дороанд, ногузир пешниҳод кардааст. Ин ҳолат ба нобаробарии вазъият ва нобаробарии имкони субъектону бозингарони сиёсии олам сар задааст. Агар олам ҳама думболи як қонунмандиҳои одилонаи башарӣ ҳаракат мекард, он гоҳ баробарии имконият дар марғзори ҳуқуқӣ барои ҳар инсон дар давлатҳои бузургу кӯчак амалан татбиқ мегашт. Чунин дурравияи қачравҳои аксуламалонаи ҳуқуқро дар муносибат бо дигар арзишҳо мо дар таърих зиёд дидаем. Зеро инсон бо озодиҳои танзимнашавандаю ҳимояи манфиатҳои худ берун аз сарҳади хирад на як бору ду бор дар масири таърих ба мушкилиҳо мувочех шудааст ва айнан ҳамин тавр бо қурбониҳои муайяни қисмате аз ҳақхояш вай борҳо худ ва чамъияташро одилона ҳифз кардааст.

Тарс ва мафкураи миллӣ¹

Пандемияи короновирус «COVID-19» оғоз аз даҳаи аввали моҳи майи соли 2020 назди давлатҳои ҷаҳонӣ мушкилиҳои назаррасро ба бор овардааст. Аз вазифаҳои аслии ҳар давлати миллӣ худро дар чунин шароитҳои таҳдидомез дуруст муаррифӣ кардан, низоми ҳастии ҳуқуқӣ ва рушди иҷтимоии хешро бидуни ҳангомаю хархашаҳои бечо ором ва мақсаднок ҳифз намудан аст. Аммо, мутаасифона, омӯзиши умкии тавсеаи ин беморӣ, агар комилан набошад, яқин беш аз 90% бо камбуду муосидати мо инсонҳост.

Дуруст аст, ки агар то 8-уми апрели соли 2020 дар муддати тақрибан се-чор моҳ ин беморӣ ба 183 давлати дунё ба тақрибан 1,5 миллион нафар шаҳрвандон паҳн гашта, зиёда аз 83 ҳазор нафарро қурбон карда бошад, дар таърихи 30-юми апрели соли 2020 ба 203 давлат паҳн гардида, теъдоди ба беморӣ гирифторшудагон ба 3 миллиону 223 ҳазор расида, қурбоншудагон ба зиёда аз 228 ҳазор баробар шудааст. Дар давраи дуҷуми хуруҷи ин беморӣ то 15-уми декабри соли 2020 бошад теъдоди беморшу-

¹ Чанд саҳифа аз навиштаҳои зер дар рӯзномаи Садои мардум дар таърихи 9 майи соли 2020 № 57 (4163), он лаҳзае, ки ин офат дар Тоҷикистон рӯ зад, ҳамчун маслиҳати муфид дар ташаққули мафкураи миллӣ дар ҳолати пандемия рӯи ҷоп омад.

дагон ба 72, 8 миллион, шифоёфтагон ба 41,3 миллион ва фавтидагон ба 1 млн. 620 ҳазор расид; то 11-уми январи соли 2021 бошад теъдоди беморшудагон ба 90, 7 миллион, шифоёфтагон ба 64,9 миллион ва фавтидагон ба 1 млн. 944 ҳазор расид. Ин албатта, кам нест ва гузашта аз он ҳаёти ҳар инсон худ муқаддас аст. Аммо, агар ин миқдорро бо теъдоди одамоне, ки қаблан ва ҳоло дар як рӯз дар рӯи замин мефавтанд қиёс намоем, воқеият дигаргуна тасаввур мегардад. Ҳамарӯза то कोरोनाвирус дар рӯи замин зиёда аз 150 ҳазор нафар фавт меёфтанд ва ҳоло ин шумора каме афзоиш ёфтааст, ки дар муқоиса бо афзоиши аҳоли ва вучуди дахҳо омилҳои дигари марғи инсонӣ мантиқист. Агар ин шумораро бо ҳисоби рӯзҳои бемории короновирус зарб занем мо миқдори фавтидагонро мегирем, ки ба маротиб афзунтар аст, аз оқибати ин беморӣ.

Дар сайёраи мо мутобиқи сайти интернетии «Аҳолии Замин» дар моҳи майи соли 2020 агар ба ҳисоби миёна дар як рӯз 15,5% фавтидагон аз ҳисоби касалии ишемияи дил, 11,6% аз ҳисоби инсулт ва ҳамагӣ 5,6% аз ҳисоби касалиҳои роҳи нафас ва шуш мефавтиданд, ки ба ин гурӯҳ беморони аз вируси тоҷдор низ шомил буданд. Дар таърихи 12 уми январи соли 2021 бошад 15,5 % фавтидагон аз ҳисоби касалии ишемияи дил, 10,1% аз ҳисоби инсулт ва ҳамагӣ 5,2% аз ҳисоби касалиҳои роҳи нафас ва шуш мефавтанд, яъне ҳанӯз ҳам вазъ дар миёни касалиҳои марговар қариб, ки тағйирнаёбанда аст. Ҳоло тибқи баъзе аз маълумотҳо гурӯҳи бемориҳои охир дар ҳамбастагӣ бо дигар бемориҳо то 10% афзоиш ёфтаанд, ки ин бо дар назардоштани гузариши беморӣ тавассути ҳаво ва алоқаи одамон дар муқоиса ба дигар навъи бемориҳо дар маҷмӯъ идорашаванда аст. Дар баробари ин тавлидшавӣ ва рушди насли инсонӣ ҳанӯз афзалияти худро чун солҳои қаблӣ якзайл ҳифз намудааст. Танҳо то соати 16-⁰⁰ рӯзи 15 декабри соли 2020 дар ҷаҳон теъдоди тавлидшудагон нисбат ба фавтидагон дар ҳамон рӯз мутобиқи омори онлайни ҷаҳонӣ бештар аз 108 ҳазор буд (221 ҳазор тавлид, 93 ҳазор фавт). Пас аз назари қиёс «шамшерии Азозил» меёри муқаррароти адли умумро вайрон накардааст ва ҳолати ба ми-

ёномада ҳеҷ чой ва мавқеи таҳлукаи башарӣ буда наметавонад. Зеро дар мачмӯъ ҳолати такрористеҳсолшавии неруи инсонӣ дар сайёраи мо якзайл нигоҳ дошта мешавад. Танҳо зарур аст, ки чиҳати таҳоҷуми ин беморӣ омилҳои ҳимояро устувор наму-да, аз ин имтиҳони навбатии сунъӣ ва ё табиӣ инсоният бо сари баланд гузарад.

Аммо бо вучуди ин ҳама мо инкор намекунем, ки хатар воқеӣ аст, ҷомеаи ҷаҳонӣ онро эътироф кард, зеро тибби муо-сир дар табobati он мушкилиҳои худро эҳсос кард. Давлатҳо маҷбур шуданд, дар роҳи мубориза ба он ҳуқуқу озодиҳои ин-сонро дар самти озодии ҳаракат, ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба исти-роҳат, ҳуқуқ ба тарки ватан ва баргаштан ба ватани худ, ҳуқуқи иштирок дар ҷорабиниҳои дастаҷамъӣ, таҳсилот ва ҳоказоро маҳдуд кунанд. Кишварҳо ба васияти бобоямон Абуалӣ Сино рӯ оварданд. Ў ҳазор сол муқаддам гуфта буд: дар чунин ҳолатҳои густариши вабо, аввал мардум бояд натарсанд, ба таҳлука на-афтанд ва худро аз муносибатҳои наздик бо дигарон маҳдуд на-моянд. Дар воқеъ нисбат ба бобоямон бояд хотиррасон созем, ки имрӯз низ мушоҳидаи ин фарзанди барӯманди миллат дар бораи вучуди ҷондорҳои нонамоёни паҳнкунандаи бемориҳои сироятӣ, ки олимони тибби ватанӣ таҳлил кардаанд¹ ҳаққония-ти худро дар амалияи тиб собит намуда истодааст.

Пас, мо бояд аз ин ҳодисаи руҳдодаистода наҳаросем, балки оқилона бо он мубориза барем. Ин душман аз хориҷ нест, аз сай-ёраи дигар низ наомадааст, балки натиҷаи рафтору муносибати то андозае нодурусти худӣ мо инсонҳост. Пас, ягона қоре, ки аз мо талаб мешавад, муносибати худро хирадмандона роҳандо-зӣ бояд намоем. Чӣ, магар ин мушкил аст? Дар ҳақиқат, мутаа-сифона, мушкил шудааст. Зеро инсони худбавару озодихоҳ, то он дараҷа аз дастоварду музаффариятҳои бар табиат, масруру мағрур шуда, дар ибтидои ҳазораи се ба зинае расидааст, ки дар доираи хирад, қонун ва ахлоқ муаррифӣ кардан барояш мушкил гаштааст. Табиат ва объективият ба маҳдудияту тарбияи ӯ камар

¹ Ниг.: Гулзода М.Қ., Нақши «Қонуни тиб»-и Ибни Сино дар рушди тибби ҷаҳонӣ // Ворисони Сино. С.1-3.

бастааст. Шояд ин ҳама ҳикматҳои худро дорад.

Қадами номубораки ин вируси саркаш ба замини муқадда-си тоҷикон низ омад. Инак чанд тан аз беҳамиятӣ ва ё ногузирӣ ба афзоиши густариши он сабаб шуданд, рӯзи аввал 15 нафар, баъдан 34 нафар ва боз эҳтимоли зиёд шудан дошт. Равшан аст, ки ин ҳолат то зинаи муайян афзоиш меёбад ва сипас ба поин мефарояд. Аммо бояд донист, ки нуктаи мувозинати афзоиши он низ дар дасти ҳуди мост на дар иродаи вирус. Муҳим он аст, ки мо бояд вазъиятро хирадмандона таҳлил намуда, пиндору, гуфтору амалкардҳои худро вобаста ба вазъият дуруст роҳандозӣ намоем. Аз ҳама муҳим наҳаросем, тарс надошта бошем ва дар як маврид бепарво ҳам набошем.

Тарс бузургтарин душмани инсон буд ва мемунад, аммо дар чунин шароитҳои таҳдиди ҳамагонӣ вай ба сони нафти дар марғзори хушки зиндагӣ афтодааст, ки бо хурдтарин оташак имкони дастовардҳои бузургро маҳв кардан дорад. Таҳлука ва воҳима ёрдамчии ин душман аст, ки нақши оташакро иҷро менамоянд. Бузургон аз Арастую Сукроту Афлотун сар карда, то Форобию Синою Халдун, аз Берунию Ҷомию Навоӣ то Бекону Монтеस्कёю Гегел ҳамагӣ тарсро душмани бузурги ботинии инсон донистаанд. Эъломияи Куруши Кабир, Достонҳои Ассурик, «Шохнома»-и безаволи Фирдавсӣ, «Футувватномаи султонӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, қаҳрамонҳои Спитамену Темурмалик ва даҳҳо дигар нодиракорҳои ниёғони мо бозгӯкунандаи мардуми кавиירוда, часур, мубориз ва нотарси миллати мост. Сифат ва хислатҳои ёдрасшуда дар тамоми таърихи халқи мо аз унсурҳои хувиятсозии миллати мо буданд, ки ҳамчун коди рамзӣ дар шиносномаи маънавии миллати мо сабт шудаанд. Ин нуктаро мо бояд дар чунин шароити таҳдидӣ аз ёд набарорем. Имрӯз ва рӯзгори оянда низ вазифаи мо аст, ки дар рӯ ба рӯи таҳдидҳои пайдогашта ин сифатҳои арзишмандии ниёғони худро фаромӯш нанамоем.

Гуфтаҳо, навиштаҳо ва таҳлилҳои бузургон аз як ҷониб ва таҷрибаи шахсони бемор касро ба ҳулоса меорад, ки инсоне, ки тарс дар дил дорад, ӯ роҳи дурусти зиндагии худро наёфта, наз-

ди узвҳои инсонии худ ҳам дар ботин ва ҳам дар зоҳир хиёнат менамояд.

Оид ба сарчашмаҳои тарс ва оқибати он

Тарс ва воҳима ҳолати ботинии инсон аст, ки дар заминаи муносибати тафаккур бо маълумоти гирифта аз узвҳои эҳсосотӣ ҳосил мегардад. Иллати аслии он дар аксари мавридҳо ин вайрон намудани таҳлили иттилои гирифта шудааст, ки узвҳои эҳсосотӣ аз воҳима мешикананд ва воқеиятро ворида машинаи коркарди тафаккур менамоянд. Ин шикастабаёнӣ ва қабули номуносиби воқеият дар тафаккур инсонро аз воқеият дур намулда, нойи фикркунандаро тавассути эҳсосоти шикаста ба шахси аҳвалбин табдил медиҳад. Инсон воқеиятро шикаста дида қарорҳои номувофиқ қабул менамояд. Инсони дар чунин ворта қароргирифта имкони баҳои дурусти ҳодисот ва воқеаҳоро надошта, зиндагии худро дар муносибат бо атроф дуруст ташкил карда наметавонад. Ин ҳолат зарари зоҳирии тарс ва воҳимаро инъикос менамояд. Беҳуда дар урфият «тарс ва воҳимаро бародарони марг нахондаанд». Дуруст аст, ки тарс ҳамчун зухуроти ба савқи табиӣ таъякунанда барои инсони солим дар ҳадди муайян ва мизони эътидол ногузир аст, вале он бояд муносиб бо воқеият буда, дар мизони тафаккур ва хирад мувофиқ ба таҳлил қашида шавад ва дар ин бора бузургон зиёд навиштаанд¹. Мо бошад ҳоло дар бораи тарсе ҳарф зада истодаем, ки одатан аз ин мизон берун мечаҳад.

Тарс ҳамчун ҳодисаи психико-биологӣ таъсири бузурги манфӣ (агар ҳолатҳои истинории ғайримуқаррарӣ ва ҳолати муътадилу ногузири онро ба инобат нагирем) ба ҳолати биологӣ, маънавӣ ва иҷтимоӣ сиёсии инсонро доро аст. Айнан ҳамон тавре, ки инсони тарсончак соҳибирода буда наметавонад, қавму халқияти тарсу миллати сиёсӣ ва давлати комил шуда наметавонанд.

Тарс дар ҳаёти шахсӣ ва рӯзгори фардӣ қабл аз ҳама латма

¹ Ниг: Монтень М. Опыты. - М.1979. - С. 71-73.

бар саломатии инсон аст. Инсони тарсу фаъолияти узвҳои худро аввал заиф ва сониян ба фалаҷӣ кашида, имкони муборизаи ҳуҷайраҳои солимро бар муқобили ҳуҷайраҳои носолим заиф менамояд. Ин ҳолат сароби худро аз тафаккури инсони тарсу гирифта («Эй бародар, ту ҳамон андешай», - Мавлоно) тавассути мушакҳои махсуси идоракунанда ва нейронҳо то нуктаи фармоиш ва идораи узвҳои биологӣ мерасонад. Узви тавассути нуктаи идора ба тарсуи кашида, ҳамчун аскар ба ҳомӯшӣ ва оромӣ мубталошуда, муқовимати табиӣю касбии худро дар муқобили зарар, яъне ҳуҷайра ва атомҳои фасодовар заиф менамояд. Силсилаи нокомиҳои ҳуҷайраҳо ба ҳолати кори узвҳо асар карда, дар маҷмӯъ вазъи муътадили гардиши хун, ҳалли ғизо, коркарди аминокислотаҳоро мушавваш намуда, боз аксуламали манфӣ ба кори майна ва дигар узвҳои асосӣ ва ёрирасон мерасонад. Дар ин ҳолат инсони солим вазъияти идораи танро аз даст дода, дар ниҳоят, худро ба як организми зиндаи осебпазир мубтало мегардонад. Ин ҳолат яқин ўро дар оддитарин гардиши мафкуравӣ, маънавӣ ва биологӣ бемору бистарӣ намуда, шохроҳи умрашро печида мегардонад.

Пас, мо мардуми Тоҷикистон қабл аз ҳама дар роҳи музаффар шудан ба ин беморие, ки ба камбуду норасоии мо - инсонҳо часпон аст, натарсем, наҳаросем. Бехтарин роҳи мубориза бо он ислоҳи камбуду норасоӣост. Дигар ин ки дар оину ахлоқ ва корномаҳои зиндагии халқи решабатаърихи мо тарс аз чунин зухурот мавқеъ надорад. Шохномаи безавол гувоҳи часурӣ, нотарсӣ, хирадмандӣ ва паҳлавонии ниёғони мост, дини мубини ислом сарчашмаи сабру таҳаммул ва покизагии гуфтору рафтори мост (ислом танҳо тарс аз Худо ва тарс аз гуноҳро ҳамчун воситаи имондорӣ ва ислоҳи бандагонаш ҷойиз медонад, дигар ҳама тарсҳоро маҳкум менамояд), ганҷинаи пурғановати насру назми гузаштагонмон Рӯдакӣ, Сино, Носири Хусрав, Мавлоно Ҷаллолудини Балхӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ ва дигарон мактаби бузурги маънавии мубориза бо чунин таҳдиду хатарҳои сохтаю бофтаанд. Танҳо зарур аст, ки ба ҳикмати онҳо дуруст сарфаҳм равем. Танҳо ва танҳо як рукни имондорӣ мардуми мусулмон,

ки иктифо «ба тақдири неку бади худовандӣ» менамояд, дар асл кифоят аст, ки мо мубталои воҳимаю даҳшат ва тарс аз ин вирусӣ ноҳонда нагардем. Ҳикмат он аст, ки онҳое ба тарс худро мезананд, ки имони комил надоранд.

Дар баробари тарс ба ин раванди номусоиди мафкураи миллӣ ва вазъи моддию маънавии иҷтимоӣ, ҳодисаҳои фардии пурхӯрӣ, нодуруст истифода намудани ғизо ва риоя накардани тозагӣ, одоби муошират, риоя накардани тартибот, дарк нанамудани сарҳади озодӣ, арҷгузорӣ нанамудан ба ҳуқуқҳо ва ғайраҳо ба таври худ мусоидат менамоянд. Ин ҳолатҳои охири низ дар маҷмӯъи фишор ва дардҳои дигарро ба инсонии солим зам намуда, ӯро аз ҳолати муътадили биологӣ берун кашида, дар ҳолати гузариши он ба зинаи фарохтар иҷтимоӣ ва фарҳангро ба беморию ҳуқуқро ба нигилизм мубтало месозад.

Инсонии солим ба беморӣ мубтало шуда, назди ҳар бемории дигар очиз ва осонгир менамояд. Тарс аз тафаккур аст, аз тарбия аст, аз муносибати нодуруст бо воқеият аст. Бо ин душмани маънавий, ки саробашро аз мафкура мегирад, тариқи мафкураи солим ва хирадманд мубориза бояд бурд. Бузургони илм дуруст гуфтаанд, ки дардҳои моддӣ ва ба узвҳо вобастабуда осон ва сахланд, аммо дарди дар тафаккур решадошта, ки ба рӯҳу равони инсон тавъам аст, табобаташ мушқил аст. Зеро табобати он танҳо аз табиб не, балки аз бемор низ вобастагии зиёд дорад. Дарачаи вобастагии табобати бемориҳои моддӣ узв, агар аз табиб тақрибан ба 60% ва аз бемор ба 40% расад, табобати бемориҳои мафкуравӣ аз бемор то 95% ва аз табиб ҳамагӣ шояд то ба 5% баробар бошад. Зеро Худованд, Табиат ва Таърих дар баробари таъсири муҳити табиӣ ва иҷтимоӣ давои онро дар иродаи ҳуди инсонҳо афзалтар гузоштааст. Бинобар ин солимии миллат ва давлат дар маҷмӯъ аз рӯҳияи уствори халқ аз мафкураи солими мардум вобастагӣ дорад.

Дар ҳолатҳои муҳимми ташкили зиндагӣ ва муҳофизати ватан, аларрағми он ки тарс аксаран ҳодисаи иродавӣ нест, беҳуда вайро ҳамчун гуноҳ дар қонунгузориҳои миллатҳои тамаддунофар ҷойгир накарданд. Тарс дар ҳолатҳои муайян имкон дорад ин-

сонро ба ҳолати ғайримукаллафӣ кашад, ғаримукаллафӣ аз доираи таъсири ҳуқуқ бояд берун монад. Ин ҳолатро ахлоқ, тарбия, ақл ва маърифат бояд назорат намояд. Бо иллати тарс гурезагони майдони ҷангро аз Харонд (қонунгузори шаҳри Катонияи Юнони Бостон) сар карда то Амиан Мартселиан, Юлий Сезар ва дигар қонунгузорони римӣ ҳамчун ҷинояти вазнин маҳкум кардаанд. Ғалабаи давлатҳои бузургро дар масири таърих бо душманони хориҷ маҳз ҳамин саҳтгирӣ нисбат ба зухуроти тарс дар майдони ҷанг таъмин намудааст. Фармонҳои баҳсноки И.В. Сталин низ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ оид ба тарс қафогардӣ дар майдони ҷанг, бо вучуди саҳту вазнин буданаш нақши худро дар ғалабаи умум гузоштааст. Мо, албатта ҷонибдори ҷазои вазнин ба эҳсосоти савқи табиӣ нестем (зеро он дар зинаи муайян аз таъсири иродаи инсонӣ берун мемонад, ҳар зухуроте, ки берун аз ирода аст, дар вай озолии ихтиёр нест, тарки озолии ихтиёр тарки масъулият аст), вале ҳулоса ин аст, ки инсон бояд дар ҳолатҳои зарурӣ бо зухури ин эҳсосот тавонад дар доираи ақли солим муносибат намояд.

Дар ҷунин мавридҳои мудҳиш, ки таҳдид ба саломатии халқ ва миллат нигаронида шудааст, танҳо миллат ва халқияте бурд менамояд, ки дар дили шаҳрвандон ва мафкураи миллиашон тарс ҷой надошта, бар муқобили душман бо хирад ва заковат дурандешона истодагарӣ ва мубориза мебарад. Душмани муқобили инсоният қароргирифта бузург нест, ӯ хурдтарин зарраи организм зинда аст, ки миллиардҳо маротиба аз тани мо хурдтар аст. Вале мо бо рафтору амалҳои ношоиста ва мувофиқи ӯ онро бар сари худ ҳоким гардониданӣ ҳастем. Қуввати ӯ, ҳаракату тавсеаи ӯ дар дасти мост, пас, биёед мо худро дуруст мутобиқ ба манфиати хеш идора намоем. Нагузорем, ки ӯ аз камзарфии мо қудратманд бар мо гардад. Барои ин фақат ва фақат зарур аст, ки доираи муоширатро каме маҳдудтар, усули зиёрати ҳамдигариро дигаргунтар, покизагию озодагиро пешаи зиндагию хурду ҳӯроки хешро таҳти назорат қарор диҳем. Магар ин омилҳои номбаршуда қисман омилҳои ҳувиятсозии миллии ва давлатии миллии то ин замон набуданд? Албатта буданд, танҳо

зарур аст, ки ба онҳо дигаргунатар муносибат бояд намуд. Аз баъзе хостаҳои талаботи бемавқеъ ва лаззатҳои замонавии худ ба хоштири неъматҳои бузургтари шахсӣ ва ҷамъиятӣ даст бояд кашид. Ҳикмати зиндагии инсонӣ хирадманд ва ҷомеаи дурбин низ дар ҳамин муносибати оқилона нухуфта шудааст.

Маҳдудияти ҳуқуқӣ ва мувозинати тарси иҷтимоӣ

Таҷриба собит сохт, ки кишварҳое, ки ин маҳдудиятҳо ва усулҳои рамузҳои хосаро қатъӣ риоя карданд, тарс ва эҳтиёт-корино дар доираи хирад ва меъёрҳои маҳдудкунандаи ҳуқуқ ба мувозанат кашиданд, маърифати баланди низому тартиботро муаррифӣ карданд, онҳо ин душманро ғолиб омаданд, дар мисоли, кишвари Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Япония. Аммо кишварҳое, ки озодиҳои саркашро дар чунин ҳолат афзал донишанд, бамавриб қурбонҳои зиёдро диданд (Италия, Испания, Британия, Амрико) ва инак ногузир ба маҳдудкунии озодиҳо таҳти унвони тартибот даст зада истодаанд.

Либералҳое, ки дар ибтидои паҳншавии вирус аз ҷимояти арзишҳои бунёдии озодиҳо ҳарф мезаданд ногузир зери фишори қонунҳои табиат хомӯш монданд. Дар Чине, ки зиёда аз 1,4 миллиард аҳоли дорад, теъдоди қурбониёни ин беморӣ дар маҷмӯъ дар муҳлати зиёда аз 4 моҳ то 4, 7 ҳазор рафт ва беморшудагон ба 84 ҳазор, аммо дар кишвари демократитарини олам Амрико (329 миллион аҳоли) бо озодиҳои аъзами худ теъдоди қурбоншудагон танҳо дар таърихи 8-уми апрели соли 2020 дар як рӯз то ба 2 ҳазор расид. Дар таърихи 30-юми апрели соли 2020 бошад, ин шумора то ба 51 нафар паст фаромад, вале дар таърихи 11-уми январи соли 2021 ин шумора то ба 55,7 ҳазор афзоиш ёфт. Теъдоди умумии фавтидагон агар дар ин ду се моҳи аввал дар ИМА агар тақрибан ба 61,6 ҳазор расида бошад пас дар таърихи 11-уми январи соли 2021 дар маҷмӯъ аз 383 ҳазор гузашт. Дар таърихи 20-уми ноябри соли 2020 бошад, дар ИМА теъдоди беморшудагон ба 12 миллион мерасиду фавтидагон ба 260 ҳазор нафар, дар таърихи 11-уми январи соли 2021 бошад

теъдоди беморшудагон ба 22,9 миллион расиду фавтидагон ба 383 ҳазор нафар, аммо дар Чин бо 1,4 миллиард аҳолиаш теъдоди беморшудагон дар таърихи 20-уми ноябри соли 2020 ба 86 ҳазор расиду фавтидагон ба 4634 нафар, аммо дар таърихи 11-уми январи соли 2021 бошад теъдоди беморшудагон ба 87 ҳазору 536 нафару фавтидагон ҳамон рақами 4634 боқӣ мондааст. Ҳамин тавр, агар дар таърихи 20-уми ноябри соли 2020 дар Амрико теъдоди беморон ба 4 миллиону 698 ҳазору 120 нафар мерасиду дар Чин ба 308 нафар, дар таърихи 11-уми январи соли 2021 бошад дар Амрико теъдоди беморшудагон ба 9,05 миллион нафар расиду дар Чин бошад ба 673 нафар. Мебинем, ки муваффақияти давлати бо ном «ғайридемократӣ» нисбат ба давлати «демократӣ», талаби низому тартиб нисбат ба озодиҳо дар мубориза бо пандемия назаррастар аст. Чаро?

Аввал ин, ки дар ҳолатҳои муайяни таърихӣ манфиат ва аҳамияти унсури тартибот бо риояи маҳдудиятҳо барои инсонҳо, қиматтар аз озодиҳои онҳо меистад. Аз ҷониби дигар, маҳдудият тадричан дар низоми ҳуқуқӣ мавқеи ҷазоро дар ба мувоzanат кашидани речаи тарс танг менамояд, аммо ин дар сарҳад ва паҳноии муайяни муносибот рух медиҳад. Гузариш аз ин сатҳ ҳам ба тарафи чап – манфӣ ва ҳам ба рост – мусбат эҳтимолияти таҳдиди ҷазоро ҳифз менамояд.

Яъне, қонуният ва маҳдудиятҳои ногузир низ дар роҳи ҳимояи арзишҳои умдавӣ, аз ҷумла ахлоқӣ нақш доранд ва онҳо кӯшиш менамоянд, ки вазъи рӯҳии аҳоли ба ҳодисот ва таҳдидҳои пайдошуда хирадмандона ҷавоби мусоид ва рафтори мувофиқ намояд. Албатта, агар инсоният дар ин замон худ дар асоси хирад ва маърифаташ имкон медошт, ки ин ҳолати руҳодаро бо унсурҳои дигари фарҳангӣ ба низом дарорад ва раванди муътадили зиндагиро бе густариши беморӣ паси сар намояд, зарурат ба танзими ҳуқуқӣ ва маҳдудиятҳо набуд. Аммо воқеият ин аст, ки ӯ натавонист. Ва чун воситаҳои ҳуқуқӣ ва локалӣ дар шакли санадҳои зерқонунӣ ба майдон ҷиҳати ҳифзи манфиатҳо баромаданд, дигар касе аз озодиҳо ҳону либералҳои аврупоӣ ва амрикоӣ дар самти эрод ба нуктаи қонунии маҳдудиятҳо ҳарф

нагуфтанд.

Чаро? Чунки, таҳдид ба арзиши баландтаре мисли ҳуқуқ ба ҳаёт ва саломатӣ мерафт. Инак, ин вирус ба сарзамини мо омад ва моро зарур аст, ки қабл аз ҳама бо ахлоқ, эътиқод, боварӣ, хирад ва маърифатамон дар муқобили он истодагарӣ намоем. Дар баробари он, механизмҳои ҳуқуқии таъсиррасонии профилактикиро дар сатҳи санадҳои зерқонунӣ омода намоем. Танҳо зарур аст, ки дар меъёрҳои он тавозуни истифодаи таъсиррасонии ҳуқуқӣ ва маҳдудиятҳо дар васати эътидоли манфиатҳои умум ва фардӣ, бо назардошти манфиатҳои давлати миллӣ дуруст арҷгузорӣ, тасниф ва танзим гарданд.

Сониян, масъалае, ки ба фарзияи мо нақши муассир дар ин раванди пешгирии беморӣ доро аст, ба генафонд ва ҳолати рӯҳӣ, ҷисмонӣ ва генетикии мардумон ба шароити таърихӣ ва ҷуғрофию табиӣ вобаста аст, ки вай аз назари ҷаҳми илми имрӯз шояд то ҳадде берун аст. Дуруст аст, ки таърихшиносон ва иҷтимоъдонон бо ҳар роҳу восита ин ҳолатҳои лапишмонанд (П. Сорокин) ва берун аз иродаи инсонӣ (К. Маркс) бо табиати макону замон вобастабудаи (Л.Н. Гумилев) рушд ва нузули абарқудратҳои дар заминаи халқ ва қавмияти муайян тавлидшударо бо тарзҳои мухталиф, бо қонуниятҳои ақлӣ бандубаст менамоянд, ки ҳар як барои худ асосҳои доранд. Вале ба гумон аст, ки дар алоҳидагӣ бор ва вазни ҳикмати чунин завлонаи рушд ва истодагариҳои онҳоро бо пандемияю эпидемияҳои фарогир собит намояд. Мисол, зуҳури Ҳамурапӣ бо кишвари бузурги Бобулиҳо дар аҳди ҳукмронии ҷаҳонии Фиръавнҳои мисрӣ, Ҳахоманишиҳо дар аҳди ҷаҳонгирии мисриҳою бобулиҳою юнониҳо, арабҳо ва хилофати араб дар васати ду салтанати ҷаҳонии Форсҳою Римиҳо, Темуриҳо дар миёни кишварҳои бузурги осӣёӣ ва аврупоӣҳо ва ғ. худ то ҳанӯз нуктаҳои норавшанеро барои илми мо доро аст, ки ҳамагӣ дар қолаби далелҳои таърихӣ ва ҳулосаҳои таърихнигорӣ ба пуррагӣ қоим нестанд.

Имрӯз низ дар айёми ғалабаи бесобиқаи тамаддуни ғарбӣ тадриҷан аз дохил бо унсурҳои демографӣ, афзоиши муҳоҷират ва омезиши наҷоду миллатҳо заифгардии бесобиқаи дохилии

кишварҳои Аврупо ва Амрико худ гувоҳи вучуди як чараёни ғайриаклие дар чобачогузории мақоми халқу миллатҳо ва давлатҳо эҳсос мешаванд, ки вай тобеи иродаи инсонӣ набуда, майли тобеият ба табиат, замону макон ва вижагиҳои гении халқу миллатҳоро дорад. Мо дар бораи нуктаи ибтидоӣ ва аслии ин иродаи тағйирпазир ҳарф гуфта наметавонем, чунки далели қоим надорем. Вале таъсири муҳит, замона ва макони рушд ба ташаккули руҳ ва ҳислатҳои зуҳури он (ғояи исботшудаи Фоброй, Сино, Халдун, Монтескё, Гегел ва дигарон) имкони таъсири онҳоро ба нуруи биологӣ ва гену ДНК-и инсон ва халқу миллатҳо доро аст. Ин ҳолат ба нуру ва имкони гени инсонӣ ва халқу миллатҳо таъсир расонида бо амри тақдир иддаеро аз ин дидгоҳ ба шароите пурқувват ва нуруманд мегардонад, ки онҳо аз табиат таҳти таъсири кадом як хилъате энергияи бештарро аз олами атроф ба худ гирифта, онро ҳадафмандона дар доираи манфиатҳои қавмӣ ва гурӯҳияшон дуруст ва самарнок истифода бурда, низоми ва тартиби мавҷудаи оламро қатъиян тағйир дода мақоми арзандаеро дар низоми нав соҳибӣ менамоянд. Инсон ва ҷомеаи муайян дар шароити мусоиди таърихӣ ва ҷуғрофӣ ҳамчун ҷузъи биосфера нуруи бештарро аз олами атроф ба худ мегиранд. Нуру ва қувваи маънавӣ ва ҷисмоние, ки аз ин халқ ва миллат эҳдо мегардад, ба маротиб аз дигарҳо пурқувваттару нурумандтар аст. Онҳо аз назари биологӣ ҳам дар муқобили генҳои дигар ва дар шароити пандемияю эпидемияҳои бемориҳои сироятӣ истодагари бештарро дороанд. Мисол, дар чунин шароит, агар фарзандони миллати нуруи баланди табиӣ (пассионарӣ) дошта, бо намояндаи кадом халқияту миллате алоқаи ҷинсӣ накунад, насли нави тавлидшуда ҳатман шаклу шамоили гени пурқуввати ӯро мегирад. Дар ин росто, ғояи пассионарии Л.Н. Гумилев¹ ба ҳақиқат наздикӣ дорад. Аз ин назар пандемияи короновирусо чиниҳо ва миллатҳои аз назари пассионарӣ пухташуда хеле сабук паси сар менамоянд.

Дар чунин шароит табиати ғамхор ва Офаридгори одил

¹ Ниг.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. - М.: Айрис Пресс. 2004. - С. 267-369.

аз назари биологӣ, рӯҳӣ ва ақлӣ гӯё ғами халқҳои муддатҳо аз сахнаи таърих ва пешгомии тамаддун дурафтидаро меҳӯрад ва ба онҳо бо дастони худ имтиёзҳои берун аз ирода ирсол менамояд. Дар чунин шароит миллатҳои барбарӣ (форсҳои асрҳои 6 то милод, қабилаҳои кӯчманчии асрҳои миёнаи Осиёи Марказӣ), мардуми рондашуда (қавми тарафдори ҳазрати паёмбар, англисҳои Замони нав ба Амрико), чиниҳои муосир, ки тамоми асрҳои миёна дар ҳолати хорӣ буданд, ба соҳибтамаддунҳо ғолиб ва пешкор мегарданд. Пас, дар баробари унсурҳои ақлӣ, низому тартиб ва қавонину қоидаҳои муайян, ҳолатҳои дигари ғайриақлӣ низ дар маҷмӯъ, ба дигаршавии вазъияти иҷтимоӣ ва сиёсӣ асаргузоранд. Зарари пандемия ҳамчун ҳолати хатар ба вазъи пассионарии халқу миллатҳо гувоҳи он аст, ки вазъи мардуми тоҷик дар шароити хуб қарор дорад. Тоҷикон таърихан дар шароити ҳезиш ва эҳёи пассионарӣ зиндагӣ доранд, ба ин масъала афзоиши демографӣ, пайдоиши Пешвои миллӣ аз миёни мардуми таҳҷой, тавлиди нобиғаҳои ҷавон дар соҳаҳои илмҳои дақиқ ва ҷамъиятӣ, сохтмони иншоотҳои азими саноатӣ ва ғ. аз ин гувоҳӣ медиҳанд. Барои мо танҳо зарур аст, ки имкону ҳолатҳои ногузирро аз таҷрибаи пешрафтаи башарӣ ба манфиат дуруст истифода бурда, миёни якдигар арзишҳои миллиро ғиромӣ дошта, аз фитнаву бахилӣ дурӣ ҷуста, худро ба тарсӯй назанем, аз танқид ва худтанқидкунӣ наҳаросида адлу инсофро дар муносибат бо худ ва дигарон риоя сохта манфиатҳои умдавии давлат ва миллатро аз ҳама боло гузошта, низому тартиботро аз озодиҳои анархиявӣ афзал гузорем.

Дар ин навишта, мо баҳсро дароз накашида, дар асоси таҷрибаи андӯхтаи кишварҳои сафи пеши мубориз бо «коронавирус» ва вазъу имкони таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба он ҷиҳати пешгирӣ аз амалҳои нобоб, ваҳму таҳлука бо пасманзарҳои номусоидаш чанд хулосаи танзими ҳуқуқии худро ироа менамоем.

Хулосаи аввал аз ин вазъият аз назари ҳуқуқ дар он аст, ки аснои таҳдиду хатарҳои глобалӣ ба вазъи ягон навъи ҳуқуқи инсон, мумкин нест, ки усули баробарии умумро дар татбиқи маҳдудиятҳо ҳамчун омили одилона қабул намоем. Маҳдудият бояд

ба субъектҳо вобаста аз сатҳи зарарбинияшон қоим ва татбиқ гардад. Чун таҳдид ба калонсолон, гурӯҳи одамони касалиҳои осебпазири роҳи нафас, дил, қанд баландтар аст, муҳофизати онҳо мутаносибан бо маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ бештар бояд таъмин гардад.

Хулосаи дуюм он аст, ки аснои маҳдудкунии фаъолияти амалқардҳои субъектҳо таваҷҷуҳ ба имкони барқарории ин ҳақҳо бояд намуд. Он ҳақҳое, ки дар асл аз навъи маҳдудият табиати аслиашон зарари ҷиддӣ намебинанд, маҳдудияти онҳоро дар мадди аввал ба хоҳири пешгирии дигар таҳдидҳо ба вазъи ҳуқуқи инсон имконпазир мегардонад. Вале он ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳое, ки имкони барқарорию таъминсозии қисмати аздастрафтаашон мушкил аст ва аз онҳо манфиати умум бештар зарар мебинанд (мисол, қор дар саҳро ва истехсолоти маҳсулоти стратегӣ), маҳдудият бояд ба он дар пояи эҳтиётқории ҷиддӣ ба тарзи минималӣ роҳ ёбад. Формулаи «маҳдудият ва пасманзари он ғоидаовартар ва қамзарартар аз таҳдиди хатар ва оқибатҳои он бошад», мутобиқ ба усули «аз ду зарар зарари қамтар ва аз ду ғоида ғоидаи бештар» дар раванди маҳдудкунӣ бояд риоя гардад.

Хулосаи сеюм он аст, ки дар ин навъи маҳдудкуниҳо, гарчанде такайи асосӣ назаран ба қонунҳо шавад ҳам, хулосаи ниҳой ва таснифномаи татбиқи онро санадҳои зерқонунӣ ва локалӣ роҳандозӣ намуда, субъектҳои ҳуқуқтатбиқкунанда амалӣ менамоянд. Зеро шароит қабули қарори очилӣ ва нобаробарро дар минтақаҳо тақозо менамояд ва онро ба таъхир гузоштан нашоад. Боқе нест, ки ноҳия ва минтақае, ки офат паҳн нашудааст роҳҳои иловагии пешгирии онро пешбинӣ намояд ва ноҳияҳое, ки аллақай сироят доранд чораҳои иловагии маҳдудиятро роҳандозӣ намоянд.

Хулосаи чорум он аст, ки шаҳрвандони кишвар ҳамчун халқ ва меҳмонони он ҳамчун дӯстон, ки организми зиндаи ҳаёти иҷтимоии давлати моро дар ин рӯзҳо ташкил медиҳанд, аснои чунин хатарҳои глобалӣ қарорҳои қабулнамудаи Ҳукумат, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, вазорату идораҳои

дигар ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро, ки дар таркибашон меъёрҳои маҳдудкунанда доранд, дар ибтидо, қабл аз ҳама, дар доираи манфиатҳои худ ва баъд дар паҳноии ҳадафҳои стратегияи халқ ва давлат дарку ҳазм намуда, риояи онҳоро қатъиян таъмин созанд.

Хулосаи панҷум он аст, ки дар васоити ахбори омма дар баробари табибон, рӯҳшиносон, иҷтимоъшиносон, файласуфон, ҳуқуқшиносон ва дигар намоёндагони илмҳои ҷамъиятӣ баромадҳо карда, омодагии маънавӣ ва назарии мардумро ба ин офат тақвият бахшанд. Дар чунин шароитҳои таҳдидӣ ва пандемия иттилоот бояд речаи ахлоқ ва одоби рӯзноманигориро дар доираи манфиати миллат ва тафаккури омма роҳандозӣ намояд. Мисол, шарт нест, ки интернет ва васоити ахбори омма пайваста хабари ғавти беморонро бо ному насабашон ва ё теъдодашонро ҳангоматалабона рӯи навору расонаҳо доимӣ паҳн намояд. Ин ҳолат ба намои ҷангие вобастагӣ дорад, ки дар арафаи ҷанг субъект ва ё давлати муайян доимо аз шикасту ғавтидаҳои худ ахбор медода бошанд. Ин ҳолат вазъиятро ба ғоидаи онҳо ҳал наменамояд, балки баръакс дар дили мардум тарсу воҳимаро аланга дода, неруи муборизонро заиф мегардонад. Мутаасифона, зиёд аз нафароне, ки аз бемории короновирус дар Тоҷикистон ғавтиданд (то санаи 20-уми ноябри соли 2020 – бо ҳисоби расмӣ 85 нафар) аз тарс ва ҳамин хабарҳои ноҷо ғавтиданд. Зеро тарс худ бемории дигар аст, ки аз короновирус вазнинтар.

Дар ниҳоят, ҳар шахрванди кишвар, қабл аз ҳама бояд бовар дошта бошад, ки Давлат ва Ҳукумат ба ҳеч вачҳ бар зарари халқи худ кор намекунад, баръакс вазифаи онҳо ғамхорӣ ва беҳдошти вазъи зиндагии мардум аст. Дар давлатҳое, ки чунин ғаммиш, ягонагӣ ва муттаҳидӣ атрофи сиёсати давлат дар муқобили таҳдидҳо дида шуд, онҳо аз ин вазниниҳо бо сарбаландӣ гузаштанд.

Мо аминем, ки миллати хирадманди мо бо фарҳангу тамаддуни волои оламгираш бори дигар аз имтиҳони вазнини таърихӣ бо сарбаландӣ, бо низому тартиби хоса ва сабру таҳаммули хирадмандона хоҳад гузашт.

Мо, ба амри тақдир ва тахти роҳбарии хирадмандонаи Пешвои муаззами миллатамон аз ин дида, рӯзҳои вазнинро паси сар кардем. Албатта, умед дорем, ки бо мадади Худованди бузург, тахти роҳбарии Пешвои муаззами миллат ва ҳамфикрию ваҳдати мардуми кишвар аз ин таҳдиди вазнин низ бо сарбаландӣ гузар хоҳем намуд. Танҳо ҳамаҷониба кӯшиш кунем, ки амалҳои мо ҳамагӣ ба кам кардани қурбонихоии ин вируси тоҷдор равона шаванд. Тавре, Роҳбари давлат борҳо таъкид намуданд, барои давлати мо ҳаёти ҳар шаҳрванди кишварамон азиз ва муқаддас аст¹.

Оид ба табиати хатар ва таъсири он ба мафкура

Ҳоло як нукта барои мо норавшан аст. Хатар ва таҳдиде, ки дар шакли Вируси тоҷдор ва пандемияи он дарвозаи инсониятро мекӯбад тариқи дасти инсон рӯҳ задааст ва ё баромади табиӣ ва ҷадид дорад. Иттилоотҳои мавҷудаи ҷи расмӣ ҷи ғайрирасмӣ интернетӣ қисман далолат ба вучуди ин вирус ҳамчун яроқи бактериологӣ дар дасти неруҳои мухталифи қудратманди олам дар нимаи дуҷоми асри гузашта шаҳодат медиҳанд.² Тибқи маълумоти нашрияҳои номбаршуда ва иттилооти интернетӣ ин навъи «пневмония» ҳанӯз дар охири солҳои сиюми асри XX ва баъдан дар замони ҷанги Ветнам онро дар қисмати минтақаи Ҳиндухитой пайдо кардаанд. Навъи нави ҳурӯҷи он шояд навъи («мутатсия») таҳаввулхӯрдаи он бошад. Тибқи иттилои интернетӣ ва телевизионии раиси Пажӯҳишгоҳи бемориҳои ш. Нью-Йорк доктори тиб оқои Араш Алоӣ аз ИМА, вируси тоҷдор барвақттар ҳанӯз солҳои 2002 ва 2010 ба олимони шинос будааст, аммо он лаҳза ҷунин гузариши вай аз ҳайвон ба ҳайвон дида мешуд, вале аз инсон ба инсон васеъ мушоҳида нашуда буд. Ин шакли нави вирус як навъи тақмилёфта ва таҳаввулхӯрдаи он

¹ Ниг.: Садои мардум - 9 майи соли 2020. - №57(4163). - С.1-2.

² Ниг.: Жертвы таинственной болезни // Известия Советов народных депутатов СССР. - аз 12.08.1981г.С.1; Здоровый образ жизни. (журнал) - 2003г. № 9 (237) - манбаъ иттилооти интернетӣ.

будааст.

Пас, барои рушди ояндаи илми тиб ва барои баҳои ҳуқуқи он ҳадди ақал бояд муайян шавад, ки ин вирус табиист ва ё сунъӣ. Амрико аз ҳоло нияти ҷарима кардани Чинро ба хоҳири пешгирии накардан аз ин беморӣ дорад. Маълум мешавад, ки вай асосҳои худро дорад.

Агар вирус сунъӣ бошад, пас воӣ дигар ба ҳоли ин ноӣ соҳибакл! Фарзияҳо доир ба он, ки ин навӣ вирус ҳамчун яроки бактериологӣ истифода мешуд, дар сарчашмаҳои интернетӣ ба ҳаде расидааст, ки хирдамандии инсонро дар масири таърихсозӣ бамаротиб осебпазир мегардонад. Дар ин замина ҳукми асосгузори илми космонавтикаи рус К.Э. Сиалковский оид ба он ки «сайёраи Замин гаҳвораи хирад аст» мисли миллионҳо андешаи мусбатандешони олами маънавӣ ҳикмати худро гум менамояд. Бо вучуди ин, ҳамаи мо ба сунъӣ будани он шубҳа дошта, ба вобаст будани он, такмили он, ба камбудию худбовариҳои инсон боварӣ дорем.

Новобаста аз пайдоиши воқеияти аслии ин офат ва андешаи мо қисмате аз аҳли зиё ва нухбагони илми ҷаҳонӣ нақши инсонро дар кадом шакле набошад дар зухур ва хурӯчи бемориҳои муосир ғаёл, дар қолаби манфӣ арзёбӣ менамоянд. Марди хирад ва донишманди русзабони тоҷик Темур Қосимович Зулфӣ-қоров дар яке аз навиштаҳои охири худ ҷиҳати дарки воқеият аз равшанаи шӯҳиҳои ҳикматдори худ чунин навишта аст:

«Меғӯянд, Хоча Насриддини ҳазорсоларо ба қасри Кремл даъват намуданд, ки мардуми аз короновирус тарсидаро бо Хирадмандии Шарқии абадии худ ором намояд. Ҳарчанд, ки ҳикмат ҷуғрофиё ва миллат надорад... Хирадманд гуфт: Беморӣ ин -боигарии Ҳаёт аст. Беморӣ ин – гулҳои Ҳаёт аст. Беморӣ ин - роҳи қутоҳтарин ба сӯи Худованд аст... Аммо беморӣҳое ҳастанд, ки онҳоро Тамаддуни Муосири Электронӣ тавлид кардааст (на табиат-А.Х.). Ва ин Тамаддун чи навъ аст?... Он ба сони мурғи марҷон аст, ки парҳо ва қанатҳои худро «дар аснои ҳучум ва ё ҳимоя аз чизе А.Х.) паҳн карда меларзонад. Ана, гурбаи ёбоии қамишзор ба гардани нозуки он чанг зада, вайро

ба замин ба болои пару болҳои маҳинаш меафтад. Афсӯс... чунин аст, тақдири ҳама тамаддунҳои аз Худо бегонаи инсоният... Аспон... харҳо... шутурҳо... гусфандон бо меҳрубонӣ дар рӯи замин ҳаракат мекунанд ва ба ҳар хонадон хӯрок ва оромӣ меоранд»...¹

Темур Қосимович аз қаринаи ҷонибдорӣи адолати иҷтимоӣ, зарароварии маҳсули дастони инсонро ба зиндагии ҳудаф, илму техника ва ҳатто шакли идораи муносири онро дар шароити муосир ба ташкили зиндагӣаш қатъитар таъкид намуда, ҳарфҳои огандае дар танкиди вазъи кишварҳои олам ҳолати тарсу воҳимаи халқҳо аз забони Ҳоча Насриддин чунин зебо ва ҳадафрас баён доштааст:²

«Чист Каронавирус, ки аз он ваҳми марговар ҳамаро фаро гирифтааст, ин воҳима ба мисли туфони укёнус паҳноӣ давлат ва халқҳои ларзонро ба доми худ кашидааст... Шояд ту бо андарзҳои абадиёт моро ором менамояд... Хирадманд нафас баровард: -Каронавирус – ин мавҷудоти зиндаи навтаваллудшудааст... Ин демократи охири - дӯстдори ҳақиқат дар Замин аст... Вай на сарватмандону... на камбағалон... ҳеҷ касро раҳм наменамояд... На ҳокимон... ва на ғуломонро... Сарватмандонро ҷазо медиҳад – лат менамояд барои дуздӣ ва бепарвоияшон. Камбағалонро барои тарс ва тобеияти гусфанд монандашон... Эпидемияи Каронавирус ин – шӯриши демократҳои ҳақиқӣ бар

¹ Темур Зульфикоров. Блог в газете Завтра. Интернет сайт.

² Ба хотири ҳифзи назокати гуфтори муаллиф, ки ба забони руси иншо ва бо мафкураи руси андеша кардааст, мо овардани матнҳоро аз забони муаллиф айнан бидуни тарҷима салоҳ дониста будем. Ин тариқаи истифодаи матн бо забони асли муаллифи иқтибосшаванда, дар асарҳои илмӣ мутафаккирони бузурги гузаштаи муосир мушоҳида мегардад. А. Форобӣ, А. Берунӣ, А. Сино, Н. Хисрав ва дигарон дар навиштаҳои форсии худ матнҳоро бо забони арабӣ, Гегел, Кант, Монтескье ва дигарон ҷо-ҷо матнҳои англисиро дар навиштаҳои олмонӣ фаронсавӣ худ истифода кардаанд. Мо истифодаи ин усулро дар асарҳои олимони машҳури муосир Ю. Хабермас, В. С. Нерсесян, Г.Ф. Хайек ва дигарон низ мушоҳида кардаем. Вале чун баъзе аз дӯстони олимӣ мо ба хотири арҷгузорӣ ба забон ва ҳифзи кутоҳии матни асар, овардани матнро ба забони асл зарур нашумурданд, мо ҳамаи матнҳои русӣ асарро мазмунан тарҷума кардем. Бинобар он агар дар тарҷумаҳои мо баровбарвазнии асл ба гуфтори муаллифон набошад қаблан узр мепурсем, зеро тарҷума ва тарзи баёни забон назокати ҳудро дорад.

зидди Беадолатӣ ва Тарсӯй аст. Афсӯс!.. Олами муосир худро бо ин тартиб муаррифӣ менамояд... Ин балои осмонӣ ба чӣ сабаб фуруд омад?...

Олами муосир – ин чӯи хушкидаи баландовози (чиррос-занандаи) сарватдорон ва укёнуси ороми (гунги) камбизоатон аст... Ин оламест, ки чӯпон ва муаллим дар он сад доллар маош мегиранду банкир – миллион. Ин оламест, ки шайтон ҳукмронӣ мекунад. Ин ҷаҳоне аст, ки ошкоро никоҳи шаётини бачабозону занони ғар байни ҳам конунӣ мегардад... Ин олами барбариёни беҳудо аст... ҷоҳилиятест, ки тани дарранда худро хушнуд менамояд. Ин олами буғиқунандаи «Гусолаи тиллоист»... Олами инсонии бефикр, бесарҳад... кӯр-кӯрона муносибаткунанда аст, ки замини тоза, ҳавои нилгун, оби чашмасорҳо ва ҳайвонҳои беҳимоятро несту нобуд менамояд. Ин оламе аст, ки мардум тавассути телевизион, компютерҳо, телефонҳо, смартфонҳо ва гаджетҳо ба гумроҳӣ меафтанд... Ин олами дарвешони бемаънии дар ахлотпартои интернет ҳаракаткунанда аст, ки муҳаббати зинда, оғушҳои зинда, сӯҳбатҳои дӯстона, сари миз нишастанҳою меҳмон шуданҳоро аз хотир баровардаанд... Магар чунин олам... бо чунин инсонии гумроҳшуда ба Офаридгор зарур аст...? Магар, Ё дар чунин ҳолат, наметавонад, ки ба ду шахси беғуноҳи бихиштии рӯ орад. Ва шояд замони киштии Нӯҳ наздик омадааст... Ва чӣ миқдор қадам мондааст то нуктаи интиҳои Додгоҳи қиёмат...?»¹.

Ҳикмати олуида бо ҳаҷви устод Темур Қосимович дар ниҳоди худ ҳақиқатҳо дорад, ки аз қалби мардуми бархӯрдор аз неъматҳои даврони шӯравӣ ва дарккунандаи асрори сӯфию орифи роҳи ҳақ, ки дар муқобили зуҳуроти сайтҳои беназорати интернетии иттилоотии фиску фасодовар урён мондааст, сарманша гирифтааст. Дуруст аст, ки мо инсонҳо дар масъалаҳои зиёде думболи акли саркашу манфиатҳои бесарҳади худ ҳад ва паҳноии иддае аз арзишу неъматҳоро фаромӯш кардаем. Аз озодӣ ба анархия, аз шукри неъматӣ мол ба ҳасудхӯрии моликият, аз молик ба амонатнигаҳдор ва ғ. табдил ёфтаем. Ин ҳолати ташви-

¹ Темур Зульфикоров. Блог в газете Завтра. Интернет сайт.

шовар аз оини шикампарварию нафспардозии низоми сармоядорӣ рӯ мезанад, ки вай маҳакҳои аслии меҳварию рушди ҳаёти инсонӣ, мафкура ва рӯҳро аз мадди назари ақл ва хирад дур партофтааст.

Инак, Темур Қосимович табдили воситаи ташаккули мафкураро аз узвҳои қонеъкунандаи нафси шахвонии З. Фрейд ва узвҳои қонеъкунандаи нафси молии ҷомеаи сармоядорӣ масъалугзорӣ намуда, рӯ овардан ба хирад, ба рӯҳ ва қалби инсониро дар шароити имрӯз ногузир меҳисобад. Ҳикояти он, ки шашяхудии оламро дигаргун карда: яке аз Мӯсо аз номи Худо, дигар Сулаймон аз ақли инсонӣ сар, дигар Исо аз қалби инсон, чорумӣ Маркс аз шикам, Зигмунд Фрейд аз олоти инсонӣ ва шашум Эйнштейн омаду гуфт ҳама ин гуфторҳо нисбианд, ҳақиқатҳои мабдаъӣ ва амалӣ доранд.

Темур Қосимовичи ҳикматомӯз ба воқеияти зиндагии мо на бо чашми сар, балки бо чашми хирад ва дил назар намуда, садои нағмаи ҷомеаи сармоядорӣ бо пасомадҳояшро ба гуши сар не, балки бо ӯши дил ва хирад шунида, тамизи ин садо ва паёмадҳои вазнини онро барои насли оянда пешгӯӣ мекунад. Садои қалби онҳо, ки ба мисли шабаҳи «13 аспи оташин»¹ аз қалби озу ниёзи мардуми бумии кишварҳои осебпазир рӯ ба парвоз задааст, манифести хуб ва арзандаи ислоҳоти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ барои соҳибони фармон буда метавонад.

Амвоҷи короновирус дар олам ба он овард, ки дар Тоҷикистон низ муддате ба бастани масҷидҳо дар ибтидо, сипас, ба дигар муассисаҳои таълимӣ сабаб шуд. Аз оинаи нилгун нишон дода мешавад, ки ин амалро танҳо мо не, балки ҳама кишварҳои мусулмоннишин, мусулмонӣ ва дунявӣ, ки рӯ ба рӯ ба ин вабо шуданд, роиҷ доништаанд. Дар мо қисме бо қаноатмандӣ ин маҳдудиятро қабул карданд, васияти бобоямон Синоро ба ҷо оварданд. Қисме, ботинан норизоӣ карданд ва иддае эрод гирифтанд, ки боз речаи баробарии маҳдудият вайрон шуд. Чаро бозору мактабҳо ҳамроҳ баста нашуд, ҳол он ки баъдан мактаб-

¹ Ишора ба мақолаи дигари устод, ки соли 2017 бо номи «13 Огненных коней» нашр шуда, дар сайти интернетӣ ва рӯзномаи «Завтра» ҷойгир аст.

ҳо низ баста шуд. Аҷаб тафаккуру хираде дорем мо инсонҳо. Онҳо баробаркунии ҳукукиро ба баробарии арифметикӣ табдил доданӣ шуда, омилу имкон ва хатару таҳдидҳои аз ҳар як факти ҳуқуқӣ, субъекти ҳуқуқӣ ва ҳатто, аз объект сарзанандаро мутобиқ ба сатҳи ғаёлноқӣ ва ё пассивиаш баҳо доданӣ наметоҳанд. Чунин баробаркунии сартосарӣ дар маҳдуднамоӣ дар усули илми ҳуқуқшиносӣ бар зарари адолат ва инсоф аст.

Агар ҳамин равиши фикрро нисбат ба эътирофи ҳаққи ҳаёт кашем, мисол, агар ҳукм шуд, ки чанд нафар ҷинояткор барои ҷинояти вазнинашон кушта шаванд ва чанд нафари дигар аз ҳамон гурӯҳ ҷазоҳои вазнини маҳрумӣ аз озодӣ насибашон бошад. Инчунин, таснифи ҳадди ҷазо барои субъектон вобастагӣ дорад аз сатҳи гунаҳгории онҳо ва ширкаташон дар ҷинояти содиршуда. Таснифи одилонаи ҷазо нишонаи адл аст, аз ин рӯ таснифи одилонаи маҳдудият низ тобеи усули дарёфти адл аст. Қонуният ва усули баробаркунии ин адлгароён талаб менамояд, ки адолат он аст, ки ҳамаи онҳо, ки дар он ҷо дар вақти содир шудани ҷиноят буданд, пас бояд кушта шаванд. Ва ё субъект, агар дар муносибатҳои соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, кӯдак бошад, тибқи принципи инсондӯстӣ як сатҳи ҷазо мешаваду зани ҳомила дигару марди бадмаст дигартар. Хулоса ин аст, ки баробаркунии муносибат ва сатҳи ҷазо ба кирдорҳо ва субъектҳо, бидуни таҳлили ҳамаҷонибаи вазъият, танҳо аз рӯи раддабандии умумӣ ба манфиати адолату инсофи башар нест. Ингуна рафтор гувоҳ аз зинаи пасти таъини адолати иҷтимоӣ аст, ки реша ба савқи табиӣ ва усули «қасосгирии» ибтидоӣ дар шакли «гӯш ба гӯш, дандон ба дандон»-ро дорад.

Аммо аз назари илми ҳуқуқи инсон аснои маҳдудият ба озодиҳо ва ҳуқуқҳо иддае аз ғарбгароёни ватанӣ ва хориҷӣ бар он ақидаанд, ки бояд иддае аз ҳуқуқу озодиҳо ба хоҳири ҳуқуқу озодиҳои дигар ба ҳеч вачҳ бояд маҳдуд нашаванд. Агар ин ҳуқуқу озодиҳо дар сатҳи субъектони баробар бошад ин андешаро қатъитар санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ низ таъкид медоранд. Мисол, таъкидоти моддаи 5-уми Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ аз соли 1966, ки

масъалаи тафсири талаботи Паймонро ҷихати маҳдуд кардани ҳуқуқу уҳдадориҳо тобиши манъ кардан дода, маҳдудияти ҳуқуқу озодиҳои дар паймон набударо, бо далоили он, ки Паймон пешбинӣ накардааст, рад менамояд, дар пасманзараи саволу ҷавобҳои муайянро доро аст. Зеро масъалаҳои маҳдудияти ҳолатҳои нави муносибатҳо имкон дорад ба маротиб ҷиддитар пайдо шуда, бурҳони худро аз Паймон талаб намояд ва ё маҳдудияти дар паймоннабуда тибқи зарурат пайдо шавад, новобаста аз он ки вай дар Паймон ҳаст ё не имкони маҳдудияташ вучуд дорад. Пас, далел наовардан ба Паймон заминаи ҳуқуқи ингуна амали ҳуқуқиро заиф мегардонад. Мушкилии короновирус ва маҳдудиятҳои ин баҳсро бо тарзи худ масъалагузорӣ карда, собит сохт, ки воқеияти ҳуқуқӣ афзалиятҳои худро дорад.

Масъалаи боз будани бозору мактабҳо алорағми дигар макони ҷамъиятӣ дар пасманзари худ манфиатҳои ҳаррӯзаю ояндаи шаҳрвандон ва ҷомеаро фаро гирифтааст. Гузашта аз он, дар мактаб теъдод, шумора, ҳадди мактаббачагон равшан буда, назди ҳар мактаб масъулини махсуси тиббии аз сахар наззораткунанда вучуд доранд, ки пешгирии бемориро дар маҷмӯъ то ҳаде таъмин менамоянд, вале дар масҷид ва ё дигар ҷойҳои ҷамъиятии нисбатан озодтар, ки теъдоди ояндагону равандагон аниқ нест, чунин имконият вучуд надошта, ҳолати беназорат паҳн шудани вирус ва беморӣ зиёдтар эҳсос мегардад. Мардуми мухталиф воридаи он шуда, дар ҷойҳои мухталиф сар мегузоранд. Гузашта аз он короновирус асосан ба пиронсолон таҳдиди зиёдтар дорад, дар масҷид низ аслан синну соли калон мераванд. Аз бастанӣ бозору мағозаҳо бошад, хатари баланд шудани нархҳо бамаротиб, амвоҷи бенизомӣ ва кашмакашиҳои бемаънӣ дар ҷомеаи анъанавии мо воқеӣ буд.

Ҳукумат хирадмандона дар ибтидо ба ин амал даст назад. Вале чун таҳдид афзоиш ёфт ва хатар воқеӣ ба мактабу маориф низ расид, мактабҳо низ ба хоҷири пешгирӣ ба таътил рафтанд, аз ин амал албатта, зарар ба сатҳ ва сифати таълим ва раванди таълим расид. Вале ҳамаи мардум назди давлати демократӣ ва адолатпеша қимати баландтарро аз ҳар ҳуқуқу озодии дигар

доро буд. Аммо давлат ба бастанӣ бозору мағозаҳо ва дигар нуктаҳои хариди маводи озуқаворию доруворӣ даст назада, речаи равуо ба онро дар таъя ба хиради мардум бо масофаи муайян пешниҳод карда, қисмати аз онҳоро дар доираи имконият фаъолиятшонро маҳдуд намуд.

Ва ё корхонаҳои стратегӣ ва истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ дар заминҳои қорам то таърихи 15 майи соли 2020¹ қатъ нагашта буд. Чунки вазъият ин қорро талаб намекард. Магар набастани ин муассисаҳо ва ин навъи истеҳсолот дар муқобили мактабу боғчаю донишгоҳҳо ин вайрон кардани низоми адл дар маҳдудкунӣ буд? Албатта, не. Баръакс, муносибати дурусти сиёсати ҳуқуқӣ буд, ки бояд бо ворид намудани маҳдудиятҳои муайян ин артерияҳои – рағҳои таъминкунандаи ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳамчун манбаи таъминкунандаи рӯзгузаронии чома бояд ҳифз карда мешуд. Давлат зина ба зина маҳдудиятро вобаста ба шароит тавсеа медод. Агар шароит рафту боз вазнинтар мешуд, тадричан речаи маҳдудият тавсеа меёфт, агар сабук мегашт мутаносибан речаи маҳдудият коҳиш меёфт. Ин таъсиррасонии хирадмандонаи ҳуқуқӣ ба вазъи ташкили зиндагӣ дар ҳолатҳои ғайримуқаррарӣ ва пандемияи беморӣ буд, ки давлат бидуни эълони вазъияти ғавқулудда вазъиятро вобаста ба заруратҳо ба низом медаровард.

Ҳулосаи асосӣ дар чунин вазъият аз назари ҳуқуқ тавре ироа шуд, дар он аст, ки аснои таҳдиду хатарҳои глобалӣ ба вазъи ҳолати ҳуқуқи инсон, мумкин нест, ки усули баробарии умумро дар татбиқи маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ ҳамчун омили одилона қабул намоем. Маҳдудият бояд ба субъектон вобаста аз сатҳи зарарбинияшон қоим гардад. Ҳуқуқ ва ё маҳдудият дар ҳолате баробар тақсим мешавад, ки имконият, вазъият, ҳолати субъектон, муносибати психикии субъект бо рафтори имконпазир ва пасманзари таъсиррасонии онҳо ба речаи адолат ва талаботи инсоф аз назари зарару манфиатҳо созгор аст. Дар ин гуна ҳолатҳои мураккаб усулҳои дигари истифоданамоии ҳуқуқу озодиҳо

¹ Яъне то соатҳои, ки ин сатрҳо навишта мешуд баста нашуда буданд, зеро вазъият ҳанӯз ба он дараҷа вазнин ва таҳдидкунанда набуд.

дар доираи манфиатҳои азимтари фардию иҷтимоӣ бо усулҳои манфиати бештару зарари камтар татбиқ мегарданд. Дар чунин шароитҳо афзалияти ҳуқуқҳои умумӣ нисбат ба шахсӣ ногузир мегардад, манфиати умум нисбат ба манфиатҳои шахсӣ афзалият касб менамояд, чунки вақту шароит ба мо дигар имкони ҷустуҷӯи адли инфиродиро намегузорад.

**Эҳсоси эътиқодмандӣ ҳангоми татбиқи
маҳдудиятҳо ва усулҳои ҷустуҷӯи мафкураи
солим дар ин қабил қазияҳо**

Дуруст аст, ки мо мардуми Тоҷикистон аз назари эътиқод аксаран мусулмонем, вале имону диндорӣ мо ба ҳар яки мо тавъам аст, онро ба намоиш гузоштаю аз он манфиатҳо ҷустан сазовори одоби диндорӣ ва арзиши имондорӣ нест. Дигар арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқиро низ чунин ҳадафмандона бо мақсадҳои худмуаррифии хушку ҳолӣ сӯиистифода намудан ба одоби инсонӣ ва касбияти соҳавӣ созгор нест.

Ифротгароёни динӣ аз дини мубини ислом танҳо шаклро гирифта, маъниро одатан инҳироф сохтаанд, шаклпардозони меъёргаро, ҳарфи қонунро дида, мазмуну ҳадафашро фаромӯш кардаанд. Ин ҳолатҳо аксаран бо инҳирофи ҳолати вучуддошта оқибатҳои вазнинтарро ба ҳаёти фардӣ ва ҷамъиятӣ доро аст. Маънии инҳирофшуда ағлабан таҳдид ба амният ва суботи ҷомеа менамояд. Ин аст, ки давлат ҷиҳати ҳифзи ҳаққи шахрвандон ва суботи кишвар дар чунин вазъият ба маҳдудиятҳо ногузир даст мезанад. Ин маҳдудиятҳо на ҳамеша аз ҷониби эҳсосоти ҷамъиятӣ дуруст ва мутаносиб қабул карда мешавад. Зеро маҳдудкунӣ ба паҳное қадам мезанад, ки вай дар иродаи ҳарими ҳарами ҳаёти шахсӣ ва боварҳои он қомат афрохтааст...

Мутаасифона, тарғиботу ташфиқоти динӣ бо риояи баъзе аз аркони он барвақт дар таҷрибаи идеологҳои исломии ифротӣ ва давлатҳои абарқудрат ба воситаи муассири таъсиррасонии мафкураи миллии кишварҳои кӯчак табдил ёфтааст. Дар таълимоти динӣ низ мушкилиҳо зиёд аст, ки қисмате аз онҳо омилҳои хо-

ричи́ро доро буда, ҳадафашон ба шаклгирии нодурусти мафкураи халқ берун аз аслияти дин равона шудаанд.

Ин дар ҳолатест, ки ҳуди истилоҳи миллат дар ниҳоди худ мутобиқ ба таъбири муъаббирони ғарбӣ чанбаи мафкураро ҳамчун унсури тағйирпазир ва муҳаррики чома зотан доро мебошад. Чунин ҳолати сӯиистифода имкон дорад муҳаррикро ба самти нодуруст ва манфии ҳаракати чома ҳидоят созад.

Як масъалаи мушкили ин раванд дар он аст, ки ифротгарии динӣ дар шароите ба мафкурасозӣ даст мезанад, ки мо дар пояи қонунгузорӣ вучуди ҳуди мафкураи давлатиро инкор кардаем. Ин ҳолат ба чараёну равияҳои мухталиф имкони баробар медиҳад, ки хостаю ормонҳои худро дар шаклу симатҳои гуногун дар мафкураи мардум ҷойгир намоянд. Ин ҳолат берун аз таъсири қонун дар фазои озод ба шаклгирии мафкураи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таъсир мерасонад. Мо бошем, бо тақя ба он ки қонунгузорӣ ҳокимияти яккатози ҳамагуна мафкураро инкор кардааст (моддаи 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон), худро гӯё аз ин хатарҳо эмин мепиндорем. Воқеият он аст, ки дар пасманзари сарнагуни мафкураи яккатоз ва ҳокими шӯравӣ дар ибтидо чунин масъалагузорӣ дар сатҳи қонунгузорӣ ҳикмат дошт. Аммо дар асл на ҳамеша бояд чунин бошад, зеро шаклгирии ояндаи мафкураи миллати соҳибдавлат берун аз қонуни давлат дар фазои озод, бо усули алвонҷмонанд, табиатан, пешгӯинашаванда идома меёбад. Пешгӯинашавандагӣ дар сатҳи давлат ва чома на танҳо меросияти таърихро зери хатар монда, васлияти тамаддуну фарҳангро низ осебпазир мегардонад, вай инчунин кафолатнокии таърихро низ то сатҳе зери шубҳа мекашад. Шубҳа ба кафолатнокии рӯзгори оянда, боварӣ ва эътимоди мардумро ба зиндагии саодатманди оянда тира менамояд. Чунин тирагӣ дар ояндабинии давлат ин тирагии мафкураи мардум ва латма ба боварию эътимоди шаҳрвандон ба давлатдорӣ муосир аст. Набудани боварӣ дар ниҳояти қор, қори қонун ва қонуниятро ба беамалӣ табдил дода, нигилизро тавлид менамояд. Ин чараён то ҳадди ниҳой барои давлати миллӣ хатарзо аст. Аз ин хотир, агар мо аз мафкураи сиёсии ҳукмрон ҳамчун навъи идеологи-

яи сиёсӣ даст кашида бошем ҳам, мо наметавонем ҳукм ронем, ки давлат мафкураи худро дошта наметавонад. Баръакс, давлат дар партави Конститутутсия ва қонунҳои амалкунанда вобаста ба ҳар давру шароит ва талаботи ҷомеа як консепсияи муайяни амалқардҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодиро дорад, ки вай дар шакли барномаҳои дарозмуҳлат, миёнамуҳлат, консепсияҳо ва стратегияҳои миллӣ ва давлатӣ, дар доираи талаботи ҷомеа ва халқ ҳамчун ҷавоби ақлонии низоми идора ба воқеияти зиндагӣ омода, таҳия ва иҷро мешаванд. Ин маҷмӯи нақшакашиҳою барномарезиҳои ҳокимияти сиёсӣ, ҳамчун мафкураи солими зиндагӣ ва ҷавоби ақл ба талаботи ҳеш ва хатарҳои атроф аз табиати вучуди инсонӣ дорои хирад, сар зада, то шаклҳои ҳаёти дастаҷамъонаи он ҳамчун навъи солими ташкили идора дар масири таърих мавқеи муваффақ ва марказиро дар ташкили ҳаёти фардӣ ва иҷтимоӣ касб кардааст. Маҳз мушкилию, талаботҳо, ки берун аз амалқардҳои илоҳӣ будаанд, ба қавли таърихшиносони бузург¹ дар масири таърих ҳаёти фардӣ ва иҷтимоиро маҷбур кардааст, ки ақли фардӣ ва дастаҷамъи инсониро ба қор дароварда, ба таҳдиду хатарҳо ва талаботи ҳаёти ҷавоби солим дар шакли мафкураи комил пешниҳод намояд. Дуруст аст, ки ин мафкура на ҳамеша дар шакли арзанда ва дар пахноии ногузир эҷод мешуд..., вале бо мурури замон қорқарди он вобаста ба макону замон беҳтару хубтар сурат мегирифт.

Оид ба мафкураи солими инсон ва миллат усул ва таҷрибаи қорқард

Инсон табиатан мафкураи худро ва ҷомеаю миллат зотан ҳамчун иттиҳоди организми зиндаи фикркунандаи миллат ва халқ фитран дар муносибат бо оламу атроф ва талаботи замону макон дорои низоми ғояҳо, принципҳо, арзишҳо, хостаҳо ва ор-

¹ Ниг.: История человечества, Том. 3. VII век до нашей эры - VII век нашей эры / Под редакцией Й. Хермана и Э. Цюрхера. При участии Й. Харматты, Х. Литвака Кинга, Р. Лони, Т. Обенги, Р. Тхапар и Чжоу Иляна. – ЮНЕСКО? 2003. - М. 2003. - С. 160.

монҳо мебошанд, ки аслан мақулаи «мафкура»-ро дар кунгураи назару дидгоҳҳои барномавию ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Талабот, таҳдидҳо, ҳатарҳо, манфиатҳо, мақсадҳо ва вазифаҳо дар замону макон мавҷуданд, ки ақли инсонӣ ба коркарди мафкура ногузир побанд мегардад. Новобаста аз он, ки мо вучуди мафкураи ғосибро дар паҳноии давлати демократӣ инкор мекунем, аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ маънии инкори вучуди ғояю андешаҳои созанда дар сатҳи ташкили давлат буда наметавонад. Зеро ин инкорнамоӣ дар навбати худ пешниҳод ва имкони мусоид барои дидгоҳу андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ, ки онҳо рисолати беҳтару мувофиқтарро озодона ба осеби амалкардҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод намоянд.

Ин муборизаи озод дар зинаю даврони муайян ҳоҳ ноҳоҳ атрофи арзишҳои раҳнамое миллат ва давлатро дар маҷмӯъ муттаҳид менамояд. Чунин нави муттаҳидкунӣ дар маҷмӯъ мафкураи созандаи давлатро дар замони муайян муаррифӣ менамояд. Аммо ин мафкура то кадом вақт тағйирнопазир мемонад, ин вобастагӣ дорад бо санъати созандагӣю навоариҳои миллати сиёсӣ ва талаботи воқеии макону замон. Ба хоҳири ҳифзи ҳамин тағйирпазирии дискурсивии ғояи созандаи миллат вобаста ба вазъият Конститутсияи монополияи як мафкураро инкор менамояд, аммо ҳатари шубҳа ва таҳдидҳоро эҳсос карда тағйирнопазир будани арзишҳои меҳварии сиёсии ҳудро, аз қабилӣ шаклҳои ҷумҳурият, демократӣ ва дунявиятро эълон намудааст. Ва ин ҳолат инкори вучуди мафкураи созанда дар ҷомеаи рушдуқунанда қомилан набуда, балки инкори ҳокимияти ноодилонаи як мафкура берун аз талаботи ҷомеа аст.

Дар баробари ин Конститутсияи рақобати озоди ғояю мафкураро дар паҳноии ҷомеаи зиндаи рушдуқунанда эълон намуда, роҳи эътироф ва таъмини мафкураи солими оммаро дар шароитҳои муайян эълон доштааст. Яъне, мафкураи солими гурӯҳ ва ё ҷизба то он замоне, ки ба ҳадафу манфиатҳои стратегӣ миллат ва давлат ҷавобгӯ аст, вай пуштибонӣ ва ҳифз мегардад. Зеро он имкони ҷавҳари мафкураи солими ҷамъият буданро дар шароитҳои муайян касб менамояд ва то зинаи мафкураи давла-

ти миллӣ баромад намуданро пайдо менамояд, вале онро то ба «мафкураи давлатӣ»-и тағйирнопазир расидан, роҳ намедихад. Пас, мафкура дар сатҳи муайян ҷойиз мегардад, вале аз сатҳ, ки баромад, даъво ба мутлақият ва яғонагию ҳукмронӣ намуд, ӯ худ садди роҳи рушди ақл, ҷомеа ва миллат мешавад. Маҳз ҳамин ҳолати охириро Конститутсияи манъ менамояд. Аз ин хотир, он мафкурае, ки сифатҳои оммавийтро касб кардани мешавад, ҷӣ қадаре, ки вобаста ба шароит солим ва ба манфиатҳои аслии миллату давлат мувофиқ бошад, ба ҳамон андоза давлату миллат қудратмандтар мегардад. Агар ин мафкура ҳар қадаре, ки ба арзишҳои бегонаю ифротӣ бештар таъя намояд ба ҳамон андоза ҳолати миллати сохибдавлат осебпазир мегардад. Яъне, сухан дар бораи ҳамон мафкураҳое меравад, ки дар рақобати озод мавқеи ҳалкунандаро дар шароити муайян касб кардани мешаванд.

Мушкилии дигари ҳаёти он аст, ки замона имрӯз зебо зери шиори озодихоҳони либерал ин сифати муҳаррикии мафкура-ро дар ҳаёти кишварҳои рӯ ба рушд инкор намуда, давлатҳои тозаистиклолро дар паҳнои шаклгирии симати маънавиашон чун шутурмурғ аз хатарҳои воқеӣ маънаван зери таъсири озодихо пинҳон шуданро бо усули «зери қум кардани сар» таълим дода истодаанд. Ҳол он ки мафкура ҳамчун омили аслии рушди кишвар ногузирӣ эътирофи худро барои рушд ва ҳифозати қудрати сиёсӣ таърихан собит кардааст. Аз он, ки мо давлатро демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ, адолатнок ва ғ.х. ме-гӯем ва ё ном мебарем, дар асл худ ба худ давлат чунин намешавад. Муҳим он аст, ки қабл аз ин сифатҳоро касб кардани давлат ва ҷомеа вай маҷбур аст, ки ҷиҳати расидан ба чунин шаклҳои ташкили ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ арзишу ғояҳо ва усулҳои бунёдии ин шаклҳои зуҳури дастаҷамонаро дар мафкураи худ дар шакли муайян пайдо намояд. Агар давлат ин сифатҳоро дар тафаккури мардумаш пайдо нанамояд, пас шаклҳои эълонгардида чун шиор боқӣ мемонанду ҳалос. Ин масъала ба шаклгирии миллати муосир низ таъам аст.

Давлатҳои классикии миллӣ, ки дар садаи XVII-XVIII рӯ

ба ташаккул ниҳоданд, сабзиши халқро ҳамчун иттиҳоди устувори сиёсӣ дар ҷодаи миллатҳои таҳҷой бо мафкураи вижаи миллӣ ва саноатӣ имконпазир гардониданд. Аммо кишварҳои нави миллӣ дар роҳи миллатсозӣ хотираи миллатгароии тунди садаи XX-ро ҳамчун нуқси иҷтимоӣ мероси тафаккур гирифта, ба ҷараёни вазнини инсонгароии байналмилалӣ, ҷаҳонгарой (космополитизм) рӯ ба рӯ гаштанд. Гузашта аз ин, онҳо ҳамчун организмҳои сиёсии ба тозагӣ шакл гирифта, ба шароити табиӣ сиёсию иқтисодии устуворе ворид шуда истодаанд, ки он аллакай дар шакли торҳои анкабут ҷаҳони ба низом кашида-еро мемонад ва дар он нақши истехсолкунандагони асосӣ, истеъмалкунандагон ва диллерҳои арзишҳои иқтисодӣ ва инсонӣ тавассути неру ва имкониятҳои технологию ҷарбӣ устувор муайян шуда, ҷаҳонишавӣ ба он таҳти таъсири қонунҳои дугонаю сегона, зери таъсири таваккалии истехсолот ва номуназзамии бозор тақони алвонҷмонанди (назарияи П. Сорокин) берабтро (назарияи хаоси И. Пригожин ва И. Стенгерс) расонида истодааст. Ақли худкома худро ба доми савки табиӣ зери фишори муҳаррики иқтисодӣ ва шикам бепарвоёна ҳавола кардааст. Барои вай аҳамият надорад, ки замоне ҳоким кашиишҳои нафсонӣ (З. Фрейд) буд ва ё имрӯз манфиати шикам (К. Маркс), муҳим он аст, ки дар ҳарду ҳолат ҳам вай эътибори худкомагии худро дар иштибоҳоти беназир ҳифз кардааст.

Оҷизҳои ақли инсонӣ дар коркарди мафкураи солим дар васати муноқишаи озодӣ бо маҳдудиятҳо

Боз ба таҳдиди ҷаҳонии пандемия назар менамоем. Имрӯз, «коронавирус» «COVID-19» як маротибаи дигар собит мекунад, ки инсон ба ҳама дастовардҳои илмию технологиаш то кадом сатҳ ва чӣ тавр назди мушкилиҳои табиӣ дасткутоҳ аст, назди ҳодисаҳои нави табиӣ ва тағйирёбии табиати организми зинда оҷиз аст. Ба қавли Ф. Бекон «Инсон, хизматгор ва муфассири Табиат аст. Ў чи қадаре, ки қорхоро дар масири табиат анҷом медиҳад ва онҳоро дарк мекунад, ҳамон қадар низоми Табиатро

бо захмат ва тафаккур фаҳм менамояд ва аз ин миқдор ӯ, берун доништа наметавонад».¹ ва ё: «Дар асл инсон ба ҳеҷ амале қодир нест, ба ҷуз аз васл ва фасл кардани ҷузъҳои табиат. Дигар амалҳоро ҳуди табиат дар ботинаш иҷро менамояд... Ҳатто ба дастовардҳои хангуфташ инсон, аз илм дида, бештар назди тасодуф ва таҷриба масъулият дорад... Омили асосӣ ва решаи ҳамаи бадӣҳо дар илм дар як манбаъ аст: ин дар он ифода меёбад, ки мо фиребгароёна ба нерӯҳои акли инсонӣ дода мешавем, қимати онҳоро аз будашон баландтар муаррифӣ намуда, барои онҳо кумаки ҳақиқӣ намечӯем... Нозокати табиат ба маротиб аз зарофати эҳсосот ва хирад баландтар аст...»². Дар ҳақиқат инсон на танҳо дар дарки асрори табиат ханӯз ҳам очиз аст, инчунин ӯ дар шинохти офаридаҳои худ, ки ҷузъи табиати ҳастии ӯро ҳамчун махлуки дорои шуури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ муаррифӣ менамояд, он қадар дастовардҳои қонёкунанда надорад. Дастовардҳои бунёдии ӯ дар ташкили ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ назди даъватҳои нави ҳаёти иҷтимоӣ ва таҳдидҳои табиӣ ханӯз ҳам очизиҳо ва печидагиро дороанд.

Ҳатто демократияю озодиҳо бо тамоми арзишҳои ҳуқуқи инсонӣ, ки қарнҳо инсоният барои расидан ба онҳо мубориза бурд дар шароити ғайри муқаррарии афзоиши бемории сироятӣ, ҷавоби қаноатманд ба ҳифзи ҳаёти инсонӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон наодо истодааст. Яроқҳои атомӣ, ҳавопаймою тупҳои ҷангӣ, пулу дороиҳои кишварҳои олам назди як ҳучайраи хурдтарини табиат очиз мондаанд. Тибқи омили Донишгоҳи Чонс Хопкинг, агар то бегоҳи 1-уми апрели соли 2020 дар олам 952,1 ҳазор одам мубталои ин беморӣ гашта, 202 ҳазор табобат ёфта, зиёда аз 48 ҳазор нафар фавтида буданд, дар рӯзи 30-уми апрели соли 2020 бошад, шумораи беморон ба 3 млн. 223 ҳазор, фавтидагон ба 228 ҳазор ва табобатёфтагон ба 1 миллион расида, пандемия ба ҳудуди 203 мамлакати дунё роҳ ёфт. Дар таърихи 10-уми майи соли 2020 бошад, шумораи сироятёфтагон ба 4,02 миллион, фавтидагон ба 279 ҳазор ва табобатёфтагон ба 1,36

¹ Бекон Ф. Новый Органон. - М. 2019. - С.75.

² Бекон Ф. Новый Органон. - М. 2019. - С.76-77.

миллион расида, ба ҳудуди 210 давлати дунё роҳ ёфт.

Дар давраи дуҷуми хуруҷи ин беморӣ то 23 ноябри соли 2020 бошад, теъдоди беморшудагон ба 58,5 миллион, шифоёфтагон ба 37,4 миллион ва фавтидагон ба 1 млн. 390 ҳазор расид. Дар сафи пеши беморшавии аҳоли Амрико (12,3 миллион нафар), Ҳиндустон (9,14 миллион нафар), Бразилия (6,07 миллион нафар), Фаронса (2,14 миллион нафар) ва Россия. (2,09 миллион нафар) меистоданд.

Воқеият собит менамояд, ки кишварҳое, ки аз усули назорати қатъӣ ва маҳдудияти чиддии озодиҳо бо усули қадимаи бобой (усули Абуалӣ Сино оид ба эълони карантин ва маҳдуд кардани рафтуо дар чойҳои анбӯҳи одамон) «маҳкам намудани чойҳои ҳамоиши одамон, мактабҳо, донишгоҳҳо, бозорҳо, ибодатгоҳҳо, мағозаҳо» рафтор намуданд, дар мубориза бо ин беморӣ ғолиб омада, ҳаёти инсониро беҳтар ҳифз карданд, аммо онҳое, ки арҷгузори ба ҳуқуқҳои ҷудоғона, дода хатари омадаро дуруст дарку ҳазм накарданд, аз усули таъсиррасонии ҳуқуқӣ саривақт истифода нанамуданд, қурбонихоро бештар диданд.

Пас, маълум аст, ки речаи озодиҳо ва демократияи васеъ дар қори мубориза бо пандемия ғайриқаноатбахш дониста мешавад (Амрико, Ҳиндустон, Бразилия, Италия, Испания, Франция бо ҷунин усул дар ибтидо рафтор карданд), аммо баръакс речаи устувори қонуният, то ҳатто диктатураи танзими вазъият ва карантини қатъӣ аз ибтидо (Чин, Япония, Кореяи Ҷанубӣ ва ғ.) натиҷаи хуб дод. Аммо, бо вучуди ин ҳама дастоварду ноқомӣҳо, хуруҷи ҳамин як вирус на танҳо назди илми тиб, инчунин назди илмҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, ҳуқуқ низ дар шинохти парадигмаҳои рушди ояндаи башар вазифаҳои нав ва ҷиддитар гузошт.

Дар ҷунин воқеияти берун аз низомӣ муътадил имконияти дурусти рушди кишварҳои ҷавон ба маротиб мушкул гаштааст. Зиндагӣ ва мубориза бо қонунҳои дуғонаю сегона миёни кишварҳои бузурги олам барои онҳо вазнин ва сахт аст. Ба вижа, вазъи халқҳое, ки ба сатҳи худшиносии сиёсӣ ва ҳудодоҳии қомили ҳуқуқӣ нарасидаанд, бештар мушавваш ва печида хоҳанд гашт. Зеро унсурӣ муттаҳидкунандаи он мафкураи миллӣ ҳанӯз

ба таври бояду шояд пухта нарасидааст. Вале ин имтиҳони таърихӣ ҳукми мутлақӣ таърихиرو дар масъалаи тақдири халқу миллатҳои кӯчак ва рӯ ба рушд дошта наметавонад. Яъне, онҳо имконияти баромадан аз ин вазъиятро ҳар як дар ниҳоди худ ҳамчун организми зиндаи сиёсӣ доранд. Вазифа он аст, ки ин имкониятҳо вобаста ба шароит дуруст истифода гарданд. Фикр мекунем, ки даъватҳои пайвастаи Пешвои миллат бо силсилаи чорабиниҳои фарҳангӣ сиёсӣ маҳз таҳияи ҳамин шоҳроҳи азими худшиносии сиёсӣ ва фарҳангист, ки ба мафкураи миллии мо ғизои наҷотбахши сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дода истодааст. Танҳо халқи Тоҷикистонро зарур аст, ки ин нӯшдоруи маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқиро дуруст ҳазм карда, муттаҳидӣ ва ваҳдатро дар ҳама шароит ҳифз намояд. Суханронии Пешвои миллат бо аҳли зиёи мамлакат дар соли равон (2020) яке аз нукоти гардиши кулӣ дар ин шоҳроҳи мафкурасозии миллат буд, ки рӯ ба заминаҳои илмӣ саноатикунории мамлакат гардонида шудааст.

*«Аларразми он ки муфасссирони сиёсӣ ме-
гӯянд, ман бовар надорам, ки демократия
ҳатман ба рушд мусоидат менамояд. Ман
муътақид бар онам, ки барои давлат аз де-
мократия дида, беиштар интизомро (тарти-
ботро) рушд додан заруртар аст. Изофаи
демократия ба бепарвоӣ ва беинтизомӣ, яъне
ба шароитҳои номусоид барои рушд мебарад.
Маҳаки асосии қиматнокии низоми сиёсӣ дар
он ифода меёбад, ки вай ҷиҳати беҳтар гар-
донидани сатҳи зиндагии аксари мардум ша-
роит муҳайё карда, озодиҳои шахсиро ба тар-
зи максималӣ дар муқоиса бо ҷомеаҳои дигар
таъмин намуда тавонад.»*

Ли Куан Ю¹

¹ Ли Куан Ю. Сингапурское чудо / Пер с англ. В.Н. Верченко, - М., 2016. - С.62-63.

БОБИ 3. ОЗОДӢ, СОҲИБИХТИЁРӢ ВА МАФКУРАӢ МИЛЛӢ

Таҳияи мафкураи солими ҳуқуқӣ дар самти ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва соҳибхтиёрии давлатӣ

1. Озодӣ ва озодиҳои шахсӣ унсури муҳимми соҳибхтиёрии давлатӣ

Сарсухан ва ё гузориши масъалаи баррасишаванда

*«Хираду қонун, адлу инсоф хомӯшу ром
шуданд, баҳона чист? Номӣ Халқ!»*

(Лоик)

Ҳар нафаре, ки бегоҳ бо аҳли оилааш назди оинаи нилгун нишаста хабарҳои оламо томошо менамояд, аз дидани ҳодисаҳои ҳузнангезе, ки фарзандони махлуқи бошуур дар нуктаҳои мухталифи олам содир менамоянд, дилаш реш мегардад. Аз ҳама нуктаҳои олам ҳодисаҳои манфӣ, таззодманд, фитнаангез, хунрезӣҳо ва нооромиҳо ҳамчун аломати ваҳшоният нисбат ба созандагии ободкорӣҳо бештар ба назар мерасад. Олами интернетӣ аз ин ҳам дида ҳолати мушавваштарро муаррифӣ менамояд.

Оқибати бӯҳрони иқтисодии маҳдудиятҳои дар заминаи Пандемияи «Ковид-19» ба миёнонда, Аврупои пешрафта ба ларза овардаю муборизаи тезутунди маъракаи пешазинтиҳоботии республикадорон бо демократҳо вазъи бузургтарин кишвари олам Амрико ба печидагӣ гирифта карда, дар остонаи ҷанги нави шахрвандӣ қарор додааст. Наход, Амрико низ ба сони Давлати Шӯравӣ ба пошхӯрӣ рӯ орад? Илова бар ин, нофаҳмиҳо ва тааммул ба ҳолати давлатҳои олам – Сирия, Ироқ,

Ливия, Венесуэлла, Белоруссия, Украина ва ғ. гувоҳи он аст, ки олам дар шароити имрӯз аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ низ ором нест. Ин ҳолат оламро дар маҷмӯъ ноором сохта, дастоварду муваффақиятҳои инсониро дар самти сиёсат ва ҳуқуқ зери шубҳа кашидааст.

Муносибати сард ва нобоварона нисбат ба низому тартиботи олам ва заъфи низомҳои идора дар интиҳои асри XX ва ибтидои асри XXI ба ҳадде боло рафт, ки қисме ба идоракунии бевоситаи халқӣ (ин ҳолатро хеле барвақттар М. Каддофӣ низ дар «Китоби сабзаш» гуфта буд) умед баста, қисмати дигари тундрав ба шикастани унсурҳои мавҷудаи низоми олам ва рамзҳои идораи кишварҳои бузург рӯ оварданд. Э. Тофлер футурологи амрикоӣ дар чунин вазъият таклиф намудааст, ки Конгресси Амрико, Палати ҷамоатчиғӣ (обшин) ва лордҳои англисҳо, Бундестаги олмониҳо, парлумони ҷопониҳо, конституцияҳо ва низоми судии мавҷудаи оламро, бинобар корношоям шуданашон дар шароитҳои наву талаботи ҷадид, шикаста партофтан лозим аст¹. Э. Фром бошад бемории ҷомеаро дар чунин шароит эътироф карда чихати барқарории саломатии он эҳёи Шӯрои панҷсадаи Афинаи бостонро дар шакл ва рамзи ҷадид ироа медораду², Ю. Хабермас бо мақсади расидан ба консессуси умум боваркунонии ҷамаро қабл аз қабули қарори дахлдори дуруст, дар ҷомеаи озод, масъалагузорӣ менамояд³. Ҷамаи ин садоҳои ғайримуқаррарии наққошони олами нав худ гувоҳи он аст, ки бӯҳрони сиёсии олам бениҳоят вазнин ва дардолуд аст. Ин беморӣ ба тарзи худ ҳам ба ҷомеаҳои озоду ҳам ба давлатҳои рӯ ба рӯшд таъсирҳо дорад.

Эҳсоси ин ҳолатҳо ва манзараҳои нооромии давлатҳои офатзада касро ба шукргузорӣ аз Истиклоли кишвару иқдомҳои наҷиби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ваҳдати миллӣ, ҳидоят менамояд. Дар воқеъ, Бунёд-

¹ Ниг: Тофлер Э. Третья вольна. - М., 1999. - С. 658.

² Ниг: Фром Э. Здоровое общество // Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фрома. - М., 1995. - С. 547.

³ Ниг: Хабермас. Демократия. Разум. - Нравственность. М., - 1995. - С. 38.

гузори давлати мо бо амалкардҳои зиёди мухталиф дар ҷараёни давлатсозӣ ватани моро аз ин бухронҳои ноҷо ба маврид ҳифз намуда, садди роҳи баҳсҳои бемаънии сиёсӣ ва муноқишаҳои бемавқеъро гирифт.

Мо мебинем, ки дар давлатҳои ноором нафарони зиёде ризою норизо ба майдонҳо сархӯй шуда, шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ аз гуногунии назарҳо вазифаи худро содиқона иҷро на- намуда, ба осебӣ муноқишаю зиддиятҳо об рехта истодаанд. Табиӣ сиёсӣю амниятии давлатҳо баланд аст. Саволи нахустине, ки ҳар нуктасанҷро ба ташвиш меорад ин аст, ки ҷаро Конститутсия, ки кафолати аслии низому тартибот ва ҳолати му- возонати шоҳаҳои ҳокимияти давлатист, дар ин кишварҳо амал наменаояд? Ҷаро низомии ҳукукии давлатҳои тозаии миллий, ки саршори ғояҳои инсонгароёнаи адлу инсоф, баробарию озо- диҳоянд, барои саодати онҳо муосидат наменаояд? Ҷаро ҳам муҳолифону ҳам ҳукуматмехварон арзишҳои умда ва ногузире- ро чун ҳукуку озодиҳо, соҳибхитиёрии халқию давлатӣ, ном ва саодати халқ ливои худ қарор додаанду дар сангарҳо қарор до- ранд? Ҷаро ҳама аз номи халқ ҳарф мезананду халқро ором на- мегузоранд, ки зиндагӣ кунад. Тӯдае, гурӯҳе ва мардуми тахти назорати кишварҳои дигар қарордоштае низ ба майдонҳо рехта аҳволи демократия, озодиҳо ва ҳукукҳоро дар давлатҳои миллий муташанниҷ намуда, демократияро ба охлоқратия дар паҳноии манфиатҳои табдилёбандаи дастандаркорони хориҷӣ табдил до- даанд. Номи халқ, миллат ва мардум бозичаи дасти гурӯҳҳо ва меъморони сиёсӣ шудааст. Ҳақ ба ҷониби шоир аст, ки гуфта аст:

**«Худо бигирад инчунин замони беэминаро,
Ки дар замини кинаҳо бикӯшт тухми кинаро,
Ки аз раҳи нифоқ зад ба санг обгинаро.
Тулӯи рӯз шом шуд, баҳона чист?
Номи халқ!»¹.**

Бале, муборизаҳои сиёсӣ симати ҳукуқӣ ва сиёсии «халқ»- ро дар фазои озодиҳои демократӣ бо дасти хиёнаткорон ба

¹ Лоик Шерали. Куллийт. Ҷилди 1. Ашӯр. – Душанбе: Адиб, 2008. - С. 257.

манфиат ва нафси инсонӣ бифурӯхтанд. Ин ва дигар ҳолатҳо моро водор ба он кард, ки ба мавзӯи нақши Конститутсия дар мувозанати озодиҳои шахсӣ — соҳибхитиёрии халқӣ ва соҳибхитиёрии давлатӣ, ки то ҷое зояндаи ин мушкилиҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ гаштаанд, дар фазои мафкураи миллӣ ва арзишҳои миллӣ назаре намоем.

А. Чавҳари таззоду нооромии аз назари ҳуқуқ

Сараввал бояд иқрор шуд, ки эътимоди мо бар он аст, ки омили аслии ин мочароҳо нодуруст муносибат кардани субъектон (шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва мақомоти давлатӣ) бо арзишҳои конституционист. Сониян, дар қиболи ҳодисаҳои нангини ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷойи таъкид ҳаст, ки ин ҳама тарафкашию майдоншиниҳои миллатҳо ва ҳангомаю хунрезии зерин парчами ҳуқуқу озодиҳо ва равандҳои демократикунонии дар конститутсияи ин кишварҳо тарҳрезӣшуда рух дода истодааст. Айни ҳол мо танҳо нисбат ба ду арзиши меҳварӣ, ки ҳарду барои тартибот ва вучуди давлат муҳим буда, **барои адолатнокии кишвар ногузиранд** ва ин ҳар ду дар навбати худ бо таззоди бемавқеъ дар шароитҳои давлатҳои миллӣ манбаи аслии чунин бетартибӣҳо гаштаанд, бо тадриҷ ҳарф хоҳем зад. Яъне, давлатҳои миллӣ дар ҷойгузинии арзишҳои меҳварии мафкураи миллӣ ва амалияи сиёсӣ ҳанӯз мушкилӣ доранд. Ба қавле, арзишҳо вобаста ба шароит ва замона нодуруст баҳогузорӣ гашта, мантиқан усули таърихият номуназзам ва номувофиқ дар сарҳади манфиатҳои кутӯҳназарона татбиқ мегардад. Ин, албатта масъалаи усулӣ буда, имкони паҳнгардӣ ба соҳаҳои дигари илмҳо ва ҳаёти иҷтимоиро дорад. Аммо чавҳари бархӯрди ҳуқуқӣ аз назари арзишмеҳварии ҳуқуқӣ, нобаробар муносибат шудан бо ин неъматҳои ҳуқуқӣ ва дарки нодурусти онҳост, ки ҳамагӣ фуру ба решаҳои мафкураи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ меафтад.

Бо таммул ва таҳаққуқ чун пардаи муноқишаю ғаразҳо аз ин мочароҳо дар нуктаҳои мухталиф бардошта мешавад, аз назари касбияти ҳуқуқӣ дарк менамоем, ки **ҳам муҳолифину ҳам**

нерухои ҳукуматмехвар ба сӯи арзишҳои башарӣ ва фарогире **чун адл, инсоф, баробарӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳақиқат, шароити арзандаи зиндагӣ, ҷомеаи шахрвандӣ** ва ғ. рӯ оварда ҳаракат доранд. Дар майдонҳо тарафдорону мухолифон зери як мафҳумҳои демократӣ ва ҳуқуқӣ қомат афрохтаанд. Аммо натиҷа на демократияи афлотунию арастуӣ ва на тантанаи арзишҳои миллии таъкидкардаи Сукроту Кант, балки як ҳолати хеле мушавваши пуртазоди сиёсӣ, ки онро ҳатто ба шакли охлоқратияи Полибий, дар мисоли Афинаи замони Периклию салтанати Римӣ ва Фаронсаи даврони инқилоби бузург монанд кардан имкон надорад. Ин ҳолат ва натиҷаи муборизаҳои сиёсӣ одатан дар шаклҳои бади таҷрибакардаи замони муосир, дар фазои озодиҳои сиёсӣ бо дастӣ дастандаркорони хоричӣ дар шакли неоохлоқратияи белорусию суриёӣ, либиёию украинӣ, венесуэлию қирғизӣ дар ибтидои асри XX рӯи қор омадаистода аст, ки он рӯзномаи сиёсати ҷаҳони имрӯзаро бо пешомадҳои ғамгин барои давлатҳои ҷавони миллий доғдор кардааст. Ин ҳолат вазъи эътирофи арзишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиро мушқил намудааст. Ба назари мо, мушқилӣ аслан дар ин арзишҳои меҳварӣ буда наметавонад, балки вай дар роҳ ва афзалгузинии усули дастрасӣ ба мақсадҳои умумӣ пайдо гардида, дар ботини нерухои тавлидкунанда ба тазоди устувор табдил гаштааст. Ин ду арзиши усулӣ ва баранда бар арзишҳои умда, ки айни ҳол нооромкунандаи вазъ гаштааст, **яке ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва дигаре соҳибхитиёрии давлатӣ**, яъне, зуҳури қудрати сиёсӣ маҳсуб мегардад.

Б. Дарки номуваффақи баҳамоии арзишҳои меҳварӣ ва усулӣ

Дуруст аст, ки ҳам арзиши озодӣ ва ҳам соҳибхитиёри дар моҳияти худ арзиши меҳварӣ низ ҳастанд, вале дар роҳи расидан ба арзишҳои адлу баробарӣ, тантанаи инсофу вичдон, давлати демократию ҳуқуқбунёд онҳо нақши арзиши усулиро то ҳадди муайян иҷро менамоянд. Сухан дар бораи мақсад ва роҳҳои расидан ба он дар илми ҳуқуқшиносӣ аст. Масъалаи баҳсбаран-

геzi фазои ҳуқукии давлатҳои миллӣ ва аҳёнан, дар Тоҷикистон низ маҳз истифодаи нобаробар ва номувофиқи ҳамин арзишҳо ба сифати арзиши усулӣ ва роҳи расидан ба мақсадҳои одилона ва фарогири фаромиллӣ аз ҷониби субъектони мухталиф аст.

Тавозуни нобаробар дар роҳи расидан ба ҳадафҳои асли аз роҳи ҷонибдории арзишҳои усулӣ ба таззоди озодиҳои шахсӣ ва соҳибхитиёрии халқӣ меорад. **Мушкилии аввал, ки дар ин навишта ба шарҳи он мо ҳадди имкон кӯшиш мекунем**, ин дарки номувофиқ ва ҳазми номукаммали ин арзишҳо танҳо вобаста ба воқеияти таърихӣ набуда, инчунин иллати илмӣ арзишшиносӣ ва арзишнигории башарӣ дар тафаккури миллатҳои соҳибдавлат аст.

Ҳатто ҷиҳати ислоҳи вазъ назарҳое ҳам ҳаст, ки арзишҳо ба навбат дар роҳи рушди кишвар ва миллат ба хоҳири якдигар бояд қурбон шаванд. Дар илми таърихшиносӣ қурбоншавии арзишҳо дар масири таърих ҳамчун усули фаҳми таърих вобаста ба воқеиятҳои мухталиф истифода мешавад. Дуруст аст, ки шароити таърихӣ ва мувофиқати арзишу меъёрҳо ба он, ки оғоз аз Мавлонои Руму Маккиавеллӣ, И. Халдуну Монтескё то Гегелу Дониш дар масъалаҳои мухталиф гуфта шудааст, ба ин равандҳо ва шаклгириҳо ҳамеша таъсири муайяне доранд, вале сари масъалаи марказӣ будани онҳо дар ҳалли қазияҳои муосир ва бар иваз гузоштани онҳо вобаста ба манфиатҳо дар шароитҳои таърихӣ ҳаддалимкон аз назари ҳуқуқ бояд амиқ андеша ронд. Дар урфият мегӯянд: «мушкилӣ дар марги кампири деҳа не, балки дар одат кардани қадами аҷал бар деҳа аст».

Мисол, мо аз назари ахлоқӣ метавонем гӯем, ки чун нафаре ба хоҳири дигаре азият кашид ва маҳдудият дид, пас ин шахси дигар дар замони нав бояд ба хоҳири ӯ имкони кашидани чунин маҳдудият ва азиятро аз назари ахлоқ қабул намояд. Аммо аз назари ҳуқуқӣ мушkil аст, зеро мақсади ҳуқуқ на эътирофи маҳдудият ва мушкилиҳо ва тавлиди дигарбораи онҳо барои субъектон, балки ҳаддалимкон сабук ва рафъпазир намудани онҳост. Дуруст аст, ки дар ҳаёт як анъанаи нонавиштае вучуд дорад: «бадӣ бадири тавлид мекунаду дарди бад ба давои бад», вале

вазифаи инсон аз назари инсондӯстӣ ва ахлоқӣ дигартар аст, ки ҳуқуқи одилона ба ин тандем така менамояд. Дар акси ҳол маҳдудияту хотирбиниҳои ҳуқуқӣ метавонад ба асли вучуди низом ва давлат латма ворид намуда, давлатро ноустувор ва ҷомеаро пароканда созад. Давлатсозию ҳуқукташақкулдиҳӣ майдони такрории қурбониҳои тарафайни давлат ва шахс набуда, рушди ҳамқадам ва ҳамоҳанги онҳост, ки вазнинию мушкилиҳоро бо ҳамдигар паси сар менамоянд ва убур месозанд ва ба зинаҳои саодат якҷо мерасанд. Ин аст равиши бунёди давлати ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шахрвандӣ.

В. Оид ба мушкилии фаҳми озодӣ ва озодиҳои шахсӣ

Фаҳм ва дарки нодурусти истилоҳи озодии ҳуқуқӣ дар фазои сиёсӣ таҷрибаи кишварҳои пешқадамро дар давлатҳои миллии садаи XX ва ибтидои садаи XXI ба номуваффақиятӣ кашидааст. Ин печидагӣ дар ҷараёни ғарбгароии ҳуқуқ ва интиқоли арзишҳои демократӣ бо истифода аз қудратҳои ҳангуфти сиёсӣ ва иқтисодии кишварҳои бузург ба фазои кишварҳои Осиёӣ ва Шарқӣ ҳамчун модели намуна ва муваффақи ғарбӣ мушкилии фаҳм ва дарки арзишҳои меҳвариро зиёда намудааст.

Чун мо мебинем ва дарк менамоем, ки озодшавии аз ҳад зиёди усулҳои ташкили идора (як навъи либерализатсияи сиёсӣ) дар ҳамбастагӣ бо ҳуқуқҳои бесарҳади шахсӣ дар кишварҳои рӯ ба рушд бидуни ба инобатгирии таърихи чандҳазорсолаи фарҳангии халқу миллатҳо ва махсусияти соҳибхтиёрии давлатии онҳо тимсоли модели ғарбӣ, бо усули иҷборӣ ба ҷуз ҳолати ноамнӣ ва фитнаю ҷангҳои шахрвандӣ, ки саодати мардумро хору залил намудааст, дигар ҳеҷ оромие барои онҳо намеорад, дар бораи намунаи муваффақ, ҳарф задан дигар маънӣ надорад.

Ба ин раванд интиқоли иҷбории арзишҳо ва ташкили инкилобҳои ранга, ки тақдири бузургтарин арзиши муосири башарӣ – демократия- мардумсолориро ҳамсон бо соҳибхтиёрии халқӣ ва давлатии халқу миллатҳо дар ҳолати ногувор қарор додааст, вижагии ҳосаи ноамнӣ медиҳад.

Аз ҷониби дигар вусъат гирифтани тандеми либерализатсияи сиёсат, ҳуқуқ, ахлоқ ва гоҳо мувофиқ омадани онҳо бо сиёсати ислохотгароёнаи эътиқод роҳи бебозгашти фасодшавии иҷтимоъро дар шакли вайронии оилаҳо ва алоқаҳои табиӣ дар рӯзномаи имрӯзи тамаддун муҳим арзёбӣ кардааст.

Папаи Рим Франсиск-Хорхе Марио Берголо дар миёнаи моҳи октябри соли 2020 ҳуқуқ ба эътиқод ва ҳимои ҳамчинсгароёнро таҳти сарпарастии Худованд, аларрағми муқаррароти Каломии илоҳӣ ҷонибдорӣ намуда, гуфт: «гейҳо ҳуқуқ ба оила доранд. Онҳо фарзандони Худоянд ва ҳуқуқ ба оиларо доранд». Ин чӣ маънӣ дорад. Ин андеша миёни насронӣ олам баҳсхоро барандохт... Албатта, аз назари ҳуқуқи табиӣ ва унсури инсонмехварӣ, то ҷое ин иқдомро фаҳмидан мумкин аст, вале аз назари дин, ахлоқ ва ҳикмати ҳуқуқ чӣ? Яъне, дин ҳимояи онҳоеро, ки аз алокаи муқаррарии илоҳӣ берун рафтаанд, расмӣ қардани аст. Ин ҳолат аз назари ахлоқӣ ва биологӣ вучуди инсон ва иттиҳоди инсониро дар асл аз бунёдаш барҳам задан аст. Зеро насли инсонӣ бо ҳамчинсгарой аз тақрористехсолкунӣ маҳрум мегардад.

Аҷабо, замоне ин амалҳои зиштро динҳо, ахлоқҳо ва ҳуқуку сиёсатҳо маҳкум қарданд, замони нав онро ҳамчун беморӣ шинохтанд, сипас, зери таъсири озодшавиҳои инсон аз маҳдудиятҳо таҳти ҳимояи ҳуқуқи позитивӣ қарор доданд ва ҳоло ин амалҳоро аз зери ҳукми меъёрҳои динӣ берун намуда, ҳамчун ҳолати муқаррарӣ эътироф менамоянду дар паноҳи меъёрҳои динию ҳуқуқӣ қарор доданианд.

Агар, ин симати барои ахлоқу ҳикмати ҳуқуқ номақбул беморӣ аст, мо ҳаққи маънавии онро маҳкум намудан надорем ва ин масъулияти мо низ нест, вале маҳдуд намудани густариши он ба хоҳири ҳаққи дигарон вазифаи қонуни ҳуқуқист; агар натиҷаи рушди бемавқеи озодию кашишҳои номатлубӣ савқи табиист, пешгирии он вазифаи ахлоқу ҳуқуқ аст, зеро ҳар нукси иҷтимоъ ислоҳаш бар дӯши худ иҷтимоъ аст.

Замоне, ки инсоният дар остонаи бунёди тамаддун буд, қавми Лутро Худованд барои ҷунин қавравияш маҳкум қарда,

аз осмон сангро борон намуд. Акнун, ки инсон бо хираду до-нишаш ҳамагир шудааст, масъулияти гуноҳ бар дӯши худи ўст, Худованд дигар ба ислоҳи камбудҳои он майл нахоҳад кард, то агар инсони хирадманд худро аз ин олудагиро ҳифз нанамояд. Аммо чараёни рушди ин ҳолати манфӣ шабеҳ ба он дорад, ки озодӣ монеаҳои ҳукукии сари роҳи худро рӯфта истодааст.

Г. Муқонсаи рамзии Озодӣ – Олиҳаи зебо, Либертас, Фемида, Мучассамаи мусаллаҳи озодӣ...

Озодӣ ба мисли олиҳаи зебоест, ки муносибати хосаро бо худ талаб менамояд. Замоне, ки дар Амрико сафари расмӣ доштем, ҳамроҳи вакилон Содиқова Насибахон, Зайнӣ Мавлудахон ва дигарон аснои тамошои осорхонаи парлумони Вашингтон, ки дар зербинои Конгресси ИМА ҷойгир шудааст бо дидани мусаввараи Озодии мусаллаҳи (вооруженная свобода) Амрико, ки дар шакли зани зебои бо тоҷи хусравонии бо сару гардани фулодини уқоб ва парҳои он ораста, дар дасти рост шамшери дар ғилофу дар дасти чапаш ҳалқаи тоҷ бо сипар, атрофи тоҷ ситораҳои фулодин қомат афрохта буд, бо ҳайрат аз ҳидоятгари он ва шореҳони осорхона пурсида будем: чаро ҳайкали озодӣ бо симои зан аст на мард? Он замон онҳо дар ҳайрат шуданду ҳамроҳонам хандаи аҷиб карданд... Кӣ дар чӣ фикр буд, барои мо ноаён монд...?

Вале касе ба мо ҷавоби амиқ надод. Баъдан ин мучассамаи Озодии мусаллаҳро бо мучассамаи Озодии дар майдон миёни об гузоштаи Амрикоӣ киёс намуда, ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар воқеъ яке бо китобу шамъдон рӯшноӣ ва хираду конунро тарғиб менамояду дигаре бо силоҳу ҷанголи уқобину сипар омодагии худро ба ҷанг. Ин занҳои зебои ифодакунандаи ҳолати озодӣ дар асл бо озодии абстраксии ҳукукии мо умумиятҳо дошт. Барои мо маълум набуд, ки то кадом андоза амрикоӣҳо озодиро дар асл бо тамоми табиаташ бо зан шабоҳати органикӣ дода буданд ва ё онҳо ҳамин тавр рамзи Амрико дар иртибот бо олиҳаи зебо тимсоли Фемидаи юнонӣ озодии худро

дар ҳолати мусаллаҳона ва оромӣ ифода намуда, чашмони онро кушода вучуди арзандаи ўро вобаста ба шароит тарғиб мекарданд.

Ин умумиятҳо моро бо мурури замон ба хулоса овард, умумияти зан бо озодӣ танҳо хосияти рамзӣ надошта, балки умумиятҳои зиёди мабдавиро низ доро аст. Озодӣ дар воқеъ бо зан олиҳаи зебо шабоҳатҳои зиёд дорад. Ў бениҳоят зебову қашанг, дилкаш, шахватангез, мафтункунанда, ҳиллагару найрангбоз низ ҳаст. Замоне таҳамтани ҳуқуқ бо нӯшидани неруи фалсафаи юнониву ҳуқуқи римӣ дар таҳияи ҳамирмоияи рушди тамаддуни ғарбӣ чашмони ўро баста, аз назокату одилии ў истифода намуда, ба дасташ шамшери адлро дода фарзанди ў – адолатро дар олами бостон доягӣ карда буданд. Чунки ў танҳо бо чашмони баста нафси худро кушта метавонист ва фарзанди одилро зоида...

Акнун қаҳрамони муосири Одам тортанак ва ё симои эҳёшудаи Зевси Юнонӣ ба озодии амрикой аз дигар манобеъ ғизо мебахшад, зеро фарҳанги ҳуқуқи амрикой бо амсилаи судӣ чашмони модари адолати юнониро (Фемида) боз намуда, Либертаси (олиҳаи озодии юнониро) ба сараш тоҷи уқобӣ, ба бари рӯяш чанголи уқобӣ гузошта, дар дасташ шамшери рӯпушро, ки бо латтаи тасмагини баста аст, болои гунбази Конгреси Амрико бо номи Муҷассамаи Озодии мусаллаҳ гузоштаанд. Дар майдони қазирамонанди пешгоҳи Нью-Йорк Муҷассамаи дигари хирадманди Озодиро гузоштаанд, ки шаҳодат аз симати дигари ин олиҳа аст. Ғояе, ки аз ин ду неруи озодӣ дар сиёсати хориҷии имрӯзи Амрико тавлид мегардад, дар ҷаҳон мушкилиҳои худро дорад.

Ин нақши тавлидкунандаи адлро дар симати озодии ҳуқуқӣ дар фазои ҳуқуқи Шарқ Олиҳа Рашаносӣ¹ бо омезиши адолати судӣ иҷро мекард, ки дар сурати мард баромад менамуд. Ҳамин тавр, рамзи Озодиҳои ғарбӣ Зан ва аз шарқӣ Мард буд, ки ҳарду чун манбаи неруи ҷаҳонӣ дарёи раҳмати адл ва озодиро бар ин сарзаминҳо ба қарнҳои баъд ҷорӣ мекарданд... Танҳо

¹ Ниг. : Холиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: 2005. -422с.

чашмони Фемида бастаю аз Рашаносӣ кушуда буда, чойи чашмон миёни ӯ маҳкам баста. Барои Фемида воситаи татбиқи адл шамшер ва мизон буду барои Рашаносӣ оташ ва мизон.

Ғ. Оид ба Мучассамаи Озодии Амрико...

Имрӯз, он тавре ки аз намои мучассамаи Озодӣ мебинем, чашмони ӯ боз аст, ӯ ҳамаро мебинад ва вобаста ба манфиатҳо адлу озодиро ба манфиати кишварҳои бузургу қудратманд татбиқ месозад. Имрӯз ҷаҳон аз адлгароии ӯ ором нест, садои адолату озодии шарқӣ ношунаво аст. Акнун, чӣ гуна адл ва нахаташро бо савқи табиӣ (инстинкт) ва нафс андозабандӣ менамоем? Дар чунин шароит сарҳади озодиро кашишу хостор ва талаботи бесарҳади мо аз андозаи худ берун кардааст. Мо озодиро ба ҳадде қадр кардем, ба ҳадде болонишин сохтем, ўро чун зебосанами мафтункунанда ба оғӯши худ гирифта, болои дастон бардоштем, акнун ӯ бо ҳикмати занонаи русӣ рафтор карда, болои сари мо баромадааст ва бо ҳикмати шарқӣ бошад, худро тимсоли «саги хунхор» вонамуд менамояд:

*Сагери хуни дил додам, ки бо ман ошно гардад,
Надонистам, ки саг, хун меҳӯрад, хунхор мегардад.*

*Ҳокимияти диктатурӣ ба Ҷумҳурии Рим
манфиат овард, на зарар: марговар барои
зиндагии шахрвандон ҳамон ҳокимият аст, ки
шахрвандон тариқи зӯрӣ аз худ менамоянд, на
он ҳокимият, ки ба онҳо тавассути интихо-
боти озод муяссар шудааст.»*

Макиавелли¹

¹ Макиавелли Н. Государь. М.: Рипол-классик, 2010. - С. 392.

Д. Озодӣ, масъулият ва демократия

Мушкил он аст, ки нерухои мухталифи муосири дохилию хориҷӣ, ки халқу миллатҳоро ба гирдоби чунин ҳодисаҳои нохуш гирифтор кардаанд, ба конститутсияҳои худ муносибати яктарафа намуда, озодиро дида, сарҳади онро гум кардаанд, ҳукукро қабул карда, вазифаро аз хотир баровардаанд, имконияту афзалиятҳои фардиро эҳсос карда, дар ҳолати сархушии эҳсосотӣ масъулиятро назди бародарони худ, чомеа, миллат ва дирӯзу фардои миллаташон ба сони ҳикояти Мавлонои Балхӣ «якero дидаю дигарро аз ёд баровардаанд».

Ҳол он ки озодӣ ва низоми устувори сарҳади он маншаи худро аз ҳолати табиӣ инсон гирифтааст. Барандаи ҷоизаи Нобелӣ дар соҳаи асабҷарроҳӣ, академики рус Павлов И.П. ҳануз моҳи майи соли 1918 навишта буд: «Акнун бебаҳс равшан аст, ки озодӣ ва интизом падидаҳои мутлақ баробарҳуқуқанд. Он ҳолате, ки мо озодӣ меномем дар забони табиатшиносӣ неруи «барангезанда» ва он ҳолате, ки одатан «интизом» меномем аз назари табиатшиносӣ ин ҳаммаъноии неруи «нигоҳдоранда» аст. Маълум мешавад, ки ҳамаи фаъолияти асаб аз ҳамин ду раванд – аз «барангезандагӣ» ва «нигоҳдорӣ» иборат будааст. Дуюмӣ, ҳатто аҳамияти бештар дорад. Барангезандагӣ ҳосияти бетартибӣ дорад, ки онро неруи «нигоҳдоранда» ба низом медарорад»¹. Пас маълум мешавад вучуди сарҳади озодӣ аз табиати ҳастии инсонии солим манша мегирад. Онро инкор намудан ба табиати биологӣ ва маънавии инсонии солим ва чомеаи саодатманди он созгор нест. Аҷиб он аст, ки маҳз мутлақияти баробарии эътирофи онҳо барои расидан ба ҳадафҳои меҳварии инсонии биологӣ мусоидат менамояд. Зеро саодатмандии инсон ҳамчун арзиши меҳварӣ ва ҳадафи ниҳой эҳтиёҷ ба ин ду ҳолат ҳам озодӣ ва ҳам интизомро доро аст. Инкор ва бартарии якҷонибаи беасоси онҳо ба адли умум мусоидат намекунад. Албатта, вобаста ба шароитҳои таърихӣ ва воқеияти зинаи рушди чомеа имкон дорад, ки речаи интизом афзалиятҳои нисбӣ касб намояд.

¹ Ниг: Павлов И.П. "Литературная Газета" 31.07 1991 г.

Озодӣ аз назари иҷтимоӣ низ сарҳад дорад, паҳноӣ онро қонун, ахлоқ ва эътиқод суфта менамояд. Миллати пешқадам ва соҳибтамаддун воситаҳои муассири назорати сарҳади озодиро аз лиҳози маънавӣ доро аст. Сарҳади озодии ҳуқуқи қонун муайян менамояд, қимати арзишии озодиро моддаи 5-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва паҳноӣ амалии онро моддаи 14-и он ва масъулияти озодиро назди қонун моддаи 42-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст¹. Қонун ба озодӣ неруи ҳуқуқӣ медиҳад, ӯро аз имкони вучуд ба олами зухур ҳидоят менамояд, қафлатҳои амалишавии онро бо воситаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъмин месозад. Ҳуқуқ ба озодӣ хати ҳаракат дода, имкони ҷилваӣ онро дар майдонҳои ҳифзшаванда имконпазир мегардонад. Ин буд, ки ҷунониёни асроршинос «ҳуқуқро математикаи озодӣ» (Арасту) меғуфтанд. Имрӯз низ озодии ҳуқуқӣ дар пайраҳҳои меъёрҳои ҳифзшавандаи қонун ҷавлон мезанад.

Демократҳо ва мардумсолорони имрӯз аксаран то ҳанӯз демократияро ҳамчун шакли идора ва режими сиёсӣ шундаанду ба мазмуни он диққат надодаанд, ки муҳимтарин руқни ин тарзи ташкили идора итоат намудан ба қарори аксар аст. Зеро ҳукумати мардумӣ дар асл бо ғисади қомил дар он шакле, ки бисёриҳо тасаввур менамоянд имконнопазир аст. Дар ин бора аз дидгоҳи ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ ҳама нуктадонони асрори мардумсолорӣ аз Афлотуну Сукрот то Монтескёю Канту Гегелу Соловьёв² изҳори назар намудаанд ва ҳатто, иддаашон аз демократия дида аристократия ва монархияро дар қори ташкили мусбати идора дар баъзе мавридҳо афзал донистаанд. Беҳуда қурбоншудаи либийӣ Муаммари Қаззофӣ «Ғояи сеюми ҷаҳонӣ»-ро дар «Китоби сабз» ҳамчун мардумсолорӣ қомил, қўшиши пешниҳод намуданро нақард. Аммо имрӯз навлибералҳо демократияро ҳамчун шакли идораи халқӣ ва мардумсолорӣ, тантанавӣ озодиҳо қабул

¹ Ниг.: моддаи 5, 14 ва 42-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2016. 4, 7-8, 15.

² Ниг.: Лазарев В.В. Этическая мысль в Германии и России: Кант - Гегель - Вл. Соловьёв. - М.: ИФРАН, 1996. - 305 с.

кардаанду нозукиҳои онро фаҳмидан намехоҳанд.

Онҳо намедонанд, ки ҳанӯз дар аҳди бостон дар он замоне, ки демократия ҳамчун шакли назарӣ ва абстрактии идора байни мутафаккирон дар фазои демократияи аристократии Юнон баҳс мешуд, бузургони илми сиёсат ва қонун бо нишон додани талабот ва сифатҳои демократ, демократияро аз ҳама гуна қадравҳои маънавӣ ва сиёсӣ тоза ва покиза эълон карда, сифатҳои аслии демократияро мушаххас муқаррар намудаанд. Ба қавли поягузори мафҳуми демократия демократи асил танҳо шахси боадаб, дар оилаи хуб тарбия ёфта, байни мардум шухратёфта, садоқат ва муҳаббат ба ватан дошта, аз хидмати мардум гузашта, хирадманд, меҳанпараст ва донишманду хирадманд шуда метавонад¹. Демократи асил бояд нотик бошад ва дар ҳолати зарурӣ қонӣ худро барои ватан дарёғ надорад, барои ободии Ватан ба мисли Пешвои муаззами мо аз ҳеҷ хатари таҳдид қафо нагардад. Ҳар кас, ки ин сифатҳоро надорад, ӯ демократи сохта аст.

Е. Озодӣ сарҳад дорад

Демократҳои имрӯз ва озодихоҳони муосир дар аксар давлатҳои миллӣ мисли Жан Жак Руссо ба демократия таъя мезананд, вале сарҳади озодиро чун Руссо² дидан намехоҳанд, думболи ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ, монанди инқилобгарон ҳарф мезананд, аммо речаи қонуниятро нодида гирифта, панди Имоми Аъзам, Мотуридии Самарқандӣ, Абуҳақими Самарқандиро роҷеъ ба афзалияти тобеият ба қонун ва қудратро дарк кардан намехоҳанд ва қудсияти озодиро дар тарозуи хирад, он тавре ки Кант масъалагузорӣ менамояд, гузоштан намехоҳанд³. Онҳо дар воқеъ озодиро дӯст медоранд, онро меҳаҳанд, вале аз ҳусну

¹ Ниг.: Проблемы теории государства и права. Учебник 2-е издание. М. Норма. 2011. С. 328-329.

² Ниг.: Руссо Ж.Ж. Предисловие к Рассуждение о происхождении неравенства. См. Руссо Ж.Ж., Об общественном договоре. - М., 1998. - С.65-100.

³ Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? Соч. в 4. т. - Т 1. - М., 1993. - С. 131.

чамолаш он қадар мафтунанд, ки ба қавли сӯфиёни роҳи ҳақ «худро гум кардаанд ва атрофро фаромӯш». Ин тариқати сӯфиён барои ошиқони роҳи озодӣ марговар аст.

«Ба халқи ба фасоди ахлоқӣ гирифтोरшуда, ки озодиро ба даст овардааст, бениҳоят мушкил аст, ки озод бимонад.»

Макиавелли¹

Ё. Озодии аз сарҳад часта – чини аз кӯза баромадаро мемонад

Дар шароити муосир нухбагони илмҳои ҷамъиятӣ ва донандагони асрори зиндагӣ бештару бештар дар мисолҳои илмию публисистии худ шӯхиомезу ҷиддӣ қиссаи «баромадани чин аз кӯзаро» меоранд. Ҳар нафаре, ки ин ривоятро ба тарзи худ меорад, сармасти се хостори ибтидоии худ буда, ки Чин ба ӯ чӣ медиҳад ва хоҳишҳо бояд чӣ гуна ҷойгузин гарданд. Аслан, масъалаи афзалгузинии хоҳишу дархостҳо ва интихобашон онҳоро ҳамчун арзиши усулӣ ба ташвиш меорад. Аммо кам аз онҳо андеша меронанд, ки дар замонаш ҳазрати Сулаймон паёмбар чаро ин Чинро ба кӯза андохта, ба қаъри укёнус партофт? Агар медонистанд, шояд ҳеч гоҳ орзуи боз намудани ўро намекарданд. Мушкилӣ сари он аст, ки ин Чини аз кӯза баромадаро пас аз иҷроиши се хоҳиши мо ба чӣ қорҳо даст хоҳад зад...? Мутаассифона, инро касе фикр намекунад... Аммо ин масъалаи марказӣ дар озодшавии Чин буд ва бояд монад... Аммо чун мо тобеи манфиатем ояндаро камтар таваҷҷуҳ менамоем.

Ба қавле озодӣ тимсоли шабаҳи чин аз кӯзаи андешаи мардуми ғайрифарҳангӣ берун часта, шабаҳи ӯ шишаи низоми идораи демократиро шикаста, рӯ ба майдони сиёсат ва ҳуқуқ задааст, ки содиқону муҳиббони худро дар ҳолати гурез аз худ² қарор дода,

¹ Макиавелли Н. Государь. М.: Рипол-классик. 2010. - С. 370.

² Ишора ба асари «Бегство от свободы» Э. Фром ниг: Фром Э. Бегство от свободы. М., 2016. - 288с.

фарҳангҳои оламро, ки намои зебоии табиати ҳастии инсонии иҷтимоианд, бо олуҷасозии рангҳо ба ҳолати муноқишаи тамаддунҳо (С. Хантингтон)¹ кашида, сиёсати ҳикматомезии идораи фарзандони махлуқи бошуур – инсонро дар сатҳи байналмилалӣ ба муборизаи тахтаи шохмот (З. Бжезинский)² табдил дода, ояндаи инсониятро тира (назарияи «Анҷоми таърих»-и Ф. Фукуяма)³ гардонида, офарандаи таърихро тобеи офаридаҳои худ намуда, ҳикмати маҳдудияти инсонро дар ташкили ҳаёти иҷтимоӣ (К. Маркс), иқтисодӣ (Г.Ф. Хайек)⁴ собит сохта, назарияи ҳанӯз ҳам тобеъ будани иродаи инсонро ба савқи табиӣ (дар кунгураи дидгоҳи Ч. Дарвин ва Азозили илоҳӣ) муаррифӣ менамояд. Озодӣ демократияро ба охлократияи Полибей табдил додааст. Озодӣ ба сони олиҳа, тимсоли маъшуқае вонамуд мегардад, ки ҳама ӯро меҳоханд, ҳама ба сӯйи ӯ метозанд, вале ин маъшуқа худро озод аз бандҳо намуда, хеле қашанг маҷнунҳои худро қурбон менамояд.

К. Олиҳаи озодӣ қурбонӣ металабад

Дарвоқеъ, ин зебосанами дилрабои мафкура, ин олиҳаи мадҳшукунандаи эътимод ва малоикаи умед бо ҳама дилкашию дилрабоӣ ва мафтунӣ аз эҳтимол аз хунхортарин арзишҳои мафкураи инсонӣ бошад, ки ба хотири зуҳури арзандааш насли инсонӣ дар масири таърихи ташаккули худ аз ҳама бештар қурбонӣ намудааст. Ин зебосанами дилкашу дилрабо дар тори нозуки кашӣҳо ва хостаҳои мафкуравии мо бозӣ намуда, ба-

¹ Ниг.: Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон; Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004. – 635с.; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Т. Велимева, Ю. Новикова. – М., 2003. – 603 с.

² Ниг.: Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы (перевод с англ.) – М.: Издательство АСТ, 2016. – 702 с.

³ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. - М., 2005. - С. 408.

⁴ Ниг.: Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под ред. А.К. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – 644 с.

рои бузургтарин омили ҳастии ҳуқуқии инсон – ирода, паҳнои ҷавлон – амал муҳайё намуда, моро шинам ва қашанг ба доми худ мекашад.

Вай ба он дараҷа нозук, зебо ва дилкаш аст, ки иддае аз онҳое, ки вайро дастрас менамоянд аз лаззати муҳаббаташ ва ҳастияш ҳама дигар арзишу неъмат ва сарҳадҳоро фаромӯш мекунанд; дигарон нақҳати ўро дарк намуда, аз ҳолати мадҳушии мафкуравӣ худро ба қаъри ҷангали ҳаёлотӣ афсонавӣ ҳавола мекунанд; сеюмиҳо доимо дар ҷустуҷӯи ў буда, роҳи ўро пайдо наменамоянд, зеро рӯшноии ҳусн ва гармии муҳаббаташ онҳоро ба тангкӯчаҳои мухталиф сарсон кардааст; чорумиҳо бошад, онро фаромӯш карда худро дар ҳолати ғуломӣ задаанд; панҷум гурӯҳ ин неъматро эълон намуда, ҳифзи арзандаи онро бо қонун фаромӯш карда, масъулият ва вазифаҳоро дар зиндони низоми идора маҳбус сохта ва ғ.х. Пас, бо ў будан мушқил асту бе ў мавҷуди арзанда шудан мушқилтар...

Инсон дар ҳар сурат табиатан озодӣ ва мутеъ набуданро нисбат ба дигар арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ баландтар мегузорад. Ин масъаларо мо дар мисоли номгузорӣ дар зинаи баландтар аз идроки инсонӣ дар таҷрибаи ақл ва хостваи ормони тоҷикон дар номгузорӣ боло ишора кардем, ки чаро тоҷикон номи хари хизматгори ба фарзандонашон наменоманд аммо номи шеру гурги хунхорро мегузоранд. Ин шояд вобастагӣ дорад ба табиати инсон ва ҳислати зотии мо тоҷикон ва инсонҳо дар умум. Чунки инсон дар ҳама ҳолат зотан ва табиатан озодро аз мутеъ афзалтар медонад, барои ў муҳим ахлоқ не, балки озо будан аст. Аз оне, ки ҳар бо ҳама манфиатовариаш тобеу мутеъ аст, тоҷикон номи фарзандони худро ҳеҷ гоҳ ҳар наменоманд, вале чун шер озода ҳасур аст, номи фарзандонро Шер менамоянд. Дигар ин ки инсон дар гузоштани ном бештар таваҷҷӯҳ ба ҳислатҳои ҳамида ва неки ҳайвон менамояд, чун сифатҳои неки шер ҳасуриро озодаст ва зиндагии худро мустиқилона пеш бурда метавонад, ин се ҳислат барои тоҷикон аз ҳама ҳислатҳои мустиқилона хари мутеъ баландтар истодааст. Пас, дар таносуби арзишҳои чун ахлоқ, хизматгори, некукирдори, манфиатовари,

ҷасурӣ, далерӣ, озодӣ ва мустақилӣ, инсон бартарӣ ва афзалиятро дар зинаи ибтидоии андеша ва амалия ба охириҳо медиҳад. Шояд дар кадом як баҳсҳои абстрактӣ мавқеи хизматгузори сарҳамии мутеъ буданро ҳамчун одати сӯфиён ва дарвешон этироф намояд, аммо дар маҷмӯъ ӯ озодӣ ва ҷасуриро мепазирад. Зеро савқи табиӣ ва ақли ӯ дар сарғаҳи қабули қарори бениҳоят муҳим, бидуни фикри ин марғзор, афзалиятро аз қалбаш ва рӯҳаш ба ҳамин ҳислатҳои ғайритаҳаммулӣ пешниҳод мекунад. Ин аст, ки мо миёни номҳои тоҷикӣ шер, гургро васеъ мушоҳида мекунем, аммо ҳар ва ғусфандро не, ба истиснои лақабгузори беруна. Ин нукта барои мо ҷиҳати дарки маънии озодӣ бениҳоят муҳим аст, зеро вай ба табиати болотар аз идроки мо вобастагӣ дорад. Зеро дар нуктаи ниҳии ин кашиш, лаззати озодӣ ва ҷасурӣ истодааст.

Ва ин аст, ки одамон қарнҳо инчониб ба сӯйи ӯ ҳаракат мекунанд ва ба вай, чун манбаи умед, назар менамоянд, вале ҳар дафъа дар баробари лаззатҳои маънавӣ ва моддиашон иддае аз онҳо қурбонӣҳои муайяно барои ӯ бар дӯш мегиранд. Чаро? Чунки ҳама хостаю талаботи ин гурӯҳ аз ин олиҳаи олий ҳамеша олукаи ғаразҳо будааст. Ин аст, ки ин олиҳа низ ба ин қачрафторон ба қадри ҳиммату хоҳишашон аҷр медиҳад, вале ба ҳамон миқдор ҳастии онҳо ва насли ояндашонро талху бемаънӣ мегардонад. Ин норасоӣ то ба ҳанӯз мероси ирсии халқу миллатҳои мухталиф гаштааст. Озодии ҳуқуқӣ, дар маҷмӯъ, чунин рафтори субъективӣ ғаразмандро дар сатҳи ҷомеа ва давлатҳо мақбул надорад.

Ба озодии ҳуқуқӣ сарҳади устувори қонун ва муҳаббати беолоишу бегарази фардҳо ва иттиҳодияҳо лозим аст. Инсон минбаъд низ дар роҳи расидан ба озодии асл ба мушкилиҳо мувоҷеҳ мегардад, агар кӯшишҳои худро дар дарёфти вай аз роҳи хирад роҳандозӣ нанамояд ва ҳатти тиллоии сарҳади онро дар паҳнои манфиатҳои фардӣ ва иҷтимоӣ мутаваззин дар доираи қонун муқаррар нанамояд. Вай ба касе ва гурӯҳе, шахси оддӣ мансабдоре, давлатею тамаддуне, ҳамчун унсури вижае меросӣ нест, ўро мумкин нест, ки иҷборан дар сарҳаде бандубаст қар-

да ба мардуми муайяне интиқол дод, балки вай сифати ҳастии арзандаи мардуми хирадманду донишманду рушдкардаи олам аст, ӯ худро танҳо ва танҳо дар ҳамин паҳнои мусоиди фарҳангӣ орому ботамкин эҳсос менамояд. Ӯ муҳаббати хирадмандонаи ҳамаи инсонҳоро якхел меҳаҳад, зеро вай аз азал мансуби ҳама буд ва чун олиҳа барои ҳама ҳамчун рукни ҳастии ҳар инсон тааллуқ дорад. Ӯро намешавад, ки танҳо ғарбӣ ва ё танҳо шарқӣ номид, вай барои ҳама инсонҳо якхела арзиш ва қимат дорад. Вай намеҳаҳад, ки ин рисолати ӯро ҳалалдор созанд ва қудрати некии ӯро маҳдуд, он тавре ки имрӯз ғарбиён вайро маҳсули заҳмати фикрӣ ва амалӣ-сиёсии худ донистаанд.

Зеро инсон ҳам, аз як ҷониб, бо дастрасӣ бо он худро коми-лу саодатманд эҳсос менамояд, мақому манзалати озодӣ низ дар навбати худ дар саодати ҳар фард ва ҷомеаи ҷаҳонӣ яқсар баста аст. Озодӣ қисмати муҳими ҳастии хирадмандонаи мо, ҷузъи аслии ҳуқуқи инсон, қисмати муҳим ва вобастаи уҳдадорию масъулияти инсон аст, ки дар ҳарими ҳарами вичдон ва инсоф дар мизони хирад ҷавлони арзандаю созанда мезанад. Умр ва сифати давлат ба андешаи олимони сатҳи ҷаҳонӣ вобастагӣ дорад, аз ҳамин «озодии даркшаванда ва худшинос» (Г.В. Ф. Гегель). Маҳз дар ҳамин сифат вайро бояд қабул карда, мақомашро дар дилу тафаккур ҷой бояд намуд. Вайро ҳамчун ҳолати ҳастии инсон дар сарҳади адолат ва ҳуқуқҳо, масъулият ва уҳдадориҳо ба сони нахустин накукирдори ҳаёти иҷтимоӣ ва эътирофгари манзалати инсонӣ қабул ва эътироф бояд кард... Танҳо бо чунин муносибат ин олиҳаи зебои Озодӣ моро аз неруи оламгири худ, ғизои мусбат мебахшад. Вале, мутаасифона, мафкураи мо то ҳанӯз дар ин ҷода бо иртибот бо тамоюли ҷаҳонишавии манфиатҳо мушкилиҳои ҷиддӣ дорад.

Ин ҳолати печидагӣ вазъи муҳандисони фикрии замони навро аз вазъи пешгузаштагони худ бамаротиб мураккабу мушавваш гардонида, масофаи илмӣ шинохти табиати ҳуқуқро дар равоки формулаи «ҳуқуқ бояд чӣ гуна бошад?» (Фуллер)¹

¹ Ниг.: Фуллер Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой; под ред А. Куряева. - М.: ИРИСЭН, 2007. - 308 с.

ва «ҳуқуқи воқеӣ чӣ гуна аст?» (Ф. Бекон, Г. Харт)¹ хеле ва хеле душворгузар кардааст.

Чӣ бояд кард?

Аммо, бо вучуди ин ҳама мушкилиҳо, вазъият ҳанӯз ҳам ислоҳшаванда аст. Зарур аст, ки илмҳои ҷамъиятӣ ба моҳияти бухрони фурӯрехта дар ҳамбастагӣ муносибат намоянд, зеро ин бухрони тахти амвоҷи флукуатсионии оламӣ (назарияи П. Сорокин) қарордошта, танҳо иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ набуда, он тавассути махлути ҷаҳонишавии манфиатҳо дар пахноҳои гуногун сар задааст. Дар ин вазъият ба мақсад мувофиқ аст, ки арҷгузориҳои навҳои ҷаҳонбинӣ дар фазои рақобати озоди илмӣ таъмин карда шаванд ва вазифаҳои аслии шохаҳои мафкураи инсонӣ дуруст роҳандозӣ шуда, дину ахлоқ ба тарбияи ботинии инсон машғул ва ҳуқуқи сиёсат ба шаклгирии зоҳирии ҳаёти арзандаи фардӣ ва иҷтимоӣ нигаронида шавад. Дар ин раванд ҷойи муқобилгузориҳои ҷаҳонбинӣҳо ҳамоиш ва ҳамоҳангии онҳо дар қори саодати аслии инсон бояд авлабият касб намояд.

Хулоса ба таҳдидҳои фазои ҳуқуқии мо

Дар фазои ҳуқуқии мо чун анъана сӯистиқодаи арзишҳои динӣ ва махлутиҳои он бо сиёсат ва муқоризаҳои сиёсӣ илова бар тазоди соҳибхотирӣ халқӣ ва давлатӣ таҷрибаи талх дорад. Ин таҳдид то ҳанӯз дар мувофиқат бо сатҳи пасти шуури ҳуқуқӣ ва сиёсии ҷомеа аз рӯзномаи мафкураи сиёсии иддае аз ҳангоматалабон дур нашудааст. Аз ин хотир моро зарур аст ба безарар гардониҳои ҷавҳари нерубахшии ин сӯистиқодабарӣ, ки ба манфиати миллат ва давлат нест, ҷораандешӣ намоем.

Дар ин росто, ҳар шаҳрванди мусалмон ва диндори ин кишвар бояд дарк намояд, ки дин ва эътиқод қори шахсии ҳар инсон буда (моддаи 26-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон), олуғасозии он бо сиёсат ва ғаризаҳои шахсият гурӯҳӣ дар асоси талаботи дунявияти конституционӣ (талаботи моддаи 1-и Кон-

¹ Ниг.: *Харт ГЛ.А.* Понятие права / пер. с англ. под общ. ред. Е.В. Афонина, С.В. Моисеева. - СПб.: Изда-ство Санкт-Петербургского университета, 2007. - 302 с.

ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон) қатъиян пешгирӣ гардад. Асли дин ва имон на қудратталабӣ ва иштирок дар муборизаҳои сиёсӣ, балки эътиқод ба Худои якка ва ягона, ба малоикаҳои он, китобҳои осмонӣ, паёмбарони он, ба рӯзи қиёмат ва қазову қадар ва зинда гардонидани он баъд аз марг аст. Бинобар ин, ҳар нафаре, ки эътиқоду имонро ба муборизаҳои сиёсӣ ва манфиатноки молӣ олуда месозад вай ҳам ба дин ва ҳам ба қонуни адли умум хиёнат менамояд.

Давлат дар масири таърих аз қаъри пур аз печидагию олу-дагиҳои нафсонӣ ва манфӣ ҳамчун фарзанди баркамоли сиёсатубур карда, вобаста ба шароит ҳамсони хиради инсонӣ барои такмили худ навъҳои зуҳури шоистаро чустуҷӯ менамояд ва бо гузашти айём рӯзгори пешини худро инкор карда, шаклу усулҳои навро қабул менамояд, аммо динҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ, ки қолаби худро дар мафкураи пайравони худ устувор кардаанд, зотан аз ин ислоҳоти даврӣ аз бисёр ҷиҳат маҳруманд. Лоик нест, ки дар ин ҷараён ба таъмири дин даст зада онро дар майдони сиёсат берун аз таъиноти аслиаш ба яроқи сиёсӣ ва муноқишабарангезӣ табдил дод. Ин ҳолат ба моҳият ва ҷавҳари ахлоқӣ ва эътиқодии дин созгор нест. Дуруст аст, ки вобаста ба шароитҳои таърихӣ дар даврҳои гуногун вобаста ба заруратҳо динро сиёсӣ карданд, вале ин таҷриба ба талаботи имрӯзу фардои давлатҳои миллӣ мувофиқ ва созгор нест. Зеро давлати миллӣ худ кафили муҳофизати озодиҳои эътиқодист. Озодшавии давлат аз ҷанги хурофот ва аз маҳлутшавиаш бо сиёсат ҳам ба манфиати дину ҳам давлат аст. Ин ҷараёноро таҷрибаи динҳои ҷаҳонӣ бамавриқ собит сохтаанд.

Пас, ҳифзи тозагӣ ва беолоиш нигоҳ доштани арзишҳои динӣ аз ҳама ғаризаҳо дар паҳноии боварии ботинӣ ба сони арзишҳои умда, ки дар сарчашмаҳои аслии динӣ борҳо таъкид шудааст, беҳтарин воситаи ҳифзи муназзамии ҳаёти фардӣ ва иҷтимоӣ аст. Ҷимояи ин тозагӣ аслан бар уҳдаи давлат не, балки бар уҳдаи ҳуди мардуми диндор аст ва давлат барои ин танҳо шароит фароҳам меорад. Давлати демократӣ ба озодиҳо таъсир намерасонад, балки барои зуҳури онҳо шароит фароҳам мео-

рад, пахнои онҳоро бо қонун муқаррар менамояд ва масъулияти атрофро барои риояи онҳо таъмин месозад.

«...Вазифаи асосии ҳар яки мо – аз Роҳбари давлат сар карда, то вакилони мардум, аъзои Ҳукумат, роҳбарони ҷамаи сохтору мақомоти давлатӣ ва тамоми хизматчиёни давлатӣ – содиқона хизмат кардан ба халқи азизи Тоҷикистон, ҳамеша ва дар ҳама ҳолат дар паҳлуи халқ будан аст».

Эмомалӣ Раҳмон¹

2. Соҳибхитиёрии давлатӣ паллаи дигари тарозуи адл ва қонуниятӣ конституцсионӣ

А. Оид ба соҳибхитиёрии халқӣ ҳамчун арзиши усулӣ ва меҳварӣ

Дар пасманзари ғаввораҳои бенизми малоикаи озодӣ дар низми сиёсӣ соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ истодааст. Озодиҳо дар доираи соҳибхитиёрии давлатӣ тавлид шуда, бидуни риояи сарҳад, на танҳо қонуни умумии тавлиди адл низомро вайрон менамоянд, инчунин ба пахнои соҳибхитиёрии давлатӣ ба таҷовуз даст мезананд.

Дар қисми 1-и моддаи 6-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Дар Тоҷикистон халқ баёнғари соҳибхитиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад»². Талаботи ин қисм моро водор менамояд, ки ин меъёри конституцсиониро ҳамчун манбаи соҳибхитиёрии халқ эътироф намоем ва дарк созем, ки ин соҳибхитиёрӣ чун соҳибхитиёрии мушаххас, ки омили ягонагии миллат аст, зухур менамояд.

Агарчи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли амалӣ шудани ин соҳибхитиёро заҳиран бо усули бевосита ва баво-

¹ Эмомалӣ Раҳмон, Паём 2021. 26.01.2021 12:15, шаҳри Душанбе.

² Ниг.: Моддаи 6-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2016. – С. 4.

сита муайян карда бошад ҳам, дар асл мутобиқи қисми дуёми ин модда ифодаи олии ҳокимияти халқиро дар шакли раъйпурсии умумихалқӣ ва интиҳобот муайян карда, афзалияти ҳокимияти иродаи халқро эълон намудааст¹.

Дуруст аст, ки раъйпурсӣ ва интиҳобот падидаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мебошанд, аммо ҷавҳар ҳамон иродаи халқ аст, ки соҳибхитиёрӣ тавассути он рӯшан мегардад. Ба сифати ҷавҳари ин соҳибхитиёрӣ иродаи халқ (И. Кант), хоҳиши кулли мардуми кишвар (на гурӯҳи муайян, ҳизби ҷудогона ва на тӯдаи чандҳазора) баромад менамояд, ки тавассути он ҳуди Конститутсия қабул мегардад, ҳокимияти давлатӣ таъсис меёбад ва роҳи ягонаи табдили ин натиҷаи ирода боз ҳам иродаи халқ дар шакли тағйири меёрҳои он (моддаҳои 98, 99, муқаррароти интиқолии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон)² бо усули интиҳоботи озод, раъйпурсӣ (моддаҳои 49, 65 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон)³ аст, на хоҳишу дархости афрод ва тӯдаи ҷудогона. Конститутсия бо эълони ҳуқуку ваколатҳо соҳибхитиёрии халқиро дар симои мақоми марказии бо усули демократӣ таъсисёфтаю бо фишанги низоми баробарвазнҳо одилона таснифшуда (талаботи тақсимои ҳокимияти давлатӣ моддаи 9 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон)⁴ такмил дода, ҷомеаи шахрвандии ҳуқуқиро дар муносибат бо худ ва иқтисодиёт дар заминаи гуногунандешии сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (талаботи моддаҳои 8 ва 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон)⁵ тавлид менамояд. Ва ин навъи ҷомеаи шахрвандии ҳуқуқӣ, тибқи ақидаи аксари мутафаккирони мутақаддами барҷастаи олами сиёсат ва ҳуқуқ (Ҷ. Лок, Ш. Монтескё, И. Кант) ва муосир (Ю. Хабермас, Г. Харт, Фуллер, В.С. Нерсесянц⁶ ва дигарон) ва ҳама усулҳои идории

¹ Ниг.: Ҳамон ҷо.

² Ниг.: Ҳамон ҷо.

³ Ниг.: Ҳамон ҷо.

⁴ Ниг.: Ҳамон ҷо.

⁵ Ниг.: Ҳамон ҷо.

⁶ Ниг.: Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Норма, 1997. – 652 с.; Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. 2-е изд. – М.: Норма, 2011. – 848 с.; Нерсесянц В.С. Права человека в истории политико-правовой мысли //

дастрасӣ ба онҳо танҳо ба хотири осудагӣ ва саодати ҳар инсон ва мардум дар маҷмӯъ равона шудааст, ки ба соҳибхитӣроии давлатӣ ҳосияти арзиши меҳвариро зам менамояд.

Б. Оид ба муноқиша ва созиши соҳибхитӣроии халқӣ ва давлатӣ

Пас, ҳадаф ва ҷавҳари ин сохтори мураккаб саодати инсонҳо ва ташкили идораи адолатнок маҳсуб мегардад, ки дар сарғаҳи мувофиқати манфиати фардӣ бо иҷтимоъ дар замону макони муайян бо ҳамоҳангии унсурҳои дигари фарҳангӣ тавлид гашта, падидаи соҳибхитӣроии давлатиро комил мегардонад. Мо дар ин нукта дар шароити муосир ба ҷойи ҳамоҳангии соҳибхитӣроии халқӣ бо соҳибхитӣроии давлатӣ, бо иллати ҷунин дастандаркорон ба ҳам омадани муҳолифати соҳибхитӣроии халқиро бо соҳибхитӣроии давлатӣ тариқи сунъӣ эҳсос менамоем. Дар ин набард муаррифгари соҳибхитӣроии халқӣ ҳамон озодиҳои шахсӣ баромад менамояд, ки нақши ҷанговару мадхушкунандаи онро Олиҳаи озодӣ бар дӯш гирифтааст.

Ҳол он ки ин ду навъи соҳибхитӣроӣ бояд барои ҳамдигар хизмат намоянд ва якдигарро пурра созанд. Зеро яке озодии ботинии давлат иттиҳоди сиёсиро ва дигаре озодии хориҷии онро бар дӯш дорад. **Дуруст аст, ки соҳибхитӣроии давлатӣ, ҳамчун навъи комили истиқлолияти давлатӣ, ҳадафҳои умдаро барои давлати миллӣ дорад**, ки нодида гирифтани онҳо таҳдид ба ҳастии миллати сиёсӣ. Зеро соҳибхитӣроии давлатӣ дар шакли «озодии мустақил»-и (худсаронаи) давлат¹ дар маҷмӯи муносибатҳои хориҷӣ иттиҳоди миллати сиёсиро муаррифӣ ва

Права человека. – М., 1999. – С. 36-55; Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсисянца. – М., 2001. – 813 с.; Проблемы общей теории права и государства / Под. общ. ред. В.С. Нерсисянца. – М., 2001. – 455 с.; Нерсисянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма, 2015. – 455 с.; Нерсисянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире // Государство и право. – 2005. №5. – С. 40-53.

¹ Ниг: Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы. М.2013. С. 56.

ҳифз менамояд, низоми тартиботи дохилоро таъмин мекунад, гароиши халқ ва давлатро ба арзишҳои меҳварӣ ва бунёдӣ татбиқ месозад. Агар соҳибхитиёрии давлатӣ набошад, давлат вучуд дошта наметавонад, кори соҳибхитиёрии халқӣ дар масъалаи ташкили қудрати сиёсӣ печида ва гирдгардон дар халқаи нерӯҳои мухталифи инқилобӣ ба муддатҳо хоҳад монд. Маҳз вучуди соҳибхитиёрии давлатӣ паҳноӣ мусоиди соҳибхитиёрии халқиро таъмин менамояд. Низому тартиб шароит фароҳам меорад, ки ҳокимияти халқӣ амалӣ шавад. Дар ҳолати бенизомӣ кори ташкили ҳокимият дар ҳар шакл ҳалалдор хоҳад шуд.

Дуруст аст, ки соҳибхитиёрии халқӣ дар паҳноӣ озодии қонун ва «қонунҳои озодӣ» (И. Кант) барои зуҳури арзандаи шахрвандон дар дохили давлат шароит фароҳам меорад. Диққат диҳед, ба истилоҳи «дар паҳноӣ озодии қонун ва қонунҳои озодӣ». Маҳз ҳамин озодии бо қонунмуқарраршуда қафолати соҳибхитиёрии халқиро таъмин менамояд. Андешаи Ю. Хабермас оид ба мафҳуми «озодии мустақил-худсарона», ки ба ҷанбаи ҳокимияти зоҳирии давлат тааллуқ дорад аз «озодии қонунӣ» дар фаҳми табиати соҳибхитиёрии дохилӣ дарк мешавад, асоси воқеӣ ва ҷандсатҳӣ дорад¹.

Бинобар ин, ҷойиз нест, ки ба хотири арҷгузорӣ ба арзишҳои фаромиллии озодиҳо ва демократия мақоми соҳибхитиёрии давлатӣ, яъне, паҳноӣ озодии мустақили давлат, ҳамчун падидаи томи ниғохдорандаи низому тартибот, маҳдуд карда шавад, зеро ин амал ногузир ба вайроншавии сарҳади озодии қонунии шахрвандон, яъне соҳибхитиёрии халқӣ низ мусоидат мекунад. Чунки дар пасманзари поймолшавии соҳибхитиёрии давлатӣ ва озодии қонунии миллат дар худмуайянқунии роҳи таърихнаш озодиҳои қонунии шахрвандон дар мисоли ҳуқуқи ба худмуайянқунии халқу миллатҳо, ҳамчун насли нави ҳуқуқи инсон, осебпазир мегардад. Пас, соҳибхитиёрии халқӣ аз ботини давлат ба хотири ҳимояи паҳноӣ хориҷии озодии он, яъне соҳибхитиёрии давлатӣ бояд ногузир қомат рост намояд.

¹ Хабермас Ю. Асари номбаршуда. М.2013. С. 56.

В. Таҳмили иҷбории арзишҳо ғараз аст, на рушди арзишҳо

Аз ин дидгоҳ, онҳое, ки ошиқи озодиҳои шахсӣ шуда, ба қимати фаромиллии арзишҳои демократӣ таъя зада, меҳоханд намунаю амсилаҳои худро иҷборан бар дӯши халқу миллатҳои дигар бор намоянд, дар асл на ба хоҳири соҳибхитӣрии халқии кишварҳо кӯшиш мекунанд ва на дар ҷодаи ҳуқуқу озодиҳои инсон хизмат менамоянд, баръакс, бо ин амалашон ҳам ба озодии хориҷӣ ва ҳам дохилии миллатҳо таҳдид намуда, соҳибхитӣрии халқӣ ва давлатии кишварҳои демократиро халалдор месозанд.

Ба назар чунин мерасад, ки тазодҳои олами муосир дар паҳноии муборизаи озодиҳоҳои атбӯи аз ҷониби созмонҳои бонуфуз дастгириёбанда ҳамчун ҷараёни босуръати тандеми ҳуқуқу озодиҳо, ки дар як ҷо дар шакли талаби автономияҳои сиёсӣ (Украина) ва дар ҷойи дигар дар қолаби талаби ҳуқуқҳои сиёсӣ (Белорусия, Қирғизистон, Венесуэла) сурат гирифта истодаанд, аз як ҷониб дар сатҳи муайян ифодаи вусъатёбии озодиҳои ботинии давлат дар қолаби соҳибхитӣрии халқист, ки ба фаъолнокии «озодии қонунӣ» дар заминаи қонунҳои озод хизмат менамояд; ва дар муқобили он ҳаракати соҳибони қудрат ҷиҳати таъмини пойдории давлат, тартиботи мавҷуда, устувории низоми идора, тамомияти кишвар ва амнияти давлатӣ кӯшишҳо дар ҳифзи хориҷии тамомияти озодии миллатҳои сиёсӣ буда, то дараҷае ифодагари сатҳ ва сифати соҳибхитӣрии давлатии халқхост, ки ҳастӣ ва фаъолнокии истиқлолияти давлатиро таъмин мегардонад.

Ин аст, ки ҳарду неру дар ҷараёни муборизаҳо ва талаби ҳаққу озодиҳо на танҳо асосу далелҳои мантиқии худро меоранд, ҳатто ҷонибдорону дастандаркорони хориҷии онҳо, новобаста аз манфиатҳои молию моддиашон амалҳои худро дар ин самт назди масъулиятҳоиашон бо асосу фарзияҳои одилона собит месозанд.

Модоме ки ҳар ду неру ва ҷонибдорони онҳо ба адлу ин-

соф така мекунанд ва ба сӯи ҳадафҳои муайяни мусбат равона бошанд, пас, ин чангу ҷидол ва хархашаю нофаҳмиҳо аз чист? Пас, «Ин ҳама чангу ҷидол ҳосили кутаҳназарист?» ва ё «...аз рӯзи азал дом яке дона якест.»¹? Эҳтимол ҳар ду ҳолат ҷой дорад.

Мушкилию ноамнӣ аз вайрон шудани ҳамин сарҳади озодихои ботинӣ ва зоҳирии давлатҳо дар замону макон аст, ки ба паҳноии соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ така задааст. Ин ҳолати яксӯгарой ва худбинии ботинӣ ва зоҳирии иҷтимоӣ дар заминаи фарҳанги пасти сиёсии давлатсозӣ озодихоро аз доираи талаботи қонунҳои амалкунанда, ҷиҳати ҳимояи манфиат ё ҳаққонияти ғояи худ берун намуда, дар пасманзари он муқовимати ногузири ҳадафҳои сиёӣ ва ҳуқуқии миллатҳои соҳибдавлатро дар шакли тазоди соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ ба бор овардааст.

Ин ҳолати муносибати носозгор дар ниҳояти қор истиқлоли давлатии онҳоро осебпазир сохта, хатари ҷиддии пӯсидашавии пояи давлатдорӣ миллиро эҷод мекунад. Мушкилӣ дар он аст, ки неруҳои давлатсоз ва орзуи давлатсозидошта дар қори таъмини соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ ҳадафҳои аслий ва стратегӣ миллати соҳибдавлатро аз мадди назар дур монда, дар татбиқи ҳадафҳои ҷузъӣ афзалиятҳои ҳуқуқӣ ва сиёсиро нодуруст татбиқ кардаанд.

Г. Оид ба озодихои ботинӣ ва зоҳирии давлат

Номувофиқатии вазъи зуҳури озодихои ботинӣ ва хориҷии соҳибхитиёрии давлатӣ аз бисёр ҷиҳат ба гунаи озодихо ва амалқардҳои инсонӣ ҷудогона шабоҳат дорад, ки аз ҷанбаҳои дохилӣ ва зоҳирӣ иборат аст. Агар инсонӣ ҷудогона ба хоҳири қонеъ сохтани талаботи нафс бидуни меъёр ба истеъмоли маводи ғизой даст занад ё ба роҳи гуногуни қонунию ғайриқонунӣ даст ба қонеъ қардани онҳо занад, ки майли табиаш ба он кашӣш дорад, он гоҳ ӯ тан ва рафтори худро назорат накарда, саломатӣ ва оромии ҳуқуқиашро аз даст дода, зоҳири худро, ки

¹ Мисраъ аз Имодин Хуросонӣ.

муаррифгари ҳастии ӯ дар муносибат бо дигарон аст, дар ҳолати таассуфангез қарор хоҳад дод. Айнан чунин иштибохро иддае аз эътиқодмандони аҳвалназар ва озодихоҳони тундрав дар зиндагии худ содир менамоянд, ки яке ба ҷойи маънӣ шаклу сурат, дигаре ҷойи салла калларо металабанд. Яъне, озодихоҳи ботинӣ ба ҳастии тан ва мақоми зоҳири ӯ на танҳо зарар мерасонанд, инчунин, дар маҷмӯъ усул ва тариқаи муносибати мувозонаро ҳалалдор, ҳуқуқи интиҳоби дурусти роҳро вайрон ва татбиқи хирадмандонаи афзалиятҳои фардӣ ва иҷтимоиро нодуруст роҳандозӣ менамояд.

Агар баръакс инсон ба хоҳири зебоии зоҳирӣ аз истеъмоли маҳсулоти ногузир даст кашад, эҳтимол ӯ на танҳо дар назди талаботи табиӣ маҳдудият эҷод менамояд, инчунин, зарар ба саломатӣ расонида, ҳолати худро номуназзам мегардонад. Пас, барои инсонӣ ҷудогона низ мисли ҷомеа ва иттиҳоди сиёсӣ таноуби оқилонаи истифодаи озодихо ва талаботи ногузир аст ва ё шояд баръакс барои ҷомеа низ мисли инсонӣ ҷудогона.

Вазъияти ишорашуда як навъи бемории мавҷудаи раванди давлатсозист, ки дар омехтагии мухталиф дар масири таърихи давлатдорӣ кишварҳои гуногун зиёд рух додааст ва оянда низ рух хоҳад дод. Даврони таърихи бостон, асрҳои миёна, замони нав ин ҳодисахоро зиёд медонад, ки ҷӣ тавр давлатҳо ба ин ҷурм ба нестӣ рафтанд ё салтанатҳои бузург пош хӯрданд. Дуруст аст, ки боз дигар омилҳо низ дар ҷараёни фурурагии давлатҳо нақш доштаанд, вале омили ҷудо шудани халқ аз қудрат, дастгирӣ накардани омма аз соҳибони давр, паҳнои сарҳади давлатро ҳифз накардани халқ дар шакли афзоиши озодихо ботинии афрод дар муқобили ҳокимияти давлатӣ, нуктаи ниҳии парокандагии давлатҳо будааст, ки ибтидои худро аз сиёсати нодурусти озодихо ботинӣ ва зоҳирии давлат, дар шакли маҳдудияти ҳуқуқу озодихо ва худнамоию лашкаркашиҳои бечо, ки ба шиддати тазоди миёни давлату мардум неру меод, маншаъ мегирифт.

Ин ҳолат, бахусус, дар давронҳои бухронии ҳаёти иқтисодии олам ва аланга гирифтани низоъҳои байнидавлатӣ, ҷангҳои

чаҳонӣ ва чаҳонишавии манфиатҳои ҷудогона бо тобишҳои хоса сурат гирифтааст. Замони чаҳонишавии муосир ба ин раванд зери фишори манфиатҳо сӯистиғодаи арзишҳои башариро ба таври қашангу зебо зам намудааст. Раванди мазкур ба зоти худ ҳодисаи нангин аст, ки он ба заҳролуд намудани ғизоӣҳои маънавӣ ва сиёсии давлат ва низоми ҳуқуқӣ равона шудааст ва он то як дараҷа ба заҳролудшавии ҳӯришҳои инсонӣ шабоҳат дорад, зеро дар он аслан заҳролудшавии арзишҳо ба назар мерасад.

Д. Заҳролудшавии арзишҳо заҳролудшавии низом аст

Заҳролудшавии арзишҳо ба заҳрогин шудани тухмаи онҳо дар иҷтимоъ ва ҳуқуқ ба сони, сӯистиғода шудани падидаҳои бунёдии демократия - озодии сухан, эътиқод, ҳуқуқҳои интихоботӣ ва дигар ҳақҳои сиёсӣ асос гузошта, дар умум ҷомеа ва давлатро аз бунёдашон ба фӯрӯравӣ маҳкум менамояд. Ин ҳолат ҳамроҳ бо мушаввашиҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дигар ислоҳнопазир гашта, падидаҳои бо ном демократию либералӣ минбаъд ба онҳо кумак накарда, ногузир ҷомеаро ба табдили режим ва шаклҳои идора мекашанд. Зеро тухмаи арзишҳо ба заҳролудшавӣ ва генҳо бо вирусҳо маҳлут шудаанд.

Чунин пасманзар албатта, барои иддае аз кишварҳои бузурги манфиатҷӯӣ мутобиқи мақсад аст. Дар чунин ҳолати заҳролудшавии арзишҳо ҳама кӯшишу ғайратҳои роҳбарият ва ҳукуматҳои давлатҳои рӯ ба рушд дар қори дастрасӣ ба адлу инсоф ва ислоҳи вазъият бенатиҷа мемонанд, зеро ҳанӯз тухмаи дарахти шинондаи низоми идораро заҳрогин карда, доир ба зебогӣ ва қашангии ин ниҳоли заҳролудшуда дастандаркорони бегонапарастро ҷиҳати парваришаш омода кардаанд. Дар асл дарахти тоза ва покизаи саодатовари демократияро ба дарахти лаззати ҳосилаш талхи маҳлутшудаи унсурҳои демократӣ дигар он бо манфиатҳояшон ба давлатҳои миллӣ пешниҳод кардаанд. Нигоҳубини ин дарахти ҳосили талхдошта ҳеҷ гоҳ барои мардуми умедвору орзупарвари кишварҳои рӯ ба рушд натиҷаи дилхоҳ нахоҳад дод. Мардум ва авоми беҳабар аз вазъият он лаҳза дарк

намекунанд, ки:

*Дарахте, ки талх аст ўро сиришит,
Гараи барнишонӣ ба боғи биҳишит.
В-ар аз ҷӯи хулдаи ба ҳангоми об,
Ба бех ангубин резюи шаҳди ноб.
Саранҷом гавҳар ба кор оварад,
Ҳамон меваи талх бор оварад.*

Абулқосим Фирдавсӣ

Замони дарки талхӣ ҳосили ин дарахти захролудшуда барои мардуми ноогоҳ, мутаассифона, бештар аз як насли инсонист. Мисоли равшани инро мо дар иддае аз кишварҳои ҷангзадаи олам, чи дар таърих ва чи дар замони муосир, дида истодаем. Яъне, дарк бояд кард, ки **дар чунин ҳолатҳо танҳо халқу миллатҳое метавонанд истиқлоли давлатии худро ҳифз карда, аз ин найрангҳои авомфиребона халосӣ ёбанд**, ки агар соҳибхитӣҳои халқӣ ва давлатии худро ҳамқадам бо озодиҳои ботинӣ ва зоҳириашон дар хизмати ҳадафҳои стратегии миллат воғузур намуда, ҳад ва паҳнои озодиҳои дохилӣ ва зоҳириро дар паҳнои Конститутсияи кишвар ва қонунҳои амалкунанда устувор нигоҳ дошта, ба зиёдаравии якҷонибаи кашишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ба манфиатҳои ҷудогона созгор, кашида нашлаанд. Формулаи дақиқи ин муносибат бо озодиҳо дар идомаи назарияи таснифоти ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои мустақил, ин таснифи баробар ва мутовозини озодиҳо: озодиҳои шахсӣ ва соҳибхитӣҳои давлатӣ, ҳамчун озодии томи давлатӣ, дар мизони ҷомеаи шахрвандӣ ва давлати ҳуқуқист. Дар ин ҷода боз омилҳои муайянкунандаи дигар, ба сони роҳбари хирадманд, муттаҳидии халқ атрофи он, сатҳи саводу дониши саросарии мардум низ тариқи худ таъсир доранд.

Пешниҳод ба ҷойи хулоса

Дар фарҷоми ин навишта, ба мардуми кишвар рӯ оварда, гуфтаним, ки дар чунин шароити ноороми олам моро, ҳам

мақомоти қонунбарорро ва ҳам шаҳрвандони озодидӯстро зарур аст, ки дар кори пешгирӣ аз ин харчу марчи фикрӣ ва бадбахтиҳои эҳтимолӣ, ки ба сари аксари кишварҳои олам борида истодааст, талаботи моддаҳои 1, 6, 8, 10, 12 ва 100-и Конституцияи кишварамонро чун сипари устувори ҳуқуқӣ ва маънавӣ дуруст дарк, ҳазм ва татбиқ намоем. Зеро, дар ҳар сурати дарк накардани паҳноӣ таносуби ин озодиҳо ва нуруи ин қудратҳо, рӯ овардан ба ҳикмати ҳамин моддаҳои номбаршудаи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мафкураи моро бо ғизои солими ҳуқуқӣ, дар роҳи ҳифзи якпорчагӣ одилии кишварамон таъмин менамояд. Яъне, давои ин бемории сироятиро Конституцияи мо дорад ва танҳо зарур аст, ки онро дар ҳолати зарурӣ бамаврид ва мақсаднок ба роҳбарӣ гирем.

«Арҷ гузоштан ба фарҳангу таърихи бостонии миллат ва омӯхтани он, инчунин, аз худ кардани мероси ҷовидонаи садҳо ва ҳазорон нафар фарзандони фарзонаи халқамон, яъне шоирону адибон ва олимону мутафаккирони барҷастаи миллат вазифаи ҳар як соҳибватан мебошад».

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Эмомалӣ Раҳмон, Паём 2021. 26.01.2021, 12:15, шаҳри Душанбе.

БОБИ 4. ТАЪРИХ ВА ШАКЛГИРИИ МАФКУРАИ МИЛЛӢ

Таърихи башар сахнаи кино асту ҳуқуқ коргардон

Таърих ҳамчун фоҷиаи дар вақт давомёбандаи ҳаёти инсонӣ, аҳёнан қонуниятҳои наонавишта ва ногуфтаю нодидаи худро ҳамчун вариантҳои эҳтимолӣ ва пешгӯинашавандаи ҳаёти иҷтимоӣ зухур менамояд, ки ақли инсонӣ бо ҳама бузургӣю тавоноияш назди дарки амиқ ва шинохти қаблии он очиз аст. Ҳуқуқ низ аз ҷониби худ ба танзиму созиши ин ҳолатҳо кӯшиш менамояд, аммо дарки он вазифаи аслии ҳуқуқ нест, вай танҳо ба танзими сифатӣ қаноатманд гашта, худро аз вартаи ваҳми ин ҳолат дур кардани мешавад. Ҳол он, ки ҳуқуқи муосир низ муваззаф аст, ки ин ҳолатро дарк ва ҳазм намояд ва дар қолаби адлу инсоф ба танзими ҳуқуқи онҳо кӯшиш намояд ва қори ташкили идораи давлатро ба ғоидаи мардум роҳандозӣ созад.

Зеро баъд аз зухури чунин ҳодисаҳои тазодманду муаммоангез, илмҳои иҷтимоӣ на ҳамеша чунин пайомадҳоро дуруст дарк ва ҳазм менамоянд. Таҷриба собит менамояд, ки таърихи башар низ тимсоли қонунҳои иқтисоди бозорӣ, баъзе аз ҳудравӣю ногузирҳои доро аст, ки ҳуди офарандаи оқилро ба худ тобеъ менамояд ва рушди ояндаи хирадро дар паҳнои талаботи худ мобаъд ногузир мегардонад. Пас, ҳукми он ки «инсон офарандаи таърих аст, вале ӯ на ҳамеша он тавре, ки меҳодад ҳамон тавр онро таҳия менамояд» (К. Маркс), танҳо ба иттиҳоди одамони имкони маҳдуддошта не, балки ба иттиҳоди одамони имкони васеъдошта низ, чун қонуни ногузирӣю иқтисоди бозорӣ, дар кашфи «адолати умум» (Ф. Хайек), ба сони тобеъ будан ба талаботи ботинии инсонҳо (назарияи табиӣю ҳуқуқ – Румӣ, Гегел, Кант) ба талаботи зоҳирии он (назарияи нормативии ҳуқуқ Г. Келзен, Г. Харт) ва тантанайи ногузирӣю амалияи рафтори ин-

сонҳо ҳамчун таҷриба (назарияи иҷтимоии ҳуқуқ – Ф. Бекон, Леви-Брюл, Г. Гурвич, П.А. Сорокин, Риско Паунд, Ю. Хабермас ва дигарон), дар паҳноҳои муайян таъсирҳо дорад. Идомаи мантиқӣ ва дискурсивии фикр дар назария ва амалияи исботшуда моро ба ҳулоса мебарад, ки тобеияти кишварҳои мушаххас бо қонуниятҳои муайян имконияти кишварҳои кӯчакро дар ҳифзи манфиатҳо ҳамон қадаре, ки неру мебахшанд, ба ҳамон андоза имкони фуруравӣ ва футурашонро дар шароити муборизаи нобаробари неруҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ муҳайё менамоянд. Инсон танҳо дар шакли зоҳирӣ ва ботинӣ тобеи табиат ва муҳит набуда (Форобӣ, Халдун, Гегел) инчунин, дар коркарди воситаҳои ташкили зиндагӣ низ тобеи вақт ва муҳит аст. Ин ҳолатро ба қавли Иеремия Бентам¹ мо дар раванди коркарди принципҳои қонунгузорӣ хубтар эҳсос менамоям.

Ба андешаи И. Бентам шартҳои таъсирасонии вақт ва муҳит ба раванди қонунгузорӣ ду намуд мешаванд: устувор ва чандирӣ. Иқлим, хок, мавқеи ҷуғрофӣ таъсирасонандаи устувори раванди қонунгузорӣ ҳастанд, ки ба ҳуқуқи миллӣ, вижагии устувор медиҳанд; дуҷумла шакли идора, дин, одату анъанаҳои омилҳои чандирии таъсиррасонино ба раванди қонунгузорӣ дошта, онҳо нисбатан камтар сифатҳои ногузирӣ ва маҷбуркуниро дороанд². Омилҳои мавҷуда дар умум қонуниятҳои тавлиди ҳуқуқи зинда ва ба саодат ҳидояткунандаро тавлид месозанд. Дуруст аст, ки ба ин омилҳо дараҷа ва сатҳи сифати ақли эҷодкор низ таъсир мерасонад. Дар ҳолати мувофиқ омадани ин ҳолатҳо, ҳуқуқ ҳамчун қонуният, ба рушд мусоидат менамояд, дар акси ҳол ба фасоди иҷтимоӣ.

Бале, қонуният гарави иттиҳоди устувории падида аст, вале фасоди он низ ба ҳамон андоза сода ва одӣ бо унсури муқобили ин қонуният дастрасшаванда аст. Ин ҳолат дар олами моддӣ қонуни табиӣ аст, ки ҳар моддаи устувор, усули рахнаи бебаҳ-

¹ Бентам И. Принципы законодательства. О Влиянии условий времени и места на законодательство...-2-е. изд. - М.: «ЛИБРОКОМ», 2012. - С.77-102.

² Бентам И. Принципы законодательства. О Влиянии условий времени и места на законодательство...-2-е. изд. - М.: «ЛИБРОКОМ», 2012. - С.78.

си худро дар шакли ҳаракати молекулаю атомҳо, дар шакли ир-тиҷоъ доро аст. Ин ҳолат то чое монандии содалавҳона ба он дорад, ки рӯз шабро маҳв менамояд, гарми яхро об мекунад, магнит ҷисмҳои ороми оҳанро ба ҳам васл менамояд, атомҳои якхела ҷисмҳоро аз ҳам тела медиҳад ва ғ.

Падидаҳои иҷтимоӣ низ нусхаи ҳолати моддии ҳаёти инсонӣ аст, онҳо низ аз қонуниятҳои шабоҳатдор дар дараҷаи муайян бархӯрдоранд. Пас муҳим он аст, ки организми зинда ва падидаи абстрактие чун ҳуқуқ, ки ифодагари устувории алоқаи одамон аст, дар ҳаёти пуртазод ҳамеша унсурҳои муҳофизаткунанда ва такмилёбандаеро дар алоқамандӣ бо муҳит, талабот ва замону макон доро бошанд.

Дар баробари замону макон боз дигар омилҳои субъективӣю объективӣ ҳастанд, ки ба устуворӣю одилии ҳуқуқ таъсир мерасонанд. Мисол, агар дар ҷомеаи озод, фикрҳои мухталиф ҳамчун унсурҳои васлгари он камбуду норасоӣҳои низомро ошкор нанамояд, эҳтимол аст, ки низом аз якрангии комили шаклӣ ба тафрикаи оштинопазир кашида шавад. Зеро, тафрика низомро пароканда менамояд, террор оромиро маҳв месозад, маҳдудият озодиро ва амсоли инҳо, омилҳо ба ногузириҳо мекашанд. Вале, ин тазодҳо ҳад ва андозаи назорат ва пешгирӣ дошта, дар дараҷаҳои муайян бо риояти ҳолати статикӣ ва динамикӣ бояд ба инобат гирифта шаванд. Мисол, ҳамон ошкоргӯии камбуду норасоӣҳо танҳо ба хоҳири ободӣю саодати ҷомеа бошанд, на ба хоҳири барангехтани тафрика ва сарнагун намудани тартибот ва ё худнамоии субъективӣ. Зеро, озодӣ дар паҳноии муайян сифати саодати инсон аст, вале гузариш аз ҳадди муайян омили шикасти низом, тобеият адл, агар дар ҳадди муайян зоиш диҳад, бо гузаштан аз ин ҳад, ба адами инсофу зухури истибдод неру мебахшад ва ғ. Пас, муносибати хирадмандонаи инсон дар қолаби қонуниятҳои оромӣ, ҳаракат бо фаросати дарки замон ва макон дар ҳифзи арзишҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, мисли қонунҳои табиӣ ногузир мегарданд.

**«Поёни шаби сияҳ сафед аст» ё ҳар мушкилӣ дар
ниҳодаш имкониятҳои навро доро аст**

*Зи нафӣи мову ман исботи ҳақ дар гӯш меояд,
Навои турфае дорад, шикасти ранги ботилҳо.
Хазони гулшани имкон баҳори воҷибе дорад,
Таровиш мекунад ҳақ аз шикасти ранги ботилҳо.*

М. Бедил¹

Таърих дар ҳама вазниниҳо барои субъектони мухталиф имкониятҳоро ҳамчун қонуниятҳои ноғузир ҳифз менамояд. Зеро, ин қонуниятҳо дар маҷмӯъ ба ҳифзи томиат ва ё парокандагии субъектҳои бузургу кӯчак ағлабан дар шароитҳои якхела ва баъзан мухталиф якхела таъсир доранд. Мисли он, ки Ҳудованд қабл аз офаридани инсон, шароити ноғузири ӯро дар замин бо сифатҳои илмӣ ва ҳамадонӣ халлоқияташ муҳайё кард (Авасто, Библия, Қуръон ва мутафаккирон Форобӣ, Сино, Ш. Монтескё, И. Кант ва дигарон). Пас, зарурати вучуд дар ниҳояти худ қонуниятҳои наонавиштаеро дорад, ки Офарананда аснои офаридани махлуқоташ онро ба назар мегирад.

**Як масъалаи баҳсноки банақшагирӣ ва симати
эҷодгарӣ аз дидгоҳи пасманзарҳои ҳуқуқӣ**

Албатта, ин назар аз як ҷониби дидгоҳи фалсафии масъалаи мазкур аст, ки иддае аз мутафаккирон (Монтескё, Гегел) онро ҷонибдорӣ кардаанд ва мо онро тавассути хилъати офаранандагӣ ва ҳамадонии Офаридгор² ҳамчун ҳолатҳои боло аз хиради

¹ Бедил М. Девони Мавлоно Бедил Дехлавӣ. - Техрон. 1371х. С.78.

² Ноғуфта намонад, ки Офаридгор имкон дорад аз ҷониби хонанда ба тарзу фаҳм ва идроку эътиқоди фардиаш қабул гардад ва тамизи сарҳади ноғузири он низ дар васати ақлгарой ва ғайриақлгарой бар зиммаи дидгоҳи ӯ воғузур мешавад. Аз ин назар, дидгоҳи мо барои мо агарчанде муҳим аст, барои ӯ шартӣ буда, имкон дорад табиат, ақли инсонӣ, қудрату тавонии субъективӣ, коллективӣ ва ғ. ба роҳбарӣ гирад ва санги маломат ба сари мо назадад. Мо одоби плюралистии бовархоро эҳтиром карда ба ӯ низ озодии интихобро арза медорем.

инсонӣ қабул кардем. Вале аз ҷониби дигар, чун сухан роҷеъ ба қудрати офаридгорӣ меравад, пас, қудрати ҳамадонии Вай имкон дорад офаридҳояшӯ шароиташро барвақт то офариданаш, нақшаашро дар ниҳоди худ кашад. Ва ин нақша метавонад ба қонунҳои имрӯзаи мо мувофиқ бошад, метавонад мувофиқ набошад. Айнан чунин муносибатро ин ҳолат бо қонунҳои табиат низ доро буд. Зеро, баъдан мувофиқатии он барои мо, чун қонунӣ қабул хоҳад шуд, зеро илми таҷриба ба воқеияти рӯҳдода така менамояд.

Тахмин меравад, ки шароити мусоиде, ки барои вучуди арзандаи офаридаҳояш Субъекти эҷодкунандаи мутлақ нахуст муқаррар менамояд, дар даст ва иродаи ҳуди офаринандаи мутлақ аст. Зеро ҳам офарандашудаи якум ва ҳам сонӣ дар дасти ҳуди ўст. Сатҳ ва сифати зуҳури арзандаи субъектронро вобаста ба талаботашон муқаррар мекунад. Тахмин қардан мумкин аст, ки Вай дар ибтидо қудрат дошт, барои инсон дар Марс ва ё сайёраи дигар бошишгоҳ ато қарда, табиати инсонро созгор ба шароити дигартар (мисол 100 градус гармӣ) тобовар намояд. Ҳастанд организмҳои зиндае, ки дар шароити баландтар ва ё пасттар зиндагӣ мекунанд.

Дар чунин сурат речаи талаботи мо назди Офаридгори мутлақ дигаргуна шуда, мо хангоми талаботи муътадили зуҳури инсон на иқлими мусоиди имрӯзаи Замин, балки ҳамон боду ҳавои мусоиди сайёраи дигарро мантиқан масъалагузорӣ мекардем. Дар чунин сурат боз фарзияи эҳтимолияти дигаргуна будани вазъи табиӣ дар ташаккули офаридаҳояш имкон дошт. Аммо масъалаи офаринандаи сонӣ ва ғайримутлақ, ки ҳислати холиқиятро бар ҳунаро ва саноат дорад, вай тақлиди маҳз бар Офаридгори аввал набуда, як сифати эҷодгари офаридашудаҳо ҳаст. Ба қавли Ҳочи Хусайни Мӯсозода:

*Холиқият бар ҳунаро бар Худо тақлид нест,
Олиме гуфтаст ба мо он ҳам баёни ҳикмат аст.*

Ҳуқуқ маҳсули офаринандаи сонӣ ҳамчун ҳунари ни-

гоҳдошти тартибот ва низом аст. Ҳуқуқ ҳам, чун эҷод мешавад, тадричан инсонҳоро тобеи талаботи худ карда, онҳоро дар зиндагӣ мувофиқ ба иродаи қонунгузор тарбия менамояд. Ва ё инсони дар ҷангал афтида ба шароити ҷангал худро мувофиқ мегардонад, организми зиндаи дар макони муайяни ҷуғрофӣ афтида тибқи ғояи Дарвин таҳаввулот мебинад.

Пас, талаби шароит дар ҳама сурат нисбат ба офаридашудаҳо тибқи таҷриба ва ақл дар доираи тассуроти аз воқеият тавассути имкониятҳои мавҷуда гирифтаи мо масъалагузори мегардад, на берун аз он. Берун аз ин қонуну қоида, дигар иқлим ва шароит, ҳамчун шароити ғайриимконпазир ва номусоид, барои мо муаррифӣ мегашт. Дар чунин шароит мо неруи Офаридгорро то хилъати офариданаш дарк карда наметавонем. Зеро парадигмаи мантиқи фикрии мо дар доираи таҷрибаи андӯхта ва ақли эҷодгарамон аз мушаххасоти ҳастии воқеӣ мабдаъ мегирад. Пас, Офаридгори бузург ҳанӯз дар зинаи аввали офаридаҳояш берун аз тафаккури мо имкониятҳои фарроҳи қонуну қоидаҳои мухталифро доро аст. Зеро ин қудрат то зуҳури шароит аст, ки шароит низ таҳти таъсири хилъати офаринандагӣ қарор мегирад. Инро ба инобат нагирифта, Ҷаноби Шарл дар «Рӯҳул қавонин» ва Р. Ғамзатов дар «Доғистони ман» нақшаҳои пешамалу зухурқарди илоҳиро тобеи мантиқи фикрии инсон карда, аз ин мавқеъ ба хилъати таҳиясозӣ ва офаринандагӣ баҳогузори карда, дар қори барномарезии худ ба қавле сабақбардорихо намудаанд. Албатта, мо на чунин қудратро аз назари фикрӣ дорему на имкону одоби чунин густохиро, мо ба таснифи офаринандаи сонӣ, яъне эҷодгар мутобиқ ба имконҳо аз аввал қудрати фаҳми худро дар паҳнои санъати офаринандагии инсон маҳдуд арзёбӣ карда, танҳо дар ҳамин парадигма изҳори назар менамоем. Зеро ҳуқуқ ва мафкураи миллӣ, ки атрофи он мо изҳори назар менамоем, ҳарду низ аз ҳунариҳои инсониянд. Бинобар он, хоҳиш мешавад, истифодаи параллелии симати эҷодгарию офаридгории инсонро ба симати Офаридгории мутлақ шабоҳат надихед.

Мо саркашӣ ва дуршавиро миёни шароиту офаридаҳои илоҳӣ ва табиӣ дида наметавонем. Аввали ҳанӯз дар зинаи бар-

номарезиаш қудрати офаринандагиаш ҳам ба шароиту ҳам ба офаридааш якхел паҳн мегардад, дар ҳолати дуюмиаш бошад, таҳаввулот бо мурури замон ташаккули навъҳои мавҷудотро ба шароитҳои нав мусоид менамояд. Аз ин рӯ, қонуният мавҷудият устувор боқӣ мемонад. Аммо, дар таҷрибаи офаридаҳои инсон, мо чунин мутобиқати томи офаридаро бо шароит эҳсос намекунем. Инсон доимо дар кадом як сатҳе ҳамин низоми муътадилро вайрон менамояд, ба он навовариҳо зам мекунад ба он саркашиҳо ва худравихоро мансуб мебинад. Ё бо ин саркашию худравихояш худро низ аз саркашию худравихои аксулмали табиат гирифтор мекунад. Ба қавле табиат низ аз дарди ҳудаи ба инсон сазою ҷазо медиҳад.

Агар фарз кардем «кароновирус» парвардаи дасти гурӯҳе ё кишваре буд, яъне офаридаи инсон, пас, яқин имрӯз вай бояд тибқи қонуни табиат ва илоҳӣ аз доираи идораи инсонҳо бояд саркашӣ намекард. Аммо, воқеият ин аст, ки вай на танҳо саркашӣ, балки таҳдид ба ҳастӣ дар умум дорад. Пас, маҳсулҳои заҳмати инсон мисли офаридаҳои Худованд ва табиат он миқдор риояи шароитро ва қонуният мавҷудиятро он қадар қатъӣ эътироф ва риоя наменамоянд. Онҳо мисли табиати саркаши ҳуди инсон рафтор мекунанд.

Мушкилӣ ва ночаспониҳои неъматҳои инсонӣ

Гирем ҳуди инсонро аз назари динӣ, чӣ қадар мушкилиҳоро назди Офаридгораш эҳё кард ва ё аз назари илмӣ, худ зулм ба ҳастии худ кард: зулм карду адлро ҷуст, ҷанг карду сулҳро кофт, бетартиби карду низомро кофт, нобаробарӣ намуду ҳуқуқро кашф кард, низомро эълон карду баҳри мавҷудияташ давлат бунёд кард, худ маҳдуд намуд рафторҳоро ва ҳудаи боз озодиро эълон сохт ва ғ.

Ҳамин тавр, мо ва қонуният зиндагии инсониямон дар ҳаёти иҷтимоӣ мисли илми тиб думболи бемориҳо гӯё рушд менамоям. Аввал фарҳангро бемор мекунем, давлатро бемор месозем, ҳуқуқро ба нигилизм гирифтор мекунем, сипас, пайи

табобати фарҳанг арзишҳои маънавӣ мечӯем, дар роҳи табобати давлат назарияҳои нави идорӣ ва демократӣ мекобем, барои рафъи нигилизми ҳуқуқӣ бошад, речаи қонуниятро эҳё менамоем. Худ мушкил эҷод мекунему ҷиҳати ҳимоя аз он даҳсолаҳо ва ҳато садсолаҳо заҳмат мекашем. Дорую дармонҳои тиб ҳамчун дастовардҳо, ағлабан, думболи мариҷиҳо истеҳсол мешаванд. Қонуни тибби мо думболи беморӣ ҳаракат дорад. Аввал беморӣ баъд дору, аввал беҳуқуқӣ ва баъд аз он ҳуқуқро эътироф месозем. Назарияи ғарбии эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар замони нав низ дар пасманзари инқилобҳои буржуазӣ таҷрибаи талх дорад. Инсоният бо вучуди ҳама пешравиаш ҳоло қудрат надорад, ки қабл аз пайдо шудани бемориҳо ваксинаро истеҳсол намояд, инак қариб як сол мешавад, ки пандемияи «Коронавируси-19» одамонро чун аҷал домангир аст, вале инсони аз меҳвари Замин бо техникааш баромада, дору ва ваксинаи мутобиқ намеёбад, вале офаридашудае бо номи организми инсон дар муддати як ҳафта табиатан худ таҳти кадом як қонунияти барои мо номаълуме ҷиҳати ҳимояи хеш «антитела» коркард мекунад. Пас, организми инсон, ҳамчун объекти офаринандаи мутлақ, ҳамчун лабораторияи коркунанда, аз лабораторияҳои офаридашудаи инсонӣ бамаротиб ғаёлтару беҳтар аст.

Ин аст, ки қудрат ва тавоноии инсонро ба инобат гирифта, бисёриҳо дар масъалаҳои рушди ҳаёти иҷтимоӣ андеша доранд, ки қудрати воқеият, шароит, ғаразҳо, ҳурофот ва манфиатҳо ба рушди фикрии мо аст, ки андешаи моро одатан дар ҳолати тобеият ва вобастагӣ, ағлабан нигоҳ медорад. Мо бояд мафкураро аз ин тобеиятҳо озод намоем, ба ӯ имкон диҳем, ки ҳадди аққал дар кори ташкили зиндагии худ ғаёл бошад, қонуни адлу инсофро риоят намояд, ахлоқу адаби ниёгонро ҳифз созад, инсонро аз шохроҳи инсон – намуна шудан дур нанамояд. Пас, ҷиҳати тақмили фикр дар ибтидо дар заминаи шаклгирии мафкура бояд андеша кард.

Кишварҳои бузургу тақдирсози имрӯза низ наметавонанд берун аз ин қавонин бошанд. Агар розӣ нашаванд, пас, заъфи худро ногузир бо худсариҳои аларрағми макону замон барои

хеш тавлид менамоянд. Мисли оне, ки давлат ва тамаддунҳои беш аз ҳазорсолаи ҳукмронии форсҳою, чиниҳою, мисриҳою римиҳо ва зиёда аз садсолаҳои арабҳою, туркҳо ва дигар бо иллатҳои ҳамгуну умумиятдошта ҳамсону ҳамсадо аз байн рафтанд, инҳо низ мераванд. Ин, албатта, як авомили фурӯравию давлатҳои бузургу тамаддунҳои оламгир аст, ки бисёриҳо аз назарҳои мухталиф ба он дида дӯхтаанд ва мо ба ҷанбаи ботинӣ ва рӯҳии масъала, ки аз мафкура ғизо мегирад назар кардем.

Тарафи дигар, дар ҳулосаи каломи таърихи башар он аст, ки то ба имрӯз инсоният натавонистааст, ки умри давлат ва тамаддунеро абадӣ дар масири таърих ҳифз намояд. Онҳо ҳама бо иллату дардҳои мухталифи иҷтимоӣ, сиёсӣ аз назари мо, вале зотан умумиятдошта аз назари бузургони илм (А. Тойнби) қисматашон табиати сирф ҳукуқӣ доштанд, тарки олами ҳастӣ карда, ҷойи худро ба дигарон воғузур кардаанд. Пас, ҳукми ниҳонии ин ҳулоса ба тағйирпазирӣ аст, ки инро пайравони илм ва усулҳои таҳқиқ яксара қадр намудаанд. Вале, мушкилӣ дар шинохти аслияти ин омилҳо то ба ҳанӯз вучуд доранд, зеро тафаккури мо дар дарк ва ҷо ба ҷо гузорию иртиботи аслии ҳодисоти воқеии иҷтимоӣ ва таъсири амиқи равандҳои фикрӣ, ҳукуқӣ ва сиёсӣ то ба имрӯз мушкилиҳои худро дорад.

Мисол, дар пошхӯрии салтанате чун ИҶШС, ки дар назди чашми ҳамаи мо рӯх дод, то ба ҳанӯз дидгоҳҳои мухталифи илмӣ вучуд доранд, ки ҳар як ба тарзи ба худ хос далелу рақам меоваранд, ки ҳар яки он аз назари ақлӣ ва амалӣ асосҳои худро дороанд. Ин ҳолат низ асрори мураккабии тағйирпазирӣ падидаҳои иҷтимоӣ ва ҳуқукист, ки нозуқиҳои худро касб кардааст. Вале, ин ҳама мушкилӣ ба ҳеҷ ваҷҳ инкори дарккунии ин равандҳоро надошта, балки дар ҷанини худ чун зухуроти объективӣ қонуниятҳои дарк ва ҳазми худро масъалагузорӣ менамоянд. Маншаи дарк ва ҳазми ин ҳодисаҳо калидҳои мухталифро, ба сони усулҳои илмӣ доро аст, ки муҳимтарин мабдаи он вучуди имкониятҳои ҳифзи ҳуқуқии ҳодисаю падидаҳо дар масири таърих аст. Зеро дар раванди табдилёбӣ тағйирпазирӣ ҳар модда ва ё падида дар баробари нерӯҳои фасодшавандааш нерӯҳои

ҳифзкунандаи худро вобаста ба замонро макон доро аст. Падидҳои ҳуқуқӣ низ, поймолшавии ҳар ҳақ усулҳои ҳифзи худро дорад ва ё дар асл ба пайдоиши ҳақҳои дигар замина мегузорад. Дар акси ҳол он ҳақ дар риштаи ҳуқуқ зотан шомил намегашт.

Инсон ва мушкили ташкили зиндагии одилонаи ӯ, истифодаи усули «бумеранг» бар таҳдиду хатарҳо

Ба назари мо, вучуди қонуниятҳои тағйирпазирӣ, зуҳури ногузири қонуниятҳои нонавиштаи таърихӣ, унсурҳои устувории дохилии кишварҳои кӯчак ва дигар авомили ба ин монанди объективӣ ва субъективӣ дар маҷмӯъ, имконияти кишварҳои кӯчакро ба зуҳури арзанда ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ногузир ҳеҷ гоҳ аз саҳнаи таърих намебардорад. Танҳо зарур аст, ки давлат ва ҳуқуқҳои **заиф ва рӯ ба рушд аз ин таҳдидҳо, имкониятҳо, қонуниятҳо дуруст ва вобаста ба шароит истифода намуда**, тавонанд, ки зарарҳоро ба манфиатҳо ва мушкилиҳоро ба имкониятҳои нав табдил диҳанд. Бехтарин аслияти ахлоқӣ ва илмӣ дарки ин ҳолат фаҳми «вучуди баҳор пас аз ҳазони имкон» аст.

*Ҳазони гулшани имкон баҳори воҷибедорад,
Таровиш мекунад ҳақ аз шикасти ранги ботилҳо.*

М. Бедил¹

Дар фарҳанги шарқии қадима ва ғарбии муосир бошад, ин усул дар ҳолатҳои муқовимату ҷидолҳо моҳирона бештар васеъ истифода мешавад. Яъне аз назари ҷисмонӣ неруи ба сари субъект фуруравандаро гардиш дода, мисли «бумеранг» ба муқобили манбаи неру гардондан, низ аз усулҳои ин қавонин аст. Ин усулро дар ҷанги тан ба тан санъати ушу, кунгфу ва ҳоло ҷудо ва самбо истифода менамоянд. Чаро дар мубориза? Чунки зиндагии имрӯзи кишварҳои олам ҳақиқати суханони Л. Гумбловичро дар симати «мубориза ҳамчун муҳаррики вучуди ниЗОМИ олам» бештар ба худ касб кардааст.

¹ Бедил М. Девони Мавлоно Бедил Дехлавӣ. – Техрон, 1371х. - С. 78.

Дар ҳақиқат ҳама сахтию ҳама вазниниҳо дар ҳаёти маҷмӯӣ низ нисбӣ буда, имконияти баромадан аз он ҳамеша дар паҳноӣ имкони неруи башарӣ ҳифз мегардад, он чи марбут ба табиат аст, ҳар организми зинда зери таъсири таҳаввулот ба тағйирпазирии дуру дароз худро мутобик месозад, чунин аст қонунияти олами моддӣ ва маънавӣ. Ҳатто ҳар сухани бечӯро ночоро мумкин аст дар шароити муайян тарзе қабул кард ва бо он муносибат кард, ки вай ба яроқи маънавии ҳифзи инсон ба вай нигаронидашуда табдил ёбад ва ё бар акси он қабул гардад. Идораи ин ҳолат дар воқеъ танҳо ба санъати гӯянда не, балки бар тафаккури шунаванда низ мутааллиқ аст.

Чӣ қадаре, ки паҳноӣ муносибатҳо васеъ бошад, ба ҳамон андоза эҳтимолияти баромадан аз вазъият устувортар ҳифз мегардад. Пас, кишварҳои кӯчак ва рӯ ба рушд дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳои кишварҳои бузург имкониятҳои ҳифзи манфиатҳои худро на танҳо доранд, балки онҳо шарту шароитҳоеро дошта метавонанд, ки таҳдидҳо ба манфиатҳо табдил диҳанд. Аз зумраи маъмули ин усул дар тиб ин табobati беморӣ бо бемории дигар аст (А. Сино) ё ба ибораи дигар ҳислати миллати «нӯшро аз неш гирифта аст» (М. Иқбол). Усули истифодаи «заҳр ҳам даво аст барои бемориҳои муайян», ва ё «дарде имкон дорад дарди дигарро маҳв созад»¹ метавонад мушкилию печидагӣҳои ҷаҳонишавиро ба усули мустаҳкамнамоии манфиатҳои миллии давлатҳои кӯчак ва рушд табдил диҳад. Ин усулро ҳоло кишвари Чин васеъ дар иктисодиёт ва низоми идораи дохилӣ ва байналмилалӣ худ истифода менамояд². Танҳо зарур аст манбаи истифода ва тартиби истифодаи ин амалқардҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, чун заҳру позаҳр, дар макону замон ва парадигмаи манфиатҳои миллий ва арзишҳои ҳуқуқӣ дуруст истифода гарданд.

Барои расидан ба ин зинаи организми солими сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, қабл аз ҳама, мафкураи сиёсӣ ва ҳуқуқии солими иҷти-

¹ Абуалӣ Сино кашшофи ин асрор дар тиб аст.

² Си Чинпин. Дар бораи дипломатияи миллии Чин, ибтикори «як камарбанд-як роҳ» ва ҷомеаи сарнавишти ягонаи башарият. – Душанбе, 2019. - 156с.

мой зарур аст. Ҳуқуқ бояд ҳамирмоия манфиати миллиро дар арзишҳои густурдаи ҳуқуқӣ, дар шакли аслҳои конститусионии ҳуқуқбунёдии давлат, демократӣ ва иҷтимоӣ шудани он, дар пояҳои иҷтимоии таъмини шароити арзандаи зиндагӣ, таъмини принципҳои ҳуқуқии қонуниятӣ конституционӣ, маҳдудияти бамавқеи қудрати сиёсӣ пешорӯй ҳуқуқи инсон, баробарии имкониятҳо, баробарҳуқуқии гендерӣ, эълон, эътироф ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон дар ҷаҳорҷӯби манфиатҳои миллӣ ва соҳибхитиёрии давлатӣ, дар ҳамбастагӣ бо макону замон дуруст дарёб ва ҳазм намояд. Роҳи устувори рушди давлати дунявӣ бо риояи эҳтиром ба ҳама адён ва озодиҳои эътиқодӣ дар партави давлати демократӣ ва миллӣ бояд ҳифз карда шавад. Ин, аввалан, кори мушките мақомоти қонунгузори кишвари давлатҳои ҷавон ва сониян, вазифаи муқаддаси мақомоти татбиқкунандаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳокимияти судӣ аст.

Дарки мушкитеҳои ақл дар таҳияи ҳуқуқи одилона

Ҷиҳати дарёфти чунин мафкураи солими давлати миллӣ, қабл аз ҳама, ҳуқуқи миллӣ бояд чанд масъалаҳои зербиноиро дар шаклгирии мафкураи ҳуқуқӣ дуруст ҳал намояд. Зарур аст паҳно ва табиати ҳастии ақли инсониро, имкони таъсири мусбат ва манфии онро ба шаклгирии ҳуқуқ ва мафкура, неку ҳазм намоем. Мо, одатан ба сифатҳои бебаҳсу устувор ва қатъии ҳулосаҳои ақл дар ҳама сатҳҳо мафтун буда, иштибоҳоти онро ҷое зиёдтар ва ҷое камтар аз назар дур мегузорем. Ҳол он ки ин нуқсоннокӣ худ сифати зотии ин падида буданд ва оянда низ хоҳанд монд. Ақли инсонӣ, бо вучуди ҳама дастовардҳои ӯ, дар ҳама сатҳу дараҷаҳо осебпазиру иштибоҳкунанда аст. Вай, яъне хирад ва тафаккури инсонӣ дар ҳолати зуҳури фардию иттиҳодӣ, дар симои мардуми одию барҷаста, донишманду хирадманд, коллективу ташкилот, давлату тамаддунҳо ҳамоҳанги худро дорад. Роҷеъ ба ин ноқис аз дидгоҳи динӣ паёмбари ислом, аз назари илмӣ А. Форобӣ, А. Сино, Ф. Бекон, И. Кант, Ф. Нитше ва дигарон хуб гуфтаанд.

Таърих нокисиҳои ақро дар баробари ҳама музаффариятҳояш борҳо исбот кардааст ва ҳаёти фардӣ дар ҳама сифатҳояш онро борҳо дарк ва ҳазм намудааст. Муҳим он аст, ки дар баробари дастоварду имкониятҳои неруи ақли инсонӣ камбуду норасоии онро низ дарк кунем. Зеро дарки ҳамин хатой ба манфиати рушди музаффариятҳои ақл аст.

Шинохти хато ва иштибоҳи ақл низ вазифаи ҷонии ҳуди ақл аст, вай танҳо дар паҳнои фалсафа не, балки дар ҳама соҳаҳои илм бо усули «худтанқидкунӣ»-и (И. Кант) бояд мусаллаҳ бошад. Пас, иштибоҳ аз сифатҳои ўст. Муҳим аст, ки дар ибтидо ин сифати ақл дар шаклгирии мафкураи ҳуқуқӣ ва милли мадди назар гирифта шавад. Зеро мафкураи милли мисли дарёи бузурги шодобкунандаи марғзорҳою бўстонҳои сиёсӣ ҳуқуқи миллат аст, ки имкон дорад бо як боришоти ноҷо ба селоби азими харобкунанда табдил ёбад, ки пайомади он вазнину сангин аст ба мисли падидаҳои бесарҳади бо «изм» васлшудаи «фашизм», «расизм», «натсизм» ва амсоли инҳо.

Худсариҳои ақли инсонӣ ва нақди он: навкантигарой ва ё сӯфимаобӣ?

*«Тааммул ҳаҷҷи ақл аст»
Иброҳим Адҳам¹*

Шароити гардон ба сӯи мафкура, дар пешманзари ғояҳои аз ҷониби Ғарб ба фазои ҳастии маънавӣ партофташудаи «чанги тамадунҳо» (С. Хантингтон), «Анҷоми таърих» (Ф. Фукуяма), «қасоси ҷуғрофиё»-и Каплан, «давлатҳои оқшудаи» М. Тетчер ва «миллиарди тилоии инсонҳо»-и ғарбии зебандаи тамаддуни технотронӣ, амвоҷи асроромези «вируси тоҷдор» ва пасманзари он ба ҳаёти башарӣ, мубрамияти бештарро касб менамояд. Ҳарчанд, ки ғояи «империализми зинаи ниҳонии капитализм»-и ленинӣ ² барвақт гӯё ҳаққонияти худро бо фурӯпошии Давлати

¹ Абдуурофеъи Ҳақиқат. Султони орифин Боязиди Бастомӣ. – Техрон, 1395. - С. 48.

² Ниг.: Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Государство и

шӯроҳо аз даст дода, ҳамроҳ бо низоми коммунистони сурх зери хок рафтааст, вале ханӯз аз зери хок садои пешгӯикунандааш дар масъалаи даврӣ будани бухрони ҷаҳонии капитализм дар муқовимат бо ҷаҳонишавии манфиатҳо ва душманҷӯӣҳои ғарбӣ тира, нофаҳмо, вале амиқ бо воқеияти зиндагӣ дар ҳамовозӣ ба чашму гӯшҳо дар шаклҳои мухталиф аз худ дарак медиҳад.

Ба назар чунин намудор мегардад, ки таърих ба ғуломии ақли худкома асир афтада, раванди худро ба шохроҳи хатару таҳдидҳо бидуни кафолатҳои муайяни иқтисодӣ иҷтимоӣ ва дарки ҳикмати худ думболи рушди қоидаю қавонини манфиати бозор бо таваккалии иқтисодӣ равона сохта, боз худ дар чунин ноҷуриҳои рафтораш ояндаро дидан меҷӯяд. Демократияро дар ҳолатҳои номувофиқ аз восита ба арзиш табдил додем, ки ин иштибоҳ будааст, натиҷаашро дар анархия дидем ва акнун бозорро низ аз восита ба арзиш табдил намудем, ҳосилаш ханӯз бароямон нофаҳмост. Вале, мусаллам он аст, ки илми ақлимонро тобеи донишҳои ғайриақлӣ сохтем ва ҷойи эътирофи таъсири донишҳои ғайриақлӣ ба воқеият афзалияти онҳоро бар донишҳои ақлӣ таъмин намудем. Гӯё ба даврони ақлгароии мутлақ лаҷом задем, вале нафаҳмидем, ки аз як гӯшаи номуназзамӣ ба гӯшаи дигари вазнинтараш гом задем. Ин ҳолат барои ояндаи мафкура, илм ва кашфи ҳақиқат мочараҳои вазнини идорана-шавандаро овард, ки иддаи ҳосили онро бо мурури замон эҳсос менамоем.

Ҳол он ки ояндаи рафторҳои қонуниятдошта, тобеи занҷир-бандҳои мантиқӣ буда, имкони дарк намуданро дороанд ва онҳо ояндаи муносибатҳои бонизому ворида қоидаҳои ақлию мантиқиро ҳадаф гузоштаанд. Аммо дар ҳолатҳои нозуку мушкиловар ба авомили савки табиӣ ногузир рӯ меоваранд. Ҳолати охирӣ дар паҳноии муносибатҳои сарбастаи ҳуқуқӣ ба таваккал афзалият медиҳад. Таваккалият дар ташкили зиндагии иҷтимоӣ шаҳодати гузариш аз таърихи кафолатдошуда ба таърихи алвонҷак аст, ки неруи алвонҷидиҳандаи он берун аз хиради

инсонҳо сурат мегирад. Ин ҳолат инсонро на офарандаи таърих балки думрави манфиат ва кашишҳои савки табиӣ муаррифӣ карда, бузургтарин асрори рушди таърихӣ ҳикмати онро бенур мегардонад.

**«Таърих» романи озод аст, ки бо кушоишҳои ақли инсонӣ
ва ғояҳои созандаи инсондӯстӣ тобеи суҷа шудааст**

Таърих ба қавли бузургони илм танҳо кушоиши Худованд набуда, вай кушоиши ҷавобии инсон ба Худо низ будааст (Н.А. Бердяев). Аммо ин кушоиши охирӣ то кадом дараҷа ба талаботи башар ва қонунҳои Илоҳӣ ҷавобгӯ аст, саволи дигар аст. Зеро то ба имрӯз кашфиёту навовариҳои инсон ба ҷуз аз дастовардҳои фарҳангӣ ширеши васлияти таърихии тамаддунро ба таври бо-яду шояд бардошт надоранд. Қадами нави кишвари Эрон дар масъалаи ҷашнгирии зодрӯзи Зардушт як истинои мусбате дар арҷгузории таърихӣ ва васлияти арзишхост¹. Ин масъала во-бастагӣ дорад, аз он ки кӯшоиши ҷавобии инсон аз кадом ман-баъ сарчашма мегирад, ба кадом асосҳо така менамояд, бо чӣ усулҳо мусаллаҳ буда, то кадом дараҷа ба воқеият наздикӣ дош-та, имкони таъсиррасонӣ ба равандҳои таърихиро дорад ё не. Агар вай ҳанӯз ҳам думболи савки табиӣ ва қонунҳои табиат ҳаракат намояд, усулҳои ғайриилмию хурофотиро истифода барад, қонунҳои кашфи ҳақиқатро дуруст истифода нанамуда воқеиятро ҳазм нанамояд, пас, табиноти таърих як навъ рӯзгори печидаи ҳайвонҳои одамшакл (на одамсират) аст, ки тавассути истифодаи яксӯгароёнаи ақл бар афзоиши нобаробарию зулм ва беадолатиҳои як қисмати инсоният бар ғоидаи қисмати дигар, дар шакли дихотомияи ногузир доимо дар мубориза, муноқиша ва муқовимат барои рушд ногузир замина мечӯяд. Дар чунин шароит майдони сиёсӣ ва таърихиро миёни башар танҳо марду-мони муборизу ҷангчӯ ташкил дода, фарҳангу тамаддуни ғолиб низ мансуби ин гурӯҳ одамон мегардад.

¹ Иран объявил день рождения Заратустры праздником [access_time28.01.2020chat_bubble_outline1](#)

Агар ӯ ба хирад, таъя намуда, ақдро зер таъсири ахлоқ ва эътиқод назорат карда, ҳаёти инсониро тавассути арзишҳои универсалӣ бидуни ҷудонамоии сунъӣ ҷӯё гардад, пас саодати ӯ дар рӯи замин маънӣ касб карда, умед дар зиндагии одамон афзоиш меёбад. Дар замонаш вақте, ки рӯзгори башарӣ бо илми ҷаҳонии бостон ҳикмати таърихро дар гирдгардони доимӣ назаран ба бодӣ нестӣ кашида буд, нахустин шуда яҳудия дар китоби муқаддаси худ «Ветхий Завет» ба таърихи рӯҳи инсонӣ, дарки ташаккул ва комилгардии ҳолати маънавии ҷамоаи инсониро давра ба давра масъалагузорӣ кард. Ба қавли Н.А. Бердяев, «Рисолати аслии халқи яҳуд дар он ифода меёфт, ки: ба таърих рӯҳи инсониро, дарки такмилёбии муназзами таърихро дар муқобили такрорёбии таърихии мафкураи эллини ҳамроҳ намоянд»¹.

Аз ҷаҳонапарастии яҳудия барои иддае аз мардуми башар марҳалаи нави таърихшиносӣ ва таърихсозӣ оғоз гардид. Ногуфта намонад, ки ҷунин назарҳои прогрессивии бунёди таърих дар фалсафа ва ҳикмати мардуми форсиҳо, чиниҳо ва ҳиндиҳо ба таври худ мавҷуд буд, мушкилӣ дар он аст, ки онҳо ба таври назаррас таҳлил нагашта буданд. Ба вижа, ҳикмати таърихсозии зардуштия, ки бо усули «нияти нек, гуфтори нек ва амали нек» мусаллаҳ шуда, тавассути механизмҳои ҳуқуқии «Вандидод», «Шояст нашояст», «Хвешкори редагон», «Точномак» ва амсоли инҳо дар қолаби муборизаи некию бадӣ, ҳикмати ногузири тантанаи нуруи неки инсониро талқин карда, ба ҳафти рушди таърихӣ ҳамчун ғалабаи неки бар бадӣ мақсад ва ҳадафҳои созандагӣ зам менамуд. Маҳз, ҳамин нияти нек қавми муайян ва дар маҷмӯъ башарро ба ояндаи нек бовар мекунонд. Ва ин боварӣ заминаи асосии ҳидояти халқ ба қорҳои созандагӣ ва бунёдкорист, ки ҷавҳари онро умед ба фардои нек ташкил медиҳад. Халқ ва миллатҳоро дар мавридҳои вазнини ҳаёти иҷтимоӣ ҳамин боварӣ ва умед ба ғалабаҳои бузург моил кардааст.

¹ См. Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. - М. 1999. - С.6.

Нақши боварӣ ва умед дар ташкили зиндагии инсон ва муваффақиятҳои он

Қиссаҳо ва воқеиятҳои таърихӣ аз рӯзгори саодатманди гузаштагони мардуми тоҷику форс дар аҳди Пешдодиён, Каёнӣён, Ҳахоманишҳо, ғалабаи лашкаркашии Искандар ба форс, густариши хилофати араб, устувории қудрати сиёсии Сомониён дар аҳди Исмоили Сомонӣ, ҳатто нуфӯзу ғалабаи қудрати ҷаҳонгирони хунхору мазлумони Ҳимоятгар дар Асрҳои миёна дар нуктаҳои муайяни муноқишаҳо ба ҳамин ҷавҳари маънавӣ така задааст. Ғалабаи шӯравӣ бар фашизм дар асри XX дар ҷанини худ аз тухмаи боварӣ ва умеди халқ, лашкар ва мардуми муайян ба ҳадафҳои муайяншудаи роҳбарияти он «Наше дело верное, мы победим» сабзиш доштанд. Муҳаққиқ С. Ятимов дурӯст таъкид менамояд, ки «Яке аз мушкилтарин масъалаҳое, ки онро давлати соҳибистиклол баъди ҷанги мудҳиши шаҳрвандӣ (солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон - А.Х.) бояд барқарор мекард, ба вучуд овардан ва устувор гардонидани итминони аҳоли ба давлати ҷавон буд.»¹.

Бале, ҳамин боварӣ ва итминон дар он рӯзҳо дар таърихи миллат нақши калидӣ дошт. Тухмаи ин боварӣ ҳанӯз аз рӯзҳои ба сари қудрат омадани Роҳбари ҷавон ва қасами таърихӣ ӯ зерӣ парчами миллат кишта шуда, мобаъд бо азму иродаи қавии ин роҳбари фидокор, ки дар ҳама сурат ба сӯи сулҳу ваҳдат ва муттаҳидии миллат ҳаракат мекард, зина ба зина сабзиш ёфта, решаҳои худро бо музаффарияту муваффақиятҳои давлати ҷавон устувор карда, роҳбарро бо симатҳои созандагӣ, бунёдкорӣ ва садоқат ба халқу миллаташ то ба сатҳи Пешвои муаззами миллат сабзиш дод. Замона таърихӣ буд, қорҳои анҷомдодаи Роҳбар таърихӣ ва ҳамоиши ин ҳама бо манфиатҳои таърихӣ миллат қаҳрамон ва нухбаро ба ҳаёти сиёсии кишвар ворид сохт.

Боварӣ ва умед, ки дар ҷанини тафаккури шахси алоҳида ва иттиҳоди одамон муҳарриқи созанда, таккондиҳанда ва ба илҳо-

¹ Ятимов С. Паёми Пешвои миллат ва масъалаҳои рушди маърифат. // Садои мардум, аз 4 феввали соли 2020. - №16-17. - С. 2.

моваранда аст, дар маҷмӯъ ба ташкилии зиндагии саодатманди ӯ таъсирҳо дорад. Сарчашмаи ин боварӣ вучуди табиӣи Қонуни олии ботинии ҳар инсон аст, ки дар шакл ва симатҳои гуногун муаррифӣ мегардад. Агар ин Қонуни олии ботинии шахс, ки аҳёнан дар мизони вичдон ва инсоф кашида мешаванд ва ё ба симати онҳо зоҳир мешаванд, вучуд надошта бошад, пас анархия аз мафкура ба воқеият табдил ёфта, зиндагии инсон маънӣ ва ҳикмати худро гум менамояд. Гум шудани маънӣ ва ҳикмати зиндагӣ баробар ба адами ҳастии тафаккури созанда аст. Адами тафаккур ба бод рафтани инсон аст. Махз, боварӣ ҳаст, ки халқу миллатҳо шаклҳои мухталифи мусоиди ташкили ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангиро ҷустуҷӯ менамоянд.

Боварӣ на танҳо дар ниҳоди халқу миллатҳо, балки дар умури зуҳури фарҳангу тамаддунҳо ва динҳо низ нақш дорад. Дидгоҳи амиқ ба фалсафаи Мохенҷо Дорои ҳиндӣ, ҳикмати устодони чинӣ – Конфутсий, Лаотсзи, таълимоти ҳуқуқшиносони румӣ – Ситсерон, Гай, Юстиниан дар шаклгирии салтанати Рим, Арасту Афлотун ва Сукрот дар фалсафаи эллинӣ ва дигарон низ аломатҳои рӯҳияи таърихсозиро дар шаклҳои мухталифи зуҳури боварӣ дар ниҳоди худ дошт, ки ба ҷарҳаи таърихӣи зиндагии инсон чунин таъсири амиқ гузоштанд.

Дин низ бе боварӣ ҳеҷ аст. Боварӣ ба фардо дар ниҳоди салтанатҳои бузург онҳоро низ оламгир намуд. Вале ҳоло мо атрофи ҳикмати фалсафаи фарҳанги ғолибони ҷаҳонӣ – ғарбиён ҳарф мезанем. Амрико нусхаи нави тавлидшудаи ин фарҳанги боварӣ дар шароити нав бо қолабҳои озодтар дар шароитҳои васеътари ҷуғрофию сиёсӣ аст. Вай фарзанди ҷавони тамаддуни бузурги ғарбӣ аст, ки бар волидони худ усули нави зиндагиро бо боварҳои амалии прагматикӣ таълим медиҳад. Чин бо ҳифзи боварҳои иҷтимоии худ усули идораи иқтисодии ғарбро дар паҳнои нав кашид, вале он тавре ки бо ислоҳоти Пётри I, бозсозии М.С. Горбачев ва хусусигардонии амволи давлатӣ аз ҷониби Б.Н. Елтсин Россияро ғарбиён ҳамчун кишвари аврупоӣ қабул накарданд, ҳамон тавр кӯшишҳои Чинӣ дар доираи қабули маданияти иқтисодии ғарбӣ, ҳанӯз ҳам симои таҳдидомези

ин кишварро назди қудратҳои ғарбӣ кам накардааст. Чӣ чойи ғояи эътирофи эшон, чун муаррифгари тамаддуни ғарбист.

Боварӣ ва таърихи кафолатдодашуда

«Шарафи таърихи ман дар 40 ғалабаи майдони муҳорибаам нест, ҳамаи онҳоро як Ватерлоо беранг ва беаҳамият кардааст. Он дастоварде, ки абадӣ мемонад ин Кодекси гражданинӣ ман аст.»

Наполеон

Дар воқеъ ғалабаҳои Наполеон ба дили фаронсавиҳо ва Аврупо тарсу ҳарос овард, аммо таҳияи Кодекси соли 1804 ба рӯҳи онҳо умед ва боварӣ оварда кафолати таърихи зиндагии озодро ҳада кард.

Аз замони Эҳё чараёни маорифпарварии илмӣ дар баробари секуляризатсияи тафаккур ба секуляризатсияи эътиқод даст заданд. Парадокс илмӣ дар он ифода меёфт, ки мутафаккирони маорифпарвар меҳостанд, ки боварӣ ва эътиқодно ба ҳикмати чархи таърих ва хотимаи саодатманди он ҳифз намоянду, дар баробари ин даҳолати Худовандро, ки зояндаи эътиқод ва боварӣ буд, дар ин кор аз эътибор соқит медонистанд. Дар натиҷа ғояи қонуниятҳои таърихӣ дар муқобили қонуниятҳои илоҳӣ зухур менамояд: дар таърих қонунҳои объективӣ вучуд доранд, вале бо қонунҳои сабабӣ онҳо аз қонунҳои табиӣ ва қайҳонӣ, бо ҳастаҳои мо таваҷҷуҳ буда, моро ба оянда роҳсипор менамоянд. Ва онҳо бо тасаввуроти мо дар бораи саодатмандӣ ва мувозанати иҷтимоӣ мувофиқ меоянд ё намеоянд¹? (ниг. Панарин А.С. -С.6).

Мушкилӣ дар асл дар ҳамин печидагиҳо ва олуудагиҳо бо ғаразу манфиатҳо ва думболи қонунҳои табиӣ ва ё тунди илоҳӣ ҳаракат кардани инсонҳо ҳаст, ки на дидгоҳи эътиқодно дар чойи ҳуду на хирадро дар мавқеаш дуруст гузоштани мешаванд. Ин аст, ки фардо барои инсоният номуайян монда-

¹ Ниг.: Панарин А.С. -С.6.

аст. Номуайян на танҳо ба хотири он ки инсоният имрӯз нақша ва мафкураи дурусти ояндасозӣ амиқ надорад, балки, бештар аз ин, ба хотири он ки, мояи ҳаракатдихандаи ҷарҳи таърихро аз ҳикмати аслиаш «боварӣ» (ҳам дар шакли динӣ ва ҳам илмӣ) ҷудо намуда, рушд ва қонуниятҳои зиндагиро қурбони манфиат ва асрори бурду музаффариятро бар дӯши таваккал вогузор намуда, усули бозори иқтисодиро то ба сатҳи бозори таърихсозӣ табдил дода, ҷаҳони маънавии роҳ ба олами дигар касб карда роҳашро баста, бо марғи табиӣ ба рисолати инсон нукта гузоштааст.

Омилҳои кафолатдихандаи ҳикмати таърихӣ дар шароитҳои муайяни таърихӣ: гӯйишҳои илоҳӣ, мантиқ маорифпарварӣ (бо ақлгарой тафаккур ва рафтор), рушди илмӣ-техникӣ, рушди иқтисодӣ, эҳёи улуми эътиқодӣ, либерализатсияи ташкили қудрат, бунёди давлати демократӣ ҳуқуқбунёд ва амсоли инҳо дар ҳолатҳои муайян ба ихтилофоти мазмунӣ ворид гашта, ҳеҷ як дар алоҳидагӣ роҳи ҳалосии инсонро аз мушкилиҳои тавлидшудаи замони технотронӣ ва интернетӣ безарар ва беқурбонӣ пешниҳод наменамоянд.

Ин аст, ки дар мавридҳои ҷудогона ҳар як аз ин унсурҳо ҳамчун кафилони комили таърихи оянда ба мушкилиҳои назаррас дучор шуда, дар ҳолатҳои тақдирсоз ба қурбони бузургтарин неъматҳои инсонӣ ҳамчун роҳи параллелии дарёфти ҳақиқат ва саодат рӯ оварданд. Дар натиҷа созандаи таърих бинобар иштибоҳоти усулӣ ногузир дасткашӣ аз иддае аз арзишҳоро дар раванди рушди таърихӣ «ногузир» эътироф кард. Инсон ногузирӣ маҳдудияти озодиро дар муқобили дигар арзишҳо на ҳамчун воситаи танзими ҳуқуқӣ дар муқобили дигар арзишҳо, ки қонунгузор муқаррар кардааст (моддаи 5-уми, қисми 3-и моддаи 18-уми ПБҲШС; қисми 3-и моддаи 14-уми Конститутсияи ҚТ ва ғ.), балки ҳамчун элементи «қурбоншаванда»-и як «қисмати хайр» ба хотири қадом як саодат дар масири рушди таърихӣ эълон кард (таҷрибаи давлатҳои диктатории асри XX ва давлатҳои нави рӯ ба рушд). Ин ҳолат дар асл сояи қурбонӣҳои динҳои бостониро дар симои Иброҳиму Исмоил мемонад, ки он ҷо Ҳу-

дованд ба начоти Исмоил омада буд, ин чо хиради инсонӣ ин масъулиятро дуруст бардошта наметавонист.

Агар давлати шӯроҳо кафолатҳои ҳуқуқҳои иҷтимоиро дода бошад, ҳам, ҳуқуқҳои сиёсиро ба таври назаррас эътироф намекард, имрӯз низ озодихоҳони либерали чомеаҳои сармоядорӣ, агарчи озодихоҳи сиёсиро эътироф мекунанд, вале таъминоти иҷтимоиро дар сатҳи зарурӣ қурбон кардаанд. Чунин ба назар мерасад, ки дар раванди таърихӣ мо ногузир доимо барои иддае аз неъматҳо иддаи дигарашро қурбон менамоем, вале беҳабар аз он мемонем, ки ин танҳо ивазнамоии арзишҳо набуда, ин иллати раванди рушди таърихӣ аст, ки имкони таҳияи дурусти таърихи кафолатдодашударо надорад. Инсоният бо ҳама офарандагӣ дар маҷмӯъ дар тобеияти кадом як қонунияти наонавиштае рушд менамояд, ки дар алоҳидагӣ дарк ва ҳазми он то ҳанӯз имконнопазир шудааст. Ин тобеият худро дар қаъри соҳаҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ бо тарзу усулҳои хоса зери ниқоб кардааст. Мушкилӣ ин аст, ки нерӯҳои қудратдихандаи он мухталиф ва гуногунҷабҳа аст.

Барои инсони иҷтимоӣ дар ҳама даври замон муҳимтарин масъала ин фардои кафолатдодашуда буд ва хоҳад монд. Инсон ба хоҳири он зиндагӣ менамояд, ки имрӯз аз фардо ва фардо аз имрӯз ва пасфардо аз фардо барои ӯ ва фарзандонаш беҳтару гуворотар буда бошад. Аз ин ҷост, ки дар хилъати ӯ саодати ояндаи худ ва насли ояндаашро дар ояндаи наздику дур дидан табиатан вучуд дорад. Ӯ бо ҳамин орзуҳо ва умедҳо зиндагӣ мекунад, бовар менамояд, дӯст медорад, муҳаббат меварзад, эътиқод менамояд, меҳнат мекунад, шукр менамояд, ҳатто ҳуқуқҳоро вайрон менамояд ва тавассути ин эҳсосот ба зиндагии худ рангу бори ҳадафдор бахшида, ба раванди таърихӣ ҳикмат ва маъниҳо бахшида кафолати таърихино интизор мешавад.

Эътиқод ва адл дар қаринаи таърихсозӣ: истифодаи дуруст ва сӯистифодаи онҳо

Агар ҳамин кафолат, ки тавассути эътиқод ва боварии фардӣ ва иҷтимоӣ тавлид мешавад вучуд надошта бошад, кору рӯзгори зиндагии инсон маънии худро то ҳадде гум менамояд. Роҷеъ ба марговар будани ҳаёти инсонӣ дар ҳолати набудани эътиқод ба фардо Кант, Маркс, Достоевский ва дигар бузургон зиёд гуфтаанд. И. Кант ва Ф. Достоевский аз дидгоҳи эътиқоди динӣ дуруст таъкид менамоянд, ки «агар боварӣ бар оянда нест, пас, ҳама чиз иҷозат аст», яъне озодӣ бесарҳад аст, озодии бесарҳад анархия ва бенизомӣ, бефарҳангӣ ва ваҳшоният аст. Бале, то чое ҳамон боғҳои ҷаннату саодати неъматҳои бихишт аст, ки аксари одамонро ба масҷиду калисову куништ мекашаду, оташи дӯзах аст, ки муъминонро аз амалҳои зишт зиёд бозпас мегардонад.

Алорағми муколамаи сӯфиён бо Худованд, «ки ин байъ бувад лутфу атои ту кучост» (Хоча Абдуллоҳи Ансорӣ) ва «Илоҳо, агар қудрат доштаме, бардоштам ин бихишту дӯзах аз миён» (ба он хотир, ки одамон офаридгори худро холисан дӯст доранд на аз барои чизе ва ё тарсе), (Боязиди Бастомӣю Абуҳасани Харақонӣ), нуруи ин боварӣ ба рафтори одамон дар сатҳи ногузир асаргузор аст. Роҳи онҳо, яъне сӯфихо роҳи хосон аст ва нашо-яд, ки онро ба мафкураи авом кашид. Зеро онҳо аз муҳаббат ҳарф мезананду инҳо аз бим, қимати муҳаббат бамаротиб аз тарс баландтару муфидтар аст. Ҳатто Сукрот барин файласуфи озодипарастро дар даврони пириаш адли «тарозуи аъмол» азият додааст¹.

Ба андешаи мутафаккири варзидаи мавзӯи адолат Ҷон Ролз «Адолат – ин нахустин накукори падидаҳои ҷамъиятӣ, монанди он ки ҳақиқат нахустин накукори низоми андешаҳост.»². Афлотун дар асараш «Давлат» дар мувоҳидаи байни мӯйсафед Кефал ва Сукрот аз забони Кефал – дар ҷавоби саволи Сукрот, ки чӣ масъала барои инсон бештар аз сарвату дороиаш накутар

¹ Ниг.:Платон, Государство. - М. 2015. - С. 36-37.

² Дж. Ролз, Теория справедливости. - М., 2010. - С. 19.

ва қиматтар аст, менависад: «Шояд – мегӯяд Кефал бисёриҳо ба ман бовар накунад, вале ин масъалаи адолат аст. Медонӣ Сукрот, вақте ҳар касе фикри мурдан ба сараш мезанад, ба тафаккури ӯ тарс ба андешае меояд, ки қаблан дар вақти ҷамъи сарват фикр накарда буд. Ривояте, ки аз Аида ба мо расидааст, доир ба он, ки дар он дунё касе, ки адлро вайрон кардааст ба ҷазо гирифтор мешавад, агар то ин муддат ӯро азият намедод, акнун рӯҳашро безобита мекард: мабодо ин ҳақиқат бошад? Ва ин тарс бо сабаби пирӣ, нотагонӣ, аз наздикӣ ба олами дигар ва ё бинобар андешаи баъзе бо такмили рӯҳӣ зиёда мегардад. Ҳамин тавр, ин масъалаи дар вақташ барои ӯ ноаён ба ӯ тарсу шубҳа меорад, ӯ ба амалҳои худ менигарад, ки мабодо касеро наранҷонда бошад. Дар ин зина ҳар касе инсонҳоро зиёд ранҷонда беадлӣ кардааст, мисли кӯдак дар изтиробӣ ҷазои дарпешистода гӯё акнун аз хоб бедор шуда бошад, мудҳишотро интизор аст. Ва он касе, ки баръакс, дар амалаш беадлиро кам мебинад ва ё умуман эҳсос намекунад, зиндагии хуб мегузаронад... Аз ин рӯ, доштани дорой дар зиндагӣ, албатта хуб аст, аммо на барои ҳар кас, балки танҳо барои онҳое, ки бовиҷдонона ин дороиро ба даст овардаанд.»¹.

Омилҳое, ки ин тарс нисбати адолатнок будани кирдор ва ҷамъи сарват дар дили инсон пайдо мешавад, гуногун аст ва Афлотун низ чанд решаи онро ба мисли тарс бо сабаби пирӣ, нотагонӣ, аз наздикӣ ба олами дигар ва ё бинобар андешаи баъзе бо такмил ва рушди ҳолати рӯҳии инсон. Оё ин масъала дар масири таърихи афкори Шарқ ҳамон тавре аст, ки мӯйсафед Эсихил аз ривояти Аид Худои бузурги олами мурдаҳо ривоят кардааст? Ба андешаи мо ин масъала дар афкори динии мардуми Шарқ бамаротиб вазнинтар тарҳрезӣ шуда, роҳҳои вуруди он ба мафкураи шарқӣ гуногунҷанбхатар аст.

Яъне, агар Аид Худои ҷазоро дар қиёмат нисбати гунаҳгорон ва ғайриодилон ба дӯш дошта бошад, ин вазифаро дар ҷаҳонбинии динии мисриҳои бостон Худои Ассириис, дар Зардуштиҳо Рашан, дар ислом Худованди бузург тавассути назорати мало-

¹ Платон, Государство. - М. 2015. - С. 36-37.

икаҳои дасти чапу дасти рост ва ҳимояти дарбон Ризвон амалӣ мекардааст. Дар ҷаҳонбинии мардуми форсҳо аввал гузаштан аз пули чинвот ва бо тамаддуни исломӣ ёдрасӣ аз пули сироти алмосмонанд, рӯҳи инсонро, ба мисли инсон ҷиҳати гузаштан ҳамчун олами материалӣ талаб менамояд. Ин дидгоҳ рӯҳро бо ҷисми аз нав табдилёфта дар ҳолати ҷавобгарӣ барои кирдорҳо омода менамояд. Инсоне, ки ҳамеша табиатан аз кандашавии беному нишони ҳаёт метарсад, инсоне, ки қудрати дарки беинтиҳоеи оламро надорад ва дар тасаввур категорияи беҳудудиро дарк намекунад, бо дарки ин сарҳадҳо объективан дар маҷмӯъ кандашавии ҳаёти худро ҳамчун нуктаи воқеияти зинаи рӯҳ қабул карда наметавонад. Аз ин лиҳоз, ӯ бо ҷашми ақл ва таъсири ҷашми сар фанои тани ҷисмониро қабул карда, абадияти рӯҳро ҳамчун абадияти худ на танҳо қабул менамояд, балки ҳар назари ба он ҳидояткунандаро ноғузир эътироф намуда, дар ҳар кирдор, рафтор ва вучудияти олами моддӣ ва маънавӣ аз назари худ доди адолатро меҷӯяд. Ў дар асл на адолат шояд мақоми худро ҷӯёст, ки он бо табиати иҷтимоии муҳталиф дар қадам шакл зухур бояд намуда, ҳифз гардад. Дар ин эътироф қардану шинохтанҳо на он қадар асоснокӣ ғояи паҳнкунандаи дидгоҳ, он қадаре, ки эҳтиёҷоти ҷаҳонбинии инсон, ки давомнокии зиндагии худро бо ҳар роҳу восита ҷӯё аст, нуҳуфта шудааст.

Дар Шарқи асрҳои миёна ва зиндагии замони муосири мардуми мусулмон роҳҳои гуногуни қонунигардонии ин эҳсосот мушоҳида мешавад, ки онҳо бамаротиб аз таҷрибаи ғарбӣ дида гуногунтару пурҷилотар ва дар як маврид осебпазиру илатгаро ҳастанд... Агарчанде назорати дарвозаи бихишт бо Ризвону, назорати қатъии пурсандагони Мункар ва Накир бо қудрати ғавқуллодаи илоҳӣ ҳама кирдорҳои инсонро таҳти назар гирифта, ҳар рафтори мӯрчаро дар зери замин таҳти назорат қарор диҳанд ҳам, фарҳанги исломӣ ва таҷрибаи андешаи исломӣ ғалатӣ, аҷиб ва хеле мураккабу мантиқӣ ҳолатҳои тавсеаи руҳни тарс аз қиёматро тавлид карда, ҳамзамон роҳҳои хеле зиёде озод шудан аз ин додгоҳи илоҳиро ҳамчун бозгашт аз роҳи бад, ислоҳи инсон ва қадршиносӣ аз адлҳои баъдӣ пешбинӣ карда,

давомияти зиндагии худро бо кафолатҳои нав дар фазои озод бо мафкураи динӣ таъмин кардааст. Ин ҳолат вазъи шинохт ва ҷустуҷӯи адлро аз ҷониби рӯҳ ва тафаккури инсонӣ то он дараҷа васеъ ва густурда масъалагузорӣ менамояд, ки инсон ба ҳама ашӯҳои олам, амалҳои инсонҳо, ҳулосаю ҳукмҳои одамон, назару дидгоҳҳо, ҷойгиршавии ашӯҳои олами моддӣ, муносибати инсон ба олами ҳастӣ, ба касби худ, дини худ ва дигар арзишҳо аз назари адолатнокӣ ва ғайриадолатнокӣ муносибат таҳия менамояд.

Ин ҳолат адолатро ба мизон ва тарозуи зиндагӣ ва ҳастии инсон табдил медиҳад. Яъне, мо бо доираи васеи субъектони адолат рӯ ба рӯ мешавем. Барои мо албатта ҷустуҷӯи субъекти адли иҷтимоӣ зарур аст ва Форобӣ низ атрофи он бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Тавре Ҷ. Ролз таъкид менамояд, «барои мо субъекти асосии адолат – структураи базавии ҷомеа маҳсуб мегардад. Мушаххастар, агар гӯём, ин тарзҳои ташкили зиндагист, ки падидаҳои муҳимми иҷтимоӣ бо тақсими ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва афзалияти иҷтимоии иттиҳоди одамонро муқаррар менамоянд. Зери мафҳуми падидаҳои асосӣ мо Конститутсия ва дигар сохторҳои асосии иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаро қабул дорем. Ҳамин тавр, ҳимояи озодии фикр, эътиқод, озодии бозор, моликияти хусусӣ ба воситаҳои истехсолот, оилаи якҷанинагонӣ ин намунаи субъектони адолат маҳсуб мегарданд.»¹.

Ин ҳолат субъектонро дар мисоли бошандагонӣ давлати фозила дар навиштаҳои Форобӣ мо ҳамаҷониба мушоҳида менамоем. Вале баёни онро дар ашӯри Форобӣ мисли дигар мутафаккирони Шарқ дар омехтагӣ бо ҷаҳонбинии динӣ эҳсос менамоем, ки роҳи дастрасӣ ба онро дар табиати адолатпарастии Офаридгор ва додгоҳи қиёмат эҳсос менамоем. Ин ҳолат, агар аз як ҷониб тақмили ҷаҳонбинии динии мардуми Шарқ ва афзалияти дидгоҳи ирфонии эшон шуда бошад дар кори тантанавии адли инсонӣ аз ҷониби дигар воситаи бениҳоят муассири зиёд аз бемориҳои иҷтимоӣ низ гаштааст. Махсусан, ҳолати

¹ Ролз Ҷ. Теория справедливости. - М., 2010. - С. 22.

тарсондан аз рӯзи қиёмат, ки на ҳамеша ба мақсади таъмини адлу озодӣ ва баробарию бародарӣ мусоидат мекард. Ин тарсро зиёд аз тундгароёну, хурофотпарастон, ақидаҳою мазҳабҳо ба манфиати дидгоҳи худ ва шароитҳои моли замонашон, тавре масъалагузорӣ кардан, ки аз он ҳам дин ҳамчун эътиқод, ҳам ҳаёти иҷтимоӣ ҳамчун зухуроти рушдкунанда ва ҳам адли инсонӣ нуктаи ниҳони тарозуи кирдор дар маҷмӯъ зарар диданд.

Роҳҳои воридшавии бемавқеъ низ ба сарҳади ин баҳодиҳиҳо бо мурури замон на ба манфиатҳои аслии ин адли ниҳой мувофиқат кард. Ин буд, ки бисёриҳо аз сӯистиқодаи яктаарафа андешаҳои ифротии худро ба ҷомеа бор карда, гурӯҳи дигар ин тарсу воҳимаи умедбахшро бар зидди ҳама гуна навовариҳо ҳамчун хурофот истифода карданд. Кор то ҷое расид, ки на танҳо даҳони илм, кирраҳои озодӣ ва қалами мутафаккиронро бо тарси он баста карданд, балки он неъмате, ки ба хоҳири он ин додгоҳ тавлид шуда буд, яъне адли ниҳой, ҳуди онро дар асорати манфиатҳо олуда карданд. Кори тафаккури Шарқӣ дар шинохти ин неъмат ба мушкилиҳои бештар гирифтोर шуд. Форобии бузург аз нахустинҳо шуда ин ҳолатро дарк карда, ба ислоҳи он дар китоби давлати фозила рӯ меорад ва адлу инсофро ҳамчун воситаи расидан ба мақсадҳои ниҳой ва давомияти зинадагии саодатманди инсон ҷустуҷӯ менамояд¹.

Ф. Достоевский ва пасомадони фалсафаи рус дуруст таъкид намудаанд, ки «Талоқи эътиқод ба таърих дуҷумин хатар буд, пас аз талоқи эътиқод ба Худованд, ки дар шакли нигилизми нави аврупоӣ рӯ задааст.»². Ба назари онҳо дар ҳеҷ як кишвараи олам нигилизми беҳудой он қадар зарар наовардааст, он миқдор, ки ба Россия насиб шудааст ва аз дидгоҳи онҳо бесабаб нест, ки Ф. Достоевский бо эҳсоси қаблӣ ба ватан ба масоили «баъди нигилизми динӣ» бештар таваҷҷуҳ кардааст³. (Панарин А.С. С. 10.) Дар воқеъ шак ба қудрати Худованд ва назари манфӣ ба таърихи гузашта муддатҳо давлати Русро назди кишварҳои ди-

¹ Аль-Фараби. Философские трактаты. - Алма-ата, Наука, 1972. - С.352-357.

² Ниг.: Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. М. 1999. С.10.

³ Ниг.: Панарин А.С. -С.6.

гар осебпазир гардонидаст. Ба назари мо мурочиати Ф. Достоевский ба масъалаҳои мазкур, зери таъсири рӯзгори муборизаи оташини ҷудогардии ҷараёни маорифпарваронаи Аврупо аз боварӣ ба Худованд таҳти роҳбарии ақли саркаш буд, ки дар ибтидои бунёди ҷомеаи сармоядорӣ рӯи зада буд, шакл гирифтааст.

Ва Россияи баъд аз даврони шӯравӣ акнун ин зинаро дар шароитҳои паси сар менамояд, ки Аврупо дар сиёсатҳои дохилии худ созиши динро бо ақл ҷустуҷӯ карда, роҳҳои боварӣ ба Худовандро эҳё менамуд. Вале масъалаи боварӣ ба таърих зери рушди манфиатҳои молӣ, сармоя манфиатҳои моддӣ ва усули сармоядории қавмияти интиҳобшудае¹ бо рушди технология ва илмҳои ба манфиат нигаронидашуда (на ба кашфи ҳақиқат), ҳанӯз ҳам таҳти қаврабии ақлӣ, заминаҳои мувофиқу асло пайдо накардааст. Ба қавли муаррихону файласуфони муосир ин ҳолат хабар аз кӯшиши гузариш аз таърихи кафолатдодашуда ба таърихи ғании алтернативии дорои таҳдиду хатарҳои бешумор дар тамаддуни нав шаҳодат медиҳад.

Аз ҷониби дигар, ба дин ва арзишҳои динӣ аз назари кадрӣ манзалати эътиқод ва эътимоди инсон арҷгузори намуда, тобишу печидагиро худсариҳои онро дар масири таърих ва ҷаҳонишавӣ бо таҳдидҳои ба сари давлатҳои миллий ва соҳибхитиёрии кишварҳои дунявӣ партояндаш ва аз тундравии ифротияш, ки гулӯи озодӣ ва илми аслиро муддатҳо ҳафабанд намудааст, набояд бепарво шуд.

Дар раванди ҷаҳонишавӣ мо эҳсос менамоем, ки бо ғояи «бунёди хилофати ягона» иддае аз тундравони динӣ дар олам ба чӣ даҳшатҳои даст наметананд. Ба вижа, ҷавонони моро чӣ тавр ба коми худ мекашанд? Ин ҳолат дар иддае аз кишварҳои олам муназзамии муносибати дин ва давлатро вайрон намуда, сиёсати давлатро тавассути мақомоти давлатӣ ба муқобили дин нигаронидааст. Ин ҳолат дар сурати аз ҳадди эътидолаш гузаштан, имкон дорад, ба ғойдаи ҳамон ифротияни сӯиистифодаку-

¹ Ниг.: Вернер Зомбарт. Собрание сочинение в 3 томах. Том 2. Торгаши и герои раздумья патриота / Пер. с нем. Д.В. Кузницын., Евреи и экономика пер. с нем. А.П. Шурбелев. – СПб.: «Владимир Даль», 2005. – 654 с.

нандаи эътиқод тобиш ҳӯрад. Зеро, онҳо меҳоханд, ки чунин тазод афзоиш ёбад ва дар ин замина, онҳо аз ҳисоби норозиёни сиёсати давлатӣ, афзоиши ҷонибдорони худро таъмин созанд ва барои рӯзгори ояндаи таърих санги маломатро омода намоянд. Албатта, дар ин банд гуфтаниҳо зиёд аст, вале мо иктифо бар нуктаи ҷавҳарию нуфузи ин номуносибии муносибат баёнӣ назар намуда, кӯшиш мекунем аз мавзӯи марказӣ берун наравем.

Оид ба иллати мафкурашӯии ҷавонон

Саволи марказӣ ва ҷавҳарӣ дар ин мочаро он аст, ки чаро ин ифротӣён чунин осон фарзандони миллатҳоро ба худ тобеъ менамоянд, вале роҳи истодагарӣ бо он дар сатҳи лозима ҷавобгӯи талабот нест? Ҷавоби одӣ, он аст, ки онҳо роҳи басо осонро ба мафкураи ҷавонон пайдо намуда, ба шаклгирии мафкураи онҳо бо қонуну қоидаҳои худ таъсир мерасонанд. Яъне, иллати асл дар мавҷуд набудани мафкураи солими ҷавонони мост. Парчам бардоштани ҷавонон дар рӯзҳои ид ва ҷалби васеи иҷбории онҳо ба корҳои тарғиботӣ ин ҳанӯз изхори асли муҳаббат ба Ватан нест, вагарна ин қадар ҷавонони мо тарки ватан ба хотири қадом андешаҳои пуче намекарданд. Дигар омилҳо низ, дар ин мочаро аз назари илм боз иловатан вучуд доранд.

Аввал ин, ки ҳар инсон ҳамчун махлуқи биологию иҷтимоии дорои шуур ва равони ба хирад пайваست, дар ниҳоди худ бовар ва эътиқодеро мепарварад, ки ба ҳастии арзандаи ӯ дар ҳаёт ҳикмат ва маънӣ мебахшад. Маънӣ ва ҳикмати зиндагӣ дар мафкура инсонро ба корҳои созандагӣ, қаҳрамонӣ ва фидоқориҳо ҳидоят менамояд. Сониян, табиати ин бовар ва эътиқод аз манбаъҳои мухталифи маънавӣ ва моддӣ сарчашма мегирад. Чӣ қадаре, ки манбаъ ва сарчашмаҳои таҳияи ин мафкура солим ва созанда бошанд, ба ҳамагон андоза субъект дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъол ва мусбат арзёбӣ мегардад. Агар, баръакс ирриҷой ва ифротӣ бошад, ба ҳамагон андоза зуҳури ӯ дар ҷомеа манбаи хатар мегардад. Пас, ҳолати нойи андешагар аз манобеи таъсиррасони моддӣ ва маънавӣ саҳт вобаста буда, дар зинаи муайян

худ инъикосгари он манобеъ хоҳад гашт. Таълими чинояткорӣ инсонро чинояткору таълими хулку атвори неку ўро некукирдор менамояд, зеро тафаккур ҳамчун оинаи таҷаллии манобеи омӯзанда, ғояҳоро ба сӯи ақл ва тавассути он ба рафтори инсонҳо табдил медиҳад.

Ҳамзамон, дар сурати набудани мафкураи солим нисбат ба арзиши эътиқодӣ, ки маънипардозӣ ҳаёти инсонист, имкон дорад ин паҳноӣ симати табиӣ инсон бо дигар ғояҳои қонёқунандаи номутобиктар пурра қарда шавад. Ва, ҳамзамон, бо фишор бугӣ қардани вучуди ин симати инсонӣ худ шакли дигарӣ алтернативии симати эътимодно тавлид менамояд, ки ба ғоидаи аслияти эътиқод буда наметавонанд. Пас, сабаби қаравидани қавонон ба ҳаракатҳои ифротӣ дар асл одист ва он дар муносибати нодуруст бо ҳамин арзиши меҳварии инсон мафкураи солим аст, ки дар сар то сари дунё бухрони шадидро паси сар менамояд.

Муҳаққиқони иҷтимоъшинос дуруст ақида меронанд, ки ифротӣни динӣ, қабл аз ҳама, аз «заифии исломи анъанавӣ» истифода менамоянд. Заифии исломиёни анъанавӣ дар такмил надохтани донишҳои эшон вобаста ба шароити дигаргуниҳо зохир мегардад. Ин масъала дар набудани усулу воситаҳои нави омӯзиши дин сурат мегирад. Гегел гуфта буд ва мо низ меғӯем, ки беҳтарин яроқи мафкуравии мубориза барои пешгирии ифротии динӣ ҳамон мафкураи солими динии ходимони динист. Бо «ғояи бад, бояд бо ғояи солим» мубориза бурд, дар акси ҳол мо таърихи сулҳ не, балки таърихи қанғоро анғора мезанем.

Дар баробари ин норасоҳои моддӣ ва маънавии қомеа низ заминаи мусоиди сабзиши эътиқоди ифротӣ миёни қавонон шуда метавонад. Академик Е. Примаков ин омилҳоро чунин муаррифӣ қардааст: бекорӣ, мавҷуд набудани боварӣ ба рушди қасбӣ ва зиндагии шоиста дар низомии мавҷуда, афзоиши коррупсия, нобаробарӣ дар тақсими захираҳо.¹ Дар баробари ин афзоиши нобаробарии молӣ байни аъзои қомеа, нигилизми ҳуқуқӣ, рушд нақардани таълимоти динии муътадил, мубори-

¹ Примков Е. Россия: надежды и тревоги. - М.: Центрполиграф, 2015. - С. 132-133.

заи бемаъноии мақомот бо муассисаҳои динӣ аз як ҷониб ба авҷгирии андешаҳои тундгароии динӣ шароит фароҳам меорад.

Воқеият ин аст, ки имрӯз ҷомеаи инсонӣ ва тамаддуни пешгом роҳҳои муназаами гузаришро ба ин таърихи ғании алтернативӣ дар даст надорад. Баръакс кӯшишҳои ӯ ҳамвора барабас рафта истода, пайомадҳо дар шакли хатарҳо афзун шуда, таваккалҳо бенатича монда истодаанд. Дар чунин шароити ба вуқӯ-пайваста ба гумон аст, ки инкилобҳои технологию иттилоотӣ, ҷараёни рақамикунонии иқтисодиёт ва дигар дастовардҳои ҳангуфти илмҳои дақиқ дар танҳои бовариҳо ба фардо комил намуда, ҳатти муназаами таъмини иҷтимоии башарро дар сатҳи орзуҳо ва ниёзҳо бар дӯш гиранд. Баръакс, воқеият ин аст, ки эҳсоси хатарҳои нав афзун шуда истодаанд.

Мубориза бо фасод ва коррупсия сифати миллат ва халқияти рушдкунанда буд ва хоҳад монд. Давлатҳои одил дар масири таърих ин сифатро бо ҳар роҳу восита дастгирӣ ва ривоч меоданд. Мардуми ниёғони тоҷику форс бар муқобили фасод ва амалҳои коррупсионӣ муқовимати саҳт мебуданд. Тибқи иттилоии Ҳеродот, сарфармондеҳи кишвари Наздибахрӣ мардери бо номи Отан Дориюш таъин менамояд. Ҳеродот ба тарҷумаи ҳоли Отан рӯшноӣ андохта қайд мекунад, ки “Падари Отан – Сисамн яке аз қозӣҳои шоҳ буд. Шоҳ Камбис Сисамнро барои фасод, ки бо гирифтани пул ҳукми ноодилона баровардааст, пушташро аз танаш ҷудо намудааст. Сипас амр кардааст, ки ин пусти қозии порагирро хушконида, аз он тасма намуда, бо он ҳамон курсии қозӣ, ки дар он ҳукми ноодилона баровардааст, мустаҳкам банданд. Ва ҳар дафъа чун судияи нав таъин мекарданд, ба хотир меовард, ки ӯ дар рӯи пусти ки нишастааст.¹ Ҳикмат на дар ҷазои саҳт ва бераҳмии ашаддӣ, балки дар бад муаррифӣ кардани амали фасод ва муборизаи беамон бо он буд.

Тавачҷуҳи асосиро ба тарбияи дурусти ҷавонон ва хурдсолон дода, тарбияи онҳоро дар роҳи худшиносӣ ва эътирофи арзишҳои бунёдии давлати Тоҷикистон тарбия намоем. Замоне, ки мардуми форс оламгир буд ва салтанати ӯ дар ҷаҳони бос-

¹ Ниг.: Геродот. История. – М., 1972. – С. 245-246.

тон мақоми хосаи чаҳониро дошт, ҳуқуқу қонунҳои ӯ одилонаю боҳикмат буда, ба одати зиндагӣ ва расми зуҳури иҷтимоии мардум табдил ёфтаанд. Ҳамирмоёи ин бузургӣ ва қонунияти зиндагии одилонаи эшон дар сиёсати дурусти давлатӣ ва тарғиби арзишҳои маънавӣ ва ҳуқуқии ҷавонон будааст.

Тибқи маълумоти таърихӣ ва андешаи таърихшиносон Ҳеродот, Ксенефонт, А. Тойнби ва дигарон ҳанӯз дар дарбори шоҳони Ҳахоманишӣ ба ҷавонони аз 5 то 20-сола яқсара дар майдони озодии ин салтанат дарси адолат, ростӣ, қамонзанӣ ва аспавориро¹ меомӯхтаанд. Адолатро барои тантанаи адлу инсоф; ростиро барои баланд шудани маънавиёт ва мувофиқ намудани ният бо сухану сухан бо амал; қамонвариро барои омода шудан ба ҳифзи ватан ва аспавориро барои варзиши бадану ҷолокии шахсӣ меомӯзониданд. Ин ҳамаро давлат ташкил мекард, ҷомеа мусоидат мекард ва оила таъмин менамуд.

Ҳоло мо чӣ меомӯзем? Давлат шароит фароҳам мекунад, ки ба мактаб ҷавонон рафта, илм омӯзанд, дониш гиранд, ақлу хирад бардоранд... Аммо, мо бо воқеияти зиндагӣ дар оила, дар ҷомеа ва қорхонаю идораҳо нишон медиҳем, ки байни қондаю амалқоямон тафовутҳо вучуд дошта, онҳо дар одитарин бархурди манфиатҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Ин фарқият дар заминаи заифии донишҳои қасбқарда ва тарбияи нодуруст бо мурури қамон афзоиш ёфта, тақоди арзишқоеро қун адлу инсоф, бародарию баробарӣ, неқию неқуқирдорӣ, қайру сақоват ва сабру қалимиро дар қиболӣ ноинсофию бетарафӣ, мақалқозию нобаробариҳо, қасму бадиҳо, молқарастию зихнагӣ, худқинию худқомагӣ ва қибру қурур афзун намуда, қалабаи амалу маъниҳои зиштро дар муқобили ниятҳои ормонӣ дар ҳаёти воқеӣ зиёда меқардонад. Ин қолат, маққеи қонун ва дастурҳои сиёсиро қакчо бо таъсири адабиёт, санъат, васоити ақбори омма заиф намуда, ақёнан сирояти худро ба мазмун ва муқтавои ин қама унсурҳои тарбиявӣ меқузорад.

Дар натиқа, маданият ба беқорӣ қирифторм шуда, қонун ба

¹ Ниг.: Тойнби А.Дж. Исследование истории цивилизации во времени и пространстве. – М, 2009. – С. 22.

беамалӣ ҳукм шуда, нигилизми ҳуқуқӣ афзоиш ёфта, ҷомеа тадричан ба номуназзамӣ гирифтор мегардад. Ин ҳолати одии дуршавии зиндагӣ аз фарҳанги асили ҳаёт, дуршавии қонунро аз зиндагии воқеӣ таъмин намуда, дар ҳолати сари вақт ҳушёр нашудани мақомоти қонунбарор ва иҷроия имкон дорад оқибатҳои нохӯшро ба давлатҳои соҳибихтиёр ба бор орад. Чӣ бояд кард? Аввал бубинем, ки мушкилиҳое, ки мо бо онҳо рӯ ба рӯ мешавем ин танҳо хоси мо аст? Ва ё он давлатҳое, ки бо ин роҳи рафтаистодаи мо қаблан рафтанд, чунин мушкилиҳоро аз ибтидо доштанд ё не?

«Вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани зухуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки ба шариятро ба таъвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон диққати аввалиндараҷа диҳем.

Зеро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву барангехтани низоҳҳои диниву мазҳабӣ кӯшиши карда, барои ғумроҳ сохтани сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ба созмонҳои манъшуда ҷалб намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода мебаранд.»

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 26.01.2021, 12:15, шаҳри Душанбе.

БОБИ 5. ОИД БА РУКНҲОИ ТАШАККУЛИ МАФКУРАИ МИЛЛӢ

Мушкилиҳои давлатҳои миллӣ: коркарди концепсия ва ҳалли қазияҳои бухронӣ, умумият ва вижагиҳо

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки таҷрибаи ҷаҳонии кишварҳои сармоядорӣ аз рӯзгори аввал бо чунин тазоди арзишию маънавӣ бо ҳаққи худхоӣ гирифтӣ буда, манфиати шахсӣ ва умумӣ аз ҳамон даврони ибтидоияш дар шаклҳои мухталиф, мисли он, ки имрӯз дар фазои давлатҳои миллӣ тезу тунд шудааст, тезу тунд қарор доштааст. Онҳо ҳатто дар он шароитҳои қафомонии кулл ҳолатҳои нангинтару шароитҳои печидатарро дидаанд. Дуруст аст, ки олами сармоядорӣ дар зинаи муайян аз ҳисоби ғорати халқҳои бегона (колониализм, мустамликаҳо) тавонист тазоди дохилии худро ҳал наояд. Вале мо дар шароите аз ин маҷро қадам бардоштем, ки на аз назари «ҷисмонӣ» ва на аз назари ҳарбию сиёсӣ ҷуғрофӣ қудрати ин амалро дар муносибати халқҳои бегона на танҳо надорем, инчунин замона дар пояи арзишҳои нав чунин амалҳоро кайҳо маҳкум кардааст.

Аммо, бо вучуди он, имрӯз ҷаҳон пардапӯшона дар майдонҳои муайян манфиати ин бародарони бузургро дифоъ намуда, халқҳои кӯчакро дар муҳосираҳои моддӣ ва маънавӣ қарор додааст. Ҷаҳони сармоядорӣ кишвари дар доираи манфиатҳои миллиаш ғаёли муборизабарандаи русро барои дифои манфиатҳои глобалӣ ва миллиаш мо мебинем, ки чӣ тавр ибрат медиҳанд. Яъне, кишварҳои сармоядорӣ аз ҳамон аввал чунин мушкилиҳоро доштанд, ин яқин аст. Вале, онҳо ин мушкилиҳои худро танҳо тавассути ғорати халқҳои бегона ҳал карданд. Таърих боз сабақ медиҳад, ки ин ҳолат боз кулли мушкилоти онҳоро ҳал карда натавонист. Пас, чӣ кор карданд?

Дар даҳсолаи аввали баъди Ҷанги якуми ҷаҳонӣ вазъи

кишварҳои ғарбӣ хуб шуда, саноати мошинсозӣ, радиотехникӣ ва химия рушд кард. Дар Амрико шиори ба ҳар амрикоӣ як мошин эълон шуда дар соли 1929 ба 4,5 шахрванд як автомобил рост омад. Вале баъдан солҳои 30 олами сармоядорӣ ба бухрони навбатии вазнин бо номи «Депрессияи бузург» ворид шуданд, ки сатҳи бекорӣ дар ин кишварҳо аз 1/5 то 1/3 ғоизи қувваи корӣ ташкил дод. Яъне, аз 100 коргар то 33 нафар бекор монд. Аз ин ҳолати мушкилӣ Германия, Италия, Испания ва Португалия рӯ ба давлатдорӣ авторитарӣ намуда, ИМА, Британияи Кабир ва Канада роҳ ба сӯи ислоҳоти идорашаванда ва таъсиррасонӣ ба иқтисодиёт карданд. Кишварҳои Скандинавия-Шветсия, Дания ва дигарон рӯ ба ислоҳоти иҷтимоӣ оварданд. Испания ва Франция баъдан бо таъсиси Фронти халқӣ ба ҷимояи ҳукуқи меҳнаткашон даст заданд.

Дар ибтидои солҳои 30-юми асри XX дар Амрико истехсолот то нисф паст фаромада, даромади миллий ба 48% паст гардида, 40 % бонкҳо муфлис шуда, бекорӣ аз ¼ ҳисаро ташкил дод. Бисёр нафарони аз бонкҳо қарзгирифта ва ё амонатгузорандагон ба худкушӣ даст заданд. Дар он рӯзгор, ки Президент Герберт Гувер буд, ӯ на ба ақли солим, балки ба ташаббусҳои инфиродӣ ва хайрияҳо таъя карда, аз бухрон баромаданро фикр мекард. Ба мардуми гуруснамонда мақомоти маҳаллӣ таомҳои хайриявӣ медоданд. Гувер ба нерӯҳои солими ҷомеа умед карда, бештар ба **ташаббусҳои шахсӣ, рақобати озод ва монсаҳои гумрукӣ таъя мекард**. Ин ҳолат давлатро ба ҳаками мустақили то ҳадде бетараф дар муборизаи рақобатҳо муаррифӣ мекард. Бекорон дар марказҳои шахрҳо ҷиҳати ёфтани нону зиндагӣ дар сарайҳои бузурги худсоз ҷамъ мешуданд, ки онҳоро гувервиляҳо¹ (аз номи президент гирифташуда) меномиданд.

Соли 1932 президенти нави Амрико Франклин Делано Рузвелт (1882-1945) интиҳоб мешавад. Сиёсати Амрико тайи роҳбарии Рузвелт, таҳти шиори «Роҳи нав» (Новый курс) ҷиҳати баромадан аз бухрони бузурги «Инқибози бузург» (Великая

¹ Ниг.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. - Учебник для вузов. - М.: НОРМА. 2001. - С. 597.

депрессия) ба ислоҳоти сиёсати иқтисодии давлатӣ даст зад. Бухрон тайи солҳои 1929-1933 Амрико ро фаро гирифт. Президенти Амрико Франклин Рузвелт 4 март соли 1933 дар суҳанронии худ ба халқи Амрико ваъда дод, ки аз тамоми имкониятҳо истифода намуда, ҳар чӣ зудтар бухрони иқтисодиро паси сар ҳоҳад кард.

Аз 9 март соли 1933 сар карда Ҳукумати Рузвелт чораҳои ғавқулода қабул кард. Конгресс ба муҳлати 3 моҳ ҷаласаи ҳосаи худро давом дода, як қатор қонунҳои муҳимро ҷиҳати рафъи бухрон қабул менамояд. Ин давраи ислоҳот давраи «100 рӯзи ислоҳоти Роҳи нав» номида шуд. Муҳимтарин вазифа дар ин давра муътадил намудани низоми молияи Амрико буд. Асоси ин ислоҳоти молиявиро танзимкунии давлатии иқтисодиёт аз ҷониби давлат буда, он аз чунин самтҳо иборат буд:

1. Ислоҳоти низоми бонкӣ,
2. Ислоҳоти саноат.
3. Ислоҳоти соҳаҳои иҷтимоӣ.
4. Ислоҳоти сохтмони манзил;
5. Ислоҳоти хоҷагии қишлоқ.

1. Ислоҳоти низоми бонкӣ.

Як ҳафтаи таътили бонкҳо эълон карда, низоми бонкиро тоза кард. Ҳамаи бонкҳои ИМА-ро дар давоми як ҳафта аз санҷиш гузаронида, бонкҳои муфлисшударо ба идораи корпоратсияи давлатӣ гирифт, ба бонкҳои қудратдошта имкони ғайриқонун дод. Дар давлат танҳо бонкҳои бузург монд. Ҷиҳати ҳифзи давлатӣ ва қаволати амонатгуздорон қонуни Гласса–Стигалла – Қонун дар бораи корпоратсияи федералӣ оид ба суғуртаи маблағҳои амонатгуздорон (Federal Deposit Insurance Corporation) аз 16 июни соли 1933 қабул шуд. Кор бо коғазҳои қиматнокро танҳо ба ташкилотҳои молиявӣ супурда, идораи онро аз бонкҳои соҳибдорӣ гирифт. Бо ин мақсад хатари зарарбинии амонатгуздорон кам карда шуд. Бо мақсади пешгирӣ намудани ҷалби маблағҳо бо ғайриқонунӣ баланд бо ҳадафҳои амалиётҳои таваккалии хатардошта ғайриқонунӣ бонкҳо аз ҷониби низоми федералии

захиравӣ (ФРС) танзим карда шуд. Кредитҳои биржавӣ танзим карда шуд. Аз ҳисоби маблағгузории бонкҳои Корпоратсияи федералии суғуртаи амонатҳо (Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД) – таъсис дода шуд, ки дар ҳолати муфлисшавии бонк ФКСД бонкро дар доираи талаботи қонун дастгирӣ карда ҷиҳати баромадан аз мушкилӣ кумак менамояд.

2. Ислоҳоти Саноат.

Чораҳои муътадил намудани истеҳсолот дар қонуни миллии роҷеъ ба барқарорсозии саноат аз 16 июни соли 1933 инъикоси хурро ёфт. *Асоси қонунро нақшаи таҳияи кардаи Президенти ширкати «General Electric» Джерард Своун дар соли 1931 ташикл медод, ки тибқи он ҳар як ширкати бузург бояд кодекси «рақобати бовиҷдононаро» қабул кунад ва дар он ҳаҷми боинсофонаи истеҳсолот ва нархи минималии молро муайян намояд. Чунин таъсиррасонӣ ба манфиати монополияҳои бузург буд, ки истеҳсол ва фуруши молро дар соҳаҳои таъмин мекард. 557 кодекси асосӣ ва 189 кодекси иловагӣ дар ҳар як ширкати бузург қабул шуда, 95 % коргаронро фаро гирифт. Моддаи 7-и қонун соати кори ҳафтаро маҳдуд карда, ҳаҷми маоши ҳадди аққалро муайян кард. Тибқи ин қонун ташикли иттифоқҳои касба ва шартномаҳои коллективӣ низ ҷиҳати ҳимояи манфиати коргарон пешбинӣ шудааст. Бо мақсади баромад аз бӯҳрон Маъмурияти миллии барқарорсозӣ ташикл шуд.*

3. Ислоҳоти соҳаи иҷтимоӣ.

Дар солҳои вазнини бӯҳронӣ дар самти иҷтимоӣ Ҳукумати Амрико як қатор қарорҳои сиёсӣ ва қонунҳоро ҷиҳати ҳифзи бекорон, суғуртаи иҷтимоии шаҳрвандон, ташкили қорҳои ҷамъиятӣ, ҳифзи иҷтимоии пиронсолон, ҷавонон, дастгирии хоҷагии кишлоқ ва ғайраро қабул кард, ки ҳамагӣ ба беҳбудии ҳаёти иҷтимоии амрикоӣ дар солҳои вазнини депрессия равона шуда буданд.

Сарчашмаҳои таърихӣ он солҳо, ки бо забони русӣ тарҷи-

ма шудаанд, чунин маълумотҳоро дороанд¹:

Чиҳати мубориза бурдан бар зидди камбизоатӣ бо мақсади беҳтар кардани шароити моддии зиндагии аҳолӣ чунин тадбирҳо андешида шуд: ёрии бевосита ба бекорон, ҷорӣ намудани низоми суғурта аз бекорӣ ва ташикили корҳои ҷамъиятӣ.

12 майи соли 1933 чиҳати кӯмаки бекорон зиёда аз 4 миллиард доллар хароҷот шуд. Қисме аз бекорон аз кӯмак барои бекорӣ дида иҷрои корҳои ҷамъиятиро афзал донистанд. Маъмурияти корҳои ҷамъиятӣ дар Амрико таъсис ёфт, ки ба бунёди иншоотҳои азим машғул шуда кормандони зиёди кироҷро ба кор ҷалб намуд. Корҳои умумии иҷро кардаи ин Маъмурият дар он солҳо тахминан 3.3 миллиард долларро ташикл дод.

Барои ҷавонони бекор Ҳукумати Амрико баҳори соли 1933 лагерҳои меҳнатӣ таъсис дод, ки дар онҳо дар муддати шаш моҳ онҳо ҳам кор карда, ҳам зиндагӣ менамуданд. Онҳо бо сару либос ва хӯрок пурра таъмин буданд. Маоши онҳо баробар ба 30 доллар буд, ки аз он 25 долларашро корфармо барои оилаи онҳо равон мекард.

Дар соли 1935 қонун дар бораи суғурта аз пиронсолӣ ва бекорӣ қабул шуд. Новобаста аз сатҳи пасти нафақа ва татбиқ нагаштани қонуни мазкур нисбати табақаҳои мухталифи аҳолӣ (хоҷагии қишлоқ, хизматчиёни давлатӣ ва ғ.) қабули чунин як қонун дар асл аз назари иҷтимоӣ моҳияти инқилобӣ дошт. Қадами дуюми ислоҳот қабули Санади миллӣ оид ба муносибатҳои меҳнатӣ, ки бо номи Қонуни Вагнер машҳур аст, маҳсуб гаист. Қонун ҳуқуқи меҳнаткашонро ба ташиклоти махсуси муҳофиз, ба бастанӣ шартномаи коллективӣ ва ташикили корпартоиҳо муайян кард. Қадами дигари рушди ҳуқуқҳои иҷтимоӣ қабули Қонун дар бораи шароити одилонаи меҳнат дар моҳи июни соли 1938 буд. Қонун ҳадди минималии меҳнатро

¹ Чун факту рақамҳо ва мавод ба забони русӣ буданд, мо онҳоро дар ин қисмат тариқи тарҷима ҷо кардем. Овардани ин ҷорабиниҳои давлатҳои бузург дар он солҳо маҳз ба хоҳири он аст, ки Тоҷикистон низ чунин ноҳамвориҳои иҷтимоӣ-ро дар раванди давлатсозӣ эҳсос мекард, вале маслиҳатчиёни ғарбӣ бо ҳар роҳу восита кӯшиш мекарданд, ки дастгирии сектори иҷтимоӣ маҳдуд карда шавад. Тарзе мебинем ҳудашон дар замонаш дигаргуна рафтор мекарданд.

барои як соат дар ҳаҷми 1 соат баробар ба 25 сент давомияти корро дар давоми ҳафта ба 44 соат (аз соли 1940 бошад 40 соат) муқаррар карда, меҳнати ноболигонро манъ кард.

4. Сохтмони манзил.

Дар солҳои Бухрони азим ҳукумат таваҷҷуҳи хоса ба сохтмони манзил намуд. Хосатан тариқи қарздиҳии ипотекаӣ (гаравгузорӣ). Дар соли 1933 нахустин иттиҳодия ҷиҳати барорариши коғазҳои қиматнок - Муасиссисаи корпоративии соҳибони манзил, бо мақсади маблағгузорию ипотекаӣ таъкил шуд. Соли 1938 Иттиҳодияи миллии федералии ипотекаӣ таҳти контроли давлат қабул шуд. Маблағгузорию ибтидоии онро давлат аз ҳисоби буҷет таъмин намуд.

5. Хоҷагии қишлоқ.

Моҳи майи соли 1933 Рузвелт санад оид ба кӯмаки фермерҳо дар шароити бухрониро имзо кард. Ин санад дар шароити наст фаромадани нархи маҳсулоти фермерӣ бо кӯмакҳои пулӣ мавҷудияти онҳоро ҳимоя кард. Қисмати асосии ин санадро Қонун дар бораи танзими фъолияти хоҷагии қишлоқ «ААА» (the Agricultural Adjustment Act) таъкил дод.

Мақсади асосии ин ғоя нест кардани «қайчӣ» дар миёни нархи истеҳсоли моли фермер ва маблағе, ки вай дар натиҷаи фуруши мол ба даст меовард, маҳсуб мегаишт. Барои ин ки таносуби талабот ва истеҳсол ба низоми дароварда шавад, нархи маҳсулоти хоҷагии қишлоқ баланд карда шавад, қисмате аз заминҳо аз истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ бароварда шуданд, бо ин мақсад ба деҳқонон кӯмакҳои молиявӣ (субсидия) доданд. Ин усул қабл аз ҳама рақобати хоҷагидорҳои бузургро, ки барои кам кардани истифодаи заминҳои кишт ҷоизаҳо мегирифтанд, пурқувват кард. Яъне камкунӣ аз ҳисоби фермерҳои калон рӯх дод.

Дар оянда кӯмакҳо ба хоҷагидорҳои майдаи фермерӣ расонида шуд. Соли 1935 Маъмурият оид ба муҳоҷират, ки баъдан соли 1937 вай ба Маъмурият оид ба ҳимояи хоҷагҳои фермерӣ

табдил ёфт, таъсис дода шуд. Ин муассисаҳо ба фермерҳои майда қўмакҳои молиявӣ чиҳати хариди чорво ва боишигоҳҳои онҳо ва муҳочираташон ба заминҳои нав медод. Ин иқдом ба рушди кооперативҳои истеҳсолӣ ва фурӯши маҳсулот дар ҷойҳои нав мусоидат кард.

Соли 1936 Қонун дар бораи ҳосилнокии замин ва квотаи он барои бозори дохилӣ қабул гашт. Мутобиқ ба муқаррароти он ҷоиза ба он хоҷагидорҳое дода мешуд, ки кишти маҳсулотро, ки заминро беқувват мегардонад, кам намоянд ва ё чиҳати ҳосилнок гардонидани заминҳои кишт тадбирҳои амалӣ андешанд. Ин тадбирҳо дар пасманзари ҳушқолии 1934, ки бо бодҳои бузурги чанг Амрико ро фаро гирифта буд, роҳандозӣ гашт.

Қонун дар бораи танзими хоҷагии қишлоқ, ки соли 1938 қабул шуда буд, концепсияи «боишигоҳи муътадили зистро» ҷорӣ намуд. Мутобиқ ба ин концепсия нархгузориҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ бо усули дигар муқаррар шуд. Маҳсулоти изофаро дигар нобуд накарда, онро ҳифз намуда, маблағҳо барои маҳсулоти фуруҳтанашуда ба деҳқонон дода шуд.

Дар моҳи майи соли 1935 ҳукумат Маъмурият оид ба барқиюнонии хоҷагии қишлоқро таъсис дод.

Таҳлили коркарди мафкураи миллӣ дар шароити бухронӣ дар кишвари Амрико гувоҳи он аст, ки амрикоӣҳо дар ҳама ҳолат арзишҳои меҳварие доштанд, ки дар баромадан аз ҳолатҳои вазнин ба онҳо таъя менамуданд. Ин қабил арзишҳо, ба назари мо, дар таърихи муборизаҳои давлатсозии Амрико ин **озодиҳои фардӣ, рақобати озоди бозор, муқаддасии моликияти хусусӣ, ҳокимияти судии мустақил, қонуният, анъанаҳои ҳуқуқӣ** буданд. Дар ин маҷрои шаклгирии иқтисодӣ дар зинаи муайян рақобати озод фузунгардии доираи фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ дар самтҳои мухталиф бояд табиӣ таҳти назорати қонун сурат гиранд. Муҳим он аст, ки аз чунин афзунгардии корхонаҳои саноатӣ, мисли ғояи ленинӣ тарсидан лозим нест, танҳо назорати қонуниро бо рақобати озод бояд таъмин кард, боқӣ равнақи ташаккул самтҳои афзалиятнокро вобаста ба ша-

роит ва замону макон коркард хоҳад крад.

Агар дар ИМА соли 1904 корхонаҳое, ки аз 1 миллион доллар бештар гардиш доштанд дар миёни 216 ҳазору 180 адад корхонаҳои мавҷуда то 0,9%-ро ташкил медоданд, баъди 5 сол бошад, дар соли 1909 аз 268 ҳазору 491 муассисаҳо 3060 корхона аз сатҳи гардиши миллион доллар гузашта, дар сатҳи 1,1% қарор гирифт. Ҳарчанд, ки В.И. Ленин ба ин раванди афзоиши капитал атрофи сармоядорони бузург – империалистон назари манфӣ намуда, марғи ояндаи капитализмро ҳамчун зинаи пӯсидашудаи стодаи капитализм¹ баҳо дода буд, вале воқеият равшан сохт, ки дар пӯсишҳои пешгӯикардаи В.И. Ленин иқтисоди бозорӣ тахти рақобати озоди бозор ва қонуният тавонист ниҳолҳои нави саноати рушдкунанда ва девирсификатсияшударо рӯи қор оварад, ки на ба мӯриш, балки сабзиши идораи давлат то сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат кардааст.

Мутобиқ ба омили соли 1912-и ИМА В.И. Ленин таҳлил кардааст, ки агар дар соли 1904 дар ниҳоди корхонаҳои бузург муттаҳид шудани 1,4 миллион коргарро (аз 5,5 миллион нафар мавҷуда - 25,6%) бо истеҳсоли 5,6 миллиард доллари амрикоӣ (аз 14,8 миллиард - 38,%) будааст ва дар соли 1909 рушди корхонаҳои бузург бо 2 миллион коргар (аз 6,6 миллион коргарони мавҷуда - 30,5%) бо истеҳсоли 9 миллиард (аз 20,7 миллиард - 43,8%)² баробар шудааст. Ва ӯ он замон ин равандро ҳамчун ҳолати фишороварӣ ба иқтисодиёт шарҳ дода тарқидани ногузири онро пешгӯи кардааст. Аммо воқеият он аст, ки рақобати озоди бозор рушди 3060 корхонаҳои бузургро дар самти 250 соҳаи саноат тайи солҳои 1904-1909 вобаста ба талаботи замону макон тасниф намуда, ба қавӣ шудани қудрати молиявӣ ва иқтисодии давлат мусоидат кардааст. Табиӣ будани чунин арзишҳои бузургро баъдан таърих собит намуд, ки мутобиқи мақсад будаанд. Муҳим, ки раванд ба талаботи замону макон ва манфи-

¹ Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Государство и революция. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. - М.: Астрелл, 2012. – С. 10.

² Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Государство и революция. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. - М.: Астрелл, 2012. – С.13-14.

атҳои давлат ҷавобгӯ буда, таҳти рақобати озод сурат гирифта, риояи қонунро ба роҳбарӣ дошта, самтҳои мухталифи саноатро фаро гирифта, ба эҳтироми моликият арҷ гузорад. Дар миёни ин ҳама ҷаҳишҳо ва ғуруравҳои молиявӣ ва иқтисодӣ солҳои баъдӣ дар рамузи давлатдорӣ Амрико арзишҳои конституционии «озодӣ, моликият ва ҳуқуқ ба саодат» мавқеи марказиро ишғол карданд.

Оид ба манбаъҳои дониш ва таъсири он ба шаклгирии мафкураи миллӣ

Тарзе мо дар ғуфторҳои пешин ироа доштем, дониши инсонӣ аслан аз се сарчашма ва манбаи то имрӯз собитгардида ғизо мегирад ва ҷиҳати ташкили зиндагии инсон андеша ва ғояҳои созидаю фасодоварро бо ҳадафҳои мухталиф рӯи қор меорад ва бо ин васила ба таърихи зиндагии фардӣ ва иҷтимоӣ мазмун мебахшад. Мо таъсири чунин манобеъро дар шаклгирии ҳуқуқи миллӣ дар вижагӣ бо услуби қонунгузорӣ таҳлил кардем. Акнун меҳохем таъсири онро ба шаклгирии мафкураи солим дар алоҳидагӣ таҳлил намоем.

Нахуст, зарур аст хотирнишон намоем, ки чунин манбаъҳои устувори дониши инсонӣ – ақли инсонӣ, таҷрибаи зиндагӣ ва сеюм, эҳсосоти-интуитсияи қалбӣ муддатҳо баромад кардаанд ва оянда низ онҳо маҳаки асосии дониш баромад намуда, имкондоранд, ки шоҳаю сарчашмаҳои мухталифи дигарро дар пахноии худ таҳия созанд. Ин дидгоҳи мо танҳо аз назари қабули дониш ба симати субъект инсонии иҷтимоиро мадди назар гирифта, ба манбаъҳои аслии он (мисол, табиати ақл ва навъҳои он, таҷриба ва моҳияту ҳикмати он ва ғ. хосияти илҳомии табиати Ақли қул) ҳамчун объекти махсус паҳн нахоҳад шуд. Аммо аз ин ғуноғунию пуробурангӣ ба ғумон аст, ки табиати аслии ин манбаъҳои таърихӣ табдил ёбанд ва ё ҷойи онҳоро дигар аз шаклҳои нав фаро гирад.

Ақли инсонӣ ҳамчун воситаи муҳимми дарки олами атроф ва баҳогузори рафтори инсонӣ дар муносибат бо табиат, ин-

сонҳо ва олами атроф таърихан нақши ҳалқунанда бозид, дар масири таърих зиёд аз марҳалаҳои бузурги тамаддуну фарҳанг-хоро ба манфиати худ ҳал карда ҳамчун ҳокими яккатози майдони қудрат баромад кардааст. Ақл ҳамчун сарчашмаи дарк ва таҳлили ҳодисот ва воқеият ҳанӯз аз даврони паҳлавонӣ, ҷаҳонбинии асотирий, баъдан динӣ ва дунявӣ на танҳо дар батни ин дидгоҳҳо нақши таҳлилий ва марказиро мебозид, инчунин вай ҳамчун воситаи тамиз ва ҳидоятгари рафтори инсонӣ, ҷамоатҳо ва давлатҳо рӯҳияи ҳидоятгарро мебозид. Дуруст аст, ки нақши марказиро дар ин давронҳо неруи инсонӣ, асотир, эътиқод иҷро мекарданд, аммо ҷо-ҷо ҳиллаю найрангҳо ва рафторҳои айёронии инсонӣ дар ҷамоаҳои авлодию қабилавӣ ва баъдан зинаи потестарияу давлатӣ нақши худро рӯшантар менамуданд.

Ақли инсонӣ тақияҳои аслии худро бо кашфи илмҳо, омӯзиши таҷриба ва рушди илмҳои динӣ тадриҷан афзун намуд. Ақл дар фалсафаи Ҳинд бо омезишҳои ҳикмати буддой, дар Чин бо шоҳи макотиби устодони чинӣ-Конфутсий ва Лаотси, дар тамаддуни эллиний тавассути фалсафаи Юнон ва ҳуқуқи Римӣ мавқеи худро устувор кард.

Ҳикмат ва сароби ахлоқии фарҳанги Ориёӣ дар сарғаҳои шоҳи бузургӣ тамаддуни ҳиндуориёии Осиё камингоҳи беназири сабзиши ақро дар паҳнои ҷаҳонбинии заруштия пайдо намуд. Авасто, «Вандидод», «Бундаҳишн», «Шояст нашояст», «Хвешкери редагон», «Дарахти Ассурик», Эълomiaи Куруши Кабир ва қаҳрамониҳои беназирии шоҳони Пешдодӣ, Каёнӣ, Модӣ ва Ҳахоманишӣ пойгоҳи устувори сабзиши ақли оганда бо ахлоқ ва рафтори шоистаи инсонӣ гашт. Ақл нахустин маротиба ногузирии гузариши худро аз колбади устувори тарбияи «пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек» эҳсос карда, ба маҳдудиятҳои хирадмандона ва назорати бовичдонона рӯ ба рӯ гашт. Ақл устои назорати худро дар арзишҳои болотари некӣ, инсоф, адолат, эътиқод пайдо намуд. Дар он замоне, ки фалсафаи эллиний лаҷоми ақро думболи манфиат аз назорати хирад озод кардани мешуданд ва нафароне чанд чун Фалес, Сукрот ҷиҳати ҳимояти он мубориза мебуданд, ҳикмати зардуштия сабзиши

онро дар колбади ахлоқ ва назорати некӯпиндорию некӯгуфторию некӯкирдорӣ гузошта буд. Аммо ин ҳама то даврони навбатии ғолибияти нафсонии ақл буд, ки бо созиши зӯрию ғоратгарӣ, ваҳшонияту ноадлӣ ба ин сарзаминҳои фарҳангӣ ворид гашт. Латмаи нахустинро ба вайронии лобудии он ҳокимияти ақл аз ҷониби тамаддуни Эллиний бо ҳидоятҳои илмӣ фалсафаи юнонӣ ва дастандаркорони он заданд (Искандар ва Арасту). Сиёсати Арасту китоби рӯи мизии ғоратгар Искандар буд ва худ устои ин фарҳангсӯз.

Замони Асрҳои Миёна аз беадолатии ақл¹ ва мочароҳои инсонии дар заминаи он пайдошуда дар муддати муайян дониши динӣ ҳамчун унсури фароинсонӣ дар таъя бо арзишҳои ахлоқӣ ва эътиқодӣ рӯи кор омад. Насрония, Ислом намунаи олии ин навъи манбаи донишомӯзӣ буданд, ба тафаккури инсон ҳамчун манбаи дониши динӣ ғизои илмӣ ва ахлоқӣ медоданд. Вале дар Замони Эҳё боз донишу маърифати ратсионалӣ бо иртибот ба дониши эмпирикӣ дар рушди тамаддун нақши бузург бозиданд. Франсуа Бекон дар асри XVI ба рушди эмпиризм тақони бузурги илмӣ бахшид.

Ақлгарой бо эмпиризм дар асри XX ҳоли дигар навъҳои тафаккур ва манбаҳои донишро маҳдуд карда, вазъиятро дар кашфи ҳақиқат ба маротиб мушкил гардонид, дар заминаи худбодарӣ ва мустақилиятҳо ба иштибоҳҳои азим роҳ дод. Ҷангҳои якум ва дуҷуми ҷаҳонӣ дар заминаи дастовардҳои боло ва ғалабаи комили ақлгарой дар доираи манфиатҳо рӯи кор омадаанд.

Ба ислоҳи тундравии ақлгарой, ақлгароии танқидӣ ҳамчун ҷараёни нави илмӣ иҷтимоӣ рӯи кор омад. Ақлгароии танқидӣ ба таҳлили манбаҳои дониши ақлӣ дар заминаи дастовардҳои устодони ин роҳ Кант, Гегел, Нисше ва дигарон дар паҳнои илм пардохт. То як дараҷа мувозинати манобеи дониш тавассути назорати ақл таъмин гардид. Аммо, замони модерн

¹ Мо беадолатии ақлиро барои он истифода мебарем, ки ақли инсонӣ дар ботини худ ҳам омилҳои суботқунанда созанда ва ҳам фасодқунанда дорад. Барои ҳамин чун ақл бо омилҳо ва абзорҳои манфӣ созиш менамояд унсури ғайриахлоқии он афзун гашта, вай ба беадолатӣ роҳ менамояд.

ва баъд аз модернӣ бо талаботи навини худ самти рушди илмҳои ҷамиятиро боз дар доираи манфиатҳо тобишҳои нав доданд. Технологияи иттилоотӣ ва компютерӣ ба тарзи худ ба ин раванд навиду набзҳои ҷадидро ворид сохт. Инсон ба ҳодисаи виртуалӣ, бо кайфияту хостаҳои табил ёфт. Интернет бо саҳифаҳои озоду беназорати худ майдони мувоҳидаи афкори ҷамъиятӣ гашта, «fakenews»-фейкнӯс вориди сомонаҳои интернетии фейсбук, твитер, тик-ток, телеграм, инстаграм ва аксуламали беҳирадонаи онҳо шуда, озодии матбуотро иллатманд намуда, роҳи кашфи ҳақиқатро ба маротиб мушкилу печида гардонданд. Ин ҳолат аҳёнан соҳибон ва манфиатбарони инқилобҳои технологӣ ва иттилоотиро низ ба ҳайрат мекашад. Ба назари ҳақиқатнигоронаи академик Ф. Раҳимӣ «Дар воқеъ, акнун ҳамагон ҳудашон мебинанду мешунаванд, ки селоби бузурги иттилоот рӯи заминро зер кардаву буғаш фазои сайёраамонро печонида гирифта, ҷо-ҷо, ҳатто офтоби ҳақиқатро аз сокинони кунҷковаш панаҳ мекунад. Оре, ҳамин тавр аст асли ҳол, ин воҳима нест. Дар таърих бисе омада, ки нияти нек оқибати бадро бор оварда.»¹ Ба андешаи дӯстам Фарҳод комилан розиам, ҳамзамон гуфтаниам, ки баръакси ин ҳолатро низ мӯйсафеди бузурги таърихи тамаддун борҳо дидааст. Вале, мушкилии ҷиддӣ аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ин саркашии ҳаводиси таърихӣ аз хоҳиши мо нест, ҳарчанд, ки ин ҳолат ҳам нобасомониҳо дорад, мушкилии асл дар маҳлутшавии арзишҳои башарӣ бо ғаразҳои мост. Демократия ва озодиҳо аз абзорҳои нави мададрасони худ ба ҳалқаи устувори истибдод ва фишорҳо ворид гаштанд. Абзорҳои илмӣ, иттилоотӣ ва озодиҳо ба занҷирҳои фулодини маҳдудкунандаи адлу озодиҳо табдил ёфтанд. Ҳақиқат ба сони ҷавҳари ноёб рӯ ба гурез кард. Мардумон сарсон думболи он шуданд.

Чунин буд роҳи нахустасоси касби дониши инсонӣ - ақл... Мо дар бораи таъмиру табобати ин манбаи дониш дар қисматҳои дигари асар ва навиштаҳои дигарамон дар қаринаи фикрҳои И.

¹ Раҳимӣ Ф. Даъвати созандаю дурандешонаи Пешвои муаззами миллат: рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ асоси пешрафти ҷомеа. //Мероси ниёгон. №22.-2020. С.102-103.

Кант ба тадрич ҳарфҳо гуфтаем ва ҳоло низ гуфтаниҳо дорем. Аммо чун вақти мо кам аст, мо маҷмулан ба манбаи дуҷум меғуззарем, ки дар он мо асароти бештарро ба мавзӯи баррасишаванда эҳсос дорем.

Манбаи дуҷум, - ин таҷриба аст. Тарзе ишора шуд, таҷриба метавонад дар мисоли рӯзгори худӣ ва ё бегона рӯй кор ояд. Таҷриба ҳам ҷанбаи фардӣ ва ҳам иҷтимоӣ дорад. Ҷанбаи иҷтимоӣ он дар маҷмӯъ, дар шакли таърих муаррифӣ мегардад. Маҳз, ба ин хотир таърихи халқ, миллат, давлат ва халқҳо аз бисёр ҷиҳат сабақомӯз аст меғуянд бузургон. Умуман, таъиноти омӯзиши таърих низ дар қатори рӯшноӣ афкандан ба воқеияти гузашта ва дарёфтани ҷавҳари омилоти рушд маҳз, ҳамин сабақ андӯхтан аз таҷрибаи ниёгон низ ҳаст.

Дар шароити имрӯза функсияи сабақомӯзии ҳодисоти таърихӣ барои халқу миллатҳо ва ташаккули тафаккури миллии онҳо нақши бориз бозиди истодааст. Дар давлатсозии мо низ ин ҷанба аз ҷониби Пешвои муаззами миллат аз рӯзҳои аввали ба сари қудрат омаданашон, ҷунбиши тоза гирифт. Тавассути олимони таърихшинос ва мушовирони олим Роҳбари давлат ба умқи масъалаҳои таҳияи фарҳанги миллӣ назар намуда, рӯйдодҳои бузурги таърихиро, яке паси дигаре ҷашн гирифтанд, шахсиятҳои бузурги илмӣ миллатро зинда намуданд, асарҳои олимони классикиро аз ҳисоби бӯчаи давлат ҷоп намуданд. Равшан буд, ки нақши марказиро дар ин ҳама эҳёгарҳои таърихӣ Роҳбари давлат мебозид, вағарна ин раванд низ мушкилиро муҳолифони худро дошт. Бо вучуди ин ҳама, на танҳо халқ бо таърихаш шинос шуд, балки аз саҳифаҳои қаҳрамонӣ талхҳои зиндагиаш сабақбардорӣ намуд. Мардуми оддӣ, олимон ва ҷомеашиносон аз ин барномаҳои таърихэҳгарӣ ба таври худ сабақбардориҳо мекарданд. Таърих ва шиносӣ бо он бо тарзу усулҳои мухталиф дар тафаккури миллии асар гузошта, омодагии онро дар бунёди давлати миллӣ тақвият мебахшид.

Ин ҳама албатта, то ҷое ҷавоб ба даъватҳои нави таърихӣ буда амалкардҳои ногузири сиёсӣ дар роҳи ташаккули миллати сиёсӣ буд. Аммо истифодаи таърих ба сифати моеи ташакку-

ли тафаккури миллӣ. тавре дафъатан ишора шуда буд, нозукию качравихоӣ худро дорад, ки метавонад таъсири манфӣ ба воқеияи мафкураи муосир расонида бошад. Аз ҳад зиёд дода шудан ба таърихпарастӣ ва таърихманишӣ имкон дорад «таърихро ба гуристони имрӯзиён» (ибораи Нитсше) табдил диҳад. Нуктаи ниҳоии ин качравиро дар шакли таърихпарастии шаклӣ ва ғайриаклӣ фундаменталистону иртиҷоъпарастони таърихӣ пайравӣ менамоянд. Гузашта аз он, таърихманишии зиёд ба инҳирофи ҳодисаҳои таърихӣ низ расонида, ҳақиқати таърихро дар доираи манфиатҳо табдил дода, воқеияти рӯзгори гузаштагонро ба беадлӣ мекашад. Ин масъалаҳо, чӣ аз назари илми таърихшиносӣ ва чӣ аз назари ҳикматбардорӣ таърихӣ, ба манфиати миллат буда наметавонад. Таърихпарастии аз ҳад зиёд садди роҳи рушди илмҳои муосир низ мегардад. Ба андешаи Ф. Бекон дар чунин ҳолатҳо зарур аст, ки таносуби дурусти таърихомӯзӣ бо таърихсозии муосир дар васлияти устувор ва низоми муайян дастраси халқ гардад. Халқ тавонад дар заминаи дастовардҳои пешин, низоми мавҷуда, ба кашфиёту дастовардҳои нав ба нав ноил шуда, таърихи худро ғанӣ ва рангин, ба манфиати давлаташ ҳидоят созад. Аммо, ин масъала низ мушкilotи худро дорад.

Давлатҳои миллии муосир дар муносибат бо таърихи хеш зиёд аз амалкардҳои нодурустро низ иҷро менамоянд. Онҳо на танҳо ба таърихдӯздӣ, балки ба таърихсозӣ машғул шуда, таърихро дар доираи ҳостай орзую омоли миллати муосири худ, аз нав, мутобик ба ҳадафу мақсадҳои оламгирашон, таҳия менамоянд. Дар чунин сурат инсонҳо таҷрибаро ҳамчун манбаи дониш, бо дастовардҳои акли саркаш, омехта гардониди, тавассути усулҳои аклӣ ба таърихсозӣ машғул мешаванд. Онҳо ҳақиқати таърихро мутобик ба орзую хостаҳои барқарор намуда, барои тафаккури миллии худ ғояи нави муттаҳидкунандаро пешниҳод менамоянд. Дар раванди таҳияи мафкураи миллӣ, онҳо таърихро низ ба шаклҳои озу ниёзи худ, ба маърази таҷрибаомӯзӣ, қарор медиҳанд. Онҳо, латма ҳам ба ҳақиқати таърих мезананду ҳам гузаштаро шикаста, муаррифӣ менамо-

янд. Аз назари танги илмӣ ин гуна муносибат ба манфиати миллати ҷаҳонхоҳ аст, вале дар маҷмӯъ, хатари он, ҷӣ барои ҳамон миллат ва ҷӣ барои дигарон, басо вазнин ва нангин хоҳад буд.

Дуруст аст, ки таърих бояд воқеъбинона таҳлил гардад, камбуду норасоӣҳояш вобаста ба шароити даврону замон ва қиёси имрӯз ташхис шавад ва аз ҳама муҳим, он ки арзишҳои он, ки имкони барои ҷомеаи муосир ҳамчун неъматӣ маънавии универсалӣ, имкони хизмат намуданро доранд, бо риояи одоби илмӣ ва қонуниятӣ конститусионӣ ба фазои мафкураи миллӣ кашида шаванд. Тавре, академики муҳтарами мо К. Олимов дар масъалаи муҳимияти омӯзиши тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр мефармоянд: «Мо дар асари ҳозир таъкид бар он дорем, ки ривоятҳои афсонапардозӣҳои игроқомез ва даъватҳо ба ҳаёти ғайрифайол ва таваккули аз ҳад зиёд, ки дар мероси тасаввуфӣ ҷой доранд, ба ҳеҷ ваҷҳ дархӯри имрӯз намебошанд ва ба ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва файол мусоидат намекунанд. Вале, чунон ки ишора кардем, мероси ирфонӣ барои тамаддуни муосир бо ақидаҳои сулҳофаринӣ, таҳаммулгарой ва бузурғдошти қадру шарафи инсонӣ, қатъи назар аз мақоми иҷтимоӣ ва манзалати ӯ, дорой аҳамият ва қобили истифода мебошад.»¹. Устод баъдан дар бораи ватанпарастӣ ва қаҳрамонии шайхоне мисли Хоча Абдуллоҳи Ансорӣ, Шайх Начмиддини Кубро², ки бар муқобили истилогарон ба по хеста, ҷони худро дар ҳимояи ватан қурбон кардаанд, ишора намуда, намунаи ибрат будани ин хислати эшонро таъкид месозад. Мо низ мисли як фарзанди ин сарзамин бо вучуди эҳтироми хоса ба таърих ва ба бузургони миллат доштани амон ба ин андешаҳои устод, аз бисёр ҷиҳат, дар ташаккули мафкураи солими миллӣ ҳамфикрем. Аз ин хотир, сангандозии яксӯғароёна ва куллан маҳкумсозии омиёна дар омӯзиши ҷараёнҳои фалсафӣ ва тасаввуфии ниёгон ба манфиати мафкураи нави миллӣ ва ташаккули миллати нави сиёсӣ нест.

¹ Олимов К. Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои X-XIII. – Душанбе: Дониш 2019. - С. 9.

² Олимов К. Асари номбаршуда. - С.9-10.

Бемориҳои фарҳангӣ ва давлати миллӣ

Аввал ин, ки дар чунин усули таърихсозӣ муқаддам аз ҳама эҳсос мешавад, ки мафкураи миллат ба сони ғояи муттаҳидкунанда, дар сарғаҳи худ андешаи нодуруст ва ноодилонии ҷаҳониҳоиро ҷо кардааст. Ва чун ин андешаи ботил, дар муносибат бо кишварҳои дигар, дар низоми мавҷуда, озодона мавқеъ дошта наметавонад, вай ногузир тавассути нухбагони илми таърих ва навъҳои мухталифи санъаташ, аз ҷумла киноаш ба сафҳои таърих кӯчонида мешавад. Дар натиҷа, таърихнигоронаш бо асарпардозони таърихашон барои мафкураи худ симои ҳодисаҳои қаҳрамононии таърихро меофаранд ва ё ба ҳодисаҳои мавҷудии таърихӣ ва сиёсӣ, дар доираи манфиати миллии худ, чунин навардозиро менамоянд, ки қаҳрамонию фидокорию ҷудогонаи ниёгонашонро, ба ҳадди аъло мебардоранд. Дар ин раванд, ҳодисаҳои ҷузъии таърихро, ки ба манфиати миллати онҳост, бо гардишҳои бузурги таърихӣ мубаддал намуда, раванди ҳодисотро ҳамчун ҳодисаҳои фаромиллии тақдирсоз, ба сахнаи тамошо мекашанд. Онҳо вазифаи таърихии «халқи бо рисолат интиҳобшударо» дар рӯзгори пешини худ, ба тарзҳои нав ба сахнаҳо меоранд. Ин гуна сохтакориҳоро мо дар филмҳои аксари кишварҳои пешрафтаи олам ва ҳатто кишварҳои рӯ ба рушд эҳсос менамоем. Дар баъзеи онҳо ба назар чунин мерасад, ки ҷарҳи таърих ва адли башарии инсоният атрофи шаклгирии мафкураи қавмҳои бодиянишин, қабिलाҳои кӯчманчиҳои саҳронишин, қабिलाҳои оғузӣ дар асрҳои миёна, рӯи замин сайқал меёбад. Мо албатта, зидди таърихпарастию ҳашаматхоҳии онҳо, аз ҳисоби ниёгони худӣ онҳо нестем, бигузор чунин бошад, вале ин равиш набояд ба инҳирофи таърих ва дастовардҳои халқу миллатҳои дигар, латма занад. Мисол, дар шаклгирии давлати қабिलाҳои оғузӣ ва рушди минбаъдаи онҳо то ба зинаи идораи давлат таъсири манфии Ғазнавиёну нақши мусбати давлати Сомониён, олимону сӯфиёни тоҷик Абӯсаиди Абулхайр¹, Мавло-

¹ Ҳатто худӣ султонҳои нахустини Салҷуқӣ ба Абӯсаиди Абулхайр итоати маънавӣ мекардаанд дар он замон. - Ниг.: Олимов К. Тасаввуфи Хуросон ва Мова-

нои Румӣ ва дигарон назаррас буд. Аммо дар ин таърихномаҳои нав аз эшон хабаре нест. Мо дар бораи ки будани оғузҳо дар аҳди ҳукмронии Сомониёну Ғазнавиён ва аз кучо мабдаъ гирифтани қудрати сиёсии онҳо ҳарф намезанем!¹...

Вақтҳои охир дар васати муборизаи Ғарб бо давлати русҳо, мо табдили таърихро атрофи Ҷанги Бузурги Ватанӣ эҳсос менамоем. Ҳодисаҳои на он қадар дури таърихӣ, ки ҳанӯз дастхату нусхаҳои аслии ҳуҷҷатҳои исботкунандаи онҳо вучуд доранд дар доираи манфиатҳои миллии кишварҳои бузург, гуногун арзёбӣ мегарданд. Дар баъзеи онҳо захмҳои таърихӣ чуғрофӣ халқу миллатҳо, бо намоҳои хурӯҷкунанда, масъалагузорӣ мегарданд. Ин нишонаи он аст, ки манфиати миллии давлатҳои муосир, дар қолабсозии мафкураи миллӣ, таърихро низ ба пойгоҳи мувофиқи худ, табдил медиҳад, қасосгириҳои бостонӣ, асримиёнагӣ ва замони навро дар рӯзномаи сиёсии кишварҳо, дар ҳамбастагиҳо мубрам арзёбӣ менамоянд. Ин ҷо зарур аст, ки аҳли илми таърих, объекти таҳлили худро, аз чунин ғаразҳо дифоъ намоянд. Замоне дин ва арзишҳои динӣ бо ин мақсадҳои ғаразнок истифода шуд ва ҳанӯз ҳам он идома дорад, ки корро то «ҷанги тамаддунҳо» (С. Ҳантингтон) кашид, акнун, таърих ба сифати чунин ҳадафу ғаразҳо қарор гирифтааст, ки оқибати он барои насли фардои инсонӣ дар шакли «қасосгирии таърихӣ» ва «қасосгирии чуғрофӣ» (Р. Каплан) ба маротиб сангинтару вазнинтар хоҳад буд.

Адлу инсоф ва қаҳрамонию фидокориҳои қаҳрамонҳои нави таърихӣ дар филмномаҳои муосири таърихсоз, баъзан тобишҳое доранд, ки аз дастовардҳои даврони муосир низ, бамавриб мегузаранд. Саволе ба миён меояд, ки ин зиёдаравӣ дар инъикоси ҳодисоти таърихӣ ба хоҳири чист? Ин шикастабаёнии ҳодисоти таърихӣ ва ба ғоидаи як қавмиёт ё халқияте тобиш додани равандҳои таърихӣ чӣ ҳадафҳое дорад? Ин ва дигар са-

роуннаҳр дар асрҳои X-XII. – Душанбе, 2019. С. 103; Абдулхусайни Зарринқуб. Рӯзгори таърихи Эрон. -Техрон. 1380. - С. 439.

¹ Ниг. Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Ҷ.1. – Душанбе, 1981. - С. 529-531; Запорожец В.М. Сельджуки. М.: Воениздат, 2011. - 295с.

волҳо, аснои тамошои филмҳои таърихӣ ҳар нафареро, ки таърихро ба қадри имкон медонад, аз ҳодисоти таърихӣ он рӯзгор ба қадре хабар дорад, хоҳ ноҳақ рӯҳан азият медиҳад.

Кино дар офаридани симоҳои таърихӣ ва инъикоси ҳодисаҳои таърихӣ пурра тобеи манфиати миллӣ гашта, ба ҳақиқати таърихӣ коре надорад, ҳадафи марказӣ тарбияи маънавии халқ ва миллати муайян махсуб шудааст. Дар ташаккули равандҳои ҳодисоти таърихӣ, ғизо бахшидани муқовимати мазҳабӣ ва динӣ, дар ин қабил филмҳо муноқишаи насрония, ислом, зардуштия, буддоия ва ҷаҳоншиносӣ чун ғояи муқовимати тамаддунҳо дар либоси нав бо омезаҳои анғезаҳои таърихӣ, ворида тафаккури нави миллӣ мегардонад. Дар замири қалби тамошобин душмани мазҳабӣ ва диниро тавлид месозад, ки он ба хусумат ва ҷанги адӣ мафкураро омода мегардонад. Асарҳои мифсурате ба сони «Кумитаи сесада» ва «Миллиарди тиллоӣ» ин мабдаи зӯроварии олами гумпловичиро, бо ғояи муноқишаи тамаддунии тоӣинбиӣ ҳантингтонӣ дар фазои мафкураофарии давлатҳои абарқудрат, бо қавмӣятҳои интиҳобшудаи нави ҷаҳонӣ ғизои ғализу манфию нерубахш медиҳад. Ин ҳолат таҷрибаро ҳамчун манбаи дониши ба ҳақиқат ҳидояткунанда аз умқиш ба фасод қашида, монеи расидан ба адли умум ва инсоф мегардад. Аз ин ҳама, ҳуқуқи баъарӣ ба доми манфиат ва ғаразҳои афтида, низоми байналмилал худро дар партави маблағгузорони асли қашанг тобиш медиҳад. Ҳуқуқе, ки тавонист барои режимҳои истибдодии ғосиб, дар масири таърих хизмат намоӣд, имрӯз низ барои соҳибони сармояи ҷаҳонӣ ва кишварҳои бузург бидуни гум қардани симои маънавии худ хизмат менамоӣд. Ҳуқуқ низ, дар ҷунин шароитҳои гумшавии адли асли, худро хеле сабук ба коидаҳои дугонаӣ сегона мутобиқ менамоӣд. Ин мушкилиҳо, дар сурати сари вақт бедор нашудани хиради давлатҳои бузург, ҳаракати азими маънавии инсониятро ба қӯҷаи сарбасти но-дурусти «ҷанги ҳама ба сӯи ҳама» (Томас Гобс) тобиш дода, бо дастии худӣ офаридаҳои хирад, марғи хирадро таъмин менамоӣд. Нахустсадои ғалатии ин «сӯри исрофилии маънавиёт» - ҷавобгарии таърихист, ки кишварҳои олам дар рӯзномаи шаклғирии

мафкураҳои миллӣ, дар шароити ҷаҳонишавӣ, тавассути иттилооти озод, воғузор кардаанд.

Иттилооте, ки замони ҷангҳо воситаи устувори ғалабаи тарафе мегашт дар замони оромии ҷаҳон низ ба манфиати гурӯҳҳои муайян хизмат намуда, авлабияту афзалияти онҳоро, дар муносибатҳои молу мулкӣ, дар рақобати бо ном «озод» таъмин намуда, ҷиҳати рушди нобаробарӣ, ҷоплусона хизмат менамояд. Ҳуқуқ ба озодии сухан ва иттилоот сарҳади худро дар ҷамъиятҳои нав гум карда, иттилоот ба яроқи маънавӣ табдил ёфта, истимори пасманзараи ба маротиб аз дигар шаклҳои истисмор афзун гашт. Технологияҳои нави компютарӣ ва саноатикунони босуръати истеҳсолоти ҷаҳонӣ иттилоотро ба воситаи муҳими тақсими манфиатовари неъматҳо табдил дода, олудагии онро бо манфиатҳои кишварҳои бузургу компанияҳои байналмилалӣ таъмин сохт. Фазаи озод, ба озодиҳои иттилоотӣ, шароит фароҳам овард, ки иттилооти интернетӣ, дар шаклҳои мухталифи манфиатҳои молӣ ба бозори сармояи ҷаҳонӣ сар ҳалонда, монополияҳои нави сармоядорро дар симои ширкатҳои трансмиллии «гугл», «твитер», «ютуб», «телеграф», «тик ток» ба фазаи бозори молиявии ҷаҳон, бо ҳадафҳои муайяни иқтисодӣ ва сиёсӣ ворид сохт. Иттилоот низ думболи илм, техника, эътикод ва дигар ҳуқуқҳо дар ибтидои асри XXI ба манфиат ва сиёсат кашида шуд. Мушкилӣ дар ҳамроҳшавӣ не, балки дар манфиатҷӯии ғаразнок буд, ки ба таъиноти ахлоқӣ ва маънавии ин неъматҳо осеб расонида, онҳоро ҳамагӣ дар сангари манфиатҳо қарор дода, муноқишаи буду боши инсонро дар рӯи замин ба тарзи ғушношунид печида ва сарбаста карда, таъсири манфии худро ба ҳама шаклҳои зуҳури фарҳанги инсонӣ ҳамчун бемории кӯҳнашуда мерасонд.

Сониян, бо чунин таърихнигорӣ ҳақиқати таърихӣ инҳироф шуда, таҷриба на танҳо манбаи дониш баромад намекунад, инчунин вай ҳамчун манбаи дониши иртиҷой гашта, тухми ман-маниро дар ниҳоди халқи қаҳрамони таърихӣ ҷойгир намуда, тадриҷан миллатро барои амалӣ гардонидани амбитсияҳои ҷаҳонироҳӣ омода сохта, дар маҷмӯъ оромиро аз сари миллат

дур карда, вайро ба муборизаи доимӣ омода менамояд. Ин ҳолати доимо дар вазъи нооромӣ будан, мадори фарҳангии миллатро очиз мегардонад. Миллат бо чунин таърихсозӣ, ба худ симатҳои навро ҷустуҷӯ менамояд, ки онҳо на ҳамеша ба рушди маънавию фарҳангиаш созгор ва мувофиқ аст.

Ва ниҳоят, бо чунин таърихсозӣ, ҳуқуку озодиҳои халқҳои дигар поймол гардида, беадолатӣ дар муносибати кишварҳо решаҳои таърихӣ пайдо карда, муқобилат ва муноқишаи халқу миллатҳо рушд карда, олам ба ҳолати муноқишаҳои доимӣ ва абадӣ, тадричан кашида мешавад. Зеро, ин раванд ҳамчун сирояти таърихманишӣ тавассути санъати кино ва адабиёт, имкони захролудкунии дигаронро низ доро аст. Дар ин раванд, на танҳо муноқишаҳои миллӣ, инчунин динию мазҳабӣ, тобишҳои вазнин мегиранд. Зеро, манфиатҳои миллӣ дар ҳамбастагӣ бо манофеи динӣ, метавонад зухур намояд. Ба вижа барои миллатҳои диндоре, ки дар сарзаминҳои таърихии динҳои дигари таърихӣ, давлатдорӣ менамоянд. Барои ҳифзи манофеи миллии онҳо, ислом ва миллият, дар ҳамбастагӣ хизмат менамоянд. Вале, ин ногузириро то чунин симати таърихсозӣ, бардоштан, гум намудани адли таҳаммул дар низоми муносибати адён аст. Дар шароити имрӯза, мутаассифона, санъати кино ба ин ғасодсозии манбаи омӯзиши таҷриба, таъсири амиқ дорад.

Тавре эҳсос мешавад, санъати кино ва таърихнависиҳои синамой дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳо, бо табдили ҳодисоти таърихӣ, ба ҳифзи манофеи миллӣ хестаанд. Ин равиш, агар маҷмӯан дар илми мафкураи сиёсӣ эҳтиром гардад ҳам, дар асл мушкилӣ аз он, чи ба манбаи дониш ва чи шаклгирии мафкураи миллӣ аз ғоида дида зарар бештар аст. Бинобар ин, дар аснои истифодаи таҷриба ва омода кардани таърих ҳамчун манбаи донишандӯзӣ, бояд бениҳоят эҳтиёткор буд, ки бо думболи манфиати имрӯз ба инҳирофи таърих даст назанем, зеро хатари вай барои миллат аз ғоидааш дида афзунтар аст. Пас, муносибат бо таърих ҳамчун манбаи дониш ва истифодаи он дар ташаккули мафкура бояд сарҳад ва мизони дуруст дошта бошад. Он бояд аз ҳақиқати таърихӣ, воқеияти гузашта ва объективияти рӯзгор

дур набуда, танҳо ва танҳо бо факту рақамҳои собитгардида, така занад, ба ҳақиқати таърихӣ арҷ гузорад, адли таърихино эҳтиром намояд. Дар акси ҳол, он ба манбаи хатари азим табдил хоҳад ёфт.

Ва ниҳоят, манбаи сеюм интуитсия – эҳсосоти (гувоҳии) қалбӣ, ки ду решаи ғизодиҳанда дорад, яке қудрати ғайритабӣ ва дигаре ҳолати ғайримуқаррарии ақл ва рӯҳи инсонӣ, ки та-вассути интуитсия ва эҳсоси қалбӣ роҳи нисбатан комилро дар лаҳзаҳои мушкилу тақдирсоз кашф менамояд. Дуруст аст, ки сӯистиғода аз ин манобеъ низ решаҳои таърихӣ дошта, мушки-лиҳои зиёди зиндагии иҷтимоии инсонро рӯи кор овардааст. Дар нуктаҳои муайян, ҷанги илм ва мафкураи динӣ дар пасманзари чунин сӯистиғодабароҳо суръат гирифтааст. Аммо, бо вучуди ин ҳама, ин манбаъ низ дар маҷмӯъ, бо вучуди ғайриаклонӣ бу-данаш, таърихан барои инсонҳо хизмат намудааст, имрӯз низ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тезутундгардии вазъияти олам эъ-тироф ва истиғодаи бамавриди ин манбаъ, имкон дорад барои насли инсонӣ муддатҳо хизматҳои арзанда намояд.

Муҳим он аст, ки ин манбаъ ба эътиқод ва эътимоди мар-дум така зада, ҷанбаи субъективӣ касб менамояд. Эътирофи он, дар партави озодиҳои эътиқодӣ, агар аз як ҷиҳат арҷгузорӣ ба мақоми ҳуқуқи шахс бошад, аз ҷониби дигар, ин ҳолат имкон фароҳам меорад, ки шаклҳои дигари мафкура низ дар кашфи ҳақиқати объективӣ, ба таври фаъол ширкат варзанд. Вучуди чунин рақоботи шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, дар кашфи ҳақиқати объективӣ худ кафолати боэътимодии донишҳо ва манбаъҳои дониш мегардад. Рақобати озод ва кафолати манбаҳои дониш, дар шаклгирии мафкураи миллӣ, гавари таҳияи мафкураи соли-ми миллӣ хоҳад буд.

Усули қурбонии арзишҳо ба хоҳири арзишҳои дигар ва мушкилии таъсири он ба шаклгирии мафкураи муосир

Албатта, дарёфти роҳи муназзам ва гузариши беозори ба-шар ба сатҳи нави дарки таърихи алтернативӣ, дар ҳама даври

замон ба манфиати кор буд, вале дастрасӣ ба он ҳамеша бо мушкилиҳо мувочех буд. Зеро, ҳамеша қурбонии назарраси арзишҳо дар давраҳои гузариш эҳсос мешуд. Ҳоло низ мушкилиҳо зиёд аст. Имрӯз инкилобҳои қадиди илмӣ иҷтимоӣ тимсоли инкилобҳои физикии Нютону Эйнштейн, вале бо ахлоқ ва фарҳанг васлбуда зарур аст, ё тавлиди мафкураи солими дигаргуна, ки Кант барин устодҳои хирад онро дар шароитҳои нав, мусоид ба талаботи таърих тарҳрезӣ намоянд? Албатта, ҳам ину ҳам онаш хуб аст. Вале... инкилобҳои илмӣ техногенӣ дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI бадастомада, гузариш аз детерминизми қатъӣ дар бунёди оянда (К. Маркс, О. Конт, Э. Дюркгейм) дар паҳнои озодиҳо ва манфиатҳо ба кашфи мушкилиҳо, номувофиқатиҳо, номуайяниҳо ва гуногунии роҳҳо расидааст¹... Роҳҳо ва равишҳои инсонӣ дар чунин шароит ҳамеша қурбониҳоро талаб намуда, абзорҳои ҳалосии иҷтимоиро ба имтиҳонҳои вазнин дучор намуда, симои ҷомеаи башариро ба раванди стохастикӣ (эҳтимолий) табдил дода, боварио ба фардо ба шубҳа мекашанд.

Пас, зарур аст роҳҳои иловагии ташаккули боварио ҷустуҷӯ намуд. Ин боварӣ дар ҳама шакл, дар тафаккури инсонҳо дар ҷанини тафаккур тавлид мегардад. Ва он, дар паҳнои мафкураи солиму созанда, имкони зухур карданро дорад. Зеро, таҷриба, бо вучуди иштибоҳҳои назаррас муваффақиятҳоро низ дар ин самт доро аст.

Имрӯз, чун талаботи саркаши бозори иқтисодӣ, майлу ҳаракатҳои таърихӣ аз табиати дурбинии инсон берун мондааст. Зеро ақле, ки худро олуи манфиат намуд, ба сифати қутби рушд, талабот ва қонеи онро, бидуни таҳлил қабул кард. Ин ҳолат, ақли саркаши оро аз эътиқоди инсофро на танҳо ба ҳолати очизӣ кашид, балки ба ӯ имконият низ фароҳам овард, ки мисли ҳокими яккатоз, бо қурбониҳои бемисли инсонӣ, роҳ барои фардои инсониятро, чун нобинои беасо ҷустуҷӯ намояд.

Ақлгарои маорифпарварони эҳё, пас аз беадолатиҳои бемисл нисбат ба ақл ва хирад, ўро дар тахти ҳокимият шинон-

¹ Панарин А. С. - С.7.

данд. Вале, ҳокимияти беш аз дусадсолаи ӯ, ба табиати ахлоқӣ ва эътимодии ӯ, зарар расонид. Ақл ҳокими худкома гашт ва та-вассути худбоварӣ, тақдири инсониро ба мушкилиҳо мувоҷеҳ кард, вале сари вақт ӯ эҳсос накард, ки ин сифат ба табиати ҳас-тии ӯ низ, зарар хоҳад расонд. Ақли худро хирад вонамудку-нанда, дигар тарс аз ҳеҷ чиз надошта, ҳамадон гашт ва шубҳаю нобоварию, барои худ мувофиқ надид. Ӯ аз шубҳа тарсид ва ба худбоварӣ таъя зад. Дарк нанамуд, ки «ӯро (ақлро) на шубҳа, балки худбоварӣ ба нестӣ мебарад» (Ф. Нитше). Ақл эътиқод-ро аз ҳамкорӣ дур намуда, сифатҳои «итоаткорию», «рахнамо-ию», «тамизкунандагӣ», «рушноифканандагӣ» (2:269; 67:10: Куръон)-и худро аз даст, тадриҷан дода истодааст.

*«Ҷояҳо танҳо бо ғояҳо безарар гар-
донида шуданашон мумкин аст.»*

Оноре де Бальзак

Мубориза ҳамчун усули вучуди башар ва таъсири он ба шаклгирии мафкура

Албатта, мубориза сифати ақли комилу солаҳ ва ақлгароии муътадил набуда, балки як навъ худкомагии ақл ва «махдудияти ақлгарой»¹ дар шароитҳои нави боварӣ ва эътимод ба ӯ буд. Ин ҳолат, ӯро аз ҳаками одили рафтори инсонӣ дур намуда, ҳамчун ҳокими истибдод бар дигар манбаъҳои дониши инсонӣ ҳукумат додааст, ки аз ин ҳукумат, имрӯзи башар пурмочарою фардош пешгӯинашаванда гаштааст. Чунин вазъияти муҳаррики пеш-барандаи ҷамъият, таъсири манфӣ ба манбаи ҳидояткунандаи он – **идеология** - мафкураи ҳидоятгари зиндагии иҷтимоӣ расо-нида, боварҳои башарро ба роҳҳои ояндаи ҳаёти дастаҷамъиаш мушавваш намуд. Мафкура ҳамчун навъи ногузиру муҳимми ташкили ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсӣ сифатҳои бешумори манфиро касб кард. Ӯ сифатҳои зотии ақлро ба худ дар доираи манфи-

¹ Чернявский А.Г. Роль и значение идеологии для государства и права. - М.: ИН-ФРА-М, 2016. - С. 3.

атҳои этникӣ тибқи назарияи «Чанги наҷодҳо» (Л. Гумплович)¹ ба ҳадди ниҳии худ расонида, ба инсоният мочароҳои вазнини башари рои кор овард. Мафкура дар зинаи муайян, ин роҳи мочароноки худро, ба ҳаёти инсонҳо дар қолаби «муборизаи байниҳамдигарӣ барои ҳаёти саодатманд» ҳамчун ҳикмати пешрафт ва вучуди халқҳо ногузир масъалагузорӣ намуд, ки аҳён дар қатори дигар роҳҳои алтернативии рушди ҷомеа дар ҳадди муайян эътироф гашт.

Олимони муосир низ муҳаррики таърихро ба сони Л. Гумплович, Ф. Нитсша ва дигар бузургони илм дар муноқишаю зӯрварихо то ҳанӯз мешиносанд ва онҳо барои ин асосҳои кофии амалӣ низ доранд. Ба вижа таърихи интиҳои асри XX ва ибтидоии асри XXI парда аз рои зиёд аз асрорҳои ҳаёти сиёсӣ ва байналмилалӣ раҳо кард, ки зеро онҳо ба ҷуз манфиату ғаразҳои давлатҳои манфиатҷӯ ҳосили дигаре намудор нагашт. Омили ин эътирофгардӣ, воқеан, олами ноороми дар шароити ҷаҳонишавию муқовимати пардапӯшонаи тамаддунҳо рушдкунанда аст. Гузашта аз он, мутассифона, ҳуди таърихи иттиҳодҳои сиёсӣ аз рӯзгори оғози ҳаттии сабти ҳеш собит менамоянд, ки нуктаи ниҳии далелноки хотимаи баҳсҳо ағлабан ҳамин ҷангҳо будааст. Аммо, дар асл бояд чунин бошад? Ба назари мо, не. Албатта, моро мумкин аст, ба ҳаёлпарастӣ муттаҳам кард, вале ин ҳукм назди мо аз хиёнат ба хиради инсонӣ сабуктараст. Зеро инсонии хирадманд дигар ҳаққи маънавӣ надорад, ки ҷарҳи таърихро думболи манфиат сарҳуд гузорад. Инсон бояд ба ин равиши нодурусти таърихӣ хотима бахшад, ӯ бояд бо худ, бо атроф ва олам муносибати хирадмандона дошта бошад. Ин ҳолати бемории ақли инсонист, ки ба далоили омилҳои умдаи вазъият ҳамчун манфиат, ғараз, тарс, ҳимояи худ ағлабан нерубахшандаи ҳаракати таърих гаштааст. Ин аст, ки хотимаи ҳамаи ҷангҳо сулҳу оромӣ будааст, вале, мутассифона, то вақти муайян.

Бадбахтӣ он аст, дар давоми ҳамин сулҳу оромӣ низ ҳадафу

¹ Ниг.: Окатов А.В. Проблема единства общества сквозь призму социологической концепции Л. Гумпловича // Гражданское общества в России и за рубежом. - 2014. №1. - С.13-16.

хостаҳои дуҷониби онҳо, яъне ҳукмрон будан ба дигар қавмиату халқҳо (тибқи ғояи Ф. Бекон¹) аз назари тафаккури онҳо дур намеравад. Онҳо ҳақиқат будани ҳукми Худовандро аснои рондани Бобои Одам ва Ҳаво аз Биҳишт дайн менамоянд: «Гуфт: «Шумо ҳар ду аз биҳишт фуруд оед, ҳама бо ҳам; (авлоди) шумо якдигарро душман бошанд. Ва агар аз ҷониби Ман ҳидоят ба шумо биёяд, пас, ҳар ки ҳидояти Маро пайравӣ кунад, гумроҳ нашавад ва ранҷ накашад»². Инсон ва ҷамоати он, ки дар шоҳроҳи зиндагиаш ба мушкилӣ печидааст ва худ вучуди ин мушкилиро ҳамчун унсури ногузири вучуди худ қабул кардааст ва онро ҳамчун норасоӣ эътироф дорад, аммо ба ислоҳаш тамаддун дар муддати беш аз 10 ҳазор сол қудрат надорад, чӣ қор бояд кунад? Дар баробари ҳама даву тозҳои мантиқию ақлиаш, албатта ӯ эҳтиёҷ ба ҳамон «Ҳидояти илоҳӣ» дорад. Умеддорем, ин ҳидоятро Офаридгор, табиати инсонӣ ва ё ҳаёти иҷтимоӣ тавассути фарзандони фарзонаи Одам ҳарчи зудтар роҳандозӣ менамояд.

Инсонӣ муосирро зарур аст талаби омӯзиш ва ислоҳ бо якдигар, бо Офаридгор намуда, кибру ғурур ва хостаҳои ҷаҳонталабро аз худ дур андохта, ақли саркашро таҳти назорати ахлоқ гирифта, бо беҳтарин тариқа, бо ҳамдигар муносибат карда, нияту дилу забону дастони худро аз ҳама олудагиҳои моддӣ пок намуда, умри қутоҳи худро дар бинои коҳи азамати адли умум, барои наслҳои оянда сарфа намояд. Танҳо дар чунин сурат, ӯ ба ормонҳои Форобӣ, Ҷомӣ, Компанелло, Кант ва дигар фарзандони барумандаш хоҳад расид.

Дар ҳоли ҳозир, ақли саркаши инсонӣ дар заминаи хостаҳои инсонӣ тавассути кибру ғурур ва худбоварӣ дар ташкили ҳаёти дастаҷамъии халқу миллатҳо, чӣ дар сатҳи кишварҳои ҷаҳонна ва чӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, аҳёнан ба мушкилӣ мувҷеҳ дорад. Ба табобати ин бемории ақл ва иллати зуҳури воситаи иҷтимоӣ-социалӣ он «танқид меваи коммунизм»-и марксистону даврони таъмири «баъдазлақтароии» (пострационализм)-и фалсафа даво бахшида

¹ Ниг: Бекон Ф. Новый органон. - М. 2019.

² Қуръони карим, 20:123.

натавонист. Дар чунин махзунӣ, садои сӯфиён аз дидгоҳи баъзе аз хаёлпарастон ба мавқеъ ба гӯш садо медиҳад:

*«Ақлу ҳирсу озу шахватро мадеҳ бар худ маҷол,
З-он ки бад бошад шунидан қавли ҳар қавводае¹*

Аҳмади Чомӣ.²

Оид ба шинохти иштибоҳи ақл

Оид ба маҳдудияти ақл ва неруи тафаккури инсонӣ олимони Шарқу Ғарб зиёд гуфтаву навиштаанд, ки саҳтгуфторҳояшонро маҳкум ба шаккокияю инкори дониш (скептизму) таҳаммулгуфтору нармабаёншонро сазовори эътибор донистаанд. Роҷеъ ба маҳдудияти неруи ақлонӣ бо далоили мантиқӣ Г. Фереро навиштааст: «Танҳо як роҳи ҳалли масъала аст: нухбагонии илми инсонӣ бояд ба фаҳми он бирасанд, ки хиради инсонӣ маҳдудиятҳоро доро аст... ва тамаддуни ғарбӣ бо омодагӣ ба зарарҳои он муносибат ва созиш карда тавонанд.»³ Сэр Эдмунд Уиттекер, математик ва физик, чунин маҳдудияти неруи ақлониро «принсипи беқувватӣ» ном бурдааст, К. Попер, муҳаққиқи инкилобҳои илмӣ бошад, ҳама қонунҳои илмиро дар замонаш маҳкумшудагони ақл номидааст.⁴ Барандаи ҷоизаи Нобел дар соҳаи иқтисод Густав Август фон Хайек дар бораи нақши ҳамаи ақл дар иштибоҳоти илмӣ менависад: «Дар масъалаҳое, ки таваҷҷуҳи маро ҷалб менамояд, андеша дар заминаи тафаккур баъд аз Давид ва И. Кант на он қадар ба пеш ҳаракат кардааст, дар бештари мавридҳо маро зарур меояд, ки аз истгоҳи онҳо ҳаракати ақлӣ намоям. Баъд аз он мардони илм ҳеҷ кас ба чунин возеҳӣ мақоми арзишҳоро ҳамчун унсури мустақил ва омили ҳидоятгари сохтори ақлонии ҷомеа таҳқиқ накардааст. Ин лаҳ-

¹ Қавводае - ба маънии далла, даюс.

² Аҳмади Чомӣ. Девони шайх Аҳмади Чомӣ. - Техрон. 1377. - С. 377.

³ Guglielmo Ferrero. *The Principles of Power*. - 1942, P. - 318.

⁴ Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода. Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева / Под ред. А. Куряева. - М.; Челябинск, 2016.- С.500.

за маро бештар масъалаи вайроннамоии арзишҳо дар заминаи хатои илмӣ ташвиш медиҳад (ҳарчанд, ки ман чузъи хеле на-зарнораси масъаларо таҳқиқ менамоям), ки онро банда фоҷи-аи бузурги маҳз фоҷиа, на чизи дигари замони худ медонам. Зеро, арзишҳое, ки бо чунин иштибоҳи илмӣ (худбоварӣ А.Х.) ба ҳаробӣ кашида шудаанд, ин замон таҳкурсии ивазнашаван-даи тамаддуни мо, аз ҷумла худи илмо, ки ба муқобили онҳо муттаҳид шудааст, ташкил медиҳанд.»¹ Сипас ин барандаи чо-изаи Нобел хулоса менамояд: «Бинобар ин, ҳар лаҳзае, ки мо ба иллюзияҳои номаҳдудии имконҳо дода шудем, паҳнои имко-ни воқеии эҷодгароёнаи инсонҳо маҳдуд шуд. Чунки ба инсон танҳо дар шароите истифодаи имконҳо ба пуррагӣ чоиз мегар-дад, ки (ақли – А.Х.) вай маҳдудияти худро дарк кунад.»²

Аммо ин ҳама нақди ақл, маънии рондани вай аз майдони кашфи ҳақиқат набуда, баръакс эътирофи эҳтимолияти ишти-боҳи ӯ дар роҳи кашфи адлу инсоф ва ҳақиқат аст. Илм давро-ни ақлгароиро (ратсионализм) бо даврони ақлгароии танқидга-роёна (критический ратсионализм) беҳуда иваз нанамуд. Зеро, аксари зиёд аз ҷиноватҳои вазнини башарӣ маҳз дар заминаи худбоварии ин неру сурат мегирад. Пас зарур аст, ки ду сифати манфии ақл, – яке маҳдудият ва дигаре иштибоҳро ҳамчун ун-сурони зоти имконпазири ин неру эътироф намоем. Бинобар он, далелу хулосаҳо, фикру андешаҳо ва қарору хулосаҳои ба-ровардаи ӯро аз ҳар ҷонибе бо назари нақд таҳлил намуда, сипас ӯро ба ҳаёт роҳ диҳем. Чуноне, ки бузургони таҳаммулгарои та-риқат дар миёни шариат ва ҳақиқат чунин пули мусовию васл-кунандаеро «Ишкрову ақро дидам чу Мӯсову чу Хизр, Ҳар-дуро бишнохтам то оби ҳайвон ёфтам»³ дар замонаш ногузир пайдо намуданд. Албатта, ин шабоҳат рамзист, вале дарёфти роҳи ҳал аз ин дидгоҳ барои ақлгароён ногузир аст.

Фикрхоро доир ба иштибоҳи ақл дар коркарди ҳуқуқ ва мафкураи солим мо эътироф карда, рӯ овардан ба ақлгароии

¹ Хайек Фридрих Август фон. Асари ишорашуда. - С. 25-26.

² Ҳамон ҷо. - С. 27.

³ Аҳмади Ҷомӣ. Девони шайх Аҳмади Ҷом. – Техрон, 1377. - С. 276.

хосияти танкидӣ дошта, эҳтиёт аз худбоварии аз ҳад зиёд намуданро дар пешниҳоди фарзияҳои илмӣ мо ногузир медонем. Албатта, бовар кардан дар амалҳои ҳуқуқӣ омили муҳим ва таҳкурсии устувори низоми ҳуқуқист, вале андеша кардан боз рӯи қарори қабулмакарда аз дидгоҳҳои дигар назар намудан барои адолати ҳуқуқӣ хизмати муфидтарро меорад. Мисол, ҳукм дар бораи айбдоркунӣ дар додгоҳ, асное, ки судя дар хонаи машваратӣ ҳукмро омода менамояд то лаҳзаи хондани ҳукм саволи он ки шояд ман хато намоям, ўро бояд тарк накунад. Ин аст, сифати судяи одил. Вале аз аввал то ба охир дар рафти мурофияи фикри гунаҳгории судшавандаро дар тафаккур ҷо карда мурофияро бурдан иштибоҳ болои иштибоҳ аст, ки арзишҳои мурофиявиرو дар нимароҳ қурбон сохтааст. Бинобар ин эҳтиёткорӣ ва таҳлили худтанқидкунӣ дар қабули санади ҳуқуқи танҳо ба манфиати қор аст. Вучуди худтанқидкунӣ дар сурате ҷоиз мегардад, ки агар эътирофи иштибоҳи ақл дар тафаккури мо ҷо дошта бошад.

Мо танҳо дар сурате имконҳои худро пурра истифода бурда метавонем, ки агар аз маҳдудиятҳои худ огоҳ бошем. Ҳамин маҳдудиятҳо моро ҳушдор медиҳанд, ки эҳтимолияти иштибоҳ дар мо вучуд дорад ва роҳҳои бартараф кардани онҳоро мо андеша менамоем. Агар фоҷиаву нобасомониҳои асрҳоро аз боло ба поин, бо дарназардошти болоравии ақли инсонӣ ва дастовардҳои хиради инсонӣ ва рушди илму техника ба сӯи заифии ин манбаъҳо ҳаракат диҳем, он гоҳ эҳсос менамоем, ки болоравии рушди илму техника ва дастовардҳои ақли инсонӣ ба саодати арзишҳои инсонӣ на ҳамеша мувофиқ аст. Танҳо аз назари муқаддастарин арзиши иҷтимоӣ умри инсон ва ё ҳаёти инсонӣ асри XX нисбат ба асри XIX хунхортару асри XIX нисбат ба асри XVIII ва ғайраю ҳоказо ба мо муаррифӣ мегардад. Ҳоло 20 соли асри XXI аз назари эпидимиологию муноқишаҳои минтақавию дохилидавлатӣ ба маротиб аз ҳамин даврони асри XX вазнинтару бераҳмтар менамоянд. Ҳукми аз ҷониби Ж.Ж. Руссо тақрибан 300 сол муқаддам баёншаста, ки рушди илму техника ба фасодшавии ахлоқи инсонӣ ва фарҳанги башарӣ муосидат

кард ва масали тоҷикии «ҳар рӯз аз рӯзи дигар батар» ҳикмати худро собит менамоянд ё ин ҳама ҳикмати дигарро дорад?

Албатта, мо аз назари биниши некгариёнаи худ нисбат ба илм ва тақдири инсонӣ ин ҳолати оқибатҳои ногувори рушди илмро ҳамчун пасманзари ногузири он, ки Ж.Ж. Руссо дар синни 17 солагиаш пешгӯи карда сазовори ҷоизаи академияи Ҷеймӣ гаштааст, мисли дӯстамон академик Ф. Раҳимӣ¹ қабулдорам нестем. Вале чӣ илоҷ, ки тарз ва усули ғаъолият ва корбурди илмӣ тамаддуни инсонӣ аз замони нав инҷониб, ки илмро дар раванди таснифнамоӣ самтҳо ва вазифаҳояшро бо манфиатҳои нолоиқи гурӯҳӣ ва ғайриахлоқӣ олуда сохтаанд, ба ин ҳолати нобоб созгор гаштааст. Дуруст аст, ки «дугароии фарҳангии илмӣ»-и Чарлз Сноу, баъдан ҳамчун усул илмро дар маҷмӯъ аз усули таснифоти илмӣ ба шохаҳои оштинопазирӣ табиӣ ва ҷамъиятӣ табдил дод, ки ин ҳолат маънавияти динҳои табииро коста, дониши илмҳои адабиро заиф намуд. Агар шохаи аввали илм бо гум шудани асосҳои адабию маънавӣ ахлоқ хирадро аз даст дода бошанд, шохаи сонӣ бо маҳрумӣ аз фаҳми олами асл ва қонунҳои умдавии табиӣ он ба ҳаёлот ва хурофот моил гаштанд.

Аз ин лиҳоз, назари академик Раҳимӣ роҷеъ ба асли ин тазоди фарҳангӣ аз ҳар ҷиҳат ҳақиқатнигорона ва сабақомӯз аст: «Фарқи ин «ду фарҳанг» бо истифода аз як ибораи Хайём гӯем, маҷозӣ нест, ҳақиқист. Сабаби то ихтилоф расидани муносибати ҷонибайро бошад, дар тариқи таълиму тарбия ҷустан мебоҷад, ки дар низоми таҳсилоти миёна ва олии чӣ Шарку чӣ Ғарб ягонагии асли ва азалии фарҳанги инсониро ба мадди назараш намегузорад.»² Дар воқеъ усули нодурусти таълим калиди аслии таззоду ихтилофт гашт. Аммо нуқс сарчашмаи худро аз дигар ҳалогихо ва қавравихо пайдо кард. Аз ҷумла, нодуруст

¹ Раҳимӣ Ф. Даъвати созандаю дурандешонаи Пешвои муаззами миллат: рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ асоси пешрафти ҷомеа. //Мероси ниёгон.№22.-2020. С.104-105.

² Раҳимӣ Ф. Даъвати созандаю дурандешонаи Пешвои муаззами миллат: рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ асоси пешрафти ҷомеа. //Мероси ниёгон.№22.-2020. С.105.

муносибат кардан бо таҷрибаи таърихии илмомӯзӣ дар даврони Эҳё ва Замони нав, ба инобат нагирифтани донишомӯзии энциклопедии ҳавзаҳои таълимии Шарку Ғарб, гум кардани анъанаи инсонгарой дар таълими илмҳо, аҳамият надодан ба нақш ва нуфӯзи ҷанбаҳои ахлоқӣ ва ҳатто то чое эътиқодии қаблӣ (ҷанбаи эътиқодӣ дар шакли боварӣ ва муҳаббат ба дониш ва заҳмати илмӣ ҳамчун ҷавҳари рушди ҷомеаи инсонӣ ва маҳсули ақл).

Аз майдони рақобати оламшиносӣ тунгароёна рондани дигар навъҳои ҷаҳонбинии ҷанбаҳои ғайриақлонӣ дошта низ то чое монетаи рушди илмҳои ақлонӣ гашт. Илми ақлонӣ дар рақобат бо дигар шаклҳои ҷаҳоншиносӣ ғаълтару ҷуяндатару муборизтар буд. Форобӣ, Берунӣ, Сино, Хайём, Закариёи Розӣ ва дигару дигарон ҳам аз илми шеъру ҳам аз риёзиёту тиббу ҳам аз дин оғаҳӣ доштанд. Назми Ҳофизу Саъдӣ, Синою Хайём, Носиру Камол ҳам лирика дошту ҳам асрори коинот, ҳам табиат ва ҳатто ирфонро ҳам доро буд. Ба назари мо ҷаҳонбинии илмӣ низ худ зери таъсири худбаварӣ ва худкомагии аз ҳад зиёди ақлонӣ чун дин, ки замоне чунин карда буд, ҳама шаклҳои ҷаҳонбиниро аз майдони дарки ҳақиқат ва шинохти олам хориҷ карда, хато ва иштибоҳоти худро дар самти таснифоту таҳлилҳо нодида монд. Ин тундгароии якҷониба ва яккатозии мутлақ ҳолати маънавии илми ҷаҳониро ба харобӣ қашида, усули худтанқидкунии ақро (И. Кант) аз мадди назар дур монда, дар даврони ақлгароии дуру дароз (ратсионализми яккатоз) аслҳои таълимо ба печидагиро омешишҳои бечо ва тазодҳои гушношунид ҳидоят кард. Даврони танқиди ақл (критический ратсионализм К.Поппер) ба майдон омад, вале решаҳои аслии иллатро то охир ошкор накард. Ҷадидгарой (модернизм) думболи андешаҳои нави ғояи мафкуравӣ ва технологӣ бо инкори анъанаҳои қаблӣ даврони танқиди ақро паси сар кард. Акнун бо мурури замон ҷаҳонбинии баъди модерно ҳамчун натиҷаи неоконсервативизм дар сиёсат ва мафкура масъалагузорӣ карда, бидуни қадом як ғояи таҳдоби дар шакли номуназзами олами инсонӣ рӯи кор овардааст.

Таърих ва ҳукуки мо, аз афташ, минбаъд тоби хатоҳои бу-

зургу худманишро надоранд. Мо бояд бамаротиб эҳтиёткору дурандеш бошем, ҳафт бор чен карда, баъд буридани амалҳо лозим аст. Зеро, илму техника ва иттилооти барқосо иштибоҳи моро аз васати лупҳои каллонҳаҷм чунон бузург ва оламсӯз менамоянд, ки бахшиши онҳо имконнопазир мегарданд. Як хатои аз ҳад зиёд, олудасозии мафкураи сиёсӣ бо эътиқод, дар солҳои навади асри гузашта, тоҷиконро даҳсолаҳо ба қафо партофта, даҳҳо ҳазор шаҳрвандони кишварро қурбон намуд.

Банда, дар бандари фикрие қарор дорам, ки вучуди унсури ғайриақлоният ва иштибоҳро дар паҳнои ақл дар ҳаёти инсонӣ ва ҳуқуқ эътироф менамоям. Ин эътирофнамоии мо маънои онро надорад, ки мо ҷонибдори ақлоният нестем. Не, ин хатост. Банда, бо садои қалбу унсурҳои тафаккур, бо эътирофи таҷрибаю эҷодиёти фикриам, бо хилъати хираду узвҳои даркнамоиям, ки ҷаҳону ақнофи оламу одамро то ин дам шинохтаам ва мешиносам, пурра ақлгароям. Ва ақло зинаи аслии шинохти олам эътироф менамоям. Вале, ин ақлгароии мо, ин ҳукмронии худкомаи ақл бар дигар манобеи дониш нест, балки ин хирад аст, ки эҳтироми дигар шаклҳои шуури ҷамъиятиро ногузир шуморида, имкони иштибоҳи худро дар шинохти олам инкор наменамояд.

Барои насли инсонӣ аз Табиат ва Офаридгор рисолати бузург – рисолати офаринандагӣ, эҳёгарӣ, эҷодгарӣ, рушд, ки ба саодати ҳамагон ва ҳар шахс созгор бошад, муқаррар шудааст. Калиди ин саодат иҷрои дурусти рисолати ақл ва ҳидояти дурусти он, дар дарк ва фаҳми неъматҳои моддӣ ва маънавии мост. Иштибоҳ дар ин роҳ ба фасодӣ ва харобии арзишҳо хоҳад бурд. Дар ин набарди озодӣ дарки ақл аз олами беинтиҳои иҷтимоӣ, маънавӣ ва моддӣ, бидуни унсури худтанқидкунӣ, илми ҳуқуқ ҳамчун дигар навъҳои оламшиносӣ ба печидагӣ гирифта хоҳад буд.

**Инъикоси назарияи «хаос»-и кайҳонӣ
дар рафтори инсонӣ ё аломатҳои дидгоҳи
синергетикии И. Пригожин дар ҳаёти башарӣ**

Вазъияти ба миёномадаи сиёсати дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ кишварҳои хурду бузурги олами ин рӯзгор мисли ситораҳои берун аз галактикаи мо ҳаракати печида ва бенизо-меро мемонад, ки бархӯрди кишварҳои оламо ба ҳамдигар мисли соиш ва фуруравии ситораҳои дурдаст, ногузир гардонидааст. Ин ҳолат самти ҳаракат ва равандҳои иҷтимоии оламо ба ҳолати стохастикӣ (эҳтимолият) гирифтор карда, ҳама гуна кӯшишҳои пешгӯии ҳодисаҳоро мушкил намуда, офарандаи таърихро дар назди офаридаҳои худ маънос намудааст. Тафовут дар он аст, ки дар кайҳон ва табиат ин ҳама дар ҳолати табиӣ ва қонунҳои гравитатсионӣ ҳаракатҳо вобаста ба вазну ҳаҷми унсурҳои кайҳонӣ бидуни вучуди кадом як унсури ақлонӣ сурат мегираду инчо гӯё муносибати давлатҳо, чи дар дохил ва чи дар хориҷ, тавассути ақли инсонӣ идорашуда бо кадом як қонунҳои мантикӣ ва ҳадафҳои олий дар ниҳояти қор фарзандони Одам ва иттиҳодҳои онҳоро ба дӯсту душман, ба ҳамфикру муҳолиф қарор дода, дар нуктаҳои ин ҳама муносибатҳоро идоранашиванда мегардонад. Мушкил ва ҷавҳари ин мочароҳои дихотомӣ ғайри он фикри қасро ба он нукта мекашад, ки ҳаёти инсонӣ ҳам монанди қавоиди кайҳонӣ гӯё дар маҷмӯъ берабту низомӣ муайян мутобик ба назарияи «синергетикии» И. Пригожин ва И. Стенгерс¹ ташаккул ва таносух меёбад.

И Пригожин физикаи низомҳои нобаробарро омӯхта ба хулоса омад, ки ҳисмҳо ва ҷирмҳо дар ҳолати синергетикӣ, яъне, дар ҷараёни ташаккулёбӣ (худташкилёбӣ, вайроншавӣ ва азнавбарқароршавӣ) формулаи «низом, бенизомӣ ва низомӣ нав»-ро ногузир мегузаранд. Ў хулоса мекунад, ки «сарчашмаи низом нобаробарии вазнхост; вай ҳамон омилест, ки «низомро аз бе-

¹ Ниг. Пригожин И. Стенгерс И. Время хаос, квант. К решению парадокса времени. Пер. с англ. / Под ред. В.И. Аршинова. Изд. 8-е. - М.: Едиториал УССР. – 240 с.

тартибӣ ва бенизомӣ тавлид менамояд».¹ Нобаробарии вазнҳои моддӣ дар ҳаёти маънавӣ ин нобаробарии ҳуқуқист. Ва ҳоло ин дидгоҳро таърихшиносон (Бородкин Л.И. МГУ) ҳуқуқшиносон (Малтсев Г.В.)² ва намоядагони дигар илмҳои ҷамъиятӣ дар сатҳи муайян дастгирӣ менамоянд.

Консервативизми нав бо навлибералистон дар сиёсат ва иқтисодиёт, ақлгароёни худбодар бо дастовардҳои ғангуфти технократии оӣ аз хирад ва ахлоқи инсонӣ дар майдони бархӯрди манфиатҳои миллӣ, постмодернистҳо (ҷараёни баъди модернистӣ) дар санъат, бунёдгароии догматикӣ ва иҷтимоӣ дар дин, суннатгароён дар муносибатҳои иҷтимоӣ³, нормативистону, табиатгароёну, иҷтимопарастон дар муносибатҳои ҳуқуқӣ, уфуқҳои нави сохтори ҷомеаи муосирро таҳия менамоянд, ки дар он ҳар кишвари барои мустақилияти худ муборизабаранда бояд ҷой ва мавқеи сазовори худро дар низомии байналмилалӣ муосир пайдо намояд. Барои ин, ҳуқуқи зинда, дар ғояи мафкураи миллӣ сабзида бо дастовардҳои навини олами инсонӣ шинос ва бардорандаи бори манфиати миллӣ ва адолати башарӣ дар мизони боинсоф ва тавозуни масъулиятҳо шарт ва зарур аст.

Ҳуқуке ки дар баробари дастовардҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ қодир аст ба нуктаҳои нозуки боварӣ ва эътиқоди халқ, ба фарҳанги миллӣ ва ахлоқи ҷамъиятӣ таҳаммулгароёна, муаддабона, вале устувор ва бомаънӣ амиқ реша давонда бошад. Зеро печидагҳои олами муосир бо ҳама пешравиҳои ғангуфти моддӣ ва технологӣ аҳёнан ба ҳамирмоияи маънавии ҳастии ғуногунрангии башар – фарҳанг, эътиқод ва ахлоқ реша давонда аст. Ҷамъияти муосир бо тамоми ҳастии иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва иҷтимоияш ба бемории маънавии вазнин гирифта аст, ки решааш на аз хориҷ, балки аз қарри ҳастии фарҳангӣ, эътиқодӣ ва ахлоқӣ завлона задааст. Табобати ин беморӣ аз мабдаи худ аз табобати мафкураи инсонӣ бояд оғоз гардад. Инсонӣ муо-

¹ Пригожин И. Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - М., 2001. - С. 252.

² Мальцев Г.В. Социальные основания права. - М.: Норма Инфра-М., 2001. - С. 85-100.

³ Синюков В.Н. Российская правовая система. -2 изд., доп. - М.: Норма., 2014. - С. 8.

сир ва ичтимой имрӯз дар зинае қарор дорад, ки ҳаёти воқеии вай дигар ҳастии табиӣ ва ҳолати инъомгардидаи илоҳӣ нест, ӯ дар чунин шароит ҳуқуқ надорад, ки ба равандҳои номуназзами олам чун мушоҳидакор, тамошогар ва бақайдгирандаи беқудрат назар намояд, вай муаззаф аст, ки ба шаклгирии равандҳои ичтимой, ки аз бисёр ҷиҳат натиҷаи мафкураи эҷодгари вай аст, таъсир расонад, онҳоро дар мизони адолат ба манфиати умум гардон созад. Ё, агар ба ин қор даст назанад, ӯро на Табиат ва на Офаридгораиш мебахшаду на насли ояндааш.

Мафкураи инсонӣ қудрати табдили воқеиятро дорад

Онҳое, ки дар беҳдошти ҳаёти худ ба умеди ҳодисаи ғавқуттабиие ва ё ягон илтифоти бузурге мегарданд иштибоҳ месозанд, «Қас нахорад пушти ман, чун нохуни ангушти ман» гуфтаанд роздонон. Ин ҳикматро Парвардигори олам низ дар каломаш гуфтааст: Ба дурустӣ, Худо ҳолатеро, ки ба қавме бошад, тағйир намедихад, то вақте ки онҳо (худ) он чиро, ки дар замиранашон аст, тағйир диҳанд¹.

Бале, инсон имрӯз воқеан офаридгори таърихи худ аст, ӯ дигар фарзанди табиат нест ва серию пурии ӯ он қадар тобеи вазъи қонунҳои табиӣ нестанд, он қадаре, ки вобастаанд аз нияту, гуфтору қирдори худӣ ӯ. Ё ҳатто аз он истинои К. Маркс, ки «на ҳамеша он тавре, ки меҳодад, ҳамон тавр таърихаҷро месозад» хеле фосила гирифта, имконаҷро на ба дасти табиат маҳдуд, балки ба дасти ҳостаю манфиатҳояш баста қардааст. Дуруст аст, ки агар инсон замоне аз нодонияш ва маҳдудии донишаш тобеи табиат ва неруҳои ғавқуттабии мегашт, ин замон ӯ тавассути донишу фаҳмишаш бо анғезаи ақли худбавараш тахти таъсири манфиатҳо ва ғаразҳо худро тобеи вазъият ва қашшҳои умдави намудааст. Ин масъала, дар назар гарчанде сода менамояд, вале тобиши хеле вазнин дар раванди саодатнокии инсон дошта, реша ба табиат ва ҳастии ҳостаю қашшҳои табиӣ инсон дорад. Инсон дар қолаби саодатҷӯияш худро ба балоҳо мубтало сохта

¹ Ниг.: Қуръони қарим 13:11.

имкони рафторҳои худро маҳдуд месозад. Дар баробари ин ҳама ӯ дар назди ҷархи таърих озодии муайян ва имкон интиҳоби роҳ ва ҳатто таҳияи онро дорад.

Озодии имконияти рафтор ба ӯ вариантҳои мухталифи ташкили зиндагиро пешорӯ гузошта, гуногунроҳӣ, шаклҳои мухталифи имконпазири зиндагӣ ва ташкили роҳҳои гуногуни танзими ҳукукиро назди ӯ масъалагузорӣ менамояд. Маҳз ҳамин озодӣ, ба андешаи муҳаққиқон саҳифаҳои нави усули таърихсозиро дар шакли ба нақшагирӣ (проспективӣ, проективӣ-лоихакашӣ барои фардо) ва эҳтиётгариӣ ояндасозӣ (нақшаҳо барои рафъи ҳатари таҳдидҳо) ба мо пешниҳод менамояд¹.

Ҳолати стохастикӣ олам, ки дарҳои таърихи ояндаро ба сӯи мо боз менамояд, бо ду усулҳои номбаршудаи таърихсозӣ симои ояндаи таърихро дар қолабҳои эҳтимолият ва дар ҳамоҳангӣ бо озу ниёзи мардум масъалагузорӣ менамояд. Мушкилии замони нав дар он аст, ки тамаддунҳои ғолиб масъалаи эҳтимолияти пайдоиши роҳҳои нави таърихсозии башарро пурра аз мадди назар дур мондаанд. Ин ҳолат дигар навьҳои арзишии ташкили зиндагиро чун ахлоқ, эътиқод, фарҳанг ва арзишҳои миллию маҳаллиро дар ин ҷода ба шубҳа мекашад.

Дар ҳарду навьҳои таърихсозӣ ва даркнамоии имрӯзу фардо ҷавҳари муҳаррики зиндагии муваффақ ва номуваффақи инсон маҳз ҳамон тафаккураш аст. Фарзанди тафаккур ғоя, андеша ва мафкура дар шаклу навьҳои мухталиф баромад намуда, ба ҳаёти воқеӣ таъсир мерасонанд ин таъсиррасонӣ, ҳатто, ба табиати инсон низ вучуд дорад. Баъзе мавридҳо андеша ва ғоя омили баландпарвозию фурурабии объектҳо мегарданд. Ҳақиқат он аст, ки «эй бародар ту ҳамон андешай» (Мавлонои Балхӣ) бо ҳама баландию пастии зиндагии фардӣ ва иҷтимоӣ беш аз пеш собит мегардад.

¹ Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. - М. 1999., - С. 8.

Нукси усулӣ дар масофаи мафкура аз амалия

Масъалаи муҳимми усулӣ дар илмҳои иҷтимоӣ он аст, ки ин мафкура ва ё ғоя чӣ тавр ва ба кадом сатҳ ба ҳаёти воқеӣ таъсир мерасонад? Ба назари Гегел тағйирпазирии шакли давлат сояи тағйирпазирии назар ва ғояи инсонист. Ба фикри И. Кант имконияти хоҳиш ин имконияти тавассути тасаввурот ташкили роҳи дурусти зиндагист, аз ин ҷост, ки ӯ «имконияти махлуқро мутобиқ ба тасаввуроти худ рафтор намуданашро ҳаёт номидааст»¹. Ба ақидаи К. Маркс ин ҳокимаи ғояю андешаҳо ба сони канизакон хидматгори талабот ва тамоюлҳои инсонии шароити муайян махсуб мегарданд, яъне онҳо аз худ аз раванди рушди иҷтимоӣ вобастаанд. Ба назари ҳақиқатнигоронаи Бертран де Жувенел бошад К. Маркс қобилияти созандагии рӯхро ва Гегел механизми сиёсии ҷомеаро ба инобат намегиранд². Дуруст аст, ки ғоя ва мафкура дар асл мисли шоҳбонуи ҳоким-ҳокима аст, вале вай дар сурате ба боварӣ табдил меёбад, ки агар хидмати манфиат ва кашишҳои табиӣ инсонро қонеъ намояд. Агар мо ба раванди шаклгирӣ ягон ғоя то ғалабаи комили он дар ҳаёт назар афканем эҳсос менамоем, ки вай ба неруи бузург бо шарофати раванди таназзули аҷиби ботинӣ ноил шудааст. Низомии ҳулосабарориҳо, ки байни истилоҳоти муайян алоқаи мантиқиро барқарор менамоёнд, ба тафаккури иҷтимоӣ дар шакли ибтидоӣ аслии худ ворид нашудаанд, балки зери фишори омилҳои мухталифи субъективӣю объективӣ табиати ботинӣ худро дигаргун намудаанд³.

Мисоли равшани инро мо дар демократияқунонию дастрасӣ ба давлати ҳуқуқбунёд ва тақсими шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ эҳсос менамоем, ки то кадом дараҷа аз аслияти худ дур шудаанд дар амалияи пешқадами воқеии ҷаҳон. Ва кор то ҷое расидааст, ки нуктаи бароварвазни таснифоти шоҳи ҳокимияти давлатии

¹ Кант И. Метафизика нравов. - М., 2019. - С. 39.

² Бертран де Жувенель. Власть естественная история ее возрастания. / Пер с фран. - М.: Мысл, 2011. - 546с.

³ Бертран де Жувенель. Власть естественная история ее возрастания. / Пер с фран. - М.: Мысл, 2011. - 546с.

И. Кантро дар шакли аслаш дар ягон давлати ҳуқукбунёди олам пайдо нахоҳем кард. Ин чист? Дуршавӣ аз асл ва ё коррективрокаи амалия бар назария? Ин нуктаро ҳатто дар таҳаввули динҳои олам низ эҳсос менамоем. Беҳуда мутафаккири рус Исои Масеҳро ба замони хеш кашида зери уқубати попҳо ва рӯҳониёни ҷадид нагузоштааст. Ин ҳама мантиқи таносуби ғоя ва амалияро дар ҳаёти воқеӣ ва таърихи башарӣ рӯшан менамояд.

Пас, андешаи Б. Жувенел оид ба он «воқеият ва низоми мавҷуда ин пешоҳанги амаликунандаи ғояи хирад набуда, балки байроқ барои кӯшишхост»¹, бо вучуди маъқул набуданаш барои мо ақлгароён ҳақиқатҳои бо амалия собитгаштаро доро аст. Пас ин ҳодисаи инхирофёбӣ хоҳ ноҳо аз ғояи муайян ба мафкураи сатҳи муайян гузариш дорад. Бинобар он ҳангоми коркарди мафкураи созандаи миллӣ ин тафовут миёни назария ва амалия бояд ҳатман ба инобат гирифта шавад. Ва ин нукта як ҷанбаи нуқс дар таҳия ва амалишавии мафкура аз назари падидаи арзишманд маҳсуб мегардад. Дар ин арзиш инчунин дигар мушкилиҳо ва печидагӣ низ мавҷуданд, ки бояд дарк ва ҳазм гарданд.

Ҳама бедодгариҳо дар ҷанини тафаккури инсон печидааст

Он тавре ки тафаккур ғояи ободӣ таҳия менамояд, айнан ҳамон тавр дар замири ӯ имкони тавлиди фасод вучуд дорад. Вай имкон дорад бо худбоварию бепарвой, бо манфиатталабию дурбинӣ, бо тантанаи адлу зулм, бо шиори озодиҳою ногузирӣ маҳдудиятҳои табиноти худро печида мегардонад, ҳаёти одамонро талх ё ширин менамояд ба сари халқу қавмиятҳои зулму тааддӣ ва ё шодию саодатро меорад. Таърих ёд надорад, ки ба сари инсон аз сайёраҳои дигар лашкар кашида бошанд, ба ҷуз аз фарзияҳои бепояи иддае аз кайҳоншиносон, вале таърих хуб ёд дорад, ки ҳама ҷангу хунрезии башари то ба имрӯз ҳуди инсонҳо таҳия ва амалӣ кардаанд. Таҳаюли Эрач Мирзо аст, ки

¹ Бертран де Жувенель. Власть естественная история ее возрастания. / Пер с фран. / М.: Мысл, 2011. - 546с.

дар мунозира бо «чаноби хар» бозгӯи кардааст, маъниҳо дорад аз рӯзгори нобасомони тафаккуру зиндагии мо:

*Рӯзе ба раҳе маро гузар буд,
Хобида ба раҳ чаноби хар буд.
Аз хар нагӯ, ки чун гуҳар буд,
Чун соҳиби донишу ҳунар буд.
Гуфтам, ки чаноб дар чӣ ҳолӣ?
Фармуд, ки вазъ бошад олӣ.
Гуфтам, ки биё харӣ раҳо кун,
Одам шаву баъд аз ин сафо кун.
Гуфто, ки бирав маро раҳо кун...
На зулм ба дигаре намудам,
На аҳли риёву макр будам.
Розӣ чу ба ризқи хеш будам,
Аз суфраи кас нон нарабудам.
Дидӣ, ту харе кушад хареро,
Ё он ки бурад зи тан сареро?
Дидӣ, ту харе, ки кам фурушад,
Ё баҳри фиреби халқ кӯшад?
Дидӣ, ту харе, ки ришвахор аст,
Ё бар хари дигаре савор аст?
Дидӣ, ту харе шикаста паймон,
Ё он ки зи дигаре бурад нон?
Дидам суханаш ҳама матин аст,
Фармоиши ӯ ҳама яқин аст.
Гуфтам, ки зи одамӣ сарӣ ту,
Ҳарчанд ба диди мо харӣ ту.
Биниастаму орзу намудам,
Бар Холиқи хеш рӯ намудам,
Эй кош, ки қонуни харият,
Чорӣ бишавад бар одамият.*

Ошо низ дар яке аз ривоятҳояш нақл мекунад, ки устоде пеш аз фавтиданааш ҳама шогирдону наздиконро тарк карда,

назди хараши мераваду чорзону нишаста аз ӯ пӯзиш мепурсад. Бо пурсиши чунин бахшиш, ки ӯро дар зиндагӣ азият кардааст, ҷони худро ба ҷонофарин месупорад. Чун амали вопасини устод ҳикмат буд, ҳама шогирдон дар ҳайрат мемонанд. Дарвоқеъ, ҳар аз зумраи ҳайвонҳои хизматгузор аст, як умр барои одам хизмат мекунад, бор мекашад, ҳезум меорад, алаф барои ҳайвонҳо, дар идораи рамаю чорвоҳо ҳамчун рафиқ барои одамон баромад мекунад, аммо шер аз зумраи ҳайвонхӯру одамхор аст, аммо аҷаб он аст, ки инсонҳо ҳамеша фарзандони худро номашонро шер мегузоранду ҳар не. Чаро?

Ин шояд вобастагӣ дорад ба табиати инсон ва хислати зоитии мо тоҷикон ва инсонҳо дар умум. Чунки инсон дар ҳама ҳолат зотан ва табиатан озодиро аз мутеъ афзалтар медонад, барои ӯ муҳим ахлоқ не, балки озод будан аст. Аз он, ки ҳар бо ҳама манфиатовариаш тобею мутеъ аст тоҷикон номи фарзандони худро ҳеҷ гоҳ ҳар наемонанд, вале чун шер озоду ҷасур аст номи фарзандонро Шер мемонанд. Дигар ин ки инсон дар гузоштани ном бештар таваҷҷуҳ ба хислатҳои ҳамида ва неки ҳайвон менамояд, чун сифатҳои неки шер ҷасуриро озодист ва зиндагии худро мустақилона пеш бурда метавонад ин се хислат барои тоҷикон аз ҳама хислатҳои мусбати ҳари мутеъ баландтар истодааст. Пас, дар таносуби арзишҳои чун ахлоқ, хизматгори, некӯкирдори, адолатпарварӣ, манфиатоварӣ, ҷасурӣ, далерӣ, озодӣ ва мустақилии инсон баргари ва афзалиятро дар зинаи ибтидоии андеша ва умқи қалбаш ҳангоми қабули қарори таърихӣ дар амалия ба охириҳо медиҳад. Шояд дар қадом як баҳсҳои абстрактӣ инсонӣ ҷудогона мавқеи хизматгузори сарҳамии мутеъ буданро ҳамчун одати сӯфиён ва дарвешон эътироф намояд ва ё чун мутафаккирони таҳлилгар мақоми адлу инсофро дар ҷомеа васф намояд, аммо дар маҷмӯъ дар асл дар лаҳзаи қабули қарорҳои муҳими таърихӣ ӯ ҳанӯз ҳам озодӣ, мустақилии ва ҷасуриро аз дигар неъматҳо баландтар мегузорад.

Зеро савқи табиӣ ва ақли ӯ дар сарғаҳи қабули қарори бениҳоят муҳим бидуни фикри ин марғзор афзалиятро аз қалбаш ва рӯҳаш ба ҳамин хислатҳои ғайритаҳаммулӣ пешниҳод меку-

над. Чаро (?) Чунки антогонизми ин арзишҳо дар шакли ғайриозодӣ, тобеият ва мутеъ будан ошкорою пинҳонӣ якумр ўро на танҳо думболагир будааст, балки аз ҳама дигар офатҳо зарари ҷонкохтар ба қадру манзалаташ расонидааст, ки ин ҳолатро ў ботинан дигар қабул надорад. Инак, дар лаҳзаи орзӯ ва хостораш маҳз сифати аксуламали онро ба чигарбандаш таманно менамояд. Ин аст, ки мо миёни номҳои тоҷикӣ шер, гургро васеъ мушохида мекунем, аммо хар ва гӯсфандро не, ба истисноӣ лақабгузорию беруна. Ин нукта барои мо чиҳати дарки маънии озодӣ бениҳоят муҳим аст, зеро вай ба табиати болотар аз идроки мо вобастагӣ дорад.

Арзишмандии тафаккур

Печидагиҳои молию, иқтисодӣ, сиёсӣ ҳукукӣ ва фарҳангии ҷаҳонишавӣ низ ҳама аз дастони ҳуди инсон аст, ки ба гумон аст, ки таҳаюлотӣ «қонуни ҳарият» давобахши он бошад. Дар ин росто «ҳикмати роҳ кушодани Боязид бо аҳли уламо сагери дар тангкӯчае» ҳикмати худро дорад. Боязиди Бастомӣ, чун ҳамроҳи уламо дар роҳи танге мерафт, аз пеш саге пайдо шуд, Боязид ҳамроҳ бо навқарону муридонаш аз роҳ якеӯ истода сагро роҳ дод... Душманони донишмандаш ханда зада таъна карданд, ки ў ҳайвонери аз одамон боло гузошт... Боязид бо ханда гуфт, агар шумо медонистед, ки он саг ба ман чӣ гуфт? Гуфтанд чӣ гуфт? Гуфт, ў аз ман суол кард, ки: Эй пири тариқат бигӯ дар он рӯзгори «сабқ-ул-сабқ» (яъне қабл аз офариниши мову ту), ки Худованд рӯҳи ту ва моро меофарид, «аз ман чӣ тақсир дар вучуд омадааст ва аз ту чӣ тавфир ҳосил шудааст, ки пусти аз саг дар ман пӯшиданду хилъати султонулорифин дар сари ту афканданд?» Ин андеша бар сари мо даромад роҳ бар ў эсор кардам¹. Ҷавоби Шайх бо ин амалаш хирадмандона ба яке аз саволҳои баҳсноки илми динӣ ва фалсафӣ буд, ки чаро якеҳо инсонро дигарҳо ҳайвон офарида шудаанд. Роҳ кушодан ба ҳайвон тавассути ақлу хирад буд, ки мо ин неъматро дорем,

¹ Абдураффеъи Ҳақиқат. Султони орифин Боязиди Бастомӣ. Техрон 1395. С. 172.

шумо бошед аз он маҳрумед. Бо ин амал ӯ ба маротиб ба ҳикмати одамият наздиктар будани инсонро аз орзуи қабули «қонуни ҳайвонӣ» муаррифӣ кард.

Нукси тафаккур

Мутассифона, имрӯз воқеияти рӯзгори давлатҳои ҷудогона танҳо не, балки вазъи ҷомеаи инсонӣ ва замин барои маҳлуқони дорои шуур дар маҷмӯъ шабаҳи «хонаи торики» (ибораи В.Н. Синюков) то охир даркнашударо мемонад, ки садои панду андарзҳои инсонгарой ва санадҳои ҳуқуқии башар аз васати манфиатҳои давлатҳои бузург ношунаво мондааст.

Ин ҳолат донишмандону меъморони сиёсати ҷаҳониرو ба коркарди назарияҳои мухталифи печидаю муборизабаранда барои зиндагӣ, ки одатан бо қонуни ҷангал ва савки табиӣ таъяс задааст, дар доираи манфиатҳо барои шинохти ин «хонаи торик» ва аз худ кардани неъматҳои он ҳидоят намудааст. Бӯи мадҳушқунандаи назарияи «шоҳмоти ҷаҳонӣ» (З. Бжезинский), «ҷанги тамаддунҳо» (С. Хантингтон) ва «анҷоми таърих» (Ф. Фукуяма) аз димоғи сиёсатмадорони сатҳи аввали ҷаҳонӣ дур нашудааст, ки боз назарияҳои нави «Ҳомосапиенс» ва «Номо Deus»¹ доир ба табиати мушкилиҳои нави инсон дар масири таърих ва замони муосиру оянда ва «Қасоси география»² доир ба зуҳури муноқишаҳои нави башарӣ дар заминаи ҳудуди кишварҳо пешгӯӣ шуда истодаанд.

Назарияи охирӣ аз назари шиддатнокӣ ба маротиб аз муноқишаҳои идеологӣ ва мазҳабӣ сангинтар буда, имкон дорад фарзандони Одамо аз мочароҳои мавҷуда бештар ба гирдоби нобасомониҳо гирифтор намояд. Зеро чашмаи ин бемории сироятӣ дар батни аксари давлатҳои Авруосиё - Россия, Чин, Туркия, Эрон, дар кишварҳои арабизабон, Осиё, Африко ва Амрико

¹ Ниг. Юваль Ной Харрари. «Номо Deus» Краткая история будущего. - М.: Синдбад, 2019. - 496 с.

² Роберт Каплан, Месть географии, Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного. М.: «Колибри, Азбука-Аттикус» 2016. - 384 с.

бо ҳукми ҳукукии истиклолияти онҳо муҳр зада шудааст. Инак, бо истифода аз озодиҳои демократӣ ва сарҳудии хостаҳои фарзандони Одам, меъморони сарчини олами ғарбӣ аз додгоҳи башарӣ – адлу ғоида дархост кардаанд, ки рӯ ба сӯи таърих намояд. Онҳо меҳоханд бо гузашти чунин масофаи таърихӣ доди таърихро аз нав барқарор созанд. Онҳо бо ин муносибати худ, дарвоқеъ, хатареро тавлид ва чинеро аз кӯзаи оҳанини таърих халос менамоянд, ки «таърихро ба қабристони муосирон табдил хоҳад дод» (Ф. Нитсша). Чаро ва аз барои чӣ?

Сӯистифода аз донишҳо

Ҳолати ишоратшуда як тарафи масъала аст, паҳлуи дигари мушкилии инсоният дар табиати рушди технология ва пешрафти дастовардҳои башар аст, ки бо номи **модерн - замонакунонии** иқтисодиёт ҳуқуқ, иҷтимоиёт ва низоми идора зухур кардааст. Ҳосили рақамикунонии иқтисодиёт, дар қатори дастовардҳои, ки ғункунии андозро шаффоф таъмин менамояд, дар дигар самтҳои ташкили қор ба афзоиши бекорон, хатари сӯиистифодаи сирри истеҳсолӣ, тахти таъсири вирусҳои хатарноки несткунандаи санадҳо ва амсоли инҳо таҳдид дорад. Дар низоми идора ва ташкили усули идораи маъмурии соҳаҳо бо ҳама музаффариятҳои ташкили иттилооти интернетӣ хеле осон тавассути ҳаккерҳои компютерӣ осебпазир гардида, устувортарин ва муваффақтарин натиҷаи низоми интиҳоботии ҷаҳониро (Амриқоро) дар назди элитаи сиёсиаш ба шубҳа қашидааст...

Тавсеаи озодиҳои инсонӣ тавассути васоити интернетӣ «шайтони» муосири модерншудаеро бо номи «фейкньюс» рӯи қор овардааст, ки тамизи ҳақ ва ботилро ба тарзи гушношунид мушқил гардондааст. Гӯё пешгӯии Ж. Руссо ҷиҳати мувофиқ накардани пешравии технология ва илм ба муваффақии ахлоқу маънавиёт дар паҳноҳои нави замони модерн асосҳои иловагӣ қасб кардааст. Модерн бо ҳама бузургияш мисли расми сохта қимати расмҳои таърихӣ классиконро чун Леонардо да Винчи, Рафаэл Санти, Микеланджелло, Пабло Пикассо навода истода-

аст. Қимат ва шухрати қолинҳои дастӣ ханӯз ҳам болотар аз бофтаи фабрикаҳои қолинбофист. Дар баробари ин, ҳама модерн дар ҳама пахноҳо баробарвазнӣ ва ҳадди эътидоли усулҳои табиӣ мавҷудаи иҷтимоӣ ва иқтисодиёро, ки дар табиат ва ахлоқи инсонӣ таърихан нухуфта ва суфта шудаанд, ба вайронӣ кашидааст. Модерн бузургтарин асолати иҷтимоӣ “гомеостазиси» (неруи худмуҳофизатӣ ва худташаққули падидаҳои мураккаб) вучуди муътадили худрушдкунандаю худташаққулдиҳандаи онро зебо ва шином ҳароб менамояд. Муҳаққиқони фалсафаи таърих дуруст масъалагузорӣ намудаанд, ки интиҳои даврони модерн тафаккури башарро, ки аз ҳолати гум шудани арзишҳои ахлоқӣ, боварҳои инсонӣ ва табилии эҳёи анъанавият ба қўхнапарастӣ ва ҳолати барбарӣ кашида шудаанд, бо ваъдаҳои умедбахше қонё менамояд. Ин аст, эҳтимол он саволи бузурги ҷавҳари таърихмӯзӣ дар шароити муосир¹.

Дуруст аст, ки дар ҳама давра замони таърих одамон «ҷавҳар» ва муҳаррики пешбарандаеро доро буданд, ки ба сони «лейтмотив» маҷмӯи боварҳо, донишхоро атрофи худ муттаҳид карда, ба саволҳои муҳталифи кайҳонӣ заминӣ ҷавоби нисбатан мантиқӣ дода, ҳаёти башарро ба ҳаде ба сӯи тартиботи маънидоре мекашиданд. Ба қавли Г. Киссенджер, нақши чунин «муҳаррик»-ро дар асрҳои миёна дин, дар замони эҳё - ақл, дар асрҳои XIX ва XX – падидаи миллатгароӣ аз кунгураи таъришӣ ба дар замони нав бошад, ин нақшо «илм ва технология» бар дӯш гирифтааст.² Аҷиб ин аст, ки ин муҳаррики муттаҳидкунандаю рушдиҳанда айни ҳол ба зинае расидааст, ки барои одамон дар баробари олами зинда ҳаёти виртуалӣ касб карда, масофаи байни инсон ва ҷомеа, ҷомеа ва давлатхоро ба сони бардоштани пардае ба ҳам васлу омехта намуда, аз як ҷониб, ба наздикшавии башар, ҳамчун падидаи мусбат агар хизмат намояд, аз ҷониби дигар, ба ҳарими ҳарами озодиҳои фардӣ ворид шуда, вазъи зуҳури арзандаи инсонро дар ҳолати ногувор қарор додааст.

¹ Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. М. 1999. С.17.

² Киссенджер Г. Мировой порядок. М.: АСТ, 2017. –С. 430.

Чанбаи дигари манфии илм ва технология

Илм ва технология бо дастовардҳои хангуфт ба инсон муъчизаҳо офарида, имкони шунидани ҳарфи ахлоқ ва риояи принсипҳои ҳамзистии башариро дар аксари мавридҳо надоранд. Сарҳади озодӣ ва ҳуқуқҳои шахсӣ бо имкониятҳои технологӣ тадриҷан вайрон шуда, инсон ноаён низому тартиби ба боварҳо ва эътимодҳои ахлоқӣ ва инсондӯстӣ асосёфтаре аз даст мегирад. Ин таҳдиди воқеӣ аст. Таҳдиди ҷиддӣ ба низоми мавҷудаи ҷомеаи инсонӣ? Аммо худ ба худ ин масъала як тарафи мушкилии ноаёнӣ вазъияти муосир аст, зеро мушкилии аён ва бузургтар аз ин хатари ҷанги ҳастаӣ дар заминаи рушди технологӣ ва илм аст, ки кӯшиши давлатҳоро барои дастрасӣ ба он танҳо бо ҳадафи пешрафти рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ не, балки дар ҳамбастагии таъмини амнияти онҳо низ масъалагузорӣ менамояд. Пас яқин аст, ки давлатҳо ба шохроҳи технологию илмӣ бо ҳадафҳои таъмини амнияти миллӣ низ ворид мегарданд. Оянда чӣ хоҳад шуд?

Магар инсон метавонад ин таҳдиди ҷавҳар ва муҳаррики табдилёбии ҷомеаро ба манфиатҳои айнии худ табдил дода, аз он фоидаи таърихро барои наслҳои оянда бигирад? Ва ё баръакс, ӯ бо ин муҳаррики худ башарро ба зинаи нави муноқишаҳо қашида, ҷангу ҷидол ва бухронҳои пайдарпайро натиҷаи ибтидоӣ ва дастрасӣ ба рафъи онҳоро қадами сонӣ тақрорёбандаи он то як муҳлат барои ҳеш тақдир месозад. Ин ҳам як саволе аст, ки инсоният бояд барои худ ба он ҷавоби саҳеҳ дарёб намояд, зеро дар пасманзари ин таҳдид дастовардҳо ва манфиатҳои бузурги маънавӣ ва моддӣ башарӣ қарор доранд. Мушкилии ҷавоби масъала дар он аст, ки ин таҳдид ошкоро на аз манбаи манфӣ, балки аз хостаю орзу ва омоли хиради ақли мо - илму дониш ва технологияи мо рӯ задааст. Омиле, ки ба мо хизмат мекард ва моро аз бисёр мушкилиҳо начот дод, худ дар зинаи муайян ба хатари азиме табдил ёфта истодааст. Чаро? Чунки мо дар муносибат бо он усулҳои дурусти илмӣ ва ахлоқиро истифода накарда, онро яқсара дар қаринаи манфиат қурбон намуда,

азамату ҳашамати онро ба сони фасодкунандаи пардаи ҳарими ҳарамҳо сӯистиғфода намуда, аз боварҳо ва озҳои аслии башарӣ чудо сохта, дарк накардем, ки ин падидаи мусбатро бо ғизои нодурусти маънавӣ ва моддӣ ба саги ғайру девонае табдил додем, ки акнун на мо ўро, балки ў бештар моро идора менамояд. Ин ҳолат ҳамон ҳикмати хунхурии сагро менамояд:

*Сагери хуни дил додам, ки бо ман ошно гардад,
Надонистам, ки саг хун меҳӯрад, хунхор мегардад.*

Муҳаррики нобаробари зухури манфиат

Асрҳо боз омили тавлидкунандаи нобаробарӣ ва истисмор, ба қавли Руссо, моликият ва сарват буд, ба қавли динҳо, манфиату нафс, ба қавли антропологҳо, нуруи ҷисмонӣ дар аҳди қадим ва ақлонӣ дар замони муосир, акнун илму технология ба осеби ин нобаробарӣ ба таври худ об мерезад. Дуруст аст, ки омилҳои зояндаи нобаробарӣ вобаста ба шароитҳои таърихӣ мухталифанд, онҳо аз унсурҳои табиӣ то интеллектуалӣ ба намуду навъҳои мухталиф тасниф мегарданд.

Дар шароити муосир омили манфиат дар муносибатҳои иҷтимоӣ мавқеи назаррасро кашф кардааст. Дар илми ҳуқуқ нахустин маротиба категорияи манфиатро Рудольф фон Иеринг ҳамчун асоси моддӣ ҳуқуқ ворид намудааст. Баъдан, атрофи он олимони рус Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иофе, С.В. Муромцев, Г.К. Как, С.Н. Братус, Л.И. Петражицкий ва дигарон баҳс кардаанд. Манфиат – падидаи мураккаби таснифнашавандаи воқеият аст, ки шаклҳои мушаххаси талаботро таҷассум намуда, ҳислати таносуби динамикии объективӣ ва субъективиро бо қимати муайяни арзишмандӣ доро аст.¹

Категорияи манфиати миллӣ фарогири ин манфиат дар паҳноии иттиҳоди сиёсӣ ва ҳуқуқии халқ аст. Нахустин маротиба истилоҳи манфиати миллӣ ҳамчун категорияи сиёсӣ ва иҷти-

¹ Чернявский А.Г. Роль и значение идеологии для государства и права. М.2016. С. 112.

моии илмӣ дар донишномаи улуми иҷтимоии Оксфорд соли 1935 ворид гаштааст.¹ Ҳарчанд мафиати миллӣ ҳамчун унсури муҳимми шаклгирии давлатҳои миллӣ дар асрҳои XVIII-XIX зуҳур карда бошад ҳам, дар илм консепсияи манфиати миллӣ аз ҷониби пешқадамони илми мактаби прагматизм ва реализми сисёсӣ дар асри XX Г. Моргентау, баъдан Ч. Кеннан, У. Липман, К. Уолтс, Э. Фернисс, Ч. Розентау ва дигарон баъдтар мавриди таҳлил қарор ёфт.²

Манфиати миллӣ дар сарҳади муайян ҳамчун омили зуҳури давлатҳои нав ва шаклгирии устувори давлатҳои миллӣ тайи садсолаҳо хизмат карда бошад ҳам он бо мурури замон ҷанбаи муқовимату муноқишаи худро дар муқобили низоми умумии ҷомеаи ормонии башар, давлати ягонаи ҷаҳонӣ ва низоми яқгунан сиёсии башар афзоиш дода, роҳи ягона ва дурусти дастрасӣ ба саодатро дар 200 – 300 соли оянда дар паҳноӣ худ муаррифӣ кард. Шароити имрӯз, дар умум, муқовимати афкори низоми ягонаи ҷаҳонӣ ва давлати миллиро дар зинаи нав баровардааст. Замони муосир давлатҳоро аз кунгураи манфиатҳои миллӣ гӯё ба муқобили яқдигар қарор дода, ҳадаф ва ҷавҳари вучуди «бани одам аъзои яқдигаранд»-ро аз маърази андешаи сиёсати байналмилалӣ берун гузоштааст.

Манфиат начотбахши иттиҳодҳои сиёсӣ

Дар чунин шароит ва муҳит, ки дар асл тавлидгари табиати нави навъи давлатҳои муосир гардидааст, таърих танҳо ба давлат ва иттиҳоди сиёсӣ имкон додааст истиқлолияти худро ҳифз ва вучуди сиёсии худро ба наслҳои оянда комил гузоранд, ки агар вобаста ба шароит ва қоидаҳои чоригаштаи сиёсати байналмилалӣ сиёсат ва мафкураи халқи худро дуруст, мутобиқ ба талабот, таҳдиҳи ва хатарҳо ташаккул дода, заминаҳои ҳимоя

¹ Ниг.: Гаджиев К.С. Геополитика. М.: Международные отношения., 1997. С.260.

² Ниг.: Телегин В.И. Историко-социологический анализ развития социальной и социологической мысли по проблемам национальной безопасности. // Безопасность. 1995. №2. С.90.

ва рушди иттиҳоди сиёсӣ ва иҷтимоии инсонҳоро дар пахнои муайян ташаккул диҳанд. Дар акси ҳол давлати миллии нотайёр ва нопухтаро амвоҷи фурӯбарандаи ҷаҳонишавии арзишҳо чун қадамҳои нахустини ғояи давлати умумиҷаҳонӣ ва нақҳати «сулҳи ҷаҳонӣ» (И.Кант), бо воситаи яроқҳои ҳуқуқии мудшудаи «дармонбахшӣ», «интиқоли ҳуқуқу озодиҳо» ва «тавсеаи демократия»-и ба таҷрибаи рӯз табдилёфтаи кишварҳои бузург ором ва зебо қурбон менамоянд. Пас, мафкураи миллӣ шароити макону замонро бояд дар парадигмаи манфиати миллӣ ва арзишҳои ҳуқуқӣ бо қонуниятҳои фалсафаи ҳуқуқ дуруст бояд мадди назар гирад.

Мусаллам аст, ки ҳам қонунҳои табиӣ ва ҳам ҷамъиятӣ унсuri вучуди ҳар организми зинда ва абстрактиро ба табиат ва шароити муайян хос медонанд (А. Форобӣ, И. Халдун, Э. Найт, Ч. Дарвин, Ф. Энгелс ва дигарон). Муҳим он аст, ки инсон аз дигар мавҷудоти зинда як тағйироти ҷузъии аҳамиятнокро доро аст. Агар мавҷудоти зинда дар натиҷаи таҳаввули дуру дарози табиӣ зери таъсири табиат худро мутобиқ карда бошанд, инсонӣ муосир имкон дорад, ки зери таъсири омилҳои фарҳангӣ ва маънавӣ зиндагии худро дигар кунад ва то ҳадде ба ҳолати табиат таъсир расонад. Ба қавли Кант И., инсон зиндагиро зери таъсири тасаввуроти худ имкони сохтан дорад. Аммо масъалаи он ки оё ӯ метавонад, ки бо фарҳанг ва маданияти худ садди роҳи тағйирпазирии олами зинда гардад, агар садсолаҳо пеш номумкин буд, пас имрӯз ин неру то ҷое ба воқеият табдил ёфтааст. Ин нукта низ барои мо муҳим аст, зеро неруи инсонӣ, ки имконияти таъсиррасонӣ ба организми зиндаро пайдо кардааст, аз нест кардани навъҳои ҷудогонаи ҳайвонот то таркиши Замин - сайёраи инсонӣ, айнан ҳамон тавр қудрат ва тавоноӣ дорад, ки ин олами мураккабгаштаро ҳифз ва рушди муътадилу саодатманди фарзандони Одамро таъмин намояд. Мушкилии даврони мо бо ҳама ҷанбаҳои моливу нафсонияташ дар мафкураи мо инсонҳо ба иллатҳои печидааст. «Эй бародар, ту ҳамон андешай» (Мавлоно) имрӯз аз манобии харобовари мафкураҳо моро огоҳ месозад ва ҳикмати «ба муқобили мафкураҳои носолим пешниҳоди

мафкураи солим» (Гегел) моро хушдор медиҳад, ки саромади сухану амалҳои худро бознигарӣ намоем. Ҳодисаи баҳори соли 2020 бо вируси тоҷдор бори дигар фарзияи Мавлоноро роҷеъ ба он, ки инсон худ «андеша» аст, собит сохт. Зеро бо вучуди он вирус тавассути иртиботи моддӣ ва танӣ ба одамон гузар мекард, марғу вазнинии беморӣ аксаран аз тарсу воҳима мардумро ба ҳалокат бурд. Худи вирус он қадар хатар надошт, вале тарсу воҳимаи сатҳи тафаккур организми инсонҳоро аз мубориза боздошта, осон онҳоро ба коми марғ кашид. Дигар ин ки, таҷриба собит сохт, ки аз беморӣ аслан марзҳои дорои дониши баланди илмӣ ва тиббӣ бештар зарар دیدанд ва душвор табобат гирифтанд.

Чаро? Чунки онҳо бо мафкураи фароғири худ бо муқовимат тани худро ба табобат дода, ба ҳар доруи дармон бо шубҳа нигариста, аз бисёр ҷиҳат маънаван омодагии худро дар мубориза бо вирус заиф намуданд. Дуруст аст, ки роҳи ягона ва устувори набудани табобати он ба ин шубҳаҳо ва таъсири доруҳо сарчашма буд. Аммо мардуми одӣ, ки ба ин мушкилиҳо сарфаҳм намерафт, ҳама доруҳои таъйиншударо бо итоат истеъмол карда, бо боварии ботинӣ дар ҳамоҳангӣ то ҷое бо таъсири доруҳо ба беморӣ мубориза бурд ва онҳо сабук бемориро гузарониданд. Аммо қори ҳамадону табибону дигар таҳлилгарони мантиқӣ дар ваҳшати қуруно печида буданд. Ин печидагӣ аз мафкура мабдаъ мегирифт. Ҳатто, баъзе аз одамони ба ин беморӣ мубтало набуда низ аз истеъмоли зиёди доруҳои зиддивирӯсӣ худро бемор карданд, зеро мафкураи дар ҳолати тарс қарордошта бо роҳҳои нодурусти сохта гӯё худро муҳофизат мекард.

Пас, таъмири вазъи имрӯзи олам, ки аз бисёр ҷиҳат ба мафкура тавҳам аст, бояд аз сатҳи ислоҳи мафкура оғоз гардад. Таҷриба собит қардааст, ҳар давлати озоде, ки дар раванди шаклгириаш манфиатҳои миллиро дар тавозуни арзишҳои ҳуқуқӣ дуруст таҳия намудааст, имрӯз мақоми арзандаи худро дар олам доро аст. Конститутсия ва воқеияти кишварҳои Англия, Амрико, Олмон ва Ҷопон шаҳодати гуфтаҳои болост.

*«Бузургии халқ бо шуморааш муайян наме-
шавад, мисли он ки бузургии инсони ҷудогона бо
қадду қомати ӯ: ченаки ягона дар ин масъала
рушиди ақлонӣ ва сатҳи ахлоқии халқ аст».*

В. Гюго

*«Мо бовар дорем, ки олимону зиёиёни эҷод-
кор ва аҳли маорифу фарҳанг ба Ватану давла-
ти хеш садоқати бепоён доранд, дар ҳифзи дас-
товардҳои истиқлолият, рамзҳои давлатӣ ва
муқаддасоти миллӣ талош менамоянд... хоти-
раи таърихии халқро нос медоранд, ки ин ҳама
бузургтарин сифатҳои зиёи асил мебошад.»*

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмо-
малӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар (18.03.2020, соати 11:47, шаҳри Ду-
шанбе).

БОБИ 6. МИЛЛАТИ СИЁСӢ ВА АНДЕШАИ МИЛЛӢ ДАР ЗАМОНИ ҶАҶОНИШАВИИ МАНФИАТҶО

Оё миллати сиёсии соҳибдавлат бе ғояи миллӣ буда метавонад?

Бо назардошти гуфтаҳои боло ва андешаи мутафаккирони сиёсатшиносу ҳуқуқшинос, муайян мегардад, ки ҳадафи мафкура - ҳамчун идеологияи давлатӣ ташаккули қолаби муайяни тафаккури одамон—шаҳрвандони давлати муайян дар доираи талаботи худмуҳофизатӣ ва идораи тафаккури дастаҷамъии онҳо дар заминаи арзишу дастовардҳои муайяни ҳадафсозии миллист. Дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ ин бори амонати мафкуравино ҳизби сиёсӣ бо барномаҳои худ имкони бар дӯш гирифтани дорад. Низомии ҳизбӣ ва ё ҳизби ҷудогона, ки дар заминаи мафкураи миллӣ ташкил меёбад роҳҳои мухталифи иртиботи миллатро бо сиёсати ҳизб пайваста ҷӯё буда, ҳамроҳ бо талаботи халқ такмил меёбад. Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон (минбаъд ХХДТ), ки аз ҷониби Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои вазнини ҷанги шаҳрвандӣ таъсис ёфт, ҳамчун платформаи сиёсии давлат инъикосгари мафкураи сиёсии миллат баромад намуд. ХХДТ дар ҷараёни сиёсати давлатсозии Пешво ва ташаккули миллати сиёсии Тоҷикистон нақши таърихино иҷро намуд ва намуда истодааст. Барномаҳои даврии ҳизб дар даврони интиҳоботи парлумонии президентӣ ва ҳадафҳои марказии ӯ ҳамовоз бо нияту омоли халқ ва сиёсати Пешвои он ба ваҳдат, оромӣ, рушд ва сатҳу сифати арзандии зиндагии ҳар шахс мутобиқ ва мувофиқ омада, ба дили мардуми Тоҷикистон роҳ ёфт. ХХДТ роҳи вазнини давлатсозиро ҳамчун ҳизби мардумӣ таҳти роҳбарии Пешвоаш муваффақона тай намуд. Имрӯз бо боварӣ метавон гуфт, ки ХХДТ аз имтиҳони нахустини сиёсии давлатсозӣ ва ваҳдатфаринӣ бо сарбаландӣ

гузашт. Ҳизбро дар пеш имтиҳонҳои чадид ва боз ҳам мушкил бо муваффақиятҳои беназир интизор аст.

Ҳизби сиёсӣ тавассути интихобот ба сари қудрат омада, баърои амалӣ қардани ҳадафҳои олии миллат ва халқ қор ва фаъолият менамояд неруи маънавӣ ва сиёсии чомеаро муттаҳид месозад. Дар ташаккули мафкураи миллӣ дар қатори ҳизби ҳоким дигар ҳизбҳои сиёсӣ ҳаракатҳои мардумӣ низ таъсир мерасонанд. Дар асл мафкураи солими миллӣ дар ҳар сурат дар паҳноӣ васеътар аз барномаҳои ҳизбӣ дар паҳноӣ манфиатҳои стратегии миллат ва давлат қарор мегирад. Дар он лаҳзаҳое, ки баробарии мафкураи миллӣ ва сатҳи инъикоси он дар барномаи ҳизби сиёсӣ бо речаи манфиатҳои миллат ва давлат баланд мегардад ҳамовозии ҳизби сиёсӣ бо халқ ва давлати демократӣ афзоиш ёфта, адлу инсофи чомеа баланд гардида, падидаҳои демократӣ рушд менамояд. Низомии сиёсии демократӣ барои расидан ба ин сатҳ кӯшиш менамояд. ҲХДТ дар раддабандии ин навъи афзоиши ҳамовозии сиёсӣ ва манфиатҳои мардумӣ дар солҳои ташаккулёбии давлати мустақили Тоҷикистон ва соҳибхитиёрии халқӣ саҳми назаррас дорад.

Таъйинот ва вазифаҳои мафкураи миллӣ қорқарди тафакқури шаҳрвандони давлат ҳамчун ҳодисаи иҷтимоии томи дар васлият қарордошта, ки имкони худмуҳофизатӣ ва мутобиқгардии атёоъро дар шароитҳои тағйирёбанда доро аст, маҳсуб мегардад.

Дар ин чараёни вазифагузории мафкура ҳадалимқон бояд кӯшиш намуд, ки тафакқурҳои инфиродӣ бо гурӯҳии шаҳрвандӣ ҳамсадо гарданд, ҳокимияти мутлақи абстраксии манфиати умум болои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва иродааш набояд ҳукмрон бошад. Воситаи абзори таъсиррасонии мафкура ҳамчун маҷмӯи ғояҳо, таълимот, рамзҳо, қоидаҳо,¹ принципҳо ва арзишҳо баромад менамоянд. Агар қолаби мафкураи сиёсӣ ҳамин аст, пас аз дидгоҳи назарияи илмҳои иҷтимоӣ иллат дар ин падида буда наметавонад, эҳтимол нуқс дар роҳҳо ва мазмунӣ шаклгирии он бошад.

¹ Стрельников К.А. К вопросу об идеологической функции юридической науки // Государственная власть и местное самоуправление. 2009.№6.

Дигар ин ки, миллат худ ҳамчун падидаи сиёсӣ ва иҷтимоӣ бидуни мафкура дар шакли муосираш маънӣ дошта наметавонад. Гузашта аз он, ҳама давлатҳои хурду бузурги чи гузашта ва чи имрӯз дар ҳадди муайян таҳти таъсири ғояҳо ва мафкураҳои хувиятсозе ташаккул ёфтаанд. Ин ғоя ва мафкураҳо чанини боварӣ ва муборизаи оммаро барои ҳастии сиёсӣ матраҳ мегардонанд. Мумкин аст, ки дар ин раванд нақши калидиرو субъектону гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ дар масири таърих иҷро карда бошанд, вале ҷавҳар ҳамон аст, ки ҳамон, яъне ҳукумати тӯдаи одамон бо ваҳдати номи халқ ва гурӯҳи муайяни мардумон. Ин ҷавҳарро мо дар давлатҳои бостонии Мисру Бобул, Чину Ҳинд, Форсу Юнон, дар асрҳои миёна дар Хилофати арабу салтанати Карли Бузург, давлати Темуриҳою империяи Усмониҳо, ҳатто зуҳури онро бо нақши калидиаш дар инқилобҳои бузурги Фаронса, Октябрь, ҳаракатҳои озодихоҳии кишарҳои Осиё ва Африқо дар солҳои 50-60-уми асри гузашта ба таври назаррас дар сатҳҳои мухталиф эҳсос менамоем. Дуруст аст, ки дар давлатҳои демократӣ таносуби намоёндагӣ аз халқ дар ташкили ҳокимият ба зинаи фарохтар мебарояд.

Ба андешаи дурусти муҳаққиқон, пионерони пешқадами миллатсозии ғарбӣ дар баррасии мафҳуми вожаи миллат қисмати муҳим ва аввалини он – умумияти идеологиро ба вучуд доштани арзишмандӣ, ормон ва самтгирии маънавии ягонаи иттиҳоди устувори иҷтимоӣ маҳсуб медонанд¹. Пас, чаро чараёни ҷадидлибералию озодихоҳони ҳуқуқпарастии муосири ғарбӣ одатан вучуди идеологияи давлатиро ҳамчун ғояи лағвшудаи тафаккури сиёсӣ шарҳ дода, онро ба равандҳои демократӣ ва ҳуқуқи озодихоҳии инсон ночаспон медонанд?

Омили аслии тавлиди ин дидгоҳ, аз назари аксари муҳаққиқон дар васли муваффақи ин падида ба таҷрибаи давлатҳои истибодӣ будааст, ки худро ба шакли устувори мафкураи кишварҳои дорои низоми истибодӣ (тоталитарӣ) муаррифӣ кардаанд. Мафкураи бо давлати истибодӣ васлгардида,

¹ Ятимов С. Паёми Пешвои миллат ва масъалаҳои рушди маърифат. Садои мардум. Аз 4 феввали соли 2020. №16-17. С. 2.

ба назари муҳакиқон, аз чунин аломатҳои аслии фарқкунанда иборат аст: 1. Мафкура бештар ҷанбаи шаклпардозӣ дошта, ба ҳадафҳои аслии инсон ҷавобгӯ нест, дар ин замина ғояи тарғибшаванда бартарии комилии як наҷод ва этносро бар дигарон афзалияти комил медиҳад (фашизм); 2. Мафкура дар шакли муайян ҳудро ҳақиқати бебаҳс муаррифӣ намуда, чун ҳокими яккатози маънавӣ ҳама фикрҳои солими дигарро қурбон менамояд (коммунизм); 3. Мафкура дар қолаби мақсаду ҳадафҳои интихобкардаш дар муносибат бо фикрҳои дигар ва роҳҳои гуногуни қўмақрасон оштинопазир гашта, аз рӯи шиори - «Мақсад воситаҳоро муайян (ва ҳимоят) менамояд.» амал мекунад; 4. Аз ҳад зиёд ба ҳарими ҳарами мафкураи фардӣ ворид гаштан, имконияти иродаи озоди инсонро дар қорқарди паҳлуҳои солими ҳуди мафкура маҳдуд менамояд.¹ 5. Мафкура ҳокимияти манфиати умумро бар манфиатҳои шахсӣ эълон карда, инсонро танҳо ба хоҳири вучуди сифатҳои коллективнаш қадр менамояд, на ба хоҳири он ки вай инсон аст ва дорои қадру манзалати табиӣ фардист.² 6. Мафкура аз доираи таъсиррасонии эътидолмандии ҳуд берун ҷаста, ба паҳнои эътиқоду боварӣ меғузарад, ба мифология ва дини ҳосаи дунявӣ табдил ёфта, қўшиши иваз намудани ҷаҳонбинии диниро низ менамояд. Ин ҳолат таҳқиқи ақлонӣ ва фикрронии илмиро аз майдони мувоҳиша тавассути тарсу ваҳм ва боварию эътиқод ҳориҷ намуда³, ба иваз намудани ҳақиқат бар дурӯғӣ ба манфиат афзалият медиҳад. 7. Ба тафриқаи ҷамъият ба ҳудию бегонаҳо даст мезанад, ки ин сифати мафкураи истибдодӣ ба қавли Г.Хайек ба табиати ҳуди инсон тавбаъ аст: «табиати инсонӣ чунин барномарезӣ шудааст, ки одамон хеле сабук тавассути зуҳури омилҳои манфӣ, нақшакашии пешомади бадихо ба ҳамоҳангӣ ва муттаҳидӣ мерасанд, на тавассути барномарезии пайомадҳои позитивӣ. Намунаи он «тавлиди тухми бадбинӣ ва муқовимат бо душман, ҳасуд ба

¹ Оруэл Дж. 1984 и эссе разных лет. М., 1989. С.245.

² Хайек Ф. Дорога к рабству/ Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2005. С.147.

³ Топорков А.Л. Миф: традиция и психология восприятия// Мифы и мифология в современной России. М.: Фонд Фридриха Науманна. АИРО-XX, 2003. С.42-43.

пешравии шахси дигар ё ҳамсоя аст, ки душманонро муттаҳид месозад.»¹ Ба назар чунин мерасад, ки адами шӯравӣ ногузир дар мафкураи амрикоӣҳо тавлиди душмани нав «терроризми исломиро» бо мубориза бо «давлатҳои оқшуда» рӯи кор овард.

Ин сифати хушёрнамоии ғарбиро рӯзноманигор ва таҳлилгари тоҷик Рачаби Мирзо низ дар андеша оид ба бозтоби фаъолияти Шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон² дар веблоги «Рӯзи нав» чунин қайд кардааст, ки давлатҳои бузург низ чунин мушкилӣро доштанд. Аммо онҳо бо роҳҳои гуногун аз ин ҳолат баромаданд. «Масалан, бо тақвият додани сиёсати хориҷӣ ва таҳдиди ҳатари берунӣ.»³ Бале, вонамуд намудани ҳамин ҳатари берунӣ ба истиқлолият ва амнияти кишварҳои бузург бо ҳар роҳу восита то ташкили сунъии ҳамин ҳатар тавассути сиёсати хориҷии банизомовардашуда як хосияти муассири баланд бардоштани ҳувиати миллии ва муттаҳидии давлатҳои бузург гаштааст. Ин восита имрӯз низ аз ҷониби иддае аз давлатҳои дигар истифода мешавад. Вале як нуктаи муҳим, ки таҳлилгари тоҷик ба он ишора менамояд, ин аст, ки дар ин кишварҳои бузург «давлат низоми хоси давлатории худро сохт, ки дар он масъалаи интиқоли қудрат асосӣ нест», ин аст, ки нақши сиёсати хориҷӣ афзун бар сиёсати дохилӣ арзёбӣ мегардад. Дуруст аст, ки давлатҳои бузург модели устувори идораи худро дар партави қонуниятҳои озодӣ ва демократия таҳия кардаанд, ки он ҳамчун қолаб ва низоми устувор қори кишвардориро новобаста аз шахсияти аввал роҳандозӣ менамояд. Бинобар он, ҷалби диққати омма ба таҳдиди беруна аз шохоби сиёсати хориҷӣ қори низоми идораро мушкил намегардонад, зеро шакли идора бо низоми устувору арзишҳои интиҳобшудаи анъанавӣ адли умум ва озодии иродаи мардумро арҷгузори менамояд. Аммо дар кишварҳои кӯчак ва ноустувор аз ҳад зиёд тақия кардан ба омили ҳатари берунӣ дар таҳияи ҳувиати миллии имкон дорад душманон ва рақибони хуф-

¹ Хайек Ф. Дорога к рабству/ Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2005. С.145.

² Рачаби Мирзо. Веблоги «Рӯзи нав». Бознашр дар сайти интернетии Озодӣ аз 19 уми июли соли 2020.

³ Рачаби Мирзо. Веблоги «Рӯзи нав». Бознашр дар сайти интернетии Озодӣ аз 19 уми июли соли 2020.

таи дохилиро дар шарикии неруи хориҷӣ ҳушёр намояд. Аз ин хотир, дар кишвраҳои рӯ ба рушд дар баробари сиёсати хориҷӣ ҷоннок кардани низоми устувори одилонаи идора дар мадди аввал баромад менамояд. Решаҳои маънавӣ ва моддии ҳувиёти миллӣ ва худшиносии миллии халқ ба ғайр аз эҳсосоти қалбӣ ва ҳунӣ дар партави арзишҳо ва манфиатҳои моддии шаҳрвандон низ нухуфтатаанд, ки давлат қафил ва инъомкунандаи он буд ва хоҳад монд. Қудрати тавлиди ин сифатҳоро танҳо давлатҳои адолатпеша имкон доранд. То имрӯз оини давлатсозии Пешвои миллат ва амалкардҳои сиёсии он кас дар роҳи муаррифии давлати демократии Тоҷикистон одилона будани кишвари мо ва роҳбари моро дар дохил ва хориҷи мамлакат собит намудааст. Муҳим он аст, ки ин оин ва ин ҳатти таҳияшуда бояд бонизом ва бомаром дар доираи манфиатҳои миллат рушд ва такмил дода шавад.

Аммо дар кишварҳои истибодӣ, ғайриодилона ва ғайридемократӣ ташаққули ҳувиёти миллӣ ва худшиносии миллӣ мушкилиҳои худро дорад, ки шинохт ва тамизи онҳо низ дар интиҳоби дурусти роҳ барои андешамандон мадад хоҳанд расонд. Дар таҳлили сифатҳои мафкураи давлати истибодӣ Г. Хайек ишорат кардааст, ки бояд ба се нукта таваҷҷуҳ кард. Аввал ин ки, теъдоди сифатҳои дар боло овардашуда қатъӣ ва комил набуда, имкони тағйирпазирӣ ва зуҳури аломатҳои нав низ дар ин паҳно эҳтимол дорад. Гузашта аз ин, як гурӯҳи сифатҳост, ки мутахассиони соҳа эълон доштаанд. Дуюм ин ки, вучуди ин сифатҳо аслан дар мафкураи сиёсати давлатҳои дигари демократӣ мумкин аст дар ҳадди муайян эҳсос гардад. Яъне сухан дар бораи вучуди ҳадди эътидоли ин сифатҳо меравад. Дар аксари мавридҳо мо мебинем, ки иллат на дар абзори пешниҳодшудааст, балки дар зиёдаравӣ дар он аст. Ва ниҳоят, ин зиёдравиҳо ҳатман дар қоркарди мафкури солими миллӣ ва сиёсии ҳувиётсозии давлатӣ бояд ба инобат гирифта шаванд. Аз ин рӯ, масъалагузории таҳлилгарони сиёсӣ дар бобати ҳифзи субот ва таҳкими амнияти миллӣ, Консепсияи рушди давлатдорӣ мил-

лӣ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ¹, дар маҷмӯъ, қобили қабул аст, аммо роҳҳо ва тариқатҳои пешниҳодшуда таамул, таҳаққуқ ва таҳлилҳоро дар доираи манфиатҳои миллӣ тақозо доранд.

Тавре маълум шуд, сиёҳ шудани мафкура дар андешаи илмӣ, албатта, омил ва асосҳои таърихии худро доштааст, зеро мафкураҳо низ дар масири таърих бо нуқсу камбудҳои муайян ба догма табдил ёфта, монеаи рушди табиӣи халқу миллатҳо ва тамаддунҳо гаштанд. Ин буд, ки мунаққидони мафкура барқос ба танқиду шуста партофтани ин падида (деидеологизатсия) аз ҳаёти иҷтимоӣ камар бастанд: «Дар замони муосир мафхуми идеология, ағлабан қатъӣ ба маънии ҷаҳонбинии дурӯғини бофташуда, ки ҳадафаш фиреби омма аст, фаҳмида мешавад.»² Албатта, ин фикри эшон аст, ки аз таҷрибаи талхи таърихӣ хулоса кардаанд, вале воқеияти замону макон собит сохт, ки халқу миллатҳо бе мафкураи созандаи миллӣ буда наметавонанд. Устод Зокиров Г. Н. дуруст қайд менамоянд, ки: «Аммо рад намудани идеология, ҷуноне ки амалияи инкишофи модернизатсионии ҷомеаи баъдишӯравӣ нишон дод, амали мусбат нест.»³ Онҳо, яъне ҷонибдорони назарияи «фаноӣ идеология» дар навбати худ, мисли дигар қирраи тундхӯи ақлгарой, ба мафкура муносибат намуданд, ки дар асл аз онҳое, ки мафкураро ба догма табдил доданд, кам тафовут доштанд. Ҳамчунин, дар илми ҳуқуқшиносӣ ва сиёсатшиносӣ дар заминаи дастовардҳои нави ҷаддидгароии либералӣ чараёни ҷаҳоншиносии ҳақиқатнигори на ва воқеъбинонаи илмӣ афзоиш ёфта, табдили мафкура - идеологияро ба ҷаҳонбинии ҳақиқӣ масъалагузорӣ намуд.⁴

Ба андешаи онҳо, «Чаро ҳикмати зиндагиро меҷӯем, дар сурате ки ҳақиқат ва дурӯғ, неки ва бадӣ баробар хосташаван-

¹ Рачаби Мирзо. Веблоги «Рӯзи нав». Бознашр дар сайти интернетии Озодӣ аз 19 уми июли соли 2020.

² Губский Е. Ф., Кораблева Г.В. Лутченко В.А. Философский энциклопедический словарь. М. 1997.

³ Зокиров Н.Г. Сиёсатшиносӣ, Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий. Нашри сеюми такмилёфта. Душанбе “ЭР- граф” 2010. С.-288.

⁴ Ниг.: Косарев А.И. Идеология жизни в системности юридической науки // Российский юридический журнал. 2011. №1. С.8-17.

даанд. Онҳоро ҳамон тавре ки ҳастанд, қабул менамоем ва дӯст медорем ба онҳо роҳати имконпазири худро ҳамроҳ намуда, сабуқӣ ва лаззат (зиндагиро А.Х.) таъмин менамоем»¹. Ҳол он ки вазифаи мафкураи созанда мутобиқ ба коди генетикии халқу миллатҳо, вобаста ба шароитҳои таърихию табиӣ зуҳури арзандаи сиёсӣ ва ҳуқуқии миллатҳоро пайдо намуда, ҳамсадо бо омилҳои мухталиф нерӯҳои созанда ва офаринандагии инсонро дар пахноҳои муайяни ташкили зиндагии иҷтимоӣ эҳё ва неру бахшидан аст, на чизи дигар. Вале нуқсҳои таърихии ин падида ўро дар амалияи ҳуқуқӣ чунин осебпазир намуда бошанд ҳам, дар асл ин зухуротро аз майдони муборизаи кишварҳо ва тамаддунҳо хориҷ карда натавонистанд.

Таркиббандии манфиатҳоҳои раванди ҷаҳонишавӣ, сиёсати ҷуғрофии ҷаҳонӣ, рушди ҳуқуқи инсон ва интиқоли озодиҳо бар пахнои кишварҳои дигар, бидуни эътирофи табиати ҳуқуқии халқу миллатҳо, тавсеаи иҷбории демократияи ғарбӣ дар минтақаҳои Шарқӣ ва Осиёӣ, афзоиши муноқишаи тамаддунҳо зери таъсири манфиатҳои кишварҳои бузург, ба андешаи муҳаққикон, ногузирии тавлиди мафкураи солиму муҳофизро барои кишварҳои олам масъалагузорӣ менамояд. **Зеро раванди сахнаи ҷаҳонии сиёсати иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, ки аз он манфиатҳои кишварҳои кўчаку рӯ ба рушди олам зарар мебинанд, чараёни номуназзами табиӣ набуда, зери мафкураи муайяни ақлгароёна таҳия шуда истодааст. Истодагарӣ бо чунин ғояи мафкураи фасодовар таҳияи мафкураи солими муҳофизро тақозо менамояд.** Ин аст, ки дар шароити кунунии вазъи ҷаҳонӣ, идеология ба сифати барномаи маънавӣ ва сиёсии ҷомеасозӣ ва давлатсозии муосир аҳамияти рӯзмарраро касб карда истодааст. Махсусан, масъалаи дарёфти санги таҳдоби мафкураи миллӣ – манфиатҳои миллии давлат, мубрам шудааст.

Ин раванд ба таври ба худ хос дар кишварҳои пасошӯравӣ дар солҳои навади асри гузашта эҳсос шуд. Ҳанӯз дар ибтидои

¹ Косарев А.И. Идеология жизни в системности юридической науки // Российский юридический журнал. 2011. №1. С.8-17.

солҳои навадуми асри гузашта дар фазои илмӣ Россия олимони мафҳуми истилоҳи «манфиати миллий»-ро «ба сони талаботи даркшуда ва расман эълонгардидаи мамлакат, дар ҳамоҳангӣ бо арзишҳои таҳдоби ва раҳнамои фарҳанги россиягӣ»¹ эълон доштанд. Мутаассифона, дар он солҳо чунин назарҳои солими муттаҳидкунанда дар фазои илмӣ мо вучуд надошта, гуногунии назарҳо дар заминаи пасти фарҳанги сиёсӣ зиёиҳои моро ба тафриқа, ҷитна ва ҷанги шаҳрвандӣ кашид.

Яке аз омилҳои асосии ҷанги шаҳрвандӣ маҳз ҳамин тафриқаи ҷиддии мафкураи ҷомеа дар роҳи дарёфти манфиати умумимиллӣ буд, ки тавассути неруҳои хориҷ ғизои маънавӣ ва моддӣ пайдо намуда, ба номуназзамии ваҳдати мардум нақш бозид. Камбудии аслии сари вақт наёфтани ҷавҳари ягонаи мафкураи умумидавлатӣ дар шакли мафкураи комили миллий буд. Аз ин ҳалогии маънавӣ ва сиёсӣ истифода намуда, дастандаркорони хориҷ тавонистанд ақидаҳои ифротӣ ва тундравии тафриқаангезро ба фазои сиёсии миллат таҳмил созанд. Пешвои миллат пайвасти дуруст таъкид менамоянд, ки ҷанги шаҳрвандии мо ҷанги таҳмилӣ буда, неруҳои ҳаракатдиҳандаи он хориҷ аз кишвар қарор доштанд. Ин нуктаро зиёиёни мамлакат ва сиёсатшиносони кишвар низ дуруст ҳазм кардаанд. Тавре яке аз ҷеҳраҳои шинохтаи сиёсати солҳои аввали истиқлолҳои кишвар аз зумраи зиёиёни мамлакат профессор Абдунабӣ Сатторзода, ки то ҳақде дар доҳили ҷараёнҳои сиёсии солҳои навади асри гузашта қарор доштанд, имрӯз дуруст таъкид мекоранд, ки дарвоқеъ, он солҳо «Ин ҷангро тоҷикон намехостанд. Дар доҳили кишвар ҳеҷ тоҷик дар фикри ҷанги шаҳрвандӣ набуд. Ин ҷанг натиҷаи сиёсати бузурги минтақавӣ ва ҷаҳонӣ буд.»² Ҳикматомӯз аст, ки ин нуктаро зиёиёни кишвар эҳсос кардаанд.

Неруҳои сиёсӣ ба сангҳои таҳдоби мафкураҳои тоҷик мезаданд, ки онҳо натавонанд аз назари услубӣ бебаҳс ва мантиқӣ

¹ Ниг: Национальные интересы и проблемы безопасности России / доклад по итогам исследования, проведенного Центром глобальных программ Горбачев Фонда в 1995-1997гг. под рук. Шахназарова Г.Х. М., 1997.

² Сатторзода А. Дар кишвар ҳеҷ тоҷик дар фикри ҷанги шаҳрвандӣ набуд. Садо. Интернет. Радиои Озодӣ. 11. Июни 2020.

мутобиқ ба зинаи нави ташаккул ва рушди таърихии давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон набуданд, инчунин онҳо ба манфиати давлат ва халқи Тоҷикистон, озу ниёзи миллати решаба-таъриху фарҳангии тоҷик муҳолиф буданд. Ин ҳолат авзои сиёсии мардумро дар сатҳи мафкура ба каноракашӣ ворид намуда, оташак ба марғзори хушкшудаи андешаи беоби зиёии кишвар зад. Наққошон ва таҳиягарони «хирадманди» таърихсоз аз хориҷ ин вазъиятро зебо ва қашанг бод доданд. Мо дар пайравӣ ба андешаи бисёриҳо қисман эътироф менамоем, ки «арзёбиву таҳлилҳои ҳодисаҳои он солҳо нуқсонҳои зиёд доранд, яққониба ҳастанд(бештар мавридҳо – А.Х.), аз рӯи инсоф ва мунсифона нестанд (зеро аккосони таърихӣ худ дар сангари муборизаҳои фикрӣ қарор доштанд - А.Х.)», бинобар он, таъсиси «маркази махсуси (беғаразонаи илмӣ – А.Х.) таҳқиқи он ҳодисаҳо ва омӯзиши таҷрибаи сулҳи тоҷикон ба мақсад мувофиқ аст».¹

Аммо, дар баробари ин, ҳама бояд эътироф кард, ки мо чи қадар марказу гурӯҳҳо, комиссияю пажӯҳишгоҳҳо таъсис надихем ва ҳақиқати он солҳоро рӯи коғаз наорем (ҳарчанд барои дарки ҳақиқати таърих ин хуб аст), мо масъулияти зиёиёни он солҳоро дар қори бетарафӣ нисбат ба тақдири миллат, ҳадагии мавҷудаи мафкураи сиёсиро тайи солҳои охири шӯравӣ дар кишвар, дар маҷмуъ, инкор карда наметавонем. Бале, ҷанг таҳмили буд. Имрӯз бисёриҳо яқсӯғароёна онро баҳогузори менамоянд ва кӯшиши худро ҳаққу дигаронро ноҳақ баровардан менамоянд. Аммо ин ҳама иллатҳои кухнаву нави таърихсозии миллии мост. Онҳо натавонанд инкорнашавандаанд, балки ба ҳамон андоза даркшаванда ва эътирофшавандаанд. Мутаассифона, буданд нафароне, ки барои амалӣ шудани нақшаҳои ғаразнокӣ меъморони ҷанги шахравандӣ дониста ва надониста думболи «бовару андешаҳои ободкоронаю созандаи худ» мусоидат мекарданд. Зарурати маркази бозомӯзии он солҳо низ дар он аст, ки мӯйро аз хамир одилона дар радиои манфиатҳои давлати миллии ҷудо намуда, барои наслҳои оянда сабақи дурусти таъ-

¹ Сатторзода А. Дар кишвар ҳеҷ тоҷик дар фикри ҷанги шахравандӣ набуд. Садо. Интернет. Радиои Озодӣ. 11. Июни 2020.

рихӣ пешниҳод намояд.

Дар раванди миллатсозӣ халқ бояд ба арзишҳо ва ҷавҳарҳои ҷовидонаи инсонӣ дуруст ва одилона таъя накунад, ҳақиқати таърихро бидуни манфиати гурӯҳе дар пояи арзишҳои башарӣ беғаразона инъикос намояд. Дар акси ҳол, рамзи арзишҳои соҳтаю бофтаи эътирофнамудааш чӣ қадаре ки олӣ ва ба манфиати қавму гурӯҳе набошанд, бо мурури замон зери фишори адли умум ва инсофи башарӣ фурӯ хоҳанд рафт. Намунаи олии ин тандемо мо дар раванди ҳайкалшикании солҳои навади давлати шӯроҳо (ҳол он ки давлати шӯроҳо барои мардуми мазлум хизмати зиёд кардааст, вале беадлию беинсофияш низ кам набуд) ва ҳайкалшикании Амрико дар пасманзари ҳаракатҳои зидди таъбири наҷодии моҳҳои май ва июни соли 2020 мушоҳида менамоем. Ҳайкали қарамонон, нуҳбағони сиёсат, лашкаркашонии машхури ғарбӣ, ки асрҳо чун ҳамирмои мафкураи миллӣ барои рамзи вучуди давлати онҳо хизмат менамуд, имрӯз танҳо ба хотири он ки онҳо ғосиб буданд, ғуломиро ҷонибдорӣ мекарданд, таъбири наҷодиро ҷорӣ доштанд... пайи ҳам фурӯ мерезанд. Яъне, як арзиши «баробарии инсонҳо» дар шароити мусоиди ҳамдигарфаҳмӣ, ин мафкураҳои ноустуворро чун хасу хошок аз роҳи озодии асил рӯфта партофта истодааст. Номукаммалии мафкураи миллӣ ва речаи идораи давлатӣ бо чунин зухуроти моддии ҳайкалшиканӣ ноустувории рамзҳоро зуд ба маърази тамошо меғузорад. Дар таърихи кӯтоҳи шӯравӣ мо се даврони чунин ҳайкалшиканиро мушоҳида менамоем. Ҳайкалшикании даврони инқилоб, ки мучассамаҳои шӯҳони пешинро шикаст (солҳои 1917-1918), ҳайкалшикании сталинӣ (1954-1957), ки рамзи идораи сталиниро шикаст ва шикасти ҳайкали ленинии солҳои 90 асри гузашта, ки давлати шӯравиро аз байн бурд. Маълум мешавад, ки мафкура ва ғояҳо танҳо намемиранд, балки рамзҳо, ғояҳо, намунаҳо ва дигар фарзандони моддию маънавии худро ҳамроҳ қурбон менамоянд. Агар дар ин раванд яке аз намуна ва рамзҳои мафкура боқӣ монад, пас, эҳтимоли тавлиди дубора ва ё эҳёи ҷадиди он имконпазир меғардад. Ин қонуният ба ҳадди ниҳояш дар тафаккури ғарбиён зухур

кардааст, ки онҳо пас аз ғалабаи капитализм бар сотсиализм ва бурдани зиёд аз рамзҳои давлати шӯравӣ, ҳануз ҳам ҳангоми маблағгузориҳои худ гоҳ-гоҳ даст ба вайронии иморатҳои машҳури таърихӣ фарҳангии замони шӯравӣ бунёдгардида мезананд. Барои онҳо қимати архитекторӣ ва санъати сохтмонӣ фарҳангии ин биноҳо муҳим нест, онҳоро ёдгории замони шӯравӣ буданашон меларзонад. Ин чараёни хуб нест, балки як шакли ниҳии зуҳури рамзшикании мафкура аст.

Аммо чараёни алангагирифтаи ҳайкалшикании ғарбиҳо дар тобистони соли 2020 вижагию нисбиятҳои эйнштейнии худро дорад. Ин ҳама дар самти эътрофи баробарии наҷодҳо хуб аст, вале барои дарёфти адли умум ҳанӯз нокифоя аст... Мо раванди шикастани арзишҳои чузъиро зерӣ фишори арзишҳои фарохтари башарӣ ва умумиинсонӣ мушоҳида менамоем, ки бо бедории сиёсӣ ва мафкуравии оммаи мардум оғандааст. Ин раванд агар аз як, ҷониб ба манфиати кулли инсоният бошад ҳам, аз ҷониби дигар, халқу миллатҳои таърихи инҳирофгашта доштаро ҳамроҳ бо таърих ва арзишҳои интиҳобкардааш ба бодӣ нестӣ мекашад. Барои эҳтиёт аз ин хатари бузург дар қори интиҳоби речаи таърихнависӣ ҳақиқат ва инсофи таърихӣ бояд ба инобат гирифта шавад. Камбуду норасоии тарафҳо объективона дар доираи манфиати кулли миллат гуфта шаванд ва дар оянда аз онҳо бояд худдорӣ шавад.

Ҳикмати таърих сабақ медиҳад, ки ҳар давлат бо кадом мақсад ва тарзе ба сари қудрат омад, бо ҳамон тартиб лаззати ҳукми додгоҳи таърихро бар худ омода менамояд. Давлати шӯроҳо моли мардумро таллаву тороч намуд, хонаи одамони дороро, ки байнашон поквичдонон кам набуданд, вайрон кард, айнан ҳамин тавр боигарию дороии худро пас аз 72 сол аз даст дод. Қудратҳое, ки дар масири таърих бо инқилоб ба сари қудрат омаданд, бо инқилоб аз сари қудрат рӯфта шуданд. Нерухоеро, ки халқҳо барои роҳбарии худ интиҳоб карданд, боз халқҳо речаи низомӣ идораро таъдил доданд. Вале дуруст аст, ки дар ҳама ин қонуниятҳо нисбиятҳои эйнштейнӣ вучуд доштанд, ки асноӣ омӯзиш ва баррасии онҳо ин нисбиятҳо ҳамчун нақши неруҳои

такондихандаи рӯйдодҳои муҳимми объективӣ бояд ба инобат гирифта шаванд.

Солҳои аввали Истиклолият андеша ва боварҳои мухолиф мардумро ба сангарҳо кашида, марғзори андешаи манфиатҳои давлат ва миллат хушида ва беоб монда, имконияти мусоиди даргири оташи ҷанги шахрвандӣ афзун гашт. Мушкилии асли маҳз набудани мафкураи солими миллии умумидавлатии мутобиқ ба хосту орзуҳои таърихӣ миллати соҳибдавлат буд. Барои фаҳми дурусти ин масъала имкон дорад як назар ба сафҳаҳои рӯзномаҳои солҳои навади асри гузашта шавад. Гуногунӣ ва дар як маврид нокомилии андешаҳои миллии давлатсозӣ дар рӯзномаҳои ғайрихукуматӣ ва ҳукуматӣ исботи ин гуфтаҳост.

Ҳол он ки дар ҳамин солҳо аз ҷониби меъморони таърихсозӣ хориҷ чунин тандеми ҷудоангезӣ ва фитнаоварӣ дар кишварҳои дигари пасошӯравӣ низ шурӯъ шуда буд. Вале бо омилҳои мухталиф иддае аз онҳо амалӣ нагаштанд ва иддаи дигар, пас аз гузашти солҳо, натиҷаҳои манфии худро зухур намуданд. Омили аслие, ки садди роҳи чунин фитнаангезӣ шуд, ба назари мо, маҳз назари дурусти зиёиёни ин кишварҳо ба сангҳои таҳдобии шаклгирии мафкураи миллии ва сиёсии онҳо буд. Садои зиёӣ ва аҳли илм алорағми андешаҳои бисёриҳо маҳз дар чунин даврони шаклгирии роҳи нави таърихӣ ва бесарусомониҳои сиёсӣ имкони фароҳи таъсиррасонӣ ба равандҳои иҷтимоиро дорад. Агар мафкураи аҳли зиё ҳамроҳ ба дидгоҳҳои аҳзоби сиёсӣ сангҳои таҳдоби ва ҳамирмоияи мафкураи нави миллиро дар паҳноии манфиатҳои умумимиллӣ ва умумидавлатӣ дуруст пайдо наояд, он гоҳ мухофизати давлат ва миллат дар даврони гузариш устувор таъмин мегардад.

Дар Тоҷикистон чунин неруҳо дар ибтидои солҳои навад буданд, вале бо саҳлангорию бетарафии онҳо қувваҳои аз хориҷ неругирандаи ифротӣ афзалияти худро дар сатҳи мубоҳисаҳои илмӣ ва иттилоотӣ муаррифӣ менамуданд. Бале, бетарафии иддае аз аҳли зиё дар шаклгирии мафкураи нави миллии ва ҳифзи роҳи таърихӣ халқ ба сӯи манфиат ва ормонҳои миллии, вазъияти неруҳои сиёсиро дар радифи шаклгирии мафкураи нави

миллӣ ба манфиати давлати ҷавон анҷом надод. Дар ҷунин шароит, ҳанӯз дар аввали солҳои навади асри гузашта, дар фазои илмии Россия, ба вижа дар паҳнои илмҳои ҷамъиятшиносӣ, ғизои илмӣ дар самти ташаккули мафкураи муттаҳидкунандаи миллӣ аз ҷониби олимони: Нерсеянс В.С., Марченко М.Н., Сальников В.П., Малтсев Г.В., Хабибулина Н.И., Капустин Б.Г., Перевалов В.Д., Рорзмер Г.К., Демидов А.И., Малко А.В., Долгов В.М., Чиркин В.Е., Матузов Н.И., Зиновьев А.А. ва дигарон¹ барои шаҳрвандон ва аҳзоби сиёсӣ пайваста бо таҳлили ҳаводиси таърихӣ ва вазъи ҷаҳонӣ ба таври зарурӣ пешниҳод шуд.

Аммо дар кишвари мо бо иллатҳои мухталиф дар арафаи касби истиқлолият ин пешоҳангии илмӣ ва нақши мафкураи зиёӣ дар ташаккули давлати миллӣ ва мафкураи солими миллӣ эҳсос нашуд.² Аз ин хотир, қори давлатсозии Пешвои миллат дар заминаи ҳолӣ берун аз қутбҳои маънавии муайянкунанда, ҷӣ дар роҳи расидан ба ваҳдати миллӣ, ҷӣ дар бунёди давлати

¹ Нерсеянс В.С. Политико-правовые ценности: история и современность. - М., 2000. Нерсеянс В.С. Философия права. - М.: Норма-Инфра-М., 1998. - 835с.; Теория государства и права: Курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. М., 1996.; Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулина Н.И. Государственная идеология и язык закона: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. - СПб.: Фонд «Университет», 2002. - 208 с. - Сер. Безопасность человека и общества; Мальцев Г. В. Новое мышление и современная философия прав человека // Права человека в истории и современном мире. М., 1989.; Мальцев Г. В.; Понимание права: подходы и проблемы. М.: Прометей, 1999.; Капустин Б. Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. -М.: Эдиториал УРСС, 2000.; Хабибулин А.Г. Политическая субъектность и идеология как ценностные свойства государства// Юридическая наука: история и современность.-2012. -№8.-С. 7-13.; Карцев А. С. Правовая идеология русского консерватизма. М., 1999; Политология / Отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма-Инфра, 1999. С. 160-186; Рормозер Г. К вопросу о будущем России // Вопросы философии. 1993. № 4; Демидов А.И., Малько А.В., Саломатин А.Ю., Долгов В.М. Политическая и правовая жизнь модернизирующегося общества. Пенза; Саратов, 2002; Чиркин В.Е. Современное государство. М.: Междун. отношения, 2001; Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права, 2003; Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. М.: МГУ, 1997; Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.: Алгоритм, 2003; Кара-Мурза С. Г. Идеология и мать ее наука. М.: Алгоритм, 2002; Косолапов Н. А. Интегративная идеология для России: интеллектуальный и политический вызов // Вопросы философии. 1994. № 1. и др.

² Як омили дигари ин норасой он буд, ки иддае аз олимони саршиносу шинох-

миллӣ ва чӣ дар ташаккули миллати нави сиёсӣ аз сифр оғоз гардид. Аз ин рӯ, ба бунёдгузори давлати миллӣ ба шаклгирии баромаду гуфторҳои ӯ ногузир буд, ки ҳам симати сиёсатмадору ҳам сифати ташаккулдиҳандаи миллат, ҳам аломатҳои роҳбари сиёсӣ ҳам Пешвои маънавиро дар якҷоягӣ муаррифӣ намо-янд. Муҳим он буд, ки шахси зимомӣ идораро гирифта бояд ин сифатҳоро зотан доро мебуд. Музаффарияти миллати тоҷик ва давлати мо дар он рӯзгор маҳз ҳамин буд, ки чунин шахс ба сари қудрат омада буд. Ӯ натавон аз заминаи холии хазина, балки аз ҳалогии комили ҷазои маънавии давлати тозаистиклол шохроҳи маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии миллати соҳибдавлатро таҳия на-муда, аз бунёди давлати мустақил аз назари сиёсӣ ва ахлоқӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бо Конститутсияи халқӣ мужда дод. Ӯ натавон роҳбар, балки Пешвои маънавӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқии халқ низ буд, ки ҳанӯз дар айёми хотимаи ҷанги шаҳрвандии кишвар тавассути Парлумон масъалаи таъсиси гурӯҳи кориро ҷиҳати коркарди асосҳои ғоявии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалагузорӣ намуда буд¹.

Конститутсияи халқӣ ҳамирмоияи мафкураи нави миллат ва давлат

«Қонунҳо бояд мувофиқ бо рушди рӯҳи ин-сонӣ қабул ва такмил ёбанд»

Томас Чепферсон

Қонуне, ки берун аз талаботи рӯҳии ҷомеа қабул мегардад, ҷашмаи нигилизмро дар ҷомеа меофарад. Мутаассифона, дар

таи ҷаҳонӣ ҷамъиятӣ, ки аз миллати таҳҷой набуданд, бо ҳар баҳонае дар солҳои охири бозсозии ғорбаҷевӣ Тоҷикистонро тарк карданд, иддае аз пешоҳангонашон аз ҷониби террористону экстремистони ҳурофотӣ кушта шуданд. Шогирдони аз «беадолатии» роҳбарии иддае аз чунин зиёиён зарардида низ мафкураи нави миллиро дар эҳёи арзишҳои динии аз кишвари ҳамсоя наҳзатфиристонанда эҳсос карданд.

¹ 29 майи соли 1997 Раёсати Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор “Дар ҳусуси ташкил намудани комиссияи ҷумҳуриӣ оид ба таҳияи асосҳои ғоявии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро қабул карда буд.

рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатии мо ин гуна санадҳои қонунгузорӣ вучуд доштанд. Ин норасоӣ бо хирадмандию дурандешии ҷовидона ва ғайри таҳлили ақлӣ дар шароити бениҳоят вазнин ва тақдирсоз бо қаҳрамонии бемисли абармарди сиёсат ва хиради инсонӣ Эмомалӣ Раҳмон, бо қабули Конститутсияи халқӣ оӣ, одӣ ва бениҳоят саривақтӣ ислоҳ гашт. Дар шароите, ки дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ мерафт ва ҳеҷ як неруи ақлоние дар авлоди банни башар фикри қабули чунин ҳуҷчати сарнавиштсозро дар сар надошт, ӯ ин масъаларо гузошт.

Ӯ ин масъаларо мисли як нухба, як инсони ғайримуқаррарӣ берун аз мантиқи сиёсӣ ба сифати инсони баргузидаи олами сиёсат дар рӯзномаи сиёсии кишвар масъалагузорӣ кард. Ҳадаф аз қабули Конститутсия муайян намудани ҳамирмоияи мафкураи миллии давлати ҷавони тоҷикон буд, ки дар паҳноии сиёсат ва ҳуқуқ бояд равшан, возеҳ, фаҳмо, бебаҳс ва мантиқӣ барои халқи худ ва мардуми ҷаҳон дар ояндаи наздику дур ҳамчун шоҳроҳи зиндагии халқ муаррифӣ мегашт.

Ин як роҳи пурра намудани ҳалогии мафкураи миллӣ тавасути усули демократӣ аз ҷониби халқи Тоҷикистон буд, ки ба баҳси доманадору беохири нерӯҳои сиёсии аз хориҷ ғизогиранда бояд нукта мегузошт. Нукта ҳам бо раъйи халқ ҳамчун хоста ва ози миллат бо эълони роҳи таърихии давлат ба сӯи ДАВЛАТИ ДЕМОКРАТӢ, ҲУҚУҚБУНӢД, ИҚТИМОӢ ВА ДУНЯВӢ бо ҷаҳорчӯбаи муайян гузошта шуд. Конститутсияи халқии соли 1994 аз ин назар қадами бузурги сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва таърихии халқ дар роҳи оромиши миллати тафаккури миллиаш ҷунбида буд. Бале, миллатро душманони ӯ аз камҳавсалагии аҳли хирадаш ба бемории рӯҳӣ кашида буданд, ки рӯҳаш ором набуд. Таъмири ин рӯҳ ва авзои бечошуда танҳо ва танҳо дар таҳияи паҳноии мафкураи солими умумэътирофшуда ногузир гашта буд. Ин нақшои Пешвои миллат бо масъалагузории қабули Конститутсияи халқӣ мисли як сиёсатмадори мондагори таърихи башар ҳал намуданд. Агар Конститутсияи соли 1994 намешуд, бо далоили илмӣ метавон қиёс зад, ки имрӯз дар бораи Тоҷикистон мисли кишвари ҳамсояи оғуштаи низоъ ҳарф задан мушкилтар

буд. Дарвоқеъ, Конституция дар қатори ҳама дастовардҳои дигари давлатсозиаш ҳалогии кутбҳои мафкураи миллатро пурра ва паҳноӣ ваҳдати миллиро созгор намуда, таҳияи мафкураи солими давлатро дар паҳноӣ арзишҳои меҳварӣ ва усулӣ муайян намуд.

Имрӯз бо гузашти солҳо мо эҳсос менамоем, ки олами пурмочаро роҳҳои нави воридшавии таҳдидҳоро ба паҳноӣ кишварҳои ҷавон коркард кардааст. Ҳимояи манфиатҳои милли дар паҳноӣ меъёрҳои Конституция дар чунин шароит дар танҳои ба мушкилиҳо мувҷеҳ аст. Ногузирии ҳимояи арзишҳои конституционӣ тавассути мафкураи солими илмӣ ва милли беш аз беш эҳсос мешавад.

Маҳз дар ҳолатҳои, ки ҳадди эътидол ва риояи андоза дар низоми миллию байналмилалӣ вайрон мегардаду табақабандии арзишҳо номуназзам мешавад, нақш ва қудрати манфиати милли дар муносибати байналмилалӣ афзун гашта, ба муҳаррики муайянкунандаи вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии олам табдил меёбад, мақом ва қимати мафкураи созанда ва раҳоянда барои ҳар давлату миллат назаррас эҳсос мегардад, зеро ҷомеа ва эҳсосоти иҷтимоӣ барои қонеи хостаҳои худ ҳадафу ормонҳоро меҷӯяд. Дар зинаи аввал орзую омол ва хостаҳои боварҳои халқи муайян ҷавҳари мафкураи солимно таҳия намуда, сипас имконият фароҳам меоранд, ки онҳо ҳамоҳангии ҳудро дар муносибати байналмилалӣ бо арҷгузорӣ ва эҳтиром ба суду манфиатҳои тарафайн бо кишварҳои олам масъалагузорӣ намуда, иттиҳоди сиёсиро ҳамчун субъекти мустақили соҳибистиклол ба олам муаррифӣ намояд. Мафкураи милли ба арзишҳои меҳварии дохили давлатӣ ва байналмилалӣ имкони васеъ таъа заданро дорад. Аз ҳолати дуруст таъа задан ба чунин арзиши меҳварӣ имконияти рушд ва ё шикасти давлатҳои унитарӣ ва федеративӣ вучуд дорад. Асное, ки мо мафкураи милли мегӯем, бояд дар хотир дошт, ки ин як паҳноӣ андешаи созандаест, ки ба аслҳои ҳамирмоявии Конституцияи кишвар таъа зада, дар доираи манфиати миллат ва давлати милли ҳамчун арзишҳои усулӣ қомат афрохта, аз лиҳози мазмуну муҳтаво

ва амалкарду барномарезиҳо вобаста ба шароитҳои таърихӣ ва даъватҳои иҷтимоӣ имкон дорад қолабу шаклҳо ва мазмунҳои гуногунро вобаста аз дидгоҳи субъектҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ касб намояд. Агар мо нақши чунин арзишҳои усулӣ ва меҳварино, ки Конститутсия муқаррар кардааст, ба инобат нагирем ва сарҳади мафкураи миллиро бо манфиати давлату миллат васл нанамоем, пас, мафкураи тӯда ва ё гурӯҳе ба сифати мафкураи ҳоким ҳар замон имкон дорад ҳамин арзишҳои меҳварино табдил намояд. Ин ҳолат хатар ба вучуди истиқлол ва амнияти давлати миллист.

Масалан, бозсозии горбачевӣ¹ ҳамчун арзиши меҳвари мафкураи нави шӯравӣ дар миёнаи солҳои 80-уми асри гузашта ба пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ замина гузошт, ғояи «Як камарбанд ва як роҳ»-и Чинӣ дар шароити тезутунди олами муосир на танҳо фазои нави бозори меҳнат ва савдои чиниро бо риояти «дурусти адолат ва ғоида»² васеъ карда истодааст, он ҳамчунин хеле моҳирона «хатарҳо ва таҳдидҳои гуногуни ҷаҳонишавиро ба имконияти созгор ва мусоид барои рушди худ табдил дода истодааст.»³ Дуруст аст, ки ин сиёсат ҷанбаҳои дигареро низ доро аст, ки ба манфиатҳои дигар кишварҳои ҷаҳонҳои созгор нест.

Дар ин паҳно функсия ва вазифаҳои мафкураи сиёсии дуруст таҳияшудаи ҷомеа барои давлат чун компоненти иловагии расидан ба ҳадафҳои конститутсионӣ баромад менамояд. Ба

¹ Аз апрели соли 1985 бо ташаббуси Котиби Генералии КМ ҲКИШ М.С. Горбачев суратбахшӣ ба бозсозии иқтисодӣ оғоз шуда, аз январи соли 1987 дар пленуми КМ ҲКИШ Бозсозӣ –идеологияи нави давлатӣ эълон шуд. Албатта, бозсозӣ худ ба худ ҳамчун мафкура заминаи вайроншавӣ не, балки заифии сиёсати давлатӣ ва гузаштҳо дар вайроншудани тартиботи иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҳамчун оқибати он тадричан низомро заиф намуданд.

² Си Чинпин, Чин бояд дипломатияи худро бо махсусияти миллии дошта бошад. Тезисҳои суҳанронӣ дар ҷаласаи кории КМ ҲКЧ оид ба қорҳои хориҷӣ. 28 ноябри соли 2014. Ниг: Си Чинпин. Дар бораи дипломатияи миллии Чин, ибтикори «як камарбанд-як роҳ» ва ҷомеаи сарнавишти ягонаи башарият. Душанбе 2019. С.12-15-25.

³ Си Чинпин, Чин бояд дипломатияи худро бо махсусияти миллии дошта бошад. Тезисҳои суҳанронӣ дар ҷаласаи кории КМ ҲКЧ оид ба қорҳои хориҷӣ. 28 ноябри соли 2014. Ниг: Си Чинпин. Дар бораи дипломатияи миллии Чин, ибтикори «як камарбанд-як роҳ» ва ҷомеаи сарнавишти ягонаи башарият. Душанбе 2019. С.10.

вижа, вазифаҳои ҷаҳонбинии роҳнамоёнда, фаҳмиши ҳадафҳои давлатсозӣ, дарк ва ҳазми шоҳроҳи таърихии давлат, фаҳмиши аксиологии арзишҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, меъёрӣ, таълимӣ - тарбиявӣ, коммуникативӣ, асосноккунӣ ва ояндабинӣ ва табдилдиҳии вазъи иҷтимоӣ¹ бо расидан ба ҳадафу ормонҳои миллӣ барои ҷомеаи солим ва давлати миллӣ шарт ва зарур мегардад.

Дар шароитҳои нооромии ҷаҳон ҳар як халқ ва ҳар як миллат дар ниҳоди иттиҳодияи сиёсии худ ба доштани идеологияи солим, вале на мафкураи мутлақ ва ҳукмрони догматикӣ, балки мафкураи солими мутобиқ ба даври замон ташаккулёбанда ва ё маҷмӯи мафкураҳои ба аслият ва ҳувияти вучуди сиёсӣ ва ҳуқуқии халқ мусоид, зарурат дорад. Тавре Си Чинпин, роҳбари давлати ба мо дӯсти Чин, таъкид менамояд: «Олами имрӯз ин олами тағйирот, таҳаввулот аст, оламест, ки дар он имконияти нав ва таҳдидҳои ҷадид пайваستا тавлид мешаванд.»² Ба қавли Бедил, «ҳазони имкон баҳори шавқҳо дар бадан дорад». Бале, ин ҷаҳонишавии танҳо мушкилиҳо ва манфиатҳо набуда, балки имкониятҳои нави тавлидшаванда низ барои иддае аз кишварҳо маҳсуб мегардад. Пас, яктарафа ҳамчун мушкилӣ қабул кардани равандҳои ҷаҳонишавӣ надидани воқеияти ҳастии сиёсӣ ва иқтисодии олам аст, ки ҳамеша имконияту ҳалогихҳои мусоидро барои рушди кишварҳо дар таркиби худ дорад.

Миллатҳои оламгири имрӯз, ки иддашон аз ҳеҷ миллат сохтанд дар тамоми даврони давлатдорӣ худшиносии ҳувият ва айнияти миллиашон дар таҳаввулоти доимӣ қарор доштанд. Ба вижа, дар шароитҳои, ки ҳатари таҳдидҳои хориҷӣ ба соҳибхитиёрӣ ва амнияти онҳо таҳдид мекард, омилҳои худогоҳии миллии онҳо ҳамчун ҳалқаи муҳофизати давлатӣ ба маротиба устувор мегашт. Ғалабаи шӯравӣ бар фашизм ва қудрати ҷаҳонӣ ёфтани ИМА тайи як садсолаи охир дар қатори дигар омилҳо ба ҳамин устувории ҳалқаи худогоҳии миллӣ ва манфиатҳои

¹ Яскевич Я.С., Основы идеологии Белорусского государства. Минск. 2009.-С.13.

² Си Чинпин, Чин бояд дипломатияи худро бо маҳсусияти миллӣ дошта бошад. Ниг: Си Чинпин. Дар бораи дипломатияи миллии Чин, ибтиқори «як камарбанд-як роҳ» ва ҷомеаи сарнавишти ягонаи башарият. Душанбе 2019. С.10.

миллӣ-давлатӣ аз ҷониби халқҳои онҳо тавъам буд. Ва нуктаи муҳим он буд, ки модари тавлидгари ин хувияти миллӣ ва муттаҳидӣ ҳамеша таҳдиди хориҷӣ ва душманон маҳсуб мегашт. Бинобар он, дар нутқи такрорёбандаи И.В. Сталин дар солҳои ҚБВ «Наше дело правое, мы победим» ба замми ғалабаи назарии адл ва ҳақиқат аз дидгоҳи ахлоқ, ба муқобили душмани ноадл ҳамчун симои манфури беинсофона, ки ба сарзамини мо ҳузур кардааст, омили муттаҳидкунанда баромад мекард. Тезиси машҳури В.И Ленин «халқеро, ки медонад барои ҷӣ мубориза мебарад, мағлуб кардан номумкин аст»-ро дар ҷунин муқобилгузори маънавӣ ва ҷисмонӣ, осон имкон дорад ба воситаи муттаҳидкунанда, ҳимоягар ва муборизабарандаи халқ табдил дод. Аз ин хотир, мафкураи миллӣ бояд пайваста аз саробе ғизо гирад, ки он имкони ҳосил кардани неруро дар бовару хостаҳои мардум дошта бошад, он ба орзуҳо ва кӯшишҳои ниёкон реша давонда, дар «днк»-и миллӣ ҷанини устувори ҳастӣ ва рушди худро дошта бошад. Зеро маҳз бовару хостаҳои устувори мардум гарави ҳифозати амниятро оромии миллат буда метавонанд, халқро барои ҳифзи ормонҳои қатъиятҳои худ ҷунин нуктаҳои муҳими муттаҳидкунандаро дар давраҳои муайяни таърихӣ доро буд.

Имкон дорад, ки ғоя ва мафкура дар самтҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоӣ бо тарзҳои гуногун таҳия шаванд, вале баъдан онҳо тавассути нуктаҳои умум ва арзишҳои универсалӣ дар сатҳи сиёсати умумии давлат муттаҳид мегарданд. Муҳим он аст дарк шавад, ки рамзҳои ин муттаҳидӣ аз ҳастии миллат, роҳи таърихӣ тафаккури арзандаи ӯ, фарҳанги воло ва башарии ӯ, ки аз ҷониби фарзандони асилаш тарғиб ва таҳия шуда, ҳамрозу ҳамнавои эҳсосоти мардум дар тӯли таърих гаштааст, сарчашма мегиранд. Дар давраҳои муайяни таърихӣ ин бори амонатро имкон дорад ҳизби сиёсии рушдкунанда ба сони ҲХДТ низ бар дӯш гирад. Муҳим он аст, ки ҳизби сиёсӣ тақия асосиро ба илм, дониш ва ҳуқуқу озодиҳои инсон намуда, шахд ва ҷавҳари муҳаррики ҷомеаро дар симои аъзои ҳизб аз лиҳози назарӣ ва амалӣ муттаҳид карда тавонад ва дар ин замина мафкураи соли-

ми ҳамроҳ бо озу ниёзи мардум ҳаракаткунандаро дар барномаи худ ҷойгир созад. Ин мафкура хостаҳо, орзуҳо, боварҳо ва ҳадафҳои марказию олии миллати сиёсиро таҳия менамояд. Иқдоми Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон, дар масъалаи нашри шоҳасари «Тоҷикон»-и Бобочон Ғафуров ва расонидани он ба ҳар хонадони тоҷик¹, бешак, иқдоми бузурге дар роҳи ҳудодоҳии миллати тоҷик аст, ки аз шоҳроҳи таърихӣ халқ ба ҳудуносии сиёсӣ ва фарҳангӣ ҳидоят менамояд. Асари мазкур бо вучуди дар замони шӯравӣ иншо шуданаш, мазмуни баланди илмӣ дошта, инъикосгари роҳи ноҳамвори ташаккул ва рушди ҳастии фарҳангӣ ва сиёсии халқ аст, ки киноэпопеяи қаҳрамонии фарзандони барӯманди халқро дар роҳи муборизаи ҳастӣ дар давронҳои муайяни таърихӣ ба мо муаррифӣ карда, бовар ва эътимоди моро барои ҳастии арзандаи миллати ҳеш дар замони муосир дучанд менамояд. Ин шоҳасар ба сони девони Ҳофизу Бедил, ки асрҳо инҷониб аз зери болини тифлони мо ба рӯҳи халқ назму ҳикмати ниёгонро ботинан васл мекард, дар рӯҳу равони фарзандони ояндаи миллат дар баробари ифтихороти миллӣ қаҳрамонӣ, фидокорӣ, созандагӣ ва муборизаи озодандешонаро ташаккул хоҳад дод. Китоби «Тоҷикон»-и Бобочон Ғафуров танҳо асари таърихӣ набуда, он воқеан, асари мафкуравӣ низ ҳаст, зеро ҳар як таърихӣ халқ ва миллат худ бардорандаи бори ҳастии ғоявии миллату халқ аст, он шоҳроҳи зуҳури арзандаи иттиҳоди фарҳангӣ ва сиёсӣ, ки ботинан ба шаклгирӣ ҳаёти имрӯзаи халқ таъсирҳо дорад. Муҳим он аст, ки ин шоҳроҳ дуруст омӯхта шуда, дуруст ҳазм гардида ва аз он шуълаҳо дуруст ба мерос бардошта шаванд. Дастрасии «Тоҷикон» ба хонадони ҳар як сокини кишвар ибтидои кор аст, ки идомааш дар омӯзиш ва тарғиби дурусти нуктаҳои он дар тарбияи насли оянда маҳсуб мегардад. Дар ин роҳ тариқи сунъӣ ва бо таъсири яксӯгароии давлатӣ, ки ба рӯҳу равони миллат таъя намекунад якҷониба муваффақ шудан мушкилӣ дорад. Зарур аст, ки аҳли зиё, устодони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва таърихӣ-

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ 26 декабри соли 2019.

горони ҳирфаии илмӣ ва публисистии мо назари худро ба ин сарчашма ва тарзи истифодаи он дар тарбияи ҳудогоҳии миллат тақвият ва мутобиқ ба замона гардонанд.

Мафкураи миллӣ ва муҳити сиёсӣ ҳуқуқӣ

Мафкураи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, миллӣ ва ё кадом шакли дигарро нагирем, вай ҳамчун давоми мантикии шуур ва ҳастии маънавии инсон зодаи муҳит аст. Дарвоқеъ, роҷеъ ба мафкураи инсонӣ ҳарф зада, мо бояд ба инобат гирем, ки инсон ҳамчун ҷузъи табиат ва муҳити атроф замоне зери таъсири он шакл мегирад, баъдан таҳти таъсири он ва дигар омилҳо муттаҳид мешавад, шаклҳои зиндагии худро бо хоста ва кашишҳои ботинӣ зери таъсири олами атроф таҳия менамояд. Мо баъдан зери таъсири ин қонуниятӣ саҳт иртиботдошта, (Форобӣ, Ибни Халдун, Монтескё, Руссо, Гегел, Гумилев ва дигарон) рушд карда, он дар мубориза барои зинда мондан ҳамчун ҷузъи организми зинда бо усулҳои қонуни интиҳоби табиӣ, рушди ногузир, тақрористех-солкунӣ, меросият ва тағйирпазирӣ¹ қарор мегирием.

Ин аст, ки тағйирёбии дуру дарози таърихии табиат ва таҳаввулотӣ он натавон ба органика, балки бо навъҳои мавҷудоти зинда, ҳатто ба инсонҳо, ки замоне то ин зинаи рушд оварда расонида буд, мобаъд низ таъсири худро ба шаклгирии моддӣ ва маънавии онҳо қатъ накардааст. Ин аст, ки инсонҳои замони нав аз инсонҳои ҳазораи 10-и пеш аз милод бо қаду қомат, зӯру бозу ва дигар хислатҳо ва ҳатто тафаккуру фикрронӣ ба тарзи худ фарқ мекунанд. Ҷоё онҳо, ҷоё инҳо бартарии худро доранд, ки ба муҳити зист, хурду хӯрок ва шакли зиндагӣ, меҳнат ва ниҳоят саводу дониш вобастагӣ дорад. Ҳар қадаре ки мо ҳуқуқшиносон ва ё аксиологҳо арзишҳоро дар аҳди бостон нақибем ва онҳоро бо замони нав бо тарзи худ васл нанамоем, фаҳм ва дарку қабули онҳо дар мафкураи онҳо ва мафкураи имрӯз вижагӣҳои худро дорад.

Мисли он, ки тарҷумаи як асар аз як забон ба забони дигар

¹ Дарвин Ч. О происхождении видов. М.: Эксмо, 2019. –С. 37-82.

мушкилиҳои худро дошта, дуруҳаи «мувофиқой» ва «номувофиқоиро»¹ доро аст, айнан ҳамин тавр мафхумҳо ва падидаҳо дар масири таърих ва шароити имрӯз вижагию махсусиятҳои худро доранд, ки дарк ва фаҳми онҳо барои рушди мафкураи илмӣ ва ҳаёти воқеӣ ногузир аст. Онро бо таҳқиқоту хулосабардориҳои илмӣ ва тафсир дигар кардан мумкин нест, зеро ба онҳо муҳри таърих ва замона бо вижагиҳои муҳити иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳатто ҳолати табиӣ устувор зада шудааст. Мушкилӣ он аст, ки чунин иштибоҳро мо гоҳ-гоҳ мекунем. Дар ин ифроти фикр ягона неруе, ки ҳаққонияти раванди андешаро ҳифз менамояд, ин ҷустани умумияти арзишҳо ва ягонагии табиати инсон дар масири таърих аст. Маҳз ҳамин ягонагӣ дар паҳнои муайяни иртибот ва парадигмаҳо тамаддуни инсониро, дар маҷмӯъ, муаррифӣ менамояд. Ин нукта низ дар омӯзиши табиати ҳолати ҳуқуқӣ ва иҷтимоии инсон муҳим арзёбӣ мегардад. Инкори ин ҳолат аз дигар ҷониб ширеши васлкунандаи таърихи инсониятро барҳам мезанад. Барҳамхӯрии иртиботи давраҳои ҳаёти инсонӣ ҷудогона дар ҳаёти фардӣ чи паёмад оварда метавонад, шояд барои мо рӯшантар бошад, аммо масъалаи кандашавии ҳатти таърихӣ ва иҷтимоӣ мушкилиҳои дарки худро дорад.

Ҳуқуқ аз назари умум ва қонун ҳамчун ҳодисаи ҷузъии ғазои ҳуқуқӣ низ ба қавли Ш. Монтескё таҳти таъсири табиати кишвар, ғазои гарму сарду муътадили давлат, сифати ҳок, ҳудуд, симо ва одатҳои зиндагии мардумон, тарзи хоҷагидорӣ: заминдорӣ, чорводорӣ, шикорчигӣ; сатҳи озодиҳои эътирофшуда, дину эътиқод, бовару хостаҳо, шумора, савдо ва урфи халқҳо² шакл мегирад. Ба андешаи Шершеневич Г.Ф., дар қатори омилҳои моддӣ, ки ба шаклгирии ҳуқуқ таъсири амиқ доранд, нақши «омили идеологӣ»- мафкуравӣ бесобиқа аст ва ин омил иртиботи қавӣ бо рушди тафаккури инсонӣ³ дорад.

Ҳуқуқшиносии шинохтаи муосири рус Марченко М.Н. оми-

¹ Ниг: Кун Т. Соизмеримость. Сравнимость. Коммуникативность. Таваҷҷӯҳ ба: «После «Структуры научных революций. пер. с англ. А.Л. Никифорова. М.АСТ: 2014. С. 45-55.

² Монтеккё Ш. О духе законов. М. 2018. С. 13.

³ Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие (по изданию 1910-1912

ли мафкуравиरो ба гурӯҳи омилҳои субъективии шаклгирии ҳуқуқ мансуб дониста, онро, дар маҷмӯъ, ба омилҳои объективии муҳити иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъшуморад.¹ Ҳамин тавр, маҷмӯи омилҳои объективӣ ва субъективӣ мавҷуданд, ки онҳо ҳамчун шароити муайяни шаклгирии ҳуқуқ дар даврони муайяни таърихӣ ҳамчун раванди шаклгирии ҷаҳонбинӣ зухур карда, тимсоли хотира ҷанини худро дар коди генетикии миллатҳо устувор гузоштаанд. Дуруст аст, ки ҳуқуқшиносон бо ҳирфияти илмӣ ҳуқуқфаҳмӣ ва файласуфону иҷтимоъшиносону равоншиносон бо ҳирфияти илмӣ худ ба ин шароиту омилҳо назар менамоянд. Аммо дар ҳар сурат вучуди ин омилҳои шароитҳои ҳуқуқӣ васлияти устувори худро дар масири таърихӣ доро буда, ба инобат гирифтани онҳо ба манфиати ҳуқуқи таҳмилий аст.

Симате, ки дар ниҳоди инсонҳо, қавмӣҳо ва миллатҳои муосир бо он рӯзгори бостон дар паҳноӣ меъёрҳои рафтор неруи васлшавӣ дорад, ҳамон меросияти мафкуравии то ҳадде табдилёфта аст, ки чун коди таърихӣ маънавии халқу миллатҳо дар шароитҳои мусоид дар ҳолатҳои нав ва таҳаввулёфта имкони рӯ задан доранд. Ч. Дарвин² дар бисёр масъалаҳои таҳаввулотӣ олами органикӣ ва Форобию Халдун дар масъалаҳои таъсири табиат ба ҳаёти иҷтимоӣ ва Монтескёю³ Гумилев⁴ дар масъалаи шаклгирии низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ зерин таъсири табиат ва муҳит ҳақ будаанд. Давоми мантиқии фикри муҳаққиқон ба он оварда мерасонад, ки мафкураи инсон низ дар иртибот бо он қонуниятҳои одатан на танҳо шакл мегирад, вале бо амри тақдир то ҷое рушд менамояд. Аммо масъалаи гузариши шаклу сифатҳои ирсӣ аз насл ба наслро, агарчанде онҳо аз назари илмӣ (Дарвин. С. 8) ва динӣ (Форобӣ, Берунӣ) берун аз ақли инсонӣ воғузор карданд, имрӯз илми замона ба кашфи нуктаҳои шакли он наздик шудааст, вале масъалаи маънавӣ ва ақлонияти ирсӣ ҳамона

г.). Т. 2. М., 1995. С.120.

¹ Марченко М.Н. Тенденция развития права в современном мире. М., 2015. С. 110.

² Ниг. Муф. Дарвин Ч. О происхождении видов. М.: Эксмо, 2019. -416 с.

³ Монтескье Ш.Л. О духе законов. М. : РИПОЛ классик, 2018. Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова).

⁴ Гумилев Л. Этногенез и бисофера земли. М. 2004. -560с.

аз назари тиб баҳсбарангез аст. Масалан, набера шаклан ба бобо ё момо монанд аст, аммо сифати бобо ва дониши ўро надорад ва ё баръакс.

Ҳақ ба ҷониби Ж.Ж. Руссо аст, ки навиштааст: «Ба ман осон мешуд, агар метавонистам, бо факту рақамҳо собит намоям, ки барои ҳама халқҳо муваффақияти ақл ва хирад мутаносибан бо талаботи онҳо, дар вобастагӣ бо табиат сурат гирифтааст. Зеро талаботи инсонӣ аз табиат манша гирифта, таҳти таъсири ваъият ва олами атроф бо хоҳишу кашишҳои инсонӣ ҷиҳати қонеи манфиати ҳуди онҳо ташаккул ёфтаанд. Ман баён мекардам, ки чи тавр дар Миср илм ва санъат якҷо бо паҳншавии шохобҳои Нил тавлид ва густариш ёфтанд; ман назорат мекардам, ки чи тавр онҳо (илм ва санъат) дар миёни юнониён пайдо шуда, то сатҳи осмонҳо баланд рафта, дар паҳнои кумзор ва тахтасангҳои Аттикӣ рушд карданд, вале натавонистанд дар сохилҳои ҳосилхези Ефрат ба чунин муваффақият расанд; ман ишора мекардам, ки умуман мардуми Шимол ихтирокортаранд нисбат ба мардуми Ҷануб, чунки барои онҳо душвор аст бидуни ихтироъкорӣ зистан. Агар табиат меҳост, ки имкониятҳоро баробар созад, барои ақлҳо ҳамон ҳосилхезии заминро, ки дар як ҷо ҳаст дар ҷойи дигар нест баробар инъом мекард.»¹

Пас, муҳит ва олами атрофи моро ихотакарда натанҳо ба шакли зиндагӣ, балки ба тарзи фикрронии мо, ба шаклгирии мафкураи миллии мо, хоҳ нохоҳ дар роҳи мубориза бурдан барои зинда мондан, шароити арзандаи зиндагиро дастрас шудан, ба сулҳу салоҳ расидан, амниятро таъмин кардан ва ғ. таъсири худро вобаста ба дигар омилҳо мерасонад. Ин қонуният ҳатто дар шаклгирии мазмуни боварҳо ва эътиқодоти динӣ низ эҳсос мегардад. Табиати моделҳои намунавии динҳои ҷаҳонӣ ва қоркарди назарияи ормонии бихишти худовандӣ новобаста аз манбаи аслиаш зери таъсири ҳамин қонуният сурат гирифтааст. Дарахтону чашмаҳои рӯдҳо, одатан орзуи мардуми бадавӣ буданд,

¹ Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. См. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-ПРЕСС- Ц КУЧКОВО ПОЛЕ. 1998. – С.84.

ки дар бихишти онҳо нақши марказӣ бозиданд, суруду нағмаю шодӣ ноқисии мардуми хинд буд, ки мавқеи худро дар эътиқоди онҳо пайдо кард. Пас, Худованди бузург низ шароити талаботи мардумро ҳамчун озу ниёзи мардум вобаста ба шароити зисти онҳо дар мадди назар мегирад.

Муҳим он аст, ки халқ ва миллати соҳибдавлат ҳамин таъсирҳои объективиро тавассути неруи зиддаҳли илмию амалии худ дуруст қабул намуда, онро дар коркарди стратегияи давлатдорӣ роҳандозӣ карда тавонад. Агар ин имконияти даркнамоӣ ва эҳсоскунии воқеии таъсири муҳити зист дар кадом шакле, ки нагирем, хоҳ ҳуқуқӣ, хоҳ сиёсӣ ва хоҳ иқтисодӣ зухур на-намояд, он гоҳ масъалаи будани ҳамон иттиҳод назди таърих зери савол меафтад. Зеро организми зиндаи иҷтимоӣ аз узвҳои муҳимми мубарози барои ҳаёт маҳрумгашта маҳсуб мегардад. Чунончи, аввалан, агар муҳити зист чунин ҳузнангез намегашт, дар интиҳои садаи XX ва ибтидои XXI ба гумон аст, ки ҳифозати табиат ва муҳити зист дар маърази амалкардҳои бузурги сиёсӣ ва шаклгирии мафкураҳои миллию байналмилалӣ гардиш меҳӯрд; сониян, агар ҳамин масъала сари вақт намехест, кори маҳкумии табиат дучанд гардида, масъалаи вучуди инсон, дар маҷмӯъ, зудтар зери суол кашида мешуд.

Дуруст аст, ки инсон нисбат ба дигар мавҷудоти зинда бо рушди тафаккур имкони таъсиррасонии худро ба муҳити атроф бештар кардааст, вале ин таъсиррасонӣ то кадом дараҷа аз назари ахлоқӣ муваффақ аст ё не, гувоҳ танҳо дастовардҳои Ҳангуфти илму техника шуда наметавонанд (Ж. Руссо, Н. Ҳарари, С. Ҳангтингтон). Зеро унсурҳои харобиовари ӯ ҳам дар муносибат бо арзишҳои умдавӣ ҳам дар муносибат нисбат ба олами атроф таҳти таъсири нафс, шукӯҳ ва шаҳомат пешгӯинашаванда гаштааст. Дар ин зовия ҳукми дастнорас будани фаҳм ва рукни «рӯҳи инсонӣ» аз назари шариати исломӣ ва гузоштани хитобаи машҳурӣ «биист» ва «маҳдудай» каломи раббонӣ¹ дар роҳи шинохти комили он моро хушдор ба он менамояд, ки шояд лаҳзае таваққуф дар роҳи кашфи асрорҳои табиат ва ё дастовардҳои

¹ Қуръони карим Сура 17 Исро. Оят 85.

технологӣ расидааст, ки онҳо чун суръати кайҳонӣ мақоми маънавии нойи фикркунандаро убур кардаанд. Таърих чунин манъкунию ҳукмкунӣҳоро мисли чиллаи хурдак, ки гоҳо «гулҳои бармаҳали баҳори» қурбон мекунад, дар мисоли ҳукм ва таъйизи шахсиятҳои нодири илмӣ ва динӣ зиёд медонад (Абӯалӣ ибни Сино, Абӯнасири Форобӣ, Рӯдакӣ, Мансури Ҳаллоҷ, Жанна Д-арк, Коперник, Галилей ва дигарон). Дарвоқеъ, эшон нухбагоне буданд, ки асрҳо аз замони худ аз назари илмӣ ва маънавӣ пеш рафта буданд. Аз ин хотир, ҳукм нисбат ба онҳо эътиқод ба ҳеҷ вачҳ сазовори тақлид набуда, шармандагии саҳнаҳои олитарин махлуқи хирадманд аст.

Ин аст, ки дастовардҳо ба амниятӣ оромӣ ва адлу инсофи сартосарӣ мусоидат накарда, ба решаи нобаробарии иҷтимоӣ ва ноадлиҳо ғизо мебахшанд. Албатта, истифодаи формулаи манъкардан ба ҳеҷ вачҳ назди мо қобили қабул дар рушди муътадили илм нест ва буда ҳам наметавонад, зеро илми муътадил ҳамчун «муассисаи иҷтимоӣ» (ибораи Т. Кун) ҳамеша барои халқу миллатҳо ва тамаддунҳо маводу воситаҳои ҳастӣ ва рушди арзандаро вобаста ба даври замон таҳия намуда, ҳазинаи дониши инсониро дар шинохти худ ва олами ҳастӣ ғанӣ мегардонад. Аммо масъалаи назорат кардани инқилобҳои илмӣ берун аз замону макони пасманзари маънавӣ дошта дар шароити имрӯз касро ба фикр водор менамояд.

Шояд ҳолати вучуддошта дар асл ҳолати шикасти бонизомии рушди илм аст, ки мо онро нодуруст дарк мекунем. Агар илмро ҳамчун маҷмӯи ҳама навъҳои равандҳои фикрӣ ва таҷрибавии омӯзиши табиат¹ қабул намоем ва инсонро ҷузъи табиат, пас бояд бо рушди илм рушди мафкураи одамон низ таъмин гардад. Аммо воқеият гувоҳи он аст, ки илмҳои соҳаҳои муҳталиф нобаробар ва номуназзам рушд менамоянд ва мавҷуд набудани истифодаи таҷрибаи байниҳамдигарии соҳаҳои илм аксаран ҳолати маънавии инсонро вазнин ва мушкул мегардонад. Т. Кун

¹ Кун Т. После «Структуры научных революций». М. пер. с англ. А.Л. Никифорова. М.АСТ: 2014. С.9.

бо навиштани асари «Сохтори инқилоби илмӣ»¹ бисёр нуктаҳои ғайримуқаррарию ғайрианомалии дастовардҳои азими илмиро кашф кард, аммо бо ҷамъбасти асари дигараш «Баъди «Сохтори инқилоби илмӣ»² қисмате аз назарҳои худро дигар намуд. Аммо, дар маҷмӯъ, ӯ эътирофи инқилобҳои илмиро ҳамчун тақонҳои ногузир ва бузурги мафкураи инсонӣ дар роҳи шинохти асрорҳои ҳақиқати ҳастӣ назаран ва амалан собит кард. Бинобар он, шароити рушди илми муътадил бояд ба инқилобҳои илмӣ замина омода намояд, мафкураи миллӣ барои тарбияи субъектони инқилоби илмӣ ва дастгирии онҳо фазои мусоид созад.

Дар шароити муосир коркарди мафкураи солими ҳифозаткунандаи халқу миллатҳои кӯчак на танҳо ногузир, балки ба маротиб мушkil ҳам гаштааст. Мушkilӣ сари он аст, ки мафкура набояд зодаи муҳит дар шакли табиӣ меросӣ буда, зери таъсири тағйирпазирии вазъият субъекти худро ҳамчун ҷузъи нолозим дар мубориза барои ҳастӣ тахти тобеи қонунҳои табиӣ монад, балки он ҳамчун унсури хирад тавонад ба ҳамин ночуриҳои сохтаи муҳити фасодовар ҳамчун ақсуламалӣ муҳофиз ва созанда мубориза бурда, хатарҳо ва таҳдидҳоро «имкони табдил доданашонро ба шароити мусоид» (монанди ЧИН, АМА, Сингапур) ҷустуҷӯ намуда, аз миёни ҳама вазниниҳои фишорҳои башарӣ нуктаи ҳавобахши ҳувият ва манфиати миллиро пайдо намуда, боварӣ ва умедро ба зиндагӣ тавассути мубориза барои зуҳури арзанда дар сатҳи сиёсати давлатӣ ва мафкураи халқ дастрас гардонида, ба ҷойи нобаробарӣ баробарино, ба ҷойи ноадлӣ адлу инсофиро, ба ҷойи бевичдонию нобоварӣ вичдону боварино бартарият ва афзалиятро дар зиндагии инсонҳо фароҳам орад. Нобаробарӣ, ҷангу ҷидолҳо, нооромӣ дар ибтидои асри 21 саросарӣ гаштаанд, аҳволи инсон ва аксари давлатҳои рӯ ба рушд дар назар ором аст, аммо самти ҳаракату тарзи ташкили иқтисодиёту сиёсаташон ба мушkilҳои ҳангуфти

¹ Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. В.Ю. Кузнецов.-М. 2003.-510с.

² Кун Т. После «Структуры научных революций. М. пер. с англ. А.Л. Никифорова. М.АСТ: 2014.

ноодилона гирифтор аст. Ин ҳама гувоҳи он аст, ки аксари давлатҳои муосир дар шароити нави ҷаҳонишавӣ аз назари мафкуравӣ омода нестанд. Онҳо конститутсияҳо, қонунҳо дошта, дахҳо санадҳои байналмилалиро эътироф намуда, ворида муносибатҳои байналмилалӣ шудан меҷаҳанд, вале мафкураи миллии онҳо бениҳоят осебпазир буда, маҳаки ҳаракатдиҳандаи он (мафкураи миллий) на ҳамеша манфиатҳои стратегии миллий ва давлатӣ баромад менамояд. Ҷойи онро ағлабан шиорҳои хушқу ҳолӣ ва арзишҳои бесарҳад ишғол намудаанд.

Факту рақамҳои мушкилиҳои инсонӣ барои мулоҳиза

Тибқи омори расонаҳои расмӣ ҷаҳонӣ дар соли 2018 таъдоди онҳое, ки иҷборан манзилҳои худро тарк кардаанд, ба 70,8 миллион расидааст¹. Инҳо ҳама мардумонанд, ки аз нооромии номумкинии вазъияти зиндагӣ хонаҳои худро тарк кардаанд. Дар 14 соли асри XXI 61 муноқишаҳои ҳарбӣ рух дода, зиёда аз 40 давлатҳои дунё ба мочароҳои сиёсӣ кашида шудаанд, дар дахҳо кишварҳои олам (Ироқ, Либия, Миср, Сурия, Украина, Грузия, Яман ва ғ.) тавассути сӯиистифодаи ҳукуку озодиҳои инқилобҳои ранга сурат гирифта, садҳо ҳазор одамон қурбони фитнаҳои сиёсӣ ва мазҳабӣ гаштаанд, мардуми олам бо вучуди рӯпӯшҳои шаклӣ ва сиёсӣ, дар маҷмӯъ, зиндагии комили мутобиқ ба ҳукуку озодиҳои инсонро надорад.

Таърихи пурфӯҷиҳои ин наӣи андешагари насихатгару насихатшунав, амонатнигоҳдору созишгар, оқилу тавонманди таърихӣ аз **соли 1500 то милод то соли 1860-уми милодӣ бештар аз 8 ҳазор созишномаҳои сулҳро медонад**, ки ҳар яки онҳо бояд роҳи фардои башариатро орому осуда мегардонданд, вале дар асл муҳлати иҷрои ин созишномаҳо дар тақсимои умумӣ 4-5 моҳ фаро гирифтаасту ҳалос.

Ин ҳама аз табиати хиради донишандӯхтаи инсон аст ва ё исботи ҳаққонияти назарияи Т. Кун дар масъалаи номувофиқ омадани фаҳми мафҳумҳо дар забонҳои халқу миллатҳои муҳ-

¹ <https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf>

талиф¹, ки баъдан ҳуди ӯ дар асари дигараш² то ҳадде ин монези ҳамдигарфаҳмии илмӣ инсонҳоро инкор кардааст. Ба ҳар ҳол, дар қатори дигар омилҳои тафовутдиҳандаи манфиатҳои миллӣ ва мафкураи миллӣ рушди фикрии забон ва тарзи баён низ асари худро дорад. Дуруст аст, ки ҳаракати олимони мухталиф дар кашфи ҳақиқат аз кӯчаҳои гуногуни илм баъзе бо формулаю қоидаҳои ҳамсон фаҳмиши ҳамдигарии онҳоро сахл мегардонад, айнан ҳамин тавр дар пахнои мафкура ин нақшро метавонанд орзуҳо ва боварҳо барои зиндагии саодатмандонаи халқҳо иҷро созанд. Инсонӣ муосир вобаста аз талабу қонеъ гардонидани эҳтиёҷоташ тибқи омили башарӣ аз ҳама бештар дар соли 2019 ба соҳаи ҳарбӣ, дуҷум ба саноати доруворӣ ва сеҷум ба соҳаи сайёҳӣ хароҷоти қалон кардааст. Пас, ин махлуқ аз назари қонеи талаботаш чунин сифатҳоро доро аст: яқум ҷангҷӯй аст; дуҷум бемор аст ва сеҷум саёҳату роҳат меҷӯяд. Аз ин дидгоҳ, махлуқи бошуур мушкилиҳои худро дорад.

Назари зоҳирӣ ба мушкилиҳои инсон

Агар имкон мебуд, ки аз сайёраҳои дури дури олами кайҳонӣ, аз галактикаи дигар махлуқи дигари зиндае аз назари тафаккур ва интеллект хеле пешрафта ба Замини мо меомад ва дар як муддати хеле кӯтоҳ тавассути дастовардҳои навини худ инсон, таърихи ӯ, фарҳангу дастовардҳо ва печишу гирдобҳои зиндагии ӯро аз худ мекард ва ба саволи: инсон чӣ гуна махлуқ аст? чӣ ҷавоб меод. Ба назари мо, ҷавоб чунин одӣ мебуд: Инсон ягона махлуқи бошуури дорои нутқ, таърих, фарҳанг ва давлати ин сайёраи Замин аст, ки бо вучуди таърихи бой, фарҳанги ғанӣ, истеъдоди ғайримуқаррарӣ, давлатҳои бузургу маданияти беназир доштану кашфиёту дастовардҳои нодирро касб кардан ҷанӯз ба содатарин маънии вучуди худ, одитарин таъиноти иҷтимоӣ, ҷавҳари офариниш ва ҳикмати ҳаёти инсонӣ - қадру

¹ Кун. Т. Структура научных революций.

² Кун Т. После «Структуры научных революций». М. пер. с англ. А.Л. Никифорова. М.АСТ: 2014. С.11.

манзалати худ нарасидааст. Ў бо ин ҳама дастоварду кайҳон-шиносиаш то ҳанӯз натавонро худро нашонохта, балки ба қадру қимати худ нарасида, мақоми худро дар байни мавҷудоти сайёра ва дар муқобили яқдигар дарк накарда, манфиату ғаразҳо, молу сарват, боварӣ ба ҷоҳу ҷалоли диниву дунявӣ худро, ки ин ҳама неъматҳо хизматрасони ӯянд, аз ҳудуд боло гузошта, бо ин ҳама бузургтарин ҷавҳари олами зинда - инсонро дар ибтидои садаи 21 дар ҳолати ҳаробӣ, зорӣ, нобаробарӣ ва ноадилӣ ноамнӣ қарор дода, ҳона ва модарбузурги тавлидкунандаи худ - Замиро ба ақлаш, донишаш, манфиаташ беш аз беш таҷовуз карда, ҳолати ӯро ба ҳаробӣ овардааст. Бале, маҳлуки болоӣ шои дарактеро меонад, ки шои худнишастаро бурида истодааст.

Агар ҷунин намебуд, магар мумкин аст, ки ҳамаи ӯза дар рӯи замин аз дасти яқдигар, на бо марғи табиӣ, балки бо даҳолати бевоситаи ӯ ҳазорҳо бародарони дигараш кушта шуда, ҳонаҳо, шаҳрҳо ва давлатҳо ба қоми оташу бетартибӣ қашида мешуданд. Ў маҳлуки дорои шуури атрофшиносу худнобинест, ки аз ҷавҳар дида, ба занғораю муқоваи ашёҳо бештар таваҷҷуҳ бастааст. Ў, дар асл, имкон дорад, ки фаҳмад, вале фаҳмида наметавонад, ки ҳама муқаддасоти олами динӣ ва дунявиро, ки дар шакли моддӣ ҳастӣ мекунад, мумкин аст бунёд намуд, қабаҳо бутхона, қасру ҷоҳ, манзили мақомҳо, давлату тамаддунҳо ва фарҳангу санъатро дар сурати вайрон шудан, мумкин аст дар шакли нав боз ҳубтару беҳтар бунёду тарҳрезӣ намуд, вале ҳудашро, инсонӣ фаълидаро аз нав бунёд карда намешаваду умри ӯро дубора барғардондан дар ҳоли ҳозир ва ояндаи наздик мумкин нест. Ў бо ҳама донишмандиаш ҳанӯз одитарин ҳикматро, ки ҳеҷ як манфиат, ҳеҷ як дороӣ ва ҳеҷ як муқаддасот қимати инсонро дошта наметавонад ва ҳар амале, ки ба куштору қатли инсон ҳидоят мекунад, дар асл одилона буда наметавонад, фаҳмида наметавонад.

Пас ҳеҷ қанг, ҳеҷ муқоризаи ҳунин ва ҳеҷ бетартибӣ одилона буда наметавонад ва буданаш ҳам мумкин нест. Мушқили он аст, ки инсонҳо то ҳанӯз ин ҳикматро дарк накардаанд. Агар ҷу-

нин набошад, пас бояд принципҳои кафолатҳои аслии ҳуқуқи инсон чун баробарӣ, озодиҳо, дахлнопазирӣ, амният, субот, адл, инсоф ва ғ. бояд дар таърихи беш аз 10 ҳазорсолаи тамаддун ба ҳадди муайян тантана мекарданд ва нобаробарии таърихии инсонҳо ба ҳадди минималӣ бояд паст мефаромад. Аммо баръакс шуда истодааст.

Нобаробарӣ низ мушкилӣ аст

Бузургтарин ва хостатарин асли зиндагии тамаддунии инсон, ки аз рӯзгори аввали ба ҳаёти иҷтимоӣ қадам задани инсон маҳаки чанбаи ҳуқуқӣ касб кардани ӯ гашта, баъдан чанини ҳуқуқи адолатнок, давлати идеалӣ ва ҷомеаи намунавии шаҳрвандиро ташкил дода, бидуни вучудаи зуҳури ҳама гуна давлатҳои одилонаро демократиро зери савол мекашид, ин баробарӣ ва имкониятҳои баробари ҳуқуқӣ барои субъектҳои ҳуқуқӣ буд. Нобаробарии ҳуқуқӣ барои субъектҳои имконияти баробар дошта аз мушкилиҳои ҷиддии фазои ҳуқуқӣ ва масъалаҳои ҳалталаби ақли инсонӣ буд, ки ба фалсафаи ҳуқуқ ва табиати ҳуқуқи инсон муддатҳо ифлосӣ овардааст.

Назари умқӣ ба пайдоиш ва вучуди ин падида дар масири таърих гувоҳи он аст, ки инсон бо вучуди пешравию тағйирпазирии гуногунҷабҳааш ба хушкшавии решаи ноадлии нобаробарӣ то ҳанӯз муяссар нашудааст. Баръакс, ин падида сол ба сол, қарн ба қарн, ҳамчун ҷузъи ногузири вучуди табиати инсонӣ аз паҳноии биологӣ ҷисмонӣ берун ҷаста, рӯ ба майдони иқтисодиёт ва ҳуқуқ задааст. Ёро на танҳо мазамат, танқид, инкор менамоянд, инчунин дар ҳолатҳои мавҷуда нобаробарию ҳамчун усули вучуди адл, мизони инсоф, гуногуншаклӣ, вучуди озоӣ ва таҳаммулгарой қадр ва эътироф низ менамоянд. Тамаддуни инсонӣ низ гӯё барои вучуд ва рушди он дар паҳноии дигар муносибатҳои хизмат менамояд. Ин афзуншавии қимати нобаробарӣ бар баробарӣ танҳо бо қиёси «коммунаи аввалия» (ибораи В.И. Ленин) бо ҷамъиятҳои синфӣ не, балки бо таҳлили амиқи таърихӣ дар ҳама давраҳои таърихӣ ба тариқи «регресс», баро-

барӣ дар муқобили нобаробарӣ вучуд дошт ва то ханӯз дорад.

Дар ин ҷо ба ду нукта бояд таваҷҷуҳ шавад; аввал ин ки нобаробарӣ ҳамчун шартӣ вучуди озоди ҷомеа бо аломатҳои мусбат (мо наметавонем инсонҳои аз назари ҷисмонӣ, синну-солӣ, ақлӣ нобаробарро имконҳои баробар ва масъулиятҳои як-зайл диҳем; мо наметавонем озодии табиӣ инсонҳоро бо зухури истеъдоди озодашон дар қолаби баробарӣ маҳдуд созем ва садди роҳи рушд гардем ва ғ. х.) ва дуум нобаробарӣ ҳамчун натиҷаи ноадлии муносибати байни инсонҳо ва ногузирии таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба он (яъне аз роҳҳои ғайрқонунӣ вайрон намудан баробарӣ). Мутаассифона, ҳарду омил ва ҳарду сифат дар мавзӯи баррасишаванда вучуд дорад ва ин ҳолат баҳои дурсту бомувозонаи ақро нисбат ба он мушкӣ месозад. Аз ин ҷост, ки баъзе мавридҳо сифатҳои мусбати он аз андозаи имкон берун ҷаста, ба қонунӣ гардонидани омилҳои манфии он замина мегузоранд ва ё дар паҳноӣ тафаккур мавқеи маҳдуд қардани баробарию бо далелҳои мантиқӣ омода менамоянд. Албатта, аз ин раванд вазъи баробарҳуқуқӣ ва баробарии ҳуқуқӣ осебпазир мегардад.

Нобаробарӣ, дар умум, имрӯз аз ҳад ва ҳудудаш бурун рафта, ки нишастӣ сарони кишварҳои олам дар Форуми иқтисодии умумиҷаҳонии Давос (январ 2019) масъалаи қашшокиро дар муқобили афзоиши соҳибони миллиарди ҷаҳонӣ аз мавзӯоти марказии олами муосир эълон кард. Албатта, мо қатъиян ҳукм карда наметавонем, ки чунин масофагирии хангуфти нобаробарӣ ҳамагӣ зодаи муносибати ноодилонаи инсонҳост, вале яқин гуфта ҳам наметавонем ки ин ҳолат одилона аст. Зеро беинсофию бевидҳонӣ тачовузи он ба ҳаққи башар равшан аст. Мутобиқ ба маърузаи ҳарсолаи муассисаи ғайритиҷоратии Oxfam, дар нашрияҳо, ба дар оғози Форум нашр гардиданд муайян шудааст, ки дар соли 2018 захираҳои пулии миллиардерҳои олам ба миқдори 900 миллиард доллари амрикоӣ афзоиш ёфта, захираҳои пулии барои қонеи талаботи мардуми камбизоат равшанаванда ба миқдори 11% кам гардидаанд. Тибқи ин иттилоот дар дасти 26 нафар миллиардерони олам ҳа-

мон қадар маблағ аст, ки ба дороии 3, 8 миллиард камбағалони олам рост меояд. Дар соли 2017 дороии 34 нафар миллиардерон ба ин қадар дороии камбағалон баробар буд, яъне ин раванд идома дорад.

Тибқи иттилооти муассиаи мазкур, 1 фоизи дороии бойтарин фарзанди имрӯзи олам Amazon Джеффа Безоса баробар ба бучети тандурустии кишвари Эфиопия, ки дорои беш аз 108 миллион аҳоли мебошад, баробар шудааст. Ба қавли устоди нуктадони асроргуфтору ҳаҷвнигор Темур Қосимович Зулфикоров, дар ҷайби чунин миллиардҳои навбаромад чанд хоҷагии қишлоқ ва бучаи маблағгузории давлатҳои хурду бузург ҷойгир шудаанд. Аммо боз моро таълим медиҳанд, ки давлатҳои муосири сохтаи мо барои озодӣ, баробарӣ ва адолат мубориза мебаранд ва он модел бояд ба роҳбарӣ барои кулли давлатҳо ҳамчун нави беҳтарин қабул шавад.

Узр мепурсам, дар бораи кадом баробарӣ ва адолат дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳарф меравад? Дар сурате ки хоҷагии қишлоқи яке аз бузургтарин кишварҳои оламо дар ҷайби як миллиардер ҷойгир мекунанду бучети тандурустии давлати дорои 109 (ё 108) миллион аҳолиро ба қиссаи миллиарди дигар ворид ва тамоми хароҷоти дороии чандин кишварҳои олам дар алоҳидагӣ баробари дороии як миллиардер буда наметавонад, магар ин баробарист? Ба назари мо, ин ба ҷуз аз ғоратгарӣ ва дурӯғин сохтани олам ва тақсими неъматҳо чизи дигар буда наметавонад. Ин чунин шакли ташкили иқтисодӣ аст, ки ба гурӯҳе чунин имкон додааст, ки соҳиби неъматҳо шаванду гурӯҳеро дар чунин ҳолати дастнигарӣ нигоҳ дорад. Пас, иллат дар низом аст, низом одилона нест, он дар қучое ҳалогихҳои ба манфиати ин сарсаҳтони молхуру молпарварро пинҳонӣ паси панҷараҳои фикрӣ ва ҳуқуқӣ ҳифозат кардааст. Ин аст, ки гурӯҳе ноаён бо ғорату дуздихояшон бой мешаванду гурӯҳи дигар рӯз ба рӯз қашшоқ. Мо дар мисоли миллиардерҳои навбаромади русию пасошӯравӣ эҳсос кардем, ки ин миллиону миллиардҳо чи тавр ғайриқонунӣ чамъ мешаванд, сипас ба релси қонунӣ баромада, даъвои қонуният менамоянд. Бале, режим ва шакли ташкили иқтисодӣ дар ҷа-

нини худ тавлиди чунин нобаробариро чойгир кардааст.

Гузашта аз он, миллиардерҳои олам ҳамасола 7, 6 триллион доллари худро аз супурдани андоз пинҳон медоштаанд, дар сурате ки даҳ ғоизи камбизоаттарин қишри аҳолии замин андози зиёда аз даромади мутаносиби худро пардохт менамоянд. Магар ин аст адл ва инсофи низоми идории иқтисоди ҷаҳонии ҷомеаи сармоядории даврони баъд аз саноатӣ (постиндустриалӣ), ки даврони сеюм ва чоруми инқилоби худро дар тарғйирёбии низоми идораи моликият ва рӯ овардан ба моликияти коллективӣ эълон доштааст?! Пас, яқин тахмини онҳо, ки Марксро дар масъалаи пешгӯии ояндаи ҷомеаи сармоядорӣ дар шакли зуҳури ҷаҳонишавӣ, табиати тағйирпазири сармоя, шиддати муноқишаи манфиатҳо, афзоиши нобаробарии мардум ҳақ мешуморанд,¹ асосҳо дошта зарурати таҳлил доранд.

Андар баҳси баробарӣ ва нобаробарӣ аз кунҷҳои гуногун

Мо, албатта, назарияи нобаробарӣ ва нақши онро дар илми бостон ва замони муосир роҷеъ ба шаклгирии ҳаёти иҷтимоӣ аз кунгураи манфию мусбат, ки ҳастии беҳгузини ташкили зиндагии иҷтимоӣ донистаанд (Арасту ва Форобӣ)², аз назари моддӣ тавҷам бо пайдоиши моликияти хусусӣ ҳисобидаанд (Л. Морган ва Ф. Энгельс)³ ва баробархоҳони идеалӣ кӯшиши кандани меҳи соҳибмӯлки аввалро кардаанд (Ж.Ж. Руссо) ва гурӯҳи дигар аз назария субъективӣ дар фазои иқтисодӣ таъсири давлатиро омили рушди нобаробарӣ ба маънои манфӣ донистаанд (Адам Смит)⁴, инкор намекунем. Вале, дар баробари ин, қонунияти таъсири онро ҳамчун омили ногузири шаклгирии ҳаёти иҷтимоии инсон ба гунаи сифатҳои мусбат ва манфӣ аз назари илми ҳуқуқшиносӣ чашмандозӣ мекунем. Зеро ҷанбаҳои

¹ Ниг.: Терри Иглтон Почему Маркс был прав. М.: 2017. 288 с.

² Аль-Фараби. Философские таркаты. Алма-ата, Наука. 1972. -С.354.

³ Энгельс Ф.Э. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. М. 2010. -240с.

⁴ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. /пер. с англ.:

мусбат ва манфии ин «падидаи ногузир» дар печидагиҳои илми ҳуқуқ, дар ҳамгаштҳои ахлоқӣ дурусттар муаррифӣ мегарданд.

Мо дар хусуси баробарӣ ҳарф зада, одатан, баробар намудани имкониятҳои инсонҳоро дар муносибатҳои мухталиф дар ҳуқуқ мадди назар мегирем ва ба он ҳамчун мақулаи муқаррарии илми ҳуқуқ назар менамоем. Аммо чун ба баробарӣ ҳамчун усул ва асли ҳастии меъёр ва муносибатҳо назар менамоем, ба масъалаи баробар будан ва баробар кардани ҳодиса ва равандҳо як қадар амиқтар мувоҷеҳ мешавем, ки он ногузир дар ибтидо моро рӯҳбаланд намуда, барои устувории кадом як низом ва тартиби дар доираи манфиатҳои муайяни умдавӣ ва иҷтимоӣ нуҳуфта ҳидоят менамояд. Вале бо мурури фӯрӯ рафтани ба қалби ин баробарӣ дар муносибатҳо ва мақоми инсонҳо аз пасткӯчаю тангкӯчаҳои зиёди ахлоқию касбӣ, ҳуқуқию иқтисодӣ эҳсос мешавад, ки ин равиш то ҷое ба табиати ҳастии ҳодисаи инсон ва хостаҳои он ночаспон мемонад. Ба назар чунин мерасад, ки иддае аз инсонҳо табиатан дар нобаробарӣ худро нисбат ба баробарии комил зебо ва шинам эҳсос менамоянд. Ва натиҷаи муносибатҳо низ аз ҳолати нобаробарӣ ба низом мусоидат менамояд, аз ҳолати баробарии комил бошад, ҷавҳари зиёд аз унсурҳои маънавӣ ва моддӣ рушдкунандаи худро гум менамояд. Ҳарчанд банди ин ҳолатро аз назари ахлоқ қабул дорам нестам, вале табиати муносибатҳо алорағми манфиати аксар ба ин нобаробарӣ афзалиятҳо додааст.

Дар ин нуктаи ниҳоии сарҳади баробарӣ, ки озодиҳои табиӣ ва кашишҳои биологии инсон, гоҳ зери таъсири савқи табиӣ ва гоҳ таҳти таъсири хиради инсонӣ барои худ афзалият ва авлабият ҷуста, ҳолати бартарии худро дар қиболи дигар арзишҳо чун неъмат муаррифӣ менамоянд, назарияи баробарӣ ҳамчун усул аз дидгоҳи мутлақ даст кашида, рӯ ба нисбият менамояд. Ин аст, ки ҳолати нобаробарии аслии инсоният барои ҳифзи ҳадди эътидол арзиши баробариро кор кардааст. Худи нобаробарӣ дар асл ҳамчун паҳноӣ тавлишавандаи ҳастии инсонии иҷтимоӣ ва шаклҳои ташкили зиндагии одилонаи ӯ хизмат намудааст.

Равшантар агар ҳарф занем, нобаробарӣ флора ва фаунаи ҳаёти иҷтимоӣ будааст, ки давлат ва ҳукукро тавлид кардааст. Пас, агар мо ин флора ва фаунаро нест намоем, ин ҳавоеро, ки аз он нафас мегирем, ба нобудӣ кашем, пас он падидае, ки дар паҳноӣ он зухур кардааст, худ вучуд дошта метавонад? Ин савол аз дигар ҷониб ва аз он тарафи воқеияти баробархоҳии мо бо усули баробарии ҳуқуқӣ муддатҳост, ки ба сари адолати иҷтимоӣ санг мепартояд. Инак, мо кӯшиш менамоем, чанд назари то ҳанӯз бо воқеият ва таҷриба печида ва қолишхӯрдаи ҳудро, ки ба раҳиҳои нисбии мо аз сарҳади устувори баробарӣ ва нобаробарӣ кӯмак карда, ҳаёли моро рӯёруи ҳатти ҳастии баробарию нобаробарӣ алвонҷ медиҳад, бо чанд мисолҳо ироа намоем.

Мо ба асли баробарӣ фикран наздик шуда, нисбат ба он ҳарф зада дарк мекунем, ки ин баробарӣ дар ҳаёти воқеӣ мутлақ буда наметавонад. Мутлақ набудани он истисноро тақозо дорад. Истисноияти он аз ҳастии одилонаи нобаробарии субъектҳо, вазъият, замон ва макон мабдаъ мегирад. Гузашта аз он, инсонҳо дар зоти худ натавонанд, балки дар тобеияти замону макон ҳолати нобаробарию ҳамчун зухуроти ногузир эътироф менамоянд. Яке кӯдак, дигар мактабрав, сеюми калонсолу чоруми пир, дигар бемор ва ғ. ғ. аст. Яке барвақттар зиндагӣ карда, дигар баъдтар, яке дар давлати бузургу дигар дар давлати кӯчак, яке имрӯз шаҳрванди Амрико ҳасту дигар аз Сомалий ва ғ. Яке маъҷубу дигар солим, яке бемору дигар сихат, яке нобиною дигар бино, яке нодору дигар сарватманд, яке донишманду дигар камсавод, яке оқилу дигар нодон ва ғ. Ин силсила метавонад беохир идома ёбад... Мушқили ҳама сари он аст, ки оё онҳо ҳама дар ҳуқуқу вазифаҳо баробаранд ва ё бо имкони баробар фароҳам овардан меҳоме масъалаи баробарию дар умум ҳал намоем. Аммо инро ҳама карда наметавонем. Дуруст аст, муҳтарам ҳуқуқшиносон мегӯянд, ки новобаста аз ин тафовутҳо онҳо дар муносибатҳои умумӣ баробарҳуқуқанд ва ҳуқуқҳои баробарро дар сиеъат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ғайра доранд ва Конститутутсия ва қонунҳо бар онҳо ин қафолатҳоро дода, онҳоро шаклан баробар бояд намояд. Ба қавли академи-

ки соҳибэҳтироми инҷониб В.С. Нерсисянс, «аз баробарии имкониятҳо ба баробарии шаклӣ ва озодиҳои баробар расидан» роҳи қонуни ҳуқукист. Албатта, дуруст аст, аммо аз дидгоҳи мо ҳуқуқшиносон ва аз кунгураи рӯйи андешаҳои мо. Чунки ин масъалагузорӣ ба ҳеҷ вачҳ нобаробарии воқеиро, ки дар ниҳоди инсон ҳамчун ҳодисаи моддӣ, маънавӣ ва ҳатто молӣ вучуд дорад, рафъ карда наметавонад.

Масалан, дар як замон ва як муносибат дар вақти муайян кӯдак кӯдак мемонаду пир пир, маъюб маъюб мемонаду солим солим ва ин ҳолат тафовути онҳоро назди ҳуқуқ ва имкониятҳо на танҳо ногузир ва одилона мегардонад, балки муносибати нобаробарро нисбат ба ҳуди онҳо ҳамчун талаботи одилона масъалагузорӣ менамояд. Пас, баробарӣ вобаста ба сатҳ ва мақоми субъектҳо одилона (диққат диҳед «одилона») асли худро тағйир медиҳад. Ин тағйирпазирӣ ногузир ва поквичдонона маҳсуб мегардад. Пас, нобаробарӣ табиатан ҷанбаи мусбат кашф менамояд. Инро ҳама шаклҳои меъёрҳои иҷтимоӣ - ахлоқ, ҳуқуқ ва ҳатто дин эътироф менамоянд. Дар он ҷое, ки бартарӣ ва афзалият ба поктинатон, поквичдонон, бозътикодон, некрафторон ва ғ. дода мешавад, афзалият дариҷаи нобаробариро ба хоҳири ҳифзи субот ва тартибот боз мемонад. «Магар донишмандону нодонон баробаранд?» - аҳкоми каломи раббонӣ маҳз ишора ба эътирофи нобаробарии онҳост. Пас, ҳуқуқи тамсиلى думболи ҳуқуқи табиӣ аз назари ақлӣ маҷбур мешавад муносибати худро нобаробар миёни онҳо тақсим намояд ва бо усули диверсификатсияи ҳолату маъноҳо бо субъектон муносибат намояд, вобаста аз имконияти онҳо ҳуқуқ ва вазифаҳоро мушаххас созад. Пас, мактаббачаю кӯдакнро таҳти тарбияи оила ва давлат қарор дода, пиронсолонро нафақа таъйин намуда, шаҳрвандони қобилияти меҳнатӣ доштаро ба кор таъмин кардан одилона аст. Одилона барои он ки муносибат бо онҳо мухталиф сурат мегирад, назари умум, вале аз назари фардикунонӣ ва ё гурӯҳбандӣ баробарии нисбии онҳо зухур менамояд. Яъне, бо пирон, бо кӯдакон ва ҷавонон муносибати якзайл талаб карда мешавад. Қонун ба субъектон вобаста ба вазъашон муносибат карда,

дар асл хосияти универсалӣ доштани принципи баробарино дар ниҳодаш аз рӯи усули умум маҳв карда, хосияти баробарино барои навъҳо қоим мегардонад. Баробарино дар мақомаш вобаста аз баробарии субъектон дар ҳолати инфиродӣ ҷиддӣ ҳифз менамояд. Чунки ҳолати нобаробарии табиӣ иҷборан таҳти таъсири адолат ва инсоф ҳуқуқро ба тафриқаи ҳолат водор карда, баробарии мутлақро қурбони вазъият намуда, вобаста ба шароит ва имкониятҳои баробар, баробарино ҳамчун адл масъалагузорӣ менамояд. Баробарӣ аз мақоми абстраксияи умум ба поён, ба воқеияти зиндагӣ ворид мегардад ва мақоми худро дар ҳамбастагӣ бо макону замон ва шароити субъектон таъмин месозад.

Агар ҳамин мисолро дар таносуби шахси донишманд аз камсавод, аз назари қонуни иҷтимоӣ ва талаботи ҷомеа ба инobat гирем, онгоҳ ба чӣ натиҷа хоҳем расид? Боз мебинем, ки қонунҳои одилонаи баробарҳои шахси босаводно аз камсавод афзал дониста, ба ӯ имкониятҳои зиёдтар медиҳанду ба камсавод дарвозаи имтиёзро маҳдуд менамоянд. Пас, инсони шаклан дар маҷмӯъ баробар бо инсонҳои дигар дар муносибатҳои муайяни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба тафриқабандӣ бархӯрд шуда, худро дар ҳолати нобаробар дарёфт менамояд ва аз назари истъдод нобаробарии одилоноро талаб месозад. Албатта, ин нобаробарӣ аз рӯи инсоф одилона аст, вале аз назари дидгоҳи мутлақи баробарӣ, ҳамчун усул таҳлилро тақозо дорад. Зеро ин ҷо ҳолати баробарӣ вобаста ба истъдод ва ҳолати воқеии маънавии субъектон тобеи нобаробарӣ мегардад, зеро аслҳои адлу инсоф ва манфиати умум ҳолати нобаробарино афзалият медиҳанд, зеро маҳз ҳамин нобаробарӣ имкон дорад барои саодати ояндаи иҷтимоӣ ва рушди он хизмат намояд. Пас, шахси донишманд бояд бо ҷойи қор таъмин шавад, аммо ин шояд барои шахси босавод ҳеҷ аҳамият надорад, ин ҳолат барои ӯ чун вазъи истисмори баробариаш қабул хоҳад шуд. Чунки ӯ метавонад даъво кунад, ки ӯ ҳам ҳамон дипломро дорад. Шахси ба қор қабулшуда ва ё бо надоштани диплом ва ё камсавод буданаш ба қор қабулшуда дар ҳолати нобаробар қарор гирифта, ба охириҳо дар доираи ғояи сирф ҳуқуқӣ имкон медиҳад даъво намоянд, ки ҳеҷ кас ҳаққи

онҳоро ба меҳнат ва усули баробарӣ инкор карда наметавонад. Агар шумо ҷонибдори баробариед, пас, ба ҳуқуқҳои меҳнатии ман ҳам ҳамон тавр назар намоед, ки ба шахси дигари саводдор назар доред. Вале воқеият инро наметавонад, чунки вучуди шахси босаводно, мутахассисро дар коргаҳ манфиати умум, ҷомеа ва давлат масъалагузорӣ менамояд, ки дар ниҳояти қор манфиаташ ба ҳуди бесаваду наздиконаш бархӯрд хоҳад шуд. Аммо бо вучуди ин натиҷаи мусбат вазъият аз назари мушаххасоти баробарӣ тафриқадор аст.

Ё инсонро дар муносибати ахлоқӣ мегирем. Инсон дар мактаби миёна як гурӯҳ ҳамнишин дорад, дар донишгоҳ гурӯҳи дигар, дар коргоҳ гурӯҳи дигар ва дар синни нафақа гурӯҳи дигар. Пас, инсон бо расидан ба гурӯҳҳои нав натавонад аз назари синну соли биологӣ тағйири ҳолат менамояд, балки аз назари маънавӣ ва касбӣ низ тағйир меёбад. Ҳар тағйирёбии ӯ ҳолати ӯро дигар мекунад ва ӯро аз силсилаи муносибатҳои пешин ҷудо карда, ба гурӯҳ ва ҳалқаҳои нав ворид месозад. Дӯстон дигар мешаванд, ҳамнишинон шояд бо мурури замон тағйир меёбанд. Акнун нафаре аз дӯстони ҷавониаш ва ё қори пешинаш эрод мегирад, ки дигар бо мо дӯстӣ намекуни, ҳамроҳ наменишинем, моро ёд намеорӣ, занг намезани ва ғ. Ӯ ҳақ дорад. Вале ҳамчун дӯст ҳақ дорад, вале ба дӯшташ уҳдадор аст, ки чунин наамояд? Аз назари ахлоқӣ шояд ҳа, вале аз назари воқеият не. Чаро? Чунки бо мурури тағйирёбии вазъият тафаккур ва муносибат бо атроф низ имкони тағйир ёфтани дорад. Пас, тафаккури тағйирёфта низ ҳақ дорад паҳнои мувофиқ ва ҳушоянди маънавии худро пайдо созад. Он ҷое нишинад ва ҳарф гуяд, ки ба ҳарфаш гушу ба буданиаш шод бошад ва ба афзоиши маънавиаш хурсанд. Пас, ҳолати табиӣ будани вазъи иҷтимоии инсон таҳти таъсири шароит тағйир меёбад ва ин шароит муносибати ӯро ба атроф нобаробар тасниф менамояд ва ин нобаробарӣ, ки ба саодати ҳуди ӯ таъсир аст ва дар навбати худ ба малоли хотир ва ё шодии дигарон анҷом меёбад, аз назари ахлоқ низ бояд қобили қабул бошад. Айнан ҳамин тавр ташаккул ва тағйир тафаккур тавассути хондан, васеъ шудани иттилоот ва ғ. сурат гирифтани им-

кон дорад. Ин ҳолатро мо дар соҳаи варзиш равшантар эҳсос мекунем, ки ҳама футболбозон мехоҳанд дар Барселона бозӣ кунанд, вале ҳамаро он ҷо қабул намекунанд. Ин вобаста аст аз ҳамон вазъи нобаробари ҷисмонии футболбозон, ки то кадом дараҷа фарқ ва махсусияти вижаро байни худ ва дигарон доранд.

*Бисёр будани қонунҳо дар давлат ин ҳам-
маънои зиёд будани табибон дар ҷомеа аст:
ҳарду аломати беморӣ ва беқувватӣ аст.*

Вольтер

Оид ба дигар навъҳои нобаробарии ҳуқуқӣ

Дар илми ҳуқуқшиносӣ ва давлатшиносӣ нухбагони илм ва назарияҳои комили ҳуқуқӣ ва сиёсӣ қарнҳо боз ба муқобили нобаробарии ҳуқуқӣ сиёсӣ мубориза мебаранд. Дар ин ҷода, дар баробари навиштаҳои нухбагони илм эъломиё ба билҳо аз даврони бостон инҷониб дар фарҳангу тамаддуни мухталиф қабул шуда, то ба замони мо нерӯи ҳашамоти одилонаи худро дифоъ кардаанд. Конститутсияю сандҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ дар нимаи дууми асри XX гӯё тамоми нозукиҳои онро рӯи қонуни хирад воғузор намуда, олами инсониро ба баробарии комили ҳуқуқӣ кашиданд. Аммо ин ҳама дар назари зоҳирӣ чунин аст, зеро инсон дар масъалаи баробарияш то ба ҳанӯз дар муносибат бо якдигар вобаста ба мақом, ранг, пӯст, дин, ақида, макон, миллат, баромади иҷтимоӣ, дорой ва ғ. мушкилиҳои ҷиддии зерипарадагиро дорост, ки таъсири меъёрҳои ҳуқуқи одилона ва назари ғояҳои демократӣ то ба ҳанӯз ба умқи онҳо намерасанд. Гузашта аз он, хеле зебо ва шиноматидан аксари онҳоро дар амалияи ҳуқуқӣ дидаю доништа таҳти ғояҳои озодихоҳона ва демократӣ зерӣ по менамояд. Чунин мушкилӣ дар ҳама кишварҳои олам то ба ҳанӯз вуҷуд дорад.

Мо баҳсро дар ин мавзӯ ба дарозӣ нақшаида, таваҷҷуҳ ба як таъбири гӯё дар олам ҳалли худро ёфта – таъбири наҷодӣ, ки ҳама аз он бо виқор ҳарф мезанад, дар пайвастигӣ бо ҳоди-

саҳои моҳи май ва июни соли 2020 мисоле аз демократитарин кишвари олам - ИМА меорему халос. Амрико, ки аз назари низоми ҳуқуқӣ тамоми масъалаҳои ҳуқуқӣ тавассути қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии судӣ ба сони амсоли судӣ гӯё танзим шудааст, бо мушкилӣ рӯ ба рӯ шуд. Пас зиёд будани сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва озодии танзими ҳуқуқӣ низ то ҷое натавонист адлу низомро ҳифз наояд. Эроди мо ба масъалаи тазоҳуроти Амрико бар муқобили табъизи наҷодӣ вобаста аст. Дар ин ҷо мо назару гуфтаҳои зиёдро доштем, вале бо шиносӣ бо мақолае дар яке аз сайти интернетӣ эҳсос кардем, ки далелҳои бештаре хубтаре аз он дар ин мавзӯ гуфтаи кори сахл нест.

Рӯзи 3-юми июн дар сайти интернетии «Озодӣ орг» шарҳи-яи хеле ҷиддие дар масъалаи тазоҳуроти охири моҳи май ва аввали моҳи июни Амрико, бинобар кушта шудани зангие бо номи Чорч Флойд рух дод. Дар як муддати кӯтоҳ тазоҳурот ва амвочи норизоӣ аз ин табъиз ба 75 шаҳрҳои калони Амрико ва дар умум дар 140 шаҳрҳои олам паҳн шуда, ҳамовозӣ пайдо карда, мардумро то ба бетартибӣ бурд. Ҷавҳари бетартибӣ ханӯз ҳам вучуд доштани истисмори наҷодӣ дар фаъолияти кормандони полиси Амрико буд. Дар сайт мо номи муаллифро пайдо накардем (шояд ба сабаби заъфи корбарии мо дар интернет буд), вале бо вучуди ин, ба он кас изҳори миннатдорӣ намуда, маводро, ки хеле таҳлилӣ ва амиқ буд, бо овардани матни пурраи он аз номи сайти «Озодӣ орг» пешкаши хонанда намуда, қазоватро бар ирода ва хиради ӯ вогузор менамоем. Мо аз ҷониби худ ба фикру иддаи муаллиф ва назари Радиои озодӣ дар масъалаи мазкур, ки бо факту рақамҳои хеле амиқ решаи бухрони наҷодгароии амрикоиро ошкор месозанд, ҳамфикр ҳастем. Итминон дорем, ки муаллифи шарҳ маводҳоро аз дигар сарчашмаҳои бозғатимоди олам дуруст ва бамаврид истифода карда, ҷавҳари нооромиҳоро ба манфиати ҳуқуқӣ дуруст ва бегараз кашф сохтааст. Инак, матни мақола аз сайти Озодӣ орг:

**«Сарчашман хашму ноумедӣ дар тазохуроти
Амрико натанҳо марги Чорч Флойд аст»**

Дар Иёлотӣ Муттаҳидаи Амрико яке аз тазохуроти азим ба зидди таъбизи наҷодӣ дар солҳои ахир идома дорад. Сабабаи марги марди сиёҳпӯсте буд, ки як маъмури сафедпӯсти пулис меҳост, ӯро дастгир кунад.

Чорч Флойд баъди он чон дод, ки пулиси шаҳри Миннеаполис ҳангоми боздошт тақрибан 9 дақиқа гардани ӯро бо зону ва рӯи замини мумфарш зер кард. Чорч Флойд, ки барои истифодаи 20 долларии тақаллубӣ дастгир шуд, зери зонуи пулис батақрор мегуфт, ки нафас гирифта наметавонад.

Раҳгузарон саҳнаи азоб кашидани Флойдро дар видео сабт карданд ва он босуръат дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва аввал дар маҳалли ҳодиса дар шаҳри Миннеаполис тазохурот барангехт. Зоҳиран видео бисёре аз мардуми кишварро ҳашмгин кард, ки онҳо дар 140 шаҳр ба кӯчаҳо рехтанду эътироз карданд. Дар баъзе ҷойҳо тазохурот ба хушунату ҳарҷу марҷ ва ғорати мағозаҳо кашид ва мақомот маҷбур шуданд, ки барои таъмини амният дар баъзе аз шаҳрҳо сарбозони Горди миллии Амрико сафарбар кунанд.

ВАЗЪ БАРОИ ЧӢ ХАТАРНОК ШУД?

Сиёҳпӯстони амрикоӣ даҳсолаҳо боз шиқоятдоранд, ки мақомоти интизомӣ бо намоёндагони наҷоди онҳо ноодилона муносибат мекунанд. Барои сиёҳпӯст будан, дини дигар доштани ақаллият будан дастгир мекунанд.

Сиёҳпӯстон 13 дарсади аҳолии Амрикоро ташкил мекунанд, вале то 60 дарсади зиндониҳои кишвар аз ҳисоби онҳост. Гузашта аз ин, эҳтимоли кушта шудани сиёҳпӯст назар ба сафедпӯст аз дасти пулис дар Амрико зиёдтар аст.

Ба навиштаи «Вашингтон Пост», теъдоди сиёҳпӯстоне, ки ба дасти пулис кушта шудаанд, 26 дарсадро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса ба нуфуси онҳо дар Амрико 2 баробар зиёд аст. Дар байни афроди бешохе, ки маъмури пулис дар Иёлотӣ Муттаҳида куштаанд, сеяки онҳоро сиёҳпӯстон ташкил медиҳанд.

Роналд Девис, пулиси собиқ ва мудирӣ шуъбаи ҳамкориҳои пулис бо аҳоли дар Вазорати адлия дар Конгресси Амрико гуфта буд, чунин теъдоди куштаишудагон дар байни сиёҳпӯстон тасодуфӣ нест. Ў моҳи сентябр дар ҳузури вакилон гуфт: «Ман, бешак, аз худам мепурсам, оё чунин истифодаи аслиҳа, новобаста аз он ки қонунӣ ва ё ғайриқонунӣ буд, ба як бовари пинҳонӣ роиҷ дар ҷомеаи мо, яъне тарс аз сиёҳпӯст, наҷодпарастӣ ва ё омехтаи ҳарду иртибот дорад, ё не.»

БО МАЪМУРОНИ ПУЛИСИ МУТТАҲАМ БА ҚАТЛ ЧӢ МЕКУНАНД?

Борҳо шудааст, ки маъмурони сафедпӯсти пулисро, ки дар қатл ва ё истифодаи беш аз ҳадди нерӯ ба зидди сиёҳпӯстон даст доштаанд, беғуноҳ эълон кардаанд, ҳарчанд видеоҳо аз маҳалли ҳодиса воқеияти дигарро нишон медоданд. Ҳамин сабаб шудааст, ки дар байни сиёҳпӯстон ин ақида роиҷ шавад, ки дар низоми додгоҳии Амрико адолат нест.

Черрӣ Надлер, вакили Ҳизби демократ дар Маҷлиси намоёндагони Амрико дар як ҷаласаи боз доир ба фаъолияти пулис дар Конгресс гуфтааст: «Такрори чунин қатлҳо ва ҷазо нагирифтани омилон паёме ба аҳолии африқоитабор аст, ки ҷони сиёҳпӯстон муҳим нест.»

Ӯ ҳамин гуна ҳаракати мардумиеро ном бурд, ки соли 2013 баъд аз қатли Трейвон Мартин як навраси сиёҳпӯсти 17-сола ба дасти як ихтиёрии мусаллаҳи сафедпӯст ва беғуноҳ эълон шудани ӯ ба вуҷуд омад. Трейвон Мартин мусаллаҳ набуд, вале Ҷорҷ Зиммермани 28-сола ўро бо ин гуфта, ки худро муҳофизат мекард, бо зарби тири туфанг кушт. Беғуноҳ эълон кардани Зиммерман сабаб шуд, ки ҳаракати “Ҷони сиёҳпӯстон муҳим аст” ба вуҷуд биёяд ва он дар ташикили тазоҳурот ба зидди қатлҳо аз дасти пулис ва талаби ислоҳи кори онҳо нақши муҳим бозид.

ТАЗОҲУРОТ ЗУД-ЗУД СУРАТ МЕГИРАД?

Солҳои 2014-2016 марғи сиёҳпӯстони бешилоҳ ба дасти маъмурони пулис, чанд дафъа тазоҳурот ва аз ҷумла эътирозҳои олуда ба ҳушунату вайронгарӣ барангехт. Баъзе аз қатлҳо,

ба мисли марги Чорч Флойд дар видео сабт шуданд ва воқуниши зиёде ба вуҷуд оварданд. Моҳи июли соли 2014 маъмури пулис дар Нью-Йорк Эрик Гарнерро бо иттиҳоми ғайриқонунии сигор дастгир карданд. Ёро ба замин хобонданд ва саҳнаро раҳгузарон ба навор гирифтанд.

Яке аз афсарони пулис гулӯи сиёҳпӯсти 43-соларо фишурд, то ёро ором кунад, Гарнер, ки чанд бор мегуфт, нафас гирифта наметавонад, баъд аз муддате ҷон дод. Маъмури пулисро баъди ин ҳодиса бегуноҳ эълон карданд. Бо гузашти фақат як моҳ аз марги Гарнер, пулис дар шаҳри Фергуссон дар аёлати Миссурӣ Майкл Браун навраси дигари сиёҳпӯстро бо зарби тири туфанг кушт.

Майкл Браун аслиҳа надошт, вале маъмури пулис гуфт, ки барои муҳофизати ҷони хеш ин корро кард ва дар додгоҳ ҳам бегуноҳ эълон шуд.

Черрӣ Надлер гуфт: «Ҳеч шубҳае нест, ки намоёндагони аҳолии ғайрисафедпӯст мақомоти интизомиро таҳдид ба озодии ҳамагӯнаи худ мешуморанд. Ин пиндор таърихи қадима дорад ва ба ошӯбҳои Лос Анҷелес дар соли 1992 ва исён дар Вотс дар соли 1965 бармегардад.»

ОЁ ИНГУНА ИСЁНҲО АЗ ПЕШ БУД?

Исёну зуҳури зӯроварӣ ба сабаби таъбири наҷодӣ дар Амрико дар солҳои 60-уми асри XX ва ба сабаби боздошти сиёҳпӯстон сурат гирифтааст. Ҳукумат кумисюнҳои махсус таъсис медод, ки мушкилотро омӯзанду роҳҳои ҳал пешниҳод кунанд. Соли 1965 дар ноҳияи Вотс дар Лос-Анҷелес як сиёҳпӯсти 21-соларо барои беоҳиёӣ хангоми ронандагӣ дастгир карданд. Баъдан ҷанҷолу кашмакаш бархост, ки хашми ҷамъшудаи аҳолии сиёҳпӯсти ноҳияро аз беадолатӣ, рафтори дағалонаи пулис ва шароити бади зиндагӣ барангехт. Дар натиҷаи исёну бетартибӣ 34 нафар кушта шуданд ва иқтисоди шаҳр хисороти зиёд дид.

Баъд аз ду сол бетартибҳои оммавӣ дар ноҳияҳои сиёҳпӯстнишини Ньюарк, аёлати Нью-Черсӣ, Детройт, Мичиган сар зад, чун дар ин ҷо маъмури пулис, ки аксаран сафедпӯст буданд, сиёҳпӯстонро дастгир карданд. Дар Ньюарк сабаби

исён латукӯб ва боздошти ронандаи сиёҳпӯст буд. Барои фуру нишондани ҳар се ошӯб сарбозони Горди миллии Амрико ро сафарбар карданд.

Кумисюни Кернер, ки барои таҳқиқи сабабҳои исён дар Детройт таъсис доданд, ба ин хулоса расид, ки дар Амрико ҷомаи ду тақсим шудааст: «Ҷомаи сиёҳпӯст ва ҷомаи сафедпӯст ва дар байни онҳо баробарӣ вуҷуд надорад».

Дар хулосаи гузориши кумисюн омадааст: «Таъзи сиёҳпӯстон ва ҷудо ниғаҳ доштани онҳо дар ноҳияҳои фақирнишини зухуроти наво дар кишвар нест, аммо ҳоло ба ояндаи ҳар як амрикоӣ хатар дорад.»

Исёни соли 1992 дар Лос-Анҷелес яке аз исёнҳои бадтарин дар таърихи муосири Амрико буд. Агар як раҳгузар тасодуфан сахнаи калтаккӯб шудани Родни Кинг - як сиёҳпӯст аз тарафи ҷаҳор пулиси сафедпӯстро ба навор намегирифт, шояд он исён набуд. Родни Кинг ро баъд аз таъкиб бо мошин дастгир карда буданд. Маъмурони пулис наредонистанд, ки амалкардҳои онҳо сабт мешавад.

Видео дар матбуоти саросари Амрико мӯҷарои азимерно барангехт ва дигарбора баҳси «зулм»-и маъмурони пулис ба сиёҳпӯстонро ба миён кашид.

Маъмурони пулисро, ки ба истифодаи беи аз ҳадди нерӯ муттаҳам мекарданд, додгоҳ беғуноҳ донист. Мардуми сиёҳпӯсти Лос-Анҷелес аз ин ҳукм ба ҳашм омадану исён бардоштанд, ки ба ҳарҷу марҷ кашид ва даҳҳо нафар дар ҷароғи он кушта шуданд.

ТАЗОҲУРОТИ ФЕЪЛӢ АЗ СОЛИ 2010 ЧӢ ФАРҚ ДО-РАД?

Алекс Витале, профессори ҷомаишинос ва ҳамоҳангсози барномаи «Пулис ва адолати иҷтимоӣ» дар Донишгоҳи Бруклин аст. Ӯ меғӯяд, кизӯроварӣ ҳангоми бархӯрд бо маъмурони пулис дар муқоиса ба исёнҳои соли 2010 зиёдтар аст. Ба гуфтаи ӯ, сабабгори ин мақомот ҳастанд, ки ба ваъдаи худ барои беҳтар кардани кори пулис вафо накардаанд. Ӯ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки дар низоми додгоҳи Амрико сахтгирӣ бо

сиёҳпӯстон, ки барои қонунишканҳои хурд дастгир мешаванд, зиёд аст, ҳарчанд ба қавли ӯ «зарурате ба чунин сахтгирӣ вуҷуд надорад.»

Ӯ афзуд: «Ба назари ман, хашими мардум аз он аст, ки ба онҳо 5 сол гуфтанд, нигарон набошед, мо ҳамаро ислоҳ мекунем, омӯзиши медиҳем, мулоқоти пулису аҳолиро баргузор мекунем, вале бо вуҷуди ин чизе тағйир наёфт. Ҳалокат аз дасти маъмурони пулис кам нашуд, боздошт барои қонунишканиҳои хурд мисли пешина мондааст.»

ПАНДЕМИЯИ COVID-19 ДАР БЕНАЗМИҲОИ ФЕЪЛӢ НАҚШ ДОРАД?

Пандемияи COVID-19, бешубҳа, зиндагии аҳолии сиёҳпӯстро душвор кард. Бино ба омори расмӣ, сиёҳпӯстон назар ба сафедпӯстон беиштар бемор мешаванд ва беиштар мемиранд. Решон Рей, кормандони Пажӯҳишгоҳи Бруклин дар Амрико дар як гузорише навиштааст, решаи ин мушкил дар тафовутҳои сохторӣ, ба мисли зичии зиёди аҳоли дар ноҳияҳои сиёҳпӯстон ва дастрасии камтари онҳо ба хадамоти тандурустӣ аст.

Ба гуфтаи ӯ, сиёҳпӯстон беиштар ба корҳои маишуланд, ки аз хона анҷом додани он номумкин аст ва ҳамин берун омадан онҳоро дар баробари कोरोनाвирус беиштар осебпазир мекунад.

Ба қавли Витале, ҳоло барвақт аст бигӯем, ки пандемия эҳсоси исёнгарӣ дар байни мардумро боло бурдааст. Ба қавли ӯ, асли масъала нобаробарии иҷтимоӣ аст, ки раҳбарони Амрико ба он аҳамият намедиҳанд.

Мусоҳиби Радиои Озодӣ афзуд: «Мо миллионҳо одамро, ки мушкили асосиашон камбизоатӣ аст, ба додгоҳу зиндон мефиристам. Онҳо намеҳоянд, ки ҷинояткор пиндошта шаванд, барои ҳамин муқовимат мекунанд. Эрик Гарнер муқовимат кард ва Флойд ҳам. Ин як тасодуф нест. Айни замон пулис зимни муқовимати онҳо фавран нерӯ ба кор мебарад.»

ОЁ ДИГАР ҲОДИСАҲОИ ТАБЪИЗИ НАЖОДӢ БУДА-АНД?

Мушкилоти нажодӣ аз байн намеравад, онҳо фақат моҳи май дигарбора рӯ заданд. Марги Чорч Флойд баъд аз чанд рӯз

аз ду ҳодисае сурат гирифт, ки Амрикорро такон доданд. Рӯзи 5-уми май видеое нашр шуд, ки нишон медиҳад, ду сафедпӯст ба як сиёҳпӯсте, ки дар маҳаллаи сафедпӯстон дар Ҷорҷиа медавад, якбора ҳамла мекунанд.

Грегори Мак Майкл, пулиси собиқ ва муфаттиши додситонии маҳал бо писараи Тревис МакМайкл Аҳмад Арберии 25-соларо дар рӯзи рӯшан ниғаҳ медоранд. Онҳо гуфтаанд, ки ҷавон ба як марди муттаҳам ба ду дуддӣ монанд будааст. Баъд аз даъвои ҷанг бо Аҳмад Арбери Тревис МакМайкл ўро бо зарби тири туфанг кушт. Ли Меррит, вакили дифои хонаводаи ў ва ҳомии ҳуқуқ гуфтааст, ки ба ҷавони сиёҳпӯст фақат барои “нажоди дигар буданиш” ҳамла кардаанд. Видео сабаби таъвоҷури дар маҳалли ҳодиса шуд ва дигарбора масъаларо ба сатҳи кишвар кашид.

Леброн Ўеймс, баскетболбози сиёҳпӯсти Амрико рӯзи 6-уми май дар Твиттер ва дар воқунии ба видеои ҳодиса навишт: «Моро ҳар рӯз, ҳар дақиқа ва ҳар вақте аз дарамон берун по гузоштем, шикор мекунанд. Дигар барои давидан ҳам берун намеоем. Ин чӣ расоист.» Ҳарчанд сабабҳои қатли Аҳмад Арбери маълум буд, вале муттаҳамон ба ҷиноятро фақат баъд аз навири видео дастгир карданд. Вазорати адлияи Амрико ба таҳқиқи дурустии тафтиши ҷиноят шуруъ кард.

Ҳодисаи дуҷум, ки сиёҳпӯстони Амрикоро ошӯфта кард, ҷанҷоли Кристиан Купер, як сиёҳпӯсте дар Нью-Йорк буд. Ў рӯзи 25-уми май дар Боғи марказии Нью-Йорк аз як зани сафедпӯст хост, ки сағашро бар асоси муқаррароти ғаштугузор дар боз дар банд ниғаҳ дорад. Аммо эроди дуруст зани сафедпӯстро асабонӣ кард, ки байни ду тараф раддо бадали омехта ба ҳашм сураи гирифт ва зани сафедпӯст ба пулис занг зад ва гуфт, ки “як сиёҳпӯст ба ў таҳдид мекунад.”

Кристиан Купер, ки паррандагони бозро мушоҳида мекард, рафти муколамаро дар видео ба навор гирифт ва хоҳариш онро дар шабақаҳои иҷтимоӣ нашр кард. Видеое, ки нишон медиҳад, ки гуна метавон ба осонӣ аз як сиёҳпӯст ҷинояткор тарошид, якбора дар ҳама ҷо паҳн шуд ва онро 40 миллион маротиба та-

мошо карданд.

ВОКУНИШИ МАҚОМОТ БА МУШКИЛ ЧӢ ГУНА АСТ?

Ҳоло Конгресси Амрико қонунеро арзёбӣ мекунад, ки дар он ба пулис иҷоза дода шудааст, ки дар фаъолияти нажод, ақалият, зодгоҳ, дин ва ҷинси касеро ба инобат бигирад. Ҳамчунин, дар Конгресс даъват карданд, ки дар масъалаи тақсимбандии нажодӣ пулис омӯзиш дода шавад.

Моҳи сентябр дар Конгрес дар як ҷаласа бо ҳузури мутахассисон фаъолияти пулис баррасӣ шуд ва онҳо доир ба боло бурдани боварии мардуми сиёҳпӯст ба пулис тавсия доданду гуфтанд, ки чӣ кор бояд кард, ки маъмурони пулис куштани сиёҳпӯстони бесилоҳро бас кунанд.

Роналд Девис, пулиси собиқ ва мудирӣ шуъбаи ҳамкорӣ пулис бо аҳоли дар Вазорати адлия дар Конгресси Амрико дар ёддоштҳои аз пеш омодакардааш барои ҷаласа навиштааст, ки барои аз байн бурдани боварҳо омӯзиш додани маъмурони пулис кофӣ нест, балки тағйирӣ бунёди дар ниҳодҳои ҳифзи тартибот сураат бигирад.

Роналд Девис худааш ҳам сиёҳпӯст аст ва 30 сол таҷрибаи корӣ дорад. Ба ақидаи ӯ, дар ин сохторҳо то кунун усулҳои солҳои 50-60-уми асри гузаштаре ба кор мебаранд, ки осоре аз таъбири нажодиро дар худ доранд. Мақомоти интизомӣ нисбат ба мардуми гайрисафедпӯст сахтгир ҳастанд, онҳоро барои маводи муҳаддир ба солҳои тӯлони зиндон маҳкум мекунад ва зиндагии ҳазорон сиёҳпӯстро талх мекунад.

Дар ёддошти ӯ омадааст: «Агар мо бихоҳем, ки ба ислоҳи воқеӣ ва пайдори ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ноил шавем, пас, бояд на бо маъмурони алоҳидаи пулис, балки худи система кор кунем. Сухан дар бораи як қошуқ асал нест, балки бушкаи асал аст.»

ПЕШВОӢНИ СИӢӢПӢСТОН ДАР АМРИКО ЧӢ МЕГӢЯНД?

Барак Обама, раиси ҷумҳури собиқӣ Амрико ва нахустин сиёҳпӯст дар ин мақом, дар як мақолае, ки рӯзи 1-уми июн чоп шуд, гуфт, тазоҳурот баёнгарӣ “ноумедии воқеӣ ва қонунӣ” аз бесамарӣ дар ислоҳоти пулис ва низоми тафтишу ҷазо аст.

Айни замон ӯ гуфтааст, ки ҳеч гуна зӯрварӣ ва горагари ро набояд дуруст номид ва бахшид.

Барак Обама навиштааст: «Агар мо мехоҳем низоми тафтишу додгоҳӣ ва ҷомеаи амрикоӣ дар умум ба меъёрҳои ахлоқӣ пойбанд бошанд, пас, бояд худамон онро муайян кунем.» Ба андешаи Барак Обама, нақши асосӣ дар ислоҳоти пулис ва низоми тафтишот бар ӯҳдаи мақомоти интихобии иёлату воҳидҳои дигари маъмурӣ ба мисли раиси шаҳр ва додситонҳо аст.»¹

Дар сурате ки вазъи баробарӣ дар самти таъбири наҷодӣ дар демократитарин кишвари олам дар ҷунин сатҳ қарор дорад, мо дар бораи дигар баробариҳои ҳуқуқӣ чи гуфта метавонем?! Дуруст аст, ки тайи се маротибае, ки банда дар ин модардавлати демократияи ҷаҳонӣ ҳузур доштам, ҷунин навъи муноқишаи наҷодиро надидам. Гузашта аз он, банда мафтуни озодию баробарҳуқуқии мардуми ин кишвар гашта будам. Вале ҳодисаҳои солҳои охир ва иттилооти навин барои мафкураи мо Амрикои дигарро кашф карда истодааст. Ин кашфнамоиҳои навин кутби маънавии сиёсати ҷаҳонро осебпазир вонамуд кардааст. Ягона сухани оромкунанда он аст, ки олам бо таҷрибаи имрӯзи сиёсӣ ва ҳуқуқиаш қудрати рафъи комили нобаробариҳои ғайриодилонаро дар даст надорад. Шаклу навъу режими идораи давлатӣ ва ғояҳои ҳукуматгари ҳуқуқӣ бояд такмил ва дар сурати зарурӣ табдил ёбанд, инсонии муосир бояд ҷашми хиради худро боз намояд, дидгоҳу ғояҳои наву олитарро ба манфиати худ касб намояд. Олами сармоядорӣ бо нафсу дороияш ҳуқуқу озодиҳоро танҳо сӯистифода карду халос, на бештар аз он. Ҷомеаи сармоядорӣ ба озу ниёзи аслии инсоният ҷавобгӯ набудааст, ки беҳтарин ва олитарин дастгоҳҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиаш дар қори рафъи беадолатӣ очизанд.

Демократия низ бо озодиҳои бесарҳад дар паҳнои давлатҳои демократӣ сари давлатҳои миллӣ мушкилиҳои навро оварда, муноқишаю кашмакашиҳои минтақавию фарогирро ба маротиб афзун намудааст. Дуруст аст, ки ин ҳолати авҷгирии муноқишаю муборизаҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ба вучуди

¹ Ниг.: Сайти Радиои Озодӣ. Аз 3 уми июни 2020.

арзишҳои таърихӣ миллат латма ворид намуда, корношоямӣ ағлаби онҳоро дар шароитҳои нав масъалагузорӣ карда, табиати давлатҳои миллиро ноором намуда, дар рӯзномаи шаклгирии онҳо тағйироти иҷборӣ ворид сохт. Илми ҷомеашиносӣ ва таърихнигорӣ бо мафкураи ҳайрони тағйирпазири рӯзафзуни худ зери фишори кашмакашиҳои манфиатҳо назару дидгоҳҳои қаблӣ шинохти форматсионӣ (марксизм), фавворавӣ (флуктуатсионӣ-назарияи П. Сорокин), тамаддунии таърихро (А. Тойнби) бо ақлгароии комил зери савол кашида, думболи иқтисоди бозоргонӣ то ҳадде рӯ ба омилҳои ғайриақлонии рушди таърих намуд.

Вазъи интиҳоботи президенти ИМА аз 3-4 ноябри соли 2020 ва пасманзари эътирозҳои он имрӯз муқаддастарин рукни давлатдорӣ муосир–демократияро низ зери шубҳа кашидааст. Нахустин маротиба дар таърихи давлатдорӣ Амрико воридшавии шӯришгарони амрикоӣ ба бинои Капитолияи шаҳри Вашингтон ба Сенати Амрико дар таърихи 6-уми январи соли 2021 иморати демократияи Амрико ва низоми озодии онҳоро ҷиддӣ ларзонд ва назди демократҳои олам саволҳои зиёди бечавоб гузошт.

Бо вучуди ин ҳама мо сидқан орзу менамоем, ки бародарони амрикоӣ ин дастоварди бузурги низоми идораи ҷаҳонӣ–демократияро сарбаландона ҳифз менамоянд. Зеро шикасти Амрико ин танҳо шикасти миллати амрикоӣ набуда, ин оғози буҳрони азими нави ҷаҳонист, ки бедодгарии зиёди дигарро дар сари тақсими хони олам ба вучуд хоҳад овард. Шикасти демократияи амрикоӣ ин мочарои танҳо Амрико не, балки таҳдид бар низоми ҳама давлатҳои демократии олам хоҳад буд.

Бетартибҳои сиёсии иддае аз кишварҳои ҳамсоии мо дар фазои демократияи васеъ ночаспон будани унсурҳо ва арзишҳои демократиро дар ҷомеаҳои анъанавӣ масъалагузорӣ менамояд. Аммо ин ҳама ҳолатҳо наметавонанд моро дар ҷомеаи худкома ва беаҳд ҳимоя намоянд. Баръакс, мо ба эҳёи низоми одилонаи идораи бобой ва анъанавӣ, ки замоне Анушервони одилу Исмоили Сомонӣ раҳандозӣ намудаанд, эҳтиёҷ дорем, зеро давлатҳо бе демократияю озодиҳои бенизом буда метавонанд, аммо бе

адлу инсоф ва бародарию баробарӣ вучуди онҳо печида хоҳад буд. Масъала сари он аст, ки имрӯз кишварҳо ва давлатҳои миллии муосир, ки ба демократияи ба бухронзада ба умед менигаранд, оё арзиш ва ғояҳои наво аз маърифати идории муосири худ ва арзишҳои гузаштагонашон пешниҳод карда метавонанд ё не? Ин масъалаи марказӣ дар рӯзномаи давлатҳои миллии истодааст.

Ҷаҳонишавии манфиатҳо ва кӯшишҳои ҳимояи Осиё ҷашмандозе ба табиати ғояи «Як камарбанд ва як роҳ»

Ғояи «Камарбанд ва роҳ»-и чинӣ кӯшише дар роҳи ҳалли мушкилиҳои Осиё гашт. Аммо ин ғояи дар паҳнои минтақаи муайян тавлидшудаи ба унсури байналмилалӣ роҳҳо таҷку-нанда камарбандеро чун ҳалқаи иттиҳод берун аз кураи Осиё партофтанист. Ин ғоя, албатта, аз дидгоҳи назарӣ ва иқтисодӣ мафтункунанда аст, барои ҳалку миллатҳои дар шоҳроҳи абрешим сукунат карда то ҳаде эҳёи хотираи ғании муносибати дӯстона ва ҳасана аст, ки дар шакли нав имкон доранд бо долонҳои фароҳи иқтисодӣ ба муваффақиятҳои бештар соҳиб гарданд. Вале ин ғояи нек аз назари сиёсӣ ва манфиатҳо дар ҷанинаш ҳанӯз зиёд аз асрорҳои ба пуррагӣ ҳазмношуда ва норӯшанро дорад, ки онҳо аз ҷониби душманони ғоя чун воситаи муассири барангехтани номувофиқатиҳо истифода хоҳанд шуд. Ва айнан ҳамон тавр имкониятҳои рӯпӯшери доро аст, ки соҳибони ғоя ҳар лаҳза метавонанд ба манфиатҳои миллии худ ҳамовоз гардонанд.

Мушкилии аслии сиёсати замони муосири давлатҳои бузург дар он аст, ки назари муҳаббатангез нисбат ба арзишҳо аз кунгураи манфиатҳои мухталиф бидуни ба инобат гирифтани дидгоҳи муҳаббатпазири мардуми бумӣ сурат мегирад. Номувофиқ омадани орзуи омили ҳалку миллатҳо аз кунгураи манфиатҳои миллии ва гурӯҳӣ, ҳамовозӣ наёфтани арзишҳои умда ва одилона набудани қоидаҳои бозори ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, вучуд надоштани ҳамкориҳои судманду мутақобила ҳар як ба осӣ-

би нофаҳмию тафовутҳо ва таноқузҳо об мерезанд. Пас, мафкураи миллӣ ва орзуҳои миллӣ ба арзишҳои башарӣ дар сатҳ ва андозаи муайян така зада, манфиат ва суди мутақобиларо аз рӯи принципи дарҳои кушод роҳандозӣ намуда, дар баробари ҷавҳари созандаи ботинӣ унсури муқоламавии байналмилалӣро бо арзи эҳтироми ҳаққу озодиҳои халқҳои дигар, он тавре ки дебочаи Конститутсияи мо таъкид менамояд, бояд бар дӯш дошта бошад.

Концепсияю созишномаҳо, назарияю қарордодҳои минтақавию байналмилалӣ бо вучуди нақши муттаҳидкунандашон дар кадом як нуктаи муайяни хароҷоти молӣ пардаи пӯшидаи асрори манфиатро хоҳу нохоҳ чой кардаанд. Муҳим он аст, ки ин манфиат то кадом андозаю сатҳ имкони убур кардани манфиатҳои стратегияи миллатҳои кӯчаку дастнигарро дорад. Бурду боҳти чунин ҳуҷҷатҳои ҳамкорӣ ва дастаҷамъона аз ин таносуб вобастагӣ дорад. Мутаассифона, дар бештари мавридҳо маблағгузориҳо шарту шароитҳоеро болои қонунгузории миллии кишварҳо мегузоранд, ки онҳоро наметавон одилона тамиз кард, ки он барои имрӯз ва ё фардои ин миллат чӣ меода бошад. Эҳтиёҷ ва ногузирӣ чунин имкониятро маҳв менамоянд. Ба назар чунин мерасад, ки ҳадаф ва асли мақсади ниҳонии чунин хароҷоти ҳангуфти байналмилалӣ боз ҳам васеъ намудани доираи гардиши сарвати маблағгузoron буда, ҳикмати созандаи дигаре дар ниҳоди худ барои мардуми бумӣ надорад. Ин кор натавон дар думболи маблағгузориҳо ҳамчун пасомади иқтисодӣ ногузир зухур менамояд. Ин ҷо мо таъсир ба шаклигирии мафкура ва унсурҳои онро низ эҳсос менамоем. Муҳим он аст, ки мафкураи сиёсӣ ва миллӣ онро то кадом сатҳ дар доираи манфиатҳои стратегияи миллии давлат ва халқ бо назардошти мановеи наслҳои оянда қабул ва ҳазм менамояд.

Бисёр эҳсос мешавад, ки давлатҳои бузург ба иҷборан бор намудани арзишҳо (мисол, ғарбиёни ҷаҳонҳои озодӣ, адолат, баробарӣ ва ҳуқуқҳо аз дидгоҳи худ) ба кишварҳои рӯ ба рушд кӯшишҳо менамоянд. Муқобилони онҳо бошанд, сиёсати нисбатан мулоимтар, даҳлат накардан дар сиёсати дохилии

кишварҳои дигарро қотеона ҷонибдорӣ карда, низоми иҷтимоӣ ва интиҳоби озоди мардумони мамӯлики дигарро назаран сазовори эҳтиром доништа (шарқиеҳни ҷаҳонхоҳ), дар муносибат бо арзишҳо ва интиҳоби дурусти онҳо дар миёни ғоида ва кашфи адолат созиш карданӣ мешаванд (мисол, ҷиниҳо пайваста пойбанди таносуби дурусти адолат ва ғоида мондани худро дар сиёсати байналмилалӣ таъкид менамоянд¹). Гурӯҳи сеюм, ҷаҳонхоҳони меросхӯр бошанд (амрикоӣҳо, бародарони бузург) зери настулҷияи шӯравӣ зиёд ташкилоту созмонҳои минтақавии сиёсӣ ҳуқуқӣ бунёд карда, вале то ҳол дар ҳимояту эҳтироми рафиқони стратегӣ мушқилиҳо дошта, таҳти гени таърихи дар ҳолатҳои ногувор рӯй тофта аз рафиқонро дар тафаккури иддае аз сиёсатмадоронаш ҳамчун манфиати миллӣ парвариш доранд. Ин ҳолатҳо вазъи печидагии муборизаи манфиатҳоро дар муносибатҳои тарафайни кишварҳо ифода менамояд.

Ба назар ҷунин мерасад, ки мубориза атрофи манфиатҳои молӣ бо мурури замон пойгоҳи хуби сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ пайдо намуда, дар лапишҳои ҷаҳонишавӣ хеле бароҳат симо дигар менамояд. Дар асл ҳанӯз ҳам ҷавҳари таъсиррасониҳо ҳамон манфиатҳои молӣ ва маҳдудкуниҳои молиявист. Санксияҳо симои нави ин фишороварӣ дар замони нав аст. В.И. Ленин, воқеан, дар замонаш ҷунин фишорорихоро аз забони муҳаққиқони худӣ ғарбӣ ба маврид танқид карда, ҳамчун камбуду норасоии ҷомеаи сармоядорӣ муаррифӣ кардааст. Барои мисол ҷузъе аз асари ӯ «Имперализм, как высшая стадия капитализма»-ро овардан ба мақсад мувофиқ аст. Зеро аксари он усулу равияҳои таҳдид ва фишороварие, ки монополияи сармоядорӣ дар ибтидои асри XX амалӣ мекард бо гузашти 100 сол қариб тағйир наёфтаанд, танҳо субъектон ва паҳнои манфиатҳо бамаротиб густурда шуда, усулҳои бад ва ноодилона аз сармоядорони монополӣ бар дӯши давлатҳо таҳти ҳимояи манфиатҳои

¹ Си Чинпин, Чин бояд дипломатияи худро бо махсусияти миллӣ дошта бошад. Тезисҳои суҳанронӣ дар ҷаласаи кории КМ ҲКЧ оид ба корҳои хориҷӣ. 28 ноябри соли 2014. Ниг: Си Чинпин. Дар бораи дипломатияи миллии Чин, ибтикори «як камарбанд-як роҳ» ва ҷомеаи сарнавишти ягонаи башарият. Душанбе 2019. С.12-15-25.

миллӣ ворид гардида, бо ливои дифои арзишҳои башарӣ қонунӣ гашта, тавассути иттиҳоди давлатҳои бузурги ҳафтгонаю бистгонаю ташкилотҳои байналмилал то ҷое дастаҷамъона «одилона» зебо роҳандозӣ мегарданд. Инак, матни сад сол муқаддами В.И. Ленин роҷеъ ба фишороварии иқтисодӣ барои муқоиса:

«Иқтисодии олмонӣ Кестнер рисолаи махсус дар масъалаи «муҳориба байни картелҳо ва ширкатҳои бегона», яъне ширкатҳои ба картелҳо шомил набуда иншо намуд. Ӯ ин рисоларо «Маҷбуркунӣ дар ташкилот» номид, дар ҳолате, ки мебоист онро иҷборият дар тобеият ба иттиҳоди монополистҳо номид. Сабақомӯз аст, ки танҳо ба он воситаҳои муборизаи муттаҳидшавии муосир, наватарин ва тамаддунсифати иттиҳоди монополистҳо назар намоем: 1) маҳрум кардан аз ашъи хом («яке аз асоситарин усулҳо ҷиҳати маҷбуркунӣ дар ҳамроҳшавӣ ба картел»); 2) маҳрум кардан аз нуруи корӣ тавассути «иттиҳодияҳо» (яъне тавассути шартномаи сармоядорон бо иттиҳодияҳои коргарӣ дар хусуси он, ки онҳо танҳо дар муассисаҳои картелӣ меҳнат намоянд); 3) маҳрум кардан аз боркашонӣ; 4) маҳрум кардан аз бозори фурӯш; 5) шартнома бо харидорон ҷиҳати харидорӣ танҳо аз картелҳо; 6) мақсаднок паст намудани нархҳо (барои муфлис намудани ташкилотҳои бегонаи саркаш, миллионҳо маблағро сафарбар мекунад ва баъдан моли харидашударо дар вақти муайян пасттар аз қиматаш мефурӯшанд: дар саноати бензин ҳолатҳое шуд, ки паст намудани нарх аз 40 то 22 марка мушоҳида шуд, яъне ду маротиба!); 7) маҳрум кардан аз қарзгирӣ; 8) эълони корпартоӣ.

Дар рӯ ба рӯи мо на муҳорибаи рақобатноки муассисаҳои хурду бузург, аз назари техникӣ рушдкардаю қафомонда, балки буғикунии муассисаҳое намудор аст, ки истисмору фишори монополистҳоро итоат намекунанд¹.

В.И. Ленин дар идомаи фикраш боз аз Кестнер мисол оварда менависад: Ин раванд дар тафаккури иқтисодии буржуазӣ чунин инъикос мегардад: «Ҳатто дар фазои фаъолияти сирф

¹ Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Государство и революция. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. М.: Астрелл, 2012. –С.23.

хочагидорӣ, - менависад Кестнер – гузариш аз фаъолияти савдой ба усулҳои ҳанотӣ ташкилотӣ ба назар мерасад. Дар чунин вазъият на савдогари таҷрибадор, ки аз рӯи собиқаи техникӣ ва савдоияш беҳтар тамоюли талаботи мардум ва қимати молро медонад ва қулфи талаботи маҳкамро боз намуда метавонад, бурд менамояд. Муваффақият насиби нобиғаи маккор(!) мегардад, ки қаблан имкони қонунияи ташаққул ва рушди муассисаҳоро бо дарназардошти алоқаҳои онҳо байни бонкҳо ва монополистҳо аз худ кардаанд»¹.

Ба назар чунин менамояд, ки лапиши бозори нафти ҷаҳонӣ, фишороварии корхонаҳои хурд аз ҷониби сармоядорони бузург, рақобати ғайриозоди бозори мол ва истехсолот дар ҷомеаи сармоядорӣ хотираи қавии таърихӣ дорад.

Албатта, ҷаҳон ҳамеша дар чунин ҳолати муборизаҳо буд ва шояд бо чунин такмили усулҳо бимонад (не мо ҷонибдори ҳамеша боқӣ мондани инчунин тазод нестем, вале вучуди онро ҳамчун таҳдиди имконпазир дар сафҳаҳои имрӯз ва оянда ҳамчун қирраи ҳислати нафси инсонӣ инкор карданӣ нестем) ва ин ҳолат бо дарки мафкураи имрӯзаи инсон оид ба адл ва манфиат табиӣ низ ҳаст, вале савол ва мушкилӣ он аст, ки дар кадом паҳно бояд ченакҳои «адл ва ғоида» дар муносибати байниҳамдигарӣ ва ташкили лоиҳаҳои муштарак ба тавозун оварда шаванд. Мушкилии аслии ҳам сари ҳамин аст.

Агар чиниҳо тавозуни ин ду арзишро, яъне «адолат ва ғоидаро» дар муносибат ба суд ва зиёни худ ва кишварҳои долони «камарбанд ва роҳ» бо ба инобат гирифтани манфиату ғоида ва зарарҳо ба мизони ҳамзистии ҳамоҳангии орзуҳои муттаҳидкунанда дуруст роҳандозӣ намоянд, онҳо натавонанд муваффақ, балки барои рушди минтақаи Осиё ва таъсири неки он ба минтақаҳои дигари олам нақши локомотиви пешоҳангро мебозанд.

¹ Dr. Fritz Kestner. «Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseitern». Berl., 1912, С. 11; 254. (Д-р Фриц Кестнер. «Принуждение к организации. Исследование о борьбе между картелями и посторонними». Берлин. *Ред. изд.*: Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Государство и революция. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. М.: Астрелл, 2012. – С.23.

Тарзе худи Си Чинпин мегӯяд: «Зарур аст миёни манфиатҳои кишвари мо ва манфиатҳои мамолики қаламрави «Камарбанд ва роҳ», миёни ҳукуматҳо, бозорҳо ва ҷомеаҳо, миёни ҳамкориҳои тичоративу иқтисодӣ ва табодулотҳои фарҳангӣ, миёни густариши алоқаҳои хориҷӣ ва ҳимояи беҳатарии миллӣ, миёни пешбурдҳои амалӣ ва кор бо афкори ҷамъиятӣ, миёни ҳадафҳои мушаххас дар ҷойҳо иртиботҳо дуруст танзим шаванд.»¹ Тарзе фикрашро ӯ дуруст идома медиҳад, бунёди «Камарбанд ва роҳ» кори танҳо чинӣ нест ва ин ғоя танҳо ба хоҳири рушди Чин ҳам буда наметавонад. Аз он бояд ҳама суд бардоранд. Ин, албатта, ба манфиати кор аст, вале ин ҳолат аз ҷониби дигар кишварҳои бузурги ба минтақа манфиатдор на он қадар қобили қабул аст.

Дар аснои сафар ба ИМА дар моҳи майи соли 2019 мо як гурӯҳи вакилони парламенти Тоҷикистон бо як гурӯҳ ветеранҳои меҳнату ёварони вакилони Конгрессу худи вакилону сенаторҳои Конгресси ИМА вохӯриҳо доштем. Қариб дар ҳар вохӯрӣ саволи ташвишовари онҳо ин вусъат ёфтани ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Чин ва Россия буд. Онҳо ҳатто ошкоро ишора ба сиёсати забтгароёнаи онҳо дар минтақа намуда, дурӣ ҷустанро аз онҳо омили озодихоҳии кишварҳои минтақа баҳогузори мекарданд. Чун мо бо ризоят аз ҳамкориҳо бо ин давлатҳо ва бо худи амрикоӣҳо ҳамчун дӯстони стратегӣ ҳарф мезадем, аз ҷашмонашон маълум буд, ки шубҳаи онҳо дар саволи «чӣ тавр шумо дар як вақт ҳам дӯсти онҳо ҳастеду ҳам дӯсти мо?» бештар мегардид. Мо бо шӯҳию ҷиддӣ муносибати ҳасанайи дӯстонаро бо ҳама кишварҳои хайрхоҳ ҷонибдорӣ карданамонро тарғиб менамудем. Вале маълум буд, ки мо бо абстраксияи дипломатияи гуманистӣ ҳарф мезадему онҳо воқеънигорона вазъиятро таҳлил мекарданд, зеро забони сиёсат ва дасти қудрати ҷаҳонӣ дар доираи имкони эшон қарор дошт ва онҳо аз ҳамон кунгура вазъиятро қабул доштанд.

Ба назари мо, ҳанӯз ҳам маҳз ҳамин суди умумӣ бо ҳамоханг

¹ Ниг: Си Чинпин. Дар бораи дипломатияи миллии Чин, ибтикори «як камарбанд-як роҳ» ва ҷомеаи сарнавишти ягонаи башарият. Душанбе 2019. С.24.

шудани орзуҳои сулҳпарварӣ, рушди устувор, зиндагии арзанда, гуногунрангиҳои фарҳангӣ ва сиёсии аз «днк»-аи манфиати имрӯз ва хотираи сиёсӣ ва ҳуқуқии халқҳо маншагиранда имкон дорад ғояи «Камарбанд ва роҳ»-ро ба миёнбанди устувори паҳлавони Осиё табдил диҳад ва сухани сиёсӣ ва ҳуқуқии ўро дар муқобили Аврупо ва Амрико баланд намояд. Ин ҳолат вобастагӣ дорад боз ҳам аз нақши бародарони рус, ки онҳо натавонанд аз назари ҷуғрофӣ дар миёни Аврупо ва Осиё тақсим шудаанд, балки мафкураи сиёсатмадорону олимони ў ба ин ду самти муқобил зиёд нобаробар алвонҷ зада, баъзе маврид чашм аз ҳақиқати таърихӣ мепӯшанд. Дар ин миён, миллатгароӣю манфиатхоӣи онҳо ба хотири ҳадафҳои стратегиашон онҳоро ҳамчун кишвари ҷаҳонхоҳи нав миёни оламиён бо симати ҳосаи забтгаро муаррифӣ месозад. Ҳарчанд ки онҳо низ мисли як миллати бузург ва давлати азим ин гуна ҳақро табиатан дар қиблаи дигар кишварҳои азим дороанд, бо вучуди он бо ҷурми иллатҳои ночиз фарҳангии аврупоӣ то ба ҳанӯз ҷиҳати қабули онҳо ҳамчун миллати тамаддунсози аврупоӣ омода нестанд. Аврупоӣҳо ҳатто қӯшиши Петр барин шахсияти таърихиро, ки Россияи феодалиро ба ҷомеаи сармоядорӣи Аврупо васл карда маданият ва фарҳангии ин миллатро ба садсола пеш бурд, то ҳанӯз натавонанд қабул надоранд (Тойнби), балки бо онҳо ҳамчун мардуми «дигар» муроҷиат менамоянд.

Дар сурати ворид намудани манфиатҳои гурӯҳӣ ва глобалии давлатҳои бузург ба «Камарбанд ва роҳ» тариқи инқори суди кишварҳои дигар, ин ғоя дар бехтарин маврид танҳо барои муҳлате хизмат мекунад баъдан бо ҷурми иллатҳои муҳталиф ба бемории омӯси сиёсати кишвари бузург табдил хоҳад ёфт. Зеро берун ҷастанӣ «фоида аз мизони адолат» дар таносуби халқу миллатҳои шохроҳ дилхоҳ низоми ва ғояро дар ниҳояти қор заиф намуда, ноустувории онро дар маърази тамошоӣи наслҳои оянда ба маротиб бузург мегардонад ва ин раванд то барҳамхӯрии низоми бар зарари ў қор мекунад. Нуктаи муҳими ин раванд маҳз ҳамоно ғояи «ба ҳам наздик қардани орзуву оморҳо, умедҳои халқхо»-ро. Дар ин нукта маҳаки бисёр нозук

ҳамкорию сектори давлатӣ, хусусӣ ва ҷамъиятист, ки ғояи сотсиализм бо вижагии чиниро аз як сӯ ва баробарию адлу инсофи шарқиро имкони қурбони қоидаҳои бозор ва ҷомеаи сармоядорӣ қарданро доранд. Аммо ин ҳолат бо вижагии сотсиализми чинӣ оё аз уҳдаи ин васлнамояи маънавӣ бидуни қурбониҳо мебарояд ё не? Ин саволи мушкил аст.

Оё формулаи мураккабшудаи бозори саркаши иқтисодӣ ҷаҳонии сармоядорӣ, ки думболи манфиат ақли инсониро қолабсозӣ намуда, тавассути «днк»-ҳо, ирсиятҳо ва кашишҳои биологӣ иҷтимоӣ иқтисодии барои мо номаълум тани инсонро ба қолбади хирадманди манфиатҳо табдил додааст, ба як кишвари роҳ ба сӯи сотсиализм намуда, ба як кишвари ҳимояи адли иҷтимоиро мақсади худ ғардонид, ки меҳодад адли умумро дар симати баробарию озодинҳои ҳамагонӣ дар шоҳроҳи «як қамарбанд ва як роҳ» таннинандоз намояд, дар алоҳидагӣ имкони татбиқи мувозонаи адлро бар худ ва мардуми олам ниҳад дорад, имкон медиҳад ва ё ўро маҷбур менамояд, ки дар парадигмаи қонунияти умумӣ самт ва симати ҳаракати худро тағйир дода, дар доираи манфиатҳои миллий бештар ҳарф гӯяд.

Чиниҳо то имрӯз бо сотсиализми вижаи худ усули эътирофшудаи бозори ҷаҳонӣ сармоядориро тарзе роҳандозӣ намуданд, ки худӣ кашшофони бозори ғарбиро бо қонуну қоидаҳои муқарраркардашон дар қафо гузаштанд. Аммо ин бозии сотсиалистон дар ҷаҳонӣ сармоядорист, ки таваққули таҳдидҳоро бо қурбониҳо осон васл намуда, ғойадар аз ҳама боло гузошта, ҷой барои адлро дар пасманзари муносибатҳо мавқеъ намендиданд. Дар созишномаҳои ҳамкорӣ ва нақшаҳои дастаҷамъии кишварҳои ҳамкеш адлу ғойадар аз ибтидо то ба интиҳо бояд яке дигареро пурра қарда, дар пасманзари муносибатҳо мавқеи адл баландтар аз ғойадар истад.

Маҳз ба ҳамин хотир, ғояи чинии қамарбанд ва роҳ бо вучуди бузургии муҳиммияташ, мушкилиҳои зиёдро дар пеш дорад. Гузашта аз он, воқеият ва дурнамои кишвари дигаре чун ИҚШС барои ў талх ва сабақомӯз аст. Ин қишари бузург, воқеан, дар адли иҷтимоӣ бисёр намунаҳои эҷод қард, ки ба ғумон аст тайи

даҳсолаҳои наздик кишварҳои пешрафтаи олами ғарбӣ ба он наздикӣ намоянд. Мушкилӣ сари он аст, ки дар чунин олами ҷаҳонишудаю васлгардида кашфи адолат ва мизони инсофи саросарӣ барои ҷаҳонбинию манфиатҳои барвақт тамизгардидаи гуногунрангу тазоддор дар тарозуи адлу инсофи универсалӣ ғайриимкон аст. Шояд нисбат ба адлу инсофи релятивӣ баҳсҳо кард. Аз ин хотир, ғояи «Камарбанд ва роҳ» ғояи муттаҳидкунандаи мафкураи сиёсии кишварҳои Осиё буда, метавонад, дар ченаки «адолат ва ғоида» бо ба инобат гирифтани манфиату суд ва зарари ҳама кишварҳо дар мизони инсоф ва баробарии хирадмандона дуруст воғузор карда шавад.

Нигаронӣ аз ҳолати мавҷудии стандартҳои байналмилалӣ ва мафкураҳои тағйирёбанда

Мушкилии ҳуқуқи башар имрӯз ин аст, ки бузургтарин дастовардҳои инсонӣ чун Конститутсияҳо, санадҳои ҳуқуқии байналмиалӣ, қонунҳо, стратегияю барномаҳои давлатӣ ва стандартҳои ташкилотҳои байналмилал нобаробарии ҳангуфти рӯз ба рӯз афзояндаро ба қадри зарурӣ паст карда натавониста истодаанд. Давлатҳои олам гӯё ба майдони варзишӣ дар масофаи нобаробар бо ҳолатҳои нобаробар баромадаанд ва ҳифзи ин нобаробарӣ қонуни вучуди онҳо гардидааст. Чӣ бояд кард? Албатта, роҳ ва тариқатҳои ҳалосии давлатҳои қафомонда гуногун буда метавонанд, вале миёни онҳо омилҳои маънавӣ чун мафкураи комили сиёсӣ ва ҳудшиносии сиёсӣ барои ҳалку миллатҳо чи аз назари таҷриба ва чи назария ногузир гардидааст. Чун ҳалку миллатҳои ҷудогонаи пешгом маҳз тавассути мафкураи солим тавониста истодаанд мақоми ҳудро дар олам устувор созанд, пас ба субъектҳои дигари байналмилал низ зарур аст ба ин компоненти маънавӣ ба таври бояду шояд назар намоянд. Дар ин ҷода мушкилӣ ва дарки он нукта муҳим аст, ки ин мафкураи аз воқеият тавлидшавандаи муҳофиз бояд ба чӣ арзишу чӣ унсурҳо таъя намуда, кадом навъу сифатҳоро дошта бошад?

Масалан, ба сифати чунин мафкураи муттаҳидкунандаи

муҳофиз иддае аз кишварҳо метавонанд модели **андешаи давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шахрвандӣ ва демократиро** интихоб намоянд. Вале муваффақият ва қимати он дар асл вобаста аст аз ҳувияти миллӣ ва иртиботи ин арзишҳо ба коди миллии ҳастӣ ва рушди халқҳо дар масири таърих. Яъне, оё миллат дар масири таърих дар ҷараёни шаклгириаш бо ин арзишҳо иртиботи қавӣ дошт ва ё дар тафаккури фарзандони фарзонаи ин халқ дар пайвастагӣ бо шаклгирии ҳаёти сиёсӣ ин андешаҳо ҳамчун мафкураи солим кӯшиши сабзидан карда буданд ё не? Агар ҳа, пас кори давлат дар муҳофизати манфиатҳои миллӣ созгортар хоҳад буд. Агар не, пас миллат ва халқияти ба ин шоҳроҳ қадам зада бояд заминаҳои маънавии бунёд ва дастрасии ин арзишҳоро натанҳо дар мафкураи солими ниёгонаш мантиқӣ ва мусбат ба хоҳири васл кардани ҳатти таърихӣ рушди худ ҷустуҷӯ намояд, балки онро зарур аст, ки иловатан мафкураи солими сиёсӣ ва миллие таҳия намояд, ки ҳадафу арзишҳои дар конститутсия ва дигар эълomiaҳо эълонкардаи халқашро дар рӯи равони ҳар шахрвандаш ҳамчун унсури ҳастии имрӯз ва фардои миллат ҷойгир намояд. Адабиёт, санъат, итилоот, ҳатто иқтисодиёду иҷтимоиёт бояд барои ҳадафҳои ҳуқуқии ҷомеа ва таҳияи солими мафкура хизмат намоянд, зеро дар чунин шаклгирии мафкура тавассути давлати ҳуқуқӣ, ҷомеаи шахрвандӣ ва давлати демократӣ маҳаки асосии муттаҳидкунандаи хостаҳои миллат ва давлатро ҳуқуқ бар дӯш гирифтааст. Ин раванд, албатта, мушкилиҳои худро дорад.

Мо иддао дорем, ки шоҳроҳи таърихӣ халқи мо ба сӯи давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ, ягона ва дунявӣ (м. 1. Конститутсия) ҳамчун аслҳои тағйирнопазири ҳастии миллати сиёсии мо (м. 100 Конститутсия) паҳнои мафкураи сиёсии моро аз назари ҳуқуқӣ бояд пурра намояд, санги таҳдоби онро таъсис диҳад. Аммо воқеият ва дастовардҳои илми ҷаҳонӣ гувоҳи он аст, ки барои расидан ба ин сатҳ чанд омилҳои ногузир бояд муҳайё гарданд. Қабл аз ҳама, идеологияи солими ҳуқуқӣ ҳамчун воситаи муҳаррики мафкураи сиёсӣ, ҳамчун ҷузъи мустиқили шуури ҳуқуқӣ баромад карда, бениҳоят бояд рушд кар-

да, пайваста дар ҳолати такмилёбӣ қарор дошта бошад. Таърих гувоҳ аст, ки замоне нақши чунин муҳаррикро дигар навъҳои мафкура, аз ҷумла ахлоқӣ, динӣ, сиёсӣ ва ғ. дар паҳнои кишвару тамаддунҳои ҷудогона дар ҳамбастагӣ ва гоҳо алоҳида ба муддатҳои муайян бар дӯш доштаанд. Имрӯз бошад, вазъият боз ҳам печидатар гардидааст. Вазъи стандартҳо ва қонуниятҳои муаррифии кишварҳо дар олам ниҳоят тобиш хӯрдааст. Олами иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ мураккаб ва пешгӯинашаванда гардидааст. Ин вазъият нигаронии аҳли илм ва донандагони асрорро ба ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ афзун намудааст. Идеология–мафкураи ҳуқуқӣ нақши худро дуруст иҷро накарда истодааст.

*«Онҳо (яъне қонунҳо -А.Х.) бояд ба вижа-
гиҳои табиати давлат, боду ҳавои хунук, гарм,
муътадили он, - сифати хоку замин, вазъ ва ҳаҷ-
ми он, намои зиндагии мардумонаш, деҳқонон,
шикорчиён ва чӯпонон, - сатҳи озодие, ки тарзи
ташикили идораи давлаташон иҷозат додааст,
дини аҳолӣ, майлу кашииҳои мардум, боигарӣ,
шумора, савдо, одаду анъана; ва ниҳоят бо ир-
тиботи ботинӣ бо омилҳои пайдоиши худ қо-
нунҳо, бо баинобатгирии мақсадҳои қонунгузор,
тартиби тасдиқшавиашон дарк бояд шаванд.
Қонунҳо дар ҳамбастагии ҳамаи ин нуктаҳо...,
ки рӯҳи қонунро таҷассум менамоянд... бояд
баррасӣ гарданд».*

Ш.Л.Монтескё¹

¹ Монтескё Ш.Л. О духе законов. М. : РИПОЛ классик, 2018. Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова). С. 13.

БОБИ 7. МАФКУРАИ ҲУҚУҚӢ ВА ДАВЛАТИ МИЛӢ

Мафкураи (идеологияи) ҳуқуқӣ: навъҳо ва намудҳо

Дар илми ҳуқуқшиносӣ идеологияи ҳуқуқӣ ҳамчун қисмати таркибии шуури ҳуқуқӣ омӯхта мешавад. Шуури ҳуқуқӣ яке аз қисматҳои аслии илми назарияи ҳуқуқ эътироф мешавад. Ба андешаи олимони соҳаи ҳуқуқ, ҳуди ҳуқуқ бидуни шуури инсонӣ маком ва мартабаи ҳуқуқро дар асл касб карда наметавонад. Ҳуқуқ тавассути шуури субъекти иҷтимоӣ бо таносухи муайян аз як ҳолати ногузири вучуди инсонӣ ба ҳолати дигари фаҳми мантиқӣ табдил ёфта, ҳамчун категория ва арзиши муайяни илмӣ баромад менамояд. Аз ин ҷост, ки самти психологӣ фаҳми ҳуқуқ аз ин кунгура каме бо зиёдаравӣ ҳуқуқро ҷузъи шуури ҳуқуқӣ шинохтааст (Л.И. Петражитский, П.А. Сорокин, М.А. Рейснер)¹; дигарон шуури ҳуқуқро чун қисми таркибии ҳуқуқ пиндоштаанд (Р.З. Лившиц)²; гурӯҳи сеюм ҳуқуқ ва шуури ҳуқуқро ҳамчун падидаҳои мустақил, вале байни ҳам иртиботдоштае дар як низоми ҳуқуқӣ эътироф кардаанд (С.С. Алексеев, Н.И. Матузов)³; аз назари ғояи коммуникативии ҳуқуқ бошад, шуури ҳуқуқӣ ҳамчун ҷавҳари ҳуқуқ баромад менамояд, ҷавҳаре, ки саромади матнҳои ҳуқуқӣ, амалҳои ҳуқуқӣ ва мубрамиятҳои ҳуқуқро (амалишавии ҳуқуқу уҳдадорӣ) ифода менамояд. (Ю. Хабермас, А.В. Поляков). Тарзе мебинем, мавқеъ ва ҷойгоҳи шуури ҳуқуқӣ дар муносибат бо ҳуқуқ гуногун арзёбӣ ёфта, дар ҳолати алоҳида дар самти фаҳм ва дарки

¹ См., напр.: *Петражицкий Л. И.* Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000; *Сорокин П. А.* Элементарный учебник общей теории права в связи с учением о государстве. Ярославль, 1919; *Рейснер М. А.* Право. Наше право, чужое право, общее право. М.; Л., 1925;

² *Лившиц Р. З.* Теория права. М., 1994;

³ *Алексеев С. С.* Право; азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999; *Матузов Н. И.* Правовая система и личность. Саратов, 1987.

ҳуқуқ ва шаклгирии он ҳатто мавқеи ҳалқунандаро низ соҳиб мегардад (назарияи психологӣ ва қисман коммуникативӣ). Ин равиши муносибатҳо шаҳодати он аст, ки шуури ҳуқуқӣ ҳамеша воқеияти ҳуқуқиро думболагирӣ менамояд ва танҳо дар натиҷаи таҳлили мантиқӣ ва фаҳми аҳамиятнокию мақсаднокии қоидаҳои рафтор онҳо хусусияти ҳатмигӣ ва қонуниро касб менамоянд, мегӯяд А.В. Поляков¹.

Ба ақидаи А.В. Поляков арзиш падидае буда наметавонад, ки худ ба худ вучуд дошта бошад, қимати вай маҳз дар манфиатнокии вай дар муносибатҳо дар иҷтимоӣ инъикос меёбад. Асное, ки манфиат ва зарурати вай барои ҳастӣ ва рушди дигар ходиса ва падидаҳо ногузир мегардад вай ҳамчун арзиш зарурати худро пайдо менамояд. Аммо дар худии худ манфиати вай барои дигарон баста аст, магар бар соири раванди дохилии ҳуди падида.

Дар масъалаи он ки ҳуқуқ худ падидаи моддист ва ё маънавӣ иддае аз олимон баҳс намуда, ба моддиётӣ будани ҳуқуқ розӣ намешаванд. Вале дар баробари ин таъкид мекунанд, ки ҳуқуқ ифодаи худро дар ҷараёни ҳаёт ба ҳарфҳои ёфтааст², вале ин асос барои моддӣ эътироф кардани он (яъне ҳуқуқ) нест, зеро вай мисли падидаҳои моддӣ паҳно, ранг, баландию дарозӣ надорад³. Ин албатта, маънии паст задани ҷанбаи моддиёти ҳуқуқиро дар амалияи воқеӣ надорад. Зеро ҳуқуқ бе амалия муқаррарот ҳамчун қоидаи рафтор буда наметавонад. Пас масъалае, ки ба назар ба ин дараҷа сода менамояд, аснои ғуруравӣ ба қазри табиати фалсафии вай инъикоси мураккабии васли олами маънавӣ ва моддиро ошкор менамояд. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки ҳоди-

¹ Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. Учебник, 2-е издание. М.2016. С. 371-372.

² Аҷиб ин, ки баҳси мазкур бо усули баҳси калломиҳо ва муътазилиҳо ва ҷонибдорони дигар ақоиди исломӣ атрофи Қуръони азимушаън, монандӣ дорад, ки он ҷо масъалаи ҳолиқият ва маҳулқияти Қуръон тавассути бо истифодаи усули инъикоси он дар ҷараёни ҳаёт, ишора ба ҳарфҳои ёдрас мешавад. Албатта, мавзӯи баҳс дигар аст, вале истифодаи усули умумият дорад.

³ Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. Учебник, 2-е издание. М.2016. С. 372.

саҳои дар назар аёни олами маънавӣ ва модии бо рафтори инсон сару кор дошта дар назар чунин одӣ менамоянд, аммо дар асл ин силсилаи муносибатҳои мураккаби талаботи моддӣ ва маънавии инсон аст, ки онро танҳо бо усули истодан дар як гӯшаи оламӣ ҳастӣ – моддиёт ва ё маънавиёт якҷониба яксӯгароёна ҳал намудан номумкин аст. Мисли он ки худи инсон падидаи моддист ва ё маънавӣ ҷавоби яксара моддӣ ва ё маънавӣ гуфтан нашоёд ӯ, яъне инсон **ҳодисаи ҳам моддист ва ҳам маънавӣ**. Ҳарвақте, ки мо онро моддӣ мегароем, замона ҳикмати «Эй бародар ту ҳамон андешай»-и Мавлоноро бо омилҳои муайян (мисол пандемияи COVID-19, ё амали камикадзеҳои террорист) чунон муаррифӣ менамояд, ки мо бо моддигароии худ дар ҳайрат мемонем. Пас дар кори муназзами рафтор бо инсон бояд ҳам унсурҳои моддӣ ва ҳам маънавӣ ба инобат гирифта шаванд, дар шаклгирии ҳуқуқ бошад айнан бо чунин усул муносибат карда, ба ҷойгир намудани иҷбории он ба тангхонаи яке аз унсурҳои олами ҳастӣ (моддиёт ва ё маънавиёт) не, балки ҷанбаҳои моддӣ ва маънавии он вобаста ба шароит ва зухур дуруст қадршиносӣ шаванд. **Мо бо констрuksияҳои олии ҳуқуқӣ ҷомеаи одилу олии сохта наметавонем, то агар мазмуни онро ахлоқию, одилонаю маънавӣ нагардонем, маънавиёти ҳуқуқ бошад ба табиати асли зухури арзандаи инсон тавъам аст, ки он аз ҷавҳари маънавии он ғизо мегирад.** Ин ҷавҳари маънавии ҳуқуқ усулан дар колбади мафкураи инсонӣ – шуури ҳуқуқӣ пухта ва ташаккул меёбад.

Шуури ҳуқуқиро ҳамчун навъи мустақили шуури иҷтимоӣ эътироф намуда, шуурро ҳамчун симои субъективии инъикосгари олами объективӣ аз назарҳо, ғояҳо, эҳсосотҳо, дидгоҳҳо ва дигар падидаҳо иборат меҳисобанд. Навъҳои асосии муносибати шуур бо олами атроф ин шиносӣ, муносибати арзишӣ бо ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ва амалияи қимати арзишӣ дошта мебошад. Аз ин дидгоҳ дар таркиби шуури ҳуқуқӣ мумкин аст унсурҳои маърифатӣ, арзишӣ ва коммуникативӣ-иродавиरो пайдо намуд, ки дар заминаи онҳо ҳам шуури инфиродӣ ва ҳам коллективӣ ҳамчун колбади зухуроти олами моддӣ тавлид мегардад. Яъне

мо пули гузариши арзиши ҳукукиро аз олами маънавӣ ба моддӣ дар шаклҳои муайян эҳсос менамоем. Албатта, вучуди онҳо, яъне арзишҳои ҳукуқӣ дар ниҳоди худиди худӣ фард ва ё ҷомеа дар сатҳи шуур ва мафкура ин ҳанӯз шакли зухур набуда, балки ифодаи ҷанбаи маънавии ташаккули ҳукуқ аст. Қолабрезии ин ғояю андешаҳо дар ҳаёти воқеӣ сифати моддиёт касб намудани ҳукукро ифшо намуда, барои онҳо оқибатҳои ҳукукиро аз олами маънавӣ ба воқеӣ ва моддӣ ногузир мегардонад.

Маҳз санқсия – сазо аломати муҳимми дар фазои моддӣ гузаштани ҳукуқҳои деликтӣ аст. Гузариши ҳукуқ аз сифати маънавӣ ба симатҳои модияш дуруст аст, ки тавассути шуури ҳукуки руҳ медиҳад. Барои дарк ва ҳазми дурусти он зарур аст, ки таркиб ва сохтори шуури ҳукуқӣ ҳамчун нуктаи тавлидкунанди ҳукуки амалӣ (аз назари нормативистҳо, позитивистҳо), инъикоскунандаи он (аз назари ҳукуқшиносони табиӣ, иҷтимоӣ, зӯроварӣ) ва ё ҳам инъикоскунандаю ҳам тавлидкунанди он (назари коммуникативӣ, либертарӣ ҳукуқӣ, интегративӣ) дуруст ва ҳамаҷониба таҳлил карда шавад. Сохтори шуури ҳукукиро А.В. Поляков, ки худ аз ҷонибдорони ғояи коммуникативии Ю. Хабермас мебошад аз қисматҳои: **онтологияи ҳукуқӣ, аксиологияи ҳукуқӣ ва праксиологияи ҳукуқӣ** иборат медонад.

Онтологияи ҳукуқӣ ҳамчун қисмати заминавии шуури ҳукуқӣ

Онтологияи ҳукуқӣ ин маърифат ва донишҳои умумӣ ва ё базавӣ нисбат ба ҳукуқ аст, яъне ҳукуқ чист, аломатҳои он чигуна аст, мақоми он дар ҷомеа чигуна ва ғ.х. Онтологияи ҳукуқӣ дар навбати худ тақсими мешавад ба: зинаи назарию ақлии шуури ҳукуқӣ ва зинаи таҷрибавӣ ақлии шуури ҳукуқӣ. Ҳарду зинаи мазкур маншаи амали воқеӣ ва назари ақлӣ дошта хосияти дусамтгароиро доро мебошанд. Як самти муваққифии он бо худӣ шуури ҳукуқӣ ва самти дигараш бо амалии ҳукуқӣ ҳам дар шакли донишҳои таҷрибавӣ ва ҳам донишҳои назарӣ ба мисли афкори сиёсӣ ва ҳукуқӣ имконпазир аст. Онтологияи

ҳуқуқӣ ба сифати базиси ҳуқуқӣ нисбат ба шуури ҳуқуқӣ баромад менамояд.

Аксиологияи ҳуқуқӣ бошад, аз назари А.В. Поляков дар заминаи унсурҳои ақлӣ ва ғайриаклии зуҳури шуури ҳуқуқӣ олами ҳуқуқиро ҳамчун арзиши ҳуқуқӣ таҷассум менамояд. Чун дар баробари унсури ақлонӣ унсурҳои ғайриаклонии эътирофи арзишмандии ҳуқуқ ҳамчун падидаи маънавӣ вучуд дорад, маҳз ҳамин ҳамоҳангии унсурҳои ақлонӣ ва эҳсосоти шинохти ҳуқуқ ҳамчун арзиш, мазмуни аксиологияи ҳуқуқиро муайян месозад. Ба андешаи олим фаҳмиши ақлии арзишҳои ҳуқуқӣ то ҳаде тобеи зинаи назариявии онтологияи ҳуқуқӣ мебошад. Зеро донишмандони арзиши ҳуқуқӣ аз назари ақлӣ ин ҳанӯз дарк ва ҳазми комили дар худ санҷидашудаи (ҷашидашудаи) арзиши ҳуқуқӣ нест. Ин дидгоҳ тафовути назария аз амалияи бевосита ва ё бавоситаи маърифат ва фаҳмиширо муаррифӣ менамояд, ин усул умумият дорад бо зинаи «айнул-яқин» ва «ҳаққул-яқин»¹-и фалсафаи исломӣ.

«Ҳуқуқ санъати некӯкирдорӣ ва адолат аст.»

Ҳикмати лотинӣ

Аксиологияи ҳуқуқӣ: таносуби идеологияи ҳуқуқӣ ва психологияи ҳуқуқӣ

Аксиологияи ҳуқуқиро ба идеологияи ҳуқуқӣ ва психологияи ҳуқуқӣ тақсим мекунанд. Идеологияи ҳуқуқӣ қисмати фаъоли аксиологияи ҳуқуқӣ аст, ки тавассути он қонунигардонии матнҳои ҳуқуқӣ дар асл аз зинаи психологияи ҳуқуқӣ сурат гирифта, баъдан дар зинаи таҳлилӣ, таснифоти идрок ба онҳо хусусияти меъёрӣ ва аҳамиятнокӣ дода мешавад. Қонунигардонӣ дар зинаи психологияи ҳуқуқӣ оғоз шуда дар зинаи идеологияи ҳуқуқӣ дар шакли консепсия ва дидгоҳи назарӣ нисбат ба воқеияти ҳуқуқӣ ҷамъбаст мегардад. То агар инсон бо бова-

¹ Ниг.: Олимов К. Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои X-XII. Душанбе 2019. С. 97.

рии ботинии худ адолатнокӣ ва инсофгароии меъёр ва маҷмӯи муносибатҳои ба ҳадафи муайян нигаронидашударо дарк ва ҳазм нанамояд, унсурҳои аклони идрок ва таҳлилу баррасии мантикии он дар зинаи тафаккур аз ин абзорҳо ҳамчун ғояи афзалиятнок ҳодисаи мусбат ташаккул намедихад. Маҳз боварии ибтидоӣ дар зинаи эҳсосотӣ, формалии маънавӣ ороми рӯҳӣ ба инсон имкон медиҳад ғоя ва консепсияи муайян дар зинаи тафаккур коркард ва рушд ёбад.

Арзишҳои ҳуқуқӣ дар шаклҳои моддӣ ва маънавӣ зуҳур менамоянд. Арзишҳои моддии ҳуқуқӣ, ба фикри профессор Э.Насридинзода ин неъматҳои моддии ҳуқукист, ки дар чараёни ҳаёти иҷтимоӣ дар фазои ҳуқуқӣ офарида мешаванд. Мисол, ёдгориҳои ҳуқуқӣ, образҳои ҳуқуқӣ (рамзи олиҳаи адолати судӣ). ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ, ки аҳамияти иҷтимоӣ ва сиёсӣ доранд (Эъломияи мустақилияти ИМА, ЭУҲБ ва ғ.), осори файласуфон ва ҳуқуқшиносони варзида оид ба масоили сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ғояҳои сиёсӣ – ҳуқуқӣ оид ба фаҳмиши ҳуқуқ, оид ба давлати ҳуқуқӣ, оид ба ҳуқуқи инсон, ҷомеаи шахрвандӣ ва ғ.¹ Ҳар як арзишҳои моддии ҳуқуқӣ дар навбати худ ҷанбаи маънавии арзиширо дар худ таҷассум менамояд. Гарчанде аз назари ҳастӣ шакли зуҳури арзишҳои ҳуқуқӣ ҳислати моддиётиро касб менамояд, вале дар асл маҳз қимати маънавӣ ва абстраксии мантикии онҳо, ки ба манфиат ва ҳимояи неъматҳо равона шудааст, ҳамчун ҷавҳари ботинии арзишҳои моддӣ қисмати маънавии онҳоро комил месозад.

Дуруст аст, ки таҳлилу коркардҳои мафкуравӣ дар зинаи баланди саводноқӣ имкон доранд ба эҳсосоти ибтидоӣ таъсири ҷиддӣ расонида дар зинаи муайян дарк ва ҳазми масъалаҳои воқеиро дигаргуна намояд. Дар баробари ин дигаргуна намуდან вай, яъне мафкураи фаъоли ҳуқуқӣ имкон дорад воқеияти ҳуқуқиро табдил диҳад. Агар ин табдилдиҳӣ вобаста ба қонуниятҳои дигари рушди ҳаёти воқеӣ ва маънавӣ мувофиқ омада ба талаботи замону макон ҷавоби мувофиқ диҳад, вай муваффақ гардида, бунёди мафкураи солими ҳуқуқиро ҳамчун маҳаки

¹ Насридинзода Э. С. Правовая культура. М.: Норма 2014. 71.

пешбурди ҳаёти иҷтимоӣ бар дӯш мегирад. Агар не, пас вай дар муҳлати кутӯҳ номуваффақ гардида печиши ҳаёти иҷтимоиро афзун ва номуназми сохтори ҷамъиятиро ногузир мегардонад. Давраҳои бухронии ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқии халқҳо шаҳодати ин гуфтаҳост.

Таъсиррасонии психологияи ҳуқуқӣ ба идеологияи ҳуқуқӣ мураккаб ва бисёрҷониба буда, равишҳои мухталифро дар самти муайян бо мазмунҳои гуногун низ дошта метавонад. Агар равиши таъсири психологияи ҳуқуқӣ дар қолаби фаҳмиши фитрӣ ва сотсиологияи ҳуқуқӣ раванди қонунӣ ва табиӣи шаклгирии шуури ҳуқуқӣ бошад, ҳастанд ҳолатҳои, ки бинобар аз нобаробар будани ҷавҳари раванди таъсиррасонӣ, яъне номувофиқ омадани ғояҳо бо воқеияти зиндагӣ таъсири ғайбӣ он аз хотираи таърихӣ низ сурат гирад. Мисол, бо вучуди камбуду норасоии замони шӯравӣ (идеологияи он), зиндагии воқеӣ ва эҳсосоти оромия таъмин будани кулли мардум бо ғизо, либос, фарҳанги солими ахлоқӣ ва иттилооти назоратшаванда, ҳанӯз аз зинаи психологияи ҳуқуқии ҳамоно даврон (ба сони хотираи мусбати таърихӣ) ба идеологияи ҳуқуқии муосири солим ва арзишҳои тамаддунсозии он (ҷомеаи шахрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ, демократӣ, дунявӣ) таъсир расонида, қабули қоидаҳои онҳоро дар тафаккури зиёд аз олимони ва зиёиён мушкул мегардонад. Чаро ?

Чунки эҳсосоти қуллаи табиӣи инсон ва оромии танию рӯҳияш ҳамчун хотираи худ дар ҳамбастагӣ бо азизону наздиконаш (дар он рӯзгори таърихӣ, ки ин насл ҷавонтару қудратмандтар буданд) ба сони қоди миллии мусбати ниёгон ҳанӯз ҳам ба симати эҳсосоти қавӣ (чунки даврони гузариш чунин ҳамроҳангии саодату эҳсосоти хушро ба қулли субъектони иҷтимоӣ табиатан баробар дода наметавонад) таъсири амиқ ба мафкураи ӯ дорад. Чунки мафкура дар зиндагии воқеии бархурди арзишҳо ва гузариши низоми идора, вобаста ба талаботи ҳар як инсонии давраи гузариш, эҳтиёҷоти қоидаҳои саодати имрӯзи худро дарёфт наменамояд. Ҳарчанд, ки сатҳи зиндагӣ ба маротиб дигар нисбат ба солҳои қаблӣ, яъне хуб шуда бошад ҳам, талабот ба маротиб афзун ёфтааст. Гузашта аз он дар фазои озоду демо-

кратӣ, ки то ханӯз ин режим намунаи устувору қолабии худро зери таҳочуми ҳаракату гирдиҳамоиҳо (дар давлатҳои намунаи Амрико ва Аврупо) пайдо нанамудааст, мафкураи ҳуқуқии ҷомеаро ҷиҳати қабули назару ғояҳои нав, ки аз қаблӣ хеле одилтару боинсофтаранд сари ҳар мушкилиҳои навбатӣ ба мушкилӣ кашидааст.

Озодиҳои беназорат ва амалҳои оғӣ аз беғоя қори низоми идора ва ҳуқуқро дар партави идеологияи ҳуқуқӣ бемоя сохтааст. Ин муборизаи консервативии психологияи ҳуқуқӣ бо идеологияи ҳуқуқӣ то зинаи муайяни рушди ҷомеа ҳифз шуда, сипас дар ҷомеаҳои солим бояд тадриҷан зери табдилёбии психологияи ҳуқуқӣ таҳти таъсири муҳит ва ғояҳои идеалии ташкили ҷомеа мавқеи худро аз даст диҳад. Дуруст аст, ки дар ин ивазшавии намои ботинии мафкураи ҳуқуқӣ нозуқиҳои мубраме ба мисли меросияти арзишҳо, муносибати дуруст бо эҳсосотҳо, қабули бонизоми арзишҳои нав ва ғ. вучуд доранд, ки ислоҳоти ҳуқуқӣ вобаста ба замону макон онҳоро уҳдадор аст ба инобат гирад. Дар маҷмӯъ агар ба тарзи дигар гӯем, ба ҷомеаи солиму зиндаи ислоҳотталаб дар даврони гузариш аз ҳарвақта дида бештар идеологияи ҳуқуқии ғайбу солим ногузир мегардад. Агар дар ҳамин даврон идеологияи ҳуқуқӣ ғайб набошад, психологияи ҳуқуқӣ имкон дорад вайро тобеи худ намуда равиши ҷомеаро ба такрори рӯзгори таърих гардонад. Ин ҷолишҳо дар ҷойи худ ва гардишҳо бар қафо мушкилиҳои худро барои ҷомеаи давлатдор доро аст.

Дар зери мафҳуми идеологияи ҳуқуқӣ низоми муттаҳидгардонидашудаи тасаввуротҳои арзишманд оид ба воқеияти ҳуқуқӣ (аз ҳаёти ҳуқуқӣ ва ақли инсонӣ мабдаъ мегирад), консепсияҳо ва дидгоҳҳои зиндагисозу ба воқеияти ҳуқуқӣ дар ниҳояти қор алоқаманд, фаҳмида мешавад. Идеологияи ҳуқуқӣ вобаста аз мансубияти арзишҳои ба ӯ тааллуқдошта, дар асл дониши аподиктикӣ (устувор ва тағйирнаёбанда дар аслҳои худ набуда), ки инъикосгари усули илмӣ вазъи комили воқеияти ҳуқуқӣ бошад, буда наметавонад. Маҳз ба ҳамин хотир конституцияи идае аз кишварҳо ҳеҷ як мафкураро ба сифати мафкураи давлатӣ

катъӣ қабул надоранд, вале ин маънои онро надорад, ки давлат дар шароити муайяни таърихӣ вобаста ба замону макон мафкураи муайяни амалкардро надошад бошад. Ин мафкураи муайяни амалкард албатта, эҳтиёҷ ба мафкураи солими ҳуқуқӣ ва сиёсиро дорад, ки бидуни онҳо коркарди мафкураи солими миллии муҳофизи соҳибистиқлолӣ дар сатҳи давлат ғайри имкон аст.

Аммо дар масъалаи бегона будани хислати аподиктикӣ, доимият ва устувории доимии мафкура бошад, бояд қайд кард, ки ин хосият қабл аз ҳама бо усули диалектики шинохти олами дар ҳаракатбуда инкор мегардад. Ин нақшро вобаста ба раванди диалектикии олам ҳатто арзише чун илм дар шакли донишҳои аподиктикӣ гирифта наметавонад. Ҳамагуна донишу фаҳмишҳои илмӣ дар қолаби муайяни замону макон хулосаҳои мутлақи илмӣ пешниҳод менамоянд. В.И. Ленин дуруст гуфта буд, ки барои инъикоси олами тағйирёбанда дониши мутобиқи он тағйирёбанда зарур аст. Имрӯз бошад гуфтан мумкин аст, ки барои табдили дурусти олами табдилёбанда мафкура ва донишҳои зотан дар ниҳоди худ ҷавҳари табдилёбандадошта, шарт ва зарур аст.

Идеологияи ҳуқуқӣ иртиботи қавӣ бо ҷаҳонбинии фалсафӣ дорад. Ба андешаи А.В. Поляков бо чунин хислати алоқамандаш идеологияи ҳуқуқӣ амалияи фалсафаи ҳуқуқиро мунъакис менамояд¹. Албатта, то кадом дараҷа идеологияи ҳуқуқӣ дар танҳои имкон дорад инъикоскунандаи амалияи фалсафаи ҳуқуқ баромад кунад ё накунад ҳанӯз илман бо далоили комил чизе гуфтан мушкилӣ дорад, зеро паҳнои фалсафаи ҳуқуқ ва амалияи он назаран ва амалан дар паҳнои макону замон васеъ то ба ҳадди тамаддуни давлатдорист, вале бояд қайд намоем, ки дар навиштаҳои ин олими рус воқеан ҳикматҳои мухталифи то амиқ ҳалношудаи илми ҳуқуқ ва шуури ҳуқуқӣ дар иртибот бо идеологияи ҳуқуқӣ вучуд дорад. Аммо бо вучуди ин ҳама сазовор ба қайд аст, ки қабули ҳама назарҳои ӯ ба сифати ҳақиқати бебаҳс дар масъалаи идеологияи ҳуқуқӣ имкон надорад ва гузашта аз

¹ Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. Учебник, 2-е издание. М.2016. С. 383-384.

он чунин қоилшавӣ омили тавлиди мушкилиҳои дигарро дар назарияи ҳуқуқфаҳмӣ тавлид низ менамояд. Бинобар он мо ба қисмате аз андешаҳои ӯ қоим буда дар коркарди тафсири мафкураи ҳуқуқӣ аз онҳо бевосита ва ё бавосита истифода хоҳем кард. Ба вижа догма набудани идеологияи ҳуқуқӣ, таснифоти таркибии қисматҳои он, нақши он дар ташаккули меъёрҳои арзишӣ ва амсоли инҳо дар ҳоли ҳозир ва рисолаи мо аҳамияти назарӣ ва амалиро дороанд.

Навъҳои ва намудҳои идеологияи ҳуқуқӣ

Дар илми ҳуқуқшиносии муосир вобаста аз мавқеи **афзалияти арзишҳо** дар идеологияи ҳуқуқӣ **навъҳои мухталифи идеологияи ҳуқуқиро** ба мисли: идеологияи ҳуқуқие, ки инсонро дар маркази рушди таълимоти ҳуқуқӣ қарор медиҳад – **идеологияи ҳуқуқии антропосентристӣ (инсонмехварӣ) ва коммуникатсионӣ (саодатмехварии фардӣ ва иҷтимоӣ)** инсон аз ду ҷабҳа аз назари инсонмехварии қатъӣ ва аз назари мувозанати ҳуқуқҳои фардӣ ва коллективӣ шакли арзандаи зуҳури худ ва ҷомеаи шахрвандиро пайдо менамояд (Ю Хабермас., А.В. Поляков); **идеологияи ҳуқуқии теосентристӣ-худомехварӣ** (арзиши олий Худованд ва неъматҳои илоҳӣ); идеологияи ҳуқуқии сотсиосентристӣ-**ҷомеамехварӣ** (манфиатҳои ягон гурӯҳ, халқ, миллат, ҷомеа дар маҷмӯъ) ва амсоли инҳо. Эҳтимолияти дар омезиш зуҳур кардани ин навъҳои идеологияи ҳуқуқӣ вучуд дорад.

Дар паҳноии навъҳои идеологияи ҳуқуқӣ А.В. Поляков таснифоти онҳоро ба намудҳо лоиқ медонад. Мисол, идеологияи ҳуқуқие, ки инсонро дар маркази рушди таълимоти ҳуқуқӣ қарор медиҳад- **идеологияи ҳуқуқии антропосентристӣ** намудҳои **либералӣ-озодипарастӣ** (Аристотел, Ликофрон, Руссо, И. Берлин ва дигарон) ва **валюнтаристӣ** (ба иродаи синфи ҳоким тобеъ будани ҳуқуқ, Фрасимах, Пол Аригентский, Калликл, Ф. Нитсше) вучуд дорад. **Идеологияи ҳуқуқии сотсиосентристӣ-ҷомеамехварӣ** бошад ба намудҳои **тифокгарона** (соли-

даризм), **коммунистӣ** ва **миллатгарой** чудо менамоянд. Худи идеологияи ҳуқукии миллатгароиро мумкин аст аз рӯи таҷрибаи мавҷуда ба миллатгароии ниҳой (расизм, фашизм) ва **миллатгароии таҳаммулгароёна ё эътидолӣ (умеренный)** тасниф намуд.

Дар шароити имрӯз бояд иқрор шуд, ки раванди ҷаҳониҳоӣ ва ҷаҳонишавии манфиатҳо дар заминаи кишварҳои бузургу устувори олам як намуди идеологияи ҳуқукии миллатгароиро дар ҳамбастагӣ бо манфиатҳои иқтисодӣ пеш мебаранд, ки ин идеологияи миллии ҳуқуқӣ ба сони ҷаҳонишавии манфиати миллат, қавмияти муайян ва тамаддуни муайян дар заминаи иқтисодиёт, ҳуқуқ ва сиёсат хизмат мекунад. Ин ҳолат худ табиатан фазои ҳуқукии кишварҳои соҳибхитӣҳои дастнигарро ҷиҳати ҳифзи соҳибхитӣҳои ва мустақилияти сиёсӣ ва ҳуқукии худ, ба тавлиди идеологияи ҳуқукии миллатгароёнаи таҳаммулгаро водор кардааст. Барои миллатҳои ҷавони сиёсӣ идеологияи ҳуқуқие қабл аз ҳама зарур аст, ки соҳибхитӣҳои миллии, халқӣ ва давлатии онҳоро дар шароитҳои ноороми ҷаҳонишавии манфиатҳо ҳифз карда тавонад. Ҳанӯз 100 сол муқаддам фарзанди ректори Донишгоҳи Маскав муҳочирӣ рус Н.С. Трубетской ҳамин ногузириро «паёмбарона» таъкид карда буд:

«Ҳар замоне, ки шароитҳои таърихӣ халқро тобеи иқтисодӣ ва сиёсии халқу миллатҳои дигар менамояд ва дар чунин ҳолат халқ имкони ташаккули фарҳанги мустақили миллии худро бидуни ба даст овардани озоди сиёсӣ надорад, қўшиши эмансипатсия (озодишавӣ), ҳаракат ба мустақилияти давлатӣ аз назари мантиқӣ ва ахлоқӣ ногузир аст. Ин шароитҳо одатан ба миллати таҳҷой имкони рушди фарҳангиро наметавонад бинобар он барои рушди арзандаи миллии истиқлолияти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ аз назари мантиқӣ масъалагузорӣ мегардад. Ҳамзамон бояд дарк кард, ки чунин қўшиш танҳо дар сурате ҳаққоният дорад, ки агар вай ба хоҳири ҳифзи фарҳанги ҳосаи миллии роҳандозӣ гардад, зеро мустақилияти давлатӣ ҳамчун мақсади ҳушқу ҳолӣ маънӣ

*надорад.*¹

Чаҳони муосир дар воқеъ ҳислати худро дар шакли муборизаи ҳама ба муқобили ҳама (Т. Гобс, Ф. Бекон, Гумплович) ва майдоне, ки доимо мубориза барои ҳокимият меравад (Ф. Нитсше) мисли давраҳои ибтидоии ҷангҳои ҷаҳонӣ пардапӯшона (нақши парда ва ҳарири зеборо унсурҳои демократия ва озодиҳо дар васли ҳуқуқҳои инсон бозидиастодаанд) муаррифӣ карда, ба ихтиёри субъектони ҷаҳонсоз ва ҳимоягарони он на яроқҳои бузурги ҳарбӣ ва қушунҳои омодаи ҷанг (ҳарчанд, ки вучуди онҳо ҳанӯз ҳам тақдирсозанд), балки иқтисодиёти пешрафта, сарватҳои табиӣи ҳангуфт, ҳудудҳои аз назари геополитикӣ ва иқтисодӣ мувофиқ дода, дар дасташон ҳамчун ҷавҳар манфиатҳои миллиро дода, ба сифати воситаҳои мубориза бошад, консепсияю идеологияҳои кавии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва сиёсиро додааст, ки ҳамагӣ ба манфиати мафкураи миллии давлатҳои бузург хизмат менамоянд. Рисолаи мо низ маҳз ба ҳамин хотир, ҷавоб ба ҳамин шароит буда, ҳеҷ гоҳ барои дарёфти қимати илмӣи фаротарихӣ даъво надорад, ҳарчанд, ки дар он аз назари илмӣ зиёд аз мафҳумоти ғояҳои илмӣи фарозамонӣ вучуд дорад.

Равшан аст, ки миллатгарой ҳамчун паҳноии ташаккули идеологияи ҳуқуқии миллии нақши ҳалқунандаро дар шаклгирии он бозӣ мекунад. Миллатгарой ба андешаи олимони дар муқобили ҳуқуқҳои фардӣ (инсон ва шахрванд) ғояи ҳуқуқи миллатро ҳамчун организми ягонаи давлатӣ, ки одамонро бо забони ягона, фарҳанги ягона муттаҳид кардааст.² Аммо имрӯз оё миллатгаройро танҳо дар доираи забони ягона ва фарҳанги ягона маҳдуд намудан мумкин аст? Ба назари мо не, таърифи А.В. Поляков оварда ҳанӯз хотираи мафкураи мо аз таҷрибаи талхи таърихист. Миллатгароии муосир дар паҳноии шахрванд ва иттиҳоди устувори сиёсӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ бархӯрдор аст, ки

¹ Трубецкой Н. С. Об истинном и ложном национализме // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 121-122.

² Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. Учебник, 2-е издание. М.2016. С. 394.

дар баробари забон ва фарҳанги ягона ба ҳуқуку озодиҳои аслии инсон ҳамчун арзиши олии давлати демократӣ ва ҳуқукбунёд така менамояд. Онҳо иттиҳоди худро ҳамчун мафкураи миллӣ дар паҳноии давлати демократӣ ва ҳуқукбунёд бо усули гаравидани миллати сиёсӣ танҳо ба хоҳири ҳифзи соҳибхотирӣ халқӣ ва давлатии худ аз таҳдиду хатарҳои нави ҷаҳонӣ устувор ва сайқал додаанд, на ба хоҳири афзали шаклӣ ва қолабии дастовардҳои миллати худ нисбат ба дигар халқу миллатҳо.

Ҷиҳати фаҳми мусбати миллатгароӣ барои давлат истифодаи усули таснифоти «миллатгароии асил» аз «миллатгароии дурӯғин» миёни олимони сарчин роиҷ шудааст. Муҳаққиқи муҳоҷири рус Н.С. Трубетской, дар ибтидои асри XX масъалаҳои миллатгароии асилро дар доираи манфиатҳои асили миллӣ ва қавравиҳо дар онро дар шакли «тақлидгароии бемавҷеи миллатҳо», «зиёдравиҳои ҷаҳониҳоҳои миллӣ», зиёдаравиҳои тундрави халқиятҳо, чи дар ниҳоди миллатҳои тақлидгар ва чи дар табиати давлатҳои бузурги манфиатҳои илман ҳақиқатнигорона пешгӯӣ кардааст. Андешаҳои судманди ин олимро, ки доир ба мавзӯи «миллатгароии асил» ва «миллатгароии дурӯғин» фикрҳои судманду дурбин навишта буд, мазмунан пешкаши хонанда менамоем:

Дар ботини фарҳанги миллӣ ҳар як халқ бояд вижагӣ ва махсусияти худро равшан зуҳур намояд. Ин вижагӣ бояд дар ҳамбастагӣ, ҳамовозӣ тарзе муаррифӣ гарданд, ки ягонагӣ ва томияти маданияти миллатро ҳамчун барандаи коди муайяни миллӣ ифода карда тавонанд. Тафовути фарҳангҳои мухталифи миллӣ неруи худро аз тафовути рӯҳияи халқу миллатҳо мегирад, пас дараҷаи ин тафовут вобастагӣ дорад ба фарқиҳои психологии ин халқу миллатҳо (иддаи аслии ин тафовутҳо бошад манбаи худро аз табиат ва олами атроф касб менамояд-А.Х.). Барои халқҳои наздик ба ҳам аз назари ҷуғрофӣ ва ҳислатҳои рӯҳӣ фарҳангҳои миллӣ умумият пайдо менамоянд. Вале фарҳанги ягонаи башарӣ, якҷайл барои ҳамаи халқу миллатҳо имконнопазир аст. Дар он ҳолате, ки фарҳангҳои миллатҳо ба чунин гуногунӣ табиатан майл доранд, қӯшиши таъ-

сиси «фарҳанги ягонаи башарӣ» имкон дорад танҳо дар доираи манфиатҳои моддӣ сурат гирифта, дигар ҳама арзишҳои рӯҳии инсонӣ аҳамияти худро гум менамояд ва ё чунин фарҳанг дар заминаи фарҳанги як миллати этникии қудратманд иҷборӣ бар дӯши дигарон бор мегардад. Дар ҳар ду ҳолат ҳам ин «фарҳанги умумибашарӣ» ба талаботи фарҳанги асили инсонӣ ҷавобгӯ буда наметавонад.

Ба назар чунин мерасад, ки ин олими донишманди рус раванди таърихӣ таҳаввулоти фарҳангҳоро дар заминаи бархӯрди онҳо аз ҷанбаи дигар ҳанӯз даҳсолаҳо муқаддам аз олимони ғарбӣ пешгӯӣ кардааст. Он андешае, ки муаллиф беи аз сад сол муқаддам изҳор менамояд мо комилан дар партави ҷаҳонишавии манфиатҳо дар ибтидои асри XXI мушоҳида менамоем. Аҷиб он аст, ки роҳи таърихӣ рушди фарҳанг ҳарду ҳолати имконпазиро, ки Н.С. Трубетской тахмин зад ҳам бо унсури моддигарой дар заминаи ҷаҳонишавии манфиатҳои «сармояи бузург» ва ҳам бо унсури ҳокимияти як фарҳанги «ғарбӣ» рӯи кор омад.

Ў таъкид менамояд, ки инсоният бояд гоյи ташаккули чунин фарҳанги ягонаи башариро инкор намояд. Баръакс кӯшиши ҳар як халқ дар роҳи бунёди фарҳанги хосаи миллии худ ҳаққонияти ахлоқии худро доро аст. Ҳаргуна космополитизми фарҳангӣ ва ё интернационализми маданӣ сазовор ба маҳкумияти қатъӣ аст. Вале дар баробари ин на ҳар як «миллатгарой» аз назари мантиқӣ ва ахлоқӣ ҳуқуқи вуҷуд дорад. Навъҳои гуногуни миллатгарой вуҷуд доранд, ки иддае аз онҳо «миллатгароии дурӯғин» аст ва иддаи дигарашон «миллатгароии ростин» ва асил. Танҳо миллатгароии асил усули рафтори шоистаи халқ дар масири таърих аст...

Ҳақиқӣ ва аз назари ахлоқӣ ва мантиқӣ танҳо ҳамоно навъи миллатгарой эътироф мегардад, ки аз ҳастии воқеии фарҳанги миллии мантии гирифтааст ва ё ҷиҳати рушди он ҳидоят гардидааст. Андеша роҷеъ ба ҳувияти ҳамин фарҳанг бояд роҳбарӣ гоյавии ҳама амалҳои миллатгароро ташкил диҳад. Ў ин гоյро ҳимоя мекунад ва барои он му-

бориза мебарад. Ҳама он ҳодисоте, ки бар вуҷуди арзандаи фарҳанги миллӣ мусоидат менамояд ӯ ҷонибдорӣ мекунад ва ҳар оне, ки бар вай ҳалал ворид месозад маҳкум менамояд.

Дар баробари ин, агар бо чунин усул мо шаклҳои мавҷудии миллатгарориро таҳлил намоем, пас ба осонӣ бовар мекунем, ки дар бештари мавридҳо миллатгароӣ падидаи дурӯғин аст на ростин.

Дар бештари мавридҳо бо чунин миллатгароёне вомехӯрем, ки барои онҳо махсусияти фарҳанги миллиашон ҳеҷ аҳамияте надорад. Онҳо кӯшиши менамоянд ба ҳар роҳу восита, халқи онҳо мустақилияти худро ба даст орад, ин мустақилияти онҳо аз ҷониби дигар давлатҳои «бузург» ҳамчун халқи комилҳуқуқи давлатдор «миёни оилаи давлатҳо» шинохта шавад ва халқаи дар роҳи давлатсозӣ ба сони халқҳои бузург муаррифӣ гардад. Ин навъи миллатгароён миёни халқу миллатҳои мухталиф мушоҳида мегардад, махсусан дар миёни намояндагони миллатҳои «майда», вале на дар миёни халқҳои олмонию романи. Дар охириҳо вай дар симатҳои бад ва масхараангез зоҳир мегардад. Дар чунин навъи миллатгароӣ худшиносӣ ҳеҷ як нақширо иҷро наменамояд, чунки ҷонибдорони он ҳеширо дар «худии худ» дидан наметоҳанд, баръакс метоҳанд чун дигарон, бузург ва ҳукмрон вонамуд гарданд, на дар шакли аслии худ на бузургу на ҳукмрон.

Пас нуктаи муҳимми миллатгароии асил дар шакли миллатдӯстӣ дар он аст, ки вай дар ниҳоди худ ҷавҳаре бо номи худшиносӣ ва худқадркуниро доро аст. Дар ин ҷавҳар омили ҳувиятсоз шинохти худ ва ҳифзи мақоми арзандаи худ миёни миллатҳост, на кӯшиши ҷаҳонхоҳию ҷаҳонгирӣ.

...Барои миллатгароёни дурӯғин мустақилияти давлатӣ ва давлати бузурги ҷаҳонгир шудан ҳамчун мақсади ниҳонии ҳама ҳаракатҳо гардидааст. Ба хотири ҳамин мақсади ниҳонӣ онҳо худӣ фарҳанги миллиро ҳамчун восита қурбон менамоянд. Ин навъи миллатгароён, ба хотири он ки халқи онҳо ба мисли «аврупоиёни асил» намудор гарданд, кӯшиши мекунанд ба рӯҳияи сиёсии халқи худ навъҳои бегонаи дав-

латдории романо олмонӣ, ҳуқуқ ва шаклҳои дигари хоҷагидориро, ҳатто мафкураи бегона, санъати хориҷа ва шаклҳои ҳаёти моддии дигаргунаро ворид месозанд. Аврупоигароӣ, дар шакли дар ҳама самтҳои хоҷагидорӣ намунаи зиндагии романо олмониро таҷассум кардан, дар ниҳояти қор ба ғум шудани асолат ва ҳувиёти фарҳанги миллӣ ва ҳуди он оварда мерасонад. Барои он халққое, ки бо чунин усул миллатгароӣ мекунада аз фарҳанги миллӣ дар як замони кутӯҳ ба ҷуз забони модарӣ чизе боқӣ нахоҳад монд. Ин забони таҳҷоии ба сифати «забони давлатӣ» эътирофшуда дар як муддати кутӯҳ барои ҳудро ба истилоҳоти бегона мутобиқ кардан ба шикастабаёнӣ ва инҳирофи инъикоси воқеият рӯ ба рӯ хоҳад гашт...

Равшан аст, ки чунин навъи миллатгароӣ, ки барои вижагии фарҳангии зухури худ кӯшиши нақарда, балки барои монандгардӣ ба дигар «миллатҳои бузургу ҳукмрон» саъй менамояд, воқеан наметавонад ҳақиқӣ ва аслӣ шуморида шавад. Ҷавҳари чунин навъи миллатгароиро на ҳудишиносӣ, балки ҳавою ҳаваси худнамоӣ ҳамчун антиподи ҳудишиносӣ таъкил медиҳад. Истилоҳи «ҳудишиносии миллӣ», ки ин гурӯҳи миллатгароён сипари худ қарор медиҳанд, дар асл агар онҳо ба «халқиятҳои кӯчак» шомил бошанд, онҳо мардумро ба ғумроҳӣ мекашад. Дар воқеъ дар ин равиши фикрӣ ҳеҷ як унсури «миллатхоҳӣ» ва ҳеҷ як аломати «худмуайянкунӣ» нест, маҳз ба ҳамин хотир тааҷҷубовар нест, ки кӯшиши «мустақилиятхоҳӣ» бештари мавридҳо бо сотсиализм (иҷтимоъпарастӣ) муттаҳид мегардад, ки дар онҳо унсурҳои космополитизм ва интернатионализм мушоҳида мегардад.

Дигар аз навъи миллатгароии дурӯғин дар шакли **шовинизми ҷангҷӯӣ** зухур меёбад. Дар ин паҳно кӯшиши паҳн намудани забону фарҳанги як миллат ба халқу миллатҳои дигари ҳаммеҳан ба назар мерасад, ки дар ин равиш махсусияти миллии дигар халқиятҳои тасхиршаванда маҳв мегардад. Дурӯғин будани ин навъи миллатгароӣ бидуни шарҳу тафсир равшан аст...

Шакли махсуси миллатгароии дурӯғин ин навъи **консерв-**

тизми фарҳангӣ аст, ки тариқи сунъӣ фардияти фарҳангии миллати муайянро бо кадом як арзишҳои фарҳангии таърихӣ гузашта айният баҳида, тағйирпазирии онҳоро вобаста ба шароитҳои нави таърихӣ (ҳарчанд ки онҳо дигар ба талаботи рӯҳи ҷомеа созгор нестанд), дар равони миллат, инкор менамоянд (ба қавли Ф. Нитсше таърихро ба ҳама ҳолати равониаш ба хизмати имрӯзиён гузошта, онро ба қабристонии имрӯзиён табдил медиҳад). Дар ин ҳолат низ мисли миллатгароии ҷангҷӯӣи шовинистӣ **алоқии зиндаи фарҳанг** бо равони инсонҳои барандаи он инкор гардида, ба фарҳанги даврони муайян хислати мутлақият баҳида ин мутлақиятро ба давраҳои баъдӣ новобаста аз иртиботи он ба рӯҳ ва ҳастии моддию маънавии халқият, густариши додан меҳаҳанд. Дар ин вазъият қонуниятии машхури дарки ҳақиқат дар паҳнои фарҳанг чунин муаррифӣ мегардад: **«фарҳанг барои халқ не, балки халқ барои фарҳанг»** масъалагузорӣ мегардад. Бо ин усул боз ҳам асосҳои мантиқӣ ва ахлоқии қанотҳои миллатгароии асил дар симои худшиносии миллӣ шикаста мегарданд.¹

Трубетской Н. С. дар масъалаҳои тамизи миллатгароии асил аз миллатгароии дурӯғин дар воқеъ вазифаҳои бениҳоят муҳимми илми ҷомеашиносӣ ва миллатдаркнамоиро масъалагузорӣ менамояд, ки атроф ва дохили онҳо бояд илмҳои дигари ҷамъиятишиносӣ аз ҷумла ҳуқуқшиносӣ бояд ҷиддӣ андеша намоянд. Ба вижа дар масъалаи тафовути худшиносӣ, худнамоӣ ва тақлид ба миллатҳои бегона ҳамчун зухуроти дохилии миллатгароӣ. Равишан аст, ки масъалаи худшиносӣ ҳамчун ҷавҳари асли набояд ба дигар унсурҳои худнамоӣ ва ҷаҳонгирии миллӣ; на дар шакли консервативизми миллӣ дар таъки ба арзишҳои таърихӣ догматикӣ ва на тақлид ба фарҳанги миллатҳои бузург оламгир, майл намоянд. Таҷрибаи равишан месозад, ки ҳарду камбудии ҷиддӣ, ки олим муайян намудааст дар раванди миллатсозии муосир дар таҷрибаи давлатҳои ҷавон зиёд вомерӯранд. Ҳатто дар баъзе марвидҳо бидуни дарки оқибатҳои

¹ Трубетской Н. С. Об истинном и ложном национализме // Трубетской Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 120-125.

нобоби ин равишҳо онҳо ошкоро бидуни истиҳола тарғиб ва ташивиқ мегарданд.

Омили аслии чунин сурат гирифтани рушди ҳудудиносии миллӣ аслан ба табиати замони нав вобастааст. Ҷаҳонишавии манфиатҳо ва бархӯрди тамаддунҳо мафкураи миллиро тобеи равишҳои ҷиғзи манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ намуни сарҳади дурусти муаррифии онро вобаста аз ҳолати ҷанги маънавӣ вайрон намудааст. Мафкураи миллӣ ба пуррагӣ дар хизмати мустақилияти давлатӣ қарор гирифта бо ҳар роҳи восита кӯшиши менамояд барои истиқлоли сиёсӣ ва ҳуқуқӣ хизмат намояд. Дар чунин шароит ҳудуди фикр аз озодиҳои трансенталӣ маҳрум гашта, ноғузир тобеи ҳадафҳои истиқлоли сиёсӣ ва ҳуқуқӣ қарор мегардад. Зеро истиқлоли сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба ӯ кафолати вучуди арзанда муҳайё менамоянд.

Бинобар он ҳудудиносии барои ҷимояи озодию мустақилияти ҳуқуқии миллат мубориза мебарад. Дар ҷараёни ин мубориза мо чи қадаре асосноккунии мантиқӣ ва ахлоқиро дар ҳудудиносии ёдрас нашлаем ҷомеаи башари дар шакли низомии сармоядорӣ шаклгирифта ҳама кӯшишу ҳаракатҳои худмуаррифиро қурбони манфиат намуда, барои вучуди арзандаи халқу миллатҳо қоидаҳо ва стандартҳои муайяно таҳия кардааст, ки ҳар як миллати вориди майдон гардида уҳдадор аст аз ин қоидаҳо истифода намояд. Миллат ва халқияте, ки ин қоидаҳоро ба инобат намегирад худро ба марг ва нестӣ ҳукм менамояд. Асл ва ҷавҳари ин қоидаҳоро ҷаҳонишавӣ бо ҷимояи манфиатҳои кишварҳои бузург дар майдони сиёсати ҷаҳонӣ муаррифӣ кардаанд. Бинобар он вақти он расидааст, ки дар ҷараёни миллатиносии унсурҳои ҳудудиносии қабл аз ҳама дуруст роҳандозӣ гарданд, онҳо тадриҷан ба асосноккунии мантиқӣ ва ахлоқӣ роҳ оранд. Вале хуб мешуд, ки ин намои ахлоқиро сараввал кишварҳои бузург ва оламгир муаррифӣ мекарданд. Мутаассифона, дар миллатҳои бузурги олам мафҳумҳои «рушди фарҳангӣ» ва «ҳудудиносии миллӣ» бо истилоҳоти «миллати оламгир» ва «фарҳанги ҷаҳонӣ» омезиш ёфтааст. Ин вазъият хоҳ ноҳақ асари худро ба мазмуни шаклгирии ҳудудиносии миллии мил-

латҳои дигар мерасонад.

Ҳамзамон дар ин раванд моро зарур аст ба як нукта таваҷҷуҳ намоем, ки дар раванди муборизаи манфиатҳоҳои мо рушди мустақилиятҳоҳо то расидан ба сатҳи миллатҳои оламгир таҷдиди назар намоем. Дуруст аст, ки ҳар як миллати истиқлолият ба даст оварда нияту орзуи бузургу оламгир шуданро дорад. Вале ин оламгирӣ бояд ҷанбаи фарҳангӣ ва илмӣ дошта бошад на ҷанбаи ғайриахлоқии иқтисодӣ ва ҳарбӣ. Зеро ба қавли аҳли илм ҳуди ин дидгоҳ аз назари ахлоқӣ ва манфиқӣ дар рушди аслии миллат иштибоҳ аст. Зеро вай дар ҳалқаи манфиатаи маҳдуди халқ, миллатро аз паҳнои воқеи зӯҳури арзандааш берун мекашиад. Берун рафта аз андозаи бардошт бар шикасти падида хоҳ нохоҳ муосидат хоҳад намуд.

Бинобар он дар миллатгароии асил мустақилиятҳои миллати худшинос ба андозаи худшиносии фарҳангии ӯ сурат гирифта, бо либоси қонунҳои одилона ва ҳуқуқӣ маҳрамияташ муҳофиза гардида, муносибати таҳаммулгароёна бо халқу миллатҳои дохил ва хориҷ бояд дуруст роҳандозӣ шавад. Дар ин равиш ҳамзамон зарур аст, ки аз консервативизми ҷанҷуӣ (афзалияти як фарҳанг нисбат ба фарҳангҳои дигар) аз консервативизми таърихӣ фарҳангӣ (мутлақият бахшидан ба арзишҳои таърихӣ берун аз вазъиятҳои нави тавлидишуда) дурӣ ҷуста, дар раванди худшиносии қонуниятҳои «фарҳанг барои халқ, на халқ барои фарҳанг»-ро ҳамеша мадди назар гирифт.

Муаллиф дуруст қайд менамояд: душвор нест мушоҳида намоем, ки ҳама навъҳои миллатгароии дурӯгин ба тавлиди оқибатҳои ноҷо ва марговар барои фарҳангӣ миллӣ мусоидат менамоянд. Навъи нахустин, ки ба ҷаҳонишавӣ машғул аст, либоси маънавии миллатро аз тани миллат берун карда, халқро аз лиҳози маънавӣ орӣ намуда, ба ғайримилликунонии маданият дар раванди ҷаҳонишавӣ неру мебахшад; навъи дуюм, ки майл ба тақлиди фарҳанги бегонаро дорад, ба ҳифзи тозагии нажоди миллати таҳҷой мувофиқат намекунад, халқро аз решаҳои фарҳангӣ дур месозад, навъи сеюм, ки ба консервативизми арзишҳои таърихӣ побанд аст, сади роҳи рушд ғашта, таърихро

ба қабристони имрӯзиён табдил медиҳад....

Мушоҳидаи навъҳои мухталифи миллатгароии дурӯғин моро водор ба он менамояд, ки ба фаҳми миллатгароии асил муяссар гардем. Миллатгароии асил аз қалби худшиносии миллӣ рӯ зада, вай ҳамагӣ ба ногузирии эътирофи фарҳанги вижаи миллии халқияти муайян равона буда, ин фарҳангро ҳамчун ҳадафи ягона ва олии худ қарор дода, ҳамагуна ҳодисаю равандҳоро дар сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ дар ҳар як давраҳои муайяни таърихии худ аз дидгоҳи ҳамин ҳадафи асосӣ баҳогузори менамояд.¹

Ба андешаи Трубетской Н.С. худшиносӣ ба миллатгароии асил хислати худқаноаткуниро медиҳад. Худқаноаткунӣ дар ниҳоди фарҳанг ва миллати худ садди роҳи зӯран бор кардани фарҳанги хеш ба дигар халқу миллатҳо ва ё тақлиди бечо кардан ба дигар фарҳангҳо мегардад. Миллатгароии асил ва миллатдӯсти ҳақиқӣ дар муносибат бо дигар халқу миллатҳо ҳеҷ гоҳ беҳурматӣ наменамояд, ӯ ҳеҷ гоҳ ба худ худнамоӣ ва такаббурии миллиро роҳ намениҳад, чунки вай дар ниҳоди худ арзиши худқаноаткуниро дар қолаби фарҳанги миллиаш доро аст.

Нисбат ба ҳолати миллатгароии руси дар интиҳои асри XIX ва ибтидои асри XX Трубетской менависад: Агар мо ин ҳолатҳои раванди миллатгароиро таҳлил намоем ва онро ба ҳолати худшиносии русҳо ба қиёс кашем, пас хулоса ин аст, ки то ҳол дар Россия миллатгароии асил вучуд надоштааст. Бисёр аз донишмандони рус ҳеҷ гоҳ намехостанд, ки дар ҳолати худии худ қарор дошта бошанд. Онҳо беиштар мехостанд, ки аврупоӣ бошанд. Маҳз ба ҳамин хотир зиёде аз мо барои он ки алоҳамии хоҳиши мо Россия давлати асили аврупоӣ нашуд, ватани азизи худро бо одатҳои таърихияш маҳкум кардем. Аз ин рӯ, зиёд аз зиёиёни рус то вақтҳои охир аз ҳар гуна миллатгароӣ рӯ тофтанд... Миллатгароии асили ҳақиқиро дар Россия шахсонӣ ҷудоғонаи таърихӣ бар дӯш доштанд, вай ҳамчун ҷараёни ҷамъиятӣ то ҳанӯз дар мо пайдо нашудааст. Дар оянда онро

¹ Трубетской Н. С. Об истинном и ложном национализме // Трубетской Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 120-125.

бояд ташаккул диҳем...»¹

Праксологияи ҳуқуқӣ иртиботи қавӣ бо самти иродавии шуури ҳуқуқӣ дошта чанбаи амалӣ ва коммуникативии онро инъикос менамояд. Шуури ҳуқуқӣ бо маърифати ҳуқуқӣ ва амалияи ҳуқуқӣ дар иртиботи қавӣ қарор дорад. Дар ин иртиботҳо праксологияи ҳуқуқӣ ҳамчун маҷмӯи **тасаввурот, роҳҳо ва воситаҳои таъсиррасониро ба воқеияти ҳуқуқӣ ҷустуҷӯ намуда** тартиби рафтори инфиродиро дар ҳолатҳои алоҳидаи коммуникатсияи ҳуқуқӣ муайян ва муқаррар менамояд. Праксологияи ҳуқуқӣ аз қисмҳои таркибии **сиёсати ҳуқуқӣ ва муқаррароти ҳуқуқӣ** иборат аст.

Ҳамин тавр, идеологияи ҳуқуқӣ ва психологияи ҳуқуқӣ ба сони қисмҳои таркибии аксиологияи ҳуқуқӣ ва шуури ҳуқуқӣ дар ҷомеаи шахрвандӣ ва давлати демократию ҳуқуқӣ бо функцияҳои маърифатӣ, иттилоотӣ-арзишӣ, танзимӣ-ҳуқуқӣ, модел-созии ҳуқуқӣ, тарбиявӣ, пешгӯии шуури ҳуқуқӣ, вазифаҳои муайяни низому тартиботи ҷомеаро дар давлат бар дӯш гирифта, нақши амалишавии ҳуқуқиро дар партави татбиқи мафкураи миллӣ ва давлатӣ дар маҷмӯъ иҷро менамояд. Равшан аст, ки шуури ҳуқуқӣ ва намудҳои муқаррарино, касбияи илмӣ он дар шаклҳои зохирёбии фардию, коллективию ҷамъиятӣ дар маҷмӯъ ба мафкураи давлатӣ ва низомии ҳуқуқӣ хизмат менамоянд. Сатҳ ва сифати ин хизматнамоӣ, албатта, вобастагӣ дорад аз табиат ва сифати мафкураи ҳуқуқӣ ва асосҳои таҳдоби он.

Идеологияи ҳуқуқӣ – аз назари илми ҳуқуқ, дар ҳамбастагӣ бо мавзӯи шуури ҳуқуқӣ ҳамчун ҷузъи таркибии он дар илми назарияи ҳуқуқ омӯхта мешавад. Ба андешаи профессор Сотиволдиев Р.Ш. идеологияи ҳуқуқӣ – ин маҷмӯи тасаввурот, ақидаҳо, мафҳумҳо, назарияҳо мебошад, ки зимни дарки ақлонаи воқеияти давлативу ҳуқуқӣ ташаккул меёбад². Ба назари Головистикова А.Н. идеологияи ҳуқуқӣ қисмати муҳим ва марказии шуури ҳуқуқӣ аст, ки аз маҷмӯи ғояҳо, назарияҳо, дидгоҳҳо,

¹ Трубецкой Н. С. Об истинном и ложном национализме // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 120-125.

² Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Душанбе, «Сино» 2018. С. 711.

тасаввуротҳо, принципҳо, ки дар шакли маҷмӯӣ ва муттаҳидӣ воқеияти ҳуқуқиро инъикос менамояд. Идеологияи ҳуқуқӣ қабл аз ҳама дар заминаи фаҳми одию ҳаёти ва фалсафию назари ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи ба низомдароранди ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсӣ ташаккул меёбад¹. Ин маҷмӯи тасаввуроту ақидаҳо ва мафҳуму назарияҳо манбаи маънавӣ ва асосноккунии худро аз Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва низоми қонунгузори кишвар, аз амалияи ҳуқуқӣ, аз афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқ ва давлатдорӣ милли баҳрабардорӣ менамоянд.

Дуруст аст, ки ин маҷмӯи тасаввуроту ақидаҳо ва назарияҳо танҳо инъикоси як тарафаи воқеияти ҳуқуқӣ ва табиати давлату фазои ҳуқуқӣ набуда, онҳо дар маҷмӯъ ҳамчун навъи ҷаҳонбинии ҳосаи ҳуқуқӣ бо мақсаду ҳадафҳои муайяни ҳуқуқӣ, дар қоркарди сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, зинаҳои амалишавии ҳуқуқ, татбиқи ҳуқуқӣ ва таъмини адолати судӣ ба иродаи субъектони ҳуқуқ таъсири муайянро мерасонанд. Маъмулан назарияҳои ҳуқуқ идеологияи ҳуқуқиро ҳамчун маҷмӯи тасаввурот, ақидаҳо мафҳумҳо ва назарияҳои қоркардшуда эътироф менамоянд.² Ин навъи тақсимбандӣ аз назари илми ҳуқуқ ҷои буда, аз дидгоҳи илмҳои дигари ҷамъиятӣ вижагиҳои дигари худро низ доро аст. Мисол, идеологияи ҳуқуқӣ ба зами гуфтаҳои боло, дар заминаи ҳудудносии милли ва сиёсӣ қудрати қоркарди дастовардҳои нав, пешгӯии роҳҳои рушд, тартиб ва усули ислоҳи фазои ҳуқуқиро низ бар уҳда дорад. Махсусан, дар заминаи дарк ва ҳазми падидаҳои сиёсӣ – ҳуқуқие чун: «давлати ҳуқуқӣ», «давлати иҷтимоӣ», «давлати милли», «тақсимои ҳокимият», «воқеияти қонун», «ҷудонапазири ҳуқуқу ҳудуддорӣ», «ҳуқуқу озодиҳои инсон», «қонун» ва амсоли инҳо, идеологияи ҳуқуқӣ пас таҳлили амиқи мафҳумҳо ва ғояҳо дар партави манфиатҳои милли ва давлати соҳибхотӣ ба ҳуқуқ ва тарбияи ҳуқуқӣ ғизои арзишманди ҳуқуқӣ ва сиёсӣ пешниҳод менамояд. Психологияи ҳуқуқӣ ҳамчун зинаи ибтидоии шуу-

¹ Головистикова А.Н. Дмитриев Ю.А., Проблемы теории государства и права. Учебник., м.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 662-663.

² Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Душанбе, «Сино» 2018. С. 711.

ри ҳуқуқӣ ба идеологияи ҳуқуқӣ, ба сифати манбаи иттилооти аввалияи эҳсосотӣ хизмат менамояд. Иттилооти тавассути психологияи ҳуқуқӣ дастрасгардида, дар зинаи идеологияи ҳуқуқӣ таҳлил, баҳогузорӣ, ҷонибдорӣ ва такмил меёбад.

Мафкураи ҳуқуқӣ вобаста ба шароитҳои нав ва талаботи ҷадиди рӯзгор аз доираи шуури ҳуқуқӣ дар фазои давлати ҳуқуқӣ фарохтар алвонҷ зада, бо мафкураи миллӣ ва давлатӣ ҳамохангӣ пайдо менамояд. Ва чун мафкураи ҳуқуқӣ неруи худро ба татбиқи арзишҳои сиёсӣ, манфиатҳои миллӣ ва ҳадафҳои стратегии давлат равона месозад, вай дар муносибат бо мафкураи миллӣ ва давлатӣ ҳамчун унсури пурракунандаи мафкураи давлат баромад менамояд.

Идеологияи ҳуқуқӣ ва роҳҳои имконпазири шаклгирии он

Масъалаи он, ки мо мафкураи ҳуқуқиро дар замони муосир ба санги таҳдоби коркарди мафкураи миллати сиёсӣ, ва соҳибхитиёрии халқию давлатӣ табдил диҳем, тибқи андешаи мутахассисони миллатшинос баъзе воқеиятҳои таърихиро, ки дар коди маънавии мероси фарҳангии халқ нухуфта шудааст бояд ба инобат гирем ва роҳҳои ҳуқуқии ҳамовозии ин арзишҳои таърихиро бо низоми ҳуқуқӣ пайдо намоем.

Агар мафкураи ҳуқуқӣ ба табиати мафкураи миллӣ ва ҳадафҳои стратегии давлат ҷавобгӯ набошад, пас кори ташкили идора ва шуури ҳуқуқӣ ва сиёсӣ дар ҷомеа ба мушкилиҳо бархӯрд хоҳад кард. Зеро, ин вижагӣ имкон дорад бар қафо низ, ба сатҳу сифати коркарди мафкураи ҳуқуқӣ ва воқеияти ҳуқуқӣ таъсир расонида, мафкураи худшиносии миллати сиёсиро аз батнаш ба мушкилиҳо мувоҷеҳ намояд.

Агар равандҳои демократикунонӣ бо миллатгароии халқ дар таносуби ҳамдигар рушд карда бошанд ва ба қавли Лия Гринфельд; «агар демократия нахустин маротиба дар қолбади миллатгароии ибтидоӣ дар ниҳоди халқи муайян рушд карда бошад ва миллат ба сифати қолбад, қолаб ва ё пиллаи тавлидкунандаи

кирмаки шаппараки демократия шуда бошад»¹, пас эҳтимолияти табдил ёфтани демократия ва ё давлати ҳуқуқӣ дар паҳнои кишвари интиҳобшуда ба ғояи муттаҳидкундаи идеологӣ афзун ва воқеӣ мегардад.

Дуруст аст, ки тоҷикон дар масири таърих унсурҳои демократиеро чун «ҳанҷамана» (дар аҳди қадими авастой), ва шӯрои ашрофон (дар аҳди Сосониёну Портҳо) ва кӯшишҳои чудогонаи маслиҳатомези сиёсӣ дар девонсолорию Даргоҳи амирони Сомонию аморати ғуриҳо таҷриба карда буданд. Аммо, боқӣ паҳнои сиёсии давлатсозии мо ва умуман мардуми Осиёи Марказӣ таҳти унсурҳои аҷнабӣ дар асрҳои миёна то ибтидои асри XX сураат гирифта, аксаран майл ба яккасардорию шакли идораи монархиро дар табиаташ таҳия кардааст. Бинобар он, ғояи ҳифзи номиналӣ ва ё интиҳоби тариқаи монархияи конститусионӣ мисли кишварҳое, чун Испания, Япония ва Британия эҳтимолияти дурнамои хуб доштанро доро аст.

Зеро, раванди ҳукмронии тамаддуни ғарбӣ бо селобаи интиқоли иҷбории «ҳуқуқу озодиҳо миллат ва давлатҳои ҳавзаӣ ғайриғарбиро дар фазои демократияи бедарвоза ва озодиҳои бесарҳад дар тарозуи манфиати худ гузоштан аст. Дар ин тарозу аллакай иддае аз кишварҳои дӯст, ҳамсоя ва рӯ ба рушд дар мақоми арзанда қарор доранд, ки аз ҳалқаи инқилобҳои даврии ранга наметавонанд. Дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳо ва воситаҳои иттилоотӣ давлатҳои дорои фазои озод ва демократӣ эҳтимолияти афзуни истифодагардиашон дар шаклҳои ҷомеаҳои озод ҳамеша имкон дорад. Дар ин маҷро беҳтарин воситаи ҷимоя аз афтидан ба қапқони «хайрхоҳони» аҷнабӣ, балки истифода аз яроқи маънавӣ ва таърихӣ худӣ онҳо хоҳад буд. Яроқи маънавии онҳо дар чунин шароит, мафкураи солими миллӣ, худшиносии комили сиёсӣ ва яроқи моддӣ ва амалиашон бошад, таҷрибаи таърихӣ идораашон, ки бо низоми устувори идораи президентӣ ва ё рӯ овардан ба кишварҳои муваффақе чун Британия, Япония, Испания, Белгия бо амалӣ кардани шакли идораи монархияи конституционист. Ларзиши низоми идо-

¹ Гринфелд Л. Национализм, Пять путей к современности. М. 2008. –С.14.

раи ҷумҳуриявӣ дар аксари кишварҳои рӯ ба рушд ва давлатҳои модарии демократия, чун Амрико, дар солҳои охир афзалияти низоми монархияи конституциониро ба манфиати давлатҳои миллӣ тобиш додааст. Ин кишварҳо лапишҳои эпидимологӣ, иқтисодӣ ва бухронҳои сиёсиро низ ором ва муваффақ паси сар намудаанд.

Ин шакли идора дорандаи фишанги одилонаи низоми сиёсии меросии таърихан собитшуда дар дохили кишварҳои муосир ҳамчун рамз ва неруи муттаҳидкунанда дар фазои демократияи дохилисохторӣ бо усули таҷзияи қудрат қор қарда истодааст. Тоҷикон аз назари эътиқоду имон ва ахлоқи рафтор эҳтироми Роҳбарро дар рӯҳ ва қалбашон дороанд. Ба онҳо додани Пешво ва маҳаки муттаҳидкунанда, ки дар шароитҳои ноором дар васати шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ чун арбитр баромад намоёнд, ҳам ба манфиати сиёсат ва ҳам давлат буд. Мо бояд ин рамзро устувор ва қатъӣ ҳифз намоем. Мо бояд аз ёд набарорем, ки озодиҳоҳону либералҳо доимо ба ин нуктаи муҳимми маънавии мо эрод гирифта, саҳни онро дар таърих паст қарданӣ мешаванд. Мо бояд донем, ки фурупошии давлати шӯравии бузург аз инқори ғояҳои ленинӣ ва ревизияи марксизм таҳти бозсозии ғарбачевӣ оғоз шудааст. Ба ин масъала мо аз назари усулӣ тақия менамоем. Санг задани рамзи давлатӣ ва паст қардани қудрати маънавии Роҳбар дар ҳар кишвар, то ҳақде ин паст қардани қудрат ва истиқлолияти сиёсии ҳамон кишвар аст.

Эҳсоси доштани Роҳбари ғамхор ва вучуди чунин роҳбар аз дидгоҳи амалӣ дар замони нав дар ташаккули давлатдорӣ мо нақши муассир бозиданд. Ин масъала, албатта бояд аз ҷониби мутахассисони сатҳҳои гуногуни соҳаҳои мухталиф ҳамчониба таҳлил гардад ва ҷиҳати ҳифзу устувории он бояд ҳарфҳои нав гуфта шавад. Болшевикон як низоми иҷтимоӣеро бо кӯшиши интиқоли демократияи сотсиалистӣ намуданд, ки он аз зинаи диктатураи пролетариат то ҳокимияти пурраи халқӣ тариқи хоса бо маҳдудҳои сиёсӣ сурат гирифт. Вале, нуктаи ниҳонӣ он дар ҳокимияти шахсиятҳои ҷудогона маҳдуд шуда, танҳо марғ речаи табдили қудрат ҳокимони даврро

аз сари қудрат дур менамуд.

Мо метавонем, ки ба ҳамин хотираҳои на он қадар часпону на он қадар устувори коди генетикии миллат таъа, демократияю озодиҳои либералиро чун воситаи гардони мафкураи сиёсӣ бо маҳдуд кардани қудрати сиёсӣ (конститутсионизм) дар назди ҳокимияти халқӣ масъалгузори карда, лаҷоми мафкураи сиёсиро дар паҳнои давлати демократии танҳо ба ҳокимияти қонуни ҳуқуқӣ хайма таъа, ин тариқаи идораи демократиро ҳамчун меросияти сиёсии халқ масъалагузори намоем. Дар баробари ин, кишварҳои рӯ ба рушд ва давлатҳои ҷавони миллӣ имкон доранд шакли идораи монархияи конститутсионии кишварҳои муваффақеро мисли Япония, Испания, Белгия, Великобритания, Дания, Голландия, Норвегия ва Шветсияро бо ҳифзи расмиёти анъанавии ҳокимияти монарх рӯи майдони сиёсат оварда, мизони одилонаи ҳокимияти таърихӣ ва халқиро ба ҳам васл гардонанд. Бояд хотирасон шуд, ки асосгузори ғоявии давлатҳои нави миллӣ ва ҳуқуқӣ дар пешгунии фардои давлатҳои замони нав шакли идораи монархияи конститутсиониро нисбат ба дигар шаклҳои идораи давлат муваффақтар донистаанд. Мисол, ҳамсоии мо ба демократияи қабилавии юртагии давраи Манас таъа таъа, ба ҷи «муваффақиятҳо» ноил шуда истодаанд ва ё кишварҳои рушдкардаи ғарбӣ ҷи таъа дар домони демократия ба нооромӣҳо гирифта шуда истодаанд, мо бо ҷаши сар дида истодаем.

Гузашта аз он ногузир аст, ки дар шаклгии мафкураи ҳуқуқӣ нуқсу норасоӣҳо ва таъаду печидагии он дар шоҳроҳи шаклгии мафкураи миллӣ дарк ва ҳазм гашта, ҷиҳати ислоҳи он корҳои муайяни мафкурави бурда шаванд. Албатта, қадами нахуст ин дарки ҳамин печидагии олами ҳуқуқист. Муҳаққиқ Глушкова С.И. дар паҳнои тадқиқи мавзӯи идеали (намунаи) ҳуқуқӣ ва асари он ба шаклгии мафкураи ҳуқуқӣ ва дар маҷмӯъ ба мафкураи миллии давлатӣ чунин нуқсони раванди шаклгии «намунаи ҳуқуқиро» дар мафкураи ҳуқуқии дар васати таъади ахлоқгарой ва ақлгарой дар Россия муайян менамояд. Ин таъадоҳо, ба назари ӯ дар заминаи чунин зухурот

тавлид шудаанд:

1. Дар як замон зухур ва вучуди намунаҳои гуногуни таззодманди ҳуқуқ, ҷамъият ва давлат;

2. Ногузирии васлияти намунаҳои ҳуқуқии параллелӣ дар як ғояи ҳуқуқӣ;

3. Зарурати ба ҳам овардани арзишҳои миллӣ ва фаромиллии ҳуқуқӣ дар коркарди намунаҳои ҳуқуқӣ;

4. Таъя ба мактабҳои мухталифи илми таърихӣ, табиӣ, консервативӣ, иҷтимоӣ ва амсоли инҳо;

5. Хеле дер эътироф шудани санги таҳдоби коркарди намунаи ҳуқуқӣ дар шакли ҳуқуқи инсон, дар паҳнои илмҳои ҷамъиятшиносӣ;¹

6. Ва ниҳоят, дуруст ба инобат гирифтани вариантҳои мавҷудаи имконпазири мафкураи ҳуқуқӣ дар фазои мусоиди сиёсӣ ва ҳуқуқӣ.

Дуруст аст, ки аз омилҳои номбаршуда дар шаклгирии намунаи ҳуқуқӣ ва мафкураи ҳуқуқӣ, мо заруратҳои мусбатро низ эҳсос менамоем, вале ин зарурат дар навбати худ асари манфии худро ба шаклгирии мафкураи ҳуқуқӣ хоҳ ноҳаф мегузоранд. Аз ҷониби дигар, ҳамин ногузириҳо ва вижагиҳо ба мазмуни мафкураи ҳуқуқии русҳо ҳамчун паҳнои рангоранги таҳаммулгарои ҳуқуқӣ таъсири мусбат ҳам дорад. Пас, омилҳо метавонанд зояндаи оқибатҳои мусбат ва манфӣ гарданд, муҳим он аст, ки неруи инсонӣ онҳоро вобаста ба шароит дуруст истифода намоёнд ва пайомадҳои онро ба манфиатҳои стратегии миллат ва давлат тобиш диҳанд.

Дар раванди шаклгирии мафкураи ҳуқуқии мо ва коркарди намунаҳои ҳуқуқии он ҳамчун ҷузъи таркибии фазои ҳуқуқии кишвар, мо низ таззоду нуксҳои мухталифро эҳсос кардаем. Инҳо:

1. Гуногунию таззодмандии хотираи ҳуқуқии халқи тоҷик дар масири таърих: низоми ҳуқуқии урфию одатӣ, зардуштӣ, мусулмонӣ, шӯравӣ ва соҳибхитиёр;

¹ Глушкова С.И. Проблема правового идеала в русском либерализме. Екатеринбург: Изд-о Гуманитарного ун-та, 2001. С. 8.

2. Зарурати васлнамоии арзишҳои таърихии ҳуқуқӣ дар кунгураи ҳуқуқи муосири дунявӣ ва мушкилиҳои он дар паҳнои илм;

3. Бархӯрди намунаҳои ҳуқуқии шӯравӣ бо арзишҳои давлати ҳуқуқӣ дар паҳнои ҳалли масъалаҳои иҷтимоии давлати ҷавон, зери фишори қонунҳои бозори иқтисодии ҷаҳон ва стандартҳои тарҳрезии модели ҳуқуқи башари ғарбӣ;

4. Вучуди ғарбгарой, шарқгароии исломӣ ва меҳанпарастӣ дар шаклгирии низом ва намунаи ҳуқуқӣ;

5. Таъсири номуназзами оилаҳои ҳуқуқӣ ба шаклгирии ҳуқуқи миллӣ;

6. Вучуди тазоди андешаҳои дунявияти ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи динӣ дар паҳнои давлатдорӣ демократӣ;

7. Дастгирии равандҳои шаклгирии намунаи ҳуқуқӣ аз ҷониби неруҳои молӣ ва қудратии хориҷӣ;

8. Таъсири арзишманд (мусбат) ва ҳамзамон бесарҳади (манфӣ) меъёрҳои байналмилалӣ ба шаклгирии ҳуқуқи миллӣ;

9. Таъсири ҷаҳонишавӣ ба шаклгирии намунаи ҳуқуқӣ ва мафкураи миллӣ;

10. Ва, ниҳоят, мушкилӣ ва заифии фазои рушди илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ, дар кишвар ки ба коркарди мувофиқи намунаи ҳуқуқӣ танқисӣ мекашанд.

Омилҳои номбаршуда як гурӯҳ мушкилоту заминаҳои рушди намунаи ҳуқуқии тоҷикон, ва дар маҷмӯъ, мафкураи ҳуқуқии миллати мо аст, ки дар радифи коркарди мафкураи ҳуқуқии миллии муосир таъсиргуздоранд. Албатта, ислоҳ ва тобиши онҳо ба манфиати мафкураи миллат вобастагӣ дорад, ба неруи ақлонии ҷомеаи мо. Дуруст аст, ки мо онҳоро ҳамчун масъалаҳои ҳалталаб наметавонем аз рӯзномаи рушди мафкураи миллӣ берун созем, вале мо имконият дорем, ки онҳоро дар парадигмаи манфиати миллӣ ба шаклгирии мафкураи миллӣ созгор намуда, вучуд ва зуҳури арзандаи давлат ва шаъну шарафи инсонро дар он таъмин созем.

Таърихи бою рангини миллати мо, ки аксари таҳдидҳоро бар раванди шаклгирии мафкураи ҳуқуқӣ ва намунаи ҳуқуқӣ

равона месозад, дар асл паҳнои мувофиқи рушди арзишҳои муосир шуда метавонад. Агар, мо ба онҳо дуруст муносибат намоём, дар акси ҳол ба қавли дарвешии олмонӣ (Ф. Нитсша) муносибати нодуруст ба таърих онро ба «қабристонии имрӯзиён табдил хоҳад дод»¹. Мисли он, ки ин корро тундгароёни динӣ карда истодаанд.

Пас, зарур аст, ки муносибати созанда ва мафкуравиरो бо усулҳои илмӣ манфиатовар дар қаринаи омӯзиши илмҳои ҷамъиятӣ роҳандозӣ намоём. Дар мисоли ҳуқуқи инсон ва озодиҳои сиёсӣ, тавонем онҳоро ба манфиати давлату ҳар шахс дар тавозун нигоҳ дорем. Дар асл таърихи ҳуқуқи воқеан тазодмандии миллати мо камбағал нест, вале зарур аст, ки нозукиҳо ва парадигмаҳои вучуди онҳо на шикаста зиёда аз меъёр, балки воқеӣ ҳақиқатнигорона дар ҳамбастагӣ бо манфиати ормонҳои халқ таҳлил ва қабул гарданд.

Хуб мегардем сари масъалаи вучуди арзишҳои демократӣ ва сиёсӣ ҳуқуқӣ дар ҳувиати миллат. Ин ҷо саволи асли ва ҳикмат дар он аст, ки ҳамин ҳислатҳои озодихоҳии сиёсӣ ва ташкили давлати демократӣ то кадом дараҷа дар коди генетикии тоҷикон чун воситаи тавлидкунандаи иттиҳоди сиёсӣ вучуд дошт ва то ҳанӯз маҳфӯз мондааст. Мисол, дар коди генетикӣ мардуми муҳоҷири бритониаи Амрико дар замони ҳичрат дар баробаробари қонуният оташаки озодиҳои сиёсӣ ва иҷтимоии буржуазияи ибтидоии англис бо хотираи монархияи конституционии англис маҳфӯз монда буд. Ин хотира дар шароити муосири фазои сиёсӣ паҳнои зухур ва рушди устувори ҳудро пайдо намуд. Ин ҳолати хотиротии мафкура бевосита на танҳо ба шаклгирии мафкура, балки ба табиати давлат низ ботинан таъсир дорад. Ин масъала ҷанбаи дигари таъсиррасонии мафкураро ошкор месозад. Дар ҳақиқати амрикоӣ, агарчи давлат дар натиҷаи муборизаи бурдан ба муқобили қудрати сиёсии колонизаторони англис тавлид шудааст ва табиати ин мубориза давр ба давр кӯшиши маҳдуд кардани ваколатҳои колонизаторон

¹ Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. М. АСТ Минск Харвест. 2008. – С.10.

такмил меод, баъдан ин хислати маҳдуд кардани қудрати сиёсӣ табиати ҳудро дар муносибати халқ бо ҳокимият дар паҳноӣ Конститутсия пайдо намуда, дар конститутсионализми амрикоӣ то ба ҳол нигоҳ доштааст (Ф. Фуқуяма).¹

Ҳуди англисҳо низ табиати ташкили ҳокимияти ҳудро ҳанӯз аз даврони монархияи табақавӣ намоёндагӣ дар мубоҳиза бо муқобили Карол Ион Безземелний дар асри XIII оғоз карда, бо қабул намудани Хартияи бузурги Озодии соли 1215 шоҳроҳи таърихӣ рушди на танҳо ҳуқуқ, балки мафкураи ҳуқуқии муттаҳидкунандаи миллатро дар ташкили ҳокимияти сиёсӣ халқӣ бо арҷгузори ҳаққи инсон масъалагузорӣ намуданд. Як нуктаи дигар низ бояд инчӯ ба инобат гирифта шавад, ки масъалаи марказии ташкили қудрати сиёсӣ онҳо ба ҳамин афзалиятҳо таъаҷҷоб.

Аммо, агар ба давлатдорӣ навини мо таваҷҷуҳ намоем, афзалияти аслӣ ва аввалиндараҷаи ташкили қудрат дастрасӣ ба сулҳу амонӣ ва амнияти давлатӣ буд. Ин омил ва хислат дар коди генетикии халқи тақрибан ҳазор сол дар паҳноӣ маҳрумӣ аз соҳибхитӣ зиста низ саҳт таъсир дошт. Пас, арзиши аслӣ ва марказии таҳияи мафкураи сиёсӣ ва худшиносии миллати мо табиатан ба қавли Лия Гринфелд бояд майл ба ҳамон «пиллаи муҳофизаткунандаи худ» **амният ва тартиботи давлатӣ** намоёнд.

Пас, танқиди сиёсати давлатӣ аз сӯи баҳогузори байналмилалӣ дар масъалаи он, ки ба хоҳири тартиботу низом ва амният иддае аз ҳаракатҳои озодихонаи бесарҳад маҳдуд мешаванд, асоси илмӣ надоранд. Зеро, миллат дар роҳи рушди худ рӯ ба рӯи мушкилиҳое шуд, ки вобаста ба шароит барои вазъият барои ӯ афзалиятҳои наҷотро муайян кард. Ин афзалиятҳои воқеиро, ки ба ҳастии миллати соҳибдавлат тавҷаҳ аст, ҳеҷ мумкин нест, ки ба хоҳири нақҳати озодихонаи кадом як афроде ба бодӣ нестӣ дода, рӯ ба дигар афзалиятҳо намуда, воқеияти ҳастии сиёсӣ ҳудро дарк нанамуда будан ва ҳастии

¹ Фуқуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. М.2007. С. 19.

сиёсии халқро зери савол кашем. Гузариш ба чунин табдили афзалиятҳои арзиширо воқеияти зиндагӣ шароит ва талаботу ниёзи қулли ҷомеа муҳайё менамояд на хоҳишу парвозҳои ҳаёлии шахсиятҳо ва кишварҳои ҷудогона. Дигар ин, ки дар раёдабандии давлатҳои устувори олами имрӯз тибқи андешаи муҳаққиқони сатҳи башарии давлатшинос вазифаи «муҳофизати ватан ва амнияти давлатӣ» аз вазифаҳои сатҳи аввали давлатӣ масъалагузорӣ мегардад.¹ Бинобар он, ҳангоми муносибат ба арзишҳо ин воқеиятҳо ҳатман бояд ба инобат гирифта шаванд.

Аз таҳлили коди генетикии сиёсии халқҳо ва тарзу усули шаклгирии ҳокимияти сиёсӣ дар қиболи ташаккули мафкураи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба чор хулоса омадан мумкин аст:

1. Ин ҳолат худ маънои онро дорад, ки арзишҳои демократӣ ва озодихоро дар шаклҳои муайян иҷборан бар дӯши халқи соҳибдавлате бор намудан иштибоҳ аст, зеро борхалтаи маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии ин халқ бо ҳаққи худмуайянкунӣ дар масири таърих вижагиҳои худро касб кардааст, ки онро мумкин нест дар як муддати кӯтоҳ аз хориҷ табдил диҳанд. Тибқи вичдо-ни башарӣ, одоби сиёсӣ, ахлоқи инсонӣ, ҳаққи худмуайянкунӣ ва ҳукми таърихӣ ин ҳуқуқи ҳамон иттиҳоди устувори одамон аст, ки ба сифати миллати сиёсӣ ва давлат шинохта шудаанд. Ин ҳолат, албатта, майл ва ҳаракати давлатро ба сӯи арзишҳои демократӣ монев шуда наметавонад, вале ин майл вобаста ба маҷмӯи шароиту талабот ва манфиатҳои давлати муайян аллакай таҷрибаи нав ва роҳи нави ҳаракат ба сӯи неъматҳои демократия мешавад, вай дар ҳеч сурат на аз назари илмӣ ва на аз назари ҳаётӣ қолаб ва тақлиди фарҳанги сиёсии миллатҳои дигар шуда наметавонад. Кӯшиши чунин нусхабардори айнӣ миллатро аз назари сиёсӣ заиф ва ғайрисохибхитёр менамояд.

2. Таърих ва шаклгирии давлатҳо дар арафаи ҳолатҳои табиӣ пайдоишашон одатан таҳти таъсири коди генетикии мафкураи аксари мардум сурат мегирад. Мисол, дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ бузургии Пешвои миллат дар он буд, ки хостаю бо-

¹ Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. М.2007. С. 25-27.

варҳо ва майли мафкураи дар ниҳоди мардумбударо ба сӯи субот ва давлати демократӣ эҳсос карданд ва ҷиҳати расидан ба нуктаи зарурӣ содиқона ҳаракат карданд ва заминаҳои ҳуқуқии ташкили ҷунин шоҳроҳро бо раъйи халқ ва кӯшишҳои таърихиашон муҳайё намуданд. Ин шоҳроҳи муайяншуда, агарчанде ба таҷрибаи табиати давлатҳои мутамаддин таъя зада бошад ҳам, ҳаргиз ва дар ҳеҷ сурат тақлиди комили онҳо буда наметавонад. Зеро, ин шоҳроҳ зарурату афзалиятҳои худро бо халқи дорои коди генетикии ҳосаи фарҳангӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқист. Бинобар он, ба ин демократия ва ин идеологияи ҳуқуқӣ яксӯгароёна бор на-мудани намунаи модели ғарбию либералӣ на ҳамеша натиҷаи дилхоҳ хоҳад дод. Вай бояд зина ба зина вобаста ба шароитҳо, имкониятҳо ва афзалиятҳои ҳифзи ҳастии худ рушд намояд ва мафкураи ҳуқуқии худро дар ҳамин ҷода комил гардонад.

3. Роҳи сеюми ҳаракати мафкуравӣ роҳи ислоҳоти ҷадид аст, ки он то ҳақде монанд ба шакли инқилобии тағйирпазирии куллии мафкура дорад, танҳо инқилоби ҷисмонӣ ва ҳунин не, балки мафкуравӣ. Мисол, Россияи подшоҳӣ дар аҳди Пётри I, Япония (аввал дар аҳди Мейдзи солҳои 1868-1889, сониян баъди Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ), Сингапур (таҳти роҳбарии Ли Куан Ю), Зеландияи нав (солҳои 80-уми асри гузашта таҳти ислоҳоти лейббористии вазири молия Роджера Дуглас) ва амсоли инҳо. Ин роҳ, барои рушди давлат ва миллат кӯмак менамояд, вале вазнинҳои худро дорад, ба вижа дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳо. Агар иртиботи кавии таърихӣ ин арзишҳо дар раванди ташаккули халқ ва миллат вучуд надошта бошанд, пас шаклгирии идеология ҷанбаҳои нав касб менамояд ва зарурати рушди идеологияи ҳуқуқӣ ҳамсони ҳуқуқи позитивӣ тақозо мегардад.

4. Ва ниҳоят, роҳи чоруми шаклгирии мафкураи сиёсӣ бо қадамҳои бузурги фикрии пешқадами ҷаҳонӣ ҷаспонидаи дастовардҳои парокандаи метафорашакли ҳуқуқу озодиҳои инсон ва падидаҳои демократӣ бо давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди навин аст. Ин роҳ низ дар амалия баъзе кишварҳои ҳамсоя ба мушкӣ мувоҷеҳ аст. Дар ин роҳи тақлидгароёна мафкураи мардум бояд дар муҳлати муайян тағйири парадигмаҳои

ахлоқӣ ва сиёсӣ намояд, миллатро аз васати такони бузурги мафкуравӣ бояд гузаронад. Масъалаи васли мафкура дар чунин ҳолат бо амалия мушкилиҳои нав касб менамояд. Шакли дигари бидуни таҷрибаи пешин ва тақлид ба амалияи дигари онро мо дар назарияи иҷтимоии шӯравӣ ва давлати шӯроҳо то ҷое эҳсос кардем. Ҳол он, ки таҷрибаи шӯравӣ зиёд аз арзишҳои генетикии дар коди маънавии халқҳо нухуфтаре доро буд, вале воқеият чи аз дохил ва чи аз хориҷ кори худро бо мурури замон ба субут расонид.

Омилҳои ташаккули мафкураи ҳуқуқӣ дар шароитҳои бухронӣ

Як нуктаи дигари муҳим, ки дар шаклгирии мафкураи ҳуқуқӣ бояд мавқеъ дошта бошад, ин дар вазъияти бухронии ҷомеа дуруст таъя задан ба нуктаҳои калидии ғояи ҳуқуқист. Равшан аст, ки бухрони ҷомеа бухрони ҳуқуқ ва арзишҳоро тавлид менамояд. Меъёрҳои ҳуқуқ, мисли он ки дар ҳалогӣ афтида бошанд, амал наменамоёнд, арзишҳо на танҳо хифз намегарданд, балки ба табдили баъзе аз ҳамирмояҳои усулӣ рӯ меоранд. Ҳуқуқ дар чунин шароитҳо аз ислоҳоти саросарии қонунҳо дида рӯ оварданро ба усулҳои қуллӣ ҳуқуқӣ ва ҳадафҳои аслию ғояҳои универсалии ҳуқуқ авло медонад. Ба ақидаи муҳаққиқон дар чунин шароит беҳтар он аст, ки ҳуқуқ ба арзишҳои устувори дигар меъёрҳои иҷтимоӣ ба сони ахлоқ ва дин таъя зада, худ ба қорқарди арзишҳои нави мутобиқ ба талаботи замон рӯ орад.¹

Дуруст аст, ки дар чунин ҳолати арзиштабдилдихӣ ҳуқуқ имқон дорад арзишҳои то қунун тарғибшаванда ва ҳидоятнамоёндаро таъмир ва тақмил намода, ба шароити нави мутобиқ намояд. Ин ҳолат имқон дорад ҳам дар заминаи арзишҳои дигари иҷтимоӣ рӯх диҳад ва ҳам худ ба арзишҳои дигари иҷтимоӣ (ахлоқ ва дин) таъсири замонавӣ расонад. Ба ҳар сурат раван-

¹ Ниг.: Право и ценности в условиях кризиса правового регулирования. Кризис права: история и современность. Под общей редакцией: В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонкова. Санкт-Петербург. 2018. С.206-207.

ди арзишэморнамоӣ ногузир таваҷҷуҳи ҳукукро ба мафкураи ҳукуқӣ ва мафкураи ҳукукиро ба паҳноӣ мафкураи миллии тела медиҳад. Зеро, арзиш ва меъёрҳои универсалии ҳукуқӣ эҳтиёҷ ба шарҳу тавзеҳи ақлонӣ ва ғоявиро дороанд. Маҳз ҷанбаи ғоявӣ ва мафкуравии ҷомеа имкон дорад дар ҷунин шароитҳои бухронӣ барои раҳиҳои ҳукуқ аз бухрон ғизои таҳлилгаро пешниҳод хоҳад кард.

Дар ин маҷро дар фазои илмӣ кишвар таъсири ҷараёнҳои ҳукуқфаҳмӣ низ дар шаклгирии мафкураи ҳукуқӣ таъсири амиқ пайдо менамояд. Назарияҳои фаҳмиши ҳукуқи табиӣ, иҷтимоӣ, нормативӣ¹, динӣ, ҳамфикрӣ (солидаризм)², муттаҳидкардашуда³, назарияи табиӣ- ҷўғрофӣ⁴, либертарӣ-юридикӣ, марксистӣ, компрекендӣ,⁵ коммуникатсионӣ⁶ ва ғ. ба таври худ таъсир дошта, аз дарвозаҳои мухталифи манфиатҳо масъалагузорӣ мегарданд. Вале, таваҷҷуҳи хоса ба назарияи коммуникатсионӣ, ҳамфикрӣ ва ҳамгироӣ афзоиш пайдо карда, ба шаклгирии мафкураи ҳукуқӣ ва ҷанбаи функционалии он таъсири амиқтарро индигӯҳи иҷтимоии ҳукуқ касб менамояд. Ба андешаи Л. Дюги ҳукуқ аз ҳамовозӣ ва ҳамфикрии иҷтимоӣ тавлид мешавад, би-

¹ Сырых В.М. Логические основания общей теории права. - Т.3. С. 16-24.

² Леон Дюги, О. Конт, Э. Дюркгейм ва Л. Бурнежу ва дигарон.

³ См.: Карташов В.Н. О многообразии подходов к праву и интегративному его определению // Труды МГЮА: Сб. статей. - 2003. - № 10. - С. 77-84; Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция // Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В. С.Нерсисянца. - М., Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность? // Философия права в России: история и современность: Материалы третьих филос.-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца / Отв. ред. В.Г. Графский. - М.: НОРМА, 2009; Ершов В.В. Юридическая природа принципов российского права с позиций легистского и интегративного правопонимания // Российское правосудие. - 2010. № 1. — С. 12-22; Ромашов Р.А. Интегральная юриспруденция и энциклопедия права: историко- методологический анализ // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. -№ 3. - С. 105-120.

⁴ А. Форобӣ, Ибн Халдун, А. Берунӣ ва диг.

⁵ См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Что есть компрекендная теория права? // Юридическая наука. - 2016. - № 3. - С. 5-9; Они же. Компрекендная теория права: ответы на вопросы // Юридическая наука: история и современность. - 2016. - № 9. - С. 19-24.

⁶ Хабермас Ю., Поляков А.В. ва диг.

нобар он нақши вай дар шаклгирии давлат бузург аст. Қонунгузор ҳамин ҳамраъйиро ҳамчун натиҷаи адолати иҷтимоӣ ба расмият медарорад. Ҷавҳари ташкили муносибатҳои иҷтимоӣ ро бо мурури замон шартнома ва созишҳои иҷтимоӣ бар дӯш мегиранд на қонунҳо. Назарияи ҳамраъйии одилона ва коммуникатсионӣ ҳамчун шохаҳои ҳуқуқфаҳмии иҷтимоӣ таъсири мусбат ба шаклгирии мафкураи ҳуқуқӣ ва намунаи ҳуқуқӣ доранд. Аммо, намесазад, ки онҳоро ба сифати модели аслии фаҳми ҳуқуқ ва танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ мутлақ қабул намуд, зеро дар онҳо низ нуктаҳои тазодманде вучуд доранд, ки ба шароити воқеии давлату ҷомеаҳо ҷавобгӯ буда наметавонанд. Дар чунин ҳолатҳо бояд нуктаҳои мусбати дигар ҷараёнҳои фаҳмиши ҳуқуқ мадди назар гирифта шаванд.

Кӯшиши дастаҷамъии рафъи бухронҳои мафкуравӣ ва амалӣ дар фазои ИДМ

Албатта, усулҳои шаклгирии мафкураи ҳуқуқӣ метавонад вариантҳои мухталифро дошта бошад, вале барои мо то ҳоло муҳимтар ҳуди ҳамин мазмуни мафкура на усули таҳия ва модели он аст. Ҳарчанд, ки мо сӯи он дар ниҳоят ҳаракат хоҳем кард. Мисол, Ассамблеяи Байнипарлумонии Иттиҳоди давлатҳои мустақил (минбаъд АБП ИДМ) дар лоиҳаи қарор «Оид ба таҳлили муқоисавӣ - ҳуқуқии воситаҳои танзими зиддибухронӣ», ки тавассути Комиссия оид ба сохтори давлатӣ ва худидоракунии маҳаллии¹ АБП ИДМ расмиёти ҳуқуқиро айни ҳол мегузарад, ба сифати таҷрибаи пешқадами воситаҳои танзимнамоии ҳуқуқии зиддибухронӣ амалкардҳои СИЭС² ва ҳуқуқии кишварҳои Канада, Сингапур ва қисман дар самтҳои алоҳида таҷрибаи Кореяи Ҷанубӣ ва Британияро ҳадафи худ қарор додааст.²

Дар Лоиҳа гуфта мешавад, ки даҳсолаҳои охир Авруосиёро

¹ Банда он ҷо ба сифати ҷонишин аз намояндагии парлумони кишвар адои вазифа менамоям.

² Ниг.: Сайт. Инт. МПА СНГ: К п.8. Сравнительно правовой анализ инструментария антикризисного регулирования. С.88-91.

бухронҳои мухталифи иқтисодию сиёсии сунъию табиӣ ором намегузоранд. Дар чунин шароит коркарди танзимнамоии давлатии ҳолати зиддибухронӣ ногузир гаштааст. Дар Лоиха ба се унсури калидӣ дар се давраи асосӣ таваҷҷӯҳ шудааст:

- давраи аввал, муайян кардани афзалиятҳо, вогузориҳои ҳадафҳо, муайян кардани вазифаҳо ва самтҳои танзимнамоии зиддибухронӣ;

- давраи дуюм, муайян кардани усулҳо, воситаҳо, объектҳо, субъектҳо ва кашфи таҳдидҳо бар танзимнамоии зиддибухронӣ дар соҳаи иқтисодиёт;

- давраи сеюм, ба ҳадди ниҳии имконпазир кам кардани таҳдидҳои чорабиниҳои амалишавандаи зиддибухронӣ ва контрроли натиҷаҳо.¹

Ба сифати воситаҳои танзими ҳукукии зиддибухронӣ дар соҳаи иқтисодиёт чорабиниҳо дар шакли дастгирии соҳаҳои воқеии иқтисодӣ бо сармоягузориҳои давлатӣ, заиф намудани сиёсати фискалӣ (андозбандӣ), афзоиши қарзҳои бучетӣ ва додани кафолатҳои давлатӣ, пешбинии имтиёзҳои молӣ ва ғайри молӣ, рафъ кардани монеаҳои маъмурӣ дар соҳаи бизнес ва соҳибкорӣ, пеш бурдани сиёсати давлатӣ дар самти иҷрои уҳдадорӣҳои иҷтимоӣ, рушди соҳаи маориф, афзалгузинии технологияи сабз, ташкил ва бунёди хонаҳои нави муосир, шаҳрҳои боақл ва ғ. пешбинӣ шудаанд. Таҳлили чорабиниҳо ва ҳадафҳои гузошташуда, ки тавассути ҳукук аслан дар самти иқтисодиёт дар шароити бухронӣ муттаҳид шудаанд, то чое таҳкурсии мафкураи иқтисодии кишварҳоро муайян менамояд. Агар, мо ба давлатҳои намуна ва сазовори омӯзиш диққат диҳем, пас дар пасманзари ҳадафҳо мо вазифа ва чорабиниҳоеро пайдо менамоем, ки онҳо бевосита ба шаклгирии мафкураи миллий таъсир доранд ва аз ягон ҷиҳат онҳоро пурра менамоянд.

Мисол, дар Канада таваҷҷӯҳи асосӣ дар шароитҳои бухронӣ ба чунин амалкардҳо: сиёсати омода кардани ҷойҳои нави корӣ, дастгирии оилаҳо ва ҷамъиятҳо, рушди сармоягузорӣ ба навго-

¹ Ниг.: Сайт. Инт. МПА СНГ: К п.8. Сравнительно правовой анализ инструментария антикризисного регулирования. С.5-8.

ниҳои технологӣ, ба маориф ва таълим; дар Сингапур ҷойҳои нави қорӣ барои шаҳрвандони Сингапур, танзими қарздиҳии давлатӣ, таъмини рақобатпазирии бизнес, дастгирии оилаҳо ва бунёди хонаҳо барои оянда «хонаҳои хирадманд»-ро дар назар доранд-А.Х.); дар Кореяи Ҷанубӣ мубориза бо тағйирёбии муҳити зист, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, кашфи нуктаҳои нави рушди сифати зиндагӣ ва баландбардории мақоми давлат; *дар Олмон дар Британия бошад ҳуҷҷате бо номи «Китоби сафед. Имкониятҳои нав: дастгириҳои (имкони) поквичдонона барои оянда», аз ҷониби Ташкилоти байналмилалӣ ҳамкории иқтисодӣ ва рушд бошад, бойгонии фароҳи танзими муътадили низоми бонкӣ ва молия, дастгирии бизнес, дастгирии вижаи соҳаи мошинсозӣ, саноат ва сохтмони хонаҳо, дастгирии хизмати хонакоргарҳо ва наwgониҳо дар соҳаи технологӣ, илм, маориф ва таълим¹ дар мадди нахуст гузошта шудааст.*

Дар тавсияҳо низ ташкили барномаи махсуси зиддибухрониро дар фазои ИДМ дар шакли Китоби сафед пешниҳод кардаанд, ки аз чунин қисматҳо иборат аст:

- 1) Самтҳои асосии сиёсати зиддибухронӣ;
- 2) Нақшаи нахустамалҳо;
- 3) Нақшаи амалҳо ва нақшаи ҷорабиниҳо;
- 4) Барномаи зиддибухронӣ.
- 5) Ҳар як самти номбаршуда воситаҳои зиддибухрониро дар соҳаҳои муайяни дар зер овардашуда амалӣ менамояд:

- 1) Низоми молия;
- 2) Сектори воқеӣ;
- 3) Сектори давлатӣ;
- 4) Бозори меҳнат;
- 5) Низоми наwgонии миллӣ.

Тоҷикистон ва қоркарди консепсияи зиддибухронӣ

Бухрони молиявии солҳои 2008-2009 кишвари моро ба қор-

¹ Ниг.: Сайт. Инт. МПА СНГ: К п.8. Сравнительно правовой анализ инструментария антикризисного регулирования. С.88-89.

карди танзими равандҳои зиддибухронии иқтисодиёт водор кард... Ҳанӯз 15 апрели соли 2009 Президенти мамалкат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми ҳудашон ба Маҷлиси Олӣ изҳор намуданд, ки Комиссияи зидди бухронии Ҳукумат нақшаи чорабиниҳои аввалиндараҷаи ҳудро ҷиҳати танзими таҳдидҳо ва пешгириҳои нохуби онҳо ба кишвар пешниҳод кард. Нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати суст намудани таъсири бухрони молиявии ҷаҳонӣ ба иқтисодиёти мамалакат моҳи декабри соли 2008 тасдиқ гашт. Ногуфта намонад, ки ба амалишавии нақшаи мазкур нахустин қонунии миллии кишвар, барандаи бори ислоҳоти маънавӣ ва иҷтимоӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Тоҷикистон» аз 8-уми июни соли 2007 ҳамаҷониба мусоидат кард. Қонун ҳарочоти барзиёди баргузории туйи маросим ва анъанаҳоро маҳдуд карда, мардумро аз фишори «андози назари ҷамъиятӣ» озод намуда, аз назари иқтисодӣ баргузории маърақаю маросимҳои мардумиро ба маротиб озод кард. Ин ҳолат, қабл аз ҳама, дастгирии оилаҳо дар шароити бӯҳронӣ гашт.

Ба сифати мақсад ва вазифаҳои аввалиндараҷа Комиссияи зиддибухронии Ҳукумат тезонидани равандҳои ислоҳоти иқтисодӣ, таъмини рушди босуботи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дастгирии рушди соҳибқории хурду миёна, тавсеа додани истехсолоти кишвар, афзоиш додани истехсоли маҳсулоти экспортшаванда, омода кардани ҷойҳои нави корӣ ва дастгирии низоми бонкиро масъалагузорӣ намуд, ки зина ба зина дар мамалакат амалӣ шуданд. Давлат нақшаи чорабиниҳои кӯтоҳмуддати чорабиниҳои зиддибӯҳрониро роҳандозӣ намуд. Дар замина як қатор тағйироти молию қарзӣ, буҷетӣ, тавсеаи сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ ва дастгирии иҷтимоии аҳолии эҳтиёҷманд гузаронида шуд. Баъдан, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феввали соли 2010 «Оид ба концепсияи самтҳои асосии фаъолияти баъдибухронии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид, ки ҷиҳати ҳифзи иқтисодиёти мамлакат аз оқибатҳои бухрони молиявии ҷаҳонӣ равона шуда буд. Бо мақсади таҳти назорати пайваста нигоҳ доштани рушди муназзамии иқтисо-

диёти кишвар ва андешидани чораҳои таъхирнопазир дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои машваратӣ чихати беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ таъсис ёфт, ки ба ҳайати он ҳам намояндагони сохтори давлатӣ, ҳам ҷамъиятҳои тижоратӣ ва ҳам Асоссиатсияи бонкҳои Тоҷикистон, шомил буданд. Дар кишвар барномаи «200 рӯзи ислоҳот дар самти беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ» қабул ва амалӣ гашт, ки он низ амвоҷи бухрони молиявии ҷаҳониро то ҳадде ба кишвар заиф намуд.

Таҳлили бухронҳои молиявӣ ва маҷмӯи чорабиниҳои давлатҳои миллӣ дар чунин шароитҳо муайян кард, ки бухрони сиёсӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқии олам бухрони иқтисодиро дунбол дорад, баръакс бухрони молиявӣ иқтисодии олам бухрони ахлоқӣ ва сиёсиро ҳуқуқиро тавлид месозад. Ин нуктаҳои ҳаёти иҷтимоӣ дар васлият ва иртиботи қавӣ қарор доранд. Мо, то ин замон, дар бораи ҷанбаи маънавӣ ва ислоҳоти мафкуравӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ то ҳадде баҳс кардем, акнун ба ҷанбаи иқтисодии масъала назар хоҳем кард. Дар чунин шароитҳои бухронӣ масъалаи танзимдарории муносибатҳои иқтисодӣ аз вазифаҳои нахустини давлатҳои миллӣ маҳсуб мегардад. Ҳадафи ин танзимнамоии зиддибухронӣ, қабл аз ҳама, ғимояи иқтисодиёти миллӣ, институтҳои амалкунандаи он ва муназзамии ҳокимияти давлатӣ дар давраи бухронист. Вазифаи амалкардҳои зиддибухронӣ рафъи бухрони молиявии таҳдидкунанда аст, ки тавассути абзори муайяни сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодии давлат сурат мегирад. Худи танзими зиддибухронии иқтисодиёт, ин раванди мустаҳкамкунӣ, банизмдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ тавассути иҷозатдиҳӣ, манъкунӣ, вазифадорнамоӣ ва ҳавасмандгардонии ҷараёнҳои иқтисодии кишвар аст, ки барои рафъи бухрони таҳдидкунандаи иқтисодӣ нигаронида шудааст.

Абзори танзими зиддибухронӣ дар шакли чорабиниҳои фаврӣ бо пешбинии барномаҳои кӯтоҳмуҳлат ва миёнамуҳлати равандҳои макроиқтисодӣ, ки ба руши дарозмуддати иқтисодӣ нигаронида шудааст, сурат мегирад. Воситаҳои аслии ин абзор, қарорҳои фискалӣ монетарии ба иқтисодиёт равонашудаи ҳокимияти давлатист. Барномаҳои давлатӣ ин навъи қарорҳоро

дар навбати худ тавассути воситаҳои стратегӣ пешгирикунанда (огаҳкунанда ва табдилдиҳандаи вазъият) ва хосияти очилӣ-реактивӣ дошта, ки ба хомӯш кардани оташи вазнини бӯҳрон равона шудааст, амалӣ менамояд. Ба сифати абзори стратегӣ мумкин аст модернизатсияи истеҳсолот, рушди технологияи нав дар коркарди ашёи хоми ватанӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, муназзамии рушди минтақаҳо, рақобатпазир будани захираҳои иқтисодӣ ва маҳсулоти ватанӣ дар бозори минтақа ва амсоли инҳо шомил гардад.

Аз назари иқтисодӣ васоити таъсиррасонии танзими зидибӯхрониро иқтисоддонҳо ба усулҳои бевосита ва бавосита маъмулан тасниф менамоянд. Ба сифати усулҳои бевосита - фаъол намудани сектори иқтисоди давлатӣ, афзоиши кредитҳои бучетӣ, қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба низомдароварандаи ҳамаи унсурҳои иқтисодии мамлакат, афзоиши супоришҳои давлатӣ, маблағгузории бевоситаи лоиҳаҳои инвеститсионӣ. Ин усулҳои бевосита, дарвоқеъ, самараноканд, вале ба раванди иқтисоди бозорӣ монеа эҷод менамоянд. Дар ин раванд шаклҳои гуногуни назорати давлатӣ, экспорти сармоя, назорати гардиши асъор ва иҷозатдиҳии навъҳои мухталифи фаъолият низ ҳамчун усулҳои вижа истифода мешаванд. Аммо, ба сифати таъсиррасонии бавосита чунин тарзи таъсиррасонии давлатиро меноманд, ки давлат бевосита ба раванди истеҳсолот ва шаклгирии иқтисодиёт таъсир намерасонад, балки шарту шароитҳоеро пешбинӣ менамояд, ки равандҳои иқтисодӣ дар шароити бозоргонӣ ногузир ба самте ҳаракат мекунад, ки ба манфиати сиёсати иқтисодии давлат аст. Ба ин гуна воситаҳо, сиёсати андозию бучетии давлат, сиёсати фискалию сармоягузорӣ, сиёсати пулӣ ва истифодаи имтиёзҳои молӣ, маҳсуб мегарданд.

Таҷрибаи давлатҳои ҷаҳонӣ усул ва абзорҳои танзимнамоии иқтисодиро дар шароитҳои бӯҳронӣ на як бору ду бор истифода кардаанд. Ва, миёни кишварҳои олам имрӯз давлатҳои ҳастанд, ки таҷрибаи хеле ғанӣ ва хуби баромад аз ин ҳолатҳоро дороанд. Мисол, Канада, Сингапур, Англия ва амсоли инҳо. Айни ҳол, тавре ишора шуд дар фазои ИДМ аз ҷониби Ассамблеяи Бай-

нипарлумонӣ бо ҷалби мутахассисони соҳаи иқтисодӣ ва ҳуқуқ коркарди концепсияи ягонаи ба танзимдарории зиддибухронӣ дар фазои ҳуқуқии кишварҳои ИДМ идома дорад.

Дар тамоми раванди татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти танзими зиддибухронии иқтисодиёт давлат ҷиҳати коршоям ва рақобатпазир будани секторҳои иқтисодӣ дастгириҳои худро дар самти пешбинии сармоягузории давлатӣ дар соҳаҳои муҳими иқтисодӣ, дастгирии компанияҳои бузурги интиқолдиҳандаи мол ба экспорт, сусти кардани сиёсати фискалӣ нисбати истехсолкунандагони ватанӣ, пешниҳоди қарзҳои давлатӣ, кафолатҳои давлатӣ, ёрии давлатӣ дар шакли субсидияҳо ҷиҳати коҳиш додани қарзи фоизи бонкҳои тичоратии дар сектори сармоягузории лоиҳаҳои давлатӣ ширкаткунанда, кам кардани монеаҳои маъмурӣ дар ғайрияти тичоратӣ ва амсоли инҳо роҳандозӣ намуда, ҷиҳати солим будани иқтисоди миллӣ дар замони бухронӣ мубориза мебарад.

Стратегияи миллии рушд барои то соли 2030 ва ҳадафҳои давлати миллӣ

Тоҷикистон низ дар самти пешрафти рушди иҷтимоӣ ва дифоъ аз бухронҳои имконпазир Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои давраи то соли 2030 коркард ва қабул намуд. Дар Стратегияи миллии рушд ҳадафҳои оӣ: таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ, раҳӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ба кишвари транзитӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳоӣ ба ғизои хушсифат ва вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул¹, муайн шудаанд.

Дар Стратегия вижагиҳои шаклгирӣ ва рушди маориф, илм, солимии миллат, ҳифзи иҷтимоӣ, муҳити зист, коҳиш додани сатҳи нобаробари иҷтимоӣ, маҳсусан, ишора шудааст. Зарур аст

¹ Ниг. Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии аз 1 декабри соли 2016, ;636 тасдиқ шудааст.

ёдовар шуд, ки дар ин ба нақшагири ҳолатҳои ғайричашмдоште, ки таъсир ба низоми иқтисоди дохилӣ ва ҳолати муҳоҷирони меҳнатӣ мерасонад, нақшаю стратегияҳои давлатӣ бояд чандирӣ муносибат намоянд. Мисол, дар ҳолати сар задани эпидемияҳо, тимсоли пандемияи Ковид 19, гузаштҳо бояд дар ҷобачокунии муҳоҷирони бекормонда дар нақшаю барномаҳо пешбинӣ гарданд. Зеро, ҷобачокунии онҳо хоҳ-нохоҳ берун аз имкон таҳти равандҳои манфии байналмилалӣ сурат гирифта, аз мақомоти давлатӣ иҷрои қорҳои мушаххасро берун аз нақша талаб менамояд. Пас, зарур аст, ки дар қонунгузорӣ гузаштҳои ҳуқуқӣ ва дахлезҳои муросӣ, имконпешниҳоднамоӣ, имтиёздиханда ба иқтисоди миллий вучуд дошта бошад, он тавре, ки кишварҳои муваффақ рафтор кардаанд.

Тавре, Раиси тозаинтиҳоби Бонки миллии Тоҷикистон Ҳ. Холиқзода дар рафти пешниҳоди «**Дурномаи сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 ва давраи миёнамуҳлат**» ба **Мажлиси намояндагон дар таърихи 25 октябри соли 2020 ироа доштанд**: «Дар давоми соли 2020 таъсири пандемияи коронавирус (COVID-19) бо маҳдуд шудани ҳамлу нақл дар сарҳадҳои кишварҳо, аз ғайричашмдоштани қорҳои истеҳсоли ба ашёи хоми воридотӣ вобаста, номуътадилиҳо дар бозорҳои молиявӣ, тағйирёбии қурбӣ ва пастрабии нархи нафт ба иқтисодиёти ҷаҳон пайомадҳои номувофиқ пеш оварда, бахшҳои гуногуни он, аз ҷумла соҳаҳои сайёҳӣ, нақлиёт, соҳибдорӣ, хизматрасонӣ ва молиявӣ - бонкиро қор гардонид.» Ин ҳолат таъсири манфии худро ба Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ расонид. Таъсири омилҳои мазкур дар паст гардидани суръати рушди иқтисодиёт, коҳиш ёфтани ҳаҷми вуруди интиқолҳои пулӣ, қор шудани сармоягузориҳои хориҷӣ, ноустувории қурби пули миллий, саривақт таъмин нагардидани даромади буҷети давлатӣ ва зиёд шудани хавфи қарзӣ дар низоми бонкӣ зоҳир гаштанд.

Ҳамчунин, дар дурномаи рушд барои соли 2021 гуфта мешавад, ки «Пайомадҳои номувофиқ пандемияи коронавирус (COVID-19) ва ноустувориҳо дар бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ

дар давоми соли 2020 таъсири манфии худро ба фазои иқтисодиёти ҷаҳон, бахусус, иқтисодиёти кишварҳои рӯ ба инкишоф расонида, осебазирии онҳоро то андозае афзун гардонидани истодааст.

Рушди воқеии иқтисодиёти ҷаҳон барои соли 2020, ки дар ҳисоботи Ҳазинаи Байналмилалӣ Асър (ХБА) моҳи апрели соли ҷорӣ бо нишондиҳандаи манфӣ - 3,0 фоиз пешгӯӣ шуда буд, дар ҳисоботи навбатӣ¹ аллакай дар доираи - 4,4 фоиз пешгӯӣ мегардад, ки аз дурнамои қаблӣ 1,4 банди фоизӣ пасттар мебошад».

Дар иқтисодиёти берунӣ коҳишёбии рушди иқтисодиёти кишварҳои алоҳида низ барои соли ҷорӣ, аз ҷумла ИМА - 4,3 фоиз, минтақаи Аврупо - 8,3 фоиз, Ҷопон - 5,3 фоиз ва Русия - 4,1 фоиз ба назар мерасад. Пайомадҳои боло ҳамагӣ гӯеи он аст, ки як бемории фарогир тамоми иқтисоди оламро қорашро дигаргуна ва нақшаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро бозбинияшонро масъалагузорӣ намуд. Ҳисобҳо, хароҷот ва савдоҳо мазмунан ва шаклан тағйир ёфтанд. Ҳолати молиявии ташкилотҳои молиявӣ ва кишварҳои шарикони стратегӣ ва молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйир ёфтанд ва ин ҳолат таъсири худро ба сифати маблағгузорӣ ва молиявии онҳо ба Тоҷикистон расониданд. Мо, тадбирҳои пешниҳодкардаи корпӯси пулиро молии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати камзарар намудани таъсири пандемияи (Ковид 19) ба иқтисоди кишвар дар соли 2021 ва солҳои баъдӣ ҷонибдорӣ намуда амалкардҳои фаъоли сохтори марбутаро аз назари ҳуқуқӣ дастгирӣ менамоем.

Дуруст аст, ки дар вақти омода кардани Стратегияи миллии рушд чунин масъалаи ҳалталаб мисли (Ковид 19) набуд. Ин аст, ки дар боби 2 Стратегия чун сухан дар бобати таҳдидҳо ва имкониятҳо барои рушд меравад дар қатори таҳдидҳо ҳолати пандемия ва эпидемияҳои бузург дида намешавад.² Вале, дар қатори таҳдидҳо нокифоя будани самаранокии низоми тандурустӣ ва

¹ ХБА, Дурнамои рушди иқтисодиёти ҷаҳон, моҳи октябри соли 2020.

² Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С. 27-28.

ҳифзи иҷтимоии аҳоли сатҳи дастрасӣ ва сифати хизматрасо-
ниҳои базавии иҷтимоӣ, ки омили осебпазири иҷтимоӣ аст, ёд-
рас шудааст. Бо мақсади рафъи чунин монеаҳо ислоҳоти низоми
иҷтимоӣ ва тақмили дастгирии давлатии гурӯҳҳои осебпазир
дар Стратегия пешбинӣ шуда аст. Дар СМР-2030 ҳамчунин, таъ-
сирҳои дигари манфӣ ба иқтисодӣ кишвар пешбинӣ шудааст, ки
ислоҳи онҳо имкон дорад истодагари иқтисоди миллиро дар
шароитҳои бухронӣ устувор гардонад.

Дар қатори таҳдидҳо сатҳи пасти рақобатпазирии иқтисо-
диёти милли бо рушд наёфтани заминаи технологӣ, сатҳи пасти
фаъолияти инноватсионӣ, технологияҳои сермасраф ва ифлос-
кунанда; ҳиссаи хурди пасандозҳои дохилӣ ва сармоягузориҳо,
ки ба модернизатсияи соҳаи кишварзӣ, индустриализатсия ва
рушди инфрасохтор монеагӣ мекунад; нокифоя будани шароит
барои фазои соҳибкорӣ, коррупсия, сарбозии аз ҳад зиёди ан-
дозӣ ва душвориҳои маъмурикунонии андоз, муҳофизати заи-
фи ҳуқуқҳои молумулкӣ, коҳишёбии ҳиссаи саноат дар сохтори
ММД; паст будани суръати тараққиёт, афзоиши баҳши ғайри-
расмӣ ва шуғли ғайрирасмӣ, ки ба сармоягузориҳо монеагӣ ме-
кунад; сифати нокифоя ва истифодаи ғайрисамараноки неруи
инсонӣ; Алоқамандии нокифояи бозори меҳнат бо низоми ма-
ориф ва паст будани ҳавасмандгардонии ҷавонон ба фаъолияти
касбӣ; ҷалби нокифояи ҷавонон, занон баҳусус мардуми деҳот
ва шахсони маъюб дар ислоҳоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ; коҳиш
ёфтани интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ¹ ва ғ. номбар
шудааст, ки воқеан ба шароити имрӯзи Тоҷикистон имкони за-
раровариҳоро дороанд.

Мо, мардуми Тоҷикистон ва корпуси зиёиёну меҳнаткашон-
ро зарур аст, ки ин таҳдидҳои воқеӣ ва имконпазирро дар рӯзно-
маи зиндагӣ ва банақшагирии фаъолияти худ пайваста дар ҷойи
намоён гузошта, истодагарӣ ва муқовимат бо онҳоро бо имко-
ниятҳо ва захираҳои неруи ақлӣ ва моддиямон дар гардишҳои
зиндагӣ таъмин намоем. Дар қатори имкониятҳои калидии мод-

¹ Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.
Душанбе 2016. С. 27-28.

дие, ки Стратегияи миллии рушд номбар кардааст истифодаи ақл ва неруи маънавии инсонӣ ва мафкураи солими миллӣ дар муқобили чунин таҳдидҳо боз ҳам манфиатовартар хоҳад буд. Маҳз мафкураи солим имкон дорад, ки дар паҳнои илму маърифат чунин имкониятҳои калидиро дар иқтисодиёт ва маънавиёти миллат пайдо намояд.

Мо бояд аз ёд набарорем, ки нуктаи баланди ташаккули мафкураи миллии солим ғамхории пайвастаи давлат нисбат ба шаҳрвандон ва наслҳои оянда, ва эҷодкорӣ ба барномарезии солими фикрии шаҳрвандон дар ҳимоя ва рушди давлати миллии худ аст. Эҳсоси ҳамин ғамхории тарафайн мафкураи миллатро ба худшиносӣ ва меҳангарой ва давлатро ба инсонгарой неру мебахшад.

Дар боби 1 Стратегияи миллии рушд «Тоҷикистон дар соли 2030» банди 1.1 Биниш, рисолат ва ҳадафҳо, ба сифати ҳадафҳои олии муқарар шудааст: *«Ҳадафи олии рушди дарозмӯҳлати Тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувори иқтисодӣ маҳсуб меёбад. Барои ноилшавӣ ба ин ҳадафи олии ҳадафҳои зерини стратеги рушд барои 15 соли оянда муайян шудаанд:*

- таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахшии он;
- раҳой аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ба кишвари транзитӣ;
- таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳоли ба гизои ҳушсифат;
- вусъатдиҳии шугли пурмаҳсул.»¹

Тарзе мушоҳида менамоем дар Стратегия ҳадафҳои марказӣ ва аслии давлатдорӣ милли, ки Пешивои муаззами миллат вобаста ба замону макон ва шароити таърихи барои халқ ва давлати тоҷикон масъалагузорӣ намуда буданд, ҳамаҷониба масъалагузорӣ гардидааст. Ва дар ҳар самти номбаршуда амалқард ва вазифаҳои муайяни соҳавӣ иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ ма-

¹ Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С. 12.

съалагузорӣ гардидааст.

Аз ҷумла дар масъалаи амниятӣ энергетикӣ, диверсификатсияи манбаъҳои истеҳсолкунандаи неру, ки азхудкунии захираҳои гидроэнергетикӣ дарёҳои калон ва хурд, рушди иқтисодии мавҷудаи соҳаи нафту газ ва ангишт, истифодаи манбаҳои барқароршавандаи неру (неруи офтоб, бод, биологӣ, геотермалӣ) таҷдиди НБО ва НБҲ-ҳои мавҷуда; сарфакунии неруи барқ, азхудкунии конҳои нави нафту газ ва рушди инфрасохтори дохилию берунаи энергетикӣ (шабакаҳои барқию зеристгоҳҳо).

Дар самти раҳи аз бунбасти коммуникатсионӣ сохтмон ва таҷдиди инфрасохтори нақлиётӣ; бунёди долонҳои транзитии нақлиётӣ; рушди соҳаи нақлиёт, таъмини самараноки кори нақлиёт ва инфрасохтори он, нигоҳдорӣ ва инкишофи шабакаи фурудгоҳҳои маҳаллӣ; тавсеаи фарогирӣ бо хизматрасониҳои алоқа; тақвият додани рақобатпазирии бозори ватании телекоммуникатсия ва густариши ояндаи он дар сатҳи кишварҳои Осиёи Марказӣ тавассути азхудкунии иқтисодии транзитӣ. Дар самти таъмин намудани амниятӣ озуқаворӣ ва дастрасии аҳоли бо ғизои хушсифат пешбурди ислоҳоти аграрӣ ва обтаъминкунии он; диверсификатсияи истеҳсолоти кишварзӣ, баланд бардоштани дастрасӣ ба тухмҳои баландсифат ва нуриҳо дар бозори ватанӣ ва амсоли инҳо.

Дар самти вусъатдиҳии шугли пурмаҳсул дастгирӣ ва рушди соҳибхӯшӣ хурду миёна дар шаҳру деҳот; ҳавасмандкунии рушди «шугли сабз», вусъатдиҳӣ ва дастгирии давлатии низоми соҳибқориҳои экологӣ ва бозори хизматрасониҳои экологӣ; ҳавасмандии ҳаматарафаи фаъолияти фермерӣ ва соҳибқориҳои хурд дар баҳиши аграрӣ, диверсификатсияи муҳожирати берунаи меҳнатӣ, аз ҷумла бо назардошти омилҳои гендерӣ ва таҳкими танзими давлатии раванди бозгашти муҳожирон ва амсоли инҳо.

Бо дарназардошти иҷрошавии се вазифаи аслии боло се сценарияи алоҳидаи рушд дар алоҳидагӣ пешбинӣ шудааст: 1) инертсионӣ 2) индустриалӣ, 3) индустриалию инноватсионӣ. Ҳар

як дар навбати худ бо шохроҳу пайраҳаҳои муайяни иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ шарҳу тавзеҳ ёфтааст¹.

Тарзе мо иттилоъ дорем Роҳбари давлат ҳадафи чоруми стратегияи Тоҷикистон саноатикунонии босуръатро эълон намуданд, ин ҳадаф ҳамчун вазифаи стратегӣ гарчанде дар Стратегия дар қатори вазифаҳои аввалиндараҷа наомада бошад ҳам, дар банди 3 боби 1 Стратегия ҳамчун марҳалаи ба анҷом расонидани индустриализатсияи босуръат ва ташаққули иқтисодро барои рушд дар асоси дониш ва навовариҳо дар солҳои 2026-2030² ба нақша гирифта шудааст. Чун ҳадафи мазкур ҳамчун ҳадафи чоруми таъиноти иҷтимоӣ ва иқтисодии давлат аз ҷониби Пешиво эълон шуд, пас зарур аст, ки баъзе аз нуқоти рушди иқтисодии давлат бояд таҳти таъсири ин иқдом таҷдиди назар ва бозбинӣ шуда заминаҳои дастрасӣ ба он бояд суръат дода шавад. Бо ин мақсад 20 соли рушди илмҳои ҳақиқӣ ва табиӣ заминаи устувори илмӣ хоҳад бахшид.

Дар Стратегия мушкилиҳои мушаххаси низоми идоракунии давлатӣ муайян шудааст, ки ислоҳ ва рафъи онҳо дар низоми идораи давлат ба манфиати кор хоҳад буд. Ба вижа дар самти рушди хизмати давлатӣ:

- «низомии хизмати давлатӣ бо мушкилоти сифатнок пур намудани сафи худ рӯ ба рӯ шудааст ва сабаби он дар сатҳи пасти ҷолибияти хизмати давлатӣ ҳамчун корфармо дар бозори меҳнат ба ҳисоб меравад;

- дар мақомоти давлатӣ усулҳои интиҳоб ва ҷобаҷогузориҳои кадрҳо дар сатҳи зарурӣ истифода наменаванд, низоми идоракунии захираҳои инсонӣ такмилдиҳиро талаб мекунад;

- низоми ҳавасмандгардонӣ ҷиҳати нигоҳдорӣ ва ҷалби мутахассисони баландихтисос мавҷуд нест;

- низоми нави пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ мутобиқи ҷадвали ягонаи тарифӣ сатҳи кофии подоши

¹ Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С. 1214.

² Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С. 25.

мутахассисони босалоҳиятро таъмин намекунад ва бо механизми арзёбии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ сушт алоқаманд карда шудааст...»¹ мушкилиҳо амиқ ва равшан муайян шудаанд. Бинобар он, корфармоёни сатҳи низоми идораро зарур аст, ки ҷалби ҷавонони болаёқатро қатъи назар аз баромади иҷтимоию маҳалли зиндагӣ дуруст ба роҳ монда, ҷойи кор ва ҷайкаи хизмати давлатиро мавқеи муносиби хизматчиӣ арзанда эълон намоянд. Танҳо мутахассиси сатҳи баланд ин қисмати муҳимми низоми идораро ҳамчун нуктаи калидӣ дар сатҳи зарурӣ ба манфиати низом ба ҳаракат медарорад.

Дар ин масъала месазад, ки ҳуқуқшиносони мо ба хотираи ҳуқуқи халқ назар намоянд, ки миёни меъёрҳои ҳуқуқи анъанавӣ, зардуштӣ ва исломии ниёғони мо кам нестанд меъёр-арзишҳое, ки аз назари ахлоқӣ ва эътиқодӣ дар баланд бардоштани масъулияти кадрӣ ва вазифавии масъулин бахшида шудааст. Сазовор ба қайд аст, ки дар ҳадисҳои паёмбари ислом низ нисбат ба сифати роҳбар ва роҳбарӣ зиёд андешаҳои судманди ахлоқӣ ва сиёсӣ гуфта шудаанд. Муҳаммад ибн Исмоил ас-Санъонӣ дар «Субул-ус-салом» ҳадисеро ба мазмуни зайл меорад: «Паёмбари ислом фармуданд: «Нафаре шахсеро барои иҷрои мансабе таъин намояд ва агар дар ин ҷамоа нафари арзандатаре (донишмандтару масъулияти бештар доштае – А.Х.) аз ин шахс бошад, пас шахси таъинкунанда хиёнат ба Аллоҳ, ба Паёмбар ва ҷамаҷамоаи мусулмонҳо кардааст»². Дар воқеъ, таъкидот аз назари ташкили ҳокимияти давлатӣ ва усули интихоби кадрӣ арзанда бениҳоят арзишманд ва муфид аст. Ҳадис масъулияти бениҳоят вазнинро дар таъини масъули ҳокимияти давлатӣ ба муаззафи ташкили кори ҳокимияти давлатӣ гузоштааст. Ростӣ омӯзиши низоми бениҳоят одилонаи ҳар як низоми ҳуқуқӣ мантиқан бо масъулияту вазифаҳои мушаххас роҳбарияти мақомотро усулан ба ҳамин навъи интихоб тавсеа ва ҳидоят менамояд. Ба вижа,

¹ Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С.32.

² Имом Муҳаммад ибн Исмоил ас-Санъонӣ. Субул-ус-салом./ Зери таҳқиқи. Қозӣ аш-Шайх Муҳаммад ад-Доли. Дар 4- ҷилд. –Қ.4. Бейрут, 1435х./2004. -С.209.

низомии ҳуқуқҳои дунявӣ ва қонунгузории кишварҳои муосири демократӣ. Вале масъалагузории ин нукта аз лиҳози эътиқодӣ ва масъулият назди арзишҳои муқаддаси меҳварӣ аз назари ахлоқӣ ва эътиқодӣ дар ниҳоди мардум дар таъини шахсони маъмурӣ масъулияти иловагиро зам менамояд. Ин албатта, хуб ва сазоворӣ дастгирист. Аз ин хотир, дар давлати миллӣ ва коркарди мафкураи солими фикрӣ истифода аз чунин нуктаҳои арзишманди эътиқодӣ ва ахлоқӣ, ки дар замири хотираи мардум реша дорад, дар равоқи ташаккули арзишҳои қомилан ҳуқуқӣ ва демократӣ мутобиқи мақсад аст. Дар чунин сурат таваҷҷуҳи асл бояд ба васли ин арзишҳои муқаддас бо усулҳои ташаккули давлати демократӣ ва дунявӣ бо риояи талаботи қонун ва қонунияти давлати ҳуқуқӣ сурат гирад. Дуруст аст, ки ин усули ҳамроҳии арзишҳои мусбат нозук ва хеле нодиракорӣ фикриро тақозо дорад, вале роҳандозии он дар партави давлати миллӣ қомилан имконпазир ва умедбахш аст. Яъне, маҳз категорияи давлати миллӣ дар заминаи давлати демократӣ ва дунявӣ созиши ин навъи арзишҳои ҳувиятсозии миллӣ ва ҳуқуқиро имконпазир мегардонад. Ҳукуке, ки дар паҳноии худ ин навъи созиши арзишҳои ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва эътиқодиро дар фазои давлати ҳуқуқбунёд бо риояи мизони адлу инсоф, баробарию бародарӣ ва таҳаммулпазирии ҳуқуқӣ роиҷ мегардонад, худ ба сифати ҳуқуқи нав – ҳуқуқи миллӣ муаррифӣ мегардад.

Стратегияи миллии рушд ва низомии идораи маҳал

Як хусусияти муҳими аҳамиятнокии СМР-2030 дар он аст, ки Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон мушкилиро проблемаҳои мавҷудаи ҷомеаро мушаххас сохта, роҳҳои ҳалли ҳуқуқии даврии онҳоро муайян намуда, интизорӣ ва ҷашмдоштҳоро пешбинӣ карда, сенария ва шаклҳои татбиқшавии барнома ва амалкардҳоро амиқ кардааст. Ин ҳуҷҷат, дарвоқеъ, як санади бузургу муҳиму тақдирсозии идораи дарозмуҳлати давлатист. Дар самти идоракунии маҳаллӣ Стратегия чунин мушкилиҳоро номбар менамояд, ки ислоҳи онҳо вазифаи асосии низомии идо-

раи давлат дар солҳои наздик аст:

- «вазифа ва ваколатҳои байни сатҳҳои мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, инчунин мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҷиҳати таъмини истифодаи самараноки маблағҳои давлатӣ беҳсозиро талаб мекунад;

- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ баҳри иҷрои салоҳияти ба онҳо вогузошта ҷиҳати амалӣ намудани масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта захираҳои зарурӣ надорад;

- фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҳамчун сатҳи идоракунии ба аҳоли наздик ба талаботи худидоракунии маҳаллӣ нурра ҷавобгӯ намебошад.»¹ Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар низоми идораи ҷамъият панҷаи мустақил ва соҳибхитиёри давлат аст, ки ҳам ба табиати давлати демократӣ ва ҳам ба унсuri худфаъоли иҷтимоӣ асос ёфтааст. Ҳарчанд, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» бучети мустақилии онҳоро пешбинӣ кардааст, вале то ҳоло мустақилияти молии онҳо дар амал мушоҳида намегардад.

Мушкилии идораи маҳал дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ муҳим ва асосӣ арзёбӣ мегардад. Махсусан, дар самти низоми идораи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ки тамоми вазнинии низоми идораи маҳал ба дӯши онҳо гузошта шудааст. Вале, ваколатҳои иҷрошаванда ва истифодаи ҳуқуқҳои дар қонунҳо пешбинишуда, тавре Стратегия қайд менамояд, ҳанӯз мушкилиҳои назаррасро доро аст. Агар имрӯз ҳамаи қорҳои, ки ба зиммаи Ҷамоат гузошта шудааст ҳисоб намоем, зиёда аз сад амалҳои мухталифи низоми идора аст, ки аз идоракунии одии ташкили фаъолияти дохилӣ ва берунӣ то ободонии роҳҳо, аз тартиботи ҷамъиятӣ то беҳдошти шароити зисти маҳалро фаро мегиранд. Ба зами ҳамаи ин, ваколатҳои вазнине, ки бар дӯши Ҷамоат бор карда мешавад аз вазифаҳои ҳирфавии вазоратҳои дигар ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳал мебошанд.

Ҷамоатҳо қорҳои мухталифро, ба мисли: бақайдгирии

¹ Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С.32.

санадҳои ҳуқуқӣ, чалби ҷавонон ба даъвати ҳарбӣ, танзим, пешбурди корҳои тарғиботии ҷавонон, занон ва ғайраро иловатан бар дӯш доранд. Ин ҳама кор бар дӯши аз 7 то 15 нафар масъул вогузор шудааст, ки дар миёни аз 5 то 50 ҳазор аҳоли кор карда, дар асл ваколати молиявӣ маъмурии ногузирро доро набуда, дар таъмини воқеии рушди маҳал мушкилиҳои моддӣ ва ҳуқуқиро доро ҳастанд.

Чихати ҷоннок намудани фаъолияти ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳанӯз соли 2015 аз ҷониби Президенти мамлакат дастур шуда буд, ки низоми мақомоти идораи маҳалро тақвият дода, буҷети ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мустақил гардонида шавад. Бо ин мақсад гуруҳи корӣ ташкил шуда, ба вазорати молия ва вазорату идораҳои дахлдор чихати ташкили ҷамоатҳои пилотӣ оид ба масъалаи маблағгузорию бевосита ба нақша гирифта шуд. Ҷор ҷамоати шаҳраку деҳот як ададӣ аз ВМБК, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба ин нақша ворид карда шуд, ки имрӯз таҷрибаи ин ҷамоатҳо муваффақ ва намуна арзёбӣ мегардад.

Имрӯз вақти он расидааст, ки талаботи моддаҳои 11 ва 27 Қонуни ҚТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» пурра амалӣ гардида мустақилияти молии ҷамоатҳо дастгирӣ карда шавад. Бо ин мақсад ҳарчанд, ки дар Маҷлиси намояндагони МО ҚТ муҳокимаҳои сайёри парлумонӣ ташкил шуд, аммо масъала ҳалли худро то ҳанӯз пайдо накардааст. Мутаасифона, мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва Вазорати молия бо ҳар роҳу восита ин масъаларо мавқуф мегузоранд. Шояд онҳо барои ин далелу бурҳони худро доранд, вале он барои мо номаълум аст.

Аз 4 апрели соли 2017 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чихати маблағгузорию ҳиссавии хизматрасониҳои дар самти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ қабул шуд, ки мутобиқи он дигар мақомоти дар ин самт коркунанда ҳиссаи муайяни даромадро то имрӯз мегиранд, вале барои ҷудо шудани ҳисса барои хизмати ҷамоатҳо, ки 50% корро дар маҷмӯъ онҳо дар шаҳру ноҳияҳо иҷро мекунанд, то ҳол ҳеҷ маблағ муайян нашуд.

дааст. Зеро, тибқи Қарори Ҳукумат масъалаи чудо шудани ҳиссаи хизматрасонии ҷамоат бояд тибқи Дастурамал, ки аз ҷониби Вазоратҳои адлия ва молия омода мегардид, роҳандозӣ мегашт. Аммо, бинобар сабабҳои номаълум, омода шудани чунин Дастурамал низ муддатҳо тӯл кашид.

Тибқи омили расмӣ зиёда аз 73% аҳолии кишвар дар деҳот зиндагӣ мекунанд, агар ҷамоатҳо дастгирӣ ёбанд, дуруст ҷамоатӣ кунанд зиёд аз мушкилиҳои сатҳи давлатӣ ҳалли худро дар маҳал пайдо хоҳанд кард. Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар организми давлатдорӣ мисли панҷа ва дастҳо аст, ки бевосита бо халқ сару кор доранд. Яке аз омилҳои устувории низоми идораи давлатӣ дар замони шӯравӣ маҳз пуркуvvатии колхозу совхозҳо буд. Имрӯз вазифаи ҳамон колхозу савхозҳо ба пуррагӣ бар дӯши ҷамоатҳост, вале ҷамоатҳо аз ҳуқуқҳои дар қонун пешбинишуда истифода бурда наметавонанд.

Ба зами идораи маҳал ва ташкили қори инфраструктураи ҷамоат қормандони ҷамоат амалҳоеро иҷро мекунанд, ки тибқи тақсимои вазифавӣ, ба вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва мақомоти минтақавии онҳо мансуб буда, бо ин мақсад садҳо нафар аз ҳисоби бучет маблағгузори мегарданд. Хуб мешуд, як гурӯҳи қори пурмасъулият дар сатҳи Ҳукумат таъсис ёфта, дар якҷоягӣ бо Қумитаи рушди маҳал масъалаи ислоҳоти соҳаи низоми идораи маҳалро мавриди баррасӣ қарор меод. Қудрат, неру, адолат ва иҷтимоӣ будани давлат аз табиати низоми идораи маҳал равшан мегардад.

- Пуркуvvат қардани неруи моӣ ва қдрии ҷамоат аз ҳисоби мақомоте, ки вазифаи онҳоро қормандони ҷамоат амалан иҷро мекунанд, на танҳо ба тақсими дурусти меҳнат мувофиқат хоҳад кард, ин қор ҳамчунин ба рушди сиёсати давлатӣ ва устувории низоми идора мусоидат менамояд. Умед дорем ислоҳоти батадриҷи низоми идора низ мутобиқ ба талаботи Стратегия дар солҳои наздик то сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот низ расида, ҷиҳати қоннок намудани ҷамоати молино иқтисодии ин нуктаи муҳими ташкили идора мусоидат хоҳад кард.

- Бесабаб дар самти идорақунии маҳал СМР-2030 «**қорӣ**

намудани низоми худидоракунии маҳаллӣ дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳо, шаҳракҳо ва деҳот;¹-ро махсусан таъкид нанамуда ва дар қисмати натиҷаҳои чашмдошт бошад, расидан ба чунин нуктаҳоро вазифагузорӣ накардааст: “раванди тақсимоти вазифаҳо ва ваколатҳо байни сатҳи идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ дар асоси принципи ғайримутамарказонии ваколатҳои ҳокимиятӣ ва ташаққули таъминоти муносиби захиравии вазифаҳои интиқолшаванда ба анҷом мерасад; меъёрҳои идоракунии маъмурию ҳудудӣ муайян мегарданд; низоми идоракунии маҳаллӣ дар сатҳи шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ҷамоатҳо бо муайян намудани иншооти молу мулкӣ ва қисми даромади онҳо тибқи принципҳои ғайримутамарказонии фискалӣ чорӣ карда мешавад.»² Ин ҳама аз нақшаю барномаҳои таҳлил ва тарҳрезӣшудаи илмӣ ва ҳуқукист, ки дар ҳамбастагӣ ба ҳаёти воқеӣ онҳо, бояд дар партави манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ, зина ба зина амалӣ гарданд.

Мо бояд аз ёд набарорем, ки қисмати асосии аҳолии Тоҷикистон дар маҳалҳо зиндагӣ менамоянд. Чи қадре, ки сатҳи ташкили идора ва зиндагӣ дар деҳот хуб бошад, мақсаднок ифода гардад ва ба саодату ороми ҷомеа мусоидат намояд, ба ҳамон андоза шуури мардуми деҳот, ки қисми таркибии мафкураи солими миллии ҷомеа аст, дар партави ҳудугоҳӣ ва муҳаббат ба ватан тарбия ва устувор мегарданд.

Таҳлил ва тааммуқ сари стратегияю барномаҳои давлатию байналмилалӣ гувоҳи он аст, ки дар ҳифзи муътадили амонати давлатдорӣ дар қатори дигар авомил коркарди **мафкураи солими** миллии эҷокор.созанда ва дар қори ислоҳоту тағйирпазирӣ нотарсу часур нақши марказӣ дорад. Зеро, ҳама масъалаҳои ҳалталаб чи дар даврони бухронӣ ва чи ғайри он дар марказӣ маҳаки истодагарӣ ва рушди ҷомеа унсурҳои мафкураи миллиро вогузор кардаанд ва онҳо одатан тавассути воситаҳои ҳуқуқӣ

¹ Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С.34.

² Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе 2016. С.37.

роҳандозӣ шудаанд. Пас, иделогияи миллӣ, бо мафкураи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ зотан иртиботи қавӣ дорад. Зеро, мо амиқ қардем, ки мафкураи ҳуқуқӣ барои кишвар зарур аст, вале он дар танҳой бори амонати мафкураи миллиро кашида тавонистанаш ба мушкилиҳо мувҷеҳ аст. Бинобар он, вай бояд аз чанд ҷиҳат комил гардонида шавад ва таҷрибаи давлатҳои намунаро касб намояд ва дар баробари ин вижагиҳои худро фаромӯш насозад.

Консепсияи ҳуқуқӣ¹ ва шаклгирии мафкураи миллии давлати миллӣ

Дар самти такмили мафкураи комили миллӣ нақши мафкураи ҳуқуқӣ, ки замони шӯравӣ ноодилона ҳамчун ҷузъи сохтори шуури ҳуқуқӣ маҳдуд шуда, имкони баррасии васеи касбиро надошт, нақши бориз дорад. Дар шароитҳои дигаргунии куллии ҳаёти иҷтимоӣ, ки иқтисодиёт, сиёсат, ҳуқуқ ба тағйироти назаррас моиланд, нақши идеологияи комилу коркардашудаи ҳуқуқӣ, аз назари миллӣ, аҳамияти муҳим дорад. Илми ҳуқуқшиносии миллиро низ зарур аст, ки тарзу усул, воситаю механизмҳо ва шаклу навъҳои мухталифу муносири таъсиррасонии ҳуқуқиро ба тафаккури мардум ва кишрҳои мухталифи ҷомеа навъе коркард намояд, ки ҷомеа дар маҷмӯъ арзишҳои заминавии ҳуқуқиро дуруст ва мутобиқ ба ҳадафҳои қонунгузор ва давлат қабул намуда тавонанд. Шароити ташаккули руҳи равони миллатро ба гунаи қабули ҳуқуқи амалкунанда омода карда, роҳ ва усулҳои маданияи ҳалли баҳсҳои иҷтимоиро тавлид созад. Ин амалҳоро дар маҷмӯъ идеологияи ҳуқуқӣ ҳамчун навъи ҳосаи идеологияи миллӣ дар ҳар ҷомеаи солим бар дӯш дорад. Дар Тоҷикистони мо бо ташаббуси Ҳукумати ҚТ «Консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ барои солҳои 2018-2028» қабул шуд, ки заминаҳои ҳуқуқии дидгоҳи рушди давлат ва ҷомеаро дар даҳсолаи оянда пешбинӣ менамояд.

¹ Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 феввали соли 2018, № 1005 тасдиқ шудааст.

Дар Консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ гуфта мешавад: «Рушди устувори сиёсату иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа аз самаранокии сиёсати ҳуқуқии ҷомеа вобастагӣ дорад. Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, пешгирии ҷиноятҳои фаромиллӣ, таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат - таъмини истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ ва раҳой аз бунбасти коммуникатсионӣ, бе таъмини волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ ғайриимкон аст.»¹

Вазифаҳои асосии консепсияи ҳуқуқии кишварро вазифаҳои аслии низоми ҳуқуқӣ дар шакли вазифаҳои аввалиндарача «Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, тақвияти соҳибхотирӣ ва давлатдорӣ миллӣ, таҳкими идоракунии давлатӣ, ҳифзи саломатии аҳоли, рушди маориф ва илм, фарҳанг, кафолати ғайриқонунии озоди иқтисодӣ, баробарӣ ва ғуноғунии шаклҳои моликият, рушди соҳибдорӣ, таъмини ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа...» муқаррар шудааст.

Бедастрасии ҳадафҳои мазкур рушди бонизоми фазои ҳуқуқии кишвар номумкин аст. Вазифаҳои номбаршудаи Консепсия ин ҳадафҳои марказии давлати демократии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ аст, ки дар Конститутсия ва қонунгузори кишвар роҳҳои амалишавии онҳо таҳия ва муайян шудааст. Дар баробари ин, агар иддае аз ин вазифаҳо равшан дар меъёрҳои ҳуқуқӣ ифода ёбанд, тимсоли ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳифзи саломатии аҳоли, рушди маориф ва илм, кафолати ғайриқонунии озоди иқтисодӣ, баробарӣ ва ғуноғунии шаклҳои моликият ва рушди соҳибдорӣ ва ҷиҳати татбиқ ва дастарсӣ ба онҳо меъёрҳои қонунгузорӣ муайян ва муқаррар шуда бошанд ҳам, нисбати иддаи дигар аз вазифаҳо, ки хосияти абстрактӣ доранд чунин меъёрҳои мушаххас ва таъиноти амиқи ҳуқуқиро мо дастрас карда

¹ Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "6" феввали соли 2018, № 1005тасдиқ шудааст. С.2.

наметавонем. Мисол, дар таквияти соҳибихтиёрӣ ва давлатдорӣ миллий, таҳкими идоракунии давлатӣ, ҳимояи манфиатҳои миллий, фарҳанг, таъмини ваҳдати миллий ва сулҳу суботи ҷомеа, ки ҳар як паҳноӣ васеъӣ вучуд ва заминаҳои фароҳи амалишавӣ ва осебпазириро дороанд. Пас ин объектҳои муқарраршуда ба сони вазифа ҳамчун арзишҳои умдавии фазои ҳуқуқӣ ва консепсияи ҳуқуқӣ баромад карда дар шаклгирии дигар вазифаҳо, арзишҳо ва меъёрҳои муқарраркунандаи онҳо нақш доранд.

Мисол, бидуни ба инобат гирифтани пояҳои ваҳдати миллий ва ҳифзи соҳибихтиёрии давлатӣ мо наметавонем ҳамчун давлати соҳибистиклол масъалаҳои ҳуқуқи инсонро матраҳ ва ҳал намоем, ва ё, бе баиноватгирии манфиатҳои иқтисоди миллий мо рушди соҳибкорию дар самти муайян таъмин карда наметавонем. Пас, самтҳои ташхис ва татбиқи вазифаҳои консепсияи моро ногузир ба фаҳми табиати фазои ҳуқуқии кишвар мекашад, ки дар он бо усули ҷо ба ҷогузории вазифаҳо ва роҳҳои сценарияҳои дастрасӣ ба онҳо табақабандии арзишҳои ҳуқуқӣ ба миён омада, ҳамвора бо ташаккули низоми ҳуқуқӣ мо коркарди маънавии мафкураи ҳуқуқӣ, ташаккул ва рушди мафкураи миллии шаҳрвандони давлати соҳибистиклолро эҳсос менамоем.

Консепсия, воқеан як барномаи давлатии такмили мафкураи ҳуқуқи шаҳрвандони кишвар аст, ки дар он арзиши олии будани ҳуқуқу озодиҳои инсон, гуногунандешии сиёсӣ, баробари шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ, фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибдорӣ, рақобати озод дар иқтисодиёт ва дахлнопазирии моликият ҷавҳар ва маҳаки асосии рушди давлати миллиро ташкил медиҳанд. Дахлнопазирии моликият ногузирӣ ва мустақилияти низоми судиро тақозо карда, ҳокимияти судиро ҳамчун ниҳоди адолати судӣ дар бунёди давлати миллий фаъол мегардонад.

Дар баробари ин, Консепсияи ҳуқуқӣ танҳо эълон ва эҳтироми арзишҳо набуда, вазъи имрӯзи низоми ҳуқуқиро ба инобат гирифта, бо вучуди пешравиҳо дар самти сохтори конститутсионии кишвар, эҳтиёҷ ба беҳбудӣ доштани вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, ташаккул ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти дав-

латиро дар шароити муосир масъалагузорӣ менамояд. Чӣхати ислоҳи ин вазъ иҷрои кори мушаххасро пешбини кардааст:

- татбиқи бевоситаи меъёрҳои ҳуқуқии конститусионӣ;
- таҳкими асосҳои сохтори конститусионии кишвар;
- инкишофи кафолатҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва

шаҳрванд;

- такмили идоракунии давлатӣ бо таваҷҷуҳ ба инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ.

Дар ин вазифаҳо, масъалагузориҳо мо чанд тариқаи татбиқ ва иҷрои адли умум ва адли иҷтимоӣ ва ҳуқуқиро аз назари илми ҳуқуқшиносӣ эҳсос менамоем, ки таъсири онҳо на танҳо ба мафкураи ҳуқуқӣ бузург аст, балки коркарди ҳуди онҳо дар заминаи рушди мафкураи ҳуқуқӣ ва миллӣ масъалагузорӣ гардидаанд. Якум, тобӯе кардани ҳама талаботи низоми ҳуқуқӣ аз назари адлу ҳуқуқи инсон ба талаботи Конститутсияи кишвар, ки сарчашмаи адли бебаҳси ҳаёти ҳуқуқист. Ин усул бо татбиқ гардидани талаботи моддаи 10 Конститутсия, ки меъёрҳои он қувваи олии ҳуқуқиро дороанд ва мустақиман амалӣ мешаванд тамоми арзишҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии ин санади саодатбахши миллиро ба ҳаёти воқеӣ васл менамояд. Мисол, талаботи моддаи 5 ва 14 Конститутсия, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳамчун арзиши олии баромад менамоянд на танҳо реча ва низоми тарозуи одилонаи коркарди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва амалкардҳои ҳосияти ҳуқуқӣ дошта баромад менамоянд, ҳамзамон тавассути концепсия роҳҳо ва тариқатҳои бевосита амалӣ гардидани ҳудро дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ пайдо менамоянд. Ин ҳолат мафкураи ҳуқуқии иҷтимоӣро дар партави арзишҳои конститусионӣ на танҳо тарбият менамояд, балки эҳтиром ва афзалияти онҳоро ҳамчун паноҳдихандаи манфиати ҳар шаҳрванди давлати демократӣ дар тафаккури омма афзалият бахшида, заминаи коркарди мафкураи солими миллии нисбат ба давлат ва ҷомеа эҳтиромдоштаро омода менамояд. Дуюм, низоми ҳуқуқиро чӣхати устувор намудани паҳнои қавии давлати миллӣ ва сохтори конститусионӣ дар мизони мувозанати озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии давлат масъалагузорӣ менамояд. Сеюм, шароит ба-

рои рушди ҳукуки инсон фароҳам меорад. Чорум, диалектикаи рушди мафкураи ҳукукӣ, муносибатҳои ҷамъиятӣ ва низоми қонунгузориро дар фазои ҳукукӣ вобаста ба замону макон таъмин менамояд.

Дар Консепсия сценарияҳои мушаххаси рушд ва такмили соҳаҳои ҳукуки молиявӣ, оилавӣ, маъмурӣ, гумрукӣ, ҷиноятӣ, муҳофизатӣ, бонкӣ, барқӣ ва конституционӣ пешбинӣ ва масъалагузорӣ кардаанд. (ё карда шудаанд) Дар Консепсия дар боби алоҳида масъалаҳои **сиёсати ҳукукӣ дар соҳаи рушди маърифати ҳукукӣ, тарғибу ташвиқи ҳукукӣ ва ёрии ҳукукӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар ин боб гуфта мешавад:** «Баланд бардоштани сатҳи маърифат ва шуури ҳукуки аҳоли, таълим ва тарбияи ҳукуки шаҳрвандон яке аз самтҳои муҳими сиёсати ҳукуки Ҷумҳурии Тоҷикистон махсус мешавад ва ҳамчун фаъолияти мақомоти давлатӣ, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ, шаҳрвандон оид ба муайян намудани мақсадҳо, вазифаҳо, афзалиятҳо, воситаҳо, шаклҳои тарбияи ҳукукӣ баромад намуда, тавассути таъмини сатҳи баланди маърифати ҳукукӣ, тарғиби ҳукукӣ, инкишофи илми ҳукукшиносӣ ва тарбияи кадрҳои ҳукукшиносони касбӣ амалӣ мешавад.»¹ Баланд бардоштани маърифати ҳукукӣ ва шуури ҳукукӣ нуктаи ибтидоии коркарди мафкураи солими ҳукукист, ки консепсия ин масъаларо дуруст ва ба маврид тариқи тарбияи васеи ҳукукӣ ва сиёсати мувозонаи ҳукукӣ масъалагузорӣ кардааст.

Вазифа ва масъалаҳои, ки Консепсия ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳукуки аҳоли ба миён гузоштааст дар коркард ва такмили мафкураи ҳукукӣ дар ҷанд соли наздик муҳим буда, дар ташаккули давлати миллӣ ва мафкураи миллии шаҳрванд низ аз аҳамият ӯрӣ нестанд. Дар Консепсия омадааст:

«Барои баланд бардоштани маърифати ҳукуки аҳоли андешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад аст:

- ҷоннок кардани корҳои тарғиб ва ташвиқи ҳукукӣ дар

¹ Консепсияи сиёсати ҳукуки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "6" феввали соли 2018, № 1005 тасдиқ шудааст. Боби 5. С.23.

асоси ҳамоҳангсозии ғаёлияти тамоми субъектони тарғиб ва ташвиқи ҳуқуқӣ;

- таъмини мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, баҳусус мақомоти хифзи ҳуқуқ бо нашрияти расмӣ иттилооти ҳуқуқӣ;

- ба таври васеъ ба аҳоли дастрас намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тағйири иловаҳо ба онҳо;

- таъсис додани сомонӣ ягонаи миллӣ бо ҷойгир кардани тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии хусусияти умумихатмидоштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- такмил додани механизми коркарди мурочиати шахсонӣ воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳамчун унсури муҳими баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳоли дар асоси ворид кардани дастовардҳои нави илму технология, пурзӯр кардани назорати ҷамъиятӣ.»¹

Дар баробари ин, Консепсия паҳлуҳои мухталифи мафкураи ҳуқуқиро барномаҳои дигари давлатӣ ва ҳукумати ҚТ дар самти таълими ҳуқуқи инсон, сиёсати ҳуқуқӣ, қонуниятӣ конституционӣ, ислоҳоти низомии судӣ ва ташаққули низомии ҳуқуқи миллиро давра ба давра пурра намуда, замина ва роҳҳои ҳуқуқии таъмини онро дар кишвар омода гардонидаст. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрий ҳуқуқӣ низ ҳамчун ҷузъи аслии мафкураи расмӣ ҳуқуқӣ дар қори рушди идеологияи ҳуқуқии мамлакат ҳамеша нақши марказиро иҷро мекарданд. Вазъи мафкураи ҳуқуқӣ, дар маҷмӯъ, аз табиати санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, механизми татбиқ ва риояи одилонаи онҳо аз ҷониби мақомоти субъектон вобастагӣ дорад. Онҳо ба шаклгирии мафкураи дурусти ҳуқуқӣ асаргузоранд. Гуфтори боло шаҳодати он аст, ки давлат бо қабули Консепсия иқдом дар коркарди мафкураи солими ҳуқуқиро миёни ҷомеа ҳамчун идеологияи ҳуқуқӣ бо масъулият тибқи нақшаи мушаххас масъалагузорӣ менамояд.

¹ Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "6" феввали соли 2018, № 1005 тасдиқ шудааст. Боби 5. С.23.

Боз як назар ба табиати идеологияи ҳуқуқӣ

Идеологияи ҳуқуқӣ мутобик ба ақидаи муҳаққиқин ин дидгоҳҳои таҳдоби арзишҳои ҳуқуқӣ, ғояҳо, мафҳумҳо ва консепсияҳои аз ҷониби фалсафа ва ӑ назарияи ҳуқуқ коркардашудаанд, ки ҷавҳари ҳастӣ ва қонунигардони ҳуқуқро дар шуури ҷамъиятӣ ва касбии ҷомеа ҷойгир мекунад.¹ Ба андешаи муҳаққиқон идеологияи ҳуқуқии дуруст таҳия гашта, имкон дорад тафаккури касбияти ҳуқуқии ҷомеаро дар фазои ҳуқуқи миллӣ дар татбиқи арзишҳои ҳуқуқӣ ва расидан ба ҳадафҳои қонунӣ ҳамвор намояд, роҳ ва равиши дурусти сиёсати ҳуқуқӣ ва интиҳоби дурусти арзишҳоро вобаста ба шароити рушди кишвар ҷо ба ҷо гузорад ва ниҳоят қадр ва манзалати ҳуқуқро ҳамчун навъи махсуси танзимнамоӣ ва ба мақсадрасии иҷтимоӣ баланд бардорад. Ба назар мерасад, ки идеологияи ҳуқуқӣ як навъи ҳуқуқӣ будани қонунҳо, одилона будани санадҳоро мутобик ба талаботи ҷомеа дар тафаккури мардум ҷо менамояд. Алорағми ин назар, дар илми ҳуқуқшиносӣ дидгоҳҳои низ вучуд доранд, ки идеологияи ҳуқуқиро ҷавҳари роҳнамоии талаботи меъёр ба муносибатҳои воқеӣ шарҳ намедиханд (назарияи коммуникативии Ю Хабермас, А.В. Поляков), аз диди эшон қонунигардии меъёри ҳуқуқ вобастагӣ дорад ба қонунигардии муносибатҳои мавҷудаи иҷтимоӣ, ки қимати ҳуқуқиро табиӣ касб кардаанд.

Агар дар афзоиши нақши мафкураи ҳуқуқӣ дар ташаккули ҳаёти иҷтимоӣ қарор бигирем, мо авлавияти мафкураро бар амалия эҳсос менамоем, дар сурати ба воқеияти иҷтимоии тавлидкунандаи ҳуқуқи одилона таъяс задан мо нақши воқеиятро ба мафкура эҳсос менамоем. Дар раванди шаклгирии ҳуқуқ ва ҷомеаи ормонӣ ҳарду ҳолат эҳсос мегардад, инқори якҷонибаи онҳо инқори воқеият аст. Ҳатто, дар он ҳолатҳое, ки «шуури ҷамъиятӣ аз ҳастии воқеӣ қафо мемонад» (ибораи К. Маркс),

¹ Михайлов А. М. Правовая идеология в юридической науке и социальной практике. См. Коммуникативная теория права и современные проблемы проблемы юриспруденции. Т.2. Санкт-Петербург. 2014. С. 325.

мо дар бораи тантанаи якҷонибаи ҳастӣ бар маънавиёт комил сухан гуфта наметавонем, зеро тақдири самаранокии роҳи табиӣ интиҳобшуда бидуни дарки дурусти мафкуравии ҳодисаҳои рӯҳдода мобаъд мушкил мегардад. Ин ҳамон хираду ақли ибтидоӣ аст, ки дар заминаи эҳсоси манфиату саодати аввалия, воқеияти шаклгирифтаистодаро ҳифз ва роҳандозӣ менамояд. Албатта, дар ҷомеаҳои аввалия дар паҳнои савқи табиӣ мо муваффақиятҳои одатино эҳсос менамоем, вале дар рушди ояндаи маънавии ҷомеаи ташаккулёфтаи тамаддунӣ маҳз ҷанбаи мафкуравии дарки ҳодисаҳои зухуркарда ногузир мегарданд.

Эътирофнамоии иҷтимоии меъёри ҳуқуқ аз ҳолати намунавии рафтори «ногузир» ба муносибати айниятдори иҷтимоии шоиста, дар воқеъ, то ҳадде ҷанбаи ғайриақлонӣ дорад. Зеро, дар шинохт ва эътирофи он аз хирад дида одат ва рафтори такрорёбандаи манфиатовар ба таври табиӣ таъсири афзалтар дорад. Дар назарияи коммуникативӣ афзалият ба қонуниятҳои иҷтимоие дода мешавад, ки тибқи хостаҳо ва ормонҳои инсонӣ адолати ҳуқуқӣ бо мизони амалия бидуни таъсиррасонии беруна ба даст меояд.¹ Дар дидгоҳи назарияи табиӣ ва иҷтимоӣ равшан аст, ки воқеияти меъёр қабл аз тафаккури ҳуқуқӣ берун аз талаботи ақлонӣ бештар сурат мегирад ва сипас ақл ва ғояи инсонӣ онро пазирай менамояд. Аммо, дар дидгоҳҳои позитивӣ ҳуқуқӣ ва нормативӣ ҳуқуқӣ, ки меъёри ҳуқуқ қабл аз амалияи ҳуқуқ пайдо мешавад ва роҳи нави муносибати ҳуқуқиро таҳия менамояд, мо нақши пайдоиши ҳуқуқро, қабл аз ҳама, дар ҷанини мафкураи солим, дар паҳнои ақл ва хирад, ки дар таъҷиб ба таҷриба ва таҳлилу тамиз сурат мегирад, эҳсос менамоем (Алексеев С.С., Пучинский В.К. то ҷое Нерсисян В.С. Марченко М.Н.). Ин дидгоҳ дар шинохт ва ташаккули ҳуқуқи табиӣ ва иҷтимоӣ дар шароити рушди муътадили назарияи ҳуқуқ ва созиши дидгоҳҳои солими ҳуқуқӣ ҳамчун омили сирф ҳуқуқӣ, ки тавлидгари муносибатҳои воқеии иҷтимоӣ мебошанд, қобили қабули афзал аст. Вале, дар шароитҳои гардишҳои таърихӣ ва

¹ Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 29-36.

печишҳои мафкуравӣ, ки ҳуқуқ низ ногузир ба бухрон печида мегардад¹ ва ё ҳуди ҳуқуқ дар сарғаҳи чунин бухрон қарор мегирад, арзишҳо ба тағйирпазирӣ рӯ, меоранд² ва фарҳангу ҷомеа худ ба беморӣ³ гирифта мешаванд, барои ҳифзи ҷомеаи солим⁴ кӯмаки идеологияи ҳуқуқӣ шинохти идеологияи миллӣ ва таъсири он ба воқеияти ҳуқуқӣ ногузир мегардад. Яъне, таъбобати ҳуқуқи беморшуда дар стратегияи раҳой аз бухрон авлавият касб менамояд. Ҳақ ба ҷониби олими фаронсавӣ Э. Мийар аст, ки ӯ «забони ҳуқуқро забони идеологӣ; функцияи расмиёти ҳуқуқиро – амалияи ахлоқӣ; боваркунонии ҳуқуқиро – интиқоли арзишҳо, маҷбуркунии ҳуқуқиро – амрномаю супориш ва эҳтиёҷоти забони ҳуқуқро ҳодисаи тавсеаёбанда»⁵ шарҳ дода аст.

Вале ба гумон аст, ки танҳо бо сифр фаҳмиши табиати ҳуқуқи худ, инсон мочаро ва моҳияти аслии худро, ки аз зинаи шинохтҳои хеш ҳамчун «падидаи динӣ» (динҳои ҷаҳонӣ), «падидаи сиёсӣ» (Аристотел), «падидаи ахлоқӣ» (Форобӣ, Рӯдакӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Л. Фулер), «падидаи иқтисодӣ» (замони нав ва капитализм бо ҳама бузургони иқтисоддонаш), «падидаи иҷтимоӣ» (соцализм Маркс. Энгелс, Ленин), «падидаи ҳуқуқӣ» (баъди ҷанги дуҷонибаи ҷаҳонӣ ва вусъатгирии ҳуқуқ озодиҳои инсон), «падидаи мочарочӯ» (Дюринг, Ҳантингтон), «падидаи оламгир» (Искандару, Темурлангу, Бжезинский), «падидаи таърихсоз» (Гередот, Табарӣ, Тойнби) ва ғ. бо сарбаландӣ ва муваффақияту ноқомии хотирмон гузаштааст, ба пуррагӣ дарк намояд.

Пас, мушкилӣ дар дарк ва моҳияти ҳастии аслии инсон, таъиноти иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсии ӯст. Дар масъалаи коркарди мафкураи миллӣ, ки ба ҳимояи идеологияи ҳуқуқӣ ва ҳифоза-

¹ Ниг. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, ЕН. Тонкова. Кризис права. История и современность. М. 2018. -514с.

² Ниг. Изн Морис Собиратели, земледельцы ископаемое топливо. Как изменяются человеческие ценности. М. 2017. –С. 301-310.

³ Ниг. Фрейд З. Болезнь культуры. М.2014. -447с.

⁴ Ниг. Фром Э. Здоровое общество. М. 2015. -448 с.

⁵ Millard E/ Therie generale du droit. Dalloz, 2006.

ти табиати ҳастии миллати соҳибдавлат камар мебандад, дарки ҳамин нуктаҳои таиноти инсон дар паҳноӣ халқи соҳибдавлат барои шаҳрвандон шарт ва зарур аст. Зарур аст, ки онҳо донанд, ки ҳамчун миллати соҳибдавлат чи мехоҳанд, ба кучо ҳаракат доранд, ба кадом арзишҳо таъя менамоянд, аз кадом усулҳо истифода менамоянд ва чи тавр барои насли ояндашон шароити мусоиди саодати зиндагиро фароҳам меоранд. Ин масъала барои ҳар давлати миллии муосир аз мушкилиҳои рӯзмарра маҳсуб мегардад. Чунин дарк ва ин дидгоҳи начотдиҳанда гуногун ва серҷабҳа буданаш мумкин аст. Мисол, Президенти Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми соли 2019 ин нуктаро аз дӯши раванди қонунгузории кишвар чунин баён карданд: «...мақсади ниҳии қонунҳои қабулкардаи парламент, фармону амрҳои Президент ва қарорҳои Ҳукумати мамлакат аз он иборат аст, ки пешрафти давлат, ободии Ватан ва муҳимтар аз ҳама, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи Тоҷикистон таъмин карда шавад.»¹

Пас, ҳулосаи ин баҳси ҳуқуқӣ дар масъалаи нақши идеологияи ҳуқуқӣ дар рушди ҷомеа танҳо тобеи шаклҳои ҳуқуқфаҳмӣ ва назарияҳои фаҳм ва дарки ҳуқуқ набуда, иртиботи мувофику мусоиду он бо манфиатҳои созандаи миллат, ободии Ватан ва муҳимтар аз ҳама, бо баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум, бо донистану эҳтироми таърихи арзишманди халқ, дарк ва хостори ояндаи умедбахши кишвар масъалагузорӣ мегардад. Аммо, ин ҳама иртиботу васлнамоиҳо, дар маҷмӯъ, нақши идеологияи ҳуқуқиро дар қиёс бо амалияи ҳуқуқӣ паст карда наметавонад. Ин аст, ки дидгоҳи нав дар бораи табиигардонии ҳуқуқ ҳамчун функцияи асосии идеологияи ҳуқуқӣ, таъсиррасонии идеологияи ҳуқуқӣ ба шуури ҷамъиятӣ ва фардӣ дар адабиётҳои илмӣ тақвият ёфта истодаанд.²

Хотирнишон бояд сохт, ки илми ҳуқуқшиносӣ ба идеологияи ҳуқуқӣ ғизои назарӣ ва амалӣ медиҳад. Дастовардҳои

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ. Соли 2019. С.27.

² Михайлов А. М. Правовая идеология в юридической науке и социальной практике. См. Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруден-

илмӣ, дар самти бехтар кардани сатҳ ва сифати қонунҳо, падидаҳои сиёсӣ, институтҳои ҳокимияти давлатӣ, бехтар намудани низоми мутавозини шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, дуруст роҳандозӣ намудани фишангҳои назорати мардумӣ ва тавсеаи демократикунории низоми идора ва ташкили кор маҳз тавасути таҳқиқотҳои илмӣ ва ҳулосаҳои олимони соҳаҳои илми ҳуқуқ барои ташаккули концепсияи мафкураи солими ҳуқуқӣ хизмат менамоянд. Мисол, ҳулосаҳои олими шинохтаи тоҷик, профессор Ализода З. дар масъалаи рушди парламентаризм дар доираи манфиатҳои стратегияи низоми идораи миллат, таҳкими ваколатҳои контролии мақоми намояндагии умумиллӣ,¹ дар таҳқиқоти рисолаи доктории эшон аз назари амалӣ барои рушди ояндаи парлумон ва давлатдорӣ демократию миллии мо аҳамияти меҳварӣ дорад.

Ҳамин тавр, идеологияи ҳуқуқӣ ба мисли як навъи мафкураи милли аз як ҷониби ғизои назариро аз рушди илми ҳуқуқшиносӣ гирифта, аз ҷониби дигар ҳудаф низ имкон дорад таъсири ҷиддӣ ба шаклгирии шуури сиёсӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, илмӣ ва миллии халқ дошта бошад. Бинобар он, дар комил намудани мафкураи милли дарки дурусти нақши мафкураи ҳуқуқӣ ноғузир аст. Мафкураи ҳуқуқӣ ҳамчун ҷузъи мафкураи милли бо компонентҳои шуури ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ, психологияи ҳуқуқӣ, донишҳои ҳуқуқӣ, ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ, аксиологияи ҳуқуқӣ, хотираи ҳуқуқӣ, рӯҳи ҳуқуқӣ иртиботи гуногунҷабҳа дошта, дар замони муосир аён ноаён асари ҷиддӣ ба воқеияти зиндагии халқу миллатҳоро доро аст. Аз ин рӯ, ҳолат, муҳимият ва аҳамияти ин мафкура бояд дар вазъи оромию ҳаракати падида (ҳолати статистикӣ ва динамикӣ) дар иртиботи чандтарафа бо зухуроти таркибӣ ва зоҳириаш аз ҷониби ҳуқуқшиносон, антропологҳо ва файласуфон дуруст дарк, ҳазм ва сипас ба инобат гирифта шавад.

ции. Т.2. Санкт-Петербург. 2014. С. 332-335.

¹ Ализода З. Становления института парламента в Республике Таджикистан: проблемы теории и практики. Душанбе 2011. С. 231.

**Параллеле аз параллелҳои мафкуравӣ
Ё қиёси таҷрибаи миллатсозӣ дар
фаъолияти нойи муҳочир**

*Бишнавар аз най чун ҳикоят мекунад,
В-аз ҷудоӣҳо шиқоят мекунад.*

Мавлоно Балхӣ.

Бидуни андешаи мутафаккирони динӣ низ, ҳаёти воқеии инсон мутобик ба ғояи олимони археологу таърихшиносони бостону асрҳои миёна, одатан, дар ҳолати муҳочиратҳои кӯчишҳо дар рӯи замин аз даврони бостон то ба имрӯз, идома дорад. Аз таърих мо кӯчишҳои зиёду ҳаракатҳои номуайяни одамони аввалияро аз Аврупо ба Осиё, аз Осиё ба Аврупо, Африқо ва ғ. зиёд хондаем. Археологҳои шинохта дар бораи омезиш ва роҳҳои ба ҳамоии тамаддуну маданиятҳо зиёд навиштаанд. Кӯчманчигӣ як хосияти аслии фарҳанги одамони аввалия будааст. Инсонҳо дар ҳамин гардишҳои табиӣ худ ба тавлиди шаклҳои зиндагии иҷтимоӣ ва тақмили унсурҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсии худ ноил шудаанд. Аз ин хотир, дар шаклгирии мафкураи ин «наӣ андешагар» (ибораи Мавлоно) ба инобат гирифтани ҳамин ҳолати муҳочиратӣ низ ба бисёр муаммоҳо рӯшноӣ меафканад.

Роҳи дигар, коркарди ибтидоии мафкураи солим ин аз ҷониби фарзандони фарзонаи миллат омода кардани ҳамирмоӣ чунин тафаккур аст, ки баъдан дар масири таърих тариқаи онҳо на танҳо зиндагии иҷтимоӣ роҳандозӣ менамоянд, инчунин мушкилиҳои ҳаётии халқ ва миллати муайяно паси сар менамояд.

Ба андешаи муҳаққиқи шинохтаи амриқой С. Хантингтон миллати замоне муҳочирӣ амриқоиро аз тамоми миллатҳои дигар «кредои амриқой» фарқ менамояд¹. Кредои амриқой ба сифати дидгоҳ, мафкура ва идеологияи муттаҳидкунандаи халқи

¹ Хантингтон С.. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004. С.16.

амрикой баромад менамояд, ки онро ханӯз донишмандтарин Президенти Амрико Томас Цефферсон хиштҳои аввалашро гузошта, дигар падарон-асосгузори давлати Амрико тақвият дода буданд. Бале, ин ҳамон Цефферсоне, ки «Курушнома»-и Ксенефонтро хонда, нуктаҳои ҷолиби онро дар моддаҳои Конфедератсия таҳмил намуда (ин ба назар ва гумони мо аст- А.Х.)¹, хониши онро қабл аз асарҳои Ҳеродоту Ситсерон барои наберааш Френсис Ипес тавсия дода буд, 6 октябри соли 1820². Ин ҳамон президенти донишманди Амрико аст, ки Президент Кенеди зиёда аз 20 нафар барандагони ҷоизаи нобелии Амрико дар Қасри сафед, ҷамъ карда гуфта буд: «Қасри сафед ҳеҷ гоҳ чунин хазинаи илмиро дар худ ҷой накарда буд, ба истиснои он рӯзҳое, ки дар ин бино Томас Цефферсон менишаст.»

Ҳамин тавр, ин кредо-хосият, ин мафкура, ин дидгоҳи муттаҳидкунандаи миллати амрикой ҳамчун боварҳо ва хостаҳои миллати Амрико аз ҷониби падарон-асосгузори ин кишвар дар чунин нуктаҳо ва сангҳои таҳдобии муттаҳидкунанда ифодаи мабдавии худро ёфта буданд:

- забони англисӣ;

- даҳ амру наҳйи евангелӣ (1. Худои худро дӯст дор; 2. Наздиконатро ба сони худ дӯст дор; 3. Номи Худои худро беҳуда нагир; 4. Рӯзи шанbero ба Худои худ бахш; 5. Падару модари худро эҳтиром гузор; 6. Накуш; 7. Тачовуз манамо; 8. Дузди макун; 9. Шохидии дурӯғ мадеҳ ва 10. Хона, зан, замин, ғулом, барзагов, ҳар ва на ҳар ҳайвони дигари наздики худро махоҳ (орзу накунад);

- тасаввуроти англисӣ оид ба волюияти қонун;

¹ Доир ба таъсири ин асар ба Т.Цефферсон мо дар китобхонаи Конгресси ИМА моҳи майи соли 2019 таҳқиқот гузаронида назди чанд нафар намояндагони Конгресси ИМА фикрҳои худро низ бо факту рақамҳо дар ҳузури вакилони парламони Тоҷикистон Содиқӣ Н., Зайнӣ М., кормандони Мачлиси Олӣ Суханоро, Қобилҷон ва дигарон ибраз доштем. Бояд гуфт, ки намояндагони Конгресс ин иттилоъро ҷиддӣ ва илмӣ қабул намуданд. Аз натиҷаи ин сафар ва андешаи таъсири низоми идораи Ҳахоманишо ба шаклгирии низоми идораи Амрико тавассути Курушномаи Ксенофонт ва Т. Цефферсон мо мақола-гузорише низ дар Садои Мардум соли 2019 ҷоп намудем.

² Ниг. Холиқзода А.Ф. Мерганов Д. Садои Мардум 13 июни соли 2019. С. 2.

- масъулияти роҳбарон дар назди халқ;
-эътирофи ҳуқуқи шахсҳои ҷудогона;
- арзишҳои «ҷудоиандозонаи» протестанти- фардият;
- ахлоқи қорӣ ва касбӣ;
- боварӣ ба он ки мардум метавонанд, бихиштро дар рӯи замин бунёд намоянд (вале, на чун Шаддоди афсонавӣ) ва ё «шахрро дар кӯҳ» сохта метавонанд¹.

Тавре мушоҳида менамоем, ин унсурҳо ва арзишҳои зиндагӣ мобаъд тавонист миллати муҳоҷири гуногунхалку гуногуннажоди аз ватанҳои бобоияшон рондашудаи оламро, зеро як парчами давлати миллӣ на танҳо муттаҳид намоянд, балки ҳамчун идеологияи солим беҳтарин ақлҳои оламро дар масири таърих ба домони худ кашида, як кишвари оламгирро бунёд намоянд. Ин рондашудагону муҳоҷирон дар қиблаи дигар рондашудагони таърихӣ хубтар тавонистанд, зиндагии худро роҳандозӣ намоянд. Аҷиб он аст, ки ҳар дафъа дар таърихи башарӣ ҳамин навъ рондашудагон бисёр дигаргуниро пешравиҳо мекарданд, вале охириҳо хеле пешравиҳо доштанд. Замоне наслҳои ояндаи ориёӣҳои муҳоҷири Аврупо ба чунин дастовард ноил шуда буданд. Муҳим он аст, ки ин мафкураи тарҳрезинамудаи падарон-бунёдгузори давлати Амрико аз ҷониби ин муҳоҷирини хирадманд дар паҳнои нави сиёсӣ на танҳо ҳифз гаштанд, балки бо беҳтарин унсурҳои арзишҳои дигар вобаста ба шарту шароит рӯ ба рушд ниҳоданд. Қори ин қавми муҳоҷир, на танҳо аз рондашудагону муҳоҷирони қаблӣ, ҳатто аз муҳоҷирону рондашудагони даргоҳи Илоҳӣ - аз бобоҳояшон, ки замоне аз бихишт ронда шуда буданд, дар сарзамини бегона ба маротиб дурусттар роҳандозӣ гашт. Чаро? Чунки онҳо ҳислатҳоеро дороанд, ки дигарон надоранд.

Мо дар се сафари худ ба ин кишвари афсонавӣ, бисёр унсурҳои аломатҳои миллат ва мафкураи нави сиёсиро барои худ пайдо намудем, ки инъикоси онро мо дар навиштаҳои худ эҳсос менамоем. Вале ҳоло меҳодам аз забони донишҷӯе, ки панҷ сол,

¹ Хантингтон С.. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004. С.16.

солҳои 2015-2020, (ҳоло низ онҳо иқомат мекунад) дар штати Ньюорки ИМА ба ҳайси донишҷӯ таҳсил намуда истодааст – Давлатшоева Фирӯзобону бо саволи зерин муроҷиат намоям. Шумо, ки дар синни 18 солагӣ ба Амрико рафтед ва ин муҳлат онҳо иқомат ва таҳсил намудед, дар қиблаи ҳислатҳои тоҷикона дар мардуми амрикоӣ чӣ ҳислатҳои фарқкунандаро дидед? Он кас ба мо панҷ ҳислатро номбар намуданд:

1. Вақтро самаранок истифода намудани амрикоӣҳо, онҳо ҳатто дар рӯзҳои истироҳати байниқориашон низ барои худ машғулияти ҷустуҷӯ менамоянд.

2. Имконияти васеъ доштани ҳар як шахс. Фарқ надорад, ки ту кӣ, аз кучо ва чанд сол дорӣ, муҳим он аст, ки ту санъати муайян ва ҳунаре дорӣ ва онро метавонӣ озодона мутобиқ ба манфиати худ истифода намой.

3. Мавҷуд набудани хирсу ҳасуд ва бахилӣ нисбат ба якдигар, кадршиносӣ аз рӯи истеъдод.

4. Ётирофи истеъдод ва дониш, қатъи назар аз мансубияти наҷодӣ, забонӣ, динӣ, маълумотноки ва иҷтимоӣ истеъдод ва дониш кадр карда мешавад.

5. Дақиқият дар қор ва фаъолияти ҳаррӯза, ба нақшагирии фаъолияти фардӣ дақиқа ба дақиқа. Мисол, дар қабули духтур ва ё адвокат вақт бо дақиқа муқаррар карда мешавад.

Дар саволи он, ки ба назари Шумо дар фарҳангӣ амрикоӣ чӣ норасоӣ мавҷуд аст? мусоҳиби мо ба мушкили мувоҷеҳ шуда, аз назари менталитети тоҷикӣ танҳо нисбат ба қабули меҳмонӣ, ки қаблан бояд соҳибони хона огоҳ карда шаванд, арзи ироа кард. Мо хуб мефаҳмем, ки барои нафари ҷавоне, ки аз падару модар ва ҳешу табор дур афтодааст меҳмонӣ ва сӯҳбат ба дӯстон чи қадар қимат дорад. Дар воқеъ, эътиқод ва боварӣ фарҳангро муайян мекунад, фарҳанг бошад миллатро тарбия менамояд. Аммо, тасаввур намоед, ки унсурҳои неку одилонаи низом ва сохтори ҷомеа чӣ таъвир мусбат ба тафаккури ҷавон таъсир расонидааст. Инсонӣ заҳматкашу донишвар зотан ҷунин фазоро талаб менамояд, зеро ҷунин шароит ба ӯ имкон медиҳад ҳудро дуруст воқеа ба сатҳи маънавӣ ва илмиаш муаррифӣ намояд. Аз ин

хотир, муҳоҷири боистеъдод дар ин кишвари бузурги муҳоҷи-
рон ҳеч гоҳ хор намегардад. Ин аст, ки Президенти тозаинтихо-
би Амрико Дж. Байден номзадии сенатори Калифорния Камала
Харрисро пешниҳод кардааст, ки номбурда аз оилаи муҳоҷи-
рони ҳиндӣ мебошад. Ва ё, ба сифати Котиби давлатӣ Энтони
Блинкенро пешбарӣ кардааст, ки падараш аз муҳоҷири солҳои
баъди ҷангӣ, аз шаҳри Киев будааст. Чӣ қойи ҳарф гуфтан аст,
ки ҳуди собиқ Президенти Амрико Б. Обама аз муҳоҷирони аф-
рикоӣ тавлид шуда буд ва Президент Д. Трамп бошад, як шоҳи
баромадаш олмонӣ аст. Ба фикри мо, дар кишвари муҳоҷирон
муҳоҷирон ҳукмронанд ва онҳоро арзишҳо ва низом зери як
парчам ва мафкураи миллӣ муттаҳид кардааст.

«Танҳо забон аст, ки дар ҳама давраи замон таърихи воқеӣ ва ростики миллатро дар ҳофизаи худ нигоҳ медорад... Барои ман забони тоҷикӣ на танҳо воситаи гуфтугӯю муошират ба шумор меравад, балки болатар аз он, шиносномаи миллати азизам, рӯҳи поки гузаштагонам ва онҳаи нигонам мебошад».

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Эмомалӣ Раҳмон, Забони миллат-хастии миллат. Душанбе: Нашриёти муосир, 2020.-С. 3., 5.

БОБИ 8. АНДЕШАИ МИЛЛӢ, ЗАБОН ВА ХУДШИНОСӢ

Мафкура дар чорроҳаи худшиносӣ

Мо инкор намекунем, ки симо ва сифати мафкура ағлабан тобеи талаботи замон аст, вале мафкура худ имконият дорад ба табиати талабот таъсир расонад, роҳҳои расидан ба ҳадафҳоро таҳия созад, механизм ва усулҳои коркарди арзишҳои мутобиқ ба замонро дифоъ намуда, ҷиҳати ба саодат расонидани гурӯҳи одамони муайян мусоидат намояд. Ҳамзамон, бояд ба инобат гирифт, ки тавре табиат ба шаклгирии инсон ва ҳаёти иҷтимоии он таъсир расонидааст (Форобӣ, И. Халдун, Монтескё, Руссо, Гегел, Гумилев), таъсири муҳит ба фазои ҳуқуқӣ ва низоми сиёсӣ ҷомеа, ҳатто ба арзишҳои инсонӣ ва раҳнамои он, низ вучуд дорад.

Арзишҳои умдавии ҳастии мавҷудоти зинда низ дар масири таърихи 7-8 миллионсолаи охир ҷараёни таҳаввулоти биологиро паси сар кардаанд (Ион Морис, Ричард Сифорд), ¹ вале дар 10-15 ҳазор соли охир бо пайдоиши иқтисодиёти азхудкунанда ва заминдористифодабарӣ, чорводорӣ, шикорчигӣ табиати талаботи ботинии инсон нисбат ба арзишҳои аслии қолаби муайян гирифт. Ин аст, ки аз дидгоҳи антропологҳо, раваншиносон ва таърихчиён як қатор арзишҳои инсонӣ дар ин миён ташаккул ёфтаанд, ки онҳо ҳамеша дар ҳама ҳолатҳо муҳим ва ногузиранд, ҳатто иддае аз онҳо берун аз олами инсонӣ дар муносибати мавҷудоти зиндае чун маймунҳои одамшакл, китҳо ва делфини филҳо дида мешаванд. Ба вижа, калидарзишҳои поквичдонӣ, адолат, муҳаббат, хушунат, кӯшиши худдорӣ кардан аз бадӣ, баъзе ашё ва ё амалҳои муқаддас, доништанро тибқи андешаи

¹ Иэн Морис Собиратели, земледельцы ископаемое топливо. Как изменяется человеческие ценности. М. 2017. –С. 301-310.

муҳаққикон¹ мо қариб дар аксари чомаҳои потестарӣ ва давлатӣ дар масири таърих эҳсос менамоем. Олами ҳайвонӣ, ба қавли этологҳо, зиёд аз унсурҳои иҷтимоии инсонро дороанд, онҳо ҳатто тарзи ташкили низоми идораи шоҳӣ ва иҷтимоиро аз табиат бо қонунҳои тобеи ақлҳои шаклгирифтаанд (малах, занбур, мурча), вале кори эътиқод ва боварӣ ба қудрати Ҳақ дар тафаккури эшон мушкилӣ дорад. Пас, дин ва боварӣ муҳимтарин омили тафовути инсон аз олами ҳайвонӣ ҳамоно боқӣ мемонад. Ин нукта, дар кори таҳлили зиёд аз масоили рушди тафаккури ҳуқуқӣ низ ҳамчун боварӣ ва эътиқод асаргузор аст.

Ҳамин тавр, бо вучуди тағйирпазирию устувории арзишҳо ва симати дигаршавии симои мафкураи инсонӣ вобаста ба талабот мафкура ҳамчун унсури ғайоли шинохти олами атроф ва худӣ имкон пайдо менамояд, ки ба воқеияти худ ва муҳит таъсир расонад. Ҳар чанд, ки Кант И. андеша дорад, ки инсон танҳо ба қонунгузори шахсии худ итоат менамояд, мумкин нест, ки ин қонунгузоро танҳо талабот донист, имкон дорад ин қонунгузор мафкураи солим бошад, ки ҷиҳати дарёфти хостаҳои ормони инсон хизмат намоянд. Зеро, тобеи комил қардани инсон ба табиати худ ва атроф мутлақ гум қардани нақши созандаи инсонро дар масири таърих мефаҳмонад, ки воқеият на ҳамеша чунин аст. Инчунин, аз ҳад зиёд ба табиат ва ё Офридгор вобаста қардани вучуд ва табдили арзишҳо, мафкураҳо ва дидгоҳҳо қори инсонро дар самти офариниши таърих ба нестӣ қашида, ҳамаро ба ҳукми «табиат чунин хостааст» ва ё динии «тақдири илоҳӣ чунин будааст» сарбаста менамояд. Ҳол он, ки Худованд худ на як бору ду бор ба мо фаҳмондааст, ки ба «озодии иродаи инсон, интиҳоби озоди ӯ»² дахл накарда, «вазъи зиндагии мардумеро тағйир надихам, то агар худӣ он ба тағйири он азм накунамд»³ гуфтааст. Ба қавли Макиавелли «Бог не все исполняет сам, дабы не лишить нас свободной воли и причитающейся нам части сла-

¹ Иэн Морис Собиратели, земледельцы ископаемое топливо. Как изменяется человеческие ценности. М. 2017. –С. 301-302.

² Ишора ба ояти «Ло икроҳа фид-дини» аз Қуръони қарим.

³ Ишора ба ояти Қуръони қарим.

вы.»¹ Ин ҳикматро ба инобат нагирифтани тундравони динӣ ва тафаккурони тақлидгар кори идеологияи миллиро дар сатҳи муайян печида мегардонд ва оянда низ мегардонад.

Мафкураи солим, ҳамчун идеологияи миллии созанда, ҳама навъҳои тобеияти инсон ва дархостҳои онро ба инобат гирифта, дар доираи имконияту дастовардҳои ақлонию хирадмандонааш роҳу равиши зиндагии бехтарро меҷӯяд. Дар ин таҳияи, мафкура, тавре муҳочирони амрикоӣ тарбият додаанд, синтез ва омезиши муназзами ҷаҳонбинии дунявӣ, динӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, сиёсӣ дар доираи манфиатҳои инсон ва халқ ногузир мегардад.

Назар ба табиати ҳастии маънавии инсон низ тағйирот талаб мекард. Нойи фикркунанда (ишора ба нойи Мавлоно ва рӯҳи инсон) ба суроғи худ мебарояд, ба сони Нойи ҷунӣ (духтараки аз ишқ номуроди ҷунӣ мутобиқ ба асотири Юнон²) аз миёнаи қамишзор садои худро баланд менамояд, вале он садои дилкаши нойи найнавоз дар асл садои форами асбоб не, балки нолаи рӯҳ будааст, ки дар адабиёти ирфонии мо қиссаи ғарибии худро ҳикоят карда, тимсоли қонунияти иҷтимоии «нютоншабеҳи ҷозибҳои ҷаҳонӣ», ки бозгашти ҳамаро ба сӯи замин шарҳ меод, бозгашти ҳамаро бар асли ибтидоияш «ҳар касе, ки дур монд аз асли хеш, боз ҷӯяд рӯзгори васли хеш» (Мавлоноӣ Балхӣ) масъалагузорӣ мекард, дигар назди ҳама тафаккур авлабият надошт. Зеро, акнун тафаккур бо донишҷӯи саргузашти самандарқисмати худ қонеъ нашуда, ба шинохти комили худ ва табдили мақоми хеш камари ҳиммат бояд мебафт. Инсон, акнун, танҳо бо шинохтани худ қонеъ нашуда, аз имконияти вучуддошта даст бояд ба табдили сифатноки зиндагӣ мезад. Зеро, ӯ на як бору ду бор дар масири таърих, ин истеъдоди худро муаррифӣ кард. Неруи тақдирхандаи дар ҷанини худшиносӣ тавлидшударо ҷаҳонбинии ғайбӣ ва мафкураи солим меноманд, ки инсонҳо дар ҳама давраи замонҳо ба он эҳтиёҷ доранд. Ҷаҳонбинӣ, ки ин омил устувор ва аз назари илмӣ қавӣ бошад, ба ҳама андоза

¹ Макиавелли Н., Асари ишорашуда. С. 289.

² Мурочаа шавад ба шарҳи муносири Маснавии маънавий. Ниг: Хусайн Муҳийиддини Илҳайи Қумшоҳӣ, Дар суҳбати Мавлоно. Техрон. 1384. С. 19.

накши инсон дар ташкили саодати зиндагиаш созгор хоҳад буд.

Дар ин маҷро гуногунандешӣ, таҳаммулпазирӣ, адлпарастӣ, озодихоҳӣ, китобхонӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва дастовардҳои илмӣ, таҷрибаи мардумони пешрафтаи ба як кишвар муттаҳидгашта дар фазои озодиҳои сиёсӣ барои муттаҳидӣ ва рушди мафкураи миллат тақони пайваста хоҳад дод. Намунаи онро мо дар шаклгирии мафкураи муҳочирини амрикоӣ мебинем, ки дар рӯи замин алорағми назарияи «ҳокимияти файласуфон» (назарияи Афлотун) адолати «ҳокимияти рондашудагон»-ро хубтар муаррифӣ кард. Дар натиҷа, рондашудагони англисӣ, ки аслан конунвайронкунандагони ватанашон буданд, нисбат ба рондашудагони бихишт дар сохтмони ҷомеаи нав намунатар баромаданд. Саволе тақроран ба миён меояд, ки бо кадом унсурҳо ва чӣ тавр?

Шояд омили аслии дар он бошад, ки охириҳо (дар назар дорем муҳочирони англисиро) бо вучуди сарпечияшон аз тартиботи умум, талаботи арзишмандии мақоми ибтидоии ҳудро бо тамоми неъматҳои маънавияшон (волоияти қонуни англисӣ, мустақилияти судҳо, имконияти баробар барои субъектҳои хоҷагидор, эҳтироми низом ва тартибот, эътиқод ба Худованд, эътироф ва ҳимояи қатъии моликият ва ғ.) ҳамроҳ ба сарзамини нав на танҳо оварданд, балки ин ҳамаро ба сони сифати худ дар ҷойи нав муаррифӣ ва ҳифз карданд, аммо муҳочирони иҷбории бани одам (ишора ба фарзандони Одам), яъне аввалиҳо бошанд, ҷойи меросияти заминии арзишҳои малакӣ ва бихиштӣ, риояи қонунияти беозорию баробарӣ, эҳтирому ҳурмати якдигар, падару модар, додшиносию ҳақпазирӣ, ғамхорию меҳрубонӣ дар ҳаққи барҷомондагону یتимон, ки қалиди баргашти эшон ба зиндагии саодатмандашон буд, ба пуррагӣ аз ёд бароварда, дар пайравии бобояшон, ки бо гандуме саодати зиндагиро дар бихишт иваз карда буд, бо истихора саодати дунявиро «бо фурӯш бо ҷаве» афзал донистанд. Ин буд, ки баъдан иддаи роҳнамоёнашон ночор аз ночуриҳои зиндагӣ ва дуршавии мардум аз роҳи рост рамзӣ даст ба домони аввалрондагон зада, таъна бар эшонро авлотар аз назари авом дониста, (Хӯрд одам гандуму моро бурун

кард аз бихишт, Баъд аз ин мо даст андар домони Одам занем. А. Ҷомӣ), дигар аз оқилонаш бо ғазаб аз дасти nobасомониҳои тундравони банни одамӣ ба ғазаб омада, суннати эшонро идома додан хостанд (Падарам равзаи Ризвон ба ду гандум бифурӯхт, Ман чаро мулки чаҳонро ба ҷаве нафрӯшам. Ҳофиз).

Албатта, ин доду нолаи сӯфиён бар ҷабри тафаккури шикастаи мардумон буд, ки тақя дар пайраҳаи мафкураи сӯфиёнаи мазҳаб мезад. Аммо, кори миллат эҳтиёҷ ба мафкураи фароҳтару зиндатару воқеӣ дошт, ки бояд кӯчиши арзишу қоидаҳои арзандаи башарию илоҳиро дар фазои давлати дунявӣ ба ҳам муттаҳид мекард, на ба ҷанги якҷонибаи тундравони динию худношисони худгумкарда аланга мезад. Дар таърихи афкори ахлоқию адабӣ ва ҳуқуқии мо кӯшишҳои ҷузъию рамзии Фирдавсию Саъдию Ҷомию Сайидо ва, ҳатто, антропоморфизми бузургоне, чун: Рӯзбеҳу, Убайди Зоконию, Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар роҳи эъмори ҷаҳонбинии сиёсӣ буданд, вале онҳо бо нарасидани заминаи сиёсии мусоиди миллӣ аз доираи жанри адабиёту ахлоқ берун нашуданд.

Ҳатто қаҳрамонҳои афсонавӣю таърихӣ Рустам, Сухроб, Сиёвуш, Гурдофарид аз «Шохнома»-и безаволи Фирдавсӣ, панду андарзҳои гуворои инсонгароёнаи Шайх Саъдӣ, ҳикматпарастию одамгароии Боязиду Абулҳасани Харақонӣ, ақлгароии Имоми бузургвор Абӯҳанифаи Нӯъмон, дар партави давлатдорӣи Сомониён, Ғуриён ва баъдан дар масири таърих натавонистанд мафкураи сиёсии халқи тоҷикро дар фазои сиёсӣ комил гардонда, замина барои рушди ояндаи миллат гузоранд. Ин аст, ки имрӯз ба як изҳороти расмӣ вазири умури хориҷаи кишвар нисбат ба даҳолати бечои як кишвари бузург ба баҳси байни сарҳади тоҷику қирғиз, беш аз 70% таҳлилгарони ватании интернетӣ ба ғоидаи кишвари бегона ҳарф зада, аз манфиати ватани худ дифоъ намехоҳанд. Барои ин, боз зарур аст, ки фабрикаи мушкิลзо ва ҷавоб омода кард, мисли иддае аз мақомотҳои ҷосусӣ. Не, ин роҳи ҳалли масъала нест. Муҳаббат ба ватан ва қадриносии аз кишварро сохтаю бофтаи кори оқилон нест. Мафкураи милли солим бо арзишҳои меҳварӣ ва бунёдӣ

дар маҷмӯъ ташаккул меёбад, вучуди он дар ҳолати табиӣ, дарки ватан бо муҳаббат комат меафрозад.

Дар масири таърихи миллати мо насихатномаю дастурал-малҳои ахлоқию сиёсӣ ва ҳуқуқии Тоҳир ибни Ҳусайн (насихатнома ба писараш Абдулло), Унсурмаолии Кайковус (Қобуснома), Низомулмулки Тӯсӣ (Сиёсатнома), Муҳаммади Ғаззоӣ (Насихат-ул-мулук), Мир Сайид Али Ҳамадонӣ (Захират-ул-мулук) ба ҷуз аз эъмори ахлоқӣ ва ислоҳи кори салтанатҳои ҷудогона, амалкарди назаррасе барои ташаккули ояндаи халқи тоҷик, ҳамчун миллати соҳибдавлат, дар фазои сиёсӣ анҷом надоданд. Баҳс нест, ки ахлоқи сиёсӣ, таҷрибаи идорӣ, рафтори намуна ва арзишҳои миллатсоз дар ниҳоди ин шахсиятҳо ва асарҳои эшон то як дараҷа буд, вале роҳи коркарду татбиқ ва усулҳои истифодаи онро ба манфиати халқи мо, на муаллифон ва на мутафаккирони баъдӣ, пешниҳод накарданд. Гузашта аз он, дар ин навиштаю суфтаҳо мақом ва мартабаи космополитии инсон ба сони муъмин ва банни башар баландтар аз намоёнҳои этноси муайян зухур мекард. Як шоҳи он «банни одам аззои якдигаранд» (Саъдӣ) барои башарият дар маҷмӯъ ва шоҳи дигараш «муъмин бародари муъмин» (ҳадиси паёмбари ислом) барои муъминон дар маҷмӯъ адои хизмат мекарданд. Дар ин миён, фалсафа ва ҷаҳонбинии шарқӣ ҷойгоҳ барои рушди этноси маданӣ намонд. Танҳо қавмиату халқиятҳои кӯчманчию саҳронишин, ки дар арафаи ташкили қудрати сиёсӣ рӯз мегузaronиданд, дар асрҳои XI то XV тавонистанд дар паҳнои фарҳанг, ҷаҳонбинӣ ва забону урфҳояшон худро ҳамчун халқияти муайян зухур созанд. Ин ҳолат, агарчанде, примитивӣ ҳам бошад, вале дар заминаи сатҳи пасти маданияти шаҳрдорӣ бо истифода аз забону маданияти халқҳои пешрафта тадриҷан ҷойгоҳи мусоиди сиёсӣ барои халқиятҳои нав муҳайё сохт.

Мафкураи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, мазҳабӣ барои ниёкони мо дар Асрҳои Миёнаи баъд аз даврони Сомониён ҳар як дар кӯчаю тангкӯчаҳои худ бо мушкилиҳои хеш ҳаракат карда, равандҳои таърихӣ ва мочароҳои сиёсии баъдан ба вуқӯъ омода, ба манфиати халқи мо набуд. Ҳарчанд, ки мо ҳама он рукну

ҷавҳархоеро, ки муҳочирони амрикоиро муттаҳиду ҷаҳонӣ кард дар таърихи пурғановати худ доштем, вале компонентҳои муттаҳидкунандаи онро дар масири таърих дар даст надоштем. Вале, баъдан ин шароитро ба мо Истиклолияти давлатӣ муҳайё кардааст, Пешвои миллатро замона ба мо додааст, вале аксари мо, масъулин, то ҳанӯз ба ҷуз аз худнамоию шаклпардозӣ дар ин роҳ муваффақияте дар даст надорем.

Мафкураи солим - ширеши муттаҳидкунандаи маънавии миллати муосир

Мо, олимон, то ҳанӯз маводи ғудохташудаеро ба сони ширеши васлкунандаи хувияти миллӣ, ки ба худшиносии миллӣ ҳамчун ғизо баромад карда, ташаккул ва нумӯи манфиати миллиро дар паҳноӣ хиради муосири инсонӣ ва ҳадафҳои созанда барои халқу миллатҳо пешниҳод менамоянд, дуруст дарёб накардаем. Ин аст, ки мо мушкилии мафкуравӣ дар қори ба ҳамони арзишҳои миллӣ ва эътиқодӣ дорем, мушкилии хувияти миллӣ ва динӣ, дар айнияти миллии берун аз минтақаҳо дошта дарк намекунем, ки тоҷику тоҷикистонӣ ҳама якдилу якҷон буда, гений, хирадманд, соҳибхунарав ва нуҳба миёни онҳо тибқи назарияи пассионарии Л. Гумилев, назарияи флукуатсионии П. Сорокин ва илоҳии Офаридгори бузург эҳтимоли тавлид шудану рушд карданаши, дар ҳама қунҷу қанори олам ва Тоҷикистон, имкон дорад. Зарур аст, ки онҳоро танҳо Пешвои миллат не, балки мо, масъулин низ, дар ҳар самти дифои вазифаамон кашф ва тарбия намоем.

Ҳамин тавр, миллати муҳочирӣ Амрико вобаста ба шароити замону макон ширеши хувияти миллии худ ва мафкураи сиёсиашро бо гуногунандешию ақоиди дигарро эътироф намуздан, ҳамчун миллати соҳибватан такмил дода, онро бо беҳтарин аломатҳо ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. Аз замоне, ки Ҷон Уинтроп, яке аз пешвоёни нахустини муҳочирини Амрико дар соли 1630 дар назди муҳочирини тоза бар ин кишвар омада, «Ташкили як Ҷомеаи идеалиро барои ҷаҳониён» масъалагузорӣ

кард, мобаъд то Томас Цефферсон, Алексис де Токвил, Г. Мьюрдал, С. Хантингтон ва дигар бузургони илму сиёсат ҳамроҳ бо ташаккули мафкураи миллати амрикоӣҳо, халқи Амрико ҳамчун миллати сиёсии дорои идеологияи хос пайваста рушд мекард. Шояд, вазнинию бухронҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳарбӣ дар Амрико зиёд рӯх доданд, вале масъалаи мафкуравӣ-идеологии миллати Амрико ҳамеша дар тақомул ва рушд буда, аз мадди назари давлат ва ҷомеа дур набудааст. Эҳтимол, баъзе ҳолатҳо сатҳи мафкураи худшиносӣ пасту баланд дар умум мегашт, вале он ҳеҷ гоҳ аз назари умум аз маркази ҳастии маънавӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсии миллати оламгир дур намерафт. Зеро, чунин дуршавӣ оқибати вазнинро ба тақдири миллати муҳоҷирон дошт.

Аз замоне, ки дар илми сиёсатшиносӣ Г. Мьюрдал, идеологияи амрикоӣҳоро ҳамчун миллати махсусгардида, вижа бо мафкураи хоса ва идеологияи чандирии солим («американское кредо» аз соли 1944) ба илм ворид намуд, то имрӯз, ин миллат чандин дастовардҳои наҷибро ҳамчун унсури муҳими пешравӣ ба миллатҳои дигар меомӯзонад, вале аз ҷӣ бошад, ки ба ҷойи омӯзиши таҷрибаи онҳо боз ҳамон нафрати бисёриҳо бар онҳо боло мегирад. Дар баробари чунин нафрат чараёни воридшавии нухбагони илму касбу кори гуногун ба паҳнои ин кишвар ҳеҷ сушт намегардад. Амрикоишавии мардумони олам босуръат идома дорад. Шояд, ин ба мафкураи одилонаи «Амрико барои амрикоӣҳо», ки зотан манфиати миллии онҳоро дар олам думболагирӣ менамояд, вобаста бошад. Зеро, дар ин раванд, хоҳ ноҳ хоҳ бархурди манфиатҳои миллии рӯх медиҳанд.

Ба ҳар ҳол, хусусияти амрикоӣҳоро бузургон ба тарзи мухталиф баён намудаанд, аммо чун ин муайянкунӣ дар партави миллати соҳибдавлат сураат мегирад, бо вучуди мухталифии таҳлили бузургон ин андешаҳо дар атрофи аломатҳои муҳими зоҳирӣ ва ботинии халқияти Амрико муттаҳид мегардад. Муҳим он аст, ки онҳо тавонистанд чунин миллатро бо чунин мафкура таҳия созанд, на бо дасти қудрат, балки бо тарғиби мафкураи солим ва тарбияи инсонӣ нав, дар ҳонаи нав, бо шароитҳои умумии эътирофшуда, ки ба озодӣ, қонун, пул ва имконияти баробар

така мезанад. Ин арзишҳои калидӣ, имрӯз, симои умумидоштаи миллати амрикоиро бо як қатор аломатҳои маънавӣ ва ҳуқуқӣ муаррифӣ мекунад. Кадом аст он аломатҳои маънавӣ ва ҳуқуқӣ, ки ин миллатро ба ҷаҳон машҳур сохтааст?

Нухбағони илми сиёсӣ аз қаринаҳои гуногун ба вучуди ин арзишҳои васлкунанда баҳогузорӣ ва арҷгузорӣ менамоянд. Ба қавли Г. Мьюрдал: «қадр, қимат ва манзалати ботинии ҳар шахс, баробарии суннати мардумон, ҳуқуқҳои дахлнопазири инсон ба озодӣ, адолат ва имкониятҳои боинсофона...»; ¹ ба ақидаи Т. Цефферсон вижаи ин мафкура «баробарии одамон, дахлнопазирии шахсият, ҳаёт, мубориза барои хушбахтист». Ба андешаи Токвил: «озодӣ, баробарӣ, озодии матбуот, суди адолатнок, ҷавобгарии қудрат дар назди мардум». Сеймур Мартин панҷ принципи асосии зиндагии миллати Амрикоро чунин муайян менамояд: «озодӣ, эгалитаризм (баробарии имкон ва алоқаҳо, на натиҷаю шароитҳо), фардият, популизм ва даҳолат накардани давлат ба корҳои шахсӣ». Тарве мебинем, ҳар сифатҳои номбаршуда бо тариқаҳои гуногун дар анъанаи зиндагии миллати амрикоӣ мақоми хоса доранд. Яъне, миллати оламгир бо ҳуқуқ атвори некӯ одат менамояд ва худро бо он муаррифӣ месозад.

Миллат, тарзе борҳо ишора кардем, ин рӯзгори имрӯзи халқи муайян набуда, вай васлияти фарҳанги гузашта арзишҳои имрӯза ва орзую омили наслҳои оянда аст. Аз ин дидгоҳ, мо бояд васлияти арзишҳои фарҳангӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ахлокиамонро дар масири таърих тавонем роҳандозӣ намоем. Бубинед, ки режими исломии инкоркунандаи таърихи адёни бостони иронӣ дар роҳи миллатофаринӣ мачбур шуд фарҳанги зардуштиро эътироф намуда, ҳатто рӯзи таваллуди Зардуштро ба иди миллӣ табдил диҳад.² Ин хуб аст, нерӯе, ки арзишҳои таърихиро васл

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 116.

² Иран объявил день рождения Заратустры праздником [access_time28.01.2020chat_bubble_outline1](#) Высший совет культурной революции Ирана утвердил официальный план проведения 10 национальных праздников. В список неожиданно попал и день рождения Заратустры. Саид-Реза Амели, секретарь Высшего совета культурной революции Ирана: «Иран – колыбель зороастризма. Заратустра ро-

мекунад ин неруи миллати созанда аст. Эрон ва Россияро ба назари мо дар ин самт мушкилиҳои зиёди ногузир рафъшаванда интизор аст.

Чаро онҳо тавонистанд дигарон наметавонанд?

Саволе пайдо мешавад, ки иддае аз ин арзишу усулҳо дар дигар кишварҳо низ ҳаст, аммо чӣ тавр амрикоӣҳо бо ин унсурҳо тавонистанд оламгир шаванд? Ба андешаи Хантингтон, ин унсурҳои созандаро миллати навбунёди амрикоӣ дар муддати беш аз 200 соли охир устувор дар худ маҳфуз дошт. Дигар ин, ки ин принципҳо асоси муносибати тарафайни инсонҳо байни худ ва бо давлат дар ин муддат гардида, бо мурури замон ба одати муқаррарӣ табдил ёфтанд. Ва, ниҳоят, заминаҳои ин ғояи зиндагии амрикоӣҳо ба идеологияи протестантҳо таъяқ карда, он ағлабан чун ҷузъи ҷаҳонбинии эътиқодии эшон муаррифӣ ва ҳифз мегашт. Таъкидоти таълимоти протестантӣ ба вичдони шахсӣ, ба ҷавобгариӣ шахсӣ барои сухани ҳақ, аз бисёр ҷиҳат дар Амрико ба тавлиди ғояи фардпарастӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон, эҳтироми озодии андеша ва озодии вичдон мусоидат кард.¹ Албатта, усулҳои татбиқи ин ғояҳо барои миллати мо низ аз ҳар ҷиҳат, ба сурати ба ҳам овардани манфиатҳои миллӣ ва динӣ, имкондоранд, зеро чунин нуктаҳои баҳамоянда дар фарҳанги миллӣ ва динии мо зиёд аст. Аз ин хотир, ҷойи кашфи ҷанги ҷаҳонбинии динӣ ва миллӣ, ба чунин нуктаҳои ҳамнаво таъяқ задан авлотар аст.

Ба як парадокси таърихӣ, ва шояд, то дараҷае аҳамиятдор бояд диққат дод. Замоне давлатдории қадимаи форс дар партави идеологияе машҳуру оламгир гашт, ки дар он муборизаи некию бадӣ ҳамчун диҳотомияи ҳастӣ ва дилемаи фалсафӣ ҷавҳари

дился очень давно, точная дата является предметом исторических споров. Даты, упомянутые в учебниках истории, варьируются от нескольких тысячелетий до нескольких веков до нашей эры. Несмотря на все неопределенности, согласно преданиям зороастрийской общины Ирана, пророк родился 26 марта 1768 года до н.э. и скончался 26 декабря 1691 года до н.э. в возрасте 77 лет».

¹ Ҳамон ҷо С. 117.

таълимоти динии онҳоро ташкил меод. Аҳурамаздо ва Аҳриман ду неруи мубориз буданд, ки диалектикаи инкишофи олами зардуштиро дар муддати беш аз ҳазор сол неру мебахшид. Гузашта аз он, ворисони муборизаи некӣ тибқи андешаи муаррихони сарчин (Геродот, Ксенофонт, Тойнби ва дигарон) ба тарбияи насли ҷавони соҳиббақлу озодипарасту адолатхоҳ дар майдони Озодии салтанати Ҳахоманишҳо махсус таваҷҷӯҳ карда, ин анъанаро то дергоҳ ҳифз, карда қудрат ва нуфузи одилои ҷаҳонгирии шоҳони одилро то қарнҳои мо оварда расонданд.

Ба вижа, таълими хурдосолони аз 5 то ҷавонони 20 сола ба се илми асли - ростгӯӣ, қамонварӣ ва аспсаворӣ (Геродот, Вамбери, Тойнби ва дигарон дар ин бора навиштаанд), ки яке ба хошти инсонии соҳаи тарбияи қардан, дуҷумла барои ҳимояи ватан ва сеҷумла барои ҷусту ҷолоқӣ, худ намунаи беназири вижагии ниёғони тоҷикон дар масири таърих буд, ки дар партави тариқаи «андешаи нек, гуфтори нек ва рафтори нек» сураи меғирифт. Гузашта аз ин, Майдони озодӣ бо таълими дарси адл барои хурдтаракон (ниғ. Ксенофонт «Киропедия»), ки Қуруши қабир аз доманаи баҳсҳои он то мартабаи нахустин таҳияқунандаи Эълумия дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон тағдил гашт, худ намунаи дигари шаклгирии идеологияи ниёғони халқи тоҷик буд, ки маҳз ба ҷаҳоншумулии онҳо сабаб гашта буданд. Дар партави ҳамин муборизаи некию бадӣ бо тариқатҳои мафкуравии таҳиягашта давлатҳои ҷаҳонгири Ҳахоманишӣ, Сосонӣ ва Портҳо тағлид шуда, дар сафҳои таърихи башарӣ ҳамчун нуқтаҳои рӯшноифарошии фарҳангӣ ва тамаддунҳои ҳоса шинохта шуданд.

Мафкураи миллӣ ва тобиши маънавии ватан

*Ватан меғӯям аз рӯзе, ки ман фаҳми суҳан дорам,
Суҳан меғӯям аз рӯзе, ки ман меҳри ватан дорам...
Ба дил раҳму ба ҷон сӯзу ба ҳун нангу ба ҷашмон меҳр,
Тамоми ҳуққи ибратбаҳши миллат дар бадан дорам.*

Муҳаммад Ғоиб¹

¹ Ғоиб М. Ифтихор. Душанбе Адиб, 2011. С. 9.

Ба як нуктаи муҳим бояд таваҷҷуҳ кард, ки мафкураи миллӣ, имрӯз, ба паҳноӣ чуғрофӣи ватан ҳамчун падидаҳои маънавии худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ бештар таъяс менамояд. Вале, дар асл, ватан ҳамчун паҳноӣ чуғрофӣ дар шаклгирии худшиносӣ ва вобаст будани инсон ба макони муайян чун хона, маҳал, зодгоҳ ва паҳноӣ муайяни ҳудудӣ иртибот дорад. Агар ба умқи масъала нигарем, ҳудуд дар асл, дар дилу дидаи инсон ва макони рехтаи хуни ноф қимати ҳудро аз боду ҳавои мусоид ва муносибат бо наздикону пайвандон ва хотира аз дӯстон ва шахсони аз назари фикрӣ қарин дар тафаккури ҳар шахс мақоми хоса касб карда, он чун паҳноӣ муайяни эҳтиромгашта ифода мегардад. Ватан, то ҷое, аз падидаи чуғрофӣ ва моддӣ ба паҳноӣ маънавӣ ва ғоявӣ табдил мегардад. Ҷавҳари эҳтиромро низ нисбат ба ватан ҳамон хотираҳои маънавӣ ва лаззатҳои зиндагии инсон, ки дар давраҳои муайяни рушди маънавӣ ва ҷисмониаши паси сар кардааст ташкил медиҳад. Барои инсонии сиёсӣ бошад расму оини сиёсии миллат. Бо гузашти айём ва хонадор шудан, пайдоиши фарзанду набераҳо пайвастии инсонро ба ин макон, бо ҳастии нафарони наздик дучанд намуда, қаробати шаҳрвандро бо давлат ҳамчун ватан ва зодгоҳ маконе, ки наздикону азизони ӯ сукунат доранд, баландтар менамояд. Дар натиҷа инсонии дар ин паҳно зиндагикунанда саодати ҳудро на бо паҳноӣ чуғрофӣ балки бо мафкура ва ғояҳои саодатмандии ин минтиқа васл менамояд. Бо мурури замон инсон ба ҷанбаи маънавии ватан қимати баландтар гузошта, аз худшиносии моддӣ ба маънавӣ мегузарад. Зеро, озодиҳо, ҳуқуқҳо, масъулиятҳо дар ватан ба зиндагии моддию маънавии ӯ таровати тоза ва эътимоди хоса бахшида, ҳар як дар алоҳидагӣ ҳувияти миллии ӯро баланд менамоянд. Ӯ ватанро бо ҳамин неъматҳои моддӣ ва маънавиаш дарк ва қадр менамояд. Чунки маҳз худшиносии маънавӣ ва абстрактӣ ба ӯ имкон медиҳад, ки ҳам паҳноӣ чуғрофиро, ва, ҳам арзишҳои маънавиро ба як шакли муайян дар дилу дидаи худ ҷойгир на-мояд. Оромию суботи кишвар ва тантанавии қонунҳои одилонаи ҳуқуқӣ, ки зиндагии саодатмандро бар инсон қафолат медиҳанд ҷанбаи маънавӣ ҳуқуқии мафкураро дар шакли боварӣ ва эъти-

мод неру мебахшанд. Ҳифзи моликияти хусусӣ, ҳокимияти мустақили судӣ, интиҳоботи озод ва баробарҳуқуқии шаҳрвандон умед ва боварио дар мафкураи миллӣ дар шакли муҳаббат ба ватан зиёда менамояд ва мақоми ватанро дар миёни неъматҳои моддӣ ва маънавӣ баландтар мегардонад.

Миллати муҳоҷири амрикоӣ, ки шакли нави миллати муттаҳидаи олами инсонӣ аст, шаҳодати он аст, ки онҳо ваҳдат ва айнияти худро, на ба ҳудуд, балки бо падидаҳои сиёсӣ ва арзишҳои маънавии давлати худ тавъам медонанд. Ин шаклгирии тафаккури онҳо низ хосияти таърихӣ дошта, зери таъсири замона бо мурури замон сурат гирифтааст. Ҳанӯз соли 1849, сайёҳи аврупоӣ Александр Маккей, гуфта буд, ки амрикоӣҳо худро ба ин ё он мавзё вобаст намедонанд, мисли он ки аврупоӣҳо чунинанд. Ин, албатта омили худро вобаста ба шароит дошт. Зеро, муҳоҷирони аврупою испанӣ соҳиби заминҳои кушод (ё васеъ) шуда буданд, ки осон ҳудуди худро бо пули ночиз табдил медоданд. Аммо аврупоӣҳои олами кӯҳна, ки барои як порча замин асрҳо мубориза мебуданд, худшиносиашон бештар ба пахноии ҷуғрофӣ низ таъа мекард. Барои амрикоӣҳои он давр вазъи сиёсӣ ва қафолатҳои иҷтимоӣ сиёсӣ таъмингари фазои озоди зиндагӣ маҳсуб мешуд. Аз ин хотир, Маккей ва Хантингтон якхела ҳулоса менамоянд, ки барои амрикоӣ эҳсосоти муҳимро дар худшиносӣ шакли сиёсат вазъи ҳуқуқҳо мебозад на ҳудуди муайян.¹ Ин аст, ки вақте сад сол баъд, дар Амрико, таҳқиқоти сотсиологӣ гузарониданд, ки амрикоӣҳо бо кадом арзиш ва дороиҳои худ бештар ифтихор доранд, ҳамагӣ 5% вобастагии ҳудуди ёдрас шуданд. Ин албатта, дар раванди шаклгирии давлати Амрико ҳодисаи муқаррарӣ буд, зеро арзишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ муҳоҷирони омадаро дар қурраи миллатсозӣ пухта намуд.

Аммо, вақте мо мебинем, ки ба чунин саволи ифтихорӣ бритаҳои 10%, олмониҳои 17%, мексикониҳои 22% ва 25 % италиявӣҳо маҳз унсури ҷуғрофиро дар худшиносӣ афзал донистаанд²,

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 93.

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.

пас ба фикр фурӯ меравем, ки кори худшиносии миллатҳои нав аз ҷанбаи ҳудудӣ тадриҷан гузариш ба паҳноӣ маънавӣ ва мафкуравӣ намудааст. Дуруст аст, ки ба сифати ин манбаҳои маънавии шаклгирии мафкураи милли асосҳои гуногун баромад менамоянд ва дар ҳама ҷо мисли амрикоӣҳо падидаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҷавҳари худшиносӣ мумкин аст баромад наменамоянд, ки ин табиист ва вобастагӣ дорад ба дигар омилҳои объективӣ ва субъективӣ.

Мисол, агар амрикоӣҳо 85% бо арзишҳои сиёсӣ ва давлатиашон ифтихор намоянд, британиҳо 46%, мексикоӣҳо 30% ин асосро мояи ифтихор донистаанд. Ачиб ин, ки тибқи он пурсиш олмониҳо 7%, итолиявӣҳо 3%¹ дастовардҳои сиёсӣ ва давлатдориро мояи ифтихороти милли ва ғизо барои мафкураи милли донистаанд. Ин ҳам албатта, сабабҳои ҳудро дорад. Аз ин ҳулоса қардан мумкин нест, ки миллатҳои нави кишварҳои классикӣ аврупоӣ аз ҷараёни маънавии шаклгирии мафкураи милли ҷудо бошанд. Зеро, бозпурсии сотсиологӣ баъди ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ сурат гирифтааст, ки мардуми Олмон ва Италия дар қадом шакли муносибат бо режими сиёсӣ доштанд, маълум аст. Аммо, имрӯз вазъият дигар аст. Мисол, таҳаммулгароии олмониҳо ва фаронсавӣҳо нисбат ба мардуми бегона ҳамчун ҷавҳари ифтихороти миллии онҳо то ҳаде маълум аст ва ё ифтихороти Руссо ва Монтескё аз шакли идораи давлатдорӣ худ ва ё ифшои муҳаббати эшон ба истилоҳи ватанашон худ замоне ҷанбаи маънавии шаклгирии мафкураи милли буд.

Пас, худшиносии милли ва мафкураи сиёсии миллатҳои нав яқин ба ҷанбаҳои дастовардҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, ки ҳастии маънавии онҳоро муайян менамояд дар шароитҳои муайян ҳамчун унсурҳои ҳувиятсоз ва вижагии халқу миллатҳо баромад менамоянд. Ин ҳолатро мо дар масири таърих низ дар шароитҳои, ки ҳудудҳои ҷуғрофӣ он қадар таъсири ҷиддӣ дар

2004.-С. 93.

¹ Alexander Mackey quoted in John Higham, "Hanging Together: Divergent Unities in American History", *The Journal of American History*, 61 (June 1974), p. 17; Gabriel A. Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Boston: Little, Brown, 1965), p. 64.

зуҳури халқиятҳо надоштанд ба тарзҳои гуногун эҳсос менамоям. Дар он давронҳо маҳз тавассути ҷаҳонбинии динӣ мо зуҳури халқҳоро, ҳатто берун аз забони умумӣ, эҳсос менамоям. Ачиб он аст, ки замоне дар партави императорҳои бузург ва кишварҳои федералии азими ҳоҳ, тоталитарӣ ва ҳоҳ демократӣ, тақия намудан ба чунин ҷавҳарҳои фаромиллӣ бештар ба назар мерасад. Маҳз, ҳамин волоияти арзишҳои фаромиллӣ ба як муддати муайян умри салтанати сифати давлати мураккабдоштаро, то як муддати муайян, ҳифз менамояд. Мисол, салтанатҳои Ҳахоманишиҳо, Сосониҳо баъдан Хилофати араб дар тақия бо чунин арзишҳои фаромиллӣ умри сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳудуд дароз намудаанд. Аммо, салтанати Искандари макдунӣ, муғулҳо ва тимуриҳо, ки ба арзишҳои фаромиллӣ дуруст арҷ нагузоштанд барои ҳудуд як арзишномаи муттаҳидкунандаи умумро кор карда натавонистанд, умри сиёсии онҳо нисбатан кӯтоҳтар гашт. Ҳарчанд, ки Искандар бо хонадоршавии ҳудуд ва сарлашкарону ҳарбиёнаш бо мардуми таҳҷой кӯшиш кард, вале омезиши биологӣ натавонист кори мафкураи маънавиро иҷро кунад, ӯ ва ворисони селевкиаш, ҳамагӣ чун истилогар боқӣ монданд, то он замоне, ки махлутшавии маданияти юнониҳо бо бохтарию суғдиҳо то ҳади муайян нарасид. Ҷойи он мо омезиши низоми идорию дар таҷрибаи падидаҳои сиёсии «статмаҳо», «епархияҳо» ва «шаҳрҳои юнонию бохтарӣ» ва амсоли инҳо эҳсос менамоям. Ҳамин тавр, муғулону тимуриҳо низ бо омезишҳои биологӣ ва усулии «Ясо» ва «Тузукӣ» ба натиҷае нарасида, ниҳоят ба пайгирии арзишҳои умдаи исломӣ даст заданд. Дуруст аст, ки хилофати араб чунин арзишҳои муттаҳидкунандаро берун аз мановфеи гурӯҳӣ, то ҳаде дар ниҳоди ҳудуд доро буд. Вале, баъдан бо тағйир ёфтани вазъият, тадриҷан усули «муъмин бародари муъмин», ба усули «араб бародари араб», табдил ёфт. Дар ин маҷро, дигар арзишҳои исломӣ низ зери фишори устувори манфиатҳо дар паҳнои фарҳанги исломӣ ба тағйирпазирӣ рӯ оварданд.

Мақоми забон дар мафкураи миллӣ

«Забон муҳимтарин унсури бақои миллат буда, оинаи рӯзгори гузаштаву ҳозира ва маҷмӯи тафаккуру андешаи халқ ба ҳисоб меравад ва яке аз арзишмандтарин сарчашмаҳои мероси гузаштагон барои наслҳои оянда арзёбӣ мегардад.»

Эмомалӣ Раҳмон¹

Мисол, арзишҳои озодӣ, баробарӣ, дахлнопазирии шахсӣ, адлу инсофи исломи аввалия ва дар китоби осмонӣ ҷойгирифта тадричан бо махлутшавии манфиатҳои молӣ, паҳноӣ амали худро маҳдуд гардониданд. Дар баҳсҳои масъалаи дину дунявият иддае аз муҳаққиқон дуруст таъкид менамоянд, ки дар андешаи тавҳиди исломӣ, озодии диёнат ва ширк ва дохил шудан ба ислом ва хориҷ шудан аз он ҳамчун зарурати таърихӣ асли муносибат ба соҳибхитиёрии инсон, ҷойгоҳ ва нақши меҳварӣ дошт. Қуръони карим дар ин бобат ошкоро таъкид менамояд (2:256; 10:99; 18:29; 109:1-6).² Аммо, иллати он, ки чаро ин зарурияти арзишҳо баъдан аз байн рафтанд, муҳаққиқон онро дар пайдо шудани унсури мустақили давлатдорӣ, ки дар натиҷаи он низоми идеологӣ тағйир меёбад, шарҳ медиҳанд.³

Дин, то як замоне, ҳатто кӯшиш кард, ки мояи забонии халқиятҳоро ба коми худ гирифта, забони динро ба забони умум табдил диҳад, вале ин кор аз паҳноӣ забони илмӣ алтернативӣ берун наҷаст. **Чаро? Чунки** забони қавмиятҳо ва халқиятҳо ҳамчун арзиши дохилӣ бо урфу одатҳои зиёди мусбату пешқадаме **таърихан** мусаллаҳ **аст**, ки ҳеҷ як неруи маънавии дигар онро ба пуррагӣ бардошта наметавонист. **Аз байн рафтани забон аз байн рафтани халқ ва миллат буд. Забон ифодаи тафаккури**

¹ Раҳмон Э. Забони миллат - ҳастии миллат. Китоби 2. Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. С.5.

² Давлатов М. Ниқобҳои Кабирӣ. Рӯзномаи «Меҳргон», №110, декабри соли 2019. С.5.

³ Давлатов М. Ниқобҳои Кабирӣ. Рӯзномаи «Меҳргон», №110, декабри соли 2019. С.5.

миллат, ҳастии таърихӣи халқ аст. Аз ин хотир, дар мафкураи миллӣ мақоми ӯ хос аст ва дар ташаккули мафкураи миллии муносири тоҷикон аз он ҳеҷ мумкин нест, ки сарфи назар намуд. Ба ёд орем, сухани таърихӣи Махатма Гандии 47 соларо дар кушодашавии Донишгоҳи ҳиндӣ дар Варанаси 4 феввали соли 1916, ки ба масъалаи забони ҳиндӣ бахшида буд, оғози тағйирёбии мафкураи миллати ҳинд гашт. «Забонҳои мо ифодаи вучуди мост, ва чун Шумо мегӯед, забони мо хеле қашшоқ аст, ки фикрҳои олиро айнан ифода карда наметавонад, пас мувофиқ аст, ки гӯед: вақти адами (нестии) мо аз рӯи Замин расидааст».¹ **Ин нутқи М. Гандӣ аз зумраи суханони ӯ буданд, ки ба дигаршавии олами маънавии мардуми Ҳинд замина гузошт.**

Дуруст аст, ки забон унсури ҳастии миллат ва давлат аст, ӯро гиромӣ доштан, рушд додан ва ба қадри ӯ расидан дар ниҳояти қор эътироф ва эҳтироми худ ва давлати худ аст, ки бо усули бумеранг ба неругирии давлат ва иттиҳоди миллӣ таъсир расонида нуктаи сарбастаи худшиносии фардӣ ва иҷтимоиро дар паҳнои миллат таъмин менамояд. Забони авастой, паҳлавӣ, тоҷикӣ-форсӣ дар масири таърих ба шохҳои эҷодқори қавмияти ориёӣ ҳамчун унсури муттаҳидкунанда, рушддиҳанда, ҳифзкунанда, бо офариниш ва қолаббандии шаклҳои олии шуури ҷамъиятӣ дин, ҳуқуқ, сиёсат ва ахлоқ барои тамаддун хизмати арзанда карда, дар паҳнои Осиё салтанатҳои бузурги ҷаҳониро офарид. Ин забон дар лаҳни худ ба ҷуз аз одоб, фарҳанг, ахлоқи ҳамида ва арзишҳои олии зухуроти дигареро роҳ надод, ин буд, ки дар қашмақҳои беадолатонаю пастфитратонаи аҷнабиёну ҷодарнишинони ваҳшӣ ва морхӯрони биёбонию аврупоиёни хонумонсӯз истодагариҳои сиёсӣ ва ахлоқиро аз даст то ҳадде дод... Ин боодобию хирадмандии ахлоқӣ дар рамузи ташаккули забон дар замонҳои ҷоҳилӣ на ҳамеша созгор буд. Агарчанде доираи амалу татбиқаш то дергоҳ дар паҳнои давлатҳои кӯчманчию илми салтанатҳои оламгир ҳифз гардид, вале рафта-рафта бо худшиносии ин қавмиятҳои ғаратгар паҳнои истифодаи он

¹ Матни Суханронии Махатма Ганди дар кушодашавии Донишгоҳи ҳиндӣ дар Варанаси 4 феввали соли 1916.

махдуд гашт. Тақдир ва ҳукми таърихӣ бардорандагони амонати забони тоҷикӣ-форсиро аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба ҳавзаҳои гуногун мунташир кард. Забони тоҷикӣ-форсӣ бо шумули 20 миллион, 10 миллион, 8 миллион ва ба ин монанд бардорандагони бори амонати худ дар ҳаёти давлатҳои гуногун ба ҳайси забони «аққалият» ворид шуданд.

Созандагони таърихи нави ҷаҳонӣ (сармоядорони англисию, коммунистони русию, пантуркистони туркӣ) пас аз Ҷанги аввали ҷаҳонӣ дар эъмори давлатҳои нави ҷаҳонхоҳ, бо тарс аз хотираи таърихии оламгири мардуми ориётабори тоҷику форсӣ ва забони оламгири онҳо ба гумони ағлаб бо дарки комили ҳадафҳои стратегияи хеш ин падидаи нусратовари фарҳангӣ – забони тоҷикӣ-форсиро бо сарҳадҳои сохтаи пӯлодини сунъии худ ҷойгузини дуҷум ва сеҷумдараҷаи давлатҳои нави миллий намуданд. Забоне, ки бо нақҳати офарандагӣ инсондӯстиаш, тараннуми ақлу хирадаш, тантанаи одилию инсофаш монеаҳои табиӣ азими Осиёро (кӯҳҳои баланди Помир, дарёи Панҷ, Амударё, Сирдарё, биёбонҳои тафсони Мари Ҷорҷӯйро замонҳо убур карда, мардумро муттаҳид сохт), забоне, ки бо ҳуқуқ ва сиёсати инсондӯстонааш фарҳанг ва ахлоқи ягонаи башарпарварро аз Бохтару Суғд то Мисру Бобул густариш дод, забоне, ки нахустин шуда ҳуқуқу озодиҳои инсонро (Эълумияи Куруши Кабир соли 539 қабл аз милод) эълон карда, таҷрибаи таълими ҳуқуқи башарро то Чину Мочин таъмин намуд, забоне, ки фарзандони паёмбар Иброҳим (Исмоил ва Исҳоқ) ¹-ро муддатҳо тавонист сари як хони сиёсӣ муттаҳид созад ² ва пасомадони эшонро дар дӯстию ғамхорӣ дар Замини муқаддас ҳидоят созад, забоне, ки оташи алангаи сӯзонандаи қавмиятҳои ғоратгарро қарнҳо бо нақҳати ахлоқӣ, адабӣ ва башардӯстонааш дар сарҳади бархӯрди тамаддунҳои бодиянишину муқимӣ хомӯш карда, ба шамшерӣ ғоратгарони арабӣ тамғаи ирфонии башардӯстонаро аз ганҷури хотираи хеш насб карда, онҳоро ба инсонгароӣ

¹ Исмоил писари Иброҳим аз Ҷочар –саромади халқияти арабҳо ва Исҳоқ писари Иброҳим аз Соро саромади халқияти яҳудҳо.

² Маҳз Куруши кабир ба яҳудиҳо нахустин шуда ҳуқуқи баргаштанро ба Бобу-

муҳаббат ҳидоят сохта, ба суми пойи таҷовузкоронаи саманди муғулӣ фаросати беолоиши тоҷикиро наълайн зада, дами шамшери кўчманчиёни ғоратгарро бо ғазаби Офаридгори бузург нарма намуда, бо ақидаҳои таҳаммулгароёнаю ақлпардозонаи Имоми бузург садди роҳи ҷанги тамаддунҳо дар асрҳои миёна гардида, давлатеро бо номи Хуросони бузург ҳамчун васлгари тамаддуну фарҳангҳо қарнҳо бино сохта буд, акнун дар ибтидои садаи XX бо ҷурму ҳасуди тақсимгарони нави ҷаҳонӣ ва хиёнати иддае аз фарзандони замонаш пароканда шуд. Ин забони созанда, офаранда ва ҳидоятгари амалҳои нек дар масири таърих душманону нотавонбинони зиёдро дар муқобили худ омода кардааст, ки аз ин фурсатҳои муносиби таърихӣ ғаразнок истифода карданд... Имрӯз низ бо гузашти айём дар минтақаҳои ҷудогонаи пошхӯрдаи ин ганҷури бузурги маънавӣ мо фишору таҳдидҳои нав ба нав ба онро эҳсос менамоем...¹. Мо тоҷикон бо амри тақдир ворисони аслии расмии ин забони решабатаърихӣ ғайр аз таҷрибаи илмӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ гаштаем, беҳуда Президенту Пешвои моро Роҳбари тоҷикони ҷаҳон намегӯянд. Моро зарур аст, ки бо дарки ин ҳама пастию баландиҳои шохроҳи таърихӣ дар пайравӣ аз Пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳифзу асолати ин забони ноби модарӣ камари ҳиммат бандем. Аз ёд набарорем, ки густариши ҳар забон дар ҳар замоне ин густариши қудрат аст.

Пас, забони миллат низ мисли арзишҳои мабдавиё чун озодӣ, адолат, мустақилият, баробарӣ, шаъну шараф, кадрӣ қимат низ нуруи бузурги муттаҳидкунандаи маънавӣ дошта, дар сурати дуруст истифода намуданаш, на танҳо миллатро муаррифӣ, инчунин мафкураи миллатро ба ҳаракат дароварда, иттиҳодно ба дигаргуниҳои азими созандагӣ, ҳидоят менамояд. Мисли нутқҳои таърихӣ, дар солҳои гуногун, дар мавзӯҳои мубрам, бамаврид, гуфташудаи Перикл (дар соли 430 то эраи мо

листон дод, қарорҳои ваҳшиёнаи шох Навуходонасарро бекор кард, истиқомати яқҷояи қавмияти арабу яҳудро дар замини муқаддас бо эҳтироми ҳаққи озодии ҳаракат, эътиқод ва моликият дар Ёлломиёи соли 539 эълон кард.

¹ Дар Афғонистон, ки қариб 20 миллион тоҷик дорад забони тоҷикиро гурӯҳи ин забонро забони хориҷӣ ҳондаанд.

суханронӣ дар ёдбуди қурбоншудагони ҷанг), Систсерон (соли 63 то эраи мо нутқи аввал ба муқобили Катилини), Мартин Лютер (соли 1521 нутқи дар ғимояи «95 тезис» ба муқобили калисои католикӣ, ки оғози даврони эҳёи Аврупо ро гузошт), Дж. Вашингтон (15 март соли 1783 муроҷиат ба ҳоинони армия)¹ И.В. Сталин (муроҷиатнома ба халқи шӯравӣ июни соли 1941 ва майи соли 1945),² ки рафти ҳодисаҳои куллии таърихро дигар намуда, оламро дигаргун сохтанд. Забон низ ҷунин қудратро, на танҳо дар ҳолати гуфтан, балки дар ҳолати ҳифз кардан низ амалӣ барои тақдири ояндаи халқу миллатҳо доро аст.

Гузашта аз он, ҳар як аз забони халқу миллатҳо дар баробари ифодаи ҳастии маънавӣ ва фикрии халқияту миллатҳо дар самти кашфи донишҳои муайяне, барои худ ва атрофиён дастовардҳо ва пешравиҳо дошт ва ҳанӯз ҳам дорад, ки онро нодида гирифтани ва маҳв кардани бо усули зӯрӣ аз ҷониби бегонагон имкон надорад. Аз ҷониби дигар, ба андешаи сиёсатшиносони сатҳи ҷаҳонӣ паҳншавии забон дар ҳама давраи замон ифодагари паҳншавии қудрат буд. Имрӯз, низ ҷун мо густариши забонро зерини унвони илм, фарҳанг ва ҷиҳати халқу миллатҳо дар минбарҳои муҳталиф эҳсос менамоем, дар асл пасманзари он ифодагар ҳастии қудрати сиёсии миллати муайян аст, ки аз вучуди худ расман дарак медиҳад.

Халқ ва ниёгони миллатҳои, ки ин симати забонро дуруст ба инобат нагирифтанд, забонро дар муносибати озоди забонҳои дигар такмил набахшиданд, дар ниҳояти қор мушкилиҳо доштанд. Аз ин рӯ, қӯшиши зардуштиён, насронӣён ва исломӣён дар ин самт дар ҳалли муайян бо мушкилӣ мувҷеҳ шуд. Яҳудиён, ки динашон халқӣ дар паҳноӣ қавмияти муайян буд, вай умуман ба ҳарими ҳарами забонҳои дигар ворид шуда натавонист, ва то охир, ҳамаҷун дини халқияти муайян боқӣ ва устувор монд. Гуфтан мумкин аст, ки яҳудиён ҳанӯз дар ҳамаи даврон тавассути дин ба сохтани миллат иқдом карда буданд. Забонро дар асл

¹ Терри Голуэй. Слова изменивший мир. От Моисея до Обамы. Пер. с англ. Г. Сахацкого. М. Эксмо. 2013. С.384.

² Ниг. Известия. Советов депутатов трудящихся СССР. 10 май 1945.

бегонагон не, балки худи соҳибзабонон дар ниҳояти қор қудрати нест кардан доранд, чунки то вақте, ки потенциали фарҳангӣ ва илмӣ миллат тавассути забон рӯ мезанад, онро касе маҳв карда наметавонад. Аммо, ҳар гоҳ ин сифати эҷодгарӣ фуру рафт ва халқ ба забони бегона дода шуд, маҳви забон оғоз гардида, несткунӣ аз дариҷаи маънавӣ ва мафкуравӣ ба адами ҳастии моддии миллат мекашад.

М. Давлатов дар масъалаи мустақилият ва муқаддасоти боварӣ ба Худо ва боварӣ ба миллат фикрҳои судманд мегӯяд, ки ҳар қадам ҷойгоҳи мустақили худро дар фарҳанги инсонӣ дорад¹. Имон доштан ба Офаридгор, дар пасманзари амалкардҳои худ дӯст доштани ёру наздикон, ҳамватану меҳанро масъалагузорӣ менамояд, ки роҷеъ ба он олимони сатҳи ҷаҳонӣ борҳо дар навиштаҳои худ ёдрас шудаанд. Хулоса дар масъалаи он ки ҳама ниҳодҳо, аз ҷумла ниҳодҳои динӣ низ дар масири таърих тобеи ҳукумат ва қонуни давлат ҳамеша буд ва хоҳанд монд аз назари мантиқӣ ва амниятӣ ҳам ба манфиати ҷомеа ва ҳам дин аст. Сарчашмаи ин тобеият ҳам аз роҳи муҳаббат ва ҳам аз роҳи итоати расмӣ дар ҳадисҳои паёмбари ислом ва ояти каломӣ раббонӣ дайн шудааст.

Аммо тариқати пужӯҳиш дар самти носозишӣ ва ё созишгарии эътиқод ва манфиатҳои миллӣ вобаста аз таҷрибаи пуршебу ниёзи сиёсӣ тавре олимони соҳа таъкид доранд, аз назари илмӣ вобаста аз субъектҳои таҳқиқот ва сатҳи ҷаҳонбинии эшон мушкилиҳои худро дорад. Давлат ва дин дар масири таърих ба ҳамдигар, алоқаҳои чандтарафа доранд. Ҳадиси машҳури «Муҳаббат ба ватан аз гӯшаи имон аст» аҳли динро ба қадришиносӣ аз давлат ва эҳтироми қарорҳои он аз дохили дин ҳидоят менамояд. Агар, ин муҳаббат набошад, пас имон дар он шакле, ки ҳадис мадди назар дорад, мушкилии худро дорад, зеро як рукну гӯшаи он, ки дар муҳаббат ба ватан ифода ёфтааст, ҳолӣ хоҳад монд. Тибқи сарчашмаҳо ҳатто, дар айёме, ки Имоми Аъзамро подшоҳ аз додани фатво манъ кард, дар дохи-

¹ Давлатов М. Никобҳои Кабирӣ. Рӯзномаи «Меҳрон», №110, декабри соли 2019. С.5.

ли хона Имом ба саволи фикҳии духтараш ҷавоб наодо, ўро ба назди фақеҳи дигар равон месозад. Ин итоат кардан ба амри подшоҳ аст, ки тобеияти динро дар назди султон масъалагузорӣ менамояд. Ин тобеиятро соҳиби мазҳаб Имоми Аъзам ва дигар фақеҳони ҳанафӣ дар така бо таъкидоти оёти Каломи раббонӣ борҳо таъкид кардаанд. Абӯҳакими Самарқандӣ дар китоби “Ас-саводу аъзам” менависад:

«Ёрӣ кунед мар амиронро – ҳаркӣ одил бошад ва ё ҷобир. Ва мар амирони худро дуои хайр кунед. Ва дуои бад макунед, агарчи золим бошад. Ва бар имоми худ ба шамшер берун маёед, агарчанде ҷавр кунад. Ва дигар аз ҳама ҳаводорону мубтадеён дур бошед, ки эшон бар ботиланд»¹. Ё дар ҳолати дигар боз ҳам қатъитар Абӯҳакими Самарқандӣ мефармояд: «масъалаи ҳафтум (ақидави) он аст, ки аз паси ҳар амире ҷобир бошад ё одил, намоз раво бувад, зеро ки тоат доштани султон фариза аст ва тарки вай осӣ шудан ва маъсият аст ва бидъат. Ва ҳар кӣ султонро тоат надорад, он ҳаводор бошад, зеро, ки Ҳақ таоло фармуда дар китоби худ, ки «Ё аййухал-л-лазина оману, атиъуллоҳа ва атиъу-р- расула ва ули-л-амри минкум»². Эй мўъминон! Худои азза ва ҷалларо тоат доред ва Расуло тоат доред! Ва амиронро тоат доред... Ва ба ҳама вачҳҳо султонро тоат бояд дошт»³ Абӯҳакими Самарқандӣ ҳадисхоро ба ин мазмун меорад: «Расул гуфт. Алайҳиссалоту вассалом, ки «Дуои бад кардан мар амиронро бидъат аст.»; Ва Расул гуфт, алайҳиссалом: «Агар на амирон ва на фақеҳ(н) будӣ, натавонистандӣ, ки Худойро азза ва ҷалла, ба ихлос парастанд.»⁴ Албатта, ин аз назари ҳамкории давлат ва дин дар шакли оромию

¹ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас–Саводу-л-аъзам. Тарҷумаи куҳан аз арабӣ, Таҳиягарони матн ва муаллифони мукаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов-Ҳучанд: Нури маърифат, 2009. С. 30-31.

² Сураи «ан-Нисо», ояти 59. Эй мўъминон, Худоро фармонбардорӣ кунед, ва Пайғамбару фармонравоевро аз чинси хеш фармонбардорӣ кунед...».

³ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас–Саводу-л-аъзам. Тарҷумаи куҳан аз арабӣ, Таҳиягарони матн ва муаллифони мукаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов-Ҳучанд: Нури маърифат, 2009. С. 32-33.

⁴ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас–Саводу-л-аъзам. Тарҷумаи куҳан аз арабӣ, Таҳиягарони матн ва муаллифони мукаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов-Ҳучанд: Нури маърифат, 2009.-220с.-С. 32-33.

ягонагии давлат хуб аст, вале ҳамин сифатро баъдан марксистон ва дигар муқобилони ғояи давлати ҳукмрон истифода намуда, ба муқобили калисо ҷанг эълон карданд. Ин усулро диндорони муҳолифи режими сиёсӣ ва аҳли мусолаҳаткори динӣ дар таърих борҳо истифода кардаанд.

Хулосабарории М. Давлатов роҷеъ ба сӯиистифода нанамудан аз имконҳои якдигар дар муносибати дину давлат дар шакли мустақилият ва муқаддасоти “боварӣ ба Худо” ва “боварӣ ба миллат” мантиқӣ ва илмист. Онҳое, ки динро сӯиистифода мекунанд, боварии мардумро ба манфиатҳои ғаразноки сиёсии ҳеш тобиш медиҳанд, мустақилият ва муқаддасоти бовариёро ба арзишҳо ба хосту манфиатҳои ҳеш тобиш медиҳанд, онҳо дар ҳақиқат ҳам душмани динанду ҳам давлат. Аммо ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки ин ҷудо будани дин аз давлат мутлақ дар ҳама паҳност ва дин гӯё ҳеҷ иртиботе ба давлат надошта бошад ва дӯсти мо низ ин андешаро надоранд. Зеро дин ва ҷаҳонбинии динӣ ва шаклҳои зуҳури эътиқод мисли ҳар як ҷаҳонбинии дигар дар партави қонунҳои давлати ҳуқуқӣ қабл аз ҳама зуҳур менамоянд, онҳо наметавонанд алларрағми қонуну ҳуқуқҳои давлат бар ҳилофи адли умум ва озодиҳои дигарон бошанд. Зеро давлат ҳам ба манфиатҳои мардум ва ҳам ба арзишҳои эътиқодии онҳо дар Конститутсия ва қонунҳои худ бо низоми мувозана ва эътидол арҷ гузоштааст ва вайрон намудани ин эътидол дар навбати худ ба вайроншавии принципҳои аслии зуҳури одилонаи эътиқод мусоидат менамояд. Намунаи ин тавозун дар шароити имрӯз ва садсолаҳои наздик маҳз вучуди давлати демократию дунавист.

Бинобар он мо бояд ин ду арзиши бузурги маънавиро ҳамчун равиши рушди шакли шуури ҷамъиятӣ, ҳамчун навъи мустақили фикрӣ ва боварии арзишманди ботинии ҳар инсон ҳифз ва эътироф намуда, вучуд ва рушди онҳоро дар паҳнои қонунҳои давлатӣ ба манфиати миллат, халқ ва давлат роҳандозӣ намоем. Давлат ва ниҳодҳои он дар ин масъала нақши марказӣ, назораткунанда ва ҳамоҳангсозро иҷро менамоянд. Давлатҳои муваффақӣ таърихӣ, ки бо одилӣ ва рушди худ дар сафҳои

рӯзгор ҷовид мондаанд, маҳз чунин таҷрибаи неки ҳамкорӣ ва эҳтироми мустақилияти нисбии функционалии ин ду неъматӣ арзишмандро дар ҳадди эътидол ба манфиатҳои халқу давлатҳо таҷриба кардаанд. Дин ки ҷанбаи зоҳирӣ ва ботинӣ дорад бояд таҳти ҳифозат, назорат ва кафолати истиқлолияти давлатӣ қарор гирад, дар акси ҳол дар ҳар ҳолатҳои лапишмонанду бухронӣ аз номувофиқатии ҳолати ботинӣ ва зоҳириаш душманони миллат истифода хоҳанд кард.

Ҳанӯз шахсияти маъруфи сиёсии даврони Сосонӣ, Ардаше-ри I, ба писари худ Шопур насихат карда гуфта буд: «Бидон, ки имон (дин) ва давлатдорӣ чун бародаронанд, онҳо бе якдигар буда наметавонанд. Имон асоси давлатдорист ва давлат муҳо-физи имон аст».¹ Тарзе мебинем, масъалаи эътиқоду имон ҳанӯз қабл аз ислом низ дар паҳнои давлатдории давлатҳои муваффақ ҳамчун ниҳоди ботинӣ ва муттаҳидии дохилии давлат таъкид ва истифода шудааст. Истифодаи илмӣ ва дурусти унсурҳои муттаҳидии арзишҳои ахлоқии динӣ (ҳар як дин) дар даврони шаклгирии давлатҳо ширеши муҳимми истиқлоли миллати сиёсӣ буда метавонад. Таҷрибаи эҳтироми арзишҳои ахлоқии протестантӣ ва васлияти ҳуқуқии он бо арзишҳои демократӣ дар ташаққули Амрикои асрҳои XVIII ва XIX гувоҳи ин гуфтаҳост. Ба ақидаи профессори Донишгоҳи Будапешт Томаш Краус, баҳамонии арзишии дину давлатро ҳатто дар замони шӯравӣ дар солҳои ҚБВ (аз соли 1943 таваҷҷуҳи Сталин ба аҳли дин) мушоҳида менамоем, ки як кӯшиши арҷгузории арзишҳои динии мардуми шӯравии бовардоштаре бар фашизм ғалаба кунанд, чунин ҳамовозиро мо дар шикасти режими диктатураи Пиначет низ дарк менамоем².

Дар сиёсати имрӯз низ аксари роҳбарони давлатҳои бузург ба ин мавзӯи муносибати дину давлат дар доираи манфиатҳои худ муносибат менамоянд. Истифодаи оятҳои каломӣ раббониро дар мулоқотҳои Президентҳои Россия В.В. Путин ва ё прези-

¹ Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана в III-V вв. Очерки по истории культуры. М., «Наука», 1969. С. 70.

² Ниг.: "Религия как протест – это душа сегодняшнего бессердечного мира"

денти тозаинтихоби Амрико Ҷо Байден дар моҳи январӣ соли 2021 дар ҳафтаи аввали кориаш бо ишора ва шарҳи ҳадиси паёмбари ислом ҳамчун маҳаки муттаҳидкунанда ва арҷгузори ҳаққи инсон ва ғ.х., худ гувоҳи муаррифии ҳамовозии дин ва ҳадафҳои давлатии ин кишварҳои бузург аст. Аммо ин гуфторҳо сиёсат аст, ба хотири имиджи сиёсӣ аст ва ё эҳтироми асл, чизи дигар ва айни ҳол берун аз ҳарфи мост. Мо бошад, дар навиштаҳои худ танҳо ва танҳо ҳамовозии нек ва асли ҳақиқатнигоронаи мутобиқ ба саодати инсонро давлатро мадди назар дорем. Фирдавсии бузург низ дар ҷустуҷӯи манобеи адли замони Сосонӣ ин нуктаро хуб дарк намуда, навиштааст:

*Чунон дину давлат ба ҳам андаранд,
Ту гӯӣ, ки ду нур зи як гавҳаранд.*

Форсҳои қадим дар заминаи ҷаҳонбинии созанда ва оини неқпиндори муқобили бадӣ ҷаҳонро ба худ моил карда, тавасути тарғиби ғояи адлу инсоф, ки ба низоми устувори идора ва ҳуқуқи универсалии берун аз қавмият амал мекард, ҳамчун давлати салтанатӣ ном баровардаанд. Митридат ном бохтарӣ дар Миср ба вазифаи Хшатрапаван¹ таъин мешуд, аз назари идораи давлат ва мафкураи давлатсозӣ қобили қабул буд.

Имрӯз низ протестантизми амрикоӣ ба пуррагӣ ба муборизаи неқӣ ва бадӣ, ҳаққу ноҳақ, рӯсту дурӯғ таъя менамояд. Амрикоӣҳо ба андешаи Мюллер ва Хантингтон, аз канадагӣҳо, аврупоӣҳо ва ё японӣҳо дида, бештар эътиқод бар он доранд, ки сарҳади аниқ ва муайяне байни некию бадӣ мавҷуд аст.² Барои онҳо фаҳми он, ки некию бадӣ дар ҳолат ва шароитҳои муайян

Венгерский историк – о взглядах Карла Маркса на проблему Бога и духовных поисках лидеров КПРФ. Оид ба мусоҳибаи шореҳи «НГР» Артур ПРИЙМАК бо профессори Донишгоҳи Будапешт, неомарксист Тамаш КРАУС, аз 16.05.2018. ниг. Сайти интернетӣ «Независимая газета».

¹ Ниг. Холиқзода А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон қисми 1. Душанбе 2002. 303с.

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 119.

бо тарзҳои мухталиф дарк мешаванд, ғайри имкон аст. Бинобар ин, онҳо доимо ба мушкилии бархӯрди назароти мутлақи худ ва табиати ҷамъият гирифторанд, мегӯяд Ҳантингтон. Мо, тоҷикон, дар масири таърих таҷрибаи ғании мафкураи солими сиёсиро дорем, мушкилӣ он аст, ки ширеши васлкунандаи ин арзишҳои башарӣ аз назари илмӣ ба таври бояду шояд таҳлил ва тааммук, дар паҳноҳои илми иҷтимоӣ, нагардидаанд. Танҳо аз назари ҳуқуқӣ ҳазинаи афкори ниёғони мо бо вучуди аз дидгоҳи сиёсии таърихи халқ талху парешон буданаш, аз қаринаи дастрасӣ ба мафкураи солим бениҳоят таҳлилталаб ва сипас сабақомӯз аст.

Дигар аз масъалаи муҳим ба назари мо ҷойи ҳукми яктарафаи падидаҳои абстрактӣ ва шаклҳои шуури ҷамъиятӣ дар муносибати байни онҳо назар ба умқи вучуди онҳо ва ҷавҳарҳои мусбати тавлиди онҳо, ки инсоният ба онҳо арҷ мегузорад таваҷҷуҳ намоем, беҳтар буда, ҷойи тафриқа, баъзе аз ҳақиқатҳои адолати умумро дарк ва эҳсос менамоем. Қабл аз ҳама хотираи замони шӯравӣ ва бадсозии динро аз назари ленинчиёни сонӣ. Профессори Донишгоҳи Будапешт марксистӣ ҷадид Томаш Краус ба саволи он ки “Оё дар асл Маркс ва Энгелс чунин душманони дин буданд мисли оне, ки ба мо таълим дода буданд?” дар мусоҳибааш бо рӯзномаи “Независимая газета” дар таърихи 18 майи соли 2018 ҷавоби аҷибе додааст. Ў аз ҷумла, арза медорад, ки Маркс худ андеша дошт, ки Худо дар тафаккури инсон дар ҳолати камбағалӣ ва беқурбии вучуди вай пайдо мешавад. Ф. Энгелс низ динро ҳамчун “манбаи умеди халқ” шарҳ дода буд. Пас маълум мешавад, ки инсони дар зиндагӣ ба ҳолати вазнин гирифтор шуда ҷӯёи адли умум ва саодати комили қонёқунанда гашта, тафаккур ба созиши чунин Нозири умум дар шакли Худо кӯшиш карда, даст ба домони Худо ҷиҳати кӯмак мезанад. Яъне дин, ин эътирози инсони бовардошта бар зидди истисморӣ иҷтимоист. Ба ин маънӣ дин ҳамчун эътироз ва норизой—ин ба қавли Маркс “рӯҳи олами бедилу беинсофи муосир аст”.

Дар думболи ин фикр ӯ, яъне Маркс ба ин маънӣ гуфта буд, дин ин опиуми халқ аст, ки ӯро барои гурехтан аз воқеи-

ятҳои мудҳиши иҷтимоӣ кӯмак менамояд¹. Барои марксистон маҳз ҳамин сифати мусоидаткоронаи диндорон ва калисо бар режими ҳукмрон маъқул набуд. Онҳо ҷанги худро бар зидди ҳамин қишри мусолиҳаткоронаи диндорон оғоз намуданд на бар муқобили дин дар маҷмӯъ. Аммо дигарон ин равишро то нуктаи ниҳой расониданд. Аз тарафи дигар назар ба ин воқеият гувоҳи он аст, ки марксистон ва ленинчиён дар ҳолати муноқишаи қишрҳои ҷомеа барои аз байн бурдани режими худкома кӯшиш менамуданд, ки рафיקони стратегии дарбори подшоҳӣ сарқӯб карда шаванд. Дин дар он даврон ҷиҳати арҷгузорӣ ба мақоми қудрати шохӣ хизмат мекард. Барои онҳо маҳз ҳамин ҳислати диндорон маъқул набуд. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки мо муносибати як таълимоти ғайридиниро низ дар кӯшиши ҷудо кардани дин аз як режим ва васл кардани он ба режими дигар эҳсос менамоем. Яъне мантиқи идеологияи марксистӣ дар муносибати давлат бо дин дар мочарои байни манфиати қудрат побанд аст, ки он дар умум зинаи аввал сиёсӣ намудани динро муаррифӣ мекард.

Барои мисол, мурочиати як деҳқони шӯравӣ, ки аз як деҳа соли 1919 ба Раиси Совнарком В.И. Ленин навишта буд ва ҷавоби Доҳии пролетариатро мазмунан меорем. Деҳқон навишта буд, ки боми калисои деҳа мечакад, ба раиси шӯрои маҳалла мурочиат кардем, мегӯяд мо болшевикон зидди дин ҳастем. Ленин дар ҷавоб ба Раиси шӯрои маҳалла навишта буд: “Ба деҳқонон пул диҳед ҷиҳати иҷрои таъмири боми маъбадашон. Ин деҳқонони эътиқоддор ба тамоми рӯҳи худашон ҷонибдори давлати шӯроҳо ҳастанд, бар зидди мо танҳо Калисои Рус истодааст”. Аз ин гуфтори Ленин маълум мегардад, ки дар фаҳми Доҳӣ мафҳуми дин ва калисо як чиз нестанд. Баръакс дин ҳам арзишҳои наздик ба таълимоти моро ва ё умумиятдоштаро доро аст. Мисол, насрония баробарии инсонҳоро дар иҷтимоъ ва ми-

¹ Ниг.: "Религия как протест – это душа сегодняшнего бессердечного мира"

Венгерский историк – о взглядах Карла Маркса на проблему Бога и духовных поисках лидеров КПРФ. Тамаш КРАУС, аз 16.05.2018. ниг. Сайти интернетӣ «Независимая газета».

ёни худи онҳо таъкид месозад, дар марксизм низ ин баробарии одамон эътироф мегардад. Ин ҳолат ба муҳаққиқони ин арзишҳо далолат дорад, ки масъалаи муносибати давлати шӯравӣ ва марксизм бо дин аз сари нав бозбинӣ шавад.

Дар ин ҷо, зарур мешуморем дар масъалаи муносибати давлат бо дин гуфтореро аз китоби «Андешаи давлати миллӣ», ки соли 2013 рӯи ҷопро дида буд, бо назарҳои нави таҳлилӣ ба саҳми хонанда расонем.

Миллат, дин ва давлат: манфиатҳои мутақобила¹

Қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар давоми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввули инкишофи тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти комили таърихи ислом бе омӯзиши ва баҳои муносиб додан ба нақши махсуси тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, исломро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо ҳисобидан хатост.

Эмомалӣ Раҳмон

Ҳамзамон, сари масъалаи миллат ва дин изҳори назар намулда, бояд донист, ки муносибати тарафайни онҳо дар мавқеъ ва мавзеоҳои муҳталиф вобаста ба манфиат, вақт ва дигар омилҳо ба тарзу роҳҳои гуногун сурат мегирад. Аврупо, ки мо онро сирф бунёдгузори давлатҳои миллӣ мешиносем, ба андешаи С. Хантингтон дар ибтидои асри ҳабдаҳ тавассути мансубияти динӣ ба бунёди давлатҳои миллӣ роҳ кушодааст. Махз насрония бунёдгузори миллат, ва ҳатто, ғояи миллатгарой дар Аврупо буд². Давлатҳо худро тавассути эътиқодашон муаррифӣ мекарданд. Онҳо ё давлати протестантӣ ва ё католикӣ буданд. Албатта, онҳо сирф давлати динӣ набуданд, вале эътиқоду имони онҳо дар муносибат бо дин аз ҷониби атрофиён ҷунон баҳогузурӣ мегашт.

¹ Холиқзода А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ. Душанбе: «ЭР-граф» 2013. С.151-159.

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.

Ва, дар муносибати байни онҳо вобаста аз умумияти тобеияти динӣ, ҳамдигарфаҳмию дастгириҳо ба назар мерасид. Ин худ як навъи ҷудошавии ҷаҳони Аврупо ба протестантҳою католикҳо буд. Агарчӣ, баъдан ин тафовут нақши муҳим дар идораи кишварҳои аврупоӣ набозида бошад ҳам, мавҷудияти ин унсур ҳамчун омили ҷудошавӣ ва устуворгардии давлатҳои нахустини замони нав зарурият ба таҳқиқ ва омӯзиш дорад. Инчунин, бояд дар назар гирифт, ки дин ва давлат дар ҳамбастагӣ инкишоф ёфтаанд. Дин то ҳадде таъсири худро ба мустаҳкамгардии параметрҳои сиёсӣ ва идеологии давлат гузоштааст. Дар сурате, ки давлат ва дин якдигарро пурра менамоянд, ҷомеа ба инкишоф рӯ оварда, давлат ба муваффақиятҳо ноил гардида, дин ба воситаи муҳими тарбияи ахлоқӣ ва рӯҳӣ мубаддал гашта, ҳама шаклҳои ҳастии иҷтимоӣ вазифаҳои таърихӣ худро дуруст истифода менамояд.

Иқдоми Ҷаноби Олӣ, Президенти мамлакати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи эътирофи мутақобилаи арзишҳои миллӣ ва динӣ, бузургдошти 1310-солагии Имоми Аъзам дар соли 2009, интишор ва дастраси мардум гардонидани китоби муқаддаси Қуръон ба забони тоҷикӣ аз силсилаи он амалҳои неки аҷодӣ ва сиёсати дурбинонаи эшон дар ин роҳ аст. Қатъиян метавон гуфт, ки дар ин роҳ қадамҳои устуворро сиёсати давлатии мо дар ҷаҳорҷӯбаи қавонини давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ба пеш гузошта истодааст. Мо аҳли илмро зарур аст, ки дар пайраҳҳои ин шоҳроҳ гумроҳ нагардем ва аз хатти марказии он дур нашавем. Зеро, баъзе аз мо ҷунон масти озодиҳои истиқлол ва конститусионӣ мешавем, ки ба ҳар роҳу пайраҳҳои илмӣ тавассути озодӣ ба мо муаяссар гардида ворид шуда... фарсахҳо аз хатти марказӣ ва ниятҳои аслии роҳи пешниҳодгардида дур меравем. Мақсадҳо ва ғаразҳои шахсӣ, нафс ва худнамоиҳои бечо, аксари вақт ба дуршавии мо ва гумшавии мо, дар ин пайраҳҳо мусоидат менамоянд... Мо бояд донем, ки дунявият бединӣ набуда, шароити мусоид ва озод фароҳам овардан барои диндорон аст. Дунявият, тарғиби

якҷониба ва қатъии як мазҳаб ва оин набуда, таҳмили иҷбории як мазҳаб нест. Балки шароити мусоид ва озода тарғиби арзишҳои динӣ, қонеъ гардонидани талаботи эътиқодии шаҳрвандон ва таъмини озодаи вичдон аст. Дунавият, танҳо дар доираи эътиқоди динӣ нигоҳ доштани шаҳрвандон набуда, имкони озодаи интиҳоб ва инкори дину мазҳаб ва интиҳоби озодаи имону вичдон аст. Дунавият хизмати яктарафаи дину мазҳаб, бединону диндорон набуда, шароити озодаи зиндагии диндору бедин аст, ки дар он таҳмили иҷбории дину оин манъ буда, тарғиби озодаи арзишманди ҷанбаҳои мусбат ва ҳадафҳои неки динҳо, ғояҳо ва андешаҳо ҷойиз аст, таъмин мегардад. Дар асл, чунин муносибат ба табиати аслии дин низ муҳолифат надорад, зеро ислом таъкид менамояд, ки «Дар дин ҳеҷ иҷборе нест», дар ояти 256-уми Сураи «Бақара» ва ё ҷойи дигар мефармояд: «Ва бигӯ: «Ин сухани рост аз Парвардигори шумо омадааст. Пас, ҳар ки хоҳад имон оварад ва ҳар ки хоҳад кофир шавад.»»¹

Дин иҷборӣ нест. Дар ин нукта мо яке аз аз аломатҳои аслии динро, ки ҳосияти иҷборӣ надоштани он аст эҳсос менамоем. Дар қиболи давлат тарзе мебинем дин дар қадами аввал ва асли худ ҳосияти иҷбориро касб намекунад, вале баъдан ба он ҳокимони давру замон ва онҳое, ки аз номи дин баромад мекунанд ин аломатро зам карда, тафовути дину давлатро бардоштани мешаванд ин амал ба махлутнамоии функционалии онҳо мусоидат менамояд. Аз ин кор тарзе таҷриби Аврупо ва Осиё шаҳодат медиҳад, ҳам давлату ҳам дин осеб мебинанд.

Аломати иҷборӣ набудани дин, ки ишорат шуд ҳамчун ҳосияти асли дин бениҳоят муҳим аст ва он дар дарк ва ҳазми таълимоти динӣ ва муносибати он бо давлат агар марказӣ аст ғуём хато намекунем. Зеро давлат ва ҳокимияти давлатӣ бо маҷбурияти ҳуқуқӣ қомат меафрозад. Конунҳо агар ҳатмӣ ва иҷборӣ нашаванд ва моддаҳои махсуси онҳо ҷавобгариро дар шаклҳои воқеӣ пешбинӣ нанамояд, он гоҳ низому тартиб ва муттаҳидии ҷомеа аз байн меравад. Давлат маҷбур аст ин маҷбуриятро ҷорӣ намояд. Аммо Худованд эҳтиёҷ ба маҷбуркунӣ надорад,

¹ Куръони карим, Сураи Каҳф (18) ояти 28.

Ў агар хоҳад ҳамаро яксара муъмин ва ё яксара ғайри он ме-гардонд ва аз оқибати он табдиле дар мақоми Ў набуд, шояд аз ҳамин ҳолат аст, ки маҷбуркуниро ба худ лоиқ надида, озодиро ҳамчун маҳаки риояи адл ба иродаи инсон ҷо карда, танҳо ба фаҳмондан кифоят карда, ҳаққи интиҳобро ба иродаи инсон вогузор намуд. Тантанаи адли додгоҳи илоҳӣ низ дар он аст, ки ҳамин озодии ихтиёрро эълон, эътироф ва татбиқ менамояд. Аммо давлат бо муқаррар кардани қоидаҳо маҷбуркунии ҳукукиро думболаш пешбинӣ менамояд, зеро агар рафтори одамон ба қоидаҳо мувофиқ нагардад тартибот ва ҳуди давлат маҳв мешавад.

Дуруст аст, ки санксия ҳамчун қисмати ниҳони меъёр ҳам дар қоидаҳои динӣ ва ҳам ҳуқуқӣ мушоҳида мешавад, вале санксияи динӣ дар масъалаҳои аслии эътиқодӣ ҳосияти ондунёӣ дошта, таъсиррасониро бавосита ба инсон қоим медонад. Дар ҳолатҳои сабуковарӣ бошад, санксияи динӣ бавосита инсонро аз ҷурмҳо озод менамояд. Дуруст аст, ки дар иддае аз меъёрҳои динӣ мо ҷазоҳои воқеиро мебинем, вале ин аслан аз таърихи шаклгирии дин дар шароити ташаккулёбии давлат ва ҳуқуқи расмӣ гувоҳӣ медиҳад (динҳое, ки дар шароити азбайнравии низоми қабилавӣ пайдо шуданд, ин функсияҳои таъсиррасонии ҳукукиро ҳамчун ҳосияти айнии даврон ногузир қабул карданд, аммо ин сифати аслии дин ва таълимоти марказии он набуд, баръакс дин дар кори нигоҳдошти низому тартибот вобаста ба шароит ба ташаккули давлатҳо кӯмак кард), ки ҳодисаҳои пухтарасидаи иҷтимоӣ на танҳо эҳтиёҷ ба дастгирии иловагиро доштанд, балки ҳуди дин низ бе вучуди чунин шакли муназзами идора имкони зухури арзандаи ҳудро дар он шароит надошт. Аз ин хотир, ин таъсиррасониҳои даврӣ ва таърихӣ дар ҳамон замонаш ногузир ва тарафайн буда, ҷавҳар ва асли таълимоти динӣ набудааст, балки як зарурати таърихӣ асрҳои миёна аст, ки онҳоро ба замони муосир ва баъдӣ кашидан ва аз онҳо далелу истинбот кардан мантики илмӣ ва асоси воқеӣ надорад. Чунки баъдан давлат ва раванди таърихӣ ҷудоии комилии онҳоро дар масъалаҳои функционалӣ ва ҳамкориҳои маънавиашонро дар тарбияи инсон масъалагузорӣ намуда, динро ҳамчун шакли

шуури чамъиятӣ, паҳнои муқаддаси боварии инсон, намои арзишманди ҳуқуқҳои шахсӣ эълон, эътироф ва ҳимоя кард. Маҳз ба ҳамин хотир дунявият кафолати аслии зуҳури арзандаи дин, рушди давлати муосир ва ҳамовозии арзишманди давлат ва дин дар иҷрои вазифаҳои функционалии ҳеш дар шароити муосир буда, имкон дорад мустақилияти вазифавӣ ва иҷтимоии дину давлатро дар партави ҳадафҳои стратегии миллат ва парадигмаи арзишҳои миллӣ дар қолаби мафкураи миллӣ эмин нигоҳ дорад.

Баъд аз оне, ки ин сатрҳоро тақрорӣ, баъд аз муҳаррирон, қабл аз нашр мутолиа мекардам, рӯзи 12 январӣ соли 2021 дар рӯзномаи «Садои мардум» як мақолаи хеле арзишманди ду олими тоҷик Р. Давлат ва Б. Забехулло таҳти мавзӯи «Дин ва пайомадҳои талҳи сиёсисозии он»¹ рӯи чоп омад. Ҳарчанд, ки мавзӯи мазкур солҳо қабл аз ҷониби банда борҳо масъалагузорӣ шуда, дар конфронсу нишастҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ маъруза² ва нашр³ гашта буд, хондани навиштаи ин олимони ҷавон бароям мақбул афтод.

Намедонам эшон мақолаҳои бандаро хондаанд ва ё не, ле-

¹ Давлат Р., Забехулло Б. Дин ва пайомадҳои талҳи сиёсисозии он. Ё сад соли фоҷиаи «исломи сиёсӣ» // Садои Мардум. 12-январӣ соли 2021, №4(4266) С.2-3.

² Дар конфронси байналмилалӣ дар шаҳрҳои Алмаато ва Нурсултон (Астана) –и Қазоқистон соли 2011 дар мавзӯи: «Религиозный экстремизм и светско – демократические процессы в Таджикистане» ва соли 2014 дар мавзӯи: «Традиционный и современный ислам: проблемы и перспективы в Средней Азии (на примере Таджикистана) баромад кардам, ки ҷавҳари онро масъалаи пешгирии сиёсикунӣ ислом дар минтақа ва роҳҳои ҳалли он фарогир буд.

³ Ниг.: Халиков А.Г.(Холиқзода АҒ.) Ханафизм Мавереннахра и современный ислам: о покорности политической власти и проблемы политизации ислама. Вестник конституционного Суда Республики Таджикистан. №2. 2014. С.54-62.; Религиозно-правовые нормы и демократические процессы в Таджикистане Религия и общество: научно религиозное и социально культурное издание. №2. Июнь, Душанбе, 2014.С.20-24.; Конституционное купирование политизации веры как гарант права на свободу совести и вероисповеданий//Государствоведение и права человека. Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. №3. 2016.С. 14-21.; Светское государство Таджикистан и проблема политизации ислама: анатомия проблемы и механизмы решения, Известия. Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. № 4. Душанбе 2016. С.118-125.

кин зиёд аз фикрҳои онҳо ба андешарониҳои мо мувофиқ афтод. Махсусан, дар масъалаи чудо намудани асли дин аз сиёсат, таснифи сиёсати динӣ аз сиёсати давлатӣ, нишонаи ҳукумати хуб адолат аст, на диндорӣ ҳоким ва ҳулосабарориҳои эшон дар масъалаи на ба манфиати дин ва на давлат будани сиёсисозии дин, таърифи дунявият аз назари ахлоқӣ ва вазифаҳои функционалии давлат ва дин ва амсоли инҳо. Назари онҳо дар хусуси он ки пас аз густариши ислом дар минтақаҳои зери тасарруфи ислом ворид шуда «на ҳукумати динӣ, балки сулолаҳои мустақил бо низоми подшоҳӣ ва қабилавии меросӣ ҳукумат кардаанд. Ба монанди хонадони Уммавиён, Сомониён, Ғазнавиён, Салҷуқиҳо, Усмониҳо ва ғ.»¹ бо вучуди он ки ба мо саҳт мақбул аст ва мо низ роҷеъ ба асосноккунии ин ғоя зиёд навиштаем², лекин бо вучуди ин ҳама ҳанӯз ҳам таваҷҷӯҳи хоса ва таҳлили мантиқии илмӣ бештарро тақозо дорад. Зеро исботи ин фикр бениҳоят муҳим аст дар заъф намудани чараёнҳои сиёсисозии дин дар шароити муосир.

Албатта, чун ҳар навишта дар масъалагузорию ҳулосабарориҳои онҳо саволҳо ва андешаҳо низ ҳаст (мисол дар масъалаи таснифи давраҳои сиёсишавии ислом, куллан инкор намудани маҷбуркунии ҳуқуқӣ дар дин (масъалаҳои фикҳӣ муомилотӣ ва ҷиноятӣ чӣ мешавад?), то охир норӯшан мондани муносибати дину давлат дар радифи инкори назарияи ягонагии дину давлат, сирф манфӣ шарҳ додани ғояи ягонагии дину давлат ва ғ.), аммо муҳим инҳо нестанд, муҳим он аст, ки дар Тоҷикистон насли ҷавони илм қотеан дарк намудаанд, ки сиёсисозии дин хатар барои дину давлат аст. Онҳо ошкоро ва дуруст дар пайравии нухбагони илми ҷаҳонӣ ҳазм намудаанд, ки таърихан **«рисолат ва ҳадафи аслии дин инсонсозӣ аст на давлатсозӣ»**. Ин муҳим аст, хеле муҳим аз назари мафкуравӣ. Он замоне, ки аксари зиёии мамлакат ва аҳли илми кишвар бидуни ихтилоф ин

¹ Давлат Р., Забеҳулло Б. Дин ва пайомадҳои талхи сиёсисозии он. Ё сад соли ғоҷиҳои «исломи сиёсӣ» // Садои Мардум. 12-январӣ соли 2021, №4(4266) С.2-3.

² Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Ҷ. 1. Душанбе 2002. 302с. Правовая система зороастризма, Душанбе 2005, -422с.

масъаларо дарк ва ҳазм менамоянд мо таҳдиди ба фасодкашии эътиқодамонро ва ба ифротгароии динӣ чалб шудани ҷавононамонро устувор ва қатъӣ пешгирӣ менамоем. Ин масъала тайи се даҳсолаи охир монеаи муҳимми рушди тафаккури зиёии миллат буд, шукр, ки имрӯз олимони мо ошкоро самимӣ ва содиқона дар ин самт ҳарф мегӯянд.

Муҳофизи тозагии дин аз олудагиҳо қабл аз ҳама бояд ходимони динӣ бошанд на давлат. Дарвоқеъ эътиқоди покизаи инсониро ғаразу мафниатхоҳи инсонӣ дар масири таърих борҳо ба иллатҳои гуногуни пастмазҳар гирифтор карда оинаи покизаи имонро бо олудаҳои дунёи полудааст. Ҳамин ҳолат буд, ки донишмандону оқилони давраи замон чи аз миёни диндорону чи ғайри онҳо борҳо ба муқобили ин гурӯҳе, ки манфиатҳои худро ба ҳадафҳои дин омехта мекарданд, ба суҳанони саҳту дурушт баромад кардаанд.

Он замоне, ки қудрати хилофати араб дар сарзаминҳои Осиёи Марказӣ то ҳаде заъф шуда (то ин замон арабҳо дар як муддати муайян динро ба воситаи ғорати халқҳои таҳҷой табдил дода аз ин кишварҳои нимамустақил бочҳои вазнин мегирифтанд), мардуми таҳҷой бо давлатҳои мутамаркази дар заминаи халқи муайян таъсисёфта бо дини ҷадид роҳи ташкили дурусти низоми идораи худ ва муносибат ба динро ҷустуҷӯ мекарданд, гурӯҳҳои худкомаи манфиатҳо динро ба воситаи манфиатҳои ҳеш истифода бурда, аз он бо тарзу тариқатҳои гуногун даромадҳо ва ғоидаҳо медиданд. Албатта, дар ин ҳама ҳолатҳо функция ва рисолати аслии дин аз рӯзномаи ҷомеа дур набуд, вале сӯистифодаи он бештар аз ҷониби соҳибони он дида мешуд. Мардуми одӣ ба асолати дин содиқ буданд. Аҳмади Қомӣ, аз ин манфиатхоҳон ба танг омада, ба маврид гуфтааст: «дукондорӣ¹ чи аз Каъба ва чи аз масҷид ва чи аз хонақоҳ ва чи аз намаз ва чи аз ҳаҷ ва чи аз ғазв ва чи аз зӯҳд ва чи аз қуррой ва чи аз сӯфигарӣ ва чи аз порсой. Ин ҳама дукондорӣ аст»².

Замони нав дар баробари омезиши дин ба манфиатҳои молӣ,

¹ Дар ин ҷо ба маънии тамаллуқ, ҷоплусӣ ва манфиатҳои истифода шудааст.

² Аҳмади Қомӣ Номакӣ (Жандапил). Мифтоҳ-ун-начот. Тасҳеҳ, таҳия ва муқадди-

даст ба сиёсисозии дин, ифротгароии дин ва дигар омилҳои дигари нобоб нисбат ба эътиқод задааст, ки ҳама ба нуктаи олуда-созии дин ва эътиқод ба манфиатҳо ва нафси инсонист. Механизмҳои ҳимоя аз ин хатарҳо дар ниҳоди динҳо таърихан вучуд доранд. Бинобар он, имрӯз ҳимояти он кори ҳама, аз ҷумла ҳуди диндорон аст.

Давлат имрӯз ҳамачониба кӯшиши ҳимояи арзишҳои динӣ намуда истодааст, фазои давлати дунявӣ чунин шароитро низ фароҳам овардааст, ки динҳо озод фаъолият намоянд. Вале агар ҳуди аҳли диндорон манбаи эътиқоди ҳудро аз ин офатҳои ботинӣ тоза нанамоянд давлат дар шароити дунявият ва тавсеаи озодиҳо на ҳамеша даҳлатро бар ҳарими ҳарами эътиқодмандон имконпазир медонад. Албатта, дар ҳолати вайрон шудани талаботи қонун, таҳдид ба ҳуқуқҳои дигарон, амниятӣ субот, таҳдид ба ахлоқи ҷамъиятӣ, саломатии аҳоли ва якпорчагии кишвар дар асоси қисми 3 моддаи 14 Конститутсияи давлат муваззаф аст, ки сади роҳи ин бетартибӣҳо шуда, маҳдудиятҳои иҷбориро бар зуҳури дин ва эътиқод қорӣ намояд. Аммо қорро то ба ин сатҳ бурдан лоиқи даврони муосир, миллати хирадманди тоҷик ва лоиқи симати меросбарони асили Имоми Аъзам буда наметавонад.

Агар ба таҷрибаи Аврупо назар намоем, дар он ҳолате, ки Рим ба сиёсисозии дин даст зад қори давлату давлатдорӣ ва адли умум яксара дар Асрҳои миёна ба фасоди саросарии молику ахлоқӣ гирифтӣ гашт. Садои Маккиавелӣ, Дж. Бруно, Т. Гобс, Ф. Бекон ҷиҳати ҳалосии давлатҳои Аврупоӣ ба гӯши попҳои римӣ ва эҳёи худшиносии миллатҳои Аврупо нарасид. Вале эътирози ислоҳотгароёнаи протестантҳо Мартин Лютер (31 октябри соли 1517, 95 тезисро дар дарвозаи калисои Виттенберг навишт), Ствингли (Цивингли), Жан Калвин бинои харобшудаи давлату дину Римро яксара аз ботин дар Аврупо ларзонд, парда аз рӯи инквизитсия ва лашкаркашиҳои ордендорони манфиатҳои ва дигар рафторҳои ношоистаи дингароёни мансабталаб

бардошт, Аврупо аз чангҳои бемаънии салибӣ раҳо ёфта халқи он нафаси тоза кашида, давлатҳои имкон пайдо карданд, ки рӯ ба илм намуда заминаи эҳё ва инқилобҳои илмиро фароҳам оранд. Маҳз ҳамин нафаси тоза силсилаи илмҳои фалсафӣ, табиӣ ва ҷамъиятиро имкон дод, ки ҷаҳиши бузург ба пеш намуда, Шарқи акнун ба доми найрангарони дин гирифтورشударо дар қафо дар олами зулмот дар ҳайрат ва дастнигар бимонанд.

Кӯшиши давлати шӯравӣ дар масъалаи ҷудоии иттиҳодияи динӣ аз давлат то ба ҳадди ҷудоии қатъии дин аз давлат расида, дар тамоми паҳноии ин давлати бузург натиҷаи яқрангу мусбат надод.

Замони истиқлолият бо пешниҳоди озодихою ҳуқуқҳои ва-сеъ, муайян кард, ки дар миёни мардуми мо низ зери даҳола-ти аҷнабиён ҳанӯз ормонҳои сиёсисозии дин, манфиати дунёӣ ҷустан аз он ва амсоли ин равандҳои номатлуб вучуд доштааст. Дар кори пешгирӣ аз ин таҳдидҳои давлати Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои муаззами миллат чанд ислоҳоти даврӣ гузаронида, ҷиҳати хирадмандона ва қонунӣ пешгирӣ намудан аз онҳо қонунҳои миллии низ қабул кард. Имрӯз мо аҳли зиё ва хизматчиёни давлатиро зарур аст, ки бо риояти бечунучарои онҳо нақши худро дар ислоҳоти иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеа гузорем. Масъулини дин бошанд, бояд нақши худро дар ҳифозати аслии дин, покизагии арзишҳои динӣ ва ҳамбастагии онҳо бо ахлоқи хирад ва риояи қонуни давлат фаъолона кӯшиш намоянд. Онҳо бояд донанд, ки кафили ягонаи озодии вичдону эътиқод дар ма-сири таърих давлатҳои буда ва ҳоло низ дар ин ҷаҳони ноором ин вазифаи муҳими ҳифозатиро нисбат ба дин маҳз давлати дунявӣ Тоҷикистон иҷро менамояд. Онҳо ба амру дастурҳои қонунӣ ва ҳуқуқӣ бояд мисли соҳиби мазҳаб бо эҳтиром рафтор кунанд, ба ёд оранд, ки чун Халифа додани фатворо ба Имоми Аъзам мамнуъ сохта буд. Пири мазҳаби мо ба саволи фикҳии духтари худ дар манзили хеш ҷавоб надода, ўро ба назди ғаеҳи дигар фиристонд. Ҳол он ки ў метавонист вазифаи худро дар дохили хонаи худ бо дарҳои баста иҷро намояд, аммо накард. Чаро? Чунки амри подшоҳ дар мазҳаби ў воҷиб буд. Ва ў ин

амрро такрор яксара дар ҳама ҷо якзайл иҷро мекард. Ин пояи низом ва ҳамкорӣ аст, ки дар асоси эҳтироми дину давлат тавлид мегардад.

Ба ёд орем, ки Аҳмади Ҷомӣ дар вақташ ба муқобили иддае аз ин гуна ҳангоматалабоне, ки намозу рӯзаю эътиқодно воситаи ҳалли манфиатҳои шахсӣ карда, аҳволи дин ва диндоронро ба танг оварда буданд, барҳақ гуфта буд: «Се қавм дар миёни мусулмонон, ҳам аз мусулмонон роҳи дин бар уммати Муҳаммад мушавваш карданд: аввал, қавме аз ин уламои авонтабъи дунёсози динсӯз! Дигар, қавме аз миёни ин дарвешон берун омаданд ва ба дарवेशию шайхӣ даст берун карданд ва қавме нодону камакл сар дар пайи эшон доданд ва эшон машоихро бар дом бастанд ва ибҳот ва роҳи он дар миёни халқ ғиганданд;... Сеи дигар он курроёни намозфурӯши дунёдӯст. Дини ислом дар сари ин қавм шуд. Эй мусулмонон, аз ин се қавм ҳазар кунед!»¹ Тарзе устод К. Олимов ироа доштаанд, Аҳмади Ҷомӣ дарвоқеъ шахси қабирида, нотарс, ҳақгӯй ва ҳақҷӯй буда, ҳамеша факирон ва озурдадилонро пуштибонӣ мекардааст, ба манфитаи рушди ҷомеа фикрҳои солим мегуфтааст². Ин сифатҳо бояд дар муъмини донишманд, имрӯз низ бошанд. Танҳо чунин сифатҳо аҳли динро бо тариқатҳои одилона ба ҳадафҳои аслии давлати дунявӣ ва демократӣ ҳамоҳанг намуда, дастгирии яқдигарии онҳоро дар бунёди ҷомеаи саодатманд таъмин менамояд.

Оид ба ҳамкориҳои давлат ва дин. Дар шароите, ки дину давлат бо мақсади ободии ҷомеа ба ҳам кӯмак менамоянд, воқеан ҷамъият обод мегардад. Вале, чун иддае аз диндорон тавассути дин даъвии ҳокимият менамоянду давлат, ки аз ин ҳаққи табиӣ худ рӯ намегардонад, муноқиша ва бетартибӣ дар ҷомеа боло меравад. Бинобар он, дин бояд аз ҳамкориҳои худ суйиистифода наамояд, балки рисолати таърихӣ худро дар ҷанбаи эътиқод ва ахлоқ иҷро намояд. Агар дар давлатҳои пешин нақши

¹ Аҳмади Ҷомӣ Номакӣ. Мунтахаби Сироч ус-соирин. Тасҳех, тавзеҳи доктор Алӣ Ҷозил. Техрон 1368. С.97.

² Олимов К. Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои X-XII. Душанбе, «Дониш», 2019. С. 119.

дин баландтар буда, таъсири он ба давлатҳо бештар эҳсос мешуд, акнун дар замони муосир нақши давлат табиатан бештар афзудааст. Воқеият табдили мақоми онҳоро вобаста ба рушди тафаккури чомеа ногузир гардонидааст. Ин ҳолати муқаррарии рушди ҳаводиси таърихист, воқеияти давлатдорӣ ва табиати асили диндорӣ бо он қоииманд. Онро ҳамонтавр хирадмандона бояд қабул кард. Ин ҳолатро қисмате аз динҳои ҷаҳонӣ дарк намуда, аз рӯи хирад парастории худро ба давлатҳо вогузор намуда, вазифаи худро дар тарбияи ахлоқӣ, рӯҳӣ ва инсонсозӣ пеш бурда истодаанд. Аммо, дар қисмате аз давлатҳо динро диндорон ҳанӯз чун воситаи муҳими дастрасии мақсадҳои ғаразнок қарор дода, кӯшиши боло бардоштани таъсири онро ба давлат ва ҷамъият намуда истодаанд. Ин ҳол на танҳо ба амнияти давлат, балки ба шарафу манзалати дини пок ва мубин олудагӣ ва доғ меорад. Онҳое, ки масти ғояҳои қудратнишинӣ мебошанд, талабот, таъинот ва маънии динро, ки ҳама вазифаҳои худро дар атрофи мақсади ягона ободию ваҳдати чомеаи инсонӣ, адлу инсоф муттаҳид сохтааст, аз мадди назар дур мондаанд. **Ҳам дин, ҳам давлати иҷтимоӣ ва адолатхоҳ ва ҳам қонуни ҳуқуқӣ як ҳадаф доранд – ободию хушбахтии аъзои чомеа. Ҷавҳари ин муттаҳидӣ дар тақия ба хиради инсонӣ низ тавҷам аст.**

Имрӯз ҳаводиси рӯзгори таърихӣ, қонунияти рушди башарӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ бо эҳтиром ва арҷгузорӣ ба шаклҳои шуури ҷамъиятӣ собит намудааст, ки роҳи аслии саодати мардумон дар табиати адолатнокӣ ва озодихоҳӣҳои давлати демократист. Пас ҳама, аз ҷумла аҳли дин аз дидгоҳи сиёсати динии худ (тарзе ишора шуд ҳар дин сиёсати худро ҳамчун маҷмӯи муносибатҳо доро аст, аммо ин сиёсӣ сохтани дин нест, балки тархрезии муносибати дин бо дигар шаклҳои шуури ҷамъиятист) бояд дарк ва ҳазм намоянд, ки рисолати саодатмандии асли чомеа аз Замони нав бо тамоми васоиту далоилаш пурра бар дӯши давлат гузаштааст¹. Таъ-

¹ Шояд дар масири таърих давраҳое дин ин нақшро гирифта бошад, вале имрӯз ҳатто дар давлатҳои бо ном исломӣ механизми идораи давлатӣ ғарав ва кафили ягонаи оромию суботи чомеа маҳсуб мегарданд.

рих рисолатҳои табиӣ дину давлатро дар нуктаи эътидоли одилонааш расонидааст. Бинобар он чойи мубориза бурдан бо равиши рушди ҷомеаи инсонӣ, бо ташаккули дурусти ахлоқ ва ақли инсонӣ, ки дар зуҳури давлатҳои демократию дунявӣ ва қабули қонунҳои ҳуқуқӣ бо тантанаву ҳуқуқу озодиҳои инсон зуҳур менамоянд, беҳтараш дар қори саодати мардум бо низоми унсурҳои давлат ҳамкорӣ бояд намуд. Ин ҳамкорӣ ҳам ба манфиати давлат ва ҳам эътиқод буда, гарави рушди ороми ҷомеа аст.

Имануэл Кант таносуби хирад ва навиштаҳои илоҳиро мазмунан қиёс намуда, ба ҳулоса меояд, ки «байни хирад ва ваҳйи илоҳӣ на танҳо таҳаммул, балки ягонагӣ низ дида мешавад, оне, ки бо яке аз ин роҳҳо (дин ё хирад – А.Х.) меравад (зери роҳбарии хирад – И.К.) ногузир бо дигаре, ки дар роҳи ғайри ӯ қарор дорад (дар як зинае – А.Х.) воমেҳӯрад. Агар чунин нашавад, пас ҳамон як инсон ё ду дин дорад, ки ин ҳолат маънӣ надорад ва ё ӯ ҳам диндор асту ҳам мӯъҷизаи дигареро низ мепарастад»¹. Дар воқеъ таълимоти динӣ ва ахлоқи башари умумиятҳои зиёд дорад, ки истифодаи мақсадноки онҳо дар партави ҳадафҳои умумии ҳуқуқӣ аз манфиат ӯрӣ нест.

Чи қадаре, ки мо аз назари атеистӣ ва илмӣ низ воқеияти асли динро инкор нанамоем, мо аз доираи маҳдуди илмӣ ва ҷонибдорони ҷудогона берун рафта наметавонем, зеро дину эътиқод таърихан ба ҷузъи ҳастии маънавии инсон табдил ёфтаанд. Ва ин табдилёбӣ чи аз назари илмӣ ва чи динӣ дар чойи хушқу ҳолӣ ба миён наомадааст. Ва он асосҳои устувор ва қавии таърихии худро ҳамчун шароити муайян доро будааст, ки онҳо низ ҳамчун воқеият аз сахнаи таърих руфта намешаванд. Такроран иброз ва хотирнишон месозем, ки Маркс динро дар баробари «афюн» хонданад – «дили олами бедил» ва Ф. Энгелс бошад, «паноҳгоҳ ва умеди вопасини маънавии мардуми ситамзада» ва В.И. Ленин

¹ Кант И. Религия в пределах только разума. Перевод с немецкого Н.М. Соколова. С.-Петербург. 1908. С.3.

худ «деҳқонони насрониро ҷонибдори пролетариат дониста, калисои онҳоро таъмир карда, душмани болшевикон «Калисои давлатии Русро»¹ эълон карда буд. Бо дарназардошти ҳамин гуфтаҳои бо ном муқобилони дин ва дигар қонуниятҳои илмӣ ва ахлоқӣ воқеияти динро аз зиндагии фардӣ ва иҷтимоии инсон яқсара руфтани ва инкор кардани назари хирадмандӣ, дурандешӣ ва оқили набуда, ба воқеият баҳои нодуруст додан аст.

Кант И. аз дохили падидаҳои абстрактӣ бо усули таҳлили унсурҳои ақли тоза, «хиради эътиқод»² ва «хиради тозаи эътиқод»³ нуктаҳои ҳамоҳанги хирад ва эътиқодно пайдо менамояд, аммо ба замири он боз аз назари шаклӣ ва зоҳирӣ ҳама мақсаду ҳадафҳои ниҳонӣ, ки он арзишҳои иҷтимоӣ ва шаклҳои шуури ҷамъиятиро муттаҳид менамоянд, аммо он ҳадафҳои ниҳонӣ танҳо дар паҳноӣ ҳамовозӣ пайдо намудани онҳо дар шароитҳои муайяни таърихӣ бо риояи одоби эътироми вазифаи функционалии онҳо бояд роҳандозӣ шаванд.

Сари масъалаи истилоҳоти «хиради дин» ва «дини хирад» аниқтараш «эътиқоди хирад», «бовари хирад» низ бояд андеша кард. Агар аз назари усулӣ фаҳмиш хиради дин ақли инсониро дар доираи хирад ба сӯи аҳкоми шаръӣ равона намояд, ҳаракату рафтори инсонро дар доираи ақл ва ҳулосабарориҳои мантиқӣ зери таъсири некӣ, адл, инсоф, баробарӣ ва дигар арзишҳои ба-шарии эътирофшуда, дар доираи аҳком ва ақидаи динӣ сафарбар намояд, пас эътиқоди хирад баръақс аз доираи ду фаҳмиш ва истгоҳ, имкони ҳаракат ба сӯи хирад ва ақли инсониро масъалагузори менамояд. Яқум аз истгоҳи он ки худӣ вучудӣ ақли

¹ Яъне душмани болшевикон бо диндорон аслан аз ҷонибдории охириҳо аз режими подшоҳӣ буд.

² Умуман ибораҳои «хиради дин» ва «эътиқоди хирад» дергоҳ бандаро низ ба фикрҳои водор мекард. Шояд таваҷҷӯҳ ба он тарафи масъала аз назари илмӣ дар оянда ба қушоиши дигар муаммоҳои фанӣ низ мусоидат намояд.

³ Кант И. ҳангоми таҳлили унсурҳои «хиради тозаи дин» ҳамчун ҷузъи ваҳӣ илоҳӣ назари аҷибӣ меҷӯяд, ки тибқи он «хиради дин» ба сифати унсури таҳлилкунандаи инсонӣ, наметавонад «мазмунӣ таърихӣ қушоиши илоҳиро» дар худ ҷойгир намояд. Кант И. Религия в пределах только разума. Перевод с немецкого Н.М. Соколова. С.-Петербург. 1908. С. 3-4.

инсонӣ ва омезиши он бо ахлоқ, ки тавлидгари хирадмандист тобеи қонуниятҳои эътиқодии муайян аст, ки дар шакли одобу аркони муайян ва эътимод имкони зуҳур карданро доранд. Сониян, эътиқод ва боварии динии шахс низ имкони таъсиррасониро ба хирад дорад. Дар лаҳзаи аввал агар инсон хиради худро дар доираи эътимоди муайян қолабрезӣ намояд ва худ хирад ғаълонокии худро бо принципҳои ташкилӣ ва одобу эътироми эътиқодӣ ҳамовоз гардонад, шахс назорати таҳаммулгароёна нисбат ба дину адён дошта омили рушди хираду эътиқодно таъмин менамояд.

Абӯсаиди Абулхайр мефармояд: «Мард бе бадракаи илм саодат натавонад рафт ва илм бе амал бар мард вубол аст ва амал бе ихлос ба кор намеояд...»¹. Новобаста аз он, ки шайх дар масъалаи илми динӣ баҳс мекунад ва ё не, вале нуктаи он ки «илм бе амал бар мард вубол аст ва амал бе ихлос ба кор намеояд» дар силсилаи ташаккули рафтори шоистаи инсонӣ ба сони «пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек» дар ҳаракати шуури инсон ба сӯи амали созанда ҳикматомӯз аст. Андешаи Абӯсаид дар масъалаи он ки роҳ ба сӯи Худованд баробари нафсҳои одамизод аст ва наздиктарин роҳ ба сӯи Худо ин некӣ кардан ба халқ аст², худ ҳикмати бузург дар роҳи адолати эътимод аст. Зеро ҳар амал бе боварӣ ва саъю кӯшиши субъект натиҷаи нек нахоҳад дод, муҳаббат ба кор ва машғулият бошад чузъи дигари ғановатманди амал аст. Дар ин чода чудо намудани амалҳо ба динию дунявӣ аҳамият надорад. Маҳз саъю кӯшиш ва боварӣ ба натиҷаи ҳар амал дар омезиш бо муҳаббат манфиатовар дар амалҳои некӯ созанда хоҳад буд.

Дар сурати дуум, агар қонуниятҳои эътиқодӣ хирадро дар ҳолати эътидол нигоҳ дорад, дараҷаи омезиши онро бо нафс назорат намояд, тозагии онро аз дигар амалҳои нобоб ҳифз намояд хуб аст, аммо агар он таҳти таъсири омӯзиши тундравона хи-

¹ Ниг.: Олимов К. Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои X-XII. Душанбе, «Дониш», 2019. С. 110.

² Муҳаммад бинни Мансур, бинни Абусаъид. Шайх Абусаиди Абулхайр, Асрори Тавҳид фи мақомоти шайх Абусаиди Абулхайр. Техрон, 1377.-С. 150.

радро пурра тобеи худ намоёд, ҳам ба олудасозӣ даст занаву ҳам ба манфиатхоҳӣ, онгоҳ ин равиш ногузир ҷавлонгаҳи қонуниятҳои мантикиро маҳдуд менамоёд, ки пасомадҳои он вобаста аз макону замон ва тарбия гуногундараҷа ҳафнок ва ҳамеша бухронӣ арзёбӣ мегардад. Албатта, назари мазкур шахсӣ нисбат ба масъала буда, ҳеҷгоҳ даъвогари мутлақӣ ҳолати вучуди «хирати дин» ва «дини хирад» шуда наметавонад. Муҳим он аст, ки дарк намоем, ки тафаккури мо дар самти истехсоли хирад ҳамчун сифати материяи олиташкил ва дин ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ аз таҷрибаи ҳамкориҳои мафкуравии ин арзишҳои маънавӣ ва роҳи усулҳои зуҳури онҳо, барои шинохт ва ташаккули ботинии онҳо дар як марвид, васеъ истифода менамоёд. Вале бо иллати зиёд аз нуқсҳои илмӣ мо аз сатҳи сифати ин таъсиррасонӣ бехабарем.

Мазҳабу оинҳои динӣ дар шароити худии худ дар лаҳзаи расидан ба ин зинаҳои дарки ҳақиқати таъсиррасонии манбаъҳои дониш пардаи монеаҳои мазҳабиро раҳна месозанд, мисоли равшани он тасаввуф аст¹ (Дар мазҳаби мо Каъбаву бутхона якест... Аз рӯзи азал дом яке дона якест... ё «Ин ҳама ҷангу ҷадал ҳосили кӯтаҳназарист, Гар назар боз кунӣ Каъбаву бутхона якест.» Саной). Пас, дин низ дар таҷрибаи рушди дохилӣ хангоми бархӯрд бо чунин тафрикаандозӣҳо ва деворсозӣҳо ин усули фароарзишӣ ва фаромиллиро бо муттаҳидии онҳо атрофи умумияти ҳуқуқи манзалати инсон, саодати ӯ², истифода мебарад. Гузашта аз ин, аз ёд бояд набарорем, ки дини мубини ислом дини як миллати ҷудогона (мисли яҳудия нест), ин дин дар

¹ Пас ин ихтилофи назару ҳарзагӯҳо, ки дар роҳҳо (тарикатҳо) ба миён меоянд ҳамааш аз тангназарӣ ва ношинохтани ҳадафи асли аст. Ба қавли Мавлоно: «Ихтилофи муъмини кофир чист, Аз як ҷароғ каъбаву бутхона равшан аст». Ё «Дар роҳи талаб окилу девона якест, Дар шеваи ишқ хешу бегона якест. Онро, ки шароби васли ҷонон доданд, Дар мазҳаби ӯ Каъбаву Бутхона якест.» Ҷалолиддини Балхӣ. Ниг. Орифонаҳо. Техрон, ҷопи шашум. 1371. С. 271.

² Ба назари мо, «Дил ба даст овар, ки ҳаҷчи Акбар аст, Аз ҳазорон Каъба як дил беҳтар аст»-и Хоча Абдуллоҳи Ансорию «Тавофи каъбаи дил кун агар диле дорӣ, Дил аст каъбаи маънӣ, ту гул чи пиндорӣ.» Мавлонои Балхӣ ва ё «Санги роҳи худ шуморад каъбаву бутхонаро, Ҳар, кӣ чун Бедил тавофи каъбаи дилҳо кунад.» беҳикмат нестанд.

асл дини мардумони солеҳ ва покиза ва таҳаммулпазир аст, на чангчӯ, фитнагар, манфиатхоҳ, деворсоз¹. Он ҳама ваҳшонияту даҳшатҳо, ки бо номи он тавъаманд кори мо инсонҳо ва ё рафторҳои мо одамон вобаста ба шароитҳои таърихӣ ва ҳимояи манфиатҳост. Ҳатто таҳлили амиқ ба рӯзгори шаклгирии ин дин ва муборизаҳои дохилию берунии он дар аҳди асосгузораш гувоҳи он аст, ки ҳама амалҳои зишти он рӯзгор, ки бо ҷангу ҷидол ва муборизаҳо олудаанд, дар силсилаи воқеиятҳои замону макон тобеъ буда, ҳеҷ гоҳ ҳукми ҷавҳарии ташкили оини зиндагӣ набудаанд. Ва ин дин низ мақсади аслиаш тарбияи чунин инсонии солеҳ ва покгуҳар аст. Яъне ҳадафҳои аслий ва ниҳонии дин дар инсонсозӣ аз бисёр ҷиҳат ба ҳадафи ҷомеасозии давлат умумияти ҷавҳарӣ доранд, пас, ҳангоме, ки ба зинаи мувофиқойи мақсадҳо мерасанд, яъне дин ба «инсонсозӣ ҳамчун намунаи мавҷудот» ва давлат тавассути меъёрҳои қонунҳои ҳуқуқии созгор ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ба ҷомеаи одилу баробарҳуқуқ ба дастрасии «инсонии озод, солеҳ, ботарбия, хушбахт ва саодатовару саодатхоҳ» онҳо ҳамоҳангӣ ва умумияти ҳадафҳои худро ҳамчун амали нек эҳсос ва дарк менамоянд. Асосе, ки онҳо ба ин ҳамоҳангии некуии фардӣ ва умумияти одилона бо шохроҳҳои худ бо тариқатҳои мухталиф назаран ва амалан наздик мешаванд, тафовут ва муноқишаҳои ҷузъӣ беранг гашта, деворҳои сунъӣ фурӯ рафта, деворсозони тангназар нолозим гашта, ҳамовозии қори дастаҷамъонаи онҳо саодати давлат ва динро қавӣ менамояд.

Ин саодат қабл аз ҳама дар поктинатӣ, поквичдонӣ, меҳанпарастӣ, бозътиқодӣ, эҳтиром ба озодиҳои вичдон, ба ҳуқуқу озодиҳои инсон, ба адли умум, ба ҳақиқат, ба некуӣ, ба сохтори давлатӣ, ба қонунҳои давлат ва роҳбари он ва дигар ҳислатҳои шаҳрвандони давлат ҳамчун қарзи вичдонии аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ табдил ёфта, пули устувори ҳамкории давлат ва динро дар паҳнои давлати демократӣ ва дунявӣ устувор менамояд.

Ин ҳамовозӣ танҳо ва танҳо дар партави давлати дунявӣ

¹ Дар ин ҷо ба маънои ҷудоангезӣ истифода шудааст.

ва демократӣ ҷойиз аст. Зеро ҷавҳари вучуди озодии вичдон ин таҳаммулгароии динист, калиди вучуди таҳаммулпазирии динӣ бошад ин вучуди қоидаю қавонини давлати дунявист. Дар ин масъала ҳамкори мо Ф. Баротзода мақолаи хубе ҳам дар таърихи 9-уми январӣ соли 2021 дар рӯзномаи «Садои мардум» зери мавзӯи «Озодии вичдон ва масоили таҳаммулпазирии динӣ»¹ нашр намуданд. Дар ин мақола, Баротзода Ф. ҳамоҷини таълимоти мавароуннахрии мазҳаби ҳанафӣ оид ба таҳаммулпазирӣ ва ҳамзистии адён бо афкори мутафаккири аврупоӣ (Ж.Ж. Руссо), бо талаботи Ёлломияи Юнеско (1995) бо пешгуфтори Ёлломияи СММ аз назари илмӣ таҳлил намуда, вучуди созишгароёнаи ин ҳама андешаҳои некро танҳо ва танҳо дар партави давлати дунявӣ собит намудаанд. Ба назари мо низ дар муносибати тарафайни дину давлат, маҳз ба ҳамин нуктаҳо ва мақсадҳои созандаю ваҳдатовар бояд таъя намуд, на ба чизии дигар.

Муҳим он нест, ки ба гови ширдеҳ, кӣ хӯрок медиҳад, муҳим он аст, ки он ғизо дода шавад. Давлат ва дин бояд ба яктаърифӣ ва ё махлутгардонии вазоиф роҳ надиханд. **Дин ба сиёсат ва майдони идораи давлат дастдарозӣ наҷамояд ва давлат ба маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои динии мардум.** Зеро, ҳар ду аз назари дунявият номумкин аст. Табиист, ки касе бо он ҳислате, ки тавлид мешавад, кӯшиши пайдо намудани он ҳислатро наҷамояд. Агар мо дар қори диндорӣ озодии вичдонро таъмин намуда, ба мардум озодии ақидаро дар доираи талаботи қонун бидиҳем, ҳудро аз ҳатари тундгароии динӣ ва исломгароии ғаразнок ҳифз менамоем. Ҳамзамон, агар диндорон ба сиёсат даст зада, таъиноти динию рӯҳии ҳудро фаромӯш намуда, динро қун воситаи ба даст овардани қудрат истифода наҷамоянд, давлат бар он меқӯшад, ки сифатҳои дигари динро дар қишвар тарҳрезӣ наҷамояд. Ин қор бидуни зӯрварӣ, маҳдудқунӣ ва қораҳои дигар имқон надорад.

Дар қори озодии вичдон давлати мо ва исломи мо ҳуб мешуд, ки аз таҷрибаи қишварҳои пешрафта сабақ мебардоштан.

¹ Баротзода Ф. Озодии вичдон ва масоили таҳаммулпазирии динӣ.// Садои мардум. Аз 9-уми январӣ соли 2021. С. 3.

Зеро, онҳо тавонистанд дар заминаи озодии эътиқод ва динҳои мухталиф, баҳусус гуногунандешии бо мақсади умумӣ мутаҳидгардида, давлат ва ҷомеаи обод бино намоянд. Хантингтон дуруст қайд менамояд, ки: «Дигарандешии протестантҳои америкой, ки дар аввал дар шакли пуританҳо ва индепендентҳо зоҳир меёфт, баъдан шакли баптистҳо, методистҳо, пиетистҳо, евангелистҳо, суннатгароён ва ғ. гирифт».¹ Ин нишонаи он аст, ки дигарандешии динӣ ба фазои озоди инкишофи диншиносӣ ва ободии ҷамъият мувофиқат намуд. Чунин махсусиятро мо дар мисоли баҳамоии арзишҳои динӣ дар байни мардуми Ҷопон мебинем. Баҳамоӣ ва омезиши онҳо то, он дараҷа олӣ ва беолоиш аст, ки ҷавони япониро тибқи одати насрония крешения (таъмид) мекунанду, тибқи одати буддой акди никоҳашро мебанданду мутобиқи дини қадимаашон маросими дафнро ба ҷо меоранд. Яъне, онҳо дар диндорӣ на танҳо озодаанд, балки хеле пеш рафтаанд. Замони тавлиди мактабҳои ҳуқуқии равияи суннӣ, ки гуногунандешии уламо ба тафсирҳои мухталифи Қуръон ва ҳадисҳо ибтидо гузошт, ислом то андозае аз озодии афкори илмӣ бархурдор гашт, ки натиҷаи он ба давлатҳои арабӣ таъсири мусбат бахшида, онҳоро рӯ ба инкишоф намуд. Яъне, озодӣ дар ҳама сурат, манбаи инкишофи дониш ва зиндагӣ мегардад.

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 112.

«Ҳамчун мавҷудоти табиӣ инсон тимсоли дигар ҳодисот бо қонунҳои устувори табиӣ идора мегардад; ҳамчун махлуқи дорои ақл вай пайваста қонунҳои муқаррар кардаи Худовандро вайрон ва қонунҳои навиштаи худро тағйир медиҳад. Вай бояд худро роҳбарӣ намояд, аммо ӯ дар як маврид, махлуқи маҳдудшудааст; ба сони ҳар як мавҷудоти хирадманди миранда вай қурбонӣ гафлат ва гумроҳӣ гашта, аҳёнан он донишҳои заифи то ин дам аз худ кардаашро низ аз ёд мебарорад ва ҳамчун мавҷудоти эҳсосотӣ, таҳти ҳокимияти ҳазорҳо рағбатҳои кашонанда қарор гирифтааст. Чунин мавҷудот имкон дорад дар ҳар дақиқа Офаридгори худро фаромӯш кунад - ва Худованд дар васиятҳои диниаш аз худ дарак медиҳад; чунин мавҷудот имкон дорад дар ҳар дақиқа худро фаромӯш кунад - ин аст, ки файласуфон ба ӯ дар бораи ҳақиқати тавассути қонунҳои ахлоқӣ маълумот медиҳанд; ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ вай имкон дорад дар ҳар лаҳза наздикон ва атрофиёни худро фаромӯш кунад, ин аст, ки қонунгузори тавассути қонунҳои сиёсӣ ва шахрвандӣ ӯро ҷиҳати иҷрои уҳдадорихояш огоҳ менамоянд.»

Ш.Л. Монтескё¹

¹ Монтескье Ш.Л. О духе законов. М. : РИПОЛ классик, 2018. Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова). С. 10.

БОБИ 9. ДАВЛАТИ МИЛЛӢ ВА ТАШАККУЛИ АНДЕШАИ МИЛЛӢ

Давлати миллӣ ва муносибати он бо дин

Имрӯз дар қатори проблемаҳои муҳими глобалӣ ва тамаддунӣ, Тоҷикистон проблемаҳои зиёди дохилӣ - давлатӣ ва байналмилалиеро дорост, ки аз бисёр ҷиҳат ба ояндаи давлатдории ӯ ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ вобастагӣ дошта, барои рушду нумӯи насли ояндаи сокинони Тоҷикистон, ҳамчун ворисони давлати миллӣ, таъсирҳо дорад. Барои ин, қабл аз ҳама зарур аст, Тоҷикистонро ҳамчун ҷузъи давлатҳои мутамаддин омӯзем. Бишиносем, ки ин давлат чӣ аломатҳо дорад ва он аз дигар бародарони худ бо чӣ фарқ мекунад. Чаро баъзе аз онҳо ба нуктаҳои баланди инкишоф расиданд, вале дар мо ҳоло проблемаҳо зиёд аст? Ин ва дигар саволҳо моро водор менамоянд, қабл аз ҳама Тоҷикистонро ҳамчун давлат дар байни давлатҳои ҷаҳон муаррифӣ намоем. Агар ба шиносномаи Тоҷикистон, ҳамчун миллати дорои давлат, тамаддун ва таърих назар афканем, он гоҳ чунин манзараро мебинем.

Мансубияти забонӣ. Тоҷикистони тозаистиклол ба сиёсати ҷаҳонӣ ворид шуда, аз нигоҳи таърихӣ меросбари як ҳиссаи забон ва андешаи тамаддуни ориёист. Ин ҳиссаҳо ва таъсирҳо, пас аз ҳазорсолаҳо давлатеро, ки ба яке аз решаҳои забони паҳлавӣ, забоне, ки бо он Авастро, Бундаҳишн, Шояст ва нашо-яст ва даҳҳо дигар сарчашмаю андарзҳои баландпоя таҳия ва суфта шуда буданд, ҳамчун забони тоҷикӣ зери майдони илми исломӣ оварда, халқияти тоҷикро ҳомӣ ва гӯяндаи он офарида миллати тоҷикро ҳамчун миллати соҳибдавлат эълон дошт. Аз ин лиҳоз, тамаддуни тоҷикӣ пайвастии наҷодӣ бо ориёӣҳо: олмонӣҳо, славянҳо, ҳиндуҳо, римӣҳо ва ғ. дорад. Пайвастии наҷодӣ ва забонӣ бо форсизабонон: эронӣҳо, афғонҳо, қисман

ҳиндуҳо ва курдҳо дорад.

Хотираи динии тоҷикон асосан сафҳаҳо ва нишонаи се дини ҷаҳонӣ: зардуштӣ, буддой ва исломиро дар марзҳои худ ёд дорад. Тоҷикон ҳамчун мардуми бофарҳанг ва аҳли маърифат осеёби инкишофи ҳар се дини ҷаҳониرو тавассути фарзандони донишманду беназири худ мудатҳо дар гардиш нигоҳ доштаанд. Ҳатто, дар ҳолатҳои тақдирсоз барои дин ва ҳудошиносӣ хизматҳои кардаанд, ки соҳибони таърихи динҳо аз ӯҳдаи он набаромадаанд (Қўшониён барои буддоӣҳо, Имом Бухорӣ барои ислом). Айни ҳол, тоҷикон куллан пайрави дини ислом мебошанд. Мансубияти тамаддунии он аз нигоҳи динӣ дар ҳудуди қанори тамаддуни исломӣ қарор дорад.

Хотираи ҳуқуқи миллати тоҷик дар захираи тиллоии худ низоми ҳуқуқи одатӣ, зардуштӣ, исломӣ ва сотсиалистиро доро буда, айни ҳол ба низоми ҳуқуқи аврупоӣ, ки аз тамаддуни ғарбӣ мабдаъ мегирад, майл дорад. Мансубияти ҳуқуқӣ ва идории тоҷикон, имрӯз шаҳодати он аст, ки тоҷикон дар ҳудуди қанори лапиши тамаддуни Ғарбӣ қарор гирифтаанд.

Имрӯз, дар ҳар се самти инкишофи унсурҳои тамаддун, нажоди забонӣ, динӣ ва ҳуқуқию идорӣ дар Тоҷикистони соҳибистиклол проблемаҳо зиёданд. Зеро, мо дар нуктаи васлгардӣ ва барҳамхӯрии унсурҳои нажодӣ, забонӣ, динӣ ва ҳуқуқию идории тамаддунҳо қарор дорем, ки аз ҳар ҷониб марказҳои тамаддунҳо ба мо талаботи мухталифу муҳолифро пешниҳод менамоянд. Мисол, тавассути мансубияти забонӣ, ҳамзабонони мо гоҳ-гоҳ орзуи ташкили давлати ягонаи форсизабонон намуда, мустақилият ва ягонагии давлати тоҷиконро зери ҳатар мекӯшонанд. Ин биниш, баъзан аз ҷониби олимони мутахассисони забондон дастгирӣ ёфта, боиси таҳаллуфи зиёди истилоҳоти номафҳум ба забони тозаи тоҷикӣ мегардад, ки ногузир ба олоиши забон оварда мерасонад... Фикр мекунам, ин ҷо забондонон ва фарҳангшиносон бояд ҳимоятгари истиқлолият ва тозагии забон бошанд, зеро ба онҳо диди ин масъала боз равшантар аст. Барои мо, асоси тоза нигоҳдоштани забони модарӣ, ҷи тавре, ки устод Садриддин Айний гуфтаанд, омӯзиши тақрор ба тақрори

ашъори классикони мо чун Рӯдакию Сино, Фирдавсию Ҳофиз, Саъдию Ҷомӣ, Анварию Восифӣ ва дигарон аст.

Аммо, майдони тамаддуни динӣ ва ҳуқукии тоҷикон дар зери таъсири саҳти қувваҳои мухталиф қарор доранд, ки аз ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҳушёрӣ динӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқиро талаб менамояд. Ва, ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон, чанд фикри худро нисбат ба ин ду масъала баён карданиам.

1. Мансубияти динии тоҷикон ба тамаддуни исломӣ бебаҳс буда, дар назари аввал проблемаи ҳалшуда аст. Аммо, дар асл, эътиқод ба ислом ва пайвастагии он бо тамаддуни исломии классикӣ ва муосир чунон мураккаб ва печдарпеч аст, ки гоҳҳо неруҳои аклониро дар қолаб ва ҳудуди мазҳабӣ мактаб ва равияҳои мухталиф сари масъалаҳои ҷузъӣ муқобили якдигар қарор медиҳад. Ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон, устокорона навохтани тори эътиқоди динии мардуми тоҷик буд, ки садои он фарзандони як модарро ба муқобили якдигар даъват мекард. Масъалаҳои ночизу проблемаҳои кӯчак ба дараҷаи аввал бардошта шуда, мансубияти динию эътиқод ба паёмбари ислом, ба яктопарастӣ, ба амали нек ва дигар арзишҳои инсонӣ паси пардаҳо монд... Сабабҳо ва ангеҷаҳо буданд ва ҳоло низ зиёданд. Бесабаб нест, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанронии хеш ба муносибати 10-солагии Конститутсияи Тоҷикистон дар қатори падидаҳои номатлуби ҷомеа коррупсия, бюрократизм, терроризм ва экстремизми динӣ, ба масъалаҳои озодии вичдон ва муносибати одамон ба дин диққат дода, чанд нуқтаи муҳимро таъкид намуданд:

А. «Барои озодӣ ва ҳуқуқҳои динӣ, агар дар доираи қонун амалӣ шаванд, ҳаргиз таъкиб вучуд надорад. Озодии вичдон қомилан риоя мешавад. Вале, баъзан қувваҳо, ҳатто шахсони шуҳратталаби алоҳида... меҳаҳанд бо рафтори авомфиребона ворида сахна шаванд ва дар зери нуқоби ҳомии дин, манфиатҳои сиёсӣ идеологияву иқтисодии худ ва ҳоҷагони хориҷиашонро пинҳон карда, ҷомеаро ноором созанд».¹ Гумон меравад маҳз барои онҳо К. Маркс динро муаррифӣ карда буд «В

¹ Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ба муноси-

религии над человеком господствует продукт его собственной головы...»¹.

Б. «Ҳатто, дар онҳо (дар масҷидҳо ва ҳангоми мавъизаҳои) ғатвоҳое содир мегарданд ва масъалаҳои ба миён гузошта мешаванд, ки ҳилофи қонунҳои амалкунанда буда, дар ҷомеа ихтилофотро ба вучуд меоранд ва муносибатҳои ҷамъиятиро тезу тунд месозанд».² Воқеан, ҳам, дар назари аввал чунин ба назар мерасад, ки диққати Сарвари давлат ба ин масъалаҳо дар ҷашнвораи Қонуни асосии кишвар як зайл дархост ва хоҳиш аз диндорон дар иҷроиши моддаи 30-юми Конститутсияи Тоҷикистон аст, ки таъкид карда: «Таблиғот ва ташвиқоте, ки бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллий, динӣ ва забониро бармеангезанд, манъ аст», ба шумор меравад. Аммо, дар асл, масъала бениҳоят ҷиддӣ ва кундаланг дар ҳамон давра истода буд. Зеро пешравиҳои сатҳи қонунгузорӣ ва низомии идорӣ, бо истифода аз таҷрибаи пешқадами аврупоӣ дар мо хеле назаррас аст. Лекин оммаи мардум ҳанӯз барои татбиқи пурраи он омода нест, (ин ҷо проблемаҳои ҳуқуқфаҳмӣ, шуури ҳуқуқӣ ва дараҷаи инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъсирҳо дорад), гузашта аз он омода намудани кадрҳои нав ва ҷавонон, барои амалӣ намудани роҳи интиҳобгардида хеле ба душворӣ ба даст омода истодааст. Яке аз омилҳои асосии онро Президенти кишвар дурӯст қайд намуданд, ки ин аксаран мувофиқ наомадани таълимоти динию дунявии мардум ба шумор меравад: «Диншиносии илмӣ бояд қисми таркибии низомии таҳсилоти давлатӣ бошад. Вале хусусисозии таълиму тарбияи динӣ набояд ба касб намудани донишҳои дунявӣ монёӣ шавад. Баръакс, бояд мусоидат кунад. Бояд тарбияву таҳсилоти динӣ анъанаҳои миллии ҷомеа-ро ба назар гирад ва дар *ҷаҳорҷӯби фарҳанги* миллий онро инкишоф диҳад. Дин бояд аз рӯи адабиёти диние таълим дода шавад, ки он ба талаботи системаи таҳсилот ва тарбияи фарҳангӣ ва

бати 10-соллагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Садои мардум. № 129. 6 ноябри соли 2004.-с.2.

¹ К. Маркс, М.:1960, т. 23, с. 635

² Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов Ҳамон ҷо.

ахлоқии миллии мо созгор бошад...».¹ Дар ҳақиқат, тамаддун-хое пешдастии иқтисодӣ фарҳангӣ ва сиёсиро дар таърих дар дасти худ нигоҳ дошта тавонистанд, ки ба онҳо муттаҳид наму-дани илм, дин ва дигар унсурҳои маънавии ҷомеа дар *ҷабҳаҳои мусбии ҳаёт* муяссар гардидааст. Маҳаки муттаҳидкунандаи ин унсурҳо, ки мо онро *ҷабҳаҳои мусбати ҳаёт* номидем, ин пеш аз ҳама *манфиати халқу давлат ва ободонии кишвар аст*. Ди-гар он, ки таъйиноти марказии иҷтимоии ҳар як дин ҳам, пеш аз ҳама, ободиву осоиштагӣ ва зиндагии хуби мардум аст.

Аз ин нуқтаи назар, агар ба динҳои ҷаҳонӣ, алалхусус ислом, назар афканем, мебинем, ки ҳар як дини ҷаҳонӣ дар замоне ва маконе пайдо шуда, ки бедодгарию истибод ба арши аъло расида, аз инсоф, ҳақиқат ва адолат ному нишоне намонда. Дар чунин даврон паёмбарони илоҳӣ ҳамчун бехтарин ва баргузи-датарин ашхоси ҷомеа мардумро ба роҳи рост, ҳақиқат, инсоф, ҳурмату эҳтироми якдигар даъват намуда, ғояҳо ва арзишҳои, ки мададгори инсон дар ҳолатҳои бухронӣ мегарданд, дар китоб-ҳои муқаддас ҷой додаанд. Дар ҳолати сангине, ки қавми яҳуд ҳамчун ғулом бори азияти фиръавнҳои мисриро кашида, тахти роҳбарии Сети 1, (1304-1290 то солшумории Исои Масех) ва Сети Рамсес 2 (1290-1224 то солшумории Исои Масех), ёдго-риҳои азими таърихии шаҳри Пер-Рамсесро месохтанд, азияти ин қавм то ҳадде расид, ки барои ин ба қавми муҳоҷири иҷборӣ раҳбаре чун паёмбар Мӯсо фиристода шуд, ки онҳоро ба сарза-мини аҷдодии хеш барад². Вақте нисбати ӯ дар китоби осмонӣ омадааст: «Эй Довуд, мо туро халифаи рӯи замин гардонидем, дар миёни мардум ба ҳақ доварӣ кун ва аз пайи ҳавои нафс ма-рав, ки туро аз роҳи Худо дур созад...».³ Ҳамчунин, паёмбари Ислом барандаи нуқтаи охирини рисолат ба сифати ҳидоятга-ри роҳи ҳақ даъват шудааст, зеро Қуръон дар ояи 125, сураи Ан-Наҳл фармудааст: «Мардумро бо ҳикмату андарзи некӯ, ба роҳи парвардигорат даъват кун ва бо бехтарин шева бо онон му-

¹ Ҳамон ҷо

² Рыжов К.В., Рыжова Е.В. Сто великих пророков и вероучителей. -М., -С.110

³ Қуръон. Сураи Сод. Ояи 26.

носибат кун»¹ ва роҳи парвардигор роҳи ҳақ аст, роҳи инсоф аст, роҳи адлу ҳақиқат аст, роҳи онҳоест, ки «сазовори инъому икром гардидаанд»². Аҷиб ва сазовори қадр он аст, ки Каломи Худованд ҳар дафъа ба кӯмаки башар паёмбаронро фиристода, бар зулмгарону фасодоварон вақт додааст, то ин ки золимон низ фурсати таҳаммул ва ислоҳ дошта бошанд ва ишораи суолии китоби осмонӣ: «Ва агар сухане, ки собиқан аз Парвардигори ту содир шуд; ва вақти муайян намебуд, ҳамоно азоб лозим мешуд»³ маънии равшани гуфтаҳои болост.

Аз ин ҳолати сифати таҳаммулпазирии илоҳӣ ба фарзандони одам низ таълим дода мешавад, ки ботаҳаммул ва босабр бошанд. Ва ҳуди сабр дар корҳо ва мушкилиҳо аз сифатҳои мӯмин ҳисобида мешавад. Тавре, ки дарвозабони Бухоро, намояндаи воломакоми Хилофатро дар аҳди Сомониён баъд аз намози шом ба Бухоро даромадан намонда ва дар бетоқатии ӯ аз вай ҳамчун намояндаи дин, сифати имонро пурсидааст⁴.

Гузашта аз он, Офаридгор дар муносибат бо офаридаҳояш рамузи адлро ҳифз намуда, қабл аз пурсиш роҳро, шариатҳоро муқаррар ва нишон дода, ҳидоятгаронро ба сифати пайғомбарону расулон фиристодааст: «Ва агар Мо онҳоро пеш аз фиристодани пайғомбаре ҳалок мекардем, ҳамоно мегуфтанд: «Эй Парвардигори мо, чаро пайғомбаре ба сӯи мо нафиристодӣ, то пеш аз он, ки хор шавем ва расво гардем, оятҳои Туро пайравӣ мекардем.»⁵ Пас, Худованд бо илму қудраташ вазъи буду боши башарро дар асоси низоми одилона таҳия намудааст, ки масъулиятро низ бар дӯши бандагонаш дар иртибот бо имконияту қудратҳои ҷойиз зарур шуморидааст.

Пас, чаро мо аксаран аз ин ҳолатҳо ҳулосаи дуруст набароварда, мақсад ва моҳияти динҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла исломо, сарфаҳм нарафта, ҷои некию нақӯкорӣ, адлу инсоф, ҳаққу ҳақпарастӣ, ки ҷавҳари таълимоти исломиро мемонад, ба кинаву

¹ Қуръон. Сураи ан-Наҳл. Ояи 125.

² Қуръон. Сураи Фотиҳа. Ояи 6.

³ Қуръон Сураи Тоҳо. Ояи 129.

⁴ Ривоят аз Наршаҳӣ, ниг: «Таърихи Бухоро».

⁵ Қуръон Сураи Тоҳо. Ояи 134.

адоват, тухмату ғайбат, ки чун бадтарин хислатҳои инсонӣ наҳй шудааст, даст мезанем?! Ин ва дигар саволҳо, имрӯзҳо ҳар як пайрави исломо азият медиҳад. Зеро, роҳи нодуруст пеша кардани баъзе аз пайравони ин дин, ки экстремизм ва терроризмро чун роҳи ҳалли масъала эътироф намудаанд, на танҳо исломо дар назди динҳои ҷаҳонӣ сияҳ менамояд, инчунин тамаддуни волои исломиро аз истифодаи усулҳои ақлонии инкишоф, ки воқеан дорои захираи ғании ақлонию маърифатӣ буда, имкони интиҳоби роҳи одилонаю оқилонаи ҳамкорию инкишофро дар муқобили тамаддуниҳои дигар дорост, маҳрум месозад. Чунин ҳолат, то дараҷае ба тамаддуниҳои дигар, ки дар ислом душмани динӣ ва мазҳабиро мебинанд, созгор буда, ҳамзамон ба табиати ислом мувофиқ нест. Яъне, яке аз омилҳои чунин сурат гирифтани алангаҳои динӣ сиёсати нодурусти тамаддуниҳои ғайр ба ислом аст. Дигар камбудии ҳуди гумоштағони зарҳарида бо ном исломианд, ки тавассути васвасаи аҷнабиён иснод ба номи поки ислом меоранд. Дар мисоли Тоҷикистон, боз ҳастанд омилҳои дигар.

Дониши қазои динӣ надоштани ходимони динӣ: Ходимони динӣ бояд арзишҳои баланди исломиро, ки қодиранд барои давлати тозаистиклоли Тоҷикистон хизмат намоянд, донанд ва дар байни мардум дар фаҳмондани онҳо кӯшишҳо намоянд. Дар ин раванд, адабиёт, санъат, кино ва дигар соҳаҳои маънавии ҳаёт қорҳои мушаххаси тарбиявино анҷом диҳанд, ки ин аз як ҷиҳат ба татбиқи моддаи 8 Конститутсияи Тоҷикистон дар бораи озодии мафкура созгор буда, дини моро ҳамчун дини сулҳхоҳ ва озодипараст, ки дар асл чунин аст, муаррифӣ менамояд.

Дар ин роҳ, пеш аз ҳама зарур аст дарк намоянд ва ба дигарҳо фаҳмонанд, ки ислом зинаи баланди ҳудошиносӣ буда, Китоби муқаддас борҳо аҳли Китобро (динҳое, ки китобҳои осмонӣ доранд: яҳудон, насоро ва мусулмонон) ва пайравони паёмбарони дигарро эътироф намуда, муносибати некӯро бо онҳо талаб кардааст. Дар муносибат бо аҳли Китоб гуфтааст: «Мо имон овардаем, ба он чи ки барои мо ва он чи ки барои шумо нозил шудааст. Худои мо ва Худои Шумо якест ва мо

Ўро фармонбардорем» (Сураи 29:46). «Ва касоне, ки ба Худо ва пайғамбарони Ў имон оварданд ва дар миёни ҳеҷ яке аз онҳо чудой наандозанд, Худо муздашонро хоҳад дод» (Сураи 4:152). Ва, ҳатто Куръон, то он дараҷа раҳмхӯриро ҳамчун сифати мусулмон муқаррар кардааст, ки агар бедине аз ту паноҳ чӯяд, ту бояд онро ҷой дода, пас аз он ўро ба ҷойи эминии вай бирасонӣ (9:6). *Донистани ин ва дигар талабот ҳамзистии ошоиштаи пайравони динҳои мухталифро таъмин намуда, моро аз хатари ташвиқи бадбинии динӣ эмин медорад.* Бояд аз ёд набаровард, ки ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон омили асосии алангадиханда-ро дар паст будани дониши динӣ кашф кард.

Дигар аз масоили муҳим, фаҳмондани ғояи аслии исломӣ - ҳақиқат ва адолат аст. Ислом, агар дар эътиқод ва тоат инъикос ёбад ҳам, он баргарино аз тоат дида, ба адлу адолат, ҳаққу ҳақпарастӣ медиҳад. Дар ҳадиси паёмбари ислом омада: *«Якҷӯза адли подшоҳи одил фозилтар аз ибодати шастсола бувад»*, ё дар ҳадиси дигаре: *«Ба даргоҳи ман - меғӯяд Худованд, аз мусулмони золим дида кофари одил наздиктар аст»* ё ба ҳамин маънӣ: *«Дӯсттарин ва наздиктарин кас ба ман султони одил аст ва душмантарин ва хортарин кас султони золим аст»*¹. Ҳадисе аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос аст, ки аз забони паёмбар гуфта: *«Мусулмони комил он аст, ки мусулмонон аз забону дасташ дар амон бошанд»*.² Ҳамин тавр, дар дахҳо ҳадис ва оятҳои Қуръонӣ мо мақому мартабаи адлу инсоф, неқӣ ва нақӯкорино дар радифи тоату ибодат дарк ва эҳсос менамоем. Пас, ислом динест, ки бесарҳадии арзишҳои олии инсондустӣ *инсоф, ҳақиқат, адолатро* эътироф карда, қолаби таълимоти худро дар паҳнои онҳо бунёд кардааст. Аниқтараш, инсон ва манфиати он дар ҷаҳорҷӯбаи *Адл, Инсоф, Ҳақиқат ва Адолат зербинои дини ислом буда, он бо эътиқод, муҳаббат ва тоат ҷиҳозонида шудааст.*

Аз ин лиҳоз, вазифаи муҳими дигари диндорон ва ходимони дини мубини ислом пайдо мешавад. Онҳо бояд дар байни мардум тавонанд тарғиб намоёнд, ки ислом на танҳо тоат

¹ Ғаззоль М. Насихат-ул-мулк. Душанбе 1993.-С.11.

² Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. Душанбе. 2003. С.108.

ва ибодат аст, балки вай захираи тиллоии маърифат ва тарбияи насли наврас буда, ҳидоятгари адлу инсоф, ҳақиқат, ҳамзистӣ ва сулҳу субот аст. Ислом бояд дар тарбияи маънавии насли наврас ва мардум ба ояндаи давлати Тоҷикистон хизмат намояд. Президенти Тоҷикистон дар маърӯзаи худ бахшида ба муносибати 10-солагии Конститутсия ба ин масъала диққат дода, таъкид намуданд, ки: «Дар ҷое, ки масъалаҳои ҳифзи манфиатҳои истиқлолият ва амнияти давлат пеш меояд, дин бояд дар хидмати онҳо қарор гирад. Чунин ҳолат дар таърихи дини мубини ислом ва давлатдорӣ қадимаи халқи тоҷик хеле зиёд рӯй додаанд».¹ Дар ин масъала қисмате аз уламо ду нуктаро қайд кардаанд. Аввал ин, ки дини мубини ислом, воқеан, ҳам дар ҳалли ин масъала бартарии кори идора, адлу инсофи давлатдориро баландтар аз манфиатҳои инфиродӣ ва ибодатӣ мондааст, ки худ шаҳодати ҳифзи манфиатҳои давлат ва амнияти бехатарии он аст. Муҳаммади Ғаззоӣ дар кори идораи кишвар баландии *ҳаққи мардумро* бар тоати ибодат нишон дода, дар таъя бар аҳодиси набавӣ гуфта: «Фаризаи ҳоким ба ду қисмат аст: яке миёни ту аст ва Ҳақ Таъоло чун намозу рӯза ва дур будан аз ҳаром хӯрдану ҳаром кардан. Ва, дигар, миёни ту ва халқ аст ва он адл аст бар раият ва даст бидоштан аз зулм... *Ва бидон, ки он чи миёни ту ва Ҳақ Таъоло аст, авф бад он наздиктар аст. Аммо, он чи ба мазолими халқ тааллуқ дорад, дар қиёмат ба ҳеҷ ҳол фуру нагузоранд ва хатари азим аст*»². Дувум он, ки табиатан баланд будани аҳамияти амнияти давлат ва бехатарии давлатӣ аз оромии ҷамъият ва ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсонҳо бармеояд. Дар чунин сурат баланд будани ҳаққи инсон, манфиати инсон, ки ҳадафи аслии ва ҷовидонист, танҳо дар шароити ороми сулҳу субот таъмин мегардад ва он дар ҳама сурат афзалтар аз ҳар таълимотест, ки ин оромиро вайрон намуда, ба ҷангу муноқиша ва низоъҳо оварда мерасонад.³

¹ Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ба муносибати 10-солагии Конститутсияи Тоҷикистон//Садои мардум 129. 6-ноябри соли 2004.-С.2.

² Ғаззоӣ М. Насихат- ул -мулук. Душанбе, 1993.-С.10.

³ Ин чанд саҳифаи сарлавҳи охир аз китоби Холиқзода А.Ғ. «Андешаи давлати

**Давлати миллӣ ва таносуи (аз як шакл ба
шакли дигар гузаштан) суннатҳои неки ниёгон**

Дуруст аст, ки давлати миллӣ ҳамчун ифодаи иродаи халқи соҳибдавлат, қабл аз ҳама ба эҳё ва таҳаввули суннатҳои неки ниёгони миллат ва анъанаҳои солими ҳувиятсозии миллӣ, манфиатдор аст. Аммо, ин лаҳза мо на дар бораи таҳаввул ва эҳёи арзишҳо, ки онҳо дар таҷрибаи давлатдорӣ Пешвои миллати мо, дар бунёди давлати миллии тоҷикон дар замони нав кам нестанд. Мисол, қабули шаҳрвандон дар суҳбату вохӯриҳо ба сони шоханшоҳи Пешодӣ Ҷамшедшоҳ, Хайру саховати пайвастаи роҳбар ба кишрҳои эҳтиҷманд чун Анӯшервони одили Сосонӣ, ҳифзи қатъӣ ва устувори соҳибхушӣ ба мисли Исмоили Сомонӣ, аз ҷониби Пешвои миллати мо, гӯи эҳёи арзишҳои мусбати низомии идораи ниёгон аст.

Мо, дар бораи таносух, бале шакли дигари воридшавии амалҳои неки суннатӣ дар либоси падидаҳои нави ҳукуқӣ ва иҷтимоӣ ҳарф хоҳем зад, ки воқеан нишонаи аломати зиндабудани давлати миллӣ бо васли арзишҳои таърихӣ ва дастовардҳои башарист. Инсон табиатан - зотан дар ниҳодаш майл ба амалҳои неку хайрро дорад, ки аз иҷро ва роҳандозии онҳо рӯҳаш пок ва дилаш мунаввар шуда, худро дар мақоми шоистагӣ дарёб менамояд. Суҳан дар бораи суннати хайру саховат, дастгирии ниёзмандон, эҳтиҷмандон, ҷонварони ба нигоҳубин эҳтиҷошта, силаи раҳм, ғамхорӣ нисбат ба дигарон, ки ба чунин ғамхорӣ ниёз доранд аз ҷониби гурӯҳҳои дигари иҷтимоӣ ва шаҳрвандони имкондошта меравад. Танҳо, замоне ин амалҳо тавассути боварҳои мардумӣ, эътиқод, дин ғизо гирифта, амалӣ мешуданд ва ин замон зери парчами падидаҳои ҳукуқии ҷомеи шаҳрвандӣ ҳамчун аломатҳои нави давлатҳои демократӣ рушд менамоянд. Агар, ба фалсафаи зиндагии ниёгони тоҷик дар маҷмӯи таърих назар афканем, онҳо чунин меъёрҳои ғамхориро нисбати инсонҳои эҳтиҷманд ва ҳайвонҳои ба нигоҳубин ниёздошта, ҳам дар ҳикмати таълимоти ахлоқӣ ва ҳукуқии зардуштӣ

ва ҳам исломӣ, бо омезишҳои эътиқодӣ мавқеи назаррасро доро аст. Дар ҳолати вазнин вогузор мондани муши обӣ ва ё сағи хонагӣ ва нигоҳубин накардани онҳо, чи қадар ҷазои вазнинро то «пешутану» - куштор доро аст, мо аз Вандидод хондаем. Дар ислом бошад ғамхорӣ нисбати муҳтоҷону ниёзмандон ва *силаи раҳи* рукни аслии имондори маҳсуб мегашт. Институти ғамхории «вақф», дар давлатҳои асри миёнагӣ, ба сони вазорати хосаи ҳидояткунандаи неруи моддӣ ва маънавии ҷомеа, ба сӯи дастгирии эҳтиёҷмандон ва ниёзмандон бошад, хазинаи дастгирии кишрҳои осебпазири ҷомеа буд.

Давлати миллӣ бо режимҳои дунявӣ дар партави ҷомеи шаҳрвандӣ ин хислатҳои созанда, ҳувиятсоз ва арзишманди ниёгонро бо институтҳои дунявӣ муваффақ роҳандозӣ менамояд. Мактабинтернатҳо, муассисаҳои нигоҳубини пиронсолон, муассисаҳои нигоҳубини маъҷубон, дастгирии пайвастаи Президент аз оилаҳои эҳтиёҷманд, ҷалби соҳибкорони ватандӯст дар барқарорсозии мамлакат, муассисаҳои солимгардонӣ, маорифӣ ва ғайра ҳамагӣ зуҳури ин суннатҳои нав дар шароити нав аст. Вале, миёни ин ҳама як зуҳуроти нави сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар шакли «валантёрон» пайдо шудааст, ки дар паҳнои давлатҳои миллӣ ва ҷамоаҳои шаҳрвандӣ ин амалҳои хайро аз рӯи вичдон дастаҷамъона дар самтҳои мухталифи сиёсати давлатӣ ва мушкилиҳои ҳаёти иҷтимоӣ муваффақ ва қашанг амалӣ менамояд. Имрӯз, теъдоди валантёрҳо дар Россия зиёда аз 15 миллион шудааст, ки эшон на танҳо дар дастгирии эҳтиёҷмандон, инчунин дар ҳалли ҳама мушкилоти иҷтимоӣ ва ташкилии сатҳи давлатӣ, мубориза алайҳи Ковид 19 бо дастгирии беморон, дорурасонӣ, хизматрасонӣ, баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба футбол, роҳбаладии муҳлисон ва сайёҳон, кӯмак кардан дар ҳолатҳои ҳодисаҳои нохӯш ва ғайраю ҳоказо аз рӯи вичдони шахсӣ дар гурӯҳҳо муттаҳид шуда, дар вақтҳои берун аз вақти кории худ, корҳои хайриявӣ ва неки инсонӣ менамоянд. Ин гуна шахсон бо иҷрои ҷунин амалҳои неқ қалби худро ором, вичдони худро соф ва рӯҳи худро тарбияи маънавӣ дода, бар дигарон аз рисолати неқӯии табиати аҳли башар мужда медиҳанд. Боварии

мардумро ба ҳамдигар, чомеа ва пояҳои адли давлатдорӣ афзун менамоянд. Ба институтҳои идораи давлатӣ ва мақомоти соҳавӣ кӯмаки азим расонида, ҳамкориҳои ихтиёрии давлат ва аҳли ҷамоаҳои шахрвандонро дар шакли иттиҳодияҳои ихтиёрий ва ҷамъияти зиндаи чомеаи шахрвандӣ таъмин менамояд. Давлати миллии боварҳои эътиқодӣ ва ахлоқии мардумро бо падидаҳои нави сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар шакли нав, бидуни омезиши тундгароёнаи динӣ, амалӣ менамояд. Ин ҳолат, воқеан таносухи арзиши анъанавӣ ба фазои ҳуқуқии давлати миллист. Ин гурӯҳҳо, дар Тоҷикистон низ, тибқи қонуни махсуси валантёрон таъсис ёфт. Вале, то ҳол речаи қонунҳои онҳо ба таври бояду шояд дар ҳалли мушкилиҳои ҳаёти иҷтимоӣ роҳандозӣ нашудааст. Моро зарур аст, ки ҷиҳати тарғиб ва тавсеаи ҷамоаҳои онҳо дар фазои мафкураи миллии қонунҳои муайяни ҷамоаҳои таъсисдиҳанда ва ташкилию ҳуқуқиро анҷом диҳем.

Озодӣ ҷамъияти муҳими ислоҳи камбудӣ ва мушкилиҳо дар давлати миллии

Аз озодӣ тарсидан лозим нест, балки онро тақвият дода, дар ҷамъияти он ҳудуд озод эҳсос намудан шарт ва зарур аст. Бахусус, дар муносибати дин ва давлат. Оне, ки аз озодӣ метарсанд, ӯ заифии ҳудуд эҳсос мекунад, камбудии ҳудуд ислоҳ қарор намеҳад, ҳамаҷониба ҷамъият ва давлат инкишоф ёфтани намеҳад.

Таҷрибаи давлатдорӣ миллии бисёр кишварҳо собит менамояд, ки одатан, аз озодӣ ҷамъияти саводи қонунӣ нашоаст ва қарордори қудратии аз дин огоҳ набуда, баробар метарсанд. Вале, мутаассифона, дар ҷамъияти пешии муносибати давлат ва дин дар аксари мавридҳо ҳама ду гурӯҳ қарор доранд. Аз муносибати онҳо ҳама ба дин ва давлат ворид мегардад. Аз ин таҷрибаи талх эҳтиёт намуда, дар баробари онҳоро саводомӯз қарордори, режими давлати демократӣ ва дунявӣ, ки озодии асл ва адолатро мебарорад, бояд ба тағйир ва таҷдиди тафаккури онҳо ба самти таҳаммулгароӣ кӯшиш намояд. Зеро, озодӣ дар ҳама навъаш, ҷамъияти озодии сухан, ҷамъияти озодии вичдон ва ҷамъияти озодии

ҳаракат ва озодии интиҳоби маскани зист ҳамагӣ руқнҳои муҳими адолатнокӣ ва инкишофи ҷомеа дар имрӯзу асрҳои мобаъд амал карда, ҳамчун мавҷи бузурги тафаккури инкишофёбанда, табиати созанда ва иҷтимоӣ ба ваҳдат ва инкишоф эҳтиёҷдошта ҳамагуна ҳасу хошок ва ифлосиҳои сари роҳи худро бо мурури замон рӯфта мепартояд. Таърихи инсоният, бо ҳама гуна паҳно ва дарозияш, як саҳифаи хеле кӯчаки васеъгардии озодии инсон дар паҳнои арзишҳои чун адл, инсоф, манфиат, ақл, хирад ва амсоли инҳост. Дар байни ҳуқуқ ва озодиҳо дар чунин шароитҳои мураккаб нақши озодии вичдон ва озодии суҳан хеле муҳим аст. Бахусус, озодии суҳан ва баёни андеша чун калиди муаммои инкишофи ҷомеаи инсонӣ дар ҷомеаи демократӣ ва давлати ҳуқуқӣ маҳаки асосии таъмини демократия ва ошкорбаёнӣ буда, ба ҷомеаи шахрвандии аз озодӣ нафасгирифта ҳавои тоза (кислород) фароҳам меорад. Маҳз озодии суҳан ва баёни андеша тавассути андеша ва ғояҳои мухталифи афкори ҷомеа дар заминаи гуногунандешии афкор (плюрализм) заминаи воқеии инкишоф ва пешравии ҷомеаро таъмин менамояд. Барои он, ки ҳалқи озод дар интиҳоби озоди роҳи ояндаи худ соҳибхитӣёр бошад, аввал ҳаққе, ки ӯ амалӣ менамояд, худмуайянкунист. Яъне, андеша ва суҳани хешро доир ба соҳибхитӣёрӣ ва шакли ташкили ҳокимият, шакли идора, режими сиёсӣ ва ғ. баён намудан аст. Аз ин хотир, дар қатори муҳимтарин ҳуқуқҳои башар, паймонҳои байналмилалӣ ҳаққи худмуайянкунӣ ва соҳибхитӣёриро додаанд.

Дар баробари ин ҳама, озодии суҳан ва баёни андеша тибқи моддаи 19 Эълумияи ҳуқуқи башар, моддаи 19 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ (ПБҲШС) ва моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳимтарин маҳаки давлати демократӣ кафолат дода шудааст. Дар моддаи 19 ПБҲШС чунин аломатҳои озодии суҳан таъкид шудааст:

Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки бидуни мамониат озодона аз андешаи худ пайравӣ намояд.

Ҳар як инсон ба изҳори озодонаи ақидаи (андешаи) худ ҳақ дорад; ин ҳақ озодии ҷустуҷӯ кардан, ба даст овардан ва паҳн

намудани ҳама гуна маълумот ва ғояро, сарфи назар аз марзҳои давлатӣ, шифохӣ, хаттӣ, ба тавассути матбуот ё шаклҳои бадеӣ ва ё дигар усулҳои баён зоҳир менамояд.

Дар моддаи 30 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ озодии сухан ва баёни андеша кафолат дода шудааст. Ба як нукта бояд диққат дод, ки озодии сухан танҳо баёни андеша нест, он аз чамъ намудани маълумот, ба даст овардани иттилоот ва паҳн намудани ҳама гуна маълумот ва ғояро фарогир аст. Яъне, дар он инсон ҳамчун махлуқи бошуур имкон пайдо менамояд, ки ба ташаккули тафаккур, ғизодиҳии андеша ва таҷдиду тақмили доимии он дастрасӣ дошта бошад. Яъне, қабл аз баёни андеша шароитро тақозо дорад, ки дар он андешаи солим тавлид гардад. Танҳо пас аз таҳлили ҳамаҷониба имкони баёни озоди он ба миён меояд. Ва, барои он алабатта, шакли зоҳирёбӣ шарт ва зарур аст. Хаттӣ ё даҳонӣ ба тавассути васоити ахбори омма, бо пешниҳоди асари таҳлилӣ ва ё офаридани як образи бадеӣ ва ғ. аҳамият надорад... Дар маҷмӯъ, ин чараёни ҳимояи озодии сухан ва баёни андеша ба давлати миллӣ шароит фароҳам меорад, ки аз роҳҳои нодурусту ноҳамвор берун рафта, роҳи дурусту муназзамеро, ки дар он ҳеч як миллатгарои шовинистӣ, беадолатии динӣ ва мамониатҳои сохта дар инкишофи илм вучуд дошта наметавонад, интиҳоб менамояд. Аз ин дидгоҳ, озодии сухан ва баёни андеша дар ҳамбастагии озодии эҷодиёт ва ҳуқуқ ба офаридани асарҳои илмӣ ва бадеӣ (моддаи 40 Конституция) ба шахрвандони кишвари мо имкон медиҳад, ки дар бунёди давлати миллии муосир нақши дурусти худро гузоранд. Бахусус, маҳдудият ва худдорӣ аз ақида ва ғояҳои, ки аломати хусумат ва бадбинии миллиро дорад, дар риояи ин ҳуқуқ шарт ва зарур аст. Яъне ҳангоми истифодаи истилоҳи давлати миллӣ, ҳуқуқи миллӣ, мо бештар такя ба ҳувияти худшиносии миллӣ намуда, паҳлуи тарозуро аз шинохти давлати миллӣ ҳамчун шакли ҳамзистии миллати муттаҳидаи замони муосир ба арзиши мафкуравии (идеологии) сиёсӣ, ки дар хизмати давлат қарор дорад, табдил медиҳем. Маҳз дар ҳамин ҳолатҳои нозук ва ҳассос, ки ҷанбаи идеологии он баръало эҳсос мешавад, сарҳади озодии

сухан бо назардошти манфиати халқҳои дигар бояд ҳифз карда шавад. Чунин созиш дар истилоҳи миллати муосир, ки фарогирандаи халқиятҳои мухталиф аст, ҳалли ҳудро хеле хуб ёфтааст. Ба ин маҷро, миллатшиносии динӣ низ дар муросо қарор дорад, ки аз таҷрибаи онҳо сабақ бардоштан амри хайр аст.

Ҳамин тавр, санадҳои байналмилалӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин шаклҳои густурдаи эътирофи ҳуқуқи баёни андешаро пешниҳод намудаанд, ки истифодаи васеи онҳо дар инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва интиҳоби роҳи ояндаи давлатҳои миллӣ шарт ва зарур аст. Албатта, ин ҳақ аз лаҳзаи зоҳиршавӣ ва ё ифодаёбиаш маҳдудшаванда буда, сарҳади онро тибқи қисми 2 ва 3 моддаи 19 ПБҲШС, моддаи 14 ва 30 Конститутсияи кишвар манфиатҳои умуминиҷтимоӣ, ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон ва дигар арзишҳои умумидавлатӣ муайян менамояд. Сарҳади онро инчунин ақл, ҳирад ва сатҳи инкишоф андозагирӣ месозад.

Дар ин маҷро, гуногунандешӣ, таҳаммулпазирӣ, адлпарастӣ, озодиҳои ва ҳамдигарфаҳмии таҷрибаи кишварҳои пешрафта метавонад манбаи омӯзиш ва баҳрабардорӣ гардад. Мисол, амрикоӣҳо бо гуногунандешию ақоиди дигарро эътироф намудан, боз махсусияти ҳудро ҳамчун миллати соҳибватан касб карда, онро бо беҳтарин аломатҳо ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. Аз замоне, ки Г. Мьюрдал амрикоӣҳоро ҳамчун миллати махсусгардида («американское кредо», аз соли 1944) ба илм ворид намуд, то имрӯз ин миллат чандин дастовардҳои наҷибро ҳамчун унсури муҳими пешравӣ ба миллатҳои дигар меомӯзонад, вале аз ҷӣ бошад, ки ба ҷойи омӯзиши таҷрибаи онҳо боз ҳамон нафрати мо боло мегирад. Хусусияти амрикоӣҳоро бузургон ба тарзи мухталиф баён намудаанд, аммо чун ин муайянкунӣ дар партави миллати соҳибдавлат сураат мегирад, бо вучуди мухталифии таҳлили бузургон ин андешаҳо дар атрофи аломатҳои муҳими зоҳирӣ ва ботинии халқияти Амрико муттаҳид мегардад. Ин ягонагӣ симои умумидоштаи миллати амрикоиро бо он аломатҳои муҳим муаррифӣ мекунад. Қадом аст он аломатҳое, ки ин миллатро ба ҷаҳон машҳур сохт? Ба қавли Г. Мьюрдал: «қадр, қимат ва манзалати ботинии ҳар шахс,

баробарии суннати мардумон, ҳуқуқҳои дахлнопазири инсон ба озодӣ, адолат ва имкониятҳои боинсофона...». ¹ Ба ақидаи Цефферсон, ин «баробарии одамон, дахлнопазирии шахсият, ҳаёт, мубориза барои хушбахтӣ». Ба андешаи Токвил, «озодӣ, баробарӣ, озодии матбуот, суди адолатнок, ҷавобгарии қудрат дар назди мардум». Сеймур Мартин панҷ принципи асосии зиндагии миллати Амрико муайян менамояд: «озодӣ, эгалитаризм (баробарии имкон ва алоқаҳо, на натиҷаю шароитҳо), фардият, популизм ва даҳолат накардани давлат ба қорҳои шахсӣ». Чӣ тавр амрикоӣҳо бо ин унсурҳо тавонистанд оламгир шаванд? Ба андешаи Хантингтон ин унсурҳоро миллати навбунёди амрикоӣ дар муддати беш аз 200 соли охир устувор дар худ нигоҳ дошт. Дигар ин, ки ин принципҳо асоси муносибати тарафайни инсонҳо байни худ ва бо давлат дар ин муддат гардид. Ва, ниҳоят, заминаҳои ин ғояи зиндагии амрикоӣҳо ба идеологияи протестантҳо така мекард. Таъкидоти таълимоти протестантӣ ба вичдони шахсӣ, ба ҷавобгарии шахсӣ барои сухани ҳақ, аз бисёр ҷиҳат дар Амрико ба тавлиди ғояи фардпарастӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон, эҳтироми озодии андеша ва озодии вичдон мусоидат кард². Албатта, усулҳои татбиқи ин ғояҳо барои миллати мо низ аз ҳар ҷиҳат ба сурати ба ҳам овардани манфиатҳо шарт ва заруранд.

Ба як парадокси таърихӣ, ва шояд то дараҷае аҳамиятдор, бояд диққат дод, ки замоне давлатдории қадимаи форс дар партави идеологияе машҳуру оламгир гашт, ки дар он муборизаи некию бадӣ ин дихотомия ва дилемаи фалсафӣ ҷавҳари таълимоти динии онҳоро ташкил меод. Аҳурамаздо ва Аҳриман ду неруи мубориз буданд, ки диалектикаи инкишофи олами зардуштиро дар муддати беш аз ҳазор сол неру мебахшид. Дар партави ҳамин мубориза давлатҳои ҷаҳонгири Ҳахоманишӣ, Сосонӣ ва Портҳо тавлид шудаанд. Форсҳои қадим дар заминаи ҳамин идеология ҷаҳонро ба ларза оварда, ҳамчун давлати сал-

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 116.

² Ҳамон ҷо С. 117.

танатӣ ном баровардаанд. Имрӯз низ протестантизми амрикоӣ ба пуррагӣ ба муборизаи некӣ ва бадӣ, ҳаққу ноҳақ, рости дурӯғ таъя менамояд. Амрикоиро ба андешаи Мюллер ва Хантингтон, аз канадагиро, аврупоиро ва ё япониро дида, бештар эътиқод бар он доранд, ки сарҳади аниқ ва муайяне байни некию бадӣ мавҷуд аст.¹ Барои онҳо, фаҳми он, ки некию бадӣ дар ҳолат ва шароитҳои муайян бо тарзҳои мухталиф дарк мешаванд, ғайри имкон аст. Бинобар он, онҳо доимо ба мушкилии бархӯрди назароти мутлақӣ худ ва табиати ҷамъият гирифтадоранд, мегӯяд Хантингтон.²

**Назаре ба хотираи ҳуқукии тоҷикон дар
таърих, ки ба сони мафкураи ҳуқуқӣ имкони
хидмат намуданро доранд**

*Қиссаи мурғи Самандар пеши ман афсона нест,
Саргузашти мардуми печидафарёди ман аст.*

(Бозор Собир).

Шояд, ба андешаи нафароне, назми ҳасратомез аз гузаштаи талхи миллат ҳамчун мояи пессимистӣ шарҳ ёфта, беманфиат барои мафкураи миллӣ ҳисобида шавад. Аммо, воқеияти рушди тафаккур он аст, ки на танҳо бузургтарин дастовардҳои афкори иқтисодӣ дар шароити пастравии иқтисодӣ тавлид мешаванд (Қонуни Бухвалт), балки солимтарин афкорҳои созанда низ имкон доранд дар шароитҳои вазнини фарҳангӣ ва маънавӣ рӯи кор оянд. Агар чунин намебуд, «поёни шаби сиёҳ сафед аст» ва «аз ноумедиро ба сӯи умед даст» марҳам ба дарди рӯҳ намегашт. Ҳолати маъюсӣ ва вазнинии хотираи инсонӣ дар баробари энергияи маъюскунанда доштани қудратҳои шӯрондану ба мубориза хезондан, ҳушёр кардану чора андешиданро низ дар зами-

¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 119.

² Ин чанд саҳифаи ду сарлавҳи хурд аз китоби Холиқзода А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ. Душанбе «ЭР-граф» 2013. С. 151-159.

раш доро аст.

*Аҷзи мо чандин гӯбор аз ҳар камин бардоштаст,
Осмонро ҳам, ки мебинӣ замин бардоштаст.
Ҳаққи саъйи реша бисёр аст бар нахли баланд,
Пои дар гил рафта моро инчунин бардоштааст.¹*

Ё, «Хазони узлати мо сад орзу ба бар дорад» (Бедил) ҳикматҳои шарқӣнаи ҳар мушкилию фуруравиҳо имконҳои нав доради ғарбист. Аз ин хотир ёде аз рӯзгори вазнини миллат, ҳамчун омили хушёркунанда ва ҳамеша омода будан аст. Ин аст, ки аз ҷанги хонумонсӯзи шаҳрвандӣ Пешвои муаззами миллат ёд карда, моро ба хушёрию зиракии сиёсӣ даъват менамоянд. Ҳол он, ки аз назари илми таърихшиносӣ хотираи ҷанги шаҳрвандӣ раҳнакунандаи муттаҳидӣ ва ҷанги ватанӣ ба муқобили бегонагон омили муттаҳидии халқ аст. Аммо, Пешвои миллат бо мақсади хушдор намудан, дигар ба хатой роҳ надодан, яъне ҳадаф ин ҷо муттаҳид будани миллат аст ва дигар ба камбудӣ роҳ надодан аст. Дигар ин, ки ин байти устод Бозор як симати рисолати таърихи миллати мо гаштааст, дуруст аст, ки дар баробари ин саҳифаҳои таърихи халқи мо қаҳрамоноҳои бемисл низ дорад, ки ёде аз онҳо низ дар баробари таъна аз таърихпарастиямон, манфиатҳои илҳомбахше барои ҳастии арзандаи моро дар оянда доро аст.

Тоҷикон аз халқҳои қадимаи мардуми ориёиянд, ки бори беш аз чаҳорҳазорсолаи тамаддуни давлату давлатдорӣ ва ҳукуку ҳукукэҷодкунии қабоили пешқадами онро дар сарзамини таърихии аҷдодии (Тоҷикистони таърихӣ - минтақае, ки аз қадим мардуми тоҷикзабон иқомат дошта, давлату давлатдорӣ тоҷикиро бунёд намудаанд), хеш бар дӯш кашидаанд. Замонҳо тоифаи тоҷикии мардуми ориёӣ дар маншаи инқилобҳои фикрӣ ва ақлии тамаддуни ориёӣ қарор гирифта, бунёдгузори маданияти воло, давлатҳои абарқудрат, ҳукуқи адлпарвару ахлоқи ҳамида ва фалсафаи инсонпарасту илми хизматгузори

¹ Абдулқодир Бедил. Осор. Ҷилди 3. Душанбе «Адиб» 1991. С.5.

инсонҳо буд. Таҷрибаи пешқадами идоракунию ҳуқуқэҷодкунӣ, ҳамзамон бо неруи зехнии он обрезаандаи осиеби инкишофи тамаддуни пешқадами дунёи қадим гардида, дар муқобили тамаддунҳои қадимаи шумерию аккадӣ, мисрию бобуль, хитоию ҳиндӣ, яҳудию эллинӣ ва ғ. гуногунӣ ва мухталифии роҳҳои инкишофи ҷомеаи инсониро собит намуда, хотираҳои олии ҳуқуқӣ ва таҷрибаи бемислу монанди давлату идоракунии давлатиро рӯи қор овардаанд, ки аксаран ғояҳо ва усулҳои ақлии он, пас аз пардаи ҳазорсолаҳои таърихӣ низ, дар ҳолатҳои душвор чун ҳидоятгари роҳи рости муфид ва тарғибгари меҳру адолат, барои имрӯзиён ва фардоиён қодиранд хизмат намоянд. Ва, ҷои таъҷҷуб нест, ки онҳо, яъне мазмуну мундариҷот ва принсипҳои олии ин дастовардҳо бо ҳар роҳу восита, то ба низоми ҳуқуқии давлатҳои имрӯз роҳ ёфта, ба мардуми пешқадами дунё хизмат намуда истодаанд. Ўтирофи масъулияти қудрат дар назди халқ ва таҷрибаи қабули мардум ва донишмандон аз ҷониби шоҳ Ҷамшед дар ҳазораи 2, қабл аз милод; нахустин ўтироф ва эълони ҳуқуқи инсон ба озодии ҳаракат, ба озодии вичдон, ба интиҳоби озоди маскан аз Ёломияи Куруши Кабир дар соли 539, қабл аз милод; истифодаи таҷрибаи танзими муносибати баробарҳуқуқи мард ва зан дар асоси шартномаи никоҳи тоҷикон (намуна шартномаи Дугдонча ва Уттегин соли 710 дар Суғд) ва ғ., ҳоло низ ҷой ва мавқеи сазоворро дар санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории давлатҳои мутамаддин ишғол намудаанд, шаҳодати гуфтаҳои боло. Кодификатсияи қонунгузории Куруши Кабир, соли 539 қабл аз милод, ки дар омезишу гуфтугӯи ҳуқуқии тамаддунҳои қадима нахустин кӯшиши меросияти ақлонии инкишофи ҳуқуқи ҷаҳони қуҳан ба шумор мерафт, танҳо пас аз ҳазор сол роҳ ба тамаддуни ғарбӣ ёфта, дар шакли кодификатсияи Юстиниан соли 539 милодӣ, рӯи қор омадааст. Ҳатто, қисмати дигари он: ўтирофи ҳуқуқи кӯдаки тавлиднашуда чун субъекти мустақил, ўтирофи расмӣ нахустин шартномаҳои граждани ва мутобиқ омадани ният ва мақсади шартнома ба шакли он аз Авастро; ҳимояи тозагии об, муҳити зист ва ҳуқуқи ҳайвонот аз Вандидод (қисмати Ава-

то); таҷрибаи нахустин академияи тиббии Гунди Шопур дар ҷаҳон ва дахҳо дигар дастовардҳо ба тамаддунҳои яҳудию хиндӣ, юнонию римӣ (эллинистӣ) ва дигар шоҳроҳҳои инкишофи дунёи қадим роҳ ёфта¹, ҳангоми бархӯрии аклонии тамаддунҳо, ҳамагӣ чун пуррақунандаи норасоииҳои зехнӣ ба ҳаёти қавму қабоили мухталиф ворид гардида, дар кушодани гиреҳҳои ҳуқуқӣ ва пешбурди кори кишвардорию ҳуқуқэҷодкунии миллатҳои мухталиф хизмати босазо намуда истодаанд.

Хотираҳои ҳуқуқии урфию анъанавӣ, зардуштию буддой, исломӣ ва шӯравӣ ҳар як ғизои маънавӣ ва иҷтимоии ҳосаи ҳаётиро ба аҷдоди ин миллат дар масири таърих пешниҳод намулдааст. Дар ин паҳно, бузургони созанда ва эҷодгари мо нақши боризе дар шаклгирии низом ва оилаҳои ҳуқуқии мазкур дар масири таърих гузошта, дар оламгирию нуфузи онҳо ҳамчун фарзандони содику вафодор хизматҳо кардаанд. Имрӯз, бо мурури замон, фалсафаи ҳуқуқи зардуштию буддой ва исломиро бидуни нақши тоҷикон тасаввур кардан номумкин аст. Агар фарзандони ин халқи бузург намебуданд, ба гумон аст, ки зардуштия ва таълимоти фалсафию ҳуқуқии он тавлид шуда, дар масири таърих оламгир мешуд. Сарчашмаҳои олий ва хеле ҳам ҳаётии он, аз Авасто сар карда, то «Мотикони ҳазорта дастон», «Андарзҳои Анӯшервон», «Шояст ва нашоаст» ва «Хвешкори редагон» ҳама қисмате аз дастоварду заҳмати ақлонии фарзандони равшанфикри ин халқ дар ибтидои тамаддуни инсонӣ маҳсуб мегарданд. Ин миллати реша бар таърихи бостонидошта, аз ибтидои тамаддуни инсонӣ, он замоне, ки аксари халқу миллатҳои оламгири ин замона он рӯзгор ҳаёти бешагию бо барги дарахтон пӯшидани шармгоҳи худро акнун ёд гирифта истода буданд, ба авҷи олии инкишофи давлатдорӣ, ҳуқуқэҷодкунӣ расида, эътирофи ҳаққи ҳаёти кӯдакро аз батни модар оғоз намуда, тарбияи ҳуқуқии тифлро аз лаҳзаи роҳравӣ ва суҳангӯӣ оғоз карда

¹ Мутаассифона, на ҳамеша чунин таъсиррасонии мусбат аз ҷониби муҳаққиқони ғарбӣ баҳои воқеӣ мегирад. Вале онҳо ногузир сафҳаҳои дурахшон ва нотақрори чунин таъсиррасонию, ки ба тамаддуни баъдии онҳо нақши бориз дорад, инкор карда наметавонанд. Ниг. А. Дж. Тойнби. Цивилизация перед судом истории. —М., 2003.—С.158-159; 274.

буданд. Сарчашмаҳои ҳуқуқии Авасто, «Шояст ва нашоаст» ва «Хвешкори редагон» дар аҳди тамаддуни ҳуқуқии зардуштия ҳуқуқ ба ҳаёти кӯдаки дар батни модар бударо ҳифз карда, тарбияи маънавӣ ва ҳуқуқии ўро аз лаҳзаи хурдсолӣ масъалагузорӣ намуда буданд. Андешаи нек доштан нисбат ба ҳама ва ҳодисоти олам, сухани нек гуфтан нисбат ба ҳама ва амали нек кардан дар муносибат ба ҳама аз расмиёти ҳатмии фарзандони аввалияи ин халқ буда, таълими ростгӯӣ, аспасаворӣ, камонзанӣ ва ҳимояи марзу буми ватан аз таълимоти ҳатмии ҷавонони даврони бостонии ин миллат будааст. Ҳанӯз миёнаи ҳазораи яки қабл аз милод, модарону устодон фарзандони ин халқро одоби ба мактаб рафтан ва аз дарс омадан, тартиби меҳнат карданро таълим меодаанд.

Даврони тамаддуни ҳуқуқи исломӣ дар зиндагии халқи тоҷик, як сафҳаи хеле хотирмон, рангин ва пурғановатест. Фалсафаи одамгароии исломӣ, ҳақшиносии воло, усулҳои кашфи дод ва адл дар ҷомеаи инсонӣ ва тарбияти неки инсонӣ, ки аз ҷавҳари сарчашмаҳои исломӣ - Қуръон, ҳадис, иҷмоъ ва иҷтиҳод мабдаъ мегирифт, ба равшанфикрони мо дар баробари маҳдудиятҳо, имкони мусоиди такмили андешаи илмӣ ва динӣ низ фароҳам овард.

Хурмату эҳтироми падару модар («ва бил волидаини эҳсоно» Қуръони карим), қадршиносӣ аз роҳбар, дастгирӣ аз ятимону барҷомондагон ғарибону камбағалон ва хизмати халқро намудан аз арзишмандтарин арзишҳои фарҳанги миллӣ маҳсуб мегардид. Шайх Абусайиди Абулхайр аз чехраҳои шинохтаи сӯфияи ислом наздиктарин роҳи расидан ба Худоро «роҳат расонидан ба халқ» доништа буд¹. Яъне, дар хизмати халқ будан, мушкили халқро осон намудан, муҳимтарин ва наздиктари роҳ ба сӯи Худованд аст. Аз ин хотир, додани ҳаққи халқ ба соҳибихтиёрӣ ва мустақилияти миллӣ, ки кушояндаи гиреҳи саодати зиндагии инсонхост, худ наздикии мардум ва роҳбариятиро ба Худованд таъмин хоҳад кард. **Пас, чаро мо дар коркарди**

¹ Муҳаммад бинни Мансур, бинни Абусаъид. Шайх Абусайид Абулхайр, Асрори Тавҳид фи мақомоти шайх Абусайиди Абулхайр. Техрон, 1377.-С. 150.

мафқураи муосири миллӣ «хизмат ба халқро» на танҳо аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ки Пешвои муаззами миллат дар паёми соли 2018 махсусан таъкид намуданд: «Дар ин марҳалаи барои ояндаи кишварамон сарнавиштсоз ҳар яки мо - аз Роҳбари давлат, аъзои Ҳукумат ва вакилони парламент сар карда, то роҳбарони ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва хизматчиёни давлатӣ вазиладорем, ки як масъалаи муҳимро ҳамеша дар хотир дошта бошем: тибқи Конститутсия халқ сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ мебошад, яъне ҳокимият ба халқ тааллуқ дорад. Бинобар ин, ҳар яки мо - роҳбарони тамоми сохтору мақомоти давлатӣ ва кулли хизматчиёни давлатӣ бояд ба халқ **содиқона хизмат кунем, на халқ ба мо.**», инчунин аз назари маънавӣ ва эътиқодӣ ба ҷузъи ҳастии симати мафқураи миллии худ табдил диҳем.

Як вижагии дигаре, ки аз фарҳанги бостонии зардуштӣ ва исломӣ ҳамчун арзиши муқаддаси низоми сиёсӣ имкони воридшуданро ба ҳаёти мо дорад, албатта, эҳтиром ба низому тартиб ва риояи амри қонун ва роҳбарият аст. Каломи раббонӣ дар баробари Худованду Расули ақрам итоат ба соҳиби фармонро, яъне онҳое, ки бо амри интиҳоб ва таъин роҳбарии дигаронро бар дӯш доранд, фарз намудааст (Сураи Нисо ояти 59), паёмбари гиромӣ ҳарфи бадро дар ҳаққи роҳбарон бидъат номида¹ ва соҳиби мазҳабу бузургони ниёгони мо бошанд, амиқтар гуфтаанд: «Ба ҳама вачҳҳо султонро тоат бояд дошт. Ва, ҳар ки султонро тоат надорад, он хавориҷ бошад. Ин микдор бас бувад хирадмандро.»² Ин ҳама таъкидҳо албатта, алорағми андешаи иддае на ба хоҳири роҳбарпарастист ва ҷонибдорӣ аз низоми идораи монархист, балки бештар аз он эҳтиром аз низому тартиб аст. **Пас, чаро арзиши тартибот ва итоат ба низому қонуниятро ба симати дигари мафқураи миллӣ тақвият набахшем.**

Фардиат ва касбияти ахлоқиро бисёр аз мутафаккирони муосир аз нуктаҳои муҳими мафқураи амриқои муосир

¹ Ниг.: Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ, «Асаводу –л-аъзам» Хучанд. 2009. С. 33.

² Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ, «Асаводу –л-аъзам» Хучанд. 2009. С. 33.

медонанд. Магар, тоҷик, дар масири таърих бо касбу дастурамалҳои касбомӯзию хунармандиаш дар тамоми курраи шарк маълуму машҳур набуд. Рисолаҳои оҳангарон, чармгарон, сабадбофон, атторон, нонпазҳо, равшанкашон, мисгарон, кафшдӯзон ва ғ., ки бо ному кӯчаю хиёбонҳо дар Самарканду Бухорою, Кӯлобу, Истаравшану Суғд, бо ҳалолкорию покизагӣ, ростқавлию касбияташон, ки диққати аҳли савдогарони оламро асрҳо ба худ мекашиданд, ва хати савдои «як камарбанд ва як роҳро», дар замонаш бо номи «шоҳроҳи абрешим» аз қалби худ мегузаронд, имрӯз кучо шудаанд? Ва ё, масъалаи масъулияти фардӣ, ки ҳуқуқи кишварҳои пешрафтаи олам ва Амрико ба он така менамояд, замоне чавҳари тамаддуни форсхоро дар замони қаблазисломӣ дар қаринаи пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек ва исломӣ таҳти таъсири «ҳама амалҳо бар ният аст», («Ин-намал-аъмолу бин-ниёти» Ҳадиси паёмбари гиромӣ) ба хатти устувори низому тартиб ва таҳияи мафкураи солим кашида буд, аз тафаккуру андешаи мо имрӯз чудо шудааст? **Не, онҳо то ҳанӯз дар қалбу устухон ва коди рамзии тафаккури миллати мо вучуд доранд, танҳо зарур аст, ки роҳи дурусти эҳёи онро ба манфиати миллати муосиру давлати дунявӣ пайдо намоём.** Ин кори аҳли илм ва таҳиягарони манифатҳои миллии мост.

Бо вучуди ҳама nobasomoniю гиреҳҳои таърихӣ, ки дар қуруни вусто ниёғони моро таҳдид мекард, тоҷикон тавонистанд ҳамчун созанда, эҷодгар ва муаллифони комили назария ва ғояҳои концептуалию начотбахши исломӣ воридаи тамаддуни исломӣ гарданд. Онҳо, на танҳо барои мардуми хеш, инчунин барои қулли мусулмонони ҷаҳон ва мардуми араб – соҳибони аслии дин, хизматҳои хеле арзанда ва начотбахш намуданд.

Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон дуруст таъкид намуданд, ки имрӯз ислом ва олами исломиро бидуни нақши тоҷикон дар масири таърих баҳогузори намудан номумкин аст. Дар воқеъ, ислом бо ҳама бузургию оламгириаш назди фарзандони барӯманди миллати тоҷик - Салмони Форс, Имоми Аъзам, Имом Бухорӣ, Муслими Нишопурӣ, Хоча Абдуллоҳи Ансорӣ, Муҳаммади Ғаззоӣ, Абӯали ибни Сино, Берунӣ, Мавлонои Балхӣ,

Мотуридӣ, Муҳаммади Шайбонӣ, Абӯбакри Самарқандӣ, Замахшарӣ, Абӯюсуфи Самарқандӣ, Бурҳониддини Марғелонӣ ва садҳо дигарон масъулиятҳо дорад. Дар бораи нақши ҷаҳонгирӣ ислом ҳарф зада, нодида гирифтани нақши Имоми Аъзам дар ривочи таълимоти мазкур ба кишварҳои ғайриарабӣ изҳори назар нанамудан беадолатист. Воқеият, имрӯз собит менамояд, ки бештар аз 65 дарсади мусулмонони ҷаҳон ҳанафимазҳабанд. Яъне, ин қадар мусулмони олам аз роҳи Имом ворида дини мубини ислом гардида, ақида ва андешаи динии худро тавассути сарчашмаҳои шинохтаи ин шахсият об медиҳанд. Аксари онҳо миллатҳои ғайриарабӣ ва мардуми ба ислом гарамидашудаанд. Пас, ин ҷо ҳикматест, ки дар усули таълимоти ин шахсият нухуфта шудааст.

Имрӯз, ҳанафия ва таълимоти таҳаммулгароёнаю инсондӯстонааш ворида Аврупо шуда истодааст. Назарияи потестарии Л. Гумилев дар масъалаи бухрони демографии миллатҳои аврупоӣ ва пешгӯии М. Қарзофӣ дар бораи мусулмоншавии Аврупо тавассути муҳочирон дар Англия, Олмон, Голландия, Фаронса ва ғ. то сатҳе амалӣ шуда истодааст. Дар сурате, ки ҷаҳони этносиёсӣ ба омезиши ҷараёни флуктуатсионӣ ва потестарии демографӣ тақдири ҳастии давлатҳои миллии Аврупо ва идеологияи миллии онҳоро дар ҳолати нугувор мондааст, боз ҳам кишвари муҳочирони миллатсозии Амрикоӣ афзалиятҳои нав касб менамоянд. Ин афзалият, дар паҳноии озодӣ ба маҳдудияти озодиҳои фардӣ не, балки ба маҳлутшавии арзишҳо ва итоат ба қонуну эҳтиром ба озодиҳо таъя мезанад.

Дар хотираи ҳуқуқии халқӣ мо низ таҳаммулгароӣ, ақлапарӣ, инсондӯстӣ, осонгирӣ, шинохти воқеият ва манфиати мардуми дар ҳар давра замон қимати муайянкунанда доштанд. Агар, таълимоти таҳаммулпазиронаи Имоми Аъзам намебуд, одитарин ҳулоса он гоҳ чунин мебуд, ки қисмате аз ин мардум бо муборизаҳои отабини ватандӯстонаи худ аз сари нав мардуми мусулмоншударо ба оини аҷдодашон мегардонданд. Ин ҷо таҳаммулпазирӣ ва инсондӯстӣ бо дигар арзишҳои исломӣ дар шакли таълимоти ҳосаи Имом нақши бориз бозид. Мусул-

моншавии мардуми Ҳинд, ки таълимоти ханафиёни мусулмонро болотар аз оини табақавии беҳуқуқи худ донистанд ва муборизаи оташини қисмати сарзамини Испания ба суннатгароёни таҳаммулнопазир, ки ниҳоят қор, то ба оини аввалияи худ баргаштани охириҳо ва хоричшавӣ аз ислом расид, ду қутби таълимоти як оин аст. Ё, нақши Мавлоно дар ҳамбастагӣ ва муомилаи фарҳангӣ, динӣ ва сиёсии Аврупо ва Осиё он дараҷа бузург аст, ки берун аз ҳаёл ва андеша аст. Ў, марде аз инъоми илоҳист, ки дар сарҳади се тамаддуни қарнҳо ҷангидаи юнонию римию мусулмонӣ қарор гирифта, ҷойи ҷангу ҷидол, сулҳу таҳаммул ва ҷойи шамшеру камон, бародарию баробарию истифода намуздааст. Дар он замоне, ки ғазавоти исломӣ бо ҳаракатҳои салибӣ ҳамчун мафкураи сиёсӣ ва динӣ ба ҳам бармехӯрданд, Мавлоно сипари олии ҳимояи манфиати исломӣ ва инсонӣ дар қисмати Аврупо гардид. Ҷойи таълимоти ӯ, таълимоти дигари суннатгаро метавонист ба муносибати сарҳадии мусулмонон бо насрония оташи низоъ андохта, ба ғасодшавии сарҳади олами исломӣ сабаб шуда, доираи исломро дар Аврупо маҳдуд мекард. Чунин шахсиятҳо, хушбахтона, дар таърихи давлатдорӣ мо зиёданд.

Алабатта, нақши ислом дар тарбияи ин абармардон низ бузург аст. Маҳз, хизмати бузурги маърифатӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқию динии фарзандони ин миллат буд, ки дини ислом то ба ин андоза васеъ шуд ва доман афрохт. Нақши фарзандони ин миллат на танҳо дар ҳақшиносию башардӯстӣ, инчунин дар кашфи ҳақиқат, адолат, инсоф ва баробарию бародарии мӯъминон хеле назаррас ва ҷиддӣ аст. Арзишҳо, ғояҳо ва усулҳои дарёфти ҳақиқат ва доди адли фарзандони ин миллат дар паҳнои фарҳанги исломӣ он дараҷа олӣ ва баланд аст, ки пас аз гузашти қарнҳо барои имрӯзу ояндагони фарзанди инсон берун аз сарҳади дину оин ва миллату наҷод метавонанд хизматгузор бошанд. Аксари дастоварду ғояҳои пешқадами он тавассути таҷрибаи идора аз роҳи кишвардорӣ саҳронишинон то Византия ва Аврупо роҳ ёфта, қисмати дигар тавассути илм ва омӯзиш ба акнофи олам рафтааст. Бузургони мо дар баробари хизмат ба ислом ва уммати исломӣ намудан, барои миллати хеш, забони хеш ва

фарҳанги миллӣ низ корҳои зиёдеро анҷом додаанд, ки аз мавзӯи алоҳидаи тарғиб аст. Дар ин паҳно, нақши Имоми Аъзам ва дигар алломаҳои миллат ҷовидонаанд.

Таҷриба гувоҳ аст, ки мафкураи солими мутобик ба давру замон ташаккулёбанда имкон дорад мисли иммунитети солим пояҳои маънавӣ ва фарҳангии ташкилоти сиёсӣ - давлатро ҳифз намуда, истиклолиятро соҳибхатиёрро барои наслҳои оянда маҳфӯз нигоҳ дорад. Давлати бидуни мафкураи солим, ва ё, мафкураҳои созанда ба қавли муҳаққиқин инсонии бефикр ва ғайри озодро мемонад, ки дар муқобили мушкилиҳои зиндагӣ худро дифоъ намуда наметавонад. Зеро, иммунитет муҳофизатии ӯ дар ҳолати номуайянии қарор мегирад.

Қавҳари ягонаи вучуд ва зуҳури миллати сиёсӣ, ки ҳамчун халқ сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ баромад менамояд, ба андешаи муҳаққиқ Лия Гринфелд: «ин вучуд доштани ғояи миллист.»¹ Мафкураи аслие, ки худшиносии миллӣ ва сиёсиро дар замони муосир тавлид ва рушд медиҳад ин «мафкураи миллист.» Мафкураи миллӣ дар навбати худ ба мақулаи «манфиати миллӣ» таъяс мезанад, манфиати миллӣ ин амнияти давлатӣ не, балки арзише фарохтар аз он аст, ки дар дохили худ рукни устувори амнияти миллиро низ дорост.

Маҳз мафкураи миллӣ бо категорияҳои худшиносии миллӣ ва манфиатҳои миллӣ манфиатҳои соҳибхатиёрии халқӣ ва давлатии миллати сиёсии соҳибдавлатро ба самти зарурии ҳифз ва рушди давлати миллӣ ташаккул медиҳад. Аз ин хотир, идеологияи миллӣ бояд ба маҷмӯи унсурҳои рамзии арзишии миллати муайян, ки тавассути онҳо миллат ҳақиқати вучуди худро зуҳур менамояд, таъяс намояд. Ин ҳислат ва рамзҳоро ҳама халқҳои мутамаддин ҳамчун миллат доро мебошанд. Ин рамзҳо ба қавли муҳаққиқин қонунӣ будани рафтори шахрвандон, мушаххас намудани эҳсоси қадру қимат ва эҳтироми онҳоро дар ҷомеа роҳандозӣ намуда, ҷанбаҳои ахлоқии иштироки васеи мардумро дар ҳифзи ватан, қарқарди сиёсати давлатӣ ва иҷрои дурусти функцияҳои падидаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ таъмин

¹ Гринфельд Л. Национализм: Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2008. С.9.

менамоянд. Аз ин хотир, барои ҳар халқ ва ҳар давлати миллӣ қабл аз ҳама зарур аст, ки вай бо кадом рамзҳо ва муқаддасот бояд тасаввуротро дар бораи ҳастии фардӣ ва коллегиялии худ муайян намояд, то ин ки ҷаҳониён онҳоро дуруст шиносанд ва онҳо низ ҳудашонро арзанда муаррифӣ намоянд. Ба маънии дигар миллат ва давлат бояд ба муҳимтарин масъалаи ҳастии худ: «Мо кистем?» ва зери ин ҷонишини шахси сеюми ҷамъ – яъне «мо» чӣ нухуфта шудааст? Аз бисёр ҷиҳат ба ин саволи мубрам, на мақсаду ҳадафҳои қонунӣ, на қарорҳои сиёсӣ ва на стратегияҳои миллии рушд, ҳарчанд, ки онҳо низ дар муаррифӣ ва шинохти давлат нақш доранд, балки зиёдтар аз ҳама идеологияи сиёсӣ-миллии вобаста ба шарту шароит ва замону макон мутобиқ ба манфиатҳои миллии давлат тағйирёбанда, ҷавоб хоҳад дод. Бинобар он, доштани чунин мафкураи миллӣ ва сиёсӣ ногузир мегардад.

Дар ин ҳошия, бояд дар хотир дошт, ки мафкураи миллии доимотакмилёбандаи ҳудогоҳ бояд аз дигар навъҳои ҳудогоҳӣ чун минтақавӣ, маҳаллӣ, фарҳангӣ ва ҳатто, мазҳабию динӣ баландтар ва пурқувваттар бошад. Дар акси ҳол, таърих зиёд ҳолатҳоеро медонад, ки давлатҳо на танҳо аз байн рафтанд, балки фарҳанг, забон ва ҳастии ҳудро аз даст доданд. Мисоли равшани ин ҳолатро дар таърихи мисриҳо дар арафаи забт аз ҷониби арабҳо, тақсими кишварҳои федеративие чун Чехославакия, Югославия ва ғ. метавон мушоҳида кард.

Мафкураи сиёсӣ, бинобар андешаи муҳаққиқон, чунин вижагиҳоеро дорад, ки онҳо барои рушди низоми идора хизмат менамоянд: 1. дар худ хоҳишу талабот ва тафаккури тадбироти ҷомеаро тачассум менамояд; 2. шакли махсуси шуури ҷамъиятӣ мебошад; 3. бо манфиат омма иртиботи қавӣ дорад; 4. воситаи фаҳмнамоӣ ва даркнамоии равандҳоро дошта, талаботро ташаккул медиҳад; 5. бо шиорҳо ва рамзҳои муттаҳидкунанда ва ҳидоятнамоянда мусаллаҳ аст; 6. аз таҷрибаи зиндагии воқеӣ манша мегирад, на дар кабинетҳо таҳия мегардад ба урф, одатҳо ва анъанаҳо таъя менамояд; 7. функцияи муттаҳидкунанда ва ташкилиро дорад; 8. бо руҳи равони мардум иртибот дорад; 9.

бо сиёсат тавъам аст, самтҳои ташаккули сиёсатро комил мегардонад; 10. ҳосияти иҷтимоигардири дорад; 11. халқ ва миллатро ба сахнаи ҷаҳонӣ мебарорад.¹

Дар воқеъ, симатҳои овардашуда ва вижагиҳои гуфташуда дар идеологияи солими сиёсӣ дида ва эҳсос мегардад. Аммо, мусаллам он аст, ки ин ҳама бартарияту афзалиятҳоро имкон надорад як равия ва ё як мактаби ҳуқуқӣ ва ё сиёсӣ дар худ ҷой наояд, зеро ҷараёни фикрронии ҷомеа миллионҳо маротиба мураккабтар аз як қолаби тарошидушудаи гурӯҳи муайян аст. Аз ин хотир, Конститутсия дар қисми 2 моддаи 8 мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва ё гурӯҳеро ба ҳайси мафкураи давлатӣ, яъне ҳукмрон эътироф намекунад. Зеро, мафкураи як гурӯҳи муайян вобаста ба маҳдудиятҳои ақлонӣ ва замонию маконӣ, имкони таҷассуми тамоми саодату хосторҳои як миллат ва давлат буда наметавонад. Вале, вучуди онҳоро давлат арҷгузори намуда, ба дидгоҳҳои гуногун имкон медиҳад, ки дар роҳи дастрасӣ ба ҳамаи нуктаи марказии саодати ҳастӣ ва зиндагии мардум кӯмак наоянд. Пас, сифатҳои овардашудаи мафкураи сиёсӣ ин нуктаи ниҳой набуда, вай имкон дорад вобаста ба шароити замон такмил ёбад ва ҷанбаҳои нав касб наояд ва аз ҳама асосӣ барои халқу миллатҳои муайян арзишҳои таҳдоби ва сифатҳои ҳамирмоявири интиҳоб наояд. Мисол, барои ҷомеаи Тоҷикистон масъалаи кор карда баромадани муқаддасот ва рамзҳои миллии ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ки тавонад халқро атрофи ин арзишҳои меҳварӣ, ё ҳамчун иттиҳоди сиёсӣ, миллий ва фарҳангии ҳуқуқӣ муттаҳид созад, таноқули озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии давлат, ки ба сохибхитиёрии халқ ва давлатӣ баробар хизмат наояд, дар шароити имрӯза шарт ва зарур аст.

Аммо, дар баробари ин ҳама, тавачҷӯх бояд тазаккур дод, ки коркарди мафкураи миллии дар заминаи манфиатҳои миллий қомат рост карда, ин ҳанӯз худ ба худ мушкилии қазияи давлатдорӣ рушдкардаю демократӣ дар замони муосир нест. Ин

¹ Бабосов Е.М. Основы идеологии Белорусского государства. Учебное пособие. Минск. 2013. С.7-12.

масъаларо ҳатто эълони хушку холии ҳуқуқу озодиҳо ва эътирофи санадҳои байналмилалӣ худ ба худ ҳал наменамоянд. Чӣ хати расидан ба давлати муосири демократӣ ва ҳуқуқӣ ва кишвари саодатманди саноатӣ боз рукнҳои дигари моддӣ ва маънави низ ногузир аст.

Бинобар ин, танҳо бо гумони он, ки бо дарёфти мафкураи солими миллӣ мо мушкилиҳои давлатдорӣ муосири худро ҳал менамоем, ҳолӣ аз маънӣ аст. Ҳанӯз соли 1924, Н. Бердяев барҳақ навишта буд: «Магар ҳаёли ва бемаънӣ нест гумне, ки якбора Россияро мумкин аст ба як давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд табдил дода, ҳалки русро бо суҳанони инсондӯстона маҷбур намуд, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрвандро эътироф намояд ва ё бо меъёрҳои либералӣ савқи табиӣ зӯроварии идоракунадагон ва идорашавандагонро дар ин кишвар қатъ намоем.»¹ Аз ин хотир, коркарди мафкураи солими миллӣ қадами нахустин дар ин роҳ аст, ба зами ҷобачогузории дурусти арзишҳои дохилии ин мафкура боз зарур аст, ки омилҳои мухталифи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар сатҳи давлатдорӣ ҳалли худро ёбад.

Идеологияи сиёсӣ табилии мазмунӣ ва шакли менамояд

Ба назар чунин мерасад, ки бори амонати идеологияи давлатиро дар шароити демократикунонии башар муваффақ падидаи «манфиатҳои миллии давлатҳо» гирифтааст. Идеологияи давлатӣ, ки нахустин маротиба аз ҷониби файласуф ва иқтисоддони фаронсавӣ Антуан Дестют де Траси (1754-1836) дар интиҳои асри XVIII ҳамчун падидаи вижаи сиёсӣ ба илм ворид шуда буд, роҳи ноҳамвори худро дар масири давлатдорӣ Аврупо тай намуд. Дар ибтидо ғояи идеологияи давлатӣ аз ҷониби муҳаққиқон маорифпарварони фаронсавию олмони К.Ф. Вольней (1757-1820), Пьер Жан Жорж Кабанис (1757-1808) ва дигарон дастгирӣ ёфт. Вале, баъдан Наполеон, сипас К. Маркс ва Ф. Энгельс (дар асари «Идеологияи немис» 1845-1846) ин

¹ Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1991. С. 37.

падидаро ҳамчун рукни сиёсат зери танқид гирифтанд.

Ф. Энгельс дар мактуби худ ба Ф. Меринг менависад: «Идеология - ин равандест, ки онро мутафаккир, агарчи бошууро-на эҷод кунад ҳам, вале он шуури дурӯғин аст. Қуваҳои аслии ҳаракатдиханда, ки вайро ба ин амал тарғиб медиҳанд, барои ӯ (дар воқеъ) ноаён мемонанд, дар акси ҳол ин падида чараёни идеологӣ буда наметавонист.»¹ Тавре мушоҳида мешавад, Энгельс ба чараёни идеология ҳамчун тарғиботи хосаи манбаи ғайриаклӣ дошта муносибат менамояд, аммо ин манбаи ноаёни ӯ, ки ба сарчашмаҳои ғайриаклӣ таъя менамояд аз дидгоҳи назарияи коммуникативӣ (Ю. Хабермас, Поляков) тафовут дорад. Зеро, Энгельс ба ҷанбаи динию эътиқодии масъала таваҷҷӯҳ дорад, вале назарияи коммуникативӣ ба авлабияти кирдор, амалия ва муносибатҳои ҳуқуқҳосилкунандае, ки дар дар зери таъсири талаботи мухталифи иҷтимоии на ҳамеша комил даркшаванда таъя доранд. Пас, чараёни ғайриаклоният дар баъзе аз навъҳои мафкура, на танҳо эҳсос мешавад, балки идеологияи солим низ дар навбати худ ба ҳолатҳои руҳии ботинӣ таъя намуда, дар инсонҳо боварио қавӣ менамояд. Чунки, субъекти шуури идеологӣ, таамуқ бар аслияти тасаввуроти худ дорад, ба иҷроиш ва расидан бар он амалҳо бовар дорад; ва ботинан бо савқи табиӣ рӯ менамояд; бар дурустии ин ё он арҷгузорӣ ва ё амалҳо эъти-мод дорад. Пас, маълум мешавад, ки ҳар як идеология дар зи-наи ибтидоӣ аз қалб ва рӯҳи эҷодгарон аз қарӣ таассурот эҷод мегардад.² Ин аст, ки идеологияро бисёриҳо чун боварӣ шарҳ дода, онро на ҳамчун илм қабул менамоянд.

Мо, дар масъалаи он, ки чараёни аклонии шуури инсонӣ имкони шикастани ин «пардаи оҳанини ғайриаклониятро» дар дарёфти роҳи саодати худ дорад, ё не, ҳоло баҳс накардаем, зеро ин масъала моро ногузир ба нуктаи ибтидоии баҳси «аввал нақл ва ё ақли» исломию, «нахуст ғоя ва баъд амали» файласуфони ғарбию ва ё баръакс «ибтидо амалу баъд назар»-и иҷтимоьгаро-ёну коммуникативҳо ҳавола хоҳад дод, ки ҷанбаи дигари он ҷа-

¹ Энгельс Ф. Письмо Ф. Мерингу, 14 июля 1893 г. //Маркс Т.39. М., 1955. С.82.

² Степун Ф. А. Чаемая Россия. СПб., 1999. С.39.

раёни фикри моро ба масъалаи «ҳуқуқи воқеӣ чист?» ва «ҳуқуқ дар асл чи гуна бояд бошад» устувор побанд хоҳад кард.

Акнун, мегардем ба шоҳроҳи рушди мафкура дар ҳаёти сиёсӣ. В. И. Ленин дар марксизм оид ба масъалаи идеология таҷдиди назар намуда, назарияи марксистонро ба идеологияи давлатӣ табдил дода, худ «марксизмро идеологияи ҳосаи меҳнаткашон» эълон кард. Дар ин кори дохӣи пролетариат ҳам амалкардҳои мусбат буда, ҳам зиёдаравӣҳои манфӣ, ки охирӣ аз ҷониби пайравонаш ин идеологияро ба як мафкураи шахшудамондаи догматикӣ табдил дод. Ва, ин мафкура натавонист ҳамроҳи талабу ниёзи ҷомеа рушд кунад ва дар минтақае тақдири тундравони исломии салафиро, ки гаштанро ба қарни аввали ислом дар асри XX ҳамчун мафкураи «солим»-и динӣ пешниҳод карданд, дар ниҳояти қор печиш дар худ дода, дар паҳнои дигар сари низом ва ҷомеаро аз байни ҳастӣ бурда, думболи худ мавҷудияти як кишвари бузурги олам, давлати шӯроҳоро бо ҳама дастовардҳои бузурги таърихаш ба бодӣ нестӣ дод. Дар қатори ҳама омилҳои масъалаи идеологӣ дар ғурурабии давлати ИҶШС нақши бориз дошт. Камбудии онҳоро чинҳои ислоҳ карданд.

Ҳамин тавр, режими шӯравӣ идеологияи давлатиро ба догма табдил дода, дар амалия ва назария онро тадриҷан ба таҳтаҷӯи қабристонии сиёсати шӯравӣ табдил дода, яроқи мафкуравии ғарбикунониро зерӣ шиори «либерализатсияи афкор», «озодиҳои демократӣ» таҳти таъсири сарҳудии шаклҳои моликӣ ба авҷи аъло расонида, як қатор кишварҳои пасошӯравӣ ва рӯ ба рушди ҷаҳониро аз ташаккули мафкураи солими сиёсӣ назаран маҳрум месозанд. Ба ин раванд, таҷрибаи тунди миллатгароии олмонӣ ва гузаштан аз ҳадди эътидол, то ба наҷодпарастӣ ба таври худ таъсири манфӣ расонидаанд. Ба ҷойи он, ки ин мафкураи догмагардида, шахшудамонда ва ифротии берун аз ҳадди эътидол ва ғайриислоҳотӣ аз майдони сиёсат ва ҳуқуқ берун шавад, дар маҷмӯъ ҳуқуқҳо ва сохторҳои таркибии мафкураи солим аз қаринаи давлатдорӣ кишварҳои кӯчак берун гашт. Ҳаёти сиёсии халқҳо боз ба як ислоҳоти нуксдор даст заданд. Зиёд аз кишварҳои низомии сотсиалистӣ дар ҳолати

саргумӣ монда, бидуни таҳлили амиқ тақлидгарони ғояи давлатдорӣ ғарбӣ гашта, дар асл миллатҳои худро бе ғояи миллий осебпазир монданд. Ин ҳолатро пешвоёни ғарбӣ (Р. Рейган, М. Тетчер ва дигарон), ки дар сарғаҳи шикатсхӯрии режим қарор дошта, бо кумакҳои ночизи худ ин равандро тезонида буданд, ҳамчун ғалабаи комил ва ногузири худ ва низоми идораи капиталистӣ дониста, воридшавии манфиатҷӯёнаи кишварҳоро ба лагери худ ҳамчун ғаниматҳои мубориза истифода карданд.

Ба осиеби деидеологизатсияи кишварҳои шӯравӣ ва ғайри ғарбӣ аз миёнаи асри XX сар карда, нухбагони илмӣ олами Ғарб чун Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, Ч. Гелбрейт ва дигарон обрехта, назаран интиҳои «асри идеологияи давлатиро» тархрезӣ намуданд. Назарияҳои позитивизм, либерализм, технократизм, плюрализм, рационализм дар заминаи дидгоҳҳои озодихона чун замбуруғҳои баҳорӣ сабзида, ба сони муаззинҳои хушсадои ҳолӣ ба гӯши иделогияи беморшудаи кишварҳои Аврупои шарқӣ азон хонданд. Дуруст аст, ки он азони салот набуда, даъват ба ҷанозаи фикрии ин мардумон буд. Ин буд, ки иддае аз онҳо пас аз муҳлате дарк намуданд, ки марғи идеологизатсияи ҷамъиятҳо ба бенуршавии маънии зиндагии инсонҳо мусоидат карда, бузургтарин неъматҳои саодатовар - боварӣ ва ғайрати инсонии иҷтимоиро, ки ба зиндагии инсон маънӣ ва ҳикмат мебахшад, маҳв менамояд.

Деидеологизатсияи сохторҳои таркибии давлатӣ, мафкураи давлатиро тимсоли арзишҳои миллию башарӣ, ғояҳои илҳомбахшу муттаҳидкунандаи афрод, бо ҳадафҳои муайяни соҳибистиклолӣ, меъёрҳои ба саодат ҳидоятнамоянда, манфиатҳои миллий, донишҳои адабию фарҳангии ба ҳадафҳои муайян равонашуда, муассисаю ташкилотҳои ба тарғиби мафкураи солим машғулбударо аз майдони афкори ҷамъиятӣ ва воқеияти сиёсӣ дур намуда, бузургтарин неъматҳои боварӣ ва ҳадафҳои халқу миллатҳоро дар ҳолати ногувор қарор дод. Бузургон ва таҳлилгарони ҳикмати зиндагии хирадмандонаю мақсадноки инсон эътироф карданд, ки чизҳои муҳимро дар васати мафкураҳои мухталифи динию дунявӣ аз даст доданд.

Аз ин хотир, қисмате аз нухбагони поквичдони олами ғарбӣ ва ғайриғарбӣ рӯ ба «реидеологизатсия» (эхёи мафкураи солим) оворданд.¹ Дар баробари ин, бузургтарин муҳаққиқони ғарбӣ тимсоли С. Ҳантингтон², Э. Фром³ П. Бьюкенон,⁴ Ф. Фукуяма⁵ аз тариқаҳои гуногун масъалаи эъмори идеологияи давлати солимро дар паҳнои манфиатҳои миллӣ барои ғарбиён масъалагузорӣ карданд.

Иддаи дигари онҳо ҷойи идеологияи сиёсӣ ногузирии «миллатгароии солимро»⁶ тарғиб карданд. Ҳатто, мафкураи диниро низ ҳамчун шакли ҳосаи муттаҳидкунандаи маънавии инсонҳо дар ғарб ба тарзи идеологияи дунявӣ масъалагузорӣ карданд (Ниг.: Уотсон Питер. Эпоха пустоты. Как люди начали жить без бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло/Питер Уотсон; пер. с англ. М. Завалова, Н. Холмогоровой, -М.: Эксмо, 2017. -784с.).

Дар қолаби мафкураи динӣ мо дар арафаи ҷанги шахрвандӣ таҳияи нави миллати исломиро хуб эҳсос карда будем ва аз оқибатҳои ин дидгоҳ мо зарарҳои муайяни маънавию фарҳангиро дар ташаққули миллати муосир бар дӯш доштем. Холо, муҳим он аст, ки дарк намоем, ки рӯфта партофтани мафкураи солим аз саҳнаи сиёсати давлатсозӣ ва набудани чунин мафкура, ногузир мафкураҳои мухталифро чун боди номусоид аз ҷанбаҳои мухталиф имкони ба паҳнои кишвар кашиданро доранд.

Ҳамин тавр, ғарбиёне, ки мафкураро дар ниҳоди давлатсозии шарқӣ таҳти таъсири манфиатҳои сиёсӣ решақан карданд

¹ Ниг: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999.С.651; Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2001. С.327, Бенжамин Селлс, Душа закона. Глубинная психология о законе, юристах и юриспруденции. М. 2016. -212с. Я.С. Яскевич, Основы идеологии Белорусского государства. Минск. 2009.-336с.).

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004. 635с.

³ Фромм Э. Здоровое общество. АСТ, 2015. -448с.

⁴ Бьюкенон П. Самоубийство сверхдержавы, м.: АСТ. 2016. -640с.

⁵ Фукуяма Ф. Сильное государство. М.2007. -220с.

⁶ Лия Гринфельд Национализм: Пять путей к современности, М. 2008. 528с.; Бернард Як. Национализм и моральная психология сообщества. М.2017. -520 с.

худ зинаҳои нави ташаккули мафкураи сиёсиро барои эъмору ҳифзи ҷомеа ва давлаташон дар ҷустуҷӯи доимӣ қарор доштанд. Дар ин зовия, олимони русу белорус низ ба тарзи худ ба ин масъала назар намуданд. Миёни русҳо, рӯ овардан ба асарҳои ватанпарваронаи классикҳо (Достоевский¹, Тютчев, Толстой), ҷопи асарҳои ҷанбаи идеологӣ доштаи муҳаққиқон Л. Гумилев, Е. Примаков², Н. Михалков³ ва дигарон тавсеа ёфт. Белорусҳо, ҷиддитар ба ин масъала машғул шуда, «идеологияи давлатиро ҳамчун ҷанбаи таълимӣ» дар донишгоҳу донишқадаҳо ва макотиби таълимоти умумӣ ҷорӣ намуданд.

Чиниҳо бошанд, идеологияи давлатиро ҳамчун ҷузъи сиёсати давлатӣ дар партави такмили таълимоти сотсиалистӣ бо шаклҳои омехтаи моликият маҳфӯз нигоҳ дошта, «ғояи як давлату ду низомро» ҳамчун фарзанди таҳаммулгарои бунёди иҷтимоӣ рӯи қор оварданд. Онҳо, ҳатто, дар ҳифзи идеологияи миллӣ фарохтар қадам зада, симати тамаддунсолории худро зери ғояи «Як камарбанд - як роҳ» ба дипломатияи байналмилалӣ, бо махсусияти миллӣ, ворид намуданд. Дар суҳанронии худ, дар ҷаласаи қории КМ ҲКЧ оид ба қорҳои хориҷӣ аз 28 ноябри соли 2014, Си Чин Пин дар мавзӯи «Чин бояд дипломатияи худро бо махсусияти миллӣ дошта бошад» суҳанронӣ намуда, нақши манофеи миллиро дар ранг гирифтани сиёсати башарӣ ва сулҳи умум ба тафсил баён кард».⁴

Қудратҳои бузурги дигари ҷаҳонӣ тимсоли ИМА ва Россия низ дар ин самт амалқардҳои ҳосаро дороанд. Худи дастгирии иқтисодиёти дохилии Амрико аз ҷониби Д. Трамп ва дар паҳноии он роҳандозӣ намудани сиёсати хориҷии интиқоли озодиҳою ташкили инқилобҳои ранга дар кишварҳои мухталиф, то ба дастгирии гурӯҳҳои мухталифи берун аз доираи амали қонун дар минтақаҳои дигар ҳамагӣ дар қолаби манфиатҳои миллии

¹ Достоевский Ф. Сила и правда России. М. 2019. -834с.

² Примаков Е. Россия: надежды и тревоги. М.2015. -224с.

³ Михалков Н. Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма. М. 2017. -96с.

⁴ Си Чинпин Дар бораи дипломатияи миллии Чин, ибтиқори «як камарбанд-як роҳ» ва ҷомеаи сарнавишти ягонаи башарият. Душанбе 2019. С.7-21.

давлати Амрико созгор буда метавонанд. Россия низ дар Сурия, Украина, Эрон ва дигар кишварҳо манфиатҳои миллии худро доро аст. Ин манфиатҳои миллӣ худ зодаи идеологияи сиёсии кишварҳост, ки хоҳ нохоҳ барои устуворӣ ва муназзамии низомии идораи онҳо дар ин ҷаҳони ноором хизмат менамояд. Пас, ҷаҳон баъд аз ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ бо дигар тарзу усулҳо муқовимати худро идома дода, идеологияи сиёсии баъд аз пошхӯрии замони шӯравӣ ба қабристонии илмӣ кашидашуда, дар шакли симатҳои нав қомат афрохтааст.

Дар воқеъ, пас аз пошхӯрии давлати шӯравӣ чун олам ба зинаи якмехвари рушди тамаддун қадам ниҳод, ба андешаи дурусти академик Е. Примаков бисёре аз донишмандони улуми сиёсӣ ва ҳуқуқӣ андеша ронданд, ки даврони таъсири мафкура - идеология ба сиёсат гузашт. Ин ҳукм ба зудӣ иштибоҳ будани худро собит намуд. Зеро, бузургтарин қудрати ҷаҳонӣ Амрико сиёсати хориҷиашро ҳанӯз ҳам ошкоро бо либоси мафкуравиаш оро медод. Ин кишвар ҳама воситаҳои тарғиботӣ ва иттилоотиашро ба он равона менамояд, ки амалкардҳои ғосибонаи ҷарбӣ ва умуман сиёсати хориҷиашро чун воситаи паҳннамоеи демократия дар олам муаррифӣ намояд.¹ Бале, ин навъи ҳосаи идеологияи давлатист, ки думболи ғимояи манфиатҳои миллӣ даст ба мутобиқ намудани паҳнои кишварҳои олам ба ҳадафҳои сиёсии худ аст. Пас, идеология ҳамчун паҳнои ғимояи манфиатҳо, барои кишварҳо то ба имрӯз ногузир вучуд дорад.

Ҷанги сарди рӯпушшудаи замони нав ба муборизаи идеологии тезутунди давлатҳо табдил ёфт, ки муҳаррики аслии он манфиатҳои миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ гардид. Манфиати миллӣ зодаи вучуди идеологияи давлати миллӣ буда, маҳз дар паҳнои он амал менамояд. Тезутундшавии муборизаи идеологӣ зиёиёни русро низ бетараф нагузошт. Ҷарчанд, ки Б. Н. Елтсин, ки дар яке аз баромадҳои худ мардуми рус ва давлати худро бардорандаи бори амонати «эксперимент - озмоиши»-и кунгураи афкори ҷаҳонӣ ба маънии манфӣ номида, инқилобҳои солҳои 1905-1917-ро аз чунин озмоишҳои нобоб хонда буд, бисёре аз

¹ Примаков Е. Россия: надежды и тревоги. М.2015. -145с.

зиёиҳо ин назарро хуб қабул накарда, онро як зарба ба худшиносӣ ва ҳудогоҳии миллати рус донистанд. Кинорежиссёри машҳури рус Н. Михалков низ чунбишу инкилобхоро дар масири давлатдорӣ наҳй намуда, ҳанӯз соли 2000-ум «Манифести маорифпарварони консерватист» - и русро таҳти унвони «Ҳуқуқ ва ҳақиқат»¹ коркард намуда, як кӯшише дар таҳияи навъи нави идеологияи русӣ нишон дод.

Ў, дар ин манифести худ, саҳифаҳои талху ширини давлатдории Россияро бо ҳама пастию баландӣ, ғалабаю мағлубиятҳо-яш ҳамчун таърихи халқи хеш, таърихи миллати рус муқаддас эътироф ва қабул намуда, ҷиҳати бардоштани мақом ва манзалаи давлати худ як идеологияи консервативии ислохотгароро пешниҳод менамояд, ки ҳадафҳои аслиаш чунин буд: **эҳи қудрати давлати Россия, армия ва флот; баланд бардоштани обрӯ ва мақоми ҳокимияти давлатӣ, азнавқунии ҳайати кадрӣ; эҳ қардани шакли анъанавии низоми таълим ва тарбияро дар Россия; дар шуури шахрвандон ҷой қардани ғояҳои таҳдоби хурмату эҳтироми қонун, эътирофи моликияти хусусӣ, меҳнатдӯстӣ, арҷгузорӣ ба замин ва истифодаи самараноки он.**²

Баъдан, ин меҳанпарасти рус эҳ ва ташаккули сифатҳои нави арзишҳои умдаи давлатдории Россияро ба монанди: **этиқод, фарҳанг, анъана, таърих, миллат, ватан-модар, масъалаи миллӣ, шахсият, оила, озодӣ, давлат, сиёсат** ва амсоли инҳоро дар шароити нави давлатдории русҳо бо вазифаю таъиноти хоса пешниҳод менамояд. Агарчанде, дар таснифбандӣ ва ҷобачогузории арзишҳо дар ин манифест баъзе номувофиқатҳои мантиқӣ эҳсос мегардад, дар маҷмӯъ масъалагузориҳои умдавӣ ва ҷузъии дохилии он ҳамчун як барномаи асил барои коркарди мафкураи комили кишвари рус аз аҳамият ӯрӣ нест.

Дар мо, масъалаи коркарди мафкураи миллии солим ба ҷуз

¹ Михалков Н. Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма. М. 2017. -96с.

² Михалков Н. Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма. М. 2017. –С. 13.

аз амалқардҳои сиёсӣ, назарӣ ва ҳуқуқии Пешвои миллат, бинобар омилҳои мухталиф, то ба ҳол норӯшан мондааст. Омили ягонае, ки ин ҳалогиро дар айни ҳол то ҳадди муайян пурра менамояд, ин симо ва қорнаомии таърихию фарҳангию сиёсию ҳуқуқии Пешвои миллат-Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Адабиёт, санъат, синамо ва ҳатто илми мо бисёр зебо ва қашанг думболи манфиатҳои моӣ ва озодиҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ сарсонанд, ки ҳатто дар баъзе марвидҳо мавқеи кадом як ҳақиқати ҳолиси бидуни манофеъро аз манфиатҳои аслии давлат болотар мегузорем ва дарк намекунем, ки мо бо чунин ҳақиқатпарастию озодандешии худ бинои иморати давлатдорӣ худро аз бунёдаш ҳароб мекунем. Не, мо зидди ҳақиқат нестем ва озодиро низ дӯст медорем, вале ҳамон ҳақиқату ҳамон озодиро, ки ба саодати ватани мо, давлати мо, фарзандони мо созгор аст, ба он бештар эҳтиёҷ дорем. Ҳочаи Ансор хуб гуфта: **«Чуз рост набояд гуфт, ҳар рост нашоҷад гуфт».**

Эътирофи равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкураҳои мухталиф маънои инқори вучуди мафкураи сиёсӣ ва миллиро надорад

Мо, ҳуқуқшиносон қисмҳои 1 ва 2 моддаи 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро доир ба он ки: «Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад.» бо тарзу усулҳои мухталиф ва пасманзарҳои тазодманд баъзе шарҳу тавзеҳ медиҳем. Дар қисми як сухан дар бораи он меравад, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ба равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ таъя менамояд, вучуди онҳоро дар рушди ҷамъият ва давлат эътироф ва истифода менамояд. Пас, равшан аст, ки эътирофи онҳо ва истифодаи онҳо дар ҳадди муайян ҳаргиз маънии инқори мафкураро дар давлат надорад.

Ҳуқми «Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эъ-

тироф шавад.»¹-ро хеле маҳдуд қабул намуда, таваҷҷӯхро ба муҳимтарин масъалаи маънавии шаклгирии ҷомеаи нав ва давлати нави демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон ба тарзи бояду шояд равона нанамудаем. Равшан аст, ки давлат ба хотири ҳифзи фазои озоди вучуди назару ғояҳо дар шаклгирии сиёсати давлатӣ ва плюрализми сиёсӣ мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳро намегузорад, ки мақоми ягонаи роҳбарикунандаро боли дигар андешаҳо пайдо намояд. Агарчанде, ҳукми меъёр ҳаракат ба самти маҳдуд кардани фарогирии мафкураи гурӯҳе, ҳизбе ва иттиҳодияе дорад, вале ин маънои инқори вучуд ва эътирофи мафкураи солим ва истифодаи онро аз ҷониби давлат надорад. Конститутсия ҳокимияти мутлақаи як гурӯҳи муайян ва ҳизби муайяно ба хотири вучуду зуҳуру ғояҳои дигари созанда эълон менамояд. Зеро, таҷрибаи илмҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва амалияи давлатдорӣ собит кардааст, ки барои ҷомеаи зинда ва давлати рушдкунанда ҳамеша рақобати озоди ғояҳои солим ва рушдкунанда, калиди саодати миллат ва давлат буд ва ҳаст. Аммо, ғосибияти ғояи ҳукмронии як гурӯҳ ва ҳизби сиёсӣ ҳамеша давлатҳои бузургро ба бухронҳои сиёсӣ ва нобудӣ кашидааст. Маҳз ба хотири ҷилавгирӣ аз ҳамин оқибатҳои нобоб, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 8 Конститутсия маҳдудият барои ғояи ғосиб пешбинӣ кардаанд.

Аммо, фаҳмиши нобаробари ин маҳдудият дар ҳаёти воқеӣ ва сатҳи мафкураи омма ба сатҳи ташаккули мафкураи солими миллии мушкилиҳои аёну ноаёни фикрӣ эҷод кардааст. Агар чунин нест, аз қучо эҳсоси худшиносии миллии, динӣ, муҳаббат ба ватан миёни ҷавонону иддае аз рӯшанфикрони мо, то ҳанӯз, мушкилиҳои худро дорад. Таи қариб 2 ҳазор шаҳрвандони ҷавони мо ба гурӯҳҳои террористӣ шомил мегарданд, ҳамасола аснои ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба мушкилиҳои муайян мувоҷеҳ мегарданд ва дар сайтҳои интернетӣ ҳазорҳо нафари дигар ошкору пинҳон даст ба домони давлати дунявии худ зада, дифоъ аз манфиатҳои стратегии миллии на танҳо намекунанд, балки дар қиболи дигар

¹ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 м. 8.

бемағзҳои тўтивори фабрикаи ҷавобу саволи хориҷию дохилӣ фазои ташаккули мафкураи миллиро осебпазир мегардонанд. Аз ин хотир, ба мо зарур аст, ки талаботи моддаи 8 Конститутсия ва омили тавлид шудани онро барои худ дуруст ҳазм намоем ва ба ҷанд саволи калидӣ оид ба мафкураи солими ҷомеа дар мизони хиради умум ва манфиати давлату миллат ҷавоб ҷўем.

Оё ҳамин меъёри моддаи 8 Конститутсия маънои онро дорад, ки дар Тоҷикистон ҳеҷ мафкура ва ё идеологияи муттаҳидкунандае бояд вучуд надошта бошад? Ва оё давлат бе мафкура ва ё амиқтараш бе вучуди мафкураҳои солим ҳамчун организми сиёсӣ буда метавонад. Тавре муҳаққиқони шинохта (Н.Саид, Е.Примаков ва дигарон) таъкид менамоянд дар ин масъала мо бояд тамизи «мафкураи давлат»-ро аз «мафкураи давлатӣ» ҳазм намоем. Ба вижа, дар замони муосир, ки мо фишори аз ҳад зиёди мафкуравино бар амният ва ҳастии давлати ҳеш эҳсос менамоем. Дар шароите, ки мафкураи ҷаҳонишавӣ бо мафкураи миллатгарой дар ҳолати муқовимати қавӣ қарор доранд, кишварҳои рӯ ба рушд ва давлатҳои миллӣ ба қадом ҳамирмоя таъя намоёнд: ба ҳамирмояи арзишҳои космогенӣ ва ё арзишҳои мутобиқ ба манфиатҳои миллӣ? Қабл аз думболагирии яке аз ин ҳамирмояҳо ба инобат бояд гирифт, ки ҳуди раванди ҷаҳонишавӣ дар самти ҷаҳонишавии манфиатҳо тобеи манфиати миллии кишварҳои бузург гардидааст.

Аввал, бояд таъкид намоем, ки мо мазмуни талаботи Конститутсияро ба баҳс нақшида, ҳаминаро гуфтанием, ки муқаррароти он доир ба роҳ надодан ба мафкураи ҳукмрон дар сатҳи давлат ин маънои ба догма табдил надодани ягон ҷаҳонбинӣ ва яққаҳукмрон нанамудани ягон дидгоҳ дар сатҳи давлат аст, ки дар ҳар сурат монеи рушди ҳаёти тағйирёбандаи инсонӣ мегардад. Сониян, талаботи моддаи 8 маънии онро надорад, ки Тоҷикистон мафкураи миллӣ дошта наметавонад, баръакс талаботи модда паҳнои васеъ ва фароҳи вучуди мафкураҳоро дар фазои андешаи миллӣ роиҷ медонад. Ва, ниҳоят, воридшавии ин арзиш ба Конститутсия дар қиболи идеологияи шахшудамондаи шўравӣ аз як ҷониб ва пешгирии ояндаи тавлидшавии ғояи фун-

даменталистии ягон гурӯҳ буд, ки имкон дошт ба фазои ҳуқуқии давлати ҷавони мо ворид гардад. Ин ҳолатҳо дар заминаи ғояи гуногунандешӣ роиҷ будани мафкураҳои солимиро дар давлатсозии навини мо эълон кард, вале табдили ҳеҷ як ғоя ва мафкура ва андешаро ба сони ғояи мутлақ иҷозат надод. Зеро, ҳақиқати назарӣ ва амалӣ собит менамояд, ки ҳеҷ як андеша ва мафкура наметавонад мутлақ ва абадӣ бошад, ҳама гуна андеша ва мафкура бо мурури замон таҳти таъсири замону макон имкони тағйирпазириро дороанд.

Пас, Конститутсия аз ҳамин дидгоҳ майдони озоди вучуд ва ташаккули мафкураҳоро ҳамчун заминаи рушди таҳкурсии маънавии давлат эълон намуд. Ин ҳолат, ба ҳеҷ сурат маънии надоштани мафкураи миллиро ба сони манфиатҳои милли надошт ва надорад. Баръакс, Конститутсия тавассути ин меъёр пахноӣ васеъ ва фароҳи зуҳури андеша ва ғояҳои солими ҷомеа дар роҳи давлатсозӣ озод мондааст. Зеро, надоштани мафкураи миллии давлатсозии ба қишрҳои мухталиф ва ҳувиётсозии ҷомеа таъқунонда ва ҳифозат накардани манофеи миллии тағйирёбандаи давлатҳои рӯ ба рушд ва кӯчак дар шароити ҷаҳоншиавии манфиатҳо, онҳоро дар ҳолати ногувор хоҳад монд.

Ҳақ ба ҷониби Евгений Примаков аст, зеро то он вақте, ки дар олам қудрате вучуд дорад, ки «сиёсати хориҷии ҳудро бо либоси мафкуравӣ пеш мебарад»¹ таъсир ба усули муносибатҳои байналмилалӣ мегузорад, дигарон маҷбур ҳастанд ба ин шева муносиб рафтор намуда, манфиатҳои ҳудро дифоъ намоянд. Зеро, ҳатар ба манфиатҳои милли нигаронида мешавад. Муҳофизи манфиати милли, албатта, мафкураи милли буда метавонад. Бозӣ бо қоидаҳои муайян бозингарони оламро маҷбур менамояд риояти қоидаҳои онро бар дӯш гиранд. Ҳарчанд дар «иқтисодиёт бозӣ бо қоидаҳои муайян ба натиҷаҳои баробар субъектонро наорад ҳам»², дар сиёсат ва ҳуқуқ адолати тақсимшаванда (распределительная справедливость) ҳимояи баробари манфиатҳоро дар ибтидои имконият таъмин намуда,

¹ Примаков Е. Россия: надежды и тревоги. М.2015. -145с.

² Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. Москва, Челябинск. 2016. С. 463.

натиҷаи онро ба ирода ва саъю кӯшиши ҳуди субъектон ҳавола менамояд. Яъне, ҳуқуқ кадр ва кимати адолат ва баробари ро дар имконият ва ибтидои озодии ирода ва амал арҷ мегузорад, аммо нисбат ба оқибати дар ин замина ба даст омада баҳои онро новобаста аз натиҷа боинсофона эътироф менамояд.

Вале, чун мафкура аз мизони муайян берун ҷаста танҳо ба халқ ва давлатҳои муайян хизмат менамояд, вай ба симати мафкураи ғосиб баромад менамояд. Ин ҳолат, тавлиди мафкураи муносиби муҳофизро дар кишварҳои хурд ва рӯ ба рушд дар нақшаи рӯз мегузорад. Ҳолате, ки кишварҳои дигари ғарбӣ ногузир ҳама бо дастоварҳои технологӣ, ҳарбӣ ба амрикоӣҳо дар ин самт хизмат менамоянд ва ҷанбаи мафкуравии чунин сиёсатро аз ғояи мубориза алайҳи сотсиализм ба ливои озодипарастӣ ва паҳннамоеи демократия ба кишварҳои ғайридемократӣ табдил кардааст, то замоне, ки зулму тааддӣ нисбати мардумони дигари олам - Шарқ, Осиё ва Африқо ба назар мерасад, мафкураи оламгири онҳо наметавонад аз назари ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ худро арзанда ҳимоя намояд ва вучуди худро ҳамчун шеваи фаромиллии мусбат собит намояд. Зеро, мафкура дар чунин сатҳ олудаи ғаразхост ва ин олудагӣ ба нобаробарию истисмор замина мегузорад. Пас, мафкура дар замони муосир на танҳо унсурҳои ногузир вучуди давлатхост, балки вай дар ҳолати хурӯҷ аз батни иттиҳоди сиёсӣ буда, таҳдид низ ба табиати демократия ва ҳуқуқу озодиҳо дорад. Пас, мафкура ҳанӯз дар ҳолати беморӣ қарор дорад, ўро табобат ногузир гаштааст. Муҳим он нест, ки варо дар қадом шакл, дар шакли андешаи нав, фикрҳои ҷадид, инқилоби маънавӣ, ислоҳоти иҷтимоӣ ва ғ. ҳоказо давлатҳои миллӣ рӯи қор меоранд, балки муҳим он аст, ки ҳамин дидгоҳ ва назарҳои нави солим мафкура ва шуури оммаро дар муқовимат бо замону макон ҳамчун машғали рӯшноӣбахши саодати миллат муаррифӣ қарда тавонад.

«Кӣ озодиро беҳтар ҳимоя мекунад- халқ ва ё дворянинҳо (аширофон), ва барои кӣ бештар манфиатовар аст, ки мардумро ба издиҳом оварад: барои онҳое, ки меҳоханд неъмате ба даст оваранд ва ё барои онҳое, ки неъмате дар дастовишташонро меҳоханд дифоъ намоянд?»

Макиавелли¹

Чолишҳои кишварҳои оташзада ва мушкилии зуҳурии мафкураи сиёсӣ ва миллӣ

Ҳодисаҳои Югославия, Ироқ, Либия, Яман, Сирия, Афғонистон, Венесуэлла, Украина ба чуз аз мушкилиҳои дохилӣ нугузир печиш дорад ба ҳамин гирдбоди ғавворазанандаи манфиатҳои миллии кишварҳои бузурги ҷаҳонӣ минтақавӣ, ки аз ҷанини идеологияи ҳоси вучуди ин кишварҳои бузург, бидуни эълону худмуаррифии ҳоса, сар бурун кардааст. Пас, ҳуди «манфиати миллӣ», ки арастувор (ғояи ҳимояи манфиатҳои давлатиро дур аз сарҳади давлат ҳифз карданаширо нахустин маротиба Арасту дар низомии идора ворид кардааст) ин кишварҳои бузурги ҷаҳонӣ ва бозингарони шохмоти ҷаҳонӣ (ибораи З. Бжезинский) тимсоли ҳаракати гардишмонанди самандҳо ва маликаҳо ноаён бо пасманзарҳо ба ҳаракат дароварда, аҳволи халқу миллатҳои кӯчак ва беҳабар аз ғояи муайяни муттаҳидкунандаи миллиро ба танг овардаанд, чи падида аст (?) ва кадом шаклҳоро доро аст, ки ин қадар қашанг мазмуни сиёсати ҷаҳониро дар замони ҷаҳонишавии манфиатҳо ба ғоидаи як гурӯҳи сармоядорону кишварҳои бузург ҳал менамояд.

Манфиати миллӣ ҳадаф ва вазифаҳои давлати миллист, ки барои саодати мардумон ва устувории иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсии кишвари муайян таҳия ва тарҳрезӣ шудааст. Манфиати миллӣ метавонад дар паҳноии сиёсати давлатӣ ҳолис муаррифӣ гардад, имкон дорад дар васлият бо иродаи халқ ҳамчун мафкураи солими миллӣ. Ҳолати охирӣ мувофиқ ба таби-

¹ Макиавелли Н., Государь. Москва: РИПОЛ классик. 2010. С. 319.

ати давлатҳои халқӣ буда, ҳамовозӣ пайдо кардани озу ниёзи халқро бо сиёсати давлатӣ ишора менамояд. Ин ҳолат, албатта, хуб буда ҳам ба манфиати миллат ва ҳам давлат аст. Аммо, дар сурати манфиати миллӣ дар партави иродаи синфи ҳоким муаррифӣ гаштан, дар ниҳояти қор мо мушкилии низоми идораро эҳсос намуда, ҷудоии аҳлқро аз идораи давлат дарк менамоем.

Ҳар чанд, ки «манфиати давлатҳои ҷудогона»-ро ҳамчун паҳлуи илми сиёсатшиносӣ ғарбиён ба «Давлатмадор»-и Макиавеллӣ мансуб медонанд, дар бораи ин манфиат ҳанӯз аз қарни панҷи пеш аз милод сар карда Куруши Кабиру Дориюш, баъдан Анӯшервони одил борҳо таъкид кардаанд. Нақши тамаддуни Ҳиндӣ тавассути «Панчатантра» (Панҷ китоб) ва бо ташаббуси Хусрави Анӯшервони Сосонӣ низ дар интиқоли «манфиати давлат» ба Шарқи Миёна бузург будааст.

«Ҳар нафаре, ки меҳоҳад низоми куҳнаро ба давлати озод табдил диҳад, ҳадди аққал дар он бояд сояи анъанаҳои гузаштаре ҷифз намояд.»

Макиавелли¹

«Тоҷикон яке аз миллатҳои қадимаи дунё ва дорои таърихи беи аз 6000-сола буда, ҳанӯз аз давраҳои бостонӣ соҳиби саводу қалам, девону дафтар, илмдӯсту адабпарвар, давлатсозу давлатдор, меъмору шахрсоз, шахрдору шахрнишин, яъне фарҳангиву тамаддунсоз ва ободкору созанда ба шумор мераванд».

Эмомалӣ Раҳмон²

Аз Паёми Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ба Маҷлиси Олӣ,

26.01.2021 12:15,

шаҳри Душанбе

¹ Макиавелли Н., Государь. Москва: РИПОЛ классик. 2010. С. 383.

² Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ, 26.01.2021 12:15, шаҳри Душанбе

БОБИ 10. ЧАШМАНДОЗЕ БА ХАЗИНАИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ МИЛЛАТ

Чашмандозе ба як сарчашмаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ

Қабл аз оне, ки ба мавзӯи ин боб рӯ орем меҳоҳам ба як масъалаи усулӣ - муносибати арзишмандона бо таърих ҳамчун заминаи рушди фарҳанг ва давлат рӯшноӣ андозам. Замоне, ки Аврупо дар остонаи Эҳёи фарҳангӣ ва маданияту сиёсии охири асри XV ва исбтидои асри XVI меистод дар қатори дигар заминаҳои иқтисодӣ ва ташкилию сиёсӣ нақши фарҳанги Атиқӣ барои зиёиёни раҳнамои италиявӣ хизмати бузургу арзанда кард. Ҳарчанд, ки аз асрҳои XII сар карда шаҳрҳои Шимолии Италия аз назари иқтисодӣ рӯ ба рушд намуда, то ҳаdde ҳокимияти олмонихою попҳои римиро дар минтақаҳои хеш заиф намуда, намунаҳои пешрави шаҳр давлатҳои мустақилро таъсис доданд, вале онҳо бидуни ҳалли масъалаҳои маънавӣ ва мафкуравӣ заминаҳои зуҳури даврони нави эҳёро таъмин карда натавонистанд.

Ин шаҳр давлатҳои муваффақ, барои таъмини рушди воқеӣ ва дарёфти мартабаи баланди худ рӯ ба таърихи тамаддуни худ намуда, ба саволи он ки чи тавр гузаштагонашон бузургу ҷаҳонгир гаштаанд, ҷавоб чустанд. Нухбагони илми ин кишварҳо дар асрҳои XIV - XV ба ҳулоса меоянд, ки Олами Атиқӣ - Рими бостон олами дигар ва аз назари ахлоқӣ ва некӯкирдорӣ беназир буд. Вале миёни он қарнҳо ва имрӯз давраи ҷоҳилияту барбарии Асрҳои Миёна рӯ зад. Ба назари Иэн Морис, зиёиёни он даврон ягона роҳи ҳалосӣ аз ҷоҳилият ва рушд “васли купрукӣ маънавиро” бо замони атиқӣ диданд.¹ Аҳли илми Аврупо чунин

¹ Иэн Морис. Почему властвует Запад... По крайней мере, пока еще. Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем./ пер. с англ. В.Егоров.М.:Карьера Пресс, 2016. С. 417-418.

пулро сохтанд, вале бо дарназардошти манфиати миллатҳо ва давлатҳои худ аз ин гузаргоҳи таърихӣ онҳо хирадмандона “илм ва санъат”-ро¹ ба зиндагии муосири худ роҳ доданд. Натиҷа ғайричашидмдошт барои рушди Аврупои аз ҳуш рафта буд...

Мо тоҷикон низ таърихи бой ва ғанӣ дорем, то чое бузурғони мо низ аз таърих сабақ меомӯзанд вале аз пулҳои маънавии сохтаи онҳо ба қари таърих, на ҳамеша арзишҳои маънавии эҳёкунанда, офаранда илҳомоваранда ворида мафкураи миллии мо мегардад. Ба ин масъала мо бояд таваҷҷуҳи ҷиддӣ намоем. Бо ин мақсадҳо рӯ меорем ба яке аз ганчинаҳои адабии классикии ниёгон.

Сазовор ба ёдоварист, ки яке аз шоҳасарҳои таърихии табиати сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дошта, ин ганҷнома ва андарзномаи низоми идораи давлатӣ «Калила ва Димна» аст, ки ханӯз дар замони ибтидоиаш аз панҷ китоби мустақил иборат буда, ба тарзи вижа дар ҳазинаи шоҳ ҳифз мешудааст ва танҳо дастраси ҳокимони кишвари Ҳинд будааст. «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ (соли тав. 1420), шоҳасари бо усули рамзии зооморфизм офаридашудааст, ки сар то ба по ба манфиати давлат бахшида шудааст.

«Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва Ибни Муқаффаъ - сарчашмаи нодири афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ

Камолиддин Ҳусайн Воизи Кошифӣ яке аз мутафаккирони варзидаи форсу тоҷик ба ҳисоб рафта, соли 1420 дар ноҳияи Байҳақи Сабзавор ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар зодгоҳаш Байҳақ гирифта, баъдан таҳсилотро дар Машҳад идома додааст. Шавқу рағбати зиёд ба илмҳои замона аз қабилӣ тафсиру ҳадис, адабиёт, таърих, ахлоқ, нучум, кимиё ва ғ. ва дониши васеъ дар ин ҳама ўро ханӯз дар айёми зиндагиаш ба

¹ Изн Морис. Почему властвует Запад... По крайней мере, пока еще. Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем./ пер. с англ. В.Егоров.М.:Карьера Пресс, 2016. С. 418.

хайси воизи шинохта ва касбӣ дар манотиқи Нишопур, Машҳад ва Ҳирот маълуми машҳур кард. Ӯ даврони охири зиндагии худро дар Ҳирот гузаронидааст¹.

Аз Ҳусайн Воизи Кошифӣ мероси гаронбаҳои илмӣ, ба мисли: «Чавохир-ут-тафсир фи тухфат-ил-амир», «Чомеъ-ус-ситтин», «Тафсири Ҳусайнӣ», «Махзан-ул-иншо», «Саҳифаи шохӣ», «Бадоеъ-ул-афкор фи саноеъ-ил-ашъор», «Оинаи Искандарӣ», «Кашф-ул-асрор», «Муқаттаот ва муфрадот», «Ар-Рисолат-ул-илмия фи аҳодис-ин-набавийя», «Футувватнома», «Ахлоқи Муҳсинӣ», «Рисолаи Ҳотамия», «Анвори Сухайлӣ» ва ғ. то ба замони мо омада расидаанд.

Мутобиқи сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ баромади асари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ «Калила ва Димна» ба кишвари соҳибтамаддуни Ҳиндустон мутааллиқ буда, бо номи «Панчатантра» (Панҷ китоб) машҳур аст. Ин асар, тахминан дар асри IV ва ба фикри иддае тақрибан дар соли 300 милодӣ, аз тарафи олими номаълуме таълиф шудааст². Тибқи иттилои сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ асари мазкур нахустин маротиба дар давраи ҳукмронии Хусрави Анӯшервони Сосонӣ (531-579) бо забони паҳлавӣ тарҷима шудааст. Дар сарчашмаҳои адабӣ доир ба аз ҷониби намояндаи Анӯшервон Барзӯя ном шахс дастрасӣ ва тарҷима шудани асар ҳикоятҳои ҷолиб вучуд дорад. Қисмате аз онҳо махсусияти афсонавӣ дошта, ҳикмат ва маънии ҳаёти инсониро дар дастуру тавсияҳои рамзӣ дар омезиш бо фалсафаи ҳиндӣ ифода менамоянд.³ Қисмати дигар нисбатан возеҳтар аз таърихи нигоштани асар ҳикоят намуда, дар қори идораи давлат ис-

¹ Аҳмадов М. Ҳаёт ва мероси илмию адабии Ҳусайн Воиз, дар маҷм. Чанд мулоҳизаи адабӣ. Д., 1973, ниг.Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик Душанбе, 1989 ҷ.2 –С. 68.

² Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. (Аз рӯи «Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2009. С.3. (316с.)

³ Дар асоси ривоятҳо, гӯё Анӯшервон шунидааст, ки дар кишвари Ҳинд гиёҳе ҳаст, ки касе истеъмол намояд аз марг начот ёфта ҷовидонӣ зинда мемондааст. Анӯшервон Барзӯя ном шахсро барои дарёфти ин гиёҳ равон менамояд. Барзӯя пас кофтукови зиёд аз гиёҳ ҳеҷ асаре пайдо наменамояд ва назди як донишманди пире меравад ва аз ин асрор пурсон мешавад. Донишманд мегӯяд ин гиёҳ китоби «Калила ва Димна» аст, ки касе аз он истифода кард номаш ҷовидон хоҳад монд.

тифода аз тамаддуни ҳиндро дар аҳди рушд ва нумӯи давлати Сосониён, ба вижа, дар замони ҳукмронии Анушервон ривоят менамояд¹.

Ба қисмати охирӣ ҳамчун нусхаи қадимтари то мо расида тарҷумаи «Калила ва Димна» ба забони арабӣ аз ҷониби Ибн-ал-Муқаффаъ дар асри VIII ворид мешавад. Муаллифи тарҷумаи забони арабӣ номи аслиаш Рӯзбеҳ Ибн ал-Муқаффаъ аст. Рӯзбеҳ ибн ал-Муқаффаъ аз тоҷикзабонони водии Ғур буда, номи падараш Дадое ва лақабаш Ал-Муборак аст. Бобоёни ӯ аз шахсони донишманд маҳсуб шуда, ҳанӯз дар даврони Сосониён дар вазифаҳои масъули котиби девонсолорӣ адои вазифа намулдаанд. Рӯзбеҳ ибн ал-Муқаффаъ дар байни солҳои 723-724 дар вилояти Ғур ба дунё омадааст. Оилаи онҳо дар айёми хурдсолии Рӯзбеҳ ба Басра кӯчиданд. Ӯ дар Басра забони арабиرو комил омӯхта чанд муддат вазифаҳои котибиرو иҷро кардааст. Рӯзбеҳ дар ибтидо зардуштӣ буда, баъдан дини исломро қабул менамояд. Ӯ забонҳои арабӣ, форсӣ ва ҳиндию паҳлавиро хуб медонистааст, аз ин рӯ дар тарҷумаи китобҳои тамаддуни форсӣ ба забони арабӣ саҳми беназир гузошта, дар гузариши маънавии ҳикмат ва фалсафаи эронӣ-эллинистӣ ва ҳинд ба паҳно ва мазмуни тамаддуни арабӣ-исломӣ нақши бориз бозидааст. Тарҷумаи «Панчатантра»-«Калила ва Димна» дар байни асарҳои ӯ мавқеи махсусро ишғол менамояд.

Махсусияти овардани «Калила ва Димна» аз кишвари Ҳинд аз ҷониби фиристодаи Анӯшервони одил Барзуи табиб дар он ифода меёбад, ки асари мазкур мисли дигар дастуру асарҳои нодир дар ҳазинаи подшоҳони Ҳинд дастнорас маҳфуз будааст. Онҳо аз тарси он ки бегонагон ба ин ганҷнома соҳиб нашаванд ва аз он истифода нанамоянд, онро танҳо ба ҳокимони маҳаллӣ ва

Ҳикмати он инсонро номашро абадӣ менамояд. Ӯ нусхаи китобро ба Анӯшервон меорад ва ба қавле худаш ба забони паҳлавӣ мегардонад. Ниг. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. (Аз рӯи «Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2009. С.4.

¹ Ниг. Муқаддима ва боби аввали асари Ибн ал-Муқаффаъ «Калила ва Димна». Ибн аль-Муқаффаъ Калила и Димна. Перевод. с арабского Б. Шидфар. М. «Художественная литература». 1986. -303с.

худӣ, ба мисли анъанаи Худоҳои Юнонӣ медодаанд. Ҳадаф аз ин кор ҳимояи манфиатҳои худ будааст. Дар ин нукта, муҳим аини ҳол барои мо воқеияти таърихӣ не, гарчанде он ҳам аз аҳамият ҳолӣ нест, балки раванди фикри умумиятдоштаи ин ду шоҳаи аз як қавмиёт реша гирифта аст, ки дар ҳаёт ва зиндагии маънавӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва ҳатто динии онҳо зиёд нуктаҳои монандро ифода намуда, тарзи андешаронӣ ва расидан ба ормонҳоро дар ҳаёти онҳо шабоҳат додааст.

«Калила ва Димна» - пайвандгари фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқии Ҳинд ва Форс

«Калила ва Димна» ягона асари қадимаи умумиятдоштаи тамаддуни ҳиндию форсӣ аст, ки дар ин раванд бори чунин ҳамбастагӣ ва омезиши фарҳангӣ, ҳуқуқӣ, сиёсиро ба дӯш доштааст. Ин асар на танҳо дар ибтидои навишт ва нусхабардориаш чунин миссияи таърихиро иҷро кардааст, баъдан низ дар масири таърих таъсири худро ба ин ду шоҳаи фарҳанг дар ҳама соҳаҳо ҳифз кардааст, аз ҷумла дар тафаккури ҳуқуқӣ ва низоми идораи давлат.

Асари мазкур дар асри X бо амри вазири донишманди Сомониён Абулфазли Балъамӣ ба форсӣ тарҷима шуд ва аз рӯи ҳамин асари насрӣ устод Рӯдакӣ онро ба назм даровард. Баъдан матни «Калила ва Димна» дар замони ҳукмронии ғазнавиён аз ҷониби муншии донишманд Абулмаолӣ Насрулло аз рӯи таҳрири арабӣ аз сари нав ба забони форсӣ гардонида мешавад. Шӯҳрати ин ганҷнома то он дараҷа дар асрҳои миёна машҳур буд, ки тарҷумаи онро мо ба забонҳои мухталифи дигар низ мушоҳида менамоем. Ин асар ҳанӯз дар асри VIII ба забони арабӣ, дар асри XI ба забони юнонӣ, дар асри XII ба забони русӣ, дар асри XIII ба забони яҳудӣ, баъдан ба латинию дигар забонҳои аврупоӣ тарҷима шудааст.

Сайри таърихии раванди шаклгирии «Калила ва Димна»-ҳо дар адабиёти мардумони олам усулҳои мухталифи кашфи ҳикмат, адолат, инсоф, баробарӣ, бародарӣ ва дигар хислатҳои ҳа-

мидаи инсониро мемонад, ки равшанфикрони олам бо тарзи ба худ хос дар ин асари бостонӣ ҳикмат ва маърифати мутобиқи замони худро ҷустуҷӯ намуда, дар шароитҳои мусоид вобаста ба манфиатҳои худ мутобиқ ба имкони эҷод ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба он зарур шуморидаанд. Ин ҳама бо либоси нав ба хонандаи замони худ ҳикматҳои ин ганҷномаи таърихиро ироа кардан буд. Албатта, қаламбадастони ҳар давра замон вобаста ба бинишу қолишҳои замони худ дар ҳадди андешаҳои ахлоқӣ, адабӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳеш асарро ба риштаи таҳрир қашида, чизе аз қадиму чизе аз худ ба он ҷой додаанд. Вале, дар маҷмӯи ин асари безавол рӯҳи фарҳангӣ ва таърихӣ худро бо зиёд аз дидгоҳҳо ва усулҳои кашфи адлу инсоф ва бародарию баробарию ҳамчун ченакҳои инсонӣ дар худ ҳифз карда, давра ба давра ба табиати ахлоқии инсонҳо, ба ҳаёти иҷтимоӣ, ба тафаккури рӯшанфикрон ва адлпарастони роҳи ҳақ илҳом бахшидааст.

Сазовор ба ёдоварист, ки шоҳасари таърихӣ, андарзномаи низоми идораи давлат ҳанӯз дар замони ибтидоияш аз панҷ китоби мустақил иборат буд, ки онро ба ҳамин асос «Панҷатантра» меномиданд ва дар қисмати аз тарҷимаҳо он дар ҳамон шакли қадима оварда шудааст: 1. Ҳикояти шер ва гов; 2. Ҳикояти Кабӯтар Мутавакка; 3. Ҳикояти Бумон ва Зоғон; 4. Ҳикояти Бӯзина ва Сангпушт; 5. Ҳикояти дарвеш ва чор бараҳмани камбағал. Ҳикоятҳои мазкур мазмунан чунин ҳикматҳоро фаро гирифтаанд: 1) ҷудой аз дӯстон; 2) пайдо кардани дӯстон; 3) ҳикмати ҳалосӣ аз душман (дар ҳикояти бумҳо ва зоғон); 4) гум шудани неъмат ва 5) кирдорҳои беҳирадона¹. Вале баъдан дар раванди тарҷима ва таҳрири васеъ ба забони паҳлавӣ, сипас ба забони арабӣ ва форсӣ ин асар ҳаҷман васеъ шудааст. Мисол, «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насрулло аз 16 боб иборат буда, бинобар иттилои муаллиф бобҳои 1, 2, 13, 14, 15 ва 16-ро форсҳо

¹ «Панҷатантра»- пятакнижие – всемирно известное собрание индийских сказок. Ниг. Панҷатантра. Перевод А. Я. Сыркин, редактор В.В. Иванов. Серия: Литературные памятники. М.1958.

илова кардаанд¹. Ақида ҳаст, ки бобҳои 1 ва 2 ба қалами вазири афсонавии Анӯшервон-Бузургмехр дахл дорад².

Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки таҳриргар ва муаллифи сонию забони форсии «Калила ва Димна» мебошад, ду боби аввали Бузургмехрро партофта, чойи онҳо ҳикояти Рой Добшилим ва Бараҳман Бидпойро ҳамроҳ кардааст. Усули таҳрир ва тозанавишти китоби Кошифӣ бо он машҳур буд, ки аз ибтидо то ба интиҳо бобҳои асарро бо мазмуни умумӣ ба ҳам пайваست намуд.

Ҳикматҳои ҷудогонаи асар дар раванди ҳикояти саргузашти қаҳрамонон ба ҳам пайваст шуда, як шакли мукаммали асари адабӣ, иҷтимоӣ ва қаҳрамониро дар бар гирифт. Акнун хонанда аз аввал то ба охир думболи тақдири қаҳрамонони асосии асар аз Ҳумоюнфолу Ҳучастарой (подшоҳ ва вазири донишманди форс) ва Рой Добшилиму ҳаками донишманд Бараҳман Бидпойи хиндӣ панду андарз ва ҳикматҳои идораи давлат ва назму тартибро дар ҳамбастагӣ мавриди омӯзиш қарор меод. Усули васл намудани мавзӯоти ҷудогона дар «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воиз ба мисли китоби «Ҳазору як шаб» сураи мегирад. Чунин нигориши асар аз ҷониби Ҳусайн Воизи Кошифӣ ҳам ҷиҳатҳои мусбӣ ва ҳам мушкилиҳои худро дошт.

Ҷанбаи мушкилии асар дар он ифода меёфт, ки дар он таъиноти ибтидоии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии асар дар шакли фаслҳои алоҳида шаклан ва мазмунан, қисман аз даст дода, ба як шохкорию адабӣ-ахлоқӣ табдил ёфт. Зеро асари сиёсӣ ва ҳуқуқие, ки таърихан ба мисли насихатномаи сиёсӣ, дастури идораи давлат ва ахлоқӣ идораи халқ омода шуда, барои тарбияи шохон, ҳокимон, ҳокимзодаҳою волиҳо ҳамчун асари тарбиявӣ-ҳуқуқӣ истифода мешуд, то як дараҷа тобиши ахлоқӣ ва адабӣ гирифт. Албатта, аз назари адабӣ ин амал шоиста буд, вале аз назари кайфияти касбии дастурӣ мушкилиҳои худро дошт.

Бо вучуди гуфтаҳои боло қимати сиёсӣ ва ҳуқуқии асар дар

¹ Ниг. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2009. С.8.

² Ибн аль-Мукаффаъ Калила и Димна. Перевод. С арабского Б.Шидфар. М. «Художественная литература». 1986. С.44-54.

нигориши Хусайни Кошифӣ то дараҷае ҳифз гаштааст. Зеро сабаби аз нав таҳрир шудани «Калила ва Димна» аз ҷониби Хусайн Воизи Кошифӣ маҳз дар он буд, ки ҳанӯз аз замонҳои қадим проблемаҳои идоракунии давлат, шакли идоракунӣ, тартибу низом дар мамлакат аз мавзӯҳои марказии афкори сиёсӣ ва ҳукукии халқӣ тоҷик ва мардуми шарқ ба шумор мерафт. Аҷиб ва диққатмӯз он аст, ки дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳукукии ниёгони мо аз замонҳои қадим чи рӯшанфикрону чи ҳокимони давр атрофи низому тартиб, адлу инсоф, шакли идораи боинсофона, шунидани азму иродаи халқ, додгоҳии боадолатонаю ҳукмҳои инсонгароёна, хайру саховат ва амсоли инҳо зиёд фикрҳо ва кӯшишҳо карда, баъзан шохкориҳои олию низомҳои намунавиро ба мерос монда, дар сафҳоти таърихи афкори сиёсӣ ва ҳукуқӣ ва халқ варақҳои шарафмандонаю бовиқори намунавиро ба ёдгор гузоштаанд.

Рӯзгори идораи адолатноки Ҷамшедшоҳу¹ додпарварии олиҳа Рашани авастой², арзишҳои инсонгароёнаи Вандидоду³ низоми идораи адолатноки Куруши кабир⁴, ҳукуку озодиҳои Ёлмоияи Курушу меёрҳои ҳукукии баландмазмунӣ Қонунномаи Сосониён⁵, Панду андарзҳои Анӯшервону⁶ фаъолияти ибратомӯзи институти Мазолим⁷, ташаккули олий ва фароҳии идораи Сомониёну сабру таҳаммули мазҳаби ҳанафӣ, Насихатномаҳои Тоҳир ибни Ҳусайну⁸ Унсурмаолии Кайковус, Дастур-ул-мулу-

¹ Нахустин шоҳи адлпешаи Пешдодиён аст, ки дар борааш аз Авасто сар карда то мутафаккирони асрҳои миёна маълумотҳои зиёд додаанд.

² Рашан – изади додгоҳии низоми ҳукукии зардуштӣ. Ниг. муфасссал Авасто. Душанбе 2001.

³ Вандидод- нахустин қонунномаи зидди нерӯҳои бадии мардуми форс-тоҷик.

⁴ Куруши кабир шоҳаншоҳи Ҳахоманишиҳо, муаллифи «Ёлмоияи Куруши кабир» соли 539 қабл аз милод.

⁵ Мотиконе Ҳазор дотестон. Ниг. Холиқзода А. Мухтасари Қонунномаи Сосониён. Душанбе. 2015.-156с.

⁶ Анушервони одил шоҳи Сосониён.

⁷ Девон ва падидаи махсуси сиёсӣ ва идорӣ дар асрҳои миёна дар давлатдорӣ тоҷикон, ки функсияи ҳаммонанди ваколатдор оид ба ҳукуқи инсонро дар паҳлӯи додгоҳӣ иҷро мекард.

⁸ Насихатномаи Тоҳир ибни Хусайн ба писараш Абдуллоҳ, ки нуктаҳои муҳими низоми идора ва андозситонири таълим медиҳад.

ки Муиниддини Фарохию Насихат-ул-мулуки Муҳаммади Ғазолӣ, Захиратул-мулуки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ «Дастур-ул мулки» Самандари Тирмизӣ аз зумраи чунин амалқардҳо ва шоҳқориҳои фарзандони барӯманди миллат дар рамӯзи ташкили идораи неки давлатдорӣ ва тантанаи адлу инсоф мансуб мегарданд. **Дар ин раванд, рӯ овардан ба анъанаи калила ва димна нависӣ** як шоҳи мустақил ва омезишёфтаи тарбияи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ буд, ки то ин замон аз назари муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқ дур мондааст.

Аломатҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии “Калила ва Димна”-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Дар масъалаҳои ҳуқуқӣ ва низоми идора «Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки бо сабки тамсилӣ нигошта шудааст, ифодагари сатҳи баланди адабиёти тамсилии шарқӣ ва то ҷое ифодагари фалсафаи антропоморфизми шарқист, зиёд ҷолиб ва омӯзанда аст. Ӯ асари мазкурро дар заминаи «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насрулло зери таҳрири нав нигошта, онро ба шарафи Шайх Низомуддин Аҳмади Сухайлӣ, ки аз амирони Султон Ҳусайн Бойқаро (1468-1506) буд, «Анвори Сухайлӣ»¹ номгузорӣ мекунад. Ҳикояҳои ин асар тамсилӣ буда, масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, ватандустӣ, адолатпешагӣ, инсондӯстиро дар бар мегирад.

Гарчанде Ҳусайн Воизи Кошифӣ сюжети “Калила ва Димна”-ро бо услуби адабӣ оро дода бошад ҳам, дастурномаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ будани онро дар ҳикояти подшоҳи Чин Ҳучастафолу вазираш Ҳучастарой ва ривояти подшоҳи Ҳинд Рой Добшилим ва Бараҳман Бидпой дар ибтидо ба пуррагӣ ҳифз кардааст. Махсусан, дар Ганҷномае, ки подшоҳи пешдодӣ Ҳушанг ба подшоҳи Ҳинд Рой Добшилим мондааст дар шакли 14 васиятнома² тарти-

¹ Сухайл дар асл номи ситораи дурахшонест дар самти ҷануби ғазо, аз инчо номи китоб маънои дигаре низ ба сифати нурҳои ситораи дурахшонро ифода менамояд.

² Дар нусхаи кӯҳна. Нусхаи қадимаи Калила ва Димна, ки дасти мо расид, соли чоп ва макони чопаш аниқ нест, саҳифаҳои аввали китоб то саҳ. 11 нест. Дар охири китоб тариқи ҷудогона ишорати рақами 1234 ҳиҷрӣ омадааст.

би идораи давлат, муносибат бо хизматчиёни дарбор, бо халқ ва дигар масъалаҳои муҳими идораи кишвар ба ӯ дастурҳо додааст. Мисол, дар васиятномаи аввал “бадгӯии касонро дар ҳаққи мулозитмон қабул накунад”, дар васиятномаи сеюм “нисбати арбоби давлатӣ ҳамеша некхоҳ будан”, васиятномаи нухум “авф ва баҳшиши гуноҳи мардумро пешаи худ сохтан” ва ғ.

Шоҳасари «Калила ва Димна» ҳамчун дастури идораи давлат, ки аз решаҳои тафаккури ориёӣ ғизо гирифта, дар заминаи анъанаи идораи тамаддуни ҳиндӣ ба қолаб даромада, дар ҳамбастагӣ бо қолаби фикрии ниёгонамон ба таърихи афкори сиёсӣ ва ҳукукии мо ворид шудааст, мавқеи баланди тарбиявӣ ва амалиро доро аст. Яке аз хусусиятҳои хоси “Калила ва Димна” ҳамчун асари сиёсӣ ва ҳукуқӣ дар он ифода меёбад, ки дар он таҷрибаи неки низоми идораи давлат ва афкори сиёсӣ ва ҳукукии ду шоҳи мустақили қавмияти ориёӣҳо – ҳиндуҳо ва форсҳо дар омехтагӣ якдигарро ғанӣ намудаанд.

Новобаста аз он, ки баромади асари “Калила ва Димна” мансуби фарҳанги ҳиндист, мардуми тоҷику форс аз Анушервони Одил ва вазири донишмандаш Бузургмеҳру олими замонааш Барзуя сар карда, то Абулмаоилии Насрулло ва Ҳусайн Воизи Кошифӣ мазмуну муҳтавои онро вобаста ба табиати низоми идоракунии ва талаботи афкори сиёсӣ ва ҳукукии халқи тоҷик тақмил ва васеъ намудаанд. «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ шоҳасари безаволи сиёсӣ, ҳукуқӣ ва адабиест, ки масъалаҳои умдаи низоми идораи давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, шакли идоракунии давлат, табиати давлати адолатнок ва расму одоби муносибат бо дарбориён ва раъийятро бо усули тамсил баён намудааст. Як хусусияти муҳим ва асосии “Калила ва Димна”-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар он ифода меёбад, ки баромади анъанаи неки давлатдорӣ ва низоми одилонро ӯ дар ибтидои асараш мансуб ба ду шоҳони Пешдодии тоҷику форс Ҳушанг ва Ҷамшед доништа, дар раванди фикр собит менамояд, ки чунин анъанаи неки давлатдорӣ, ки дар он ахлоқ, сиёсати давлат ва манфиати мардум дар риштаи қонун ҳамсадо шудаанд, маҳз аз ниёгони мо ба сӯи тамаддуни бостонии Ҳинд, аз Ҳинд ба Чин ва

аз Чин боз ба тамаддуни Форс омадааст.

Ба андешаи мо рӯ овардан ба таҳлили ҳуқуқӣ ва сиёсии яке аз шоҳаҳои муҳимми дастурнигорӣ – анъанаи калила ва дим-нанависӣ, ки ҳанӯз аз устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба адабиёти форсу тоҷик роҳ ёфта, бори амонати анъанаи неки давлатдории адолатноки ниёғони тоҷиконро дар ҳамбастагӣ бо дигар қавми-ятҳои шарқӣ ба дӯш гирифтааст, ҷанбаҳои нав ва номаълуми рушди афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи моро пурра ва ғанӣ ме-гардонад. Дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи тоҷик “Калила ва Димна”-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки мансубияти анъанаи одилонаи давлатдориро ба ниёғони мардуми форсу тоҷик собит намуда, одобу ахлоқ, эҳтироми низому роҳбар, таъя ба илму дониш ва дигар воситаҳои кашфи ҳақиқат ва адолатро дар кори идораи давлат ва манфиатҳои мардум ногузир шумур-дааст, мавқеи хоса омӯзандаро дорад.

Вижагиҳои ҳуқуқии “Калила ва Димна”-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар самти дастурни-горӣ ва васиятноманависӣ асари тамсилии «Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки ба шарафи Шайх Низомуддин Аҳма-ди Сухайлӣ яке аз амирони Султон Ҳусайн Бойқаро (1468-1506) иншо шудааст, мавқеи хосаи ҳуқуқӣ, ҳикматпардозӣ ва адлвар-зиро ишғол менамояд. Ӯ асари мазкурро дар заминаи «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насрулло нигоштааст. Аз ин рӯ, “Ан-вори Сухайлӣ” дар нашрияҳо ва тазкираҳо бо номи “Калила ва Димна” низ машҳур ва шинохта шудааст. Ҳикояҳои ин асар там-силӣ буда, масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, ватандӯстӣ, адолатпешагӣ, инсондӯстиро дар бар мегирад.

А: “Калила ва Димна” дастур ё насихатномаи идораи давлат

Кошифӣ дар оғози китоби “Калила ва Димна” аз рӯзгори подшоҳи адолатпарвари Чин Ҳумоюнфол ва вазири донишманди ӯ Ҳучастарой ривояте меорад, ки тибқи он шоҳу вазир дар танаи дарахти себ хонаи занбури асалро мебинанд. Ҳумоюнфол низому тартиби ҳаракати занбури асал ва тарзи муносибату назорати воридшавии онҳоро ба манзилашон мушоҳида намуда, дар тааҷҷуб аз вазири худ Ҳучастарой асрори чунин тартиботро мепурсад. Вазири донишманд роҷеъ ба тартиботи иҷтимоии занбурҳо, мавҷудияти подшоҳи табиӣ байни онҳо, вазир, ҳоҷиб, дарбонҳо, лашкар, нақибӣ лашкар ва дигар масъулони онҳо, ки ҳар як вазифаи худро иҷро мекунад, нақл менамояд¹. Дар ҳамин нақл ва шарҳи вазири донишманд, ки таваҷҷӯҳ ба афзалияти тартиби идораи занбурҳо дода мешавад, мо қолаб ва афзалияти идораи низоми подшоҳиро дар мисоли оилаи занбурҳо мебинем, ки ин ҳолат пайдоиши давлатро аз олами мавҷудоти зинда тақозо менамояд. Аз назари умум ин дидгоҳ наздикӣ дорад ба назарияи органикӣ² ва то ҷое ба табиӣ³ пайдоиши давлат. Зеро назар ба ҳаёти мурчаҳо ҳамчун аломати томи як организми зинда, ҳамчун оилаи том дар алоқамандӣ бо қонунҳои табиат муаррифӣ мешавад, ки дар он табиат «модаршоҳро» дар шакли

¹ Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2009. С.10-11.

² Назарияи органикӣ пайдоиши давлатро ҳамчун организми зиндаи ҳуҷайраҳо масъалагузорӣ карда пайдоиши онро аз роҳи табиӣ бо мураккабшавии организми зиндаи падида ҷиҳати талабот ба низоми ягонаи табиӣ масъалагузорӣ мекард, ки дар сатҳи он ҳама узвҳои падида шароити мусоиди мавҷудияти худро пайдо мекарданд. Ин назариядар асри XIX дар Ингилистон аз ҷониби мутафаккир Г. Спенсер роҳандозӣ шудааст. Шаклҳои дигару ибтидоии онро мо дар асарҳои Афлотун ва Арасту дида метавонем, ки тавассути рушди ғояи патриаралӣ пайдоиши давлатҳоро масъалагузорӣ кардаанд.

³ Назарияи табиӣ – дар асоси заруратҳои табиӣ ҳаёти иҷтимоӣ ногузир пайдо шудани давлат ва вазифаи онро масъалагузорӣ мекард. Ҷонибдорони ин назария дар Юнони бостон Гиллий, дар замони нав Г. Гротсий, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Лок ва дигарон мебошанд.

табӣй нисбатан азим офаридааст.

Ҳусайн Воиз низоми идораи занбурҳоро таҳлил карда, андеша меронад, ки тарзи давлатдории Ҷамшедшоҳ аз усули идораи занбурҳо сарчашма мегирад. Яъне, шоҳигарии Ҷамшедшоҳ, ки дар сарчашмаҳои таърихӣ ҳамчун низоми идораи адолатнок ва мардумпарвар дар давраи Пешдодиён ниёғони тоҷик шинохта шудааст, ба ақидаи Кошифӣ тарзи идораи худро аз усули идораи занбурҳо гирифтааст. Ҳамин тавр, дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тамаддуни исломии тоҷику форс мо як назарияи нави пайдоиши давлати форсу тоҷикро мушоҳида мекунем, ки он на ба қудрати ғайритабӣй, на ба сарчашмаҳои маънавии инсонӣ, балки ба низом, тартиб, қонуният ва таҷрибаи унсури табиат така мекунанд.

Дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқҳо мо эътирофи мавҷудияти низоми идораи монархӣ ва ё демократиро дар оилаҳо ё навъҳои ҷудогонаи ҳашаротҳо ва ҳайвонҳои мухталиф мушоҳида менамоем. Мисол олими ғарбӣ Кампонелло чунин мешуморад, ки “гургон дар беҳокимиятӣ; мурчаҳо, малахҳо ва турнаҳо дар низоми демократӣ; занбӯрҳо бошанд, ба шакли монархияи модаршоҳии аз ҷониби табиат тоҷғузоришуда ҳаёт ба сар мебаранд”¹. Тафаккури сиёсӣ ва ҳуқуқии ниёғони мо мутобиқ ба иттилои “Калила ва Димна” ҳанӯз то омадани арабҳо ба Осиёи Миёна дар ибтидои ҳазораи I милодӣ чиҳати беҳдошти шакли идора рӯй ба таҷрибаи тартиботи олами ҳайвонот овардаанд.

Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки атрофи масъалаи беҳдошти низоми идораи давлат Ҳусайн Воизи Кошифӣ андеша намуда, ба сифати намуна низоми идораи подшоҳиро аз таҷрибаи оилаи занбурҳо мутобиқ бо анъанаи қадимаи шарқӣ пешниҳод намудааст. Нуктаи муҳимми ин таълимот дар он ифода меёбад, ки Ҳусайн Воиз диққати асосии шоҳ ва вазирро ба низому тартиб, вазифаи мушаххаси ҳар аъзои ҷамъият, яъне тақсимооти меҳнат дода, таҳти итоати қонуни ягона зиндагӣ қардани онҳо

¹ Н.М. Азаркин. Всеобщая история юриспруденции. (Курс лекций). изд. «юридическая литература» М.2003г. 284 с.

ро таъкид менамояд.

Бояд қайд кард, ки дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии фарҳанги исломӣ низ роҷеъ ба низому тартиб, адлу баробарии зиндагии аъзои оилаи занбури асал андешаҳои судманд вучуд доранд. Аз ҷумла, яке аз сураҳои Қуръони Карим бо номи Занбӯри асал (сураи «Наҳл»¹) номгузорӣ шудааст. Мутафаккирони исломӣ номгузории сураи Наҳлро бо ҳикматҳои гуногун маънидод карда, ширин ва дору будани маҳсули занбури асалро дар қиёс бо заҳмати баъзе аз инсонҳо ва ҷамъиятҳо дар ҳикмати муттаҳидии амалкарди онҳо, чунин шарҳ додаанд: 1) итоат ба низом ва тартиб; 2) аҳл ва иттифок будан; 3) ҳамфикр ва ҳамраъӣ будани онҳо. Дар ояти 69-уми сураи мазкур низ аз нӯши занбӯри асал ишорат шуда омадааст: “Ҳамоно дар ин, барои гурӯҳе, ки тафаккур мекунад, нишонаест”².

Аз ин лиҳоз, дар тамаддуни исломӣ ҳам тарзи мавҷудияти иҷтимоии занбури асал ва шахди он низ то ҷое тарғиб мешуд, ки Ҳусайн Воиз ба ин масъала махсусан рӯй овардааст. Аммо ӯ далели худро на дар асоси сарчашмаи динӣ, балки бо низоми идораи Пешдодиён собит намудааст.

Аз ин лиҳоз, Кошифӣ зери таъсири чараёни мусбати ду дидгоҳ—яке анъанавӣ ва дигаре исломӣ (Ҳусайн Воиз муфасссири Қуръон низ буд) аз номи шох Ҳумоюнфол бо суол мурочиат менамояд, ки «бо вучуди сирати ҳайвонӣ доштанишон якдигарро озор намедиханд ва ҳарчанд неш дошта бошанд ҳам, ҳосили он фақат шарбати нӯш аст. Мо дар байни одамон ҳилофи ин одатро мебинем, ки ҷамъе аз онҳо ба гурӯҳи дигаре зарар мерасонанд ва меҳоханд, ки бунёди ҳамчун худро барандозанд»³.

Қиёси низому тартиби оилаи занбур бо ҳаёти иҷтимоии махлуки бошуур одамон бисёр ачиб аст. Шох дуруст масъалагузорӣ мекунад, ки бо вучуди доштани неш ҳосили меҳнати занбурҳо шарбати нӯш аст. Аммо дар байни одамон мо аксуламали

¹ Қуръони Карим сураи 16. 128 оят

² Қуръони Карим сураи 16. Ояти 69.

³ Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2009. С.10.

онро мебинем, ки маҳсули амали онҳо бад ва зишт аст. Калиди ин дастовардро Ҳусайн Воиз дар низом, тартиб ва қонуният мебинад ва роҳи расидан ба ин мақсадро дар низоми идораи подшоҳии одилона, ки ба ҳикмат ва насихати ҳақимон ва донишмандон давлатро идора мекунанд, дидааст.

Б: Пайвасти хирад, илм ва ҳикмат бо низоми идораи давлат

Дигар аз нуктаи муҳимми аҳамияти сиёсӣ ва ҳуқуқии асар дар он ифода меёбад, ки дар назарияи идоракунии пешниҳодшуда бетараф набудани аҳли илм нисбат ба тақдири давлатдорӣ, ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба назар мерасад. Дар мушоҳидаи низоми идораи занбурҳо, вазир ба шоҳ ҷиҳати беҳдошти низоми идораи давлат дастуру маслиҳатҳо медиҳад. Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз забони вазири донишманд арза медорад: «Ҳар подшоҳи одил мадори кори худро бар ҳикмат ниҳода, панду насихати ҳақимон ва донишмандонро дастурамали худ кунад, ҳам мамлакаташ ободон ва ҳам раияташ шодон хоҳанд шуд»¹. Баъдан дар ривоятҳои Калила ва Димна ва ҳикматҳои тамсилии дигар ҳайвонот мо ин нуктаро равшан эҳсос менамоем.

Бо ин нукта муаллиф нишон медиҳад, ки таҷрибаи идораи давлатдории Ҳинд собит месозад, ки дар идораи адолатноки давлат нақши илм ва аҳли илм бениҳоят бузург аст, баҳусус бидуни аҳли фалсафа ва олимони ҳикматдон кори идораи давлатдорӣ ҳамеша мушқилот дорад. Ҳусайн Воиз аз ҳикояти подшоҳи Чин Ҳучастафолу вазираш Ҳучастарой, ба ҳикояти Добшилим подшоҳи ҳинд мегузарад ва тавассути он то Сарандеб ба ҳақими донишманд Бараҳман Бидпой расида, аз забони ӯ қиссаҳои Калила ва Димнаро ҳамчун воситаи тарбияи шоҳ бо усули тамсил баён менамояд. Ҳикмати гуфтаҳои Бараҳман Бидпой Афлотуни юнониро мемонад. Дар суҳбатҳои ӯ доимо ҳикмат ва нақши фалсафаро дар идораи давлат мешунавем. Дар ин

¹ Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2009. С.10.

нукта мо наздикии назарияи идории афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тамаддуни бостонии ҳиндро бо фалсафаи эллинистӣ, аз ҷумла бо Афлотуни юнонӣ мебинем. Охирӣ низ андеша дошт, ки ҳукуматдорон бояд файласуф бошанд, маҳз онҳо аз уҳдаи идораи давлат мебароянд. Афлотун гуфта буд: *«То замоне, ки дар давлатҳо шоҳон аз ҳисоби файласуфон намешаванд ва ё шоҳону қонунгузoron файласуф намешаванд, яъне то замоне ки ҳар ду неру–сиёсат ва фалсафа ба ҳам намеоянд, то он рӯзгор офати давлатҳо хотима намеёбад»*¹.

Вале тарзе мебинем Ҳусайн Воиз намегӯяд, ки шоҳ бояд файласуф бошад, балки андеша ҳаст, ки шоҳ бояд дар паҳлуи худ файласуф ва мушовирони донишмандро дошта бошад. Яъне, мо дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии шарқӣ як назарияи муттаҳидкунандаи илму сиёсатро мебинем, ки он баъдан дар масири таърих дар самтҳои мухталиф рушду такомул намудааст. Шояд масъалаи файласуф будани шоҳ хуб бошад, вале мумкин нест, ки ҳама шоҳон файласуф бошанд. Аз ин дидгоҳ, биниши шарқии масъала афзалиятҳои иҷтимоии ташкилӣ ва ҳуқуқии худро дорад. Баъдан мо мебинем, ки таълимоти сиёсии ғарб низ аз сирф файласуф будани ҳоким то чое даст қашидааст. Гегел дар назарияи фалсафаи рӯҳ, рӯҳи мутлақ ва ташаккули он ҳамбастагии ногузири ахлоқи ҳокимияти давлатӣ, эътиқоди динӣ ва принципҳои фалсафиро дар шаклирии рӯҳ таъкид намуда, масъалагузори менамояд, ки ҳамбастагии онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ аз ҳамбастагии онҳо дар рӯҳи инсон мабдаъ мегирад². Ҳамин тавр тавассути таълимоти ибтидоии «Калила ва Димна» мо хусусияти шаклирии назарияи идораи шарқиро аз ғарбӣ эҳсос менамоем.

¹ Ниг. Кодекс вождей и политиков всех времен и народов. Ростов – на- Дону. 2008. -С.45.

² Гегель, Философия духа, М.1956. С. 410.

В: Инъикоси одоби шарқӣ ва асари он ба озодии суҳан ва баёни андеша

Дар асар мо ҳикматҳои вижагии сиёсат ва адаби Шарқи бостонро эҳсос мекунем, ки баъдан онҳо ҳамчун анъана ва урф дар шаклгирии низоми идораи давлатҳои ин минтақа асаргузор шудаанд. Яке аз чунин вижагиҳо масъалаи бо андеша ва низом суҳан гуфтан, ба моҳияти масъалаи баррасишаванда оқилона наздик шудан, ҳурмату эътирофи роҳбарро ба ҷо овардан, шаъну эътибори дигаронро ба инобат гирифтани аст. Ҳамзамон афзалияти усули одоби “хомӯшӣ беҳ аз беҳуда суҳан гуфтан”-ро пайваستا дар афкори мутафаккирони шарқӣ эҳсос мекунем, ки он низ бо низоми тарбияи оилавӣ, динӣ ва ахлоқӣ ба ҳаёти сиёсӣ таъсиргузор шудааст. Шояд андарзҳои волеи бузургони адаби мо аз ҳамин дидгоҳ таҳия шудаанд: “Суҳан бисёр дону андаке гӯй, Якеро сад мағӯ садро яке гӯй” (Саъдии Шерозӣ). Ин нуктаро дар нусхаи “Калила ва Димна”-и Ибни Муқаффаъ, мо хеле ҷолиб дар анъанави ҳикматпардозии шоҳони мамлакатҳои шарқи бостон Чин, Ҳинд, Форс ва Рум мебинем, ки ҳар чор хомӯширо афзалтар аз суҳан гуфтан медонанд. Ва ин машваратро подшоҳи Рум бо чунин ҳикмат ҷамъбаст менамояд: **«Ҳеч гоҳ аз хомӯшиам пушаймон нашудаам, вале аз гуфторҳоям зиёд пушаймонам»**¹.

Дар назарияи идоракунии шарқӣ тавассути васиятноманависӣ, мо решаи омезиши хирад, одоб ва ҳикмату дурандеширо дар сиёсати давлатӣ ва таъсири онҳоро ба сатҳи озодии суҳан ва баён мушоҳида мекунем. Намунаи ин ҳолатро мо дар амри подшоҳи Ҳинд мебинем, ки Байдабаро барои ошкор гуфтани норасоии давлатдорӣ ба зиндон кард. Вале дар маҷмӯъ агар нигарем, натиҷаи он ба эҳтиром гузоштани афкори мутафаккир анҷом меёбад, ки ин ҳолат аз ногузирии пазируфтани суҳани ҳақ дар қори идораи давлат шаҳодат медиҳад.

Вале ба ривояти ибни Муқаффаъ аввал олими донишманд

¹ Ибн аль-Муқаффаъ Калила и Димна. Перевод. С арабского Б.Шидфар. М. «Художественная литература». 1986.- С. 33.

-Байдабаро ба зиндон кашидани подшоҳ ва баъдан ба суханони ӯ эътибор додан, як роҳи ноҳамвори эътирофи сухани ҳақ дар низоми сиёсии Шарқ маҳсуб мегардад, ки баъдан мо ин анъанаро дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии мутафаккирони тоҷику форс зиёд мушохида менамоем. Ин ҳолат худ то як дараҷа ба тарзи ифодаи озодии сухан, баёни андешаи сиёсӣ ва қабули он дар тафаккури идории мо таъсир гузоштааст.

Маълум мешавад, ки мушкилии низоми идораи шарқӣ маҳз дар тартиб ва усули баёни ҳамон сухани ҳақ аст. Яъне дарёфт ва кашфи ҳақиқат ва адолат дар мубоҳисаи сиёсӣ кори хеле нозук ва вазнин буда, ки дар анъанаи шарқӣ асрҳо боз дар васати одобу ахлоқ ва эҳтироми қадру манзалати роҳбар ташаккул ёфта, то ҷое зери фишори қаҳру ғазаби ҳокимони беҳиради дохилию аҷнабӣ низ мондааст. Аз ин рӯ, дар муаррифии озодиҳои муосир ба инобат гирифтани ин нукта муҳим аст. Аммо дар Ғарб тавре мо мебинем озодии сухан сарҳади ниҳоят васеъро касб карда, то сарҳади ҳаёти маҳрамонаю қадру қимати инсонҳои ҷудогона чашм андухта то як дараҷа ахлоку одобро хароб менамоянд. Ҳол он ки дар замони тарҳрезии ғояи демократияи ғарбӣ дар Юнони бостон Исоқрат, Эсхин¹ ва дигар асосгуздорон, шояд зери таъсири омилҳои шарқӣ бошад бештар ба сифатҳои ахлоқӣ доштани демократия ва озодиҳо таъкид менамуданд. Ҳамин тавр, ҳам Шарқ ва ҳам Ғарб дар ин масъала мушкилиҳои худро доранд.

Г. Масъалаи ахлоқ ва адолат

Албатта, ҳар як масъалаҳои дигари матраҳнамудаи калила ва димнанависи мутафаккирони шарқ сазовори таҳқиқи хоса аст, аммо барои мо ҳуқуқшиносон ахлоқ ва адолат диққатҷалбкунанда аст. Масъалаи ахлоқ ва адолат аз мавзӯоти марказии меъёрҳои иҷтимоӣ буда, дар илми фалсафаи ҳуқуқ ба мо имкон медиҳад, ки дар таносуб бо дигар тамаддуноҳои ҳуқуқӣ фалсафаи ҳуқуқи ниёгонро, ки то ҷое аз фалсафаи Ҳинд ва Чин

¹ Эсхин (111). Античная демократия в свидетельствах современников/Изд. подгот. А.П.Маринович, Г.А. Кошеленко. М., 1996. С.186-187.

мабдаъ гирифта, зери таъсири ҷаҳонбинии исломӣ ва баъдан саҳронишинон қарор гирифта, дар шароитҳои вазнини сиёсӣ рушд намудааст, таҳқиқ намоем. Дар илми фалсафаи ҳуқуқ меъёри шинохти ҳуқуқ аз таъиноти иҷтимоии ҳуқуқро ҳамчун меъёри адолат ҷустуҷӯ ва дарк намудан иборат аст. Ба ақидаи академик Нерсисянс В.С. «...фаҳмиши ҳуқуқ ҳамчун баробарии умумӣ ва имкони озодии баробар дар худ фаҳмиши адолатнокии онро ифода менамояд»¹.

Дар дидгоҳи тафовути қонун аз ҳуқуқ Нерсисянс В.С. ҳуқуқро ҳамеша адолатнок медонад. Ба ақидаи ӯ ҳуқуқ наметавонад ғайриадолатнок бошад, аммо қонун метавонад, аз ин рӯ ӯ назарияи қонунҳои ҳуқуқиро дар илми ҳуқуқшиносӣ рӯи илм овард². Ҳуқуқӣ будани меёр ба ақидаи академик Нерсисянс В.С. дар он аст, ки адолатро ифода мекунад, ба адолат мувофиқат мекунад ва аз рӯи адолат амал менамояд.

Аммо дар таърихи Шарқ ва дар ҳуди анъанаи калила ва димнасарой мо дар бораи адолат зиёд меҳонему баҳс мекунем. Умуман, таърихи афкори сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва адабии Шарқ ба замми он ки адолатро дар қулли ривоятҳо, дostonҳо, ҳикматҳо ва ҳатто навъҳои мухталифи назм ҳамчун масъалаи марказӣ баррасӣ менамояд, илова бар он дар таҳияи муносибатҳои ҳуқуқӣ бо усулҳои «таъини ҷазои баробари кирдор», «хун ба хун, дандон ба дандон», «қадршиносии шахсони хизматнишондода», «зарурат маҳдудиятро намедонад», «бо тағйир ёфтани ҳолат меёр тағйир меёбад» ва ғ. васеъ масъалагузорӣ кардааст, ки замоне ғарбиён низ бо онҳо шинос будаанд. Адолат дар «Калила ва Димна» дар миёни тарбия, ахлоқ, ҳикмати шарқӣ ва манфиату ғаризаҳои инсонӣ сарсон буда, бо вазнинӣ зуҳури худро дар усули тамсил ҷустуҷӯ намуда, зарурат ва ногузирии эътирофи худро ба мардуми Шарқ аз забони ҳайвонот ироа медорад. Дар зарурат ва ногузирии адолат миёни биниши шарқӣ ва ғарбӣ тафовут нест, ҳатто роҷеъ ба сарчашма ва мабонии он низ умумиятҳо дар ин фарҳангҳо дида мешавад.

¹ Нерсисянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.2005. С. 28.

² Нерсисянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.2005. С. 28-29.

Дар андешаи мутафаккирони Шарқи бостон, фалсафаи исломӣ ва таълимоти нормативистони римӣ меъёри адолат аз табиати ботинии ҳар инсон сарчашма гирифта, дар бештари мавридҳо воситаи расидан ба онро ченаки манфиати шахсӣ ва ҳуқуку озодихои дигарон ҳисобидаанд. Мисол, паёмбари ислом дар ҳадисе гуфтааст: «Амалеро, ки барои худ меҳоҳӣ ба дигарон ҳамонро хоҳ, зеро ин нишонаи адл аст». Маҳз дар шарҳи ин ҳадис Мавлоно Ҷомӣ мефармояд: «Ҳарчи худро наҷандӣ дигаронро маҷандӣ».

Дар таълимоти ҳуқуқшиносии римӣ Улпиан низ мо чунин муносибатро мебинем. Ба андешаи ин ҳуқуқшинос «қарори қабулкардаи ҳар шахс асос барои он аст, ки нисбати ӯ низ қабули чунин қарор ҷоиз шавад».¹ Аммо дар «Калила ва Димна» мо тавассути ҳокими донишманд Бараҳман Бидпой мебинем, ки адолат чунин сифатҳои ибтидоии ахлоқиро аз қабилӣ **расидан ба ҳақиқат, иҷрои ваъда, амалҳои нек ва бовиҷдониро** касб менамояд. Ин фаҳмиш ба табиати дарки маънии «юститсия»-и латинӣ ва адолати судӣ наздикӣ дорад. Зеро дар ин фаҳмишҳо ва қобилиҳо мо мебинем, ки адл дар ҳаёти пур аз фитна думболи кашфи ҳақиқат буда, ҳимояи манфиати тарафҳо, татбиқи ростӣ, аз рӯи виҷдон ва инсоф амал карданҳо дар ниҳояти қоррафта ба як адолати умум мерасад, ки гӯё қадом як ҳаракати томи андеша ҳамчун неруи бузург онро аз ҳаёти воқеии тартиботи умумии адолатнокро талабкунанда ҷустуҷӯ дорад. Яъне мо роҳҳои расидан ба адлро ҳамчун унсурҳои муҳими кашфи ҳақиқат мушоҳида менамоем. Ба қавли файласуф Байдаба (ибни Муқаффаъ) ва ҳаким Бараҳман Бидпой (Ҳусайн Воиз) расидан ба ҳақиқат дар ҳар шакле набошад, ин аломати адл аст, хоҳ дар баровардани арзи шиқояткунанда бошад, хоҳ дар ҳалли баҳси сиёсатмадорон, хоҳ дар ҳимояи мазлумон ва хоҳ дар тақсими неъмат ва манфиати сиёсати давлат бошад.

Иҷрои ваъда, ки тибқи шартномаи хаттӣ ва ё шифоҳӣ баста шудааст, нишонаи муҳими адолатнокии муносибати байни инсонҳост. Амалҳои нек ва бедор кардани виҷдон дар қори кашфи

¹ Нерсисянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.2005. С. 28.

адолат нуктаҳои хеле баланди адли ҳуқуқист. Дарки ин масоил ҳанӯз дар аҳди тамаддуни бостон ва ворид шудани «ичрои ваъда» яъне шартнома ва паймонҳо, «амалҳои нек» ва «бовиҷдонӣ» ҳамчун омилҳои васеъкунандаи дарки ҳуқуқӣ ва фалсафии адолат зиёд ачиб ва сабакомӯз аст, ки саромади онро мо дар шаш навъи паймони дар Вандидод омада¹ ва васиятномаҳои донишмандони форсӣ зиёд мушоҳида мекунем.

Д. Доир ба дигар аломатҳои кашфи адолат дар асари Ҳусайн Воиз ва Рӯзбех

Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз забони вазири донишманд Хучастарой бо хоҳиши шоҳ Ҳумоюнфол дар бораи ҳукмронии Ройи аъзам Добшилими ҳиндӣ ки асоси салтанати худро аз рӯи қоидаҳои ҳақими донишманд Бараҳман Бидпой сохта буд, ба тадриҷ ҳикоят намуда, андешаи хонандаро ба дастрасии адолати сиёсии бо илм, хирад ва манфиати мардум ташаккул ёфта, ҳидоят менамояд.

Аз ин рӯ, яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи «Калила ва Димна»-и Ҳусайни Кошифӣ аз дигар Калила ва Димнаҳо дар он аст, ки низоми адолатнокро бо шоҳони одил дар алоқамандӣ нишон додааст. Масалан, дар «Калила ва Димна»-и ибни Муқаффаъ шоҳ Добшилим дар ибтидо ҳамчун шоҳи зулмпарвар, бераҳм ва амсоли инҳо муаррифӣ шудааст, ки ин ҳолу рафтори ноадолатонаи ӯ файласуфи замонашро аз ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтироми шоҳ, водор ба даъват намудан ба роҳи дуруст менамояд.

Дар «Калила ва Димна»и Ҳусайн Кошифӣ шоҳ Добшилими ҳиндӣ шоҳи раиятпарвар ва саховатманд буда, пас аз адои хайру саховат ва тақсими молу мулк, яъне амали хайр дар ҳоли роҷа ба ганҷинаи маҳфуз маълумот пайдо карда, онро ба мерос аз шоҳ Ҳушанг ба даст меорад. Яъне, Ҳусайн Воиз як пули умумияти адли шаркиро дар мисоли кишварҳои Чин, Ҳинд ва Форс, ки аз қадим дар муоширати иқтисодӣ қарор дошта умумияти фарҳанги сиёсиро низ то ҷое касб карда буданд, бино менамояд.

¹ Ниг. Холиков А.Г. Правовая система зороастризма. Душанбе, 2005. –С. 107-128.

Аммо дар нусхаи Ибни Мукаффаъ даъвати ҳаким Байдаба (Бидпой) шоҳро ба ғазаб оварда ўро ба зиндон мепартояд. Албатта, пайравӣ кардан ва ё накардан ҳаққи шоҳ буд. Вале бо ин амал олим вазифа ва миссияи таърихӣ худро дар назди вичдон ва илми худ ба анҷом расонида муаррифӣ мешавад. Аз ин зиёд ба онҳо дар он рӯзгор ҳақ дода нашуда буд. Аммо дар асари Рӯзбеҳ мо мебинем, ки дар ниҳоят суханони олим асар мекунанд ва шоҳ Добшилим донишмандро даъват карда, ба ислоҳоти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ рӯ меорад. Ҳамин ҳодиса хислати фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқии мардуми бостонии ҳинд ва форсро дар таҳаммули сиёсӣ нишон дода, тавачҷуҳи роҳбаронро ба илм собит месозад. Баъдан эҳтимол ин фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба ислом тавасути мактаби ҳуқуқии Абуҳанифа ворид шудааст. Тибқи таълимоти ин мактаб аз қафоӣ ҳар Амир ҳоҳ золим бошад ҳоҳ одил намоз раво буда, итоат ба он фарз аст. Исён ба муқобили Имом ва ҳоким гуноҳӣ азим ва бидъат буда, исёнкунанда ҳаводор аст¹. Ҳадаф аз ин итоат, агар аз як ҷониб мавҷудияти анъанаи эҳтироми роҳбар дар ниҳод ва рӯҳияи фарҳангии ин халқ бошад, аз ҷониби дигар мавқеъ ва мақоми тартибот ва субот дар ченаки арзишҳои тафаккурии халқ аст, ки ҳанӯз аз даврони бостон тавассути фарҳангу тамаддунҳои мухталиф ба оилаҳои ҳуқуқии ин марзу бум асар кардааст.

Рушди ин нуктаро дар пайравии Имоми Аъзам, мо дар шоҳаи мовароуннаҳрии фикҳ дар таълимоти Мотуридии Самарқандӣ, шогирдаш Абуҳақими Самарқандӣ, Имом Таҳовӣ боз рӯшантар мушоҳида менамоем. Вале дар шоҳаҳои дигари ин тамаддун, ҳатто дар фарҳангӣ сомӣ ва арабӣ мо чунин таҳаммулпазириро надида, баръакс норозигии оммавӣ ва муборизаҳои хунинро дар масири таърих зиёд дидаем. Аз ин ҷост, ки дар баъзе аз пайравони мактабҳои ҳуқуқии ҳанбалӣ, моликий ва ҳатто шофей дар замони ноороми муосир то ҷое ин оштинопазирӣ эҳсос мешавад. Аммо дар паҳноӣ фалсафаи сиёсӣ ва ҳуқуқии Ҳинд, Форс, Чин ва Руми қадим ин ҳолати ангезаи инқилобӣ ҳеҷ гоҳ набуда ва мобаъд ҳам ҷиҳати рафъи чунин зуҳурот аса-

¹ Абулқосим Ҳақими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам. Худжанд 2009. С.32.

ри ин меросият ба назар мерасид. Шояд як омили мардумони ин ҳавзаҳо бо мурури замон пайрави мазҳаби таҳаммулпазири ҳанафӣ шуданашон дар ҳамин умумияти фикрӣ бошад. Дар чунин сурат ҳанафӣ шудани онҳо танҳо ба тарғиботи яктарафа не, балки бо тафаккури ҳуқуқӣ ва ҷаҳонбинии фалсафии ин мардум низ қаробат дошт. Истисно, аз ин фикр қисмате аз минтақаҳои форс буд, ки бо омилҳои мухталиф пайрави дигар равияҳо шуда буданд.

Албатта, дар тарзи ривояти Ҳусайн Кошифӣ як усули афсонавии шарқӣ дида мешавад, вале моҳият ва тарзи гузориш нисбатан инсондӯстона буда он бо ахлоқ, орзую омол ва дигар хислатҳои неки инсонии исломӣ тавҳам шудаанд. Дар масъалаи усули илмияти иҷтимоӣ ва ҳақиқатпарастии илмӣ назари Рӯзбеҳ бартарӣ ва афзалият дорад. Вале дар баёни мундариҷаи асар ва муттаҳидии андеша атрофи мазмуни сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дидгоҳи Ҳусайн Воиз авлавиятҳои худро дорост. Махсусан, дар муайян намудани мавзӯоти баррасӣ ва тарзи ҳалли масоилҳои матраҳшуда. Ниҳоят усули диният дар охирӣ бештар буда озодии рафтор дар аввали ва қадимияти муносибатҳо зиёдтар аст.

Е. Доир ба генезиси ҳикмати идора дар «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Дар ривояти Ҳусайн Воиз як хусусияти аҷиби баромади таърихӣ меёра дида мешавад, ки саромади он ба фарҳанги қадима ва таърихшиносии мардуми форс рафта мерасад. Мисол, дар Панҷатантра ва “Калила ва Димна”-и Рӯзбеҳ баромади ҳикмати идорӣ ва фалсафаи сиёсиро мо аз қарри фарҳанги ҳиндӣ дарёб намоем, Ҳусайн Воиз ба дигар тартиб баромади онро ҳикоят менамояд. Оғози китоби “Калила ва Димна”-и Ҳусайн Воиз аз ривояти подшоҳи Чин Ҳучастафол ва вазираш Ҳучастарой оғоз шуда, тавассути назорати ҳаёти занбурон, идомаи фикрро ба ҳокимияти адолатноки шоҳ Ҷамшед бурда мерасонад. Яъне як маротиба мо мебинем, ки Ҳусайн Воиз дар ибтидои ривоят манбаи идораи адолатнокро ба яке аз бузургтарин шоҳони Пеш-

додии тоҷикон Ҷамшедшоҳ (Ҷимаи авастой)¹ ишорат менамояд. Ин фикри муаллиф дар китобҳои таърихӣ замони авастой ва паҳлавӣ зиёд дида мешавад. Дуюм, баъд аз ин ӯ зимомӣ ривоятро ба Ройи аъзам Добшилим ва ҳақими донишманди Сарандеб Бараҳман Бидпой бурда мерасонад. Силсилаи гузариши фикр ва пайдоиши назарияи одилонаи идораи кишвар дар ҳамин ривояти дуюм низ аҷиб ба таърихи мардуми тоҷику форс мерасад.

Ӯ аз ривояти шоҳи одил Дибшилим тавассути хоби асромези ӯ ва ёфтани ганҷнома идомаи фикрро ба Васиятномаи нахустин шоҳи ҳафт иқлими пешдодӣ² Ҳушанг (Хаошянха Парадатаи авастой), ки тибқи ривояти авастой оташро кашф карда, нахустин шуда барои Олиҳаи Ардвисура Аноҳита қурбонӣ овардааст, бурда мерасонад. Яъне васиятномаи идориро аз шоҳ Ҳушанги форсӣ-тоҷикӣ ба Добшилими ҳиндӣ медиҳад. Шарҳу тафсири ин васиятномаро ҳамчун дастури идорӣ ба Сарандеби Ҳинд ба ҳақими бузург Бараҳман Бидпой ҳидоят менамояд.

Чунин тартиби пайдоиши низомӣ идораи адолатнок ва ҳаракати он аз мамлакати форс–Пешдодиён ба Ҳинди бостон ва аз Ҳинд ба Чин ва аз Чин боз ба мардуми Форс, як хатти таърихӣ ташаккули тафаккури сиёсӣ ва ҳукукии мардуми шарқ аст, ки то чое дар ҳаёти сиёсӣ ва ҳукукии ин халқиятҳо ҷой дошт. Аз ин хотир, Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо дастрасӣ аз адабиёти таърихӣ ва бадеӣ дар асари худ хатти таърихӣ рушди тафаккури сиёсӣ ва ҳукукии ин халқиятҳоро дуруст инъикос намуда, ҳамчун фарзанди содиқи тамаддуни тоҷику форс нақши халқунандаи гузаштагонӣ худро дар ташаккули ғояҳои арзишманди адолатноки мардуми Шарқ маҳсусан қайд кардааст:

Аз он шоҳ озоиш ояд падид, К-аз озоиши худ тавонад бурид³.

¹ Ҷима – Ҷамшед мутобики хронологияи авастой сеюмин ва ё чорумин шоҳи Пешдодиён аст.

² Тибқи Шоҳномаи Фирдавӣ Ҳушанг писари Сиёмак ва набераи Каюмарс дуюмин шоҳи Пешдодӣ шинохат шудааст.

³ Нусхаи қадимаи Калила ва Димна. Соли чоп ва макони чоп аниқ нест, саҳифаҳои аввали китоб то саҳ 11 нест. Дар охири китоб тариқи ҷудогонаи рақами 1234 ҳичрӣ омадааст. С. 43; 58.

Дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии мо баҳс атрофи манфиатҳои давлати халқӣ ва ё баъдан миллӣ бо як «Калила ва Димна» ба итмом намерасад. Ин падидаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ чи дар даврони адабиёти зардуштӣ, чи дар замони адабиёти паҳлавӣ ва чи дар даврони фарҳанги исломӣ ҳамчун китоби ба устувории давлатдории ниёғони мо ҳидояткунанда махсус ишора мегаштааст. Дар баробари ин, асар нақши шоҳасарҳои «Дарахти ассурик», «Вандидод», «Шояст ва нашоаст», «Мотигони ҳазардадистан», «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Сиёсатнома»-и Низомулмулки Тӯсӣ, «Насиҳат ул-мулк»-и М. Ғаззоӣ, «Захират-ул-мулк»-и Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар муаррифии манфиатҳои миллии давлатдории мо бузург аст. Ин номгӯ, қисмати ками ин силсила асарҳоянд, ки ошкорову ниҳон манфиати миллии давлати мо тоҷиконро бо тарзҳои хос вобаста ба давраи замон масъалагузорӣ кардаанд. Вазифаи мо дар он аст, ки насли имрӯз ва илми мо бояд бо ин ганҷномаҳо аз қаринаи манфиатҳои миллӣ ва сиёсии давлати соҳибхитиёрамон дуруст муносибат карда тавонем.

«Ман, ки ба сифати шаҳрванди озоди Давлат ва аъзои соҳибхтиёри он тавлид шудам, ҳар қадаре овозам дар ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ ночиз бошад ҳам, ҳуқуқи пешниҳоди он дар ҳалли чунин масъалаҳо маро уҳдадор менамояд, ки ҷиҳати дарки моҳияти ин овоз андеша ронам. Банда саодатманд аз он ҳолам, ки ҳар дафъа роҷеъ ба шакли идора андеша намуда, дар ковишҳои худ омилҳои нав ба нави дӯст доштани симои Идораи кишварамро пайдо менамоям.»

Ж.Ж. Руссо¹

¹ Руссо Ж.Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права. Перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова. М.: «КАНОН- пресс», «Кучково поле», 1998. С.3-4.

БОБИ 11. АНДЕШАИ МИЛЛӢ ВА ҲИФЗИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ

Манфиати миллӣ ва мафкураи сиёсӣ

*Дар ғами номуси миллат камтарин тоҷик агар чун
ман бисӯзад,
Аз фурӯғи рӯзи миллат бемуҳобо хонаи душман бисӯзад!
Лоиқ Шералӣ¹*

Мо думболи фаҳми маънии «манфиати миллӣ» бо эҳтиёт (аз дӯстоне, ки бо суръат дар паҳнои кайҳонӣ одамгароянд тим-соли «бани одам аъзои якдигаранд» Саъдӣ) аз мазамматҳои неолибералону озодихоҳони ғарбии дар пояи ҳуқуқ ва стандартҳои башар мустаҳкам ташаккулёфта, бо эҳсоси мушкилиҳои муайян ба сарҳади мафкураи муттаҳидкунанда ва муаррифнамояндаи миллат ва ҳалқиятҳо расидем. Дарк кардем, ки чунин арзишҳои иҷтимоӣ ва дастаҷамъӣ низ ба мисли ҳуқуқи озодихоҳии фардӣ барои саодати инсон дар маҷмӯъ ногузиранд. Манфиати миллӣ категорияи фалсафӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии аз назари паҳно ва дарки фаҳми он мураккаб аст. Аз ин хотир, назари мо дар тааммуқи он қабл аз ҳама дар ҷаҳорҷӯии қавонину илми ҳуқуқшиносӣ сураат гирифта, сипас мутаносиб рӯ ба сарҳади илмҳои дигар намуд, ки шояд на ҳамеша қоим ва созгори фаҳми дигарандешон буд. Вале ҳамчун ҳуқуқшинос ва ватандори ин кишвар муаззаф донистем ба чанд печидагиҳои ин мафҳум дар сарҳади илми ҳуқуқ назари шахсии хешро баён намоем.

Манфиати миллӣ сарчашма мегирад аз манфиати фардӣ ва ғуруҳӣ ва тақя мезанад ба ҳифзи арзишу неъматҳои ба як субъекти муайяни сиёсӣ – давлат хизматкунанда ва ғоидаовар. Дар замонҳое, ки манфиатҳои миллӣ умдавӣ дар хизмати давлат қо-

¹ Лоиқ Шерали. Қуллиёт. Ҷилди 1. Ашъор. – Душанбе, Адиб, 2008. С. 258.

мат меафрозанд пояи давлати миллӣ низ устувор гашта, халқ саодати сиёсии худро пайдо менамояд. Дар масири таърих фарзандони барӯманди миллати мо дар ин шоҳроҳ муборизаҳои ҷонфидоёна бурдаанд. Устод Айнӣ дар хулосаи «Исёни Муқаннаъ» ҳаракатҳои озодихоҳии халқро ҷамъбаст намуда, бениҳоят олии навиштаанд: «Фарзандони Асад бинни Сомон ва авлоди онҳо дар андак вақт бо қордонӣ, халқпарварӣ ва маданиятдӯстии худ дар байни аҳолии Хуросон ва Мовароуннаҳр обрӯю эътибори бисёр қалон пайдо карданд. Маданияти миллӣ ва забони миллиро ривож доданд ва дар охир дар Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон давлати миллии мустақили Сомониёнро барпо намуданд, ки марказаш Бухоро буд. **Ин буд натиҷаи охириин ва ба назар намоёни таърихии исёни Муқаннаъ, ки мақсади охириини Абӯмуслими хуросонӣ ҳам ҳамин истиқлоли миллӣ буд**»¹. Бубинед, ки дар замони шӯравӣ нисбат ба орзуи халқи тоҷик дар ҳамон даврони тори феодалӣ устод дар бораи «истиқлоли миллӣ» андеша менамоянд.

Аз ин рӯ, дар ҷунбиш ва ҳаракатҳои фардӣ ва дастаҷамъӣ агар манфиати шахс бошад ба шахси муайян, гурӯҳ бошад ба гурӯҳи муайян, агар иттиҳод бошад пас ба иттиҳоди муайян манфиат масъалагузорӣ мегардад. Аз ин лиҳоз, вақте сухан дар бораи организм ва ташкилоте ҷун давлат ва ё иттиҳоде ҷун миллат ва халқ меравад вучуд ва ҳастии маънавии онҳо бидуни ҳамин ғояи муттаҳидкунанда дар шароитҳои муайяни ноором ғайриимкон мегардад. Дуруст аст, ки қонун ва қонуниятҳои конституционӣ имкон дорад, бо бардошти сифатҳои асили адлпарварӣ, инсонгарой, инсофтараннумӣ рӯҳи муттаҳидии миллат ва халқро дар паҳноии давлат таъмин намояд. Аммо дар қадом шароит? Дар шароите, ки банни башар ва актёрони ғайри сиёсати ҷаҳонӣ тобеи қонуни ягонаи башари буда (таҳти таъсири якхелаи Оинномаи СММ ва Эъломияи умумии ҳуқуқи башар), назарияи сулҳи умумро (И. Кант, ниг. Кант И. К вечному миру. М.2019.-434с.) речаи ҳастӣ ва зиндагии ҳама яксон қабул намо-

¹ Айнӣ С. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ. Душанбе, «Маориф»-1978. С. 166.

янд ва ё дар шароити дурӯғҳои байналмилалию бозӣ бо қоидаҳои дугонаю сегонаи таҳти таъсири манфиатҳои кишварҳои бузург тобишхӯрда? Магар инсоният дар масири таърих боре ҳам ба он зинаи аввали озодагии сиёсӣ ва баробарҳуқуқии миллӣ расидааст? Албатта, не. Вале ӯ ба ин самт дар симои фарзандони барӯмандаш ва халқиятҳои ҷудогонааш ҳаракат дорад, инро набояд фаромӯш кард. Вале вазъият то ба он зина ҳанӯз мушкилиҳо дорад.

Ҷаҳонишавии манфиатҳо (таваҷҷӯҳ шавад мо ҷаҳонишавии арзишҳо не, балки манфиатҳои ҷудогоноро нукта гирифтаем) халқу миллатҳо ва иттиҳодияҳои сиёсии онҳоро бо таҳдидҳои рӯ ба рӯ кардааст, ки онҳо ногузир бояд мавқеи худро пас аз санҷишҳои мухталиф дуруст ва мутобиқ ба манфиатҳои миллию давлатиашон муаррифӣ намоянд. Дар чунин гирдгاردонҳои таърихӣ нуктаи калидии ҳимояи миллату халқиятҳо мисли ҳамон инсонӣ дар тазоди манфиатҳо афтида, қабл аз ҳама шинохти мақоми дурусти хеш аст. Яъне худшиносии миллӣ ва сиёсии халқи соҳибватан ва соҳибдавлат, ки дар мизони он алларағми андешаи бисёриҳо нақши масъалаҳои фарҳангӣ ва маънавӣ баландтар аз масоили ҳарбӣ, иқтисодӣ ва ҳатто сиёсию ҳуқуқӣ меистодаанд.

Олими амрикоӣ Л. Фоллерс масъалаҳои антропологияи давлати миллиро таҳлил намуда, менависад: «Аз ҳама масъалаҳои муҳими миллат ва давлатҳои миллӣ на бо иқтисодиёт, на бо сиёсат ва ҳатто на бо мудофия марбут аст, онҳо қабл аз ҳама бо рамзҳо ва нишонаҳои ғайри моддӣ ва ба назар нонамоён алоқаманданд. Ҳар як миллат ва ҳар як давлати миллӣ (ақлӣ ва ғайриақлӣ) бояд барои ҳадаш муқаррар кунад, ки бо кӯмаки кадом рамзҳо ӯ меҳодад тасаввуроти худро нисбат ба худ дар зинаи фардӣ ва коллективӣ баён намояд. Ба ибораи дигар, миллату давлатҳо бояд ба ҳадашон ба саволи: «Мо кистем?» ва мантиқан «Дар зери мафҳуми «мо» чӣ нухуфта шудааст?», ҷавоб дода, мансубияти миллии худро мушахас гардонанд»¹. Чунин аст даъвати бузурги тақрири таърих дар шароити муосир нисбат

¹ Fallers L. The Antropology of the Nation –State. Chicago. 1968.

ба миллати тоҷик. Дар шароите, ки фарзандону модарони моро бо олудасозии мафкура ба муқобили ватан-модар ҳидоят карда, хонаи моро ноором, меҳру муҳаббати ватандорӣ моро коста ва арзишҳои миллию анъанавӣ моро ба бодӣ нестӣ кашидани мешаванд, пас мо ҳамчун миллат мушкилӣ дорем. Мушкилии маънавӣ ва фарҳангӣ.

Миллат, халқият ва давлате, ки дар чунин гардишҳои таърихӣ ба саволи «кист?» ва «ба кучо рафтани меҳонад?» ҷавоб дода натавонад, вай дар гардиши таърихӣ ба гирдобӣ гирифтадорӣ замона дер ё зуд маҳв мешавад. Зеро аз саволи «мо кистем ва чӣ меҳонам?» ҳаёту мамоти миллат ва давлат рӯи ҳаритаи ҷаҳон гузошта мешавад. Вале ин шинохт чӣ гуна бояд сурат бигирад, ба чӣ паҳно таъна занад ва қадом арзишҳоро ба роҳбарӣ гирад, ин масъалаи дигар аст. Маълум аст, ки неруи ҳарбии устувор, назорати саросарии амниятӣ қул, назорати қиддии қонуният, ки ҳар як дар радаи худ барои ҳастии сиёсии кишвар муҳим аст, вале онҳо дар маҷмӯъ ва алоҳидагӣ на танҳо ҳифзи миллати сиёсиро таъмин карда наметавонанд, балки бо мурури замони ба қосагии худшиносии миллий ва ҳувиёти миллий сабаб мегарданд. Дар ташаккули миллати сиёсӣ қадриносии арзишҳои меҳварии ҳастии маънавии миллат, ки дар шакли рамзҳои миллий, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва анъанавӣ дар мафкураи мардум қолаб гирифтаанд, шарт ва зарур аст.

Дар ин маҷро миллати донишманд бояд ҳатарҳо ва даъватҳои нави таърихӣ пешорӯй истодаҳо ва ё бо манфиатҳои миллии дигарон имкони тавлидшавандаро қаблан бояд дарк намояд. Магар мушкилии обу сохтмони Роғун, ки байни бародарони тоҷику ўзбек муддатҳо муносибати сиёсиро печида карда буд ин аз дохили сиёсати ин ду кишвари бародар сар зад? Ҳарчанд, ки дар ин зовия ҳукуматҳо низ мушкилиҳо доштанд, вале ин ҳама сиёсат ва консепсияи таҳияшудаи бо дастгирии молӣ асоснокгардидаи «манфиатҳои миллии» кишварҳои сеюм буд. Шукри Худо бо тағйири сиёсати сатҳӣ аввали кишвари ҳамсоя муносибатҳо табдил ёфтанд, бародарони тоҷику ўзбек боз ҳам оғуш ва дилҳои худро ба яқдигар боз карданд. Ҳоло печида-

гихои сарҳадӣ, ки бо кӯмаки обгузаронии аҷнабиённу роҳсозии хориҷиён дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон «қашанг ва дилрабо» рух дода истодааст, танҳо дастону андешаи ин тағову ҷиянҳост? Ба гумон аст, ки чунин бошад. Бо мурури замон эҳтимол дастандаркорони асосӣ худро муаррифӣ созанд, вале барои ин вақт зарур аст, таҳаммул зарур аст ва чашми ҳақбинро ҳақшинос зарур аст.

Таҳдидҳо ба давлати миллӣ ва омилҳои муҳофизат аз онҳо

Оянда боз чиро интизор шудан мумкин аст. Ҷаноби амрикоии полякнаҷод Бжезинский З. дар асари машҳури «Тахтаи шохмоти ҷаҳонӣ»-яш бо таҳлили вазъи минтақаи Осиёи Миёна ва рӯи кушодани захмҳои таърихӣ минтақавӣ, этникӣ, забонӣ ва ҳатто мазҳабӣ ғизо барои кишварҳои бузург дода истодааст, ки ин минтақае, ки ҳоло халқҳои ба зинаи миллати сиёсӣ нарасидааст, имкон доранд боз ба қадам балоҳии нав қашида шаванд. Ё ҳатто доир ба норозигии тоҷикони Самарқанду Бухоро, тоҷикони Афғонистон, узбекони қисмати Тоҷикистони ғарбӣ ва водии Фарғона аз сиёсати нодурусти таксимоти Маскав дар солҳои 1924 хушдор дода¹, ҳамагиро омили ноустувории минтақа аз назари сиёсӣ шарҳ медиҳад. Равшан аст, ки ин таҳлилгар дардҳои таърихӣ моро хуб медонад, аз захмҳои миллии мо огоҳ аст, моро зарур аст, ки нагузорем ба ин захмҳои мо пансери заҳрогини ин табибони душманкеш ворид шавад.

Ё дар бораи панҷ ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ҳарф зада онҳоро дар қиблаи миллатҳои Қафқоз ҳамчун миллати сиёсии ташаккулёфта эътироф накарда, танҳо дар роҳи бунёди миллат қарордошта эътироф карда, таълим медиҳад, ки дар чунин шароит зуҳури муқовимати дохилӣ дар онҳо эҳтимоли зиёд дорад. Аз ин хотир кишварҳои бузург имкон доранд, ки ин нуқсҳои минтақа ва кишварҳоро ба манфиати худ истифода баранд².

¹ Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.2016. С. 158-160.

² Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.2016. С. 152.

Бўйи мадҳушкунандаи назарияи «Шоҳмоти ҷаҳонӣ» (З. Бжезинский), «Ҷанги тамаддунҳо» (С. Хантингтон) ва «Анҷоми таърих» (Ф. Фукуяма) аз димоғи сиёсатмадорони сатҳи аввали ҷаҳонӣ дур нашудааст, ки боз назарияҳои нави «Ҳомосапиенс» ва «Homo Deus»¹ доир ба табиати мушкилиҳои нави инсон дар масири таърих ва замони муосиру оянда ва «Қасоси география»² роҷеъ ба нақшаи зуҳури муноқишаҳои нави башарӣ дар заминаи баҳси ҳудудҳои таърихии халқҳо пешгӯӣ шуда истодаанд. Назарияи охирӣ аз назари шиддатнокӣ ва бадоварӣ ба маротиб аз муноқишаҳои идеологӣ ва мазҳабии дигар сангинтар буда, имкон дорад фарзандони Одамро аз мочароҳои мавҷуда бештар ба гирдоби нобасомониҳо гирифтор намояд. Зеро чашмаи ин бемории сироятӣ дар батни аксари давлатҳои Авруосиё – Россия, Чин, Туркия, Эрон, дар кишварҳои арабизабон, Африқо ва Амрико бо ҳукми ҳукукии истиқлолият соҳибхитиёрии иддае аз онҳо муҳр зада шудааст. Заҳми истиқлолиятро боз кардан ноором кардани миллат ва пароканда кардани халқҳост.

Инак, бо истифода аз озодиҳои демократӣ ва сарҳудии ҳосаҳои фарзандони Одам, додгоҳи башарӣ аз дидгоҳи ғаразманди иддае рӯ ба сӯи таърих намуда, меҳода бо гузашти чунин масофаи таърихӣ доди таърихро аз нав баргардонад. Рӯ овардан ба ин доди таърихӣ бо олудагиҳои нафсонӣ дар масири бедодгариҳои таърихӣ рӯ овардани инсоният ба гирдоби нобудии худ аст. Ин мусибати вазнин бар дӯши ақл ва воқеияти зиндагии инсонҳост, ки ҳарамии ободу озоиштаи буду боши сиёсӣ ва ҳукукии қавмияту халқҳо ва миллатҳои оламро ба харобӣ мекашад. Кӯшишҳои бесарҳадоро мо дар масъалаи эътирофи генотсиди армянҳо, ки комилан ба назари мо маҳкумшавандааст, аз ҷониби фаронсавиҳо мушоҳида карда будем³. Вале ин ҳукмро

¹Ниг.: Юваль Ной Харрари. «Homo Deus» Краткая история будущего. М.: Синдбад. 2019. 496 с.

² Роберт Каплан, Месть географии, Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного. М.: «КоЛибри, Азбука-Аттикус» 2016.-384с.

³ Моҳи октябри соли 2006 Маҷлиси миллии Фаронса лоиҳаи қонунро қабул кард, тибки он ҳар нафаре, ки генотсидҳои эътирофкардаи Фаронсаро қабул надорад ӯ

то ба ҳадди ифроти дигари таърихӣ кашидан худ маънӣ надошт. Зеро онҳо бо қонун эълон доштанд, ки ҳар нафаре, ки ин амали зишти таърихиро эътироф намекунад ҷинойткор аст¹. Ана расидем ба зинае, ки таърих ва хотираҳоро суд мекунем. Бубинед ҳуқуқе, ки ҳадафаш аз таъмини адлу баробарӣ, низому тартиб, таъмини тантанаи инсофу вичдон аст ва Бедили бузургвор онро ба сифати «**базми вафо**» васф карда буд, чи гуна муносибат бо чунин чашмаҳои мудҳиши хатарзоро доро аст.

Ин ҳолат мушкилии инсонро аз будаш печидатар мегардонад, зеро доду ҳақталабӣ аз доираи меъёрҳои ахлоқу вичдони замона берун часта ба марғзори воқеияти ҳуқуқӣ сар дароварда, ҳодисаҳои таърихиро назди ҳаками додгоҳи манфиатҳои кашаида, оламо ноором менамояд. Ҳуқуқе, ки таъиноташ низому тартиб буда, бояд ҷиҳати ба низом овардани муноқишаҳои ботинию хориҷии давлатҳо чораандешӣ намояд, худ ба воситаи даргири мушкилиҳо ба сони сиёсату идеологияи сиёсии олуи манфиатҳо табдил ёфтааст. Дуруст аст, ки ҳуқуқ дар ҳама давраи замони манфиатро думболагирӣ мекард, аммо на чунин манфиатҳои бо захмҳои печидани ба ҳукми таърихгирифторшударо. Тойнби таърихшиносии машҳури англис тамаддунро назди ҳаками таърихӣ кашид, ки ҳикматҳои худро дошт, аммо инҳо ҳаводиси таърихиро назди ҳаками манфиатҳои худ кашиданианд. Ҳуқуқе, ки бояд ҷиҳати ҳимояи манфиатҳои аслии инсон худро ба таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ мутобиқ намуда, усул ва воситаҳои нави истодагарию ба хатарҳои дар пешбуда таҳия созад, хирадро аз балоҳои рӯзада ҳифз намояд, инсофу вичдони башарию ҳамчун низомии идораи нафси инсонӣ тарбият созад, худ дар ҳолати саргумӣ ва бухронӣ қарор гирифта, дар дасти душманони башарият ба ҳаками ноодил табдил ёфтааст.

Ба назар чунин мерасад, ки таърихи инсонӣ низ ба сони интиҳоби арзишҳо ва кашфи роҳи дурусти зиндагӣ мушкилию

ҷинойт кардааст, лоиҳаи қонун аз ҷониби Валери Буайе пешниҳод шуда буд. Қонун тақрибан 22 декабри соли 2011 қабул шуда буд ва 23 январи соли 2013 Сенати Фаронса онро қабул кард.

¹ Қонуни мазкур ҷавобгарию бо маҳрум қардан аз озодӣ ба муҳлати то 1 сол ва ҷарима бо маблағи 45 ҳазор евро пешбинӣ мекард.

печидагиҳои зиёдро медонад, ки аз решааш ба ноадлию ноамниҳо печида шудааст. Гӯё тамаддун низ мисли таърих аз ибтидо ба беадолатиҳо сутунҳои худро устувор гузоштааст. Акнун рӯ овардан ба одилона намудани ин пояҳо вучуд ва ҳастии тамаддун ва таърихро ба гардиши азим хоҳад кашид.

Таърихи печидаи масоили миллии Осиёи Миёна пас аз пошхӯрии шӯравӣ ягон – ягон аз ҷониби муҳаққиқони шинохтаи бародарони рус низ дар ҳошияи манфиатҳои миллии бо факту рақамҳои таърихӣ ба ҷолишҳо кашида мешаванд, ки аз диди ҳақиқати таърихӣ на танҳо баҳсталабанд, инчунин аз нигоҳи поквичдонии илмӣ иллатманд буда ба шаклгирии ояндаи халқҳои минтақа, ки ба сифати мардуми «интиқол ёфта» эътироф шудаанд, имкони таъсири номуназзам расониданро доранд¹. Бо вучуди эътирофи дониши васеи Л. Гумилев дар соҳаи этнология, чунин дарҳам ва барҳамзании шинохт ва эътирофи мардумони бумии минтақаи Осиёи Миёна бидуни арҷгузорӣ на танҳо ба вучуди аслии ҷумҳуриҳо ва давлатҳо ҳатто ба мардуми бумии таҳҷоии сарзамини ин минтақа, фоли некбинона ва хайрхоҳона барои ояндаи мардумони ин ҳавза буда наметавонад. Дурӯст аст, ки дар баъзе аз навиштаҳои муаллиф камбӯдҳои бародарони тақдирсоз нисбат ба тақсимои ҳудудии халқҳои Осиёи Миёна вучуд дорад². Вале ин захмхоро бо ин тартиб рукӯшода намудан худ назари таърихнигории моро дар ояндаи наздик ба масоилҳои муҳим рӯ ба рӯ хоҳад кард. Пас назарҳои печида ва нуксдори таърихӣ ҳамчун таҳдид ба ҳастии имрӯзаи миллати мо на танҳо аз Ғарб, балки аз нуги қалами дӯстони тақдирсозии мо низ акнун беиба садо медиҳанд.

Пас ояндаи кишварҳои пасошӯравӣ дар паҳнои манфиатҳои кишварҳои бузург бисёр аз захмҳои таърихӣ, ҷуғрофӣ, миллии, мазҳабӣ сиёсиро дороанд, ки дар ҳолатҳои зарурӣ «хайрхоҳону» «мададгори молии мо» дар доираи манфиатҳои миллиашон қалахши шахшудамондаи онро канда, хуни оромии кишварҳои моро аз бадани ватани азизамон бо қурбонҳои нав имкони бе-

¹ Гумилев Л. Этногенез и бисофера земли. М. 2004. С. 54.

² Гумилев Л. Этногенез и бисофера земли. М. 2004. С. 46- 54.

рун кардан доранд. Чӣ бояд кард? **Барои он ки ин кор нашавад, мо бояд мафкураи солими сиёсӣ, миллӣ ва ҳуқуқӣ дошта, муассисаҳои коркарди ғояи миллӣ ва мақоми муттаҳидкунандаи идеологияҳои солими давлатиро дошта бошем.**

Академияи илмҳо, шуъбаҳои ҷамъиятии онҳо, кафедраҳои ҷамъиятии донишгоҳҳо, Маркази тадқиқоти стратегияи миллӣ сари ин «кашфиёт»-и хатарзои бузургони ғарбӣ ва шарқӣ чораандешӣ намуда, механизм ва унсурҳои муқовимат бо онҳоро дар паҳноии сиёсати давлатӣ коркард намоянд, то ин ки мо боз ғофилгир нагардем. Дуруст аст, ки мо ҷузъи табиатем, вале ҷузъи табиати соҳибмафкура. Ва ин соҳибмафкура ба шаклгирии этноси худ таҳдиду хатарҳои гуногунро дар таърих дошта ва оянда низ дорад. Пас чиҳати истодагарӣ бо онҳо мо бояд омода бошем. Аз ҳама муҳим оммаи мардум бояд ин дардҳо ва оқибатҳои онро ҳамчун миллати соҳибтамаддун дарк ва эҳсос намоянд ва чиҳати муқовимат бо он бо мафкураи муборизу муҳофиз истодагарӣ карда тавонанд. Ҳоло танҳо аз мушкилиҳо ва даъватҳои илми таърих ва ҳуқуқ ҳарф задем, ингуна таҳдиду хатарҳо аз дигар ҷанбаҳо боз бештар аз инҳост, ки онҳо набояд моро дар ҳолати тарс доранд, балки бо усули муҳаққиқи англис А. Тойнбӣ, онҳо бояд моро дар муқовимат бо худ устувор ва қудратманд намоянд. Барои ин сараввал организми зиндаи мафкураи мо ин эҳтимолиятҳои хатарзоро дарк намояд ва сипас бо онҳо истодагарӣ намуда, тан ва мафкураи миллати сиёсиро устувор созем. Мо агар аз назари мафкуравӣ муттаҳид бошем, васлияти арзишҳои миллии гузашта, имрӯза ва ояндаи мо устувор бошад, моро ин ниятҳои баду бӯйноки меъморони оламсӯз кора нахоҳад кард. Зеро назарияи пассионарии шаклгирии этносҳо (ғояи Л. Гумилев) тавассути таъсири муҳит ва табиат вақт ва замонаро ба талабу хостаҳои миллати азиятдидаи мо низ мувофиқ кардааст.

Тибқи назарияи пассионарии Л.Н. Гумилев, неруи биохимикӣ организми зиндаи ашёи биосфера ҳамеша дар ҳолати мувозинат қарор доранд, баъзе вақтҳо флукуатсияи он (якбора баландшавӣ ва пастшавӣ) неруи устувории он, назарияи П.

Сорокин) ба назар мерасад. Ин раванд табиат, инсони алоҳида ва иттиҳоди бузурги одамон, халқу миллатҳоро фаро гирифта, равандҳои этногенезӣ ва шаклгирии иттиҳоди нави одамонро муаррифӣ мекунад. Ҳамаи ин натиҷаи ҳамон реаксияҳои биохимии олами биосфера дар маҷмӯъ аст – мегӯяд Л.Н. Гумилев. Вусъат гирифтани неруҳо дар организми зиндаи ҳам инсони алоҳида ва ҳам халқиятҳо дар алоқамандии табиат ҳамаро ба ҳолати пассионарие меорад, ки вай ҳам инсони алоҳида ва ҳам халқиятро дар ҳолати рушду нумӯъ – инкишоф нигоҳ дошта, ба халқу миллатҳо дастовардҳои инъом мекунад, ки аз назари омилҳои анъанавияти таърихӣ дарки он номумкин аст. Ба гунаи мисол Л.Н. Гумилев таркиши пассионарии қавми арабро дар асри V-VII, оламгирии муғулҳои асри XII, Аврупои асрҳои XV-XVII, ки Америка, Ҷанубии Африко ва Австралияро кашф карданд, пешниҳод мекунад¹.

Ба ин мисолҳои Л.Н. Гумилев мо метавонистем халқи Ҷопонро дар ибтидои асри XX ҳамроҳ намуда, ба саволи худ ҷавоби умумӣ гирем. Вале ин ҷо дигар омилҳо ва равандҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маърифатие ҳастанд, ки зарурати таҳлили амиқ ва паҳноиро талаб мекунанд. Академик Сахаров А.Н. дуруст қайд мекунад, ки эҳтимолияти таъсири равандҳои биосфера ба таркишҳои демографӣ, ҷараёнҳои муттаҳидгардии халқу миллатҳо ва муҳоҷирати қавмӣ инсонҳо вучуд дорад². Аммо омилҳои дигарро низ набояд инкор кард.

Мисол назарияи мимесис А. Тойнбӣ бо вучуди маъқул набуданаш ба Л. Гумилев³, вай ҳолати воқеии ҷомеаҳои ибтидоӣ ва содаи примитиворо бо тақлиди кӯҳансолон ва вождҳо ҳамчун мояи шахшудамондаи ҳолати иҷтимоӣ ва думболи шахсиятҳои эҷодӣ ва креативӣ ҳаракат кардани ҷомеаҳои зиндaro ҳамчун унсури тамаддуни пешраванда дуруст муаррифӣ менамояд. Ва масъалаи ба сифати омили рушди ҷомеаҳо муқовимат бо муш-

¹ Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. СПб.; М. 2002. С. 25, 27, 29, 31, 98.

² Сахаров А. Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М. 2004. С.47.

³ Гумилев Л. Этногенез и бисофера земли. М. 2004. С. 154.

килиҳои табино иҷтимоиро ёдрас шуданашро низ мо қисман, албатта на ҳамеша ҷонибдорӣ мекунем. Зеро таҳдиду муш-килиҳо ногузир дар иддае аз мавридҳо ба омодагӣ ва рушди муҳофизин муосидат менамояд. Аммо Тойнбӣ дар мисолҳо ва овардани ҳодисаҳои таърихию табиӣ шояд ба иштибоҳ роҳ дода бошад, ки ин масъалаи дигар аст.

Пас муҳим он аст, ки детерминизми ҷуғрофӣ, детерминизми иҷтимоӣ ва табиӣ дар рушди ҷомеаи инсонӣ ва шаклгирии ҳаёти иҷтимоии он нақш дорад, мисли оне, ки инсон ба иқтисодиёти истехсолкунанда ногузир ворид шуд. Омили воридшавии ӯ қонеъ кардани талаботи моддӣ ӯ таҳти таъсир ва мувофиқати табиат буд. Вале дар баробари он қисмати дигари инсонҳо дар шароитҳое рушд кардаанд, ки шароити ҷуғрофӣ ба онҳо имконияти озоду ороми зиндагиро дода буд.

Эҳёи унсурҳои мафкураи миллӣ ва рамзҳои таркибии он

Ба сифати чунин рамзҳо албатта ибтидо худшиносии миллӣ, сиёсӣ ва мазҳабӣ баромад менамояд. Вале ин худшиносӣ роҳу тариқатҳои худро чун унсурҳои муайян доро аст, ки наслҳои гузашта, имрӯза ва ояндаи халқ ҳамсон ва ҳамқадами он мегарданд. Ба ин усулу тариқатҳо донишмандони таърихи миллат, дар ин замина таҳияи эҳсоси ифтихор аз таърих ва аҷдоди гузашта, меросият аз дастовардҳои илмӣ аҷдодон, дуруст ҳазм кардани мафкураи ниёгон дар масъалаҳои дарёфти саодати инсонӣ, инсоншиносӣ, илмомӯзӣ дар ниҳоди фалсафаи рушди таърихӣ фарҳанги миллӣ. Дар заминаи ташаккули хотироти мусбати таърихӣ ва креативӣ касб кардан ба сифати инсонӣ муносири қобилияти ҳифзи фарҳанг ва рушди иттиҳоди сиёсӣ доштан, баромад намудан аст. Дар ин самти охирӣ шинохт, даркнамоӣ ва гиромидошти рамзҳо ва муқаддасоти миллӣ ва давлатӣ – парчам, суруди миллӣ, нишони давлатӣ дар ҳамбастагӣ бо вучуди ҳастии таърихӣ миллат ҳамчун организми томи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, эҳтиром ва ҳифзи компонентҳои ҳамирмаҷмӯи ахлоқӣ ва маънавии

миллат ба сони арҷгузории мақоми падару модар, калонсолон, устод, таҳаммули мазҳабӣ, озодаандешии илмӣ, гиromидошт ва нашъунамои забон ва фарҳанги миллий ва дигар дастовардҳои олии маънавии халқ ногузир мегарданд.

Омилҳои номбурда сарчашмаҳои маънавии муттаҳидии миллат ва халқиятанд, ки зери парчами онҳо мардуми умумиятдошта ҳамчун миллати том муттаҳидӣ ва ягонагии худро ба ҷаҳониён бо анъаноти мусбат ва одатҳои зебандаи фарҳангӣ муаррифӣ менамояд. Аз ин хотир аст, ки гиromидошти парчам ва рамзи давлатӣ ҳамчун гувоҳи устувории миллат ва давлат ҳазорсолаҳо халқияту қавмиятҳои мухталифро на танҳо дар муттаҳидӣ ва ягонагӣ нигоҳ доштааст, инчунин дар қори инкишофи ҷанбаҳои муттаҳидии маънавии давлату кишвардорӣ таъсири мусбат расонидааст.

Парчам на танҳо рамзи ҳастӣ, – балки шаҳодати ғалаба

Аз ин дидгоҳ, гиromидошти парчами озодии Кова дар ба дастоварии озодии халқияти ориёӣ қимати аслии рамзии худро муаррифӣ намуда, парчами давлатии тамоми кишварҳои қадимаи форсҳо, туркони асрҳои миёна ва кишварҳои баъдина ҳама гувоҳи онанд, ки ин рамз чӣ қимате барои муттаҳидии мардум ва халқиятҳо дар он замонҳо доштааст. Дар қисмҳои ҳарбӣ ҳифзи парчами қисми ҳарбӣ ва рамзи кишвар мукаддастарин арзиш ва омили муттаҳидкунандаи сарбозону афсарон маҳсуб мешавад. Бахусус дар даврони ҷангҳо он чун рамзи ғалаба, озодӣ ва мубориза бузургтарин арзиш ва неъмат муттаҳидкунанда зоҳир ёфтааст. Ҳатто бузургтарин симои муқовимати инсонӣ ҷангҳо қораиш бо парчами сафед тамому бо часпонидани байроқи ғолиб ба бинои аслии муҳолиф аз ғалабаи комил гувоҳӣ меод. Дар замони осоишта ҳамчун нишони ғалабаи варзишгарон боло шудани парчами кишвар ва суруди миллий баландтарин нуқтаи шаҳодати рамзи маънавии муттаҳидӣ ва муаррифии миллат маҳсуб меёбад.

Арзиши насби байроқи ғалаба дар Рейхстаги Олмон аз ҷониби Егоров ва Контарий ҳамчун нуктаи ниҳоии ғалабаи инсоният ба бузургтарин ғоҷиа ва душмани инсоният фашизм буд, ки на танҳо халқҳои шӯравиро, инчунин ҷаҳонро дар он рӯзгор ба ҳам муттаҳид сохта буд. Аз ин дидгоҳ, рамзҳо ва рукнҳои маънавӣ на танҳо миллат, балки инсониятро метавонанд муттаҳид созанд. Ин нуктаи муҳими ваҳдатпазир низ аз ҷониби Президенти кишвар ва Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон айнӣ муддао аз ибтидо бо қадршиносии таърихӣ ва бўсаю савганд дар дили мардуми раҳгумзада боварӣ ва умедро ба фардо тавлид сохт¹.

Бале, нақши суҳанони созандаи Роҳбар дар масъалаи сулҳу Ваҳдат ва ташкили низоми идора он рӯзгор муҳим буданд, вале сари зону зада парчами давлатро бўса қардани эшон ва дар назди он савганд ба халқи Тоҷикистон додан, аз кунҷи қари сӯхтаи дили миллат зудудани пардаи кудурат буд, ки ҷашми хиради халқро ҳувияти ливои Коваи оҳангари ниёгон васл намуда, рамз ва сифати нави муносибати роҳбарро бо муқаддастарин рамзи давлатдорӣ муаррифӣ қард. Бо ин амали Роҳбар сари зонӯ задану бўсидани парчам ба ҳукми анъанаи неки гиромидошти парчам дар лаҳзаҳои таърихӣ гашт. Ин лаҳзаи таърихӣ ва тақдирсоз дар асл ибтидои дигар амалиётҳои бузурги сиёсӣ ва ҳуқуқӣ буда, садои ғайриоддӣ ба қалбҳо аз ояндаи неки давлатдорӣ меод.

Кӯшишҳо дар роҳи бунёди мафкураи миллӣ миёни зиёиёни ватанӣ

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз дар соли 2006 конфронси махсус роҷеъ ба андешаи давлати миллӣ бо иштироки аҳли илм барпо намуд². Мавзӯ ва масъалаҳои баррасишаванда, ки аз ҷониби маърузачиён

¹ Ишора ба савганди таърихии Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1992, дар он ҳангоме, ки ватани мо месӯхт, ба дили мардум умед овард.

² Ниг.: Масъалаҳои ташаққули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. 260с.

ба диққати аҳли илм пешниҳод мешуд, аз ҳар ҷиҳат муҳим ва таҳлилталаб буданд. Гарчанде иштирок дар конфронс бинобар омилҳои мухталиф ба мо даст надод, мо бо маводи конфронс ба пуррагӣ шинос шудем, ки ҳоло чанд нукта аз онро баррасӣ менамоем.

Дар ибтидои конфронс директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шодравон С.И. Шарипов¹ доир ба андешаи миллӣ ҳамчун проблемаи рӯзмарра баёни ақида намуда, таъкид кардаанд, ки то ҳанӯз ин масъала ҳалли худро дар фазои илмӣ кишвар наёфтааст. Ҳамчунин мавсуф саволи марказии барномаи конфронсро ба аҳли толор гузоштанд, ки «**Оё ба мардуми тоҷик доштани идеяи миллӣ зарур аст? Агар ҳа, пас он чӣ гуна бояд бошад? Зарур аст, ки он тамоми фарҳанг, таърих, шуур ва ҳувияти миллиро фаро гирад? Ва ё он бояд ба рушди ҷаҳони муосир мувофиқ бошад ё ин ки тамоми ин омилҳои зикргардидаро дарбар гирад?**»². Бале масъалагузори Шарипов С.И. дар ҳақиқат бо назардошти вазъи онрӯзаи фазои илмӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвар интизори ҷавоб буд.

Файласуф А.А. Шамолов дар мавзӯи «Национальная идея или идеология национальной независимости Таджикистана» (Идеяи миллӣ ва ё мафкураи истиклолияти миллии Тоҷикистон) маърӯза намуда, паҳлуҳои мухталифи андеша ва мафкураи миллиро таҳлил намудааст. Дар ибтидо ӯ ба сайри таърихии ташаккули андешаи миллӣ даст зада, изҳор менамояд, ки масъалаи ташаккули андешаи миллӣ одатан дар давраҳои бухронӣ, дар он ҳолате ки андешаи миллии амалкунанда ба талабот ҷавоб намедихад ва наваш ҳанӯз ташаккул наёфтааст, матраҳ мегардад. «Аз ин назар ҳалқияти тоҷик аз даврони пайдоиши худшиносии миллиаш то имрӯз бо амри тақдир якчанд андешаҳои миллиро паси сар кард: анъанаи ориёӣ, анъанаи исломӣ, анъанаи муғулӣ,

¹ Он кас аз олам соли 2015 гузаштанд, Худованд раҳматшон кунад.

² Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. – Душанбе 2007. С.8.

манғития, утопияи коммунистӣ ва ғ.»¹. Дарки масъалаи мазкур бо усуле, ки эшон пешниҳод мекунад, мушкилиҳои муайяни назарӣ ва усулиро пеш меорад.

Нахустин саволе, ки пас аз шиносӣ бо мазмуни мақолаи эшон ба миён меояд, он аст, ки мо дар зери мафҳуми андешаи миллӣ чиро фаҳмидан мехоҳем? Агар мо то пайдоиш ва ташаккули миллат, ки тибқи андешаи бештари донишмандон ва равияҳои илмӣ, зодаи даврони нав буда, ба асрҳои XVII-XVIII рост меояд, мавҷудияти андешаи миллиро эътироф намоем, он гоҳ мо ба тазоди афкори ҳеш меафтем. Яъне мо фарзандро бузургтар аз волидонаш мепиндорем. Аммо ин маънои онро надорад, ки роҳи равиши модарро дар ташаккули фарзанд ба инобат нагирем. Пас мафкураи солими замони то ташаккули миллати муосир, ки дар паҳноӣ арзишҳои бузурги миллию башарӣ эҷод шудаанд дар ташаккули миллати муосири мо ногузиранд. Дурӯст аст, ки аз назари айнияти илмӣ тавре муҳаққиқон (Е.Примаков, Н.Михалков, Н.Саид) таъкид менамоянд, ба мо зарур аст, ки тамизи мафкураи давлатӣ, мафкураи миллӣ, андешаи халқӣ ва андешаи миллиро аз ҳам дошта бошем. Онҳо тафовутро дорад. Мисол, дар даврони асрҳои миёна ва қабл аз он мо оё метавонем дар бораи андешаи миллӣ ҳарф занем ва ё аз он замон мо мақсади ифода кардани мафкураи давлатӣ ва ё халқиро дорем. Албатта, агар сухан роҷеъ ба мафкураи давлатӣ равад, вай вобаста ба хусусияти ҳар як давлат дар даври замонҳои гуногун метавонад вучуд дошта бошад. Вай метавонад ифодакунандаи ормони мардум бошад ва ё ба мановфеи аҳли истилоғар хидмат намояд.

Дар маҷмӯъ масъалагузорию устод Шамолов А. мантиқ дорад ва дар ҳамгашти ҳошияи он имкони сабзидани фикрҳои нав вучуд дорад. Вале мушкилӣ дар табиати ин сабзиш ва нуруи маънавии субъекти таҳиякунандаи фикр имкони зухур кардан-

¹ Шамолов А.А. Национальная идея или идеология национальной независимости Таджикистана. См. Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. С.10.

ро дорад. Пас аз ин қарина бояд андешаҳое парвоз намоянд, ки неруи илмӣ васли арзишҳои таърихиро бо табиати давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявӣ Тоҷикистон дошта бошанд.

Аз ин рӯ, дар даврони тамаддуни зардуштӣ, қабл аз ҳама мо бо оламшиносии авастой сару кор дорем, ки он неруи ҳудро аз муборизаи қувваи некию бадӣ гирифта, мафкураи давлатиро дар қаламрави давлатҳои тобеи он ба худ моил менамояд. Дар даврони тамаддуни исломӣ ин биниш аз доираи парадигмаҳои исломӣ сурат мегирад, ки баъдан ба мафкураи давлатии қудратҳои тобеи ҳилофат табдил ёфта, минбаъд ба ҷузъи чудонашавандаи фарҳанг, маърифат ва шакли шуури мардум табдил меёбад. Ва ё дар давраи ҳуҷуми муғулҳо ба сарзамини Осиёи Миёна байни мардуми таҳҷой неруҳои муҳолифи ин ғоратгарон ба хоҳири ҳифзи зану фарзанд ва амнияти кишварашон пайдо шуда буданд.

Байни мардум зарурати ҳифзи сарвату бойигарӣ ва амнияти аҳлу байти онҳо ҳамчун масъалаи нахустиндараҷа меистод. Яъне таҳдид ба амният ва ободии мардум ба муттаҳидкунии андешаи мардум ва неруи онҳо мусоидат намуд. Аммо роҳбарият ва зиммодорон ин даъватро дуруст дарк нанамуда, ба ин ҳиссиёт ва андешаи пухтарасида така карда натавонистанд. Камбуди дигари асли дар он буд, давлат аз лиҳози ҳарбӣ имкони муҳофизати ҳудро аз даст дода буд. Неруи ҳарбӣ ҳамеша омилӣ марказӣ буд, аммо дар асрҳои миёна фарогирии он бар дигар далелҳо ба-маротиб афзунтар буд. Он коре ва амале, ки зиммодорон барои садди роҳи ин ҳуҷумро гирифтани пешбинӣ карданд, дар доираи мафкураи давлатӣ ва зиммодорони Хоразмшоҳиён, Салҷуқиён ва амсоли инҳо амал менамуд. Ҳамин тавр, мо на бо андешаи комили миллӣ, балки бо мафкураи давлатӣ ҳамчун ҷузъи мафкураи миллӣ сару кор дорем, ки вай на аз табиати миллат, мардуми маншаъ мегирад, балки дар доираи манфиатҳои қудратҳои ҳоким дар марзҳои минималии эътирофи ҳаққи мардум тарҳрезӣ шудааст. Ин, албатта, амалияи сиёсӣ буд. Аммо дар баробари ин фикрҳои ҷолиби аҳли илму фарҳанг дар кунгураи адабиёт,

ҳуқуқ ва фарҳанг дар маҷмӯъ вучуд дошт, ки зарурат ба эътироф ва қадршиносӣ буданд.

Бинобар он агар мо назарияро ба инобат гирем, воқеан аз ҷониби мутафаккирони барҷастаи тоҷик фикрҳои ҷолибе гуфта шудааст, вале онҳо низ бинобар аз сабаби дур буданашон аз воқеияту зиндагӣ ва берун ҷастанашон аз доираи манфиатҳои халқи ҷудогона ҳамеша ба дарди бевоситаи мардум дар ҳудуди маҳдудии халқ ва миллат намехӯрданд. Бузургони мо чи дар аҳди тамаддуни зардуштӣ ва чи дар аҳди тамаддуни исломӣ ба инсоншиносии умматпазирӣ ном бароварда буданд. Бузургию камбудии онҳо дар як амал буд – ҳеле аз воқеият ва таърих пеш рафта буданд. Онҳо «бани одам аъзои якдигаранд» мегуфтанду ба халқҳо ва воқеияти зиндагӣ аз паси пардаҳои ғафс назар медӯхтанд. Онҳо тафовути байни миллату халқҳоро надида, умумият ва ягонагии инсонҳоро ҷустуҷӯ доштанд:

*Аз назаргоҳ аст, эй мағзи вучуд,
Ихтилофи мӯъмину ғабру ҷуҳуд.*

Шакл ва зоҳир касрат аст, маънӣ ва ҷавҳар воҳид, мегуфт Мавлонои Балхӣ. Ба ҳамин маънӣ дар муқобили зоҳирпарастони юнонию ҳудӯҳои сершумори атиқӣ Бедилӣ бузург фармудааст:

*Ҷуши ашӣ иштибоҳи зоти беҳамтош нест,
Касрати сурат ғубори ваҳдати наққош нест.*

Ҳамин тавр, фалсафаи ирфонии мо, ки аз паҳноӣ маҳдудгарой ва ҳам аз паҳноӣ умумипарастӣ – универсализм об мехӯрд, донишмандону роҳравони илми моро аз кӯчаю пастхамиҳои мухталиф ба сӯи ҳадафҳо мебурд. Нухбагони адаби халқияти аз лиҳози сиёсӣ қашшоқгардида, ғояҳои олии инсондӯстонае мегуфтанд, ки қарнҳо пештар аз воқеияти зиндагии башар ҳаракат доштанд. Ҳангоме ки байни бузургони мо дар масъалаи афкори сӯфиёну фақеҳон баҳсҳо мерафт, аҳли тариқату шариат аз

кӯчаҳои мухталиф ба сӯи ҳақиқати асл раҳсипор буданд, аммо он замон ҳанӯз бори марказии инкишофи тамаддунҳо аз паси панҷараҳои оҳанин ба ин афкор назар андӯхта мардумро ба муноқишаю мочароҳо мекашиданд:

*Илми Ҳақ дар илми сӯфӣ гум шавад,
Ин суҳан кай бовари мардум шавад.*

(Мавлонои Балхӣ).

Каме муқаддамтар баҳси роҳҳо ва илмҳо мо ва ниёғони моро ба бунбастиҳо нигоҳ медошт ва ё шояд роҳи айнии берун аз тахайюли мо таъкид мешуд. Ҳаким Саной дар мартабаи ишқ ва роҳи сӯфиён хеле чиддӣ гом бардошт:

*Ишқро ақлу илм риоят нест,
Ишқро Бӯҳанифа дарс нагуфт.
Шофеиро дар ӯ ривоят нест,
Ишқ ҳайӣ аст бе бақову фано.
Ошиқонро аз ӯ шикоят нест¹.*

Аз пайи Саной Фаридуддини Аттор, Мавлонои Балхӣ ва дигарон бузургони баъдии мо устувор қадам ниҳода, роҳи мусолиҳатомез ва инсоншиносии универсалиро тарҳрезӣ намуданд. Кори онҳо дар муқобили фитнаю ошӯби мазҳабия чараёнҳои номатлуби замонашон беҳтарин қаҳрамонӣ ва ваҳдатгаравии ҷомеа буд. Онҳо ба даъватҳои вазнини ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва динӣ ҷавоби бениҳоят амиқ ва дуруст дода буданд. Онҳо барои инсоният ва ҷомеаи инсонӣ ҳарф мезаданду мардуми тоҷик аз мадди назар дур мемонд. Аз ин рӯ, ин ҳама ба ҷуз аз «Шохнома»-и ҷигарсӯзу талхбаёни Фирдавсӣ дархӯри халқи тоҷик набуд.

Кӯзаи андешаи мардум, тамаддун ва ҳатто таърих бардошти ин баҳрҳоро надошт... «Шаҳбину» «дарвешбинон» буданд,

¹ Иқтибос аз мақолаи К. Олимов. Имом Абӯҳанифа ва тасаввуфи Хуросон. Ниг.: Мероси Имоми Аъзам ва фарҳанги исломӣ. Душанбе. 2009. С. 34.

вале онҳо хеле кам ва ангуштшумор буданд. Онҳо дар зинаи инсоншиносӣ мегаштанду воқеият дар низои ҳамон як тамаддун кӯчаҳои мазҳабу фирқаро бунёд намуда, халқхоро аз дохили мочароҳои худ мегузаронид. Гоҳо қудратҳои бузург низ гирифтори кашишҳои мазҳаби фундаменталистӣ гардида, мафкураи давлатии худро дар паҳнои он тарҳрезӣ мекарданд. Дар чунин ҳолатҳо мафкураи давлатии ҷудо аз мафкураи асили халқӣ сари салтанатҳои бузургро ба бодӣ нестӣ мебард. Эронӣ Тӯрони бостон, Алломиҳо Ҳахоманишиҳо, Сосониёну Портҳо дар аҳди зардуштия Умравиёну Аббосиён, Фотимиёну Бувайҳиён ва ғ. дар аҳди тамаддуни исломӣ аз чунин мочароҳои мазҳабӣ бархӯрдор буданд.

Ҳақ ба ҷониби Шамолов А.А. дар он ҷанба аст, ки агар ҷанбаи исломро ба сарзамини Тоҷикистон ҷун ҳодисаи таҳвилшуда баррасӣ менамоянд, вале инкишофи фарҳанг, ҷаҳонбинӣ, арзишҳо ва биниши афкори мардуми мо, ки дар заминаи он қонунгузориҳои илоҳӣ тарҳрезӣ шудааст, ин «ҳолати ҷуқури ботинию муқаррариҳои халқӣ мо буд, ки ҳамчун манбаи умед ва ормон тавассути он тавонистем вазниниҳои сангинро паси сар намоем»¹. Илова бар ин гуфтан месазад, ки ин ҳолати муқаррариҳои инкишофи фарҳангӣ, маънавӣ, ҳуқуқӣ ва ҷаҳонбинии мардуми мо буд, ки дар шакли ташаккули шаклҳои шуур зоҳир меёфт. Ин инкишофёбӣ ба ислом ва фарҳанги мо махсусияти миллӣ ва маҳаллӣ бахшида, ҳоҳ ноҳоҳ моро аз дигарон ҳамчун халқият ҷудо менамояд. Онро аз мо бегона номидан нашоёд. Бахусус нақши фарзанди барӯманди миллати тоҷик Абӯҳанифа дар паҳншавии ихтиёрии ислом ва баҳамоии арзишҳои исломӣ ва анъанаҳои халқияти тасхиргардида бениҳоят бузург ва назаррас аст. Ва доир ба ин нуқта таъкидоти Пешвои миллат дар конфронси илмӣ бахшида ба бузургдошти Имоми Аъзам дар таърихи 26-уми феввали соли 2009 сарчашмаи таҳлилҳо ва кашфиётҳои нави илмӣ: *«Маълум аст, ки доир ба паҳншавии ислом дар ин кишварҳо, хусусан дар сарзамини Мовароуннахр*

¹ Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. – Душанбе 2007. с.10.

андешаҳо гуногунанд ва омилҳои зӯриро ҳавасмандгардонӣ ва ихтиёрӣ қабул кардани ислом баробар ҳаққи вуҷуд доранд. Лекин ҳанафӣ на бо амру зӯрӣ, балки ихтиёран, бинобар мутобиқати комили ҳеш ба талаботи маънавӣ ва оинҳои фарҳангии мардуми Осиёи Марказӣ густариш ёфт»¹.

Муҳаққиқ Шамолов А.А. зарурати интиҳоби роҳро тарғиби менамояд, ки онро аз мо касе бояд ҷашмдошт набошад. Ба сифати ин роҳ ӯ консепсияи устувори идеяи миллии аз назари фалсафӣ асоснокро пешниҳод менамояд. Яке аз мақсадҳои ин консепсия ба андешаи ӯ ин стратегияи бунёди «ҳалқаи сулҳ ва мусоид (-и инкишоф) дар атрофи Тоҷикистон махсуб мешавад»². Яъне ӯ ба ҷанбаи хориҷӣ ва амниятии масъала ҳусни таваҷҷӯҳ дорад. Пас аз истодагариҳо ва муқобилатҳои зиёд ба ҷараёни ҷаҳонишавии масоил дар масъалаи таъйиши манфиати миллат дар замони муосир ва ҷустуҷӯи роҳи ғайриҷашмдошт, муаллифи мақола ба ҳулосае мерасад, ки ба мизони ҷаҳонишавии манфиатҳо дакка мезанад. «Халқи тоҷик мақсади мавҷудияти ҳудро, миссияи таърихӣ ҳудро дар нигоҳ доштани сулҳ, дар се шакли зоҳирёбии он мебинад: дар ҳудуди сайёраи Замин, дар ҳолати ғайриҷангии инсоният ва ниҳоят чун ҳолати ахлоқии рӯи инсоният. Мақсадҳои асосии миллати мо дар ин самт: нигоҳ доштани Тоҷикистон ҳамчун ҳатти сулҳ, ташкили шароити мавҷудият барои ҳар кас, ки аз рӯи вичдон зиндагӣ менамояд, на аз рӯи шартнома... Аз ин назар лоиҳаи мо лоиҳаи умумиинсонист»³, мегӯяд ӯ. Бартарии ҷанбаи универсалӣ дар андешаи миллии ӯ зухур меёбад. Гуфтан мумкин аст, ки ғоя олист, вале татбиқаш низ қудрати олии кишварро дар минтақа тақозо дорад. Чуноне, ки чинӣҳо бо дарки қудраташон ғояи ба ҳамин фалсафа монандро дар консепсияи «як камарбанд ва як роҳ» бо

¹ Суханронӣ дар мавзӯи «Моҳияти таҳаммулпазирии мазҳаби Имоми Аъзам ва вазъи дин дар кишвар» дар конфронси ҷумҳуриявӣ бахшида ба 1310 - солагии Имоми Аъзам 26.02.2009 10:00, шаҳри Душанбе. С.2.

² Дар ҳамон ҷо.с.14.

³ Масъалаҳои ташаккули идеяи миллии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. С.20-21.

олудаҳои манфиати иқтисодӣ пешниҳод карданд. Ҳикмати асли ин пешниҳод аз ҷониби чиниҳо қабл аз ҳама дарки қудрат ва неруи афзояндаи эшон дар минтақа аст.

Аз гуфтаҳои файласуф чанд андешаи дигаре зарурати фикри ботафсилро тақозо дорад. Ба ақидаи Шамолов А.А. «Симои воқеии миллат шакли сохтори ҷамъиятии иттиҳоди халқҳо аст, ки бо сарҳад, забон, иқтисодиёт ва махсусияти фарҳанг муттаҳид шудаанд»¹. «Ҳар як идеяе, ки ба гирифтани мақоми «миллӣ» кӯшиш менамояд, уҳдадор аст дар худ маҳз мақсади олии ахлоқии миллатро касб намояд»². Аз лиҳози назариявӣ ва илмӣ андешаҳои олим сазовори диққат, омӯзиш ва таҳлилҳо аст.

Андешаи профессорон И. Усмон ва А. Сатторзода дар киёс ба дигар гуфторҳои ин нишаст нисбатан амалӣ буда, ба баъзе аз масъалаҳои ҳалталаб, ки ба ташаккули андешаи миллӣ монеа мегарданд баҳшида шудаанд. Онҳо қабл аз ҳама зарурати ташаккули миллати воҳид ва андешаи миллиро баррасӣ намуда, мафҳум ва фаҳмиши миллати воҳидро ҳамчун ҳодисаи зарурӣ пешниҳод менамоянд: «Ба сифати миллати воҳид ташаккул ёфтан маънои онро хоҳад дошт, ки бошандагони ҳамаи маҳаллу минтақаҳои Тоҷикистон ва намояндагони ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоии он сарфи назар аз ақидаҳои сиёсӣ иҷтимоӣ, диниву мазҳабӣ ва манфиатҳои маҳаллию гурӯҳияшон як ҳадаф, як муддао, як мақсад, як дард, як мушкилии муштарак, як марз, як ватан, як забон доранд ва маҳз ҳамин чиз онҳоро ба ҳам муттаҳид гардонидаст»³.

Бубинед, нуктаи муҳимми таъкидоти эшон бар ҳама бошандагони кишвар, яъне шаҳрвандон қатъи назар аз маҳаллу минтақа ва баромади иҷтимоияшон, аз ақидаҳои сиёсӣ иҷтимоӣ, диниву мазҳабӣ ва манфиатҳои маҳаллию гурӯҳияшон равона шудааст. Яъне ба сифати субъекти мафкураи миллӣ ҳама шаҳрвандон қатъи назар аз ҳама тафовуту умумиятҳояшон

¹ Ҳамон ҷо. с.18.

² Ҳамон ҷо.с. 20

³ Усмон И., Сатторзода А. Зарурати ташаккули андешаи миллӣ. Ниг. Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. С.22

баробар эътироф гаштаанд. Ин дидгоҳ мутобиқ ба талаботи Конституция ва мафҳуми муосири миллати сиёсӣ буда қобили дастгирӣ. Зеро нахустраҳнае, ки ба мафкураи солими миллий эҳтимолияти ворид шуданро дорад, маҳз ҳамин ҷудоангезии субъектон дар асоси тафовутҳои мухталифи ҷуғрофӣ, маънавий, мазҳабӣ ва ғ. шуданаш имкон дорад. Ҳамагуна ҷудоангезӣ, ҳамагуна бартаригузори ва афзалиятдихӣ дар ин паҳноӣ эътирофи баробарии субъект, зарбаи вазнин ва ҷонкоҳ ба худшиносии миллий ва мафкураи миллий ва халқист, ки дар ниҳояти қорҳои давлат ва соҳибхитӣҳои давлатро гуворо таҳти сарпарастии ҳуду ҳукумат зери ҳатар мекашад. Шикасти кишварҳои бузургу кӯчаки олам чи дар таърих ва чи дар даврони муосир бо ин иллат сабақомӯз аст.

Дуюм, баъд аз эътирофи субъекту баробарии он эшон «як ҳадаф, як муддао, як мақсад, як дард, як мушкилии муштарақ, як марз, як ватан, як забон доранд ва маҳз ҳамин чиз онҳоро ба ҳам муттаҳид гардонидаст»-ро ироа медоранд. Аввал менигарем ба омили муттаҳидкунандае чун мақсади миллат «як ҳадаф, як муддао, як мақсад». Оё ин омил омили аслий аст? Агар ҳа, пас вай бояд дар ҷӣ бояд ифода ёбад? Зеро мақсад ва муддаои миллат дар партави қишрҳои иҷтимоӣ, гурӯҳӣ ва ғайра имкони мухталиф муаррифӣ гаштанро доранд. Гузашта аз он ин ҳостваҳою озу ниёзи иҷтимоӣ зиёдашон имкон доранд ба сифати ҳадафҳои марказӣ баромад намоёнд. Дар ҷунин сурат нақши «ҳадаф» дар ташаккули миллати муосир ва қорқарди мафкураи солим заиф намегардад? Ба фикри мо, не. Мо бояд «мақсад ва ҳадаф»-ро ба сони унсури устувори (таваҷҷӯҳ шавад ба ибораи «унсури устувор») муттаҳидкунандаи миллат на танҳо эътироф намоем, балки ба зинаи баланди фаҳми ба манфиати умум ниғоронидашудаи он расонем. Ин зинаи баланди фаҳми фарогири ҳадаф имкон дорад аз ҷониби донишмандон ба тарзҳои гуногун масъалагузори гардад. Аммо аз назари арзишбандии конституционӣ ва дидгоҳи мо ин зинаи олий ва фаҳми умдаю фарогири «як ҳадаф, як муддао, як мақсад», қабл аз ҳама бояд ҳифзи «Истиқлолияти давлатӣ ва яқпорчагии ватан» ҳаракат ба

сӯи «саодати комили халқ тавассути дастрасии устувори ҳуқуқу озодиҳои инсон ва таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳар шахрванд» ва пойдорӣ «ваҳдати миллӣ» бошад. Дигар ҳама аз арзишҳои дар ин самт эҷодшаванда бояд тобеъ ва пойбанди ҳамин ҳадафҳои марказӣ буда, дар сурати муҳолифат намуданашон ба ин аслҳо бояд таҷдиди назар ва табдили шаклу маънӣ намоянд.

Акнун мегардем сари масъалаи «як дард, як мушкилии муштарак». Оё дард ва ё мушкилии муштарак унсури устувори ташаккули мафкураи миллӣ шуда метавонад? Дуруст аст, ки вучуди дарди умум ва мушкилии фарогир аз муҳимтарин воситаи шаклгирӣ падидаҳои иҷтимоӣ буд ва хоҳад монд. Мисол, дар шоҳроҳи миллатсозии муосири мо тавре ҳуди муаллифон низ қайд менамоянд, ҷанги шахрвандӣ ва сулҳи ҷавобӣ ба он ин сценарияи рушди миллатро собит гардонд. Вале ин маънои онро надорад, ки дар роҳи миллатсозии мо ҳатман бояд ин ҷанги шахрвандӣ руҳ меод. Хатти рушд ва имкониятҳои таърихӣ ташаккули миллати мо имкон дошт, ки ин ҳатарро ба воқеият табдил надихад, вале... чунин нашуд. Чаро? Чунки боз масъала боз ҳам ба саллаи мафкураи миллӣ тобиш меҳӯрад. Гузашта аз он эътирофи «дард ва мушкилии муштарак» ба сони «унсури устувори вучуди миллати воҳид» моро ба назарияи зӯрварӣ ва ба ғояи «ҳамеша душманкобии» иддае аз абарқудратон наздик менамояд. Ин гуна муносибат ба унсури вучуди миллати воҳид пасомадҳои дигари иҷтимоӣ ва ақлониро низ барои инсоният ба бор меорад. Бо назардошти ҳамин пасомадҳо ва муҳолиф буданаш ба ғояи гуманизми башарӣ мо онро ба пуррагӣ чун унсури устувори ақлонӣ не, балки унсури табдилёбанда ва ноустувори ташаккули мафкураи солим эътироф менамоем. Умуман усули муттаҳидиро дар пояи ҳатару таҳдидҳо барқарор кардан, ин тимсоли саломатии инсонро бо бемориҳо барқарор кардан аст. Дар баробари ин албатта, мо неруи тавоноии онро (чи беморӣ ва чи таҳдидҳоро) дар ташаккули миллати воҳид (ё солимии инсонии ҷудогона) дар мисоли таҳдидҳо ва ҳатарҳо, ки органзми миллатро бар муқовимат нисбатан тезтар омода менамояд инкор на-

менамоем. То ба имрӯз ин омил неруи устувори таъсиррасонӣ дар шаклгирии миллатҳо дорад, вале оянда бо ғалаби комили хиради инсонӣ ва стандартҳои ҳуқуқи инсон дар сатҳи ҷаҳонӣ ин унсур бояд камназир гардад.

Ва ниҳоят дар масъалаи он ки «як марз, як ватан, як забон доранд» аз бисёр ҷиҳат мо ҳамсадо ҳастем. Зеро сухан дар бораи унсурҳои устувори ташаккули миллат аз назари ҷузғофӣ ва маънавий меравад. Ба андешаи И. Усмон ва А. Сатторзода ҷавҳари миллати воҳидро андешаи миллӣ ташкил медиҳад. Андешаи миллӣ дар навбати худ бо мақсади умумӣ, муддаои муштарак, масоили муштарак ва дарди муштарак намоёндогони халқу миллатҳои гуногунро ба ҳам пайванд месозад. «Дарёфти сулҳу оштӣ заминаи мусоидеро барои ваҳдати миллӣ омода сохт»¹. Масъалаи он, ки сулҳу оштӣ заминаи пайдоиши ваҳдати миллӣ ва ё баръакс аломатҳои ваҳдати миллӣ ва эҳтиёҷоти муттаҳидии миллат боиси сулҳу оштӣ гардид, дар шиноخت ва эътирофи андешаи миллӣ сазовори диққат аст. Аммо ин ҳодиса вобастагӣ дорад ба шароити муайяни таърихӣ ва имконҳои дигари мусоид ва инкори ин таҳдид. Воқеияти Тоҷикистон чунин буд, ки маҳз ҳамин зарурат (шарт нест, ки аз кадом ҷониб) миллатро ҳамчун омили муҳими ҳаёт дар замони худ наҷот дод, дар давоми чандин соли ояндаи истиқлолият ҳамеша хатти марказии мусбати афкори сиёсӣ ва давлатиро ташкил медод. Вале он наметавонад доимӣ ин бори амонати муттаҳидии миллатро қашида бошад. Вай бояд ногузир мавқеи худро ба дигар арзишҳои муттаҳидкунанда ва ҳавасмандгароёна ногузир иваз намояд. Зеро бо дигар шудани шароит ногузир талаботи омма низ ба ҳаёти ошошта ва унсурҳои саодатмандгардонии хеш табдил меёбад. Мафкураи солим бояд ин ҳолатро дар худ таҷассум карда тавонад. Тамоми қарорҳои санадҳои муҳими давлатӣ, ислоҳоти низоми сиёсӣ ҳуқуқӣ, ки зери таъсири фишанги ҳамин арзиш дар муддати муайяни таърихи вобаста аз макону замон рух дод, ҳамагӣ барои ободию ташаккули давлат мусоидат намуд. Муаллифони дуруст қайд мекунам, ки ваҳдати миллие, ки имрӯз дар Тоҷикистон

¹ Ҳамон ҷо – С.22.

аст, ин ҳанӯз маънии ташаккули миллати воҳидро надорад, зеро «ҳодисаҳои маҳалпарастию гурӯҳбозию қавмгарой аз байн на- рафтааст ва осори манфии онро имрӯз ҳам дар ҳар сари қадам мебинем»¹. Ба андешаи муаллифон андешаи миллӣ ва миллати воҳид роҳи ягонаи мусбати давлатдорӣи мост. Онҳо чунин за- минаҳои ташаккули андешаи миллиро пешниҳод мекунанд:

Таъмини истиқлоли воқеии сиёсӣ, иқтисодӣ, низомӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо ҳифзи муносибатҳои ҳасана бо тамо- ми кишварҳои дунё;

Бунёди Тоҷикистони воҳид, озод, мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва пешрафта;

Густариш ба раванд ва институтҳои демократӣ. Бунёди чо- меаи шахрвандӣ;

Идомаи ислоҳоти иқтисодӣ бо назардошти муҳайё сохтани заминаи имконоти баробар ба минтақаҳо барои рушди иқтисо- дӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ;

Таъмини ҳамоиши (интегратсияи) амалии иқтисодӣ, иҷти- моӣ, фарҳангӣ ва маънавии маҳалҳо ва минтақаҳо;

Ташаккули фазои воҳиди иттилоотӣ дар саросари кишвар;

Эҳё, густариш ва бузургдошти мероси адабӣ, илмӣ ва фарҳангии гузаштаи дуру наздик. *Ба расмият даровардани парастии забон,² адабиёт, фарҳанг, ҳунар, илм ва таърихи миллӣ;*

Чидду ҷаҳд барои покизагии ахлоқи миллӣ, риояи одоби муносибати иҷтимоӣ;

Ғамхорӣ ва дастгирии доимӣ аз тоҷикони бурунмарзӣ;

Ҳифзи сулҳ ва оштии миллӣ³.

¹ Ҳамон ҷо – С. 22.

² Қонуни нави забон соли 2009 қабул шуд, ки ин нуктаҳо масхусан дар он қайд шудааст. Дар партави он дар ҷаласаи Ҳукумат дар моҳи октябр тибқи супориши Роҳбари давлат тамоми ҳуҷҷатгузории давлатӣ минбаъд бо забони тоҷикӣ бояд сураат гирифта, эҳтиром ва қадриносии забони модарӣ пайваста таълиғ гардад. Яъне дар ин самт низ сиёсати давлатӣ пешравиро дорад.

³ Усмон И., Сатторзода А. Зарурати ташаккули андешаи миллӣ. Ниг.: Масъа- лаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе, 18-19-апрели соли 2006. –Душанбе 2007. С.23-26.

Гарчанде мо тоҷикон танҳо пас аз соҳибхитиёр шудани кишвар моҳиятан рӯ ба худшиносии миллӣ намудем, бо вучуди ин роҳи он ҳамвор ва яқсон набуд. Таҳлили шаклгирии худшиносии миллӣ тайи солҳои истиклолият бисёрчанба ва гуногунмаъност. Дар ибтидо худшиносии миллии мо ҳамчун миллатгароии этникию конфессионалӣ бо омезиши унсурҳои динӣ рӯ зад. Чунин навъи худшиносӣ бо шакли ҳамзистии шӯравӣ ва унсурҳои меросгирифтаи арзишманди он рӯ ба рӯ шуда, дар муқобили охирӣ арзишҳои волотару бузургтаре гузошта натавонист. Дар натиҷа худшиносии миллати мо дар паҳноӣ сохтори конституционӣ ва ваҳдати миллатҳои мухталиф барои ҳифзи арзишҳои ҳамдигарфаҳмӣ, баробарӣ, бародарӣ ва озодии эътиқоди шахрвандон бо рукнҳои ҷомеаи шахрвандию давлати ҳуқуқӣ рӯ ба ташаккул ниҳод. Гарчанде компоненти миллии он заиф бошад ҳам, он дар муқобили оппозицияи бо ғояҳои исломии кишварҳои исломӣ махлутгардида муқовимат намуда, зина ба зина гузаштҳоро қабул намуда, ҷанбаи хувияти миллиро дар кашиши таъмини шароити ваҳдати мардуми кишвар ва овардани гурезагон таъмин кард.

Дарки ваҳдат ва муттаҳидии миллат зинаи нави худшиносӣ гардид, ки алорағми андешаи оташангезони фазои сиёсии мо мардуми моро ба ҳам оварда, заминаи худшиносии миллии мардумро таъмин намуд. Дар ин зина аз солҳои 1997 то солҳои 1999 кӯшиши боз намудани оғӯши якдигар ва рафъи монеаҳо сурат гирифт. Танҳо соли 1999 ин давраи худшиносӣ ба фазаи нави ваҳдати воқеӣ ва муттаҳидии миллат замина гузошт. Аз соли 2000 то соли 2007 давраи барқарорсозии мақоми худшиносии миллӣ ва мақоми кишвар дар хориҷ бахусус, байни кишварҳои исломӣ афзоиш ёфт. Дар ин замина дар паҳноӣ худшиносии мо дигаргуниҳои ҷиддӣ рух дод. Худшиносии мо дар зерӣ таъсири арзишҳои таърихӣ миллӣ, кадршиносии дастовардҳои таърихӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои исломӣ ба тақмили муносибати миллат бо дин замина гузошт.

Ин зина бо эълони тамаддуни ориёӣ, 3000-солагии китоби муқаддаси Авасто, 2700-солагии шаҳри Кӯлоб, 1100-солагии

давлатдории Сомониён, 1150-солагии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз гардида, бо соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон намудани соли 2009 ба як давраи нав расид. Дар ин давра худшиносии миллии мо асосан зери таъсири ҷараёнҳои навбаромаду номатлуби динӣ ташаккул ёфта истодааст. Бубинед, ки аввал агар ба худшиносии миллии мо ҷараёни ваҳҳобия таъсир расонид ва мо дар муқобили он даст ба ҷанги шаҳрвандӣ задем, акнун дар даврони нав худшиносии мо дар муқобили ҷараёни номатлуби салафия, ақрамия, наҳзатия ва таъсири саҳти ташкилотҳои байналмилалӣ ва воридшавии манфиатҳои давлатҳои бузург ба минтақа ташаккул меёбад. Албатта, ин равандҳо таъсири манфӣ ба шаклгирии худшиносии мо мерасонад. Мо бояд эҳтиёт кунем, ки камбудиҳои пешинро такрор накунем...

Ба хотири баромадан аз ин монетаҳои сохтаи бародарони хориҷӣ ва нуфузи ҷараёнҳои номатлуб Роҳбари давлат сиёсати рӯ овардан ба таълимоти мусолиҳатомез ва таҳаммулгароёнаи мазҳаби ҳанафиро пеша карданд. Ин амал беҳтарин ҷораи сиёсие буд, ки дар заминаи таъкидоти гегелӣ бо ғоя тавассути ғоя истодагариро масъалагузорӣ намуд. Гузашта аз он, ин сиёсат аз табиати зиндагии мардуми мусулмони мо, аз решаи таърихии аҷдодони мо маншаъ гирифта, ба табиати давлатдорӣ мо, ки аз дастовардҳои шарқию ғарбӣ об хӯрда дар минтақаи бархӯрди манфиатҳои шарқию ғарбӣ ва забонии қавмиятҳои форсигӯ ва туркӣ қарор дошт, беҳтарин ва некӯтарин интиҳоби роҳ буд, ки барои амалишавии тамоми ниятҳои нек хизмат карда метавонист.

Олими донишманд К. Олимов дар паҳнои ин сиёсати Роҳбари давлат дуруст таъкид доштанд: «Манзур аз он (аз ҷашнгирии бузургдошти Имоми Аъзам) истифодаи андешаҳои таҳаммулгароёна ва инсонпарварона дар замони ҳозира буда, аз як тараф мероси бузургу арзишманди исломиро ба мардуми ҳудамон ва ба ғарбиён он тавре, ки ҳаст муаррифӣ кардан ва аз тарафи дигар боз кардани тафаккури миллӣ ба андешаҳои солими ҷаҳонӣ, аз ҷумла ғарбӣ ҳам ҳаст, ки мазҳаби ҳанафӣ монетаи он нахоҳад

гашт»¹. Ин дидгоҳи сӯфиёна ва олимонаи устод дар воқеъ дар кори мувозанати таҳияи мафкураи солими фикрӣ ибратомӯз аст.

Оид ба заминаҳои ташаккули мафкураи солим

Акнун мегардем сари масъалаи он ки мафкураи миллии имрӯзаи мо халқи Тоҷикистон ба кадом унсурҳо таъя намуда, ба кадом равишҳо бояд ҳаракат кунад. Андешаҳо дар ВАО ва асарҳои илмию оммавӣ миёни зиёиёни кишвар ва кишварҳои бародар андар коркари мафкураи солими милли мухталиф ва гуногунсамт ба назар мерасанд. Аз ҷумла, **дар шуури шахрвандон ҷой кардани ғояҳои таҳдоби хурмату эҳтироми қонун, эҳтироми падару модар, қалонсолон, эътирофи молиқияти хусусӣ, волоияти қонуни ҳуқуқӣ, ҳифзи баробарҳуқуқӣ, ташкили низоми мустақили судӣ, вучуди таснифи одилонаи ҳокимияти давлатӣ, рушди қасбҳои мухталифи анъанавӣ мутобиқ ба меросияти қасбҳо ва ирсият, меҳнатдӯстӣ, арҷгузорӣ ба замин ва истифодаи самараноки он, меҳанпарастӣ, худшиносии милли, тақвияти арзишҳои демократӣ, таъмин ва густариши ҳуқуқу озодиҳои инсон, баланд намудани масъулиятшиносии атбоъ, ҳамкории устувор бо тоҷикони бурунмарзӣ, бо муҳоҷирони меҳнатӣ, ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, арҷгузорӣ ба таърихи халқ, таъмини меросияти таърихии арзишҳои милли, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва динӣ, дастрасӣ ба васлияти арзишҳои милли дар раванди миллатсозӣ, эҳё кардани симо ва сифати шахсиятҳои таърихӣ ва ҳодисаҳои тақдирсоии милли.**

Миёни кишварҳои собиқ шӯравӣ меҳанпарастони рус ба масъалаи ташаккули мафкураи милли диққати ҷиддӣ дода, эҳё ва ташаккули сифатҳои нави арзишҳои умдаи давлатдорӣ Россияро ба монанди: эътиқод, фарҳанг, анъана, таърих, миллат, ватан-модар, масъалаи милли, шахсият, оила, озодӣ, давлат, сиёсат ва амсоли инҳоро дар шароити

¹ Олимов К. Имом Абӯҳанифа ва тасаввуфи Хуросон. Ниг.: Мероси Имоми Аъзам ва фарҳанги исломӣ. Душанбе. 2009. С. 26.

нави давлатдории русҳо бо вазифаю таъйиноти хоса пешниҳод менамоянд¹. Дар ин самт, фикрҳо ва андешаҳои Н. Михалков, академик Е. Примаков, рӯзноманигор В. Соловев ва дигарон нисбатан қатъитар ва ҷиддитар миёни зиёни кишвар садо медиҳанд.

Дар кори коркарди мафкураи солими миллӣ миллати нави гуногуннажоди амрикоӣ таҷрибаи пешқадам дорад. Онҳо ба сифати кредои амрикоӣ дар ин корзор: забони англисӣ, даҳ амру наҳӣи евангелӣ, тасаввуроти англисӣ оид ба волоияти қонун, масъулияти роҳбарон дар назди халқ, ҳукуки шахсҳои ҷудогона, арзишҳои «ҷудоиандозона»-и протестантӣ – фардият, ахлоқи қорӣ ва касбӣ, боварӣ ба он ки мардум метавонанд, бихиштро дар рӯи замин бунёд намоянд (вале на чун Шаддоди афсонавӣ – А.Х.) ва ё «шахрро дар кӯҳ» сохтан пурра имкон дорадро ҳамчун нуктаҳои шиоровези ният, гуфтор ва амали худ қарор додаанд. Илова бар ин гуфтаҳо муҳаққиқон «қадр, қимат ва манзалати ботинии ҳар шахс, баробарии суннати мардумон, ҳуқуқҳои дахлнопазири инсон ба озодӣ, адолат ва имкониятҳои боинсофона...»² аз нуктаҳои муҳими таҷаккули мафкураи миллати нав доништаанд. Ба ақидаи яке аз президентҳои донишманди Амрико Т. Љефферсон вижаи ин мафкураи солими амрикоӣ «баробарии одамон, дахлнопазирии шахсият, ҳаёт, мубориза барои хушбахтист». Ба андешаи Токвил «озодӣ, баробарӣ, озодии матбуот, суди адолатнок, ҷавобгарии қудрат дар назди мардум». Сеймур Мартин панҷ принсипи асосии зиндагии миллати Амрико-ро муайян менамояд: «озодӣ, эгалитаризм (баробарии имкон ва алоқаҳо, на натиҷаю шароитҳо), фардият, популизм ва даҳолат накардани давлат ба қорҳои шахсӣ».

¹ Ниг. Михалков Н. Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма. М. 2017. –С. 13-65.

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. 2004.-С. 116.

Мушкилиҳои фазои андешаи илмӣ ва ватандӯстӣ...

Миллати мо имрӯз давронеро паси сар мекунад, ки тафовути фарзандони ӯ дар масоили дӯсту рақиб, некбину бадбин, худхоу мардумшинос, ҳақшиносу худбин ба пуррагӣ мушкил гашта, тамизи сиёҳу сафед, тарафдору мухолиф дар фазои иттилоотӣ ва илмӣ ӯ мураккаб гардидааст. Илм, санъат, маърифат дар баробари сифатҳои пешқадами худ ҷо – ҷо дар хизмати омилҳои манфӣ қарор гирифта, дар пӯшидани асрор ва гиреҳбандии ишкелҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ мусоидат намуда, то ҳадде чашми биноӣ ҳақшиносро ба очизӣ кашидааст. Мураккабӣ ва очизӣ на аз бемории чашми биноӣ миллат аст, балки аз таъсири шишаю ойинаҳои зебои сохтаест, ки баҳри дидани ҳақиқат ва дарёфти адолат хеле моҳирона ва ҷасурона донишмандони замона, дар симои тарбиятгирони макотиби шаркию дастпарварони демократияи ғарбӣ пешниҳод намудаанд, сар задааст. Аламовараш он аст, ки дар чунин шароит ҳама доди ватанхоҳӣ ва миллатдӯстӣ менамоянд ва бо чунин усул сару садо баланд карда, бозори рӯзномаю маҷаллаҳои ғайрирасмиро метафсонанд. Ҳатто, дар баъзе мавридҳо дарки он душвор аст, ки онҳо воқеан аз миллатдӯстиашон чунин ҷор мезананд ва ё тибқи супориши иддае... Бузурге мутобиқ ба қалби мо барои ин қавми ҳахрияи сиёсӣ хуб гуфтааст: «... бовар кунед, ман давлати худро дӯст медорам, ба вай бузургиро меҳаҳам, меҳаҳам, ки сифатҳои баланди миллати худро қадр намоям; вале он низ дуруст аст, ки ҳисси ватанпарварие, ки маро илҳом мебахшад, умуман ба он сару садоҳои харобкунандаи зиндагии ороми мо монандӣ надорад... Не, фикр накунед, ки (А.Х.) миллати худро ба чашми пӯшида, сари ҳам ва даҳони баста дӯст доштанро омӯхтаам. Ман, хуб мефаҳмам, ки инсон метавонад ба давлати худ дар сурате манфиатовар бошад, ки агар ўро воқеан эҳсос кунад (бо ҳама настию баландиҳои рӯзгори мардумаш, бо ҳама арзишҳои таърихӣ замонавӣ, бо ҳама мағлубияту музаффариятҳои, ки барои имрӯзу фардо таъсирҳо дорад – А.Х.) ва вазифаи муқаддаси худро дар назди ватани аслиаш

дарк намояд»¹. Агарчи миллат иттиҳоди одамони ҳамзабону ҳамақида ва ҳамфикру ҳамтақдиранд, муҳаббат ба худӣ миллат ба сони муҳаббат бар инсонӣ алоҳида набуда, фарохтар ба паҳно аст. Тавре Ф. Достоевский аз муҳаббати А.С. Пушкин нисбат ба халқ мегӯяд: “Не люби ты меня, а полюби ты моё” «Ту маро дӯст надор ҳастии моро дӯст бидор².” Яъне, дӯст доштани хушкӯ холи истилоҳи миллат буда наметавонад. Халқро, ҳақҳои ӯро, мақому мартаба, дорои дастовардҳо, хати баланду нишебҳои таърихи ӯро, фарзандони бузургӯ барӯманд ва афкори созандаю арзишманди ӯро дӯст дошта, гиромӣ намуда, ба наслҳои оянда омӯхтан ин миллатдӯстист. Дӯст доштани миллат ин муҳаббат доштан ба урфу одат, фарҳангу ахлоқ, одобу арзишҳо, бовару хостаҳои ӯ буда, арҷ гузоштан ба эътиқоду эътимод ва роҳҳои саодатмандии ӯст. Пушкин ба қавли Достоевский рӯҳ ва ҳастии халқро дар рӯҳи худ чун идеал ҷой карда буд³. Халқро аз рӯи дарду қисматҳои талхаш ва дар ҳолати тобеияту гуломӣ буданаиш нисбатаиш ғам хӯрдан ин дӯст доштан набуда, балки ҳамдардӣ кардан аст, балки халқро бо орзуҳои раҳояиш аз ин ҳолати гуломӣ дӯст доштан зарур аст, мегӯянд, классикҳои рус дар муқобили ҳамдардиҳои аврупоиёни замони нав. Аз ин хотир, рӯҳи зиндаи миллати тоҷик дар ашъори мутафаккирони бузурги мо чун Рӯдакӣ, Фирдавӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Сино ва дигарон ба сони шираи васлкунандаи ҳастӣ ва қудрату тавоноии миллат рехта шудааст.

Албатта, дар чунин шароит навиштани асаре дар таҳияи заминаҳои худшиносии миллӣ, мафкураи солими миллӣ ва бунёди давлати миллӣ хоҳ ноҳақ тафаккурро ба мушкилиҳои сохтаю табиӣ дучор намуда, эҳтимолияти номувофиқ омадани дарк ва ҳазми андешаҳои мухталифро ба миён меорад.

Оҳ неруи неқӯибихши банни башар ва донандаи асрори инсонӣ, моро дар чаҳорҷӯби адлу инсоф ва ҳақиқат ниғаҳ дор. Забону нияти моро мутобиқ ба қору амали мо гардониди атро-

¹ Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М. 1989.С. 156-157.

² Ниг. Достоевский Ф. Сила и правда России. М. 2019. С. 683.

³ Ниг. Достоевский Ф. Сила и правда России. М. 2019. С. 684.

фи меҳвари накӯй, инсонгарой ва адл устувор гардон. Моро бо бехтарин мавъиза ба сӯи неъматҳои Худ ҳидоят фармо. Моро ду ва серӯя магардон, Моро дар миёни бошандагони сайёра шарманда нанамо, тафаккур ва воқеияти Моро аз хиради ниёгон ва манзалати аҷдодони таърихиямон ғанӣ гардон.

Дарки дурусти истилоҳоти миллатчигӣ, миллатгарой ва миллатдӯстӣ

Муҳаббат ба ватан ва ё миллат бо бардоштани байрақу суҳанҳои боло гуфтан атрофи рамзҳои давлатӣ ва бо баланд сурудани суруди миллӣ, танҳо ифода намегардад, муҳаббат ба ватан ин дӯст доштани ҳолисона бо қалб аст, ки аз до-нистани таърихи халқ, тақдири халқ, ҳудудиносии асили миллӣ, фарҳангӣ, мақсадҳои миллат ва ҳастии фарзандону ояндаи наберагони ҳар шахс мабдаъ мегирад. Тарзе А.С. Пуш-кин дар мактуб ба П.Я. Чаадаев навишта буд: «Ман на он-чунонам, ки бо муҳити атрофи маро ихота карда ифтихор намоям, вале савганд бо вичдонам меҳӯрам, ки ба ҳеҷ як қи-мати ҷаҳонӣ ватани худро иваз карданӣ нестам ва ба ҷуз аз таърихи ниёкони худ, он тавре, ки Худованд ба мо додааст, таърихи дигареро хостор нестам».

Дар ҳалли масъалаи миллӣ муносибати афрод ва давлат бо миллат ҳамчун унсури муттаҳидкунандаи халқ аз назари илми ҳуқуқ ва сиёсат сазовори таҳлил ва омӯзиш аст. **Ин масъала аз ду ҷониб таҳлилшаванда буда**, вобаста ба манфиати замона ва субъективии ҷонибҳо мазмуни мухталифро дорост. Аз **наза-ри афроди илмӣ**, муносибат бо миллат дар доираи падидаҳои миллатчигӣ, миллатгарой ва миллатдӯстӣ сар зада, оқибатҳои яхселаро доро нест. Дар дуи аввал ҷанбаи зоҳиршавии муттаҳи-дии миллат оқибати манфиро дар ниҳояти кор касб менамояд. Тарғибгарони миллат аз доираи миллатдӯстӣ дур гардида, ба парастидани бечо ва аз ҳад зиёди миллат моил шуда, камбудию норасоихоро намебинанд. Ин ҳолат на танҳо онҳоро аз шинохти объективӣ, фаҳмиши воқеӣ ва кашфи норасоихои миллати ҳеш

дур менамояд, инчунин онҳоро аз шинохти кадрӯ қимат ва манзалати миллатҳои дигар, ки дар паҳлӯи онҳо зиндагӣ менамоянд, маҳрум мекунад. Чунин вазъият ногузир ба воло доништани манзалати аз ҳад зиёди як миллати бузург ва кадр надоштани миллатҳои кӯчак ва заиф оварда мерасонад. Дар партави ин нобаробарии замона муноқишаи миллӣ ва миллатпарастӣ ба поймолкунии ҳуқуқи миллатҳои ақал оварда мерасонад. Аммо миллатдӯстӣ дар ҳад ва паҳноӣ муайян барои афрод ҷанбаи мусбат дорад ва он табиатан дар ниҳоди ҳар халқият ва миллат вучуд дорад. Давлат низ дар бештари мавридҳо ба он тақия намуда ҳамчун ғояи миллӣ онро пуштибонӣ менамояд ва охириро чун ғояи сиёсӣ васеъ истифода менамояд. Дар баъзе мавридҳо давлатҳо аз ҳад зиёд ба ин арзиш тақия намуда, онро аз доираи муқаррарӣ берун мебаранд ва сиёсати давлатии онҳо аз паҳноӣ миллатдӯстӣ ҳамчун идеологияи сиёсии худшиносӣ берун рафта, ба як унсури таҳдидкунандаи баробарии миллатҳо табдил меёбад. **Ин ҷо мо ба ҷанбаи дуюми таҳлили муносибат бо миллат рӯ ба рӯ мешавем**, ки он аз назари муносибати давлат ба арзиши худшиносӣ баён мегардад. Яъне на афрод, балки давлат муносибати худро бо падидаи миллат муайян карданӣ мешавад. Давлат ба миллатшиносию худшиносӣ чун омили муттаҳидкунанда, ҳамчун идеологияи сиёсии худшиносӣ муносибат намуда, кӯшиши дар паҳноӣ манфиати он бино намудани асосҳои давлатдорӣ устуворро тарҳрезӣ менамояд. Дар раванди муттаҳидсозӣ ғояи худшиносии миллӣ чун мояи ваҳдат ва ягонагии шаҳрвандони кишвар онҳоро дар муқобили душвории мушкилиҳои хориҷию ватанӣ боз ҳам муттаҳидтар менамояд.

Миллати муосири сиёсӣ бояд аз ҳама камбуду норасоҳои таърихӣ ва маҳаллӣ худро орӣ созад ва ё ҳадди аққал бо онҳо муборизаи ахлоқию маънавии худро дар партави ҳуқуқ ва сиёсат пайваста дуруст бо ҳифзи арзишҳои миллӣ роҳандозӣ намояд. Миллати сиёсӣ аз камбуду норасоҳои худ наҳаросад, балки онҳоро ошкор намуда бо онҳо мубориза барад. Яке аз чунин бемориҳои маънавии кӯҳнашуда миёни халқи мо ин маҳалпарастӣ ё маҳалгарой аст. Пешвои муъазами миллат ҷиҳати решакан на-

мудани ин иллат ва наздик намудани минтақаҳои Тоҷикистон аз назари иқтисодӣ ва маънавӣ корҳои зиёдро ба анҷом расониданд. Амалкардҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии Пешвои миллат, аз ҷумла баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, сохтани нақбҳо ва роҳҳо, қабули қонунҳои миллии «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» то ҳадде нуктаҳои ҷудогона ва омилзои ин иллатро заиф намуд. Аммо ин беморӣ то ҳоло ба пуррагӣ аз байн нарафтааст ва нишонаҳои худро гоҳ гоҳ дар самтҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоӣ зухур менамояд.

Мо бояд аз ёд набарорем, ки аз ин беморӣ миллати тоҷик дар давоми асри XX зарарҳои зиёд дидааст. Профессор Мачидзода Қ.З. вучуди ин иллатро ҳамчун омили хатарзо ва нанговар барои миллат ва давлат дар аҳди ҳукмронии ҳизби коммунистӣ, баъдан дар ниҳоди ҳизбҳои ҷадиди даврони соҳибистиклолӣ, ки кишварро дар маҷмӯъ ба ҷанги шаҳрвандӣ кашиданд, хуб таҳлил намуда, дуруст ҳулосабардорӣ менамояд, ки омили минтақагарой (маҳалгарой) ва қавмгарой дар nobасомониҳои муноқишаи шаҳрвандӣ дар ҳар шаклу сурат муассир ва марказӣ буд.¹ Миллати сиёсӣ бояд ин беморихоро дар ниҳоди худ табобат созад ва аз онҳо ба манфиати умум даст бикашад. Мо албатта аз назари фарҳангӣ ва ахлоқӣ уҳдадорем ҳар минтақаю маҳалли Тоҷикистони азизро дӯст дорем, арҷ гузорем ва дасоварду нодиракорҳои фарҳангию анъанавии онро муаррифии арзанда созем, вале ба ҳеҷ сурат ин муҳаббатро бо ҳама пасманзарҳояш набояд баландтар аз манфиатҳои умдавии миллат ва давлати соҳибистиклол ва арзишҳои меҳварии конституционии он гузорем. Дар чунин нуктаҳои калидии тақдирсозии миллии мо ҳама мисли фарзанди ягонаи Тоҷикистон бояд рафтор кунем.

Камбудию норасоиҳои мавҷударо ҳамчун норасоии шахсӣ ва объективӣ ҳазм намуда, бисёр мушкилию вазниниҳои ҳаётиро ба омилҳои хориҷ ҳавола надода, балки иллати онро дар рафтору гуфторҳои ботинӣ ҷуста ҷиҳати ислоҳи онҳо камар бандем.

¹ Зоиров Д.М. Таджики. От государства Саманидов до суверенной государственности. Санкт-Петербург. РЕНОМЕ. 2014. С.209-210.

Аз ин рӯ, дар сарҳади муайян чунин худшиносии миллӣ низ метавонад аз ҷониби қудрат сӯйистифода гашта, ба воқеият баҳои шикаста доданро касб мекунад ва садди роҳи инкишофи дохилӣ ва такмили демократия мегардад. Вале ин ҳама сарҳадгузарӣ нақш ва нуфузи миллатдӯстӣ ва миллатгароиро чун идеологияи сиёсӣ барои кишварҳои соҳибистиклол паст карда наметавонад.

Миллатчигӣ – национализм дар ҳадди муайян ба истиклолият, ба қонуният ва худшиносӣ хизмат менамояд. Вале дар асл чунин сарҳадвайроннамоӣ ва поймолкунии ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳои ғайр аз ҷониби асосгузори вай дар бисёр мавридҳо эҳсос карда мешавад. Зеро ин мафкура дар зинаи гузариш аз ҳаддмътидол ҳаққи табиӣи миллатҳои дигарро шунидан наметавонад. Чунин биниш ва назар оқибати хуб надорад. Бо вучуди ҷанбаи ифротгароӣ ва хусусияти кӯҳнапарастӣ доштани ҳам, ваҳхобияи арабӣ ва ҳам фашизм ҳар ду барои соҳибмиллатони худ хизмати бузург кардаанд. Аз ин хотир, ҳаммиллатони онҳо ин нафаронро чун қаҳрамонони миллӣ эътироф мекунанд ва танқидашонро наметавонанд. Абдулваҳҳоби асри XVII-XVIII бо вучуди он ки бозичаи дасти ҷосусони англисӣ буд, дар қори дур намудани дасти идораи мусулмонони салтанати туркони Усмонӣ аз кишварҳои арабӣ хизмат намуд. Ӯ дар ин мубориза бо яроқи аслиҳои англисӣ ба торҳои асаби худшиносии миллат чун қаҳрамони қавми араб бозӣ намуда, пас аз озодшавӣ, худ ва хонадони ҳукмрони арабро ба итлоати хоҷагони нав ворид сохт. Гарчанде онҳо мардуми арабро тибқи мақоли халқии «аз борон гурехта зерӣ барф рафтанд» тақдирашро ҳал намуда бошанд ҳам, сулолаи ҳукмрон бо унсурҳои нав ва модернӣ хоҷагони навро қабул намуд. Заифии салтанат ва сиёсати нодурусти Усмонӣ, худшиносии миллати араб ва найранги англисҳо ҷаҳони исломиро ба парокандагӣ расонида, таълимоти тафриқаангезонаро ба маркази дини ислом ҷунон моҳирона ворид сохт, ки садсолаҳои оянда имкони баҳамоии арзишҳои исломиро дар паҳноӣ ҷомеаи исломӣ ба пуррагӣ маҳв намуд. Ин давраи оғози гузариши қудрат ва пешравӣ аз тамаддуни шарқӣ ба тамаддуни ғарбӣ буд. Ин гузариш ба пешдастии беш аз 800-солаи тамаддуни

шарқӣ нисбат ба тамаддуни ғарбӣ хотима бахшид. Гузариши чунин пешдастиро бузургтарин сулолаи шарқӣ – Усмониҳо бо ду дасти адаб ба бузургтарин кишвари Аврупо – англисҳо инъом карданд. Катализатор ва хоинони шарқӣ, ки ба гузариши ин пешдастӣ хидмат намуданд, миллатгароёни арабӣ будаанд.

Миллатгароии арабӣ решаи амиқ дошта, вай ба таълимоти Ибни Таймия, ба роҳи матраҳнамудаи Аҳмади Ҳанбал ва сиёсату дастурамалҳои Халифа Умар ибни Хаттоб мерасад. Гарчанде паёмбари ислом даъват ба ислом ва мардуми мусулмонро берун аз қавмияти забонии як миллат шинохта бошанд ҳам, дар сарчашмаҳои зиёди таърихӣ мо аз натсионализми арабии идае аз саромадони хилофат огоҳ ҳастем. Аз маълумоти таърихшиносони номӣ – Табарӣ, Ибни Ҷавзӣ, Ибни Рушд, Ҷаъфарӣ Омулӣ ва дигарон равшан мегардад, ки бартариҳои қавми араб аз ҷониби халифа Умар ибни Хаттоб бештар таъйид шудааст¹. Кор то ҷое расидааст, ки фақеҳон Аҳмади Ҳанбал ва Сӯфёни Саврӣ гуфтаанд, занони араб наметавонанд бо мардони ғайриараб (мавоӣ) издивоҷ кунанд... Албатта, ин ҳама назди ҳадисҳои саҳеҳ ва оятҳои раббонӣ, ки баробариҳои арабу ачам ва сафедпӯсту сиёхпӯстро муқаррар кардааст, шояд ҳеҷ бошад. Вале ин амалияи сиёсате буд, ки соҳибдинон ба ин кор роҳ кушоданд ва дар партави он берун аз манфиати ҷомеаи исломӣ ояндагони онҳо пешдастии шарқиро ба ғараф гузоштанд ва меросхӯрони онҳо имрӯзҳо чунин амалро идома дода истодаанд. Агар чунин намебуд, қавми форсу зангию аҷнабиёни дигари мусулмон, ки дар кишвари араб меросан беш аз 100 ё 200 сол зиндагӣ кардаанд, ҳанӯз ҳам тамғаи бешаҳрванд насибашон намегашт. Ин дар ҳолатест, ки туркони мусулмон дар муддати 10-20 сол шаҳрвандии олмониро қабул карда, тавассути суди байналмилалӣ аз дигар ҳақҳои динии худ даъво доранд.

Дар баробари он, ки миллатчигӣ – натсионализм ҳамчун идеологияи сиёсӣ дар давоми ду садсолаи охир нақши беҳамтои созандагиро дар ташаккули давлатҳои муосири миллии гузошта-

¹ Ниг.: Бекзода К. Зиндагӣ чӣ мегӯяд? Рӯзномаи Зиндагӣ. Аз 20- уми ноябри соли 2008. С. 14.

аст ва ҳатто то дараҷае ба шаклгирии мафҳуми нави миллати сиёсӣ ҳамчун иттиҳоди шахрвандони озод ғизои маънавӣ ва ҳуқуқӣ ба давлатҳои демократӣ додааст, вай дар ҳолатҳои чудогона, ҳангоми гузаштан аз ҳадди муайян ба инсоният душворию мушкилиҳои зиёдро ба бор овардааст.

Ю. Хабермас дуруст қайд мекунад, ки «история европейского империализма с 1871 по 1914 год, да и всего национализма XX века, не говоря уже о расисткой политике нацистов, - все эти события на тот печальный факт, что в Европе национальная идея не столько способствовало верности людей конституции, сколько часто служила, в своем самом этноцентричном и ксенофобном варианте, инструментом мобилизации масс на осуществление такой политики, в свете которой оппозиция и даже открытое сопротивление были бы единственно правильным образом действий»¹.

Муҳаққиқи рус В.С. Малахов миллатчигиро ҳамчун идеологияи сиёсӣ муаррифӣ намуда, таъкид мекунад, ки дар шинохти воқеият ва иштибоҳи он илм танқисӣ мекашад. Зеро ҷавҳари вай на бо илм амалӣ мешавад, балки бо идеология – мафкура пиёда мегардад. Агар мақсади илм дониш гирифтани бошад, пас мақсади мафкура бедор кардан ба амал аст². Илм аз пайи кашфи ҳақиқат мераваду мафкура аз пайи Ҳимояи кадом як манфиате... Ана дар ҳамин зинаи гирифтории манфиат ҳақиқат аз мадди назар дур мемонад. Зеро то як муддати муайян ин манфиат ноилоҷ ба ҳақиқат таъя мекунад, аз ҳақиқат далел меоварад, аз дигарон рӯи оро талаб мекунад, ба як маънӣ аз ҳақиқат низ манфиат меҷӯяд. Чун ба зинаи худҲимоякунӣ расиду ҳаққи ҳешро бар Ҳилофи манфиати дигарон ва ҳақиқат таъмин намуд, ӯ тадриҷан аз ҳақиқат дур мешавад ва ба як мафкураи ҳосае, ки дунболи ҳадафҳои муайян ҳаракат дорад, гирифтор мегардад. Бисёр аҷиб аст, ки ин идеологияи сиёсӣ мисли ҳамон тафаккури инсонист,

¹ Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. Ниг.: Нации и национализм. Пер. с англ. М. 2002. С. 373.

² Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – М.: КДУ, 2005. С. 4-5.

ки манфиат ва мавқеи худро дар ҷомеа мечӯяд.

Пайдоиши аввалин давлатҳои дар пояҳои миллати ҷудогона устувор, ки аз замони инқилоби буржуазии Англия, Фаронса ва дигар кишварҳои Аврупо сар шуд, аини ҳол давраи насли сеюм ва чоруми худро ҳамчун давлати миллӣ паси сар менамояд. *Аз ёд бояд набарорем, ки дар ибтидо давлатҳои нахустини миллии Аврупо аз кӯчаи худшиносии динӣ ба худшиносии миллӣ расидаанд.* Эҳтимол меравад, дар он зинае, ки миллат ҳамчун унсури ваҳдатпазир ҳанӯз ташаккул наёфта буд, кишварҳои бузургаштаи Аврупо нақш ва нуфузи дин ва ғояи диниро ҳамчун воситаи муассири худшиносии мардуми кишварҳо эътироф ва ташаккул меоданд. Аз ин хотир, кишварҳои асри ҳабаҳи Аврупо асосан чун кишварҳои католикию протестантҳо шинохта мешуданд. Вале чун дар даврони муайян ҷудошавии манфиатҳои ҳосаи дохили давлатӣ аз манфиатҳои мазҳабии динӣ сар зад, ногузир миллатҳои пухта расида имкони зоҳирёбии худро дар шаклҳои мухталиф пайдо карданд. Забон, фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои умумиятдоштаи ҳуқуқӣ дар ин раванд барои онҳо хизмат намуд.

Чунин давлатҳои мобаъд дар пояи миллат пайдогардидаро баъзе аз олимони (Ю. Хабермас) ҳамчун типҳои нави таърихӣ давлат низ мешиносанд. Ба ақидаи Юрген Хабермас, дар пояи миллат пайдо шудани давлатҳои нави миллӣ яке аз сифатҳои мусбаъти давлатҳои муосир шинохта мешавад¹. Аз ин назар, таърихӣ сад соли охири раванди давлатдорӣ давлатҳои мутамаддин гувоҳи он аст, ки мафкура дар муқобили илм на танҳо нуфузи худро аз даст навода истодааст, балки як навъи он чун миллатпарастӣ ё дурусттараш идея ва ё ғояи миллӣ яке аз муҳимтарин мафкураи сиёсии олами муосир буда, вай омили асосии муттаҳидкунандаи ҳалқ ва мардумони давлатҳо буда, дар шаклгирӣ, ҳифзи истиқлолият, томияти давлатдорӣ, ташаккул ва мутамарказии давлатҳои бузург якзайл хизмат навода истодааст.

¹ Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. Ниг.: Нации и национализм. Пер. с англ. М., 2002. С. 364-380.

Албатта, дар замони ҷанги сард муддате муносибати шубҳанок нисбат ба миллатгарой мавҷуд буд. Ҳам ИҚШС ва ҳам ШМА ба ин масъала аз рӯи эҳтиёт назар менамуданд. Яке аз чунин омилҳо дар он ифода меёфт, ки агар миллатчиғӣ воситаи муҳими ҳаракатҳои озодихоҳии мамлакатҳои сеюми ҷаҳонӣ гардида, Ҳиндустон, Миср, Корея ва истиқлолияти дигар давлатҳоро таъмин намуда бошад ҳам, он ба сохтори федеративии ду империяи бузурги дар пахнои халкият ва миллатҳои гуногун биноёфта дар чунин мазмун таҳдид мекард.

Профессор В.С. Малахов дуруст қайд мекунад, ки агарчи табиати миллатчиғӣ ба режим ва мафкураи ин ду империяи бузург хос набошад ҳам, онҳо дар муқобили якдигар «миллатчиғиро» ҳамчун воситаи таъсиррасонии манфӣ бар зидди якдигар истифода менамуданд. Ҳодисаи венгерҳо дар соли 1956 ва чехҳо дар соли 1968 ба ин мисол шуда метавонад¹. Вале баъди даврони ҷанги сард, миллатгарой ҳамчун мафкураи сиёсӣ аз сари нав дар майдони озоди тазоди ҷаҳонӣ нақши худро ҷуста, бори дигар собит сохт, ки айни ҳол аз он дида воситаи муассире дар низоми давлатдорӣ ҷаҳонӣ вучуд надорад. Мавҷудият ва нерубахшии онро қариб дар тамоми ҳодисаҳои муҳими даврони нави ҷаҳон (30 соли охир) ба осонӣ ҳар кас эҳсос мекунад. Муттаҳидшавии Олмон (1989), пош ҳӯрдани ИҚШС, тақсими Чехословакия, Югославия, муноқишаи Покистону Ҳинд ва ғ. паҳлӯҳои мухталифи фаъолгардии ғояи миллист.

Албатта, тақдирӣ ояндаи ин халқу миллатҳо собит менамояд, ки чунин миллатгарой дар кори руҳ додани ин ҳодисаҳои кулӣ ба онҳо амри мусбат буда ва ё манфӣ. Умуман, ҳоло низ ҷонибдорон ва мулоҳизакорон аз ҷанбаҳои мухталиф ба ин масъала баҳо медиҳанд. Дар ин маҷро В.С. Малахов дуруст қайд мекунад, ки муайян намудани мақсади ниҳонии миллатгарой ба шинохти он бурда мерасонад. Яъне масъала сари он меистад, ки мо миллатгароиро ҳамчун кадом омил ва восита – шовинизм, ватандӯстӣ, маҳдудгарой ва ҳимояи бохиради арзишҳои миллӣ

¹ Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – М.: КДУ, 2005. С. 7.

мешиносем? ¹

Бузургон дар кори гирифтани пардаи зоҳирии баъзе нафaron дуруст гуфтаанд, ки кадом ҳодисаеро бештар маҳкум кунад, вай худ гирифтори ҳамон ҳодиса аст. Шояд оне, ки миллатчигиро бештар танқид мекунад, вай гирифтори ин иллат аст. Ба ақидаи муҳаққиқон миллатчигӣ ва ғояи миллатгарой ҳамчун арзиши мукаммали томи муайян ва ҷудошудаистода нест. Аз ин ҷост, ки шинохти вай вобаста ба вазъият ва вақт бисёр душвор аст. Гузашта аз он вай як андеша набуда, аз маҷмӯи мафкураҳое иборат аст. В. Коротева менависад: «Миллатпарастӣ – маҷмӯи мафкураҳо ва ҳаракатҳои сиёсӣ, ки миллатро ҳамчун рамзи худ интиҳоб кардаанд»². Яъне мо бо як шахси алоҳида не, балки бо як гурӯҳи муайяни одамон, ки андешаҳои онҳо дар партави аломатҳои миллати ҷудогона сабзида қомат афрохтааст, сарукор дорем.

Эҳтиром ва қадршиносии хоки Ватан: миллат ва ҳудуд

Яке аз масъалаҳои муҳими шинохти миллат ва баъдан дар партави он пайдо намудани андешаи миллӣ, мафкураи давлати миллист. Давлати миллӣ бунёд намудани давлатест, ки дар заминаи арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ ва дастовардҳои аҷдоду тамаддуни пешрафтаи инсонӣ бино ёфта, дар он аломатҳои муҳими шинохти миллат ҳамчун воҳиди ягонаи атбӯи кишвар ҳалли назарӣ ва амалии ҳудро касб кардааст. Тавре ки миллатшиносони марксистӣ иттиҳоди мардумро аз назари иқтисодӣ, ҳудудӣ, забонӣ ва мафкуравӣ ба ҳайси миллати воҳид эътироф намуданд, он ҳанӯз ба пуррагӣ баёнгари воқеияти инкишофи ин шакли иттиҳоди одамон дар тамоми тамаддунҳои нав шуда наметавонист. Зеро воқеияти давлатҳои замони нав халқу миллатҳоро ҳамчун миллати воҳид, дар атрофи хатти марказии би-

¹ Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – М.: КДУ, 2005. С. 8.

² Коротева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999. С.132.

ноқунандаи мафкураи давлати миллӣ бо асосҳои мухталиф вобаста ба шарту шароитҳои гуногун бо унсурҳои ва арзишҳои тафовутдошта муттаҳид намуд. Ба ақидаи С. Хантингтон барои як миллате ҳудуд, ки асрҳои дар паҳнои он халқияти мазкур ташаккул ёфтааст, унсуре муҳими миллат маҳсуб мешавад. Мисол, заминҳои Афина, Рим, Маскав, қазираҳои Япония, Британия, заминҳои, ки аз қадим гузаштагони халқҳои мухталиф сукунат намудаанд, барои ташаккули мардуми таҳҷойӣ ва пайдоиши миллатҳои онҳо нақши бориз бозидааст.

Заминҳои Германия ва Испания аз зумраи чунин ҳудудҳо мебошанд, ки халқҳои муайяно то ба зинаи миллати воҳид ташаккул додаанд. Одамон роҷеъ ба ватан, модар, зодгоҳи қавми қадима бо ифтихор ҳарф зада, маҳрумӣ аз онро ҳамчун мусибат ва гум шудани худшиносии миллӣ медонанд¹. Зеро ҳудуди муайян, урфу одат ва анъанаҳои муайяни миллию фарҳангӣ, боду ҳавои мусоид ва фазои иҷтимоию сиёсии ҳоса инсонҳоро чун воҳиди иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва миллӣ тақмил додаанд. Мисли табиате, ки навъи муайяни растаниро бо хусусияти ҳосаи боду ҳаво ва фаунаю флора мепарварад, ҳудуд дар маҷмӯи аломатҳои номбаршуда шахсиятро чун ҷузъи ҷудонашавандаи ҳамон минтақа тарбия ва тақомул менамояд. Аз ин хотир, аксаран афроде, ки аз ин ҳудуд дур мераванд, то як муддати мадид пайвастагӣ ва вобастагии худро ба ҳамон ҳудуд, ба ҳамон оини зиндагӣ ва ҳавои мусоид эҳсос менамоянд. Мисли он, ки мо дар ҳолатҳои ҷудогона бо дуршавии саҳифаи таърихи рӯзгори гузаштаамон аз он рӯзҳо бо некӣ ёд мекунем, айнан ҳамон тавр муҳочир ва берун аз ватан афтидагон то дергоҳ чунин қашиши мулк ва зодгоҳи худро дарк намуда, бо он пазмон мешаванд. Маҳз дар заминаҳои чунин хотираю пазмонҳо ва ёди ватану зодгоҳ миллатдӯстӣ ва ватанпарварии афрод тавлид мешавад. Чунин ҳолат ҳатто ба онҳое, ки берун аз ватан мақоми ҳосаро низ қасб менамоянд, таъсир дошта метавонад. Юсуф, ки ба Миср то ба

¹ Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хантингтон; Пер. с англ. А.Башкирова.-М. -М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004.-90с.

вазирӣ расида мақоми ӯ аз подшоҳ камтар набуд, меҳри ватан ва наздикон ӯро гоҳо чун ғарибу бекас муаррифӣ мекард:

*Хоки ватан аз тахти Сулаймон хуштар,
Хори ватан аз лолаву райҳон хуштар.
Юсуф, ки ба Миср подшоҳӣ мекард,
Эй, кош гадо будӣ ба Канъон хуштар.*

Миллатҳо бидуни ҳудуд мавҷудияти худро эҳсос наменамоянд. Барои ташаккул, шинохт ва эътирофи миллат бошишгоҳ ва зиндагоӣ миллат шарт ва зарур аст. Аммо ҷойгоҳи он дар ташаккули миллат таҳлилталаб аст. Саволе ба миён меояд, ки оё ҳудуд нишонаи муҳим ва асосию универсалии миллат аст, ки дар ҳамаи миллатҳои воҳид он дар мадди аввал шинохта ва эътироф мешавад ё на? Албатта, бо вучуди хосияти нисбатан устувор доштани ҳудуд дар ташаккули миллатҳои навин ҳамчун унсурҳои универсалӣ нест. Чаро? Чунки ҳудуд дар масири таърих агарчи паҳноӣ муттаҳидкунандаи халқҳо бошад ҳам, дар баъзе мавридҳо бо назардошти таъсири устувори омилҳои гуногуни сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ вай мавқеи худро ба дигар арзишҳо ва омилҳо вогузор менамояд. Мисол, ба андешаи ҳақиқатнигоронаи Майкл Линд «Ҷумҳурии барвақтаи Амрико давлати миллии буд, ки ба ҳайси миллияти англисӣ-амрикоӣ-протестантӣ, ки ба омезиши унсурҳои тобеияти миллий, динӣ ва сиёсӣ асос ёфтааст, ташкил ёфта буд»¹. Дар ин масъалаҳои муҳими худшиносии миллии Амрикои ибтидоӣ даврони истиклолият «худуд» ҳамчун нишона ва омилҳои ҳалқунандаи шинохта нашудааст. Аввал ин ки ин миллат баромади ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ ва динию миллии мухталифҳо соҳиб будааст. Ва сониян, дар ҳудуди давлат онҳо бошишгоҳи доимӣ ва якумра надошта, доимо дар ҳаракат ва ҷойивазкунӣ қарор доранд. Ин хусусияти амрикоӣҳои зиндагии кӯчманчиҳои қабоили саҳронишини асрҳои миёнаро мемонад, ки ба бунёди халқиятҳои туркию муғулӣ замина гу-

¹ Michel Lind, The Next American Nation: The New Nationalism and the Fourth American Revolution. New York: Free Press, 1995. p. 45.

зоштааст. Тафовут дар он аст, ки он замон онҳо ҷойҳои муайяно ба пуррагӣ истифода ва ғорат намуда, сипас ба мулкҳои нав ҳаракат мекарданд, аммо амрикоӣҳо пас аз адои вазифаҳои муайян имкони худро дар минтақа ва ҳудуди нав истифода намуда, то нуқтаи ниҳони истифодаи имкон дар тақоӣ мебошанд. Охири барои тарҳрезии миллати нави гуногунозабон ва гуногуноин мусоидат намуда, бузургтарин ғоҷаи миллатҳои муосир – наҷодпарастӣ, қавмпарастӣ, халқпарастӣ ва маҳалпарастиро маҳв намуда, ба пайванди устувори миллатҳои кишварҳои мураккаб шароит фароҳам меорад.

Тадқиқоти С. Хантингтон ва дигарон собит менамояд, ки баъдан низ дар худшиносии миллии Амрико ҳудуд нақши муҳим надоштааст. Аз ибтидо, ба андешаи С. Хантингтон ба миллати Амрико, одати дар як ҷо ва ё мавзеъ доимо сукунат кардан вучуд надошт. Зиндагии онҳо асосан ҷун кўчманҷ буда, пайваста бо иваз намудани макони зист сураи мегирифт¹. Оид ба одати кўҷи доштани мардуми амрикоӣ ва хусусияти миллии онҳо, ки ба макон ва ҳудуд васл набудани онҳо муаррифи менамояд, олимон-таърихшиносон лорд Данмор, Гордон С. Вуд, Стивен Винсент Бене² изҳори назар намудаанд. Дар байни моҳи март соли 1999 ва март соли 2001, яъне дар се сол 43 000 000 амрикоӣ макони зистро тағйир додаанд³. Аз ин ҷост, ки олимони амрикоӣ амрикоӣҳоро ҳамчун «миллати доимо дар ҳаракат» мешиносанд. Амрикоӣҳо дар иваз намудани ҷои қор низ бениҳоят ғаёл буда, дар давоми ду се сол ҳатман ҷои қори худро иваз менамоянд. Шояд ҷунин серҳаракатии ғаёл будани амрикоӣҳо дар иваз намудани макони зист ва ҷои қор шаҳодати миллатҳои муосиру пешқадам бошад? Шояд. Мисол дар замони шўравӣ ва ҳоло низ аз рӯи анъанаи наонавишта мо қадриносӣ нисбат ба ашҳосе менамоем, ки ба муддати тўлонӣ дар як ҷо қор кардааст. Аммо дар асл гирум, иваз намудани ҷои қор ва дар

¹ Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хантингтон; Пер. с англ. А.Башкирова.-М. –М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004.-91с.

² George W. Pierson, The Moving American. New York: Kopf, 1973. p.5.

³ Хантингтон С. Кто мы? ... С. 91.

чойи нав касб кардани малакаи нав ва ба шароитҳои нав худро мусоид намудан, дар қатори он норасоихое, ки мо пешбинӣ менамоем, инсонро хуб обу тоб дода, воридшавии онро ба шароит ва ҳолатҳои нав имконпазир гардонид, дониш ва малакаи ӯро такмил медиҳад. Саволе ба миён меояд, ки чаро ин хислатро маҳз амрикоӣҳо доранд. С. Хантингтон ду омили онро чунин баён намудааст: 1. Захираҳои замин зиёду қимати он низ арзон буд. Аз ин ҷост, ки замини бо нархи арзон гирифта шуда, баъд аз муддати истифоданамоӣ партофта мешуд. Ин ҳамон хусусияти саҳронишинони асрҳои миёнаи Осиёи Миёна мебошад. 2. Ҳудуди Амрико дар тамоми таърихи ояндааш баъд аз инқилоб мутаносибан васеъ мешуд, бинобар ин имконияти онро дар ҳаҷми муайян ба як рамз ва аломати миллат шинохтан набуд. Албатта, бо ду омили овардаи С. Хантингтон розӣ нашудан мумкин нест, зеро онҳо нақши муайяно дар ин хусусият доштанд. Вале илова бар онҳо омили дигаре, ҳамзамон асосие, ки барои амрикоӣҳо ҳудуд ҳамчун нишонаи устувори худшиносии миллии эътибор надорад, Амрико ватани аслии онҳо набудан аст. Миллати имрӯзаи амрикоӣҳоро баромади аслиашон аз Англия ва Аврупо буда, баъдан намояндагони чинию африқоӣ онҳо ҷо зиёд мешаванд. Онҳо то ҳанӯз ботинан ба сифати ватани аслии ва бобоиашон шояд ҳамин Замини қуҳан ва мулкҳои бобоиашонро шиносанд. Аз ҷониби дигар, аввалин муҳочирон ва муҳочирони баъдӣ тибқи нақшаи устувори колонизатсияи британиягӣҳо ба мавзӯҳои нави Амрико паҳн мегардиданд, дар тамоми мавриди паҳншавӣ онҳо тез-тез макони зисти худро дигар намуда, ба ин макон ва ё заминҳои нав дил намебастанд. Эҳтимол меравад, меҳри ватани аслии бобои худ – минтақаҳои Британияро онҳо ҳамзамон аз насл ба насл нигоҳ медоштаанд. Барои онҳо боз каме вақт лозим аст, ки ин кашиши ватани бобой аз онҳо дур шаваду меҳри ҳудуди нав ҳамчун зодгоҳи бобогӣ, ватани падарӣ ва меҳани аслии дар онҳо пайдо гардад. Албатта, онҳо инро ҳам пайдо менамоянд. Айни ҳол тараққиёт, инкишоф, иттилоот ва маълумоти бисёр васеъ ва амиқи таърихӣ садди роҳи ин омил гардида истодаанд. Зеро чун оина шаффоф будани воқеи-

яти таърихии миллати имрӯзи Амрико, ки баромадашро аз Аврупо мегирад, таҳияи меҳри насли навинро нисбат ба зодгоҳи аслии имрӯзааш то ҳадде душвор мегардонад. Аз ҷониби дигар иттилооти васеъ ва роҳҳои такмилёфтаи ҳавоию хушкӣ ва обӣ онҳоро ба осонӣ ба ватани аҷдодиашон мерасонад ва хотираи аслии онҳоро дар бораи ин ҳудуд устувор менамояд. Агар ин ҷо пардаи ғафси таърих ва маҳдудиятҳои алоқа мебуд, он гоҳ бе ҳеҷ мамониат амрикоӣҳо чун дигар миллати халқиятҳои таърихӣ ногузир ватан ва маконҳои бобоии худро фаромӯш карда, ҳудуди имрӯзаи кишвари хешро чун омили муҳими миллати нави хеш медонистанд.

Миллатҳои ҷудогона дар замири инкишофи худ, ғангоме ки гузариш аз маҳалшиносӣ ба миллатшиносиро пеша менамоянд, чунин тағйирдиҳии арзиши ҳудудиро бисёр вазнин паси сар менамоянд. Ин ҳодисаро дар кӯчиши мардуми аврупои замони нав (асрҳои XVII-XVIII), ки аксаран бо баромади нажодию маконии худ ифтихор менамуданд ва ё паҳншавии мардуми Тоҷикистон ба сарзаминҳои нав дар даврони шӯравӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Аз замоне, ки мардуми тоҷикро аз минтақаҳои кӯҳистон ба водихо кӯчониданд, хеле гузашт. Вале ҳанӯз мо якдигарро ғангоми шинохтан кӯшиш менамоем, ки бо баромади аҷдодию кӯҳистонии падару бобоямон муаррифӣ намоем ва шиносем. Ҳарчанд ки хуни нофи мо дар маконҳои нав рехта бошад ҳам, бо таълиму тарбияи хонаводагӣ ва меҳри аҷдодӣ ба ҳамон кӯҳистонҳои танг моро пайваст менамуданд. Дар мо маҳалпарастии дарагӣ (ушельный патриотизм) хеле ривҷ ёфтааст, ки аксаран садди роҳи инкишоф ва пешравӣ мегардад. Ҳарчанд, мо намедонем, ки бобоҳои мо ба он кишлоқҳои кӯҳистон кай ва аз кучо омадаанд? Шояд қисмате аз онҳо дар он кӯҳистону дараҳо ба он муддате, ки мо дар ин водихои нав сукунат дорем, зиндагӣ накарда бошанд? Вале бо вучуди он куҳансолон пурсидану бо шинохтани насли ҷавон (шояд қисмате аз онҳо дар даврони шӯравӣ бо пурсидани мо, ки бачам аз кучо мешавӣ?.. ман падару бобоятро дар назар дорам, гуфтанишон) ба хотири нек буда бошад. Ва имрӯз низ шояд дар

Амрико хангоми вохӯрдану пайвасти оилавӣ намудани чавонон куҳансолони онҳо бипурсанд, ки шумо аз кадом миллат ва аз кучо ба Амрико омадаед? Ва зери ин савол онҳо меҳоҳанд бифаҳманд, ки онҳо муҳочир аз кадом кишваранд. Вале онҳо бо чунин шинохт сарҳади эътироф ва таъсиррасонии минбаъдаи ватани аслии онҳоро қатъ менамоянд. Аммо дар мо ин шинохт на танҳо таъсир ба пайдоиши оилаи чавон, инчунин ба амал ва фаъолияти касбию ташкили сохтори идораи давлатӣ хеле чиддӣ ва устувор эҳсос мешавад.

Мо мегӯем маҳал, вале дар мо аз усули маҳал дида дар интиҳои замони шӯравӣ ҳамон дарапарастии деҳпарастии қадима равшантар буд. Бунбасти коммуникатсионӣ ва набудани роҳи доимӣ миёни вилоятҳо, ноҳияҳо ва ҳатто деҳаҳо таърихан ин бемориро неру меод. Аз ҷониби дигар ҷудошавӣ ва пайғирӣ дар доираи манфиатҳои муайян дар ҳудуди баромади наҷодии деҳаҳои кӯҳистон бештар ба назар мерасид, аз он ки чунин муттаҳидӣ ва ҷудосозӣ дар ҳудуди маҳалҳои водии навбунёде, ки таърихи беш аз 70-50-сола доранд. Яъне мо ҳанӯз бо баромади маконии аҷдодиамон маҳалшиносем. Мисол, иддае то ҳанӯз вақте мепурсад аз кучой? Агар ҷавоб шуд, ки аз ноҳияи Кӯшонӣён ё Вахш, саволдиҳанда норизо шуда боз мепурсад, не ман дар назар дорам падару модарат аз кучоянд? Агар боз гуфт ки аз ҳамон ноҳияҳо, пас саволдиҳанда ба суроғаи бобояш меравад. Ҳамин тарв, ӯ меҳоҳад фаҳмад, ки бобоҳои ин нафар аз кадом дараҳои қадима рӯ ба ин водӣ намудааст. Яъне мо ҳанӯз маҳали тавлиди худро ҳамчун зодгоҳ намерастем... Омили чунин маҳалпарастии мо дар ниҳоят маҳдуд будани алоқаи минтақаҳои Тоҷикистон байни якдигар буданд. Дигар омили муҳим он ки кишлоку деҳаҳои дурдасту касногузари мо муддатҳои тӯлонӣ дар ҷудой ва изолятсия аз якдигар инкишоф ёфта, расму оин ва хусусияти зиндагии ҳосаро касб кардаанд, ки бо ҳамон нишона ва аломатҳо умумият ва ягонагии худро устувор нигоҳ доштаанд. Аз ин рӯ, маҳал ва дараҳои тоҷикӣ чун автономияи мустақили иҷтимоӣ бо урф ва анъанаҳои ба худ хос муддатҳо ташаккул ёфтаанд. Дар масири асрҳои XVII-XIX ба ин маҳалҳо

намояндаҳо аз маркази Бухоро хеле кам ташриф меоварданд, мирону бекҳо ва ясавулҳои маҳаллаю дарраҳо ҳамчун ҳокими мустақил низоми идораро ҳамчун давлатчаи мустақили бо боч ба ҳокимияти марказ васлшуда идора менамуданд. Ин ҳолат дар чашми аҳолии таҳҷой маҳалла ва мулки хешро ҳамчун ватани ягона ва паҳнои зуҳури худшиносӣ қабул мекард. Ин омил хусусияти даррагароии онҳоро устувор нигоҳ дошта, намояндагони онҳоро дар пахноҳо ба омезишбӯӣ бо дигар намояндагони маҳалҳо садди роҳ мегардид. Ба ин махсусият набудани роҳ, алоқа ва муомилот аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар маҳдуд будани алоқаи ҳешу таборӣ бо деҳа ва мулкҳои дигар, муддатҳо аҳолии маҳаллаҳо ва деҳаҳои наздикро чун иттиҳоди устувор ва «халқияти» ҷудогона ташаккул додааст. То солҳои 60-70-уми асри гузашта кам андар кам байни деҳаҳои дурдаст алоқаи ҳешу таборӣ пайдо мешудааст. Алоқаи ҳешутаборӣ ва никоҳҳои ҳешу таборӣ хеле ривоч ёфта будааст, аз ин рӯ садаи XIX ва ибтидои садаи XX захираи ақлонии минтақаҳои тоҷикнишин хеле ҳалалдор гардидааст. Танҳо духтарон ва ё писарони дар деҳа шавҳар ва ҳамсар наёфта ва нуқсонӣ айбдор ба деҳаҳои дигар ва ё минтақаҳои дурдаст меафтиданд. Маҳз аз чунин никоҳҳо баъзе фарзанди донишманду асил тавлид мешуд. Қабули тағйири иловаҳо ба моддаи 14 Кодекси оилаи ҚТ ҷиҳати маҳдуд кардани никоҳи ҳешовандони наздик, байни фарзандони бародарон, хоҳарон, бародару хоҳар; байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, амма ва ҷиян; байни шахсоне, ки аз як зан шир макидаанд; байни шахсоне, ки аз муоинаи тиббии ҳатмӣ нагузаштаанд¹ қадами устувори ҳуқуқӣ дар роҳи ҳимояи оилаи солим ва тавлиди насли солим маҳсуб мегардад.

Шукри замона, ки имрӯз бо сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон кушодани бунбасти коммуникатсионӣ, сохтани роҳҳо ва нақбҳо байни минтақаҳои кишвар на танҳо алоқаи иқтисодӣ ва иҷтимоии аҳолии Тоҷикистонро дар тамо-

¹ Кодекси оилаи ҚТ. Ниг. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, № 22, мод. 303; Меъёрҳои ишорашуда аз 1 июли соли 2016 мавриди амал қарор гирифтанд. Ниг. ҚҚТ аз 15.07.16 с, №1290.

ми сол муҳайё сохт, инчунин ба муҳимтарин бемории миллӣ – маҳалпарастӣ ва бузургтарин касалии биологӣ – алокаи наздики хешу таборӣ зарба зада истодааст, ки натиҷаҳои онро мо дар оянда боз хубтар эҳсос хоҳем кард.

Амрикоиро худудро ҳамчун омили муҳими худшиносии миллӣ тарҳрезӣ наменамоянд, ин дар он ифода меёбад, ки ҳаракати озоди онҳо дар минтақа, системаи устувори алоқа ва иттилоот онҳоро доимо дар пайвастигаи нигоҳ дошта, тамоми замини Амрико ро ҳамчун як худуди озоди зиндагӣ арза медорад. Дар баробари ин ҳастанд миллат ва ҳалқиятҳое, ки худшиносии миллии онҳоро бидуни худуд ва ватан шинохта намешавад. Мисол, худшиносии миллии яҳудиёну фаластиниҳоро бидуни худуд ва сарзамин, ки атрофи он як умр мубориза мебаранд, тасаввур кардан мумкин нест. Яъне омили муҳиме, ки асоси универсалияти худуд дар худшиносии миллӣ мегардад, боз ҳамон таҳдид ба ҳамон худуди сукувати ҳалқ, тамомияти арзӣ ва ноқисии макони зисти аҳолист. Аз ин назар, ба ҳар арзиши миллие, ки таърихан таҳдид вучуд дорад, он дар оянда омили муҳими муттаҳидкунандаи ваҳдати миллӣ хоҳад буд. Барои мо тоҷикон аз ин **назар ҳам худуд, ҳам соҳибистиклолӣ, ҳам забон, ҳам шинохти таъриху эътирофи бузургонамон** омилҳои муҳими худшиносии миллӣ ба ҳисоб мераванд. Зеро худуди таърихӣ моро беадолатона аз мо рабуда, моро дар минтақаҳои душворгузари кӯҳистон ҷо кардаанд. Мо бо амри тақдир бештар аз 1000 сол аз соҳибистиклолӣ маҳрум буда намоёндаи ҳалқияти мо аз сари қудрат дур буд. Бо дур шудани худуди таърихӣ мо миллионҳо нафар ҳамзабонону тоҷиконро берун аз марзи кишвар монда, забону одати онҳоро зери ҳатари маҳлутгардӣ гузоштаем. Гузашта аз он дар дохил бо таъсири забони аҷнабиёну ғосибони истилогар ба забон зарбаҳои ҷонкоҳро қабул кардем. Даллолони таърихию миллатҳои таърихсоз таърихи ғаниву пурганҷи моро рабуда, бузургони моро аз он худ гардонида, ба ҷаҳониён аз таърихи сохташон ифтихордоранд, ки он низ ба мо зарба мерасонад. Аз ин рӯ, ин бемориҳои таърихӣ мардуми Тоҷикистон то ҳанӯз руҳияи миллати тоҷикро ба дард меоварад. Ба мо зарур

аст, ки ба ин даъватҳои таърихӣ ва замонавӣ, ки ба солимию ваҳдати миллати мо зарар расонидааст, ҷавоби равшан диҳем. Мо бояд ин захмҳои миллиро чунон табобат намоем, ки на танҳо дардро, иллатро гум намоем, инчунин эҳтимолияти чунин хатархоро дар оянда пешгирӣ намоем. **Яъне ин тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи меҳанпарастӣ–тамомияти арзии кишвар, ҳимояи соҳибистиклолии кишвар, тозагии забон, омӯзиши таърих, кадршиносии бузургон буда, худдорӣ аз Ҳамагуна муноқишаю ангезаҳои байналмилалист. Мо тоҷикистониён ватан–модари худро на бо даъвоҳои таърихӣ, на ба талаби заминҳои гумкарда ва на ба муноқишаҳои нав бузургу қавӣ мегардонем, балки бо эҷодкорию созандагӣ, бунёдкорию пешравиҳои назарраси илмӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ имкони бузургии миллатро муаррифӣ намудану муттаҳидсозии тоҷики парокандаро таъмин карданро дорем.**

«Мавҷудоти ҷудогонаи хирадманд метавонанд барои худ қонунҳо эҷод намоянд, вале онҳо қонунҳоеро низ дороанд, ки ҳудашон эҷод накардаанд. Мавҷудоти зинда қабл аз вучудашон воқеияташон имконпазир буд, аз ин хотир имконпазир шуд вучуди муносибат байни онҳо, маҳз ба ҳамин хотир (ҷиҳати танзими муносибати байниҳамдигарии онҳо) ҳастии қонунҳо имконпазир гаист. Ба қонунҳое, ки одамон эҷод мекарданд, имкони муносибати одилона бояд таъсир мерасонд.

Агар гӯем, ки берун аз чизе, ки қонунҳои мусбат навиштаанд ва ё манъ кардаанд, ҳеҷ як адолат ва беадолатӣ нест, пас ин тасдиқ кардани он аст, ки қабл аз кашидани доира, радиусҳои он бо ҳам баробар набуданд. »

Ш.Л. Монтескё.¹

¹ Монтескё Ш.Л. О духе законов. М. : РИПОЛ классик, 2018. Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова). С. 9.

БОБИ 12. ШАРҲИ ЧАНД МАСЪАЛАИ ДИГАРИ МИЛЛӢ АЗ НАЗАРИ ҲУҚУҚ

Боз назаре ба масоили миллӣ

Масоили миллӣ ҳамчун унсури муҳимми идораи давлати муосир дар асарҳои мутафаккирони шинохтаи илми ғарбӣ А.Ч. Тойнбӣ¹, Л. Фоллерс², С. Хангтингтон³, Ф. Фукуяма⁴ ва дигарон дар зинаҳои ниҳии шаклгирии давлатҳои навин шарҳ ва баёни худро ёфтааст. Қобили қайд аст, ки ғояи худшиносии миллӣ, эътирофи ҳаққи худмуайянкунии миллатҳо, миллат чун унсури муҳимми бунёди давлатҳо дар ҳар як давраи замон чун проблемаҳои муҳим, муносибат ва муоширати хоссаро нисбат ба худ талаб намудаанд. Агар ба таърихи давлатҳои типӣ нав ба замони Эҳё ва нахустин инқилобҳои буржуазии Англия, Фаронса ва дигар давлатҳои аврупоӣ назар андозем, он гоҳ ба осонӣ эҳсос менамоем, ки миллат унсури муҳимми муттаҳидӣ, ваҳдат ва бунёди ин давлатҳо будааст. Роҷеъ ба ин масъала маорифпарварони фаронсавию файласуфони замони Эҳё низ бисёр навиштаанд. Чун роҷеъ ба онҳо маълумот бениҳоят зиёд буда, дасовардҳои онҳо низ мунтазам дар илм истифода мешаванд, мо диққати асосиро ба паҳлӯҳои дигари аз назар дурмонда хоҳем дӯхт, ки омӯзиши онҳо дар шинохт ва дарки миллат ҳамчун унсури муҳимми давлатҳои замони нав аз аҳамият ӯрӣ нестанд.

Сари масъалаи миллат изҳори назар намуда, муайян кардани мафҳуми он ва биниши мо нисбат ба он шарт ва зарур аст,

¹ Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. Сборник/Пер. с англ.-2-е изд.-М.: Айрис – прес., М.2003.-592с.

² Fallers L. The Antropology of the Nation –State. Chicago. 1968.

³ Хангтингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хангтингтон; Пер. с англ. А.Башкирова.-М. –М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004.-635с.

⁴ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. –М., 2005. 588с.

зеро ин ибтидои омӯзиш буда, калиди нахустини дахлези иморати муаммои мавриди таҳлил қароргирифта махсуб мешавад. Маълум аст, ки дар мафҳум ва фаҳмиши миллат дар илми ҷомеашиносии мо таърихан ду ва чандхӯрагӣ ворид шудааст, ки асари он дар тафаккур ва андешаи миллии мо инъикоси худро ёфтааст. Яке андешаи собиқ даврони шӯравӣ ва дигар биниши ғарбӣ ва таърихан ташаккулёфтаи ғарбӣ, ки роҷеъ ба онҳо каме баъдтар аз биниш ва таҳлили назари олимон ва ҷомеашиносон ба тартиб суҳбат хоҳем кард.

Агарчи қонунгузории Тоҷикистон бо ворид шудан ба фазои ҳуқуқии байналмилалӣ тибқи Конститутсияи ҚТ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» расман фаҳмиши ғарбии миллатро дар воқеияти зиндагии мо васеътар тархрезӣ намуд¹, вале ҳанӯз дар андешаи мо шинохти мафҳуми миллат чун ҳодисаи замони сотсиализм баррасӣ мегардад. Таҳлили ҷаҳони андешаи қисмати аҳли равшанфикри Тоҷикистони муосир, ки дар маҷаллаю рӯзнамаҳо ҳафтаномаҳо доир ба ин масъала ҷоп мегардад, гувоҳи он аст, ки пешравӣ ва тағйирпазирӣ аз дунболи раванди қонунгузорӣ ва касби таҷрибаи давлатҳои мутамаддин дар ин самт бо душворӣ ҳам бошад, зина ба зина рух дода истодаанд.

Фазои андешаи сиёсӣ ва ҳуқуқии Тоҷикистон ба назари мо аз даврони истиқлолият то имрӯз зери пардаҳои ғафси идеологӣ се даврони ташаккул ва типии тағйирёбандаи тафаккурро нисбат ба масъалаи баррасишаванда паси сар намуда истодааст. Новобаста аз он ки дар қишрҳои ҷомеа ҳамзамон типҳои дигари тафаккур ва андеша нисбат ба ин масъала мавҷуд буданд, вале мавқеи нисбатан устуворро дар он чунин самтҳо ва моделҳо бар дӯш доштанд:

1. Дар тайи солҳои аввали истиқлолият солҳои 1990-1993

¹ Лекин ин маънои онро надорад, ки қонунгузории собиқ даврони шӯравӣ чунин табиати ҳуқуқиро надошт. Он замон чунин фаҳмиши васеи миллият дар қонунгузорӣ буд, зеро шахрвандии ягона асоси ягонагии сиёсии атбӯи давлатро муаррифӣ мекард, вале фазои таълими дарси ҷомеашиносӣ ва инкишофи идеологӣ пайваста зери миллат, ҳамон фаҳмиши иттиҳоди забонӣ, хунӣ, фарҳангӣ ва ҳодисаи тавлидшудаи ҷаҳони капиталистиро медид.

ду модел—а) Тоҷикистон—сарзамини мусулмонон бо модели шинохти миллат чун иттиҳоди мӯъминин ё уммат ал-исломӣ ва б) Тоҷикистон—сарзамини миллати тоҷик ва дигар бародарони ҳамзист бо модел ва биниши коммунистии миллат (ниг.: ба матбуоти солҳои 1990–1993).

2. Солҳои 1994–1999 зина ба зина муттаҳидшавии андеша дар атрофи Тоҷикистон—сарзамини миллати тоҷик ва тоҷикистониён, аз ду ҷониб—аз ҷониби муҳолифин ва ҳукуматдорон ба назар мерасад. Ҳарчанд ки кашишҳои байнӣ ва дохилии онҳо баъзан аз биниш ва фаҳмиши аввалияи худ ғанӯз дур нашуда буд... тағйири андешаи миллатшиносӣ равшан эҳсос мешуд. Албатта, ин фаҳмиш низ ғанӯз фаҳмиши миллати муосирро надошт.

3. Таъи солҳои 1999 то соли 2006. Бо эълон шудани инсон ҳамчун арзиши олий дар Конститутсияи кишвар заминаи нави ташаккули фаҳмиши миллати муосир дар раванди қонунгузорӣ тарҳрезӣ шуд. Дар ин замина худшиносии миллии мо зери таъсири омилҳои муҳталиф ташаккул ёфт. Албатта, чунин таъсирҳо ҳам ҷанбаҳои мусбат ва ҳам манфиро ба шинохти мо доро буд. Вале тафаккур ва андешаи миллӣ ғанӯз ба сатҳи фаҳмиши муосири миллат, ки таҷрибаи давлатҳои пешқадам аз он дунболоғирӣ менамояд, нарасида буд.

Даврони нав тадричан тағйирпазирии андешаро нисбат ба миллат ногузир дар байни зиёиён вориди илм намуд. Вале чунин фаҳмишҳо ғанӯз дар доираи соҳаҳои ҷудогонаи илм аз назари тангу биниши мушаххасоти илмӣ садо дода, гӯё ба тағйирёбии мафҳуми миллат қудрат надошт. Мисол, аҳли илми ҳуқуқшиносӣ пайваста аз принципҳои баробарии инсондӯстӣ ҳарф зада, шаҳрвандро чун субъекти комилҳуқуқи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқии Тоҷикистон муаррифӣ намуда, аз баёни мафҳуми ягонаи миллати муосир худдорӣ мекарданд.

Дар остонаи маърақаҳои интиҳобот интиҳобшавандагон бештар ба ин масъала аз назари манфиати сиёсӣ наздик гардида, мардуми минтақа ва Тоҷикистон гуфта муроҷиат мекарданд, ки ин ҳам нишонаи воқеӣ ва ногузирӣ шинохти миллати навро масъалагузорӣ мекард. Тахмин мерафт, ки муборизаи сиёсӣ би-

дуни ихтиёр онҳоро ба шинохти нави миллат дар паҳнои ҳуқуқ наздик мекард. Зеро ҳуқуқи овоз додани ҳама шахрвандон қатъи назар аз миллату наҷод чун сарчашмаи ҳокимияти намояндагӣ шахсиятҳои сиёсиро ба миллати ягонаи сиёсӣ рӯ ба рӯ мекард. Вале ҳанӯз мо ба шинохти нави миллати муосир нарасида будем. Чунин ба назар мерасид, ки ҳуқуқ аз роҳи худ ва сиёсат аз ҷодаи худ моро ягон-ягон ба сӯи ногузирии шинохти миллати нав ва ташаккули биниши миллати нав тақон меод. Вале дар маҷмӯъ мардум ҳанӯз дар ҳоби ғафлат буда, аз дарки умқи масъала дур буданд.

Аз соли 2006 сар карда масъалаи миллат¹, миллатгарой, худшиносии миллӣ² ҳамчун масъалаи марказии баҳси аҳли зиёи кишвар рӯи кор омада, баҳри таҳияи консепсияи андешаи давлати миллӣ ва ғояи ҳуқуқи миллӣ кӯшишҳо карда шуд. Агарчанде мавзӯҳои баҳс муҳталиф буданд, вале гирдоби андеша ба сангҳои таҳдоби афкор чун худшиносии миллӣ, миллатгарой, арзишҳои миллӣ ва динӣ таъя менамуд. Дар ин самт, фазаи озоди васоити ахбори умум дар ҷумҳурӣ дар баробари рӯзномаҳои ҳукуматӣ, ҳафтаномаҳои «Тоҷикистон», «Миллат», «Зиндагӣ», «Фараж» ва «Нигоҳ» хизмати худро пешниҳод карданд. Хизмати Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муколамаи аҳли зиёи кишвар бо намоёндагони ҳукумат—«Диалог» низ дар ин маҷро ҷолиб аст. Онҳо

¹ Ниг. Аминов Қ. Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. // Миллат, 4-январии соли 2007. №1.; С.Мирзшоев, Ба ташаккули элитаи зиёи нӣз дорем. //Миллат, аз 11 январии соли 2007. №2.; Абдуллоҳ М. Миллат, миллигарой ва ягонагии ақида. // Миллат, 15 февралӣ соли 2007. №7; Тураҷонзода А. Уламои исломӣ ва арзишҳои миллӣ. //Миллат, 18 январӣ соли 2007. №3. М. Ҳимматзода. Зиндагӣ 12. 11.2006. №41.; М.Шакурӣ, А.Сатторзода, А.Имомов, Пайванди дину хирад.// Тоҷикистон. 29 ноябри соли 2006. №48.; Аслонов Т., Муҳторов Ф. ва Сиддиқов Н. Тураҷонзода но-барой мекунад. // Тоҷикистон, 23 ноябри соли 2006. №47. Убайдуллоев Ф. Дасте аз ғайб ё шуурбохтагон таърихсоз набуданд.// Тоҷикистон, 1 февралӣ соли 2007. №5. №6. Абдучаббор Т. Омилҳои ваҳдаткуш ва ваҳдатзо. //Миллат, аз 7 декабри соли 2006, №48.

² Рабизода А. Панча заданд, барканданд, бурданд, баҳра бардоштанд. //Миллат, 14 декабри соли 2006, №49. Холиқов А. Ғ. Омезиш ва баҳамоии тамаддунҳои ҳуқуқӣ.// Омӯзгор, 17 ноябри соли 2006. №45-46. Абдурахманов В. Права человека защитит институт. // ASIA Plus, 11. 01.2007г.

масъалаи муҳимияти мавзӯи «миллат»-ро яке аз даъватҳои бузурги замони нав арзёбӣ намуда, дар кори ташаккули фаҳмиши он ба нафъи ҷомеаи имрӯз корҳои зиёд анҷом доданд. Конфронси илмӣ «Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар таърихи 18-19 апрели соли 2006 Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки аҳли зиёи кишвар баргузор намуд, қадами нахуст дар ин самт буд¹. Сазовори қайд аст, ки дар тамоми даврони ташаккули ҷаҳони андешаи аҳли зиё дар атрофи масъалаи миллӣ ҳусни таваҷҷӯҳи роҳбарияти Ҳукумат, баҳусус роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба он мусбат ва сазовори дастгирию таъкидот буд. Эшон бо асарҳои илмӣ² маърузаҳои расмӣ хеш³ ҷавҳари миллат – истиқлолият ва худшиносии миллиро аз масъалаҳои нахустин шинохта буданд.

Андар шинохти мафҳуми вожаи «миллат»

Доир ба мафҳуми вожаи миллат андеша ронда, диққат додан лозим аст, ки аз чанд назар биниши он гуногун аст. Вай истилоҳе нест, ки байни олимони соҳаи мухталиф дар шинохти он умумияти том вучуд дошта бошад. Тафовутҳо ҷузъӣ ҳам бошанд, ҳастанд.

Этимологияи миллат ба назари муҳаққиқ Лия Гринфелд ва Гайдо Зернато дар шакли истилоҳи латинии «natio» дар Рими қадим ҷиҳати инъикоси як қавми хориҷии аз макони муайян буди истифода мешуд, ки баромадашон берун аз Рим буда мақо-

¹ Масъалаҳои ташаккули идеяи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ ш. Душанбе, 18-19 апрели соли 2006. – Душанбе 2007. 260с.

² Раҳмон Э. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ. Душанбе: Ирфон, -372с.; Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби 1- ум Душанбе, 1999, 2-ум. Душанбе, 2002 -128с. ва 3-ум. Душанбе, 2006 – 260с.

³ Раҳмон Э. Истиқлолият ҷавҳари асосии зиндагии миллат аст. Суханронӣ ба муносибати Рӯзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, Душанбе, 8 сентябри соли 2005; Мақола ва маърузаҳои ӯ дар соли бузургдошти Имоми Аъзам, дар симпозиуми байналмилалӣ «Осори Имом Абӯҳанифа ва аҳамияти он дар гуфтугӯи тамаддунҳо» 5-6 октябри соли 2009 ҳамагӣ саршори ин ғоя ва андешаанд.

ми пасттар аз римиҳоро доштанд¹. Ин маънии хориҷии вожаи миллат баъдан дар асрҳои XIII миёни гурӯҳҳои донишҷӯёни хориҷии Фаронса низ ба сифати донишҷӯёни миллати фаронсавӣ, нормандӣ, олмонӣ ва ғ. истифода шудааст. Маҳз ҳамин фардонияти мансубияти донишҷӯён дар асрҳои миёна ба қавли Л. Гринфелд вожаи миллатро нисбатан устувор кард, вале дар интиҳои асри XIII вожаи миллат як гузариши ночизе ба сӯи гурӯҳи ҳамакидаҷиён намуд, ки он ифодагари донишҷӯёни ҳамфикрро низ фаро мегирифт. Зернатто дар така ба Монтескё, Жозефа де Местера ва Шопенгауэр вожаи миллатро ҳамчун гурӯҳи ҳамакидаҷиёни дорои ҳокимияти сиёсӣ ва фарҳангӣ, ҳамчун элита муаррифӣ менамояд². Танҳо дар асри XVI вожаи миллат ба маънии имрӯзааш ҳамчун халқи дар ҳудуди давлати муайян зиндагикунанда дар Англия пайдо мешавад. Ҳамин тавр, вожаи миллат аз чунин зинаҳои таҳаввулот мегузарад: миллат–гурӯҳи хориҷиён (Рими бостон); миллат–гурӯҳи донишҷӯёни як минтақа (Фаронсаи асрҳои миёна); миллат–гурӯҳи одамони ҳамфикр; миллат–чун элитаи чомеа (Аврупои замони эҳё); миллат–чун халқи мустақили соҳибдавлат (Англия асри XVI) ва ниҳоят миллат–ҳамчун халқи муайян (замони муосир).

Масъалаи шинохти миллат ва мансубияти одамон ба миллат ва фарҳанги муайян таърихи қадима дорад. Мухаккикини аврупогаро пайдоиш ва зуҳури онро ба Эллади Бостон мансуб донистаанд. Ба андешаи онҳо маҳз мутафаккирони Юнони қадим мардуми гӯяндаи забони юнониро–элинӣ ва донандагони забони ғайри онро–барбарӣ номидаанд. Аммо ин андеша аз назари илмӣ комил нест, зеро масъалаи шинохти мансубияти мардумон аз назари забонӣ ва ҳатто эътиқодӣ дар аҳди Каёниён ва Ҳахоманишиён низ маъмул буд. Онҳо мардуми бо забони қадимаи эронӣ ҳарфзананда ва пайрави зардуштияро (erīn) ва ғ. онҳоро (anerin) меномиданд³.

¹ Гринфельд Л. Национализм: Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2008. С.9.

² Гринфельд Л. Национализм: Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2008. С.10.

³ Холиқзода А.Г. Правовая система зороастризма. Душанбе. Дониш. -2005. С. 143.

Фаҳмиши миллат аз назари ислом ба дин иртиботи устувор дорад, зеро ислом дар баробари пайдоишаш ба бунёди халки араб ҳамчун унсури муҳими миллати исломӣ замина гузошт. Ал-уммат ал-исломия миллати наве буд, ки дар замири таълимоти исломӣ пайдо шуда, дар паҳнои давлати нави хилофат такмил ёфт. Аз ин назар, биниш ва фаҳмиши истилоҳи «миллат» бидуни он, ки дар фаҳмиши имрӯзааш, калимаи сохта, аз бисёр ҷиҳат ғалат ва ҷадид аст, аз назари мутафаккирони исломӣ вай дар шаклгирии шакли ҳамзистии халқҳо ва давлатҳои ҷаҳон таъсири бузург дорад.

Баҳси доманадори аҳли зиёи кишвар дар арҷгузории арзишҳои миллӣ ва динӣ низ бештар печдарпеч ва мубрам аз он аст, ки мо аз ду ҷониб—яке фаҳмиши динӣ исломии «миллат» ва дигаре аз назари фаҳмиши марксистии миллат ба ҳамон як падида баҳогузорӣ менамоем. Ва тааҷҷубовар он аст, ки мо мусолаҳа меҷоҳем ва ҳамдигарфаҳмиро талаб менамоем, ҳол он ки мо дар ду кутби имкони созиш надошта қарор дорем. Зеро арзишҳои ин ду ҳодиса аз ин ду назар тазод ва созишнаёбанда аст. Албатта, бидуни мавҷудияти аломати қонуни ягонагии ба ҳам зидҳо. Муҳаққиқ М. Абдуллоҳ дуруст қайд мекунам, ки аз назари ислом «дин, мазҳаб, миллат ва уммат тақрибан ҳаммаъно мебошанд»¹. Диккат диҳед, «тақрибан». Ва ин умумият натиҷаи диққат надодан ба моҳияти сиёсӣ ва иҷтимоии ин истилоҳ аст. Вақтҳои охир мо шоҳиди он шуда истодаем, ки кӯшишҳо дар ин самт вучуд доранд.

Ба ақидаи донишманди Эрон М. Мутаҳҳарӣ миллат аз назари Куръон «як маҷмӯъаи илмию фикрӣ ва як равише, ки мардум бояд тибқи он амал кунанд, фаҳмида мешавад. Бинобар ин миллат бо дин як маънӣ дорад... як тафовут миёни калимаи дин ва калимаи миллат ин аст, ки калимаи динро бо худо метавон изофа кард ва масалан гуфт «динуллоҳ», яъне дини Худо ва ҳамчунин ба фарди пайрав низ изофа мешавад. Масалан, гуфта мешавад: «Дини Зайд, дини Амр». Вале калимаи миллат на ба Худо

¹ М.Абдуллоҳ Миллат, миллигарой ва ягонагии ақида. // Миллат, 15 феввали соли 2007. №7.

изофа мешавад на ба фарди пайрав, гуфта намешавад, миллати Худо ё миллати Зайд ё миллати Амр, балки ба он раҳбаре ки аз тарафи Худо маъмурии роҳбари мардум бар тариқае хосе аст, изофа мешавад, масалан, гуфта мешавад, миллати Иброҳим ё миллати Исо ё миллати Муҳаммад»¹. Дар чордах ояти Қуръони карим низ истилоҳи миллат ба ҳамин маънӣ омадааст (Бақара, оятҳои 120; 130 ва 135; Оли Имрон, ояти 95; Нисо, ояти 125; Анъом, ояти 161; Аъроф, ояти 88 ва 89; Юсуф, оятҳои 37 ва 38; Иброҳим, ояти 13; Қаҳф ояти 20; Ҳаҷ, ояти 78 ва Сод, ояти 7). Мисол, дар ояти 78 сураи Ҳаҷ омадааст: «миллата абикум Иброҳима» яъне равиши падари шумо Иброҳим.

Ҳамзамон бояд хотирнишон сохт, ки Қуръони карим ба сифатҳои ҳамидаи инсонӣ таваҷҷӯҳи хоса карда гуфтааст: «Ва Парвардигори ту ҳаргиз (чунон) нест, ки деҳаҳоро, дар ҳоле, ки онҳо некӯкор бошанд, ба ситам ҳалок кунад».² Ҳифз кардани деҳу мулкҳо ба хотири некӯкирдорӣ ҳифз кардани халқу миллатҳои онҳо ба сифати амалҳои некӯ шоистаашон маҳсуб мегарданд. Ин аст, ки дар оятҳои пасоянд фармудааст: «Ва агар Парвардигори ту меҳост, албатта, мардумро як миллат мегардонид. Ва (лекин) ҳамеша мухталиф бошанд, – магар касе, ки Парвардигори ту бар вай раҳм кардааст, ва онҳоро барои ин ихтилоф офаридааст»³. Пас Худованд инсонҳоро ба миллатҳои мухталиф барои ихтилофи ҳамдигарӣ не, ҳарчанд, ки ин ихтилоф то сатҳе дар масири таърих рӯшан зуҳур кард, балки барои ҳамкорӣ ва гуногунрангии фарҳангу тамаддунҳо нақшҳо додааст. Ин ҳолат албатта, пурракунандаи ҷанбаи ахлоқии таълимоти динӣ дар масъалаи миллат аст ва он имкон дорад дар заминаи фаҳмиши васеъ аз паҳнои миллати эътиқодӣ берун равад. Чунки нуктаи марказии ҳифозати чунин гуногунрангиро Худованд ба ҳислати некӯкирдории сокинони деҳу кишварҳо вобаст кардааст, на ба арзиши дигар.

Ба андешаи Мутаҳҳарӣ таъя намудан ба андешаи миллат-

¹ Мутаҳҳарӣ М., «Хадамоти мутақобили Ислому ва Эрон». Душанбе 1999. С. 17-18.

² Қуръони карим. Сураи 11. Ояти 117.

³ Қуръони карим. Сураи 11. Ояти 118-119.

гарой ҳамчун унсури нажодию хунӣ мумкин аст то ҷое барои миллатҳои истиқлолхоҳ асари мусбат ва муфиде дошта бошад, аммо он дар кишварҳои исломӣ боиси тафриқа ва муноқишаҳо гардидааст. Ба андешаи ӯ миллатҳои исломӣ барвақт ин зина ва давраро аз сар гузаронидаанд ва ислом қарнхост, ки ваҳдате бар асоси фикр, ақида ва идеология ба вучуд овардааст. Аммо дар асл мо медонем, ки ҳанӯз аз миллият ва ваҳдати устувори миллати исломӣ дар ҷаҳон ҳарф задан имкон надорад. Зеро воқеият бо ҳама ягонапарастии исломӣ риштаи ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмиро ба мардуми мусулмон дар даст надодааст. Дар одитарин ҳолат як тафрикаи ночизи мазҳабию фирқавӣ, як дигаргунии тоату ибодат ва ё як ишорате миллатҳои мусулмонро душмани ҳамдигар гардонид, таассуби мазҳабию фирқагарой онҳоро ҷуну шиаю суннӣ, ваҳҳобию салафӣ, толибону хавориҷ дар муқобили ҳам қарор дода, олами исломиро ба вартаи ҷангу ҷидол гирифта намудааст. Мо ошкор дида истодаем, ки мардуми мусулмони садсолаҳо дар остонаи кишварҳои арабӣ суқунатнамуда ҳамчун мардуми ғайриараб ба сифати шаҳрванд шинохта намешаванд. Вале бо вучуди он мо наметавонем таъсири исломо дар муттаҳидию истиқлолхоҳии мардуми мусулмони зери асорати истилогарони аврупоӣ монда нодида гирем. Ва Мутаҳҳарӣ низ нақши исломо дар муборизоти озодихонаи Алҷазоир, Индонезӣ, кишварҳои исломӣ ва Покистон¹ таъкид медорад. Аммо дар ин биниш низ воқеиятро бояд дарк намуд. Воқеият он нест, ки ислом ба сифати таълимоти олии миллатсозӣ ва ваҳдати миллатбунёдиаш ин нақшо бунёд намуд. Балки воқеият он аст, ки истисморгарон дар дини дигар қарор дошта, дар муқобили мо мардуми мусулмон ҳукмронӣ менамуданд. Ҳисси озодихоҳии мо бо эҳсосоти диндориамон зери таблиғоти озодихоҳии исломӣ моро дар муқобили душманоне, ки дар дин ба мо бегона буданд, ба по ҳезонд. Аз эҳтимол дур нест, ки роҳбарони инқилобҳои исломӣ исломо ҷуну воситаи муассири озодихоҳӣ истифода намуданд. Бояд дар ёд дошт, ки агар истилогарон мусулмон низ мебуданд, ҷунин инқилобҳо ноғузир сар

¹ Мутаҳҳарӣ М., Хадамоти мутақобили Ислам ва Эрон. Душанбе, 1999. С.13.

мезад. Пас чавҳари муборизаҳо мақсади он на бунёди миллати исломӣ, на зери парчами ислом мубориза бурдан барои орияти миллӣ, балки барои озодӣ ҳамчун восита истифода намудани ислом чун усули бамақсадрасӣ буд.

Ба ҳар ҳол аз динҳои ҷаҳонӣ сар карда, муносибати афрод нисбат ба мансубият ва худшиносӣ аз доираи маҳдудаи қавми-ятӣ ва забонӣ берун ҷаста, касби универсалиятро соҳиб гашт. Зардуштия, буддоия, яҳудия, насрония ва ислом динҳои универсалие буданд, ки шинохти Ҳақро бидуни мансубияти халқият ва қавмияте масъалагузорӣ намуданд. Гуфтан мумкин аст, ки дар муқобили динҳои қадима ва худошиносии қавмӣ, ки Худоҳои шахрию халқии Юнону Мисру Рим ва ғ. ҳамчун Худои махсуси халқият ва маҳали муайян баромад мекард, акнун усули Худошиносӣ дар асоси неруи неқӣ ва бадӣ бидуни сарҳади забонӣ ва ҳудудӣ барои ҳамаи инсонҳо яксон дар низоми зардуштӣ амал мекард. А. Тойнбӣ дуруст қайд мекунад, ки «яҳудия нахустин дини тарғиботи бузург дар ҳавзаи баҳри Миёназамин буд»¹. Дар ҳақиқат дар ин ҳавза ин нахустин дини тарғиботие буд, ки мардумро ба сӯи холиқи ягона тарғиб мекард, барои ӯ маҳдудаи қавмӣ ва забонӣ мавҷуд набуд. Ҳангоме ки Исайи II дар худои миллии яҳудон аломатҳои холиқи ягонаи тамоми инсонҳоро кашф кард, сарҳади тарғиби ин дин берун аз қавми яҳуд доман афроста, сарҳади худшиносиро аз маҳдудаи халқият ва қавми-ят берун бурд. Бо вучуди ин яҳудия ҳанӯз бо қавмияти яҳудӣ саҳт иртибот дошт. Зеро рондани куништ (синагога) ва диаспораи онҳо аз сарзамини паёмбарон, ки ба ривочи яҳудия равак бахшиданд, на ба хоҳири тарғиби дин, балки ҳамчун ҷамоаи яҳудиён барои муайян намудани муносибати онҳо бо худои худ тавлид шуда буд, вале бо махсусиятҳои дигар ин ҷамоа дар атрофи худ намоёндагони дигар қавмиятҳоро муттаҳид сохт. Дар паҳнои он мобаъд насрония ва ислом қорҳои бузургро анҷом доданд. Омили ривоч ёфтани насрония ва исломро А. Тойнбӣ дуруст дар он мебинад, ки насрония ва ислом дар муқобили яҳу-

¹ Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Пер. с англ. В.И. Уколовой и Д. Э. Харитоновой, М. 2003. –С. 190.

дия дини бисёрмиллатаи кавми яҳуд ва ё араб боқӣ намонданд.

Яъне онҳо аз бузургтарин монеа, ки васлияти динро бо миллат (халқи) соҳибтарғиб доиман нигоҳ медошт¹ (онҳо дар баробари худопарастӣ яҳудпарастиро низ назаран ва амалан нигоҳ медоштанд) дур гаштанд. Яҳудия ҳеҷ гоҳ хусусияти худро ҳамчун дини миллии халқияти яҳуд аз даст надод. Ҷойи тааҷҷуб нест, ки барои онҳо бениҳоят душвор буд, ки Худоеро, ки падари аслии онҳо ҳисоб мешуд, падари кулли инсоният муаррифӣ намоянд. Аз ин хотир дар ниҳоди ин миллат то ҳанӯз рашк ва ҳасуди падари «аслии» худ, ки дигаронро ба фарзандӣ хондааст, вучуд дорад. Аз ҷониби дигар муҳаққиқ Ҳерфорд дуруст қайд мекунад, ки ин падари бузург фарзанди нахустин ва аслии худватани онҳо Исроилро бештар дӯст медорад ва дар он ҳолатҳое, ки ғайри яҳудиён ин муҳаббатро талаб мекарданд, аз яҳудиён ҷавоби қолабшудаи «шумо дар ин маросим иштирок намекунед»-ро мегирифтанд.² Албатта, тақсим намудани падари худ бо дигарон кори сахл набуд. Чунин вазниниро танҳо ин миллат тавонист то ҳадде бардорад. Миллат ва ё қавмияти дигаре падари худро ба дигарон ба осонӣ намедихад. Бинобар он хангоми баҳо додани миллатгароии яҳудия ин нукта бояд дуруст баҳогузорӣ гашта, худшиносию яҳудгаравии онҳо чун ҳаққи табиӣи онҳо ба падари ибтидоии хеш шинохта шавад. Дар муқобили он насрония ва ислом чунин васлият ва пайвастагиро аз лаҳзаи аввал бо Худои ягонаи ҳамаи инсоният устувор намуданд. Яъне онҳо ҳолиқи ягонаро омили тавлиди ҳамаи инсонҳо аз ибтидо шинохтанд. Яъне универсализм дар таълимоти онҳо аз ибтидо вучуд дошт. Баъдтар дар ислом мо мебинем, ки дар муқобили ҷараёнҳои миллатгароии арабии исломӣ ин вазифаи исломро мазҳабҳо иҷро намуда, онҳо дар таъба арзишҳои универсалӣ тавонистанд исломро чун дини тамоми мардуми муъмин ва ғайриараб ба ҳаёти халқҳои нав ворид намоянд.

Аз ин хотир, агар мо сарҳади шинохти халқиятро чун мил-

¹ Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Пер. с англ. В.И. Уколовой и Д. Э. Харитоновой, М. 2003. –С. 191.

² Herferd. The Parisees. P. 157-158.

лат ба даврахои қадима ворид намоем, ба осонӣ пай мебарем, ки баҳси шинохти миллат бо дин баҳси ғайриилмӣ ва беасос набуда, аз воқеияти худошиносӣ ва диндорӣ мардумони бостон сурат мегирад, ки ҳар як қавму миллат дину ойин ва Худоҳои миллии худро доштааст. Дар зинаи муайян чунин монеаҳои сунъӣ ва сохтаро умумияти инсонӣ, арзишҳои иҷтимоӣ ва истеъдодҳои нав вайрон намуда, ба пайдоиши динҳои универсалӣ ва навъи нави шинохти мансубияти инсон замина гузоштаанд.

Дар шинохти умумияти миллат, дин, халқият ва шахрвандон бояд як нуктаро дар назар гирифт, ки дар масири таърих чи тавр онҳо шакл гирифтанд ва чанд давра имтиҳони таърихиро устувор паси сар намуданд ва кадоме аз онҳо имрӯз барои ҷомеа хизмат карда, истода оянда низ метавонанд ин корро анҷом диҳанд. Аз ин дидгоҳ биниши хунию забонӣ, фарҳангию урфии халқу миллат аз даврони қадим то имрӯз таъсири устувор дорад. Гузашта аз он чунин шаклгирии миллии ҳамчун халқ ва миллати ҷудогона бо кашишҳои дохилӣ, манфиатҳои марзӣ, забонӣ, маданӣ ва одатӣ қавмиятҳо, қарнҳо мардумро ба ҳам дар асосҳои ихтиёрӣ муттаҳид сохтааст, ки онҳо дар аксари мавридҳо аз таърихи динҳои ҷаҳонӣ муддати тӯлонитарро дороанд. Аммо дин таърихи муайян дошта, омилҳои мухталифи зӯрию ақлонӣ ва эътиқодии паҳншавиро медонад. Омилҳои муттаҳидкунандаи он дар масири таърих бо омилҳои дигар омехта шуда хусусияти ивазшавӣ ва тағйирёбиро касб менамоянд. Мисол, дар ҳуди инқилоби исломии Эрон агарчанде ислом воситаи муассири бедории миллии миллати эронӣ бар муқобили вестернизатсияи аҷнабӣ буда, маҳз ислом воситаи муттаҳидии инқилоб гашт, аммо бо гузашти айём дар солҳои дуоим ва сеюми бунёди давлати нав дар ҳолати муҳолифати ҳадамоти миллии ва исломӣ роҳбари инқилоб бартарӣ ва афзалияти арзишҳои миллиро аз исломӣ таъкид дошт. Дар китоби «Саҳифаи нур» бунёдгузори ҷумҳурии исломии Эрон Оятуллоҳ Хумайнӣ навиштааст: «Ман саҳт эътиқодманд ҳастам ба он нукта, ки арзиши идора намудани давлат бояд аз тамоми манфиатҳои дигар, ҳатто манфиати динӣ чун намоз, рӯза ва ҳаҷ авлотар доништа шавад. Давлат ме-

тавонад тамоми зухуротро манъ намояд, агар ин зухурот ҷавобгӯи манфиатҳои давлат набошад, ҳатто агар ин манъкарданҳо дар зиддият бо манфиатҳои исломӣ ҳам бошанд. Зеро манфиатҳои ҳокимияти давлатӣ бузургтар аз қонуниятҳои исломӣ ҳастанд»¹.

Яъне мақсади инқилоби исломӣ ин ба даст овардани қудрати Эрон буд, қудрате, ки ба арзишҳои миллӣ ва исломӣ таъяс мекард. Ва барои расидан ба ин мақсад ислом чун воситаи асосӣ хизмат намуд. Чун ҳуди арзишҳои исломӣ бо манофеи миллӣ бархӯрд намуд, манофеи истиклолият ва миллат арзиши баландтар касб кард. Яъне шинохти миллат ҳамчун вожаи иҷтимоӣ дар давраи муайян бартариҳои ҳудро масъалагузорӣ кард.

Доир ба ҳалли боз ҳам васеътари ин масъала ба таърихи миллати араб нигариш бабақомӯз аст.

Умуман дар даврони густариши ислом миллати араб ҳанӯз даврони парокандагии сохтори авлоди мегузаронданд, ҳарчанд ки миллатҳои дигар ҳамчун ҳалқиятҳои мустақил шинохта шуда буданд. Аз ин рӯ, ислом ҳамчун таълимот, арзиш ва идеологияи муайян ин қабоили парокандаю авлоди ҷохилро ба муттаҳидӣ даъват кард. Ва чун ш. Макка дар гузаргоҳи роҳҳои таърихӣ ва тичорат қарор дошт ва мардуми бумӣ дар қатори арабҳо боз савдогарону ғуломони ҳалқиятҳои гуногунро фаро мегирифт. Аз ин хотир, яке аз омилҳои, ки даъвати умумӣ ба ислом дар ин минтақа нумӯ ёфт, танҳо ба як наҷод ва ё миллат таъйид нашудани он буд. Албатта, чунин инсоншиносӣ ва рӯварӣ ба бани одам ҳоси табиати ислом ва динҳои ҷаҳонӣ буд. Яъне ислом дар асл на миллати наҷодӣ ва ё ҳуниро, балки миллати оинӣ ва диниро шинохта, эҳтиром ва тақвият дода аст. Вале исломи воқеӣ бо вучуди ҳама сохтакориҳо ҳанӯз дар доираи шинохти миллати наҷодӣ, забонӣ ва ҳунӣ қарор дорад. Мисоли равшани он муносибати бародарони араб дар масъалаи шаҳравандии мардуми ғайриараб шуда метавонад. Миллатгароӣ муносири исломӣ намехоҳанд ғаҳманд, ки исломо ба ин

¹ Иқтибос аз китоби «Саҳифаи Нур» Оятулло Ҳумайнӣ. Ниг. Э. Раҳмон. Суҳанронӣ ба муносибати 10 - солагии Конститутсияи ҚТ, аз 5 ноябри соли 2004.

зинаи инкишоф на танҳо онҳо, балки кулли мардуми мусулмон овардааст. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дуруст қайд карданд, ки исломро бо ин шаъну эътибораш бидуни хизмати намоёндагони миллати тоҷик дарк намудан номумкин аст. Агар 65 то 70% мусулмонони ҷаҳон пайрави мазҳаби Имоми Аъзам бошанд, пас исломшиносии ҳамин қадар мусулмон тавассути роҳи пешгирифтаи фарзанди миллати тоҷик аст, ки дар он санъати болои ҳаётшиносӣ, маърифатнокӣ ва фарҳанги зиндагии миллат инъикос ёфтааст.

Ғалабаи таърихӣ ислом низ дар ибтидо ба ҳамин андешаи миллати ягона марбут аст. Мавқеи ҷойгиршавии макони тавлиди ислом ба ин чиз мусоидат намуда, заминаи инкишофи дини мубини ислом гардид. Дар натиҷа дини нав бинои давлати навро бо миллат ва ё халқияти нав гузошт. Чун арабҳо ҳанӯз ба зинаи ташаккули халқият нарасида буданд, онҳоро ба миллати нав идеологияи нав муттаҳид намуд. Ва миллат чун навӣ ваҳдати идеологӣ ва ҷаҳонбинии нави динӣ амал мекард. Аз ин рӯ, чун дар байни зиёиён ва донишмандони он замон роҷеъ ба насабшиносии эшон ва муайян кардани баромади хунӣ суҳан мерафт, паёмбари ислом таъкид ба ҳамкешии ақидатӣ ва ҳамфикрӣ намуда мефаҳмонданд, ки миллати исломӣ дар асоси ақидаи якхелаи инсонҳо бунёд шудааст. Албатта, он замон дигар намуди миллатшиносӣ ва диншиносӣ наметавонист барои мардуми исломӣ чунин хизматеро намояд. Дар баробари ин ҳама арзиши инсонгароии исломӣ ҳамчун навӣ миллатшиносӣ ба ташкили устувори иттиҳод замина мегузошт.

Бо назардошти гуфтаҳои боло миллатшиносии исломӣ ҳамчун шинохти одамони пайрави як андешаи нек ва порсо, як равиши некону парҳезгорон аз назари идеологӣ нисбат ба шинохти миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ табиатан хайрхоҳонаатару одилтар аст. Аммо ин шинохт ба фаслбандии илмӣ ҷавоб надода, тоқати беадолатиҳои таърихӣ манфиатдӯздиҳои зиндагиро ба дӯш надорад. Дар ин давраҳо чунин бори амонати ваҳдати инсониро унсурҳои муваққатию даврагӣ – миллат чун падидаи иҷтимоӣ бар дӯш дорад. Аз ин назар аст, ки аксари вақтҳо мил-

лат чун падидаи андешавӣ ва ақидатӣ чун восита ва ё идеологӣ боқӣ мемонаду амалия ва таърих бо роҳи худ ҳаракат мекунад. Имрӯз, низ қулли давлатҳои ҷаҳон дар асоси шинохт ва эътирофи миллатҳои ҷудогонаи иҷтимоӣ ба бунёди давлатҳои миллӣ даст задаанд. Чи давлатҳои арабию чи аврупоӣ ҳама. Вале яқин аст, ки инсоният ба шинохти ягонаи миллати инсонӣ ҳамчун инсонҳои пайрави як равиши неку порсо тадричан ҳаракат хоҳад кард. Шарт он нест, ки вай исломию ё ғайри он бошад. Шарт он аст, ки шинохти табиати ягонаи инсон ва инсонгароӣ дар ҷаҳон таъйид шавад. Аз ин дидгоҳ вожаи миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ чун бародарони кӯчаки ин навъи ҳамзистӣ «оила», «авлод», «қабила» ва «халқият» чӣ нақшро хоҳад бозид? Аввал ин ки миллат аз назари иҷтимоӣ дар ҳақиқат чун шаклҳои дигари ҳамзистӣ умумиятҳои зиёдро бо онҳо дорост. Махсусияти баромади хунӣ, умумияти фарҳангӣ, ягонагии забонӣ ва одату анъанаҳо дар маҷмӯъ онҳоро ба ҳам тавъам мегардонад. Аммо барои мо муҳим шинохти ин умумиятҳо нест. Муҳим он аст, ки то кадом дараҷа ин умумиятҳо ба буду боши ин падида таъсир дорад. Ва то кадом дараҷа ояндаи ин падидаи миллат ба дигар унсурҳои ҳамзистии иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. Мисол, агар дар масири таърих шаклҳои дигари ҳамзистӣ мавқеи худро аз даст додаанд. Ҳатто оилаҳои ғайрииктисодӣ ба иқтисодӣ, авлод ба қабила тадричан мавқеъ ва мақоми худро дар раванди таърихӣ ба дигар шаклҳои ҳамзистӣ вогузор кардаанд. Оё чунин тақдир ба истилоҳи миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ таъсир дорад ё не? Бубинед, ки оила, авлод ва қабила дар масири таърих пас аз иҷрои функсияҳои муайяни таърихӣ мавқеи худро аз даст додаанд. Оё миллат аз назари иҷтимоӣ низ ба осонӣ мавқеи худро аз даст медида бошад ё не? Ба андешаи мо ҷавоб ба ин савол вобастагӣ дорад аз тақдирӣ шаклҳои нави иттифоқии давлатдорӣ кишварҳои аврупоӣ дар 30-50 соли оянда. Зеро агар киёс бо дигар шаклҳои ҳамзистӣ дар 200-300 соли оянда тадричан ногузирии фурӯравиӣ нақши миллатро дар масири давлатдорӣ масъалагузорӣ намояд ҳам, истодагариӣ миллат ҳамчун унсур иҷтимоӣ дар 200-300 соли гузашта дар шароитҳои вазнини

таърихӣ ва миллатгароии ниҳой баръакси қонуниятӣ таърихӣ эҳтимолияти дарозумрии онро тарҳрезӣ менамояд. Иттиҳоди Аврупо бо муттаҳидкунии миллатҳои аврупоӣ гарчанде ба умумияти инсонҳо ва шаҳрвандии ягона афзалиятҳо биёрад ҳам, қонуниятӣ истиқлолиятҳои кишварҳо тадричан нақши миллат ва миллатгароиро чун идеологияи сиёсӣ устувор намуда истодааст. Аз ҷониби дигар, биниш ва фаҳмишҳои васеӣ дигар донишмандони соҳавӣ мавқеи миллатро чун падидаи забонӣ, фарҳангӣ ва наҷодӣ маҳдуд мекунад.

Ба андешаи Мутаҳҳарӣ калимаи миллат дар забони имрӯзаи форсӣ ғалат ба маънии иҷтимоӣ истифода мешавад. Мо имрӯз ба ҷойи мардуми Олмону Инглистону Фаронса миллати Олмон, Инглистон ва Фаронсаро истифода мебарем, ки ғалат аст¹. Назари Мутаҳҳарӣ бар он аст, ки ин истилоҳ аз пайравони миллати Иброҳим, пайравони миллати Муҳаммад ва дигар паёмбарон бо ихтисори пайрав ба миллати мансуби паёмбар ва аз он ба миллати мансуби давлат табдил ёфтаанд. Мисол, миллати Муҳаммад, Исо ва ғ. ба миллати Эрон, Фаронса ва ғ. Албатта, душвор аст, ки чунин қонуниятро эътироф кард. Зеро дар байни гузариш аз мансубияти паёмбарӣ ба мансубияти давлатӣ аз назари мантиқ ночаспон аст. Шояд бо нуфуз гирифтани давлат ва қудратҳои сиёсӣ мансубияти шахс ба давлат таъйид шуда бошад. Дар чунин сурат шаҳрвандӣ ва мардум мавқеи асосиро ишғол мекунад. Аммо бо назардошти миллати тағҷой, ки ҳаққи бештари бунёди давлатро касб мекард, нақш ва нуфузи миллат афзун мегардад. Ба ин омил шуда метавонад ҳаққи худмуайянкунии миллатҳо. Дигар ин ки миллат ҳамчун падидаи иҷтимоӣ, забонӣ, фарҳангӣ ва анъанавӣ дар масири таърихи сесаҷдсолаи инсоният нақши бориз дорад ва дар илми ҷомеашиносӣ низ хуб қабул шудааст. Худи Мутаҳҳарӣ бо вучуди мухолифати илмиаш ин истилоҳро чун падидаи иҷтимоӣ ногузир қабул кардааст. Аммо дар мисоли тафовути вожаи миллат ва мардум ӯ вожаи миллатро чун истилоҳи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ муаррифӣ намудааст. Аммо аз назари мо ҳуқуқшиносон миллат бештар ҷанбаи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ

¹ Мутаҳҳарӣ М. Хадамоти мутақобили ислом ва Ирон. Душанбе, 1999. – с. 18.

дошта, истилоҳи мардум ва халқ чанбаи ҳуқуқӣ мегирад. Зеро миллат агар аз назари ҳуқуқӣ байналмилалӣ ҳаққи бунёди давлати мустақилро касб намояд ҳам, дар муносибатҳои дохилӣ ва байналмилалиаш тибқи қавонини ба расмият шинохташуда побанди манфиати мардуми минтақа ва кишвар мегардад. Давлат наметавонад қонунро ба хотири миллат ва халқияти муайян қабул намояд, балки ба хотири халқи кишвар ва мардуми давлат қабул менамояд. Дигар ин ки дар ҳеҷ давлате як миллати воҳиде арзи ҳастӣ надорад, ҳама давлатҳо аз намояндагони миллатҳои мухталиф иборат ҳастанд. Баъзеи дигарашон ҳатто аз миллатҳои сохта. Аммо дар ҳар кишваре халқ ва шаҳрвандонанд, ки онҳо ҳақҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиро доранд ва давлат нисбат ба онҳо масъул аст. Аз ин назар шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамчун халқи Тоҷикистон ҳаммаъно буда, нақши онҳо дар идораи кишвар асосӣ ва устувор аст. Ин дар ҳолатест, ки миллатро мо чун падидаи фарҳангӣ, наҷодӣ ва забонӣ мешиносем.

Аммо дар илми миллатшиносии ғарбӣ миллатро чун иттиҳод ва ваҳдати мардумони кишвар тарҳрезӣ менамоянд. Ғояи миллӣ дар Ғарб ҳамчун шинохти иттиҳоди одамон аз лиҳозӣ ақоидӣ, ҳуқуқӣ, мансубияти сиёсӣ ва забонӣ дар замони нав ба ду шоха тасниф шуд. Яке дар шакли ҳақиқати ақлгароёнаи Ж.Ж. Руссо, ки миллат аз назари хирад ва ҳуқуқ ҳамчун халқи дорои ҳуқуқи ҳокимияти мустақили сиёсӣ фаҳмида мешавад (назарияи ақлгароёнаи миллат) ва дигаре назарияи ғайриақлии шинохти миллат аз ҷониби олимони олмонӣю англисӣ, ки миллатро аз иттиҳоди ҳамзабон, ҳамхун, ҳамфарҳанг ва урфу одатҳои умумиятдошта (Фихте, Лебон ва дигарон) шинохтаанд. Дуруст аст, ки назариятчиёни бузурги аврупоӣ Г. Гегел, Ф. Гизо, Г. Бокл, А. Де Токвил дар таъяки ба Руссо миллати муосирро бо зуҳури унсурҳои ҳарду дидгоҳ то ҳақде қабул намуданд, вале бо қисман аз инкори ҳамхунию ҳамзабонӣ. Баҳси онҳо асосан атрофи шакли зуҳури ҳокимияти халқӣ ва соҳибхитиёрии миллӣ рафта баҳс асосан домони шаклҳо ва ташкили идораи давлатӣ тафсон мешуд.

Муҳаққиқи фаронсавӣ Г. Лебон хулоса менамояд, ки худму-

айяншавии миллат танҳо бо дарёфти забони умумӣ, ҳамхунӣ ва фарҳанг ба итмом намерасад, дар он нақши муайянро руҳ ва равони халқ иҷро менамояд,¹ аз ҷониби дигар ӯ назарияи «миллати таҳҷоиро (титулиро)» ҳамчун барандаи ҷавҳари соҳибхитӣрии халқӣ, яъне баёнкунандаи субъектони ҳокимияти олии давлатӣ эътироф менамояд. Ба назар чунин мерасад, ки назарияи Г. Лебон аз назарияи биологӣ ва ғайриаклии миллат дур намеафтад. Алоқаи ғайришуурунаи шахсро бо иттиҳоди муайян ва қавмияти ҳамзабон, ки Г. Лебон пешниҳод менамояд муҳаққин ба сифати ифодагари айният ва ҳувияти миллий медонанд, на баёнгари мафкураи миллий. Андешаи Г. Лебонро М. Барес идома дода қайд менамояд, ки худшиносии миллий бо васли низоми устувори ғояҳо, эҳсосҳо ва меросияти арзишҳо тавъам аст.

Дар қиёс бо назарияи психологӣи ташаккули миллат (Г. Лебон) миллат аз дохил таҳаввулотӣ таърихӣ худшиносиро бо рамзҳои муяссар мегардад, шаклгирӣи ғояи миллий ва миллати русҳо ба андешаи мутафаккирони рус дар муқовимат бо рамзҳои миллати дигар ташаккул ёфтаанд. Мисол православҳо ба муқобили «боварҳои лотинӣ», ҷамоавӣ коллегиялӣ ба муқобили фардигарии ғарбӣ, кашфи роҳи мустақили хоси худ ҳамчун роҳи сеюми на «шарқию» на «ғарбӣ» ва амсоли инҳо. Ин аст, ки ба саволи «мо кистем?» Ҳанӯз ҳам русҳо ҷавоби омиёнаи «мо онҳо нестем» медиҳанд. Баҳси масъалаи он ки Рюрикро баърои шоҳи русҳои қадима даъват карданд ё не, ҳарчанд, ки баҳси асосии славянофилҳо ва ғарбгароён бошад ҳам, ҳоло бо тудай ҷаҳонишавии манфиатҳо ворида баҳсҳои навлибералчиён ва ҷонибдорони ҳизби ҳукумати «Россияи ягона» гашта, нуктаи ниҳой ба баҳси таърихӣ гузошта нашудааст. Ин аст, ки ҷараёни ғарбгарии таърихшиносӣ, ки дар долонҳои конфронсҳои илмӣ ва дарсҳои озоди ҷадидлибералҳо ва дар иддае аз адабиёти таърихӣ дар интиҳои асри XX тавлид шуда буд, ҳанӯз ҳам аҳёнан бо завқият дар ҷонибдорӣ аз назарияи «рюрихи»-и пайдо-

¹ Ниг. Фененко А. «Национальная идея» и «национальная идентичность» в произведениях Г. Лебона.// Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности. Сборник научных трудов. Воронеж, 2002.

иши давлат эҳсос мешавад. Мушкилӣ сари кашфи ҳақиқат не, балки сари масъалаи манфиати миллӣ меравад. Оё мумкин аст, ки манфиати миллиро бо ҳақиқати талхи таърихӣ устувор кард ва ё чун фаронсавиҳо (Наполеон, модари дар инаугуратсия на-будаашро дар расми калони сабтгардида, ба хотири иттиҳоди миллати фаронсавӣ ва ваҳдати хонадони императорӣ иҷборан ҷой кард) воқеиятро бояд шикаста нишон дод. Чунин печишу тобишҳои на он қадар мақбул ба манфиати манофеи миллии мо дар таърихи халқи мо низ кам нест.

Шинохти миллати нави васлшуда бо дастовардҳои буржуазӣ бо миллат аз назари иқтисодӣ ба ҳам тавбам аст, ки он низ метавонад чун воҳиди ҳуқуқӣ амал намояд. Аммо чунин шинохти миллат бо вучуди дастовардҳо доштани мушкилиҳои назаррасро дар қори муаррифии миллати давлатҳои рӯ ба инкишоф доро аст. Мисол, дар кишвари мо ҳангоми баёни миллати тоҷик, агар ўзбеку қазаку қирғизу дигаронро намоёндаи миллати тоҷик арза дорем, онҳо ба умқи масъала сарфаҳм нарафта, моро хурдагирӣ менамоянд. Айнан чунин ҳолатро метавон нисбат ба тоҷикони ўзбекшудаи Самарқанду Бухоро баррасӣ кард. Мо ба чунин миллатсозии бародарон эрод мегирем. Яъне бо вучуди сукувати якҷояи садсолаҳо ва омезишҳои анъанаҳо, забон, фарҳанг ва оини зиндагии маҳдудаи оилавӣ ва авлодӣ моро намегузорад, ки аз тангнои миллатгароии маҳдуд берун биафтем. Аммо дар масъалаи Аврупо ин наздикшавии шаҳрвандон тавассути иқтисодиёт беҳтар муаррифӣ мегардад. Ва таҳаммулгароии онҳо низ бештар мушоҳида мешавад.

Марксизм ва миллат

Марксизм бо вучуди таълимоти оқшудаи ғазои илмии Аврупо буданиш дар шинохти паҳлӯҳои мухталифи миллат ҳамчун падидаи муҳими замони нав қобили таваҷҷуҳ аст. К. Маркс, Ф. Энгелс ва В.И. Ленин аз дигар қутби илм ба масъалаи миллат назар меандӯхтанд.

В.И. Ленин ҳанӯз 15 декабри соли 1913 дар мақолаи «Роҷеъ

ба программаи миллии РСДРП» доир ба масъалаи миллӣ изҳори назар карда буд. Ў чун дигар марксистон баробархуқукии миллатҳоро аз назари умум эътироф намуда, лекин масъалабардории «худмухториҳои миллӣ маданӣ»-и буржуазиро чун идеяи ғаразноки буржуазӣ арза дошт. Ба ақидаи ӯ чунин ҷудокунии нуктаҳои мухтори миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ зидди таълимоти интернатионалистӣ буда, чун микробҳои оппортунистҳои Аврупои Ғарбӣ дар заминҳои ҷанғалии мо тухми эпидемияро паҳн менамоянд. Вале дар ҳамон ҷо В.И. Ленин як нуктаро қайд менамояд: «Агар марксистон ба демократия ва пролетариат хиёнат накунад, онҳо ҳуқуқи миллатҳоро ба худмуайянкунӣ бояд нигоҳ доранд (парагр. 9 Програмаи РСДРП)»¹. Дар ин биниш як нуктаи муҳими демократия дар масъалаи худмуайянкунӣ баён мегардад. Ҳуқуқ ба худмуайянкунии миллатҳои дар тобеияти як давлати бузурги федеративӣ буда, набояд тавассути ҳокимияти марказии ин давлатҳо ҳал гардад. Чи тавре ки соли 1905 Норвегия аз Шветсия ҷудо шуд, ин масъаларо худи Норвегия (ки ду маротиба аз Шветсия хурдтар аст), ҳал кард. Агар мо ин масъаларо ба ихтиёри маҷлиси умумӣ партоем, дар ин сурат демократия ба истисмори миллӣ ва ҷанговарона мувофиқат менамояд². Масъалаи миллӣ ва худмуайянкунии миллатҳо баъдан дар таълимоти марксистони баъдӣ аз ҷанбаҳои мухталиф таҳлил гаштааст. Таҷрибаи замони шӯравӣ пайваста кӯшиши онро мекард, ки ҳаққи халқу миллатҳои дар ҳаёти иттиҳод буда, ҳамеша дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шавад. Дар аксари ҳолатҳо дар интиҳобот вобаста ба ҳудуд ва аҳоли намоёндагони халқу миллатҳои мухталиф соҳиби мақоми намоёндагӣ ва мансабҳои мухталифи давлатӣ мегардиданд. Моддаи 72 Конститутсияи шӯравӣ ва моддаҳои дахлдори конститутсияҳои ҷумҳуриҳои бародар ҳуқуқи худмуайянкунии халқҳои шӯравиро пешбинӣ карда буд, аммо механизми амалӣ шудани ин меъёр вучуд надошт. Барои бартариҷуӣ миллӣ ва андешаҳои миллӣ ҷавобгариҳои ҷиноятӣ пешбинӣ шуда буд. Сиёсати давлатӣ кӯшиши онро

¹ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М. 1961. Т.24,- С. 226.

² Дар ҳамон ҷо.

мекард, ки хисси миллатгарой ва миллатдӯстӣ бедор нашавад ва боиси кашмакашиҳои сиёсӣ нагардад. Асарҳои бадеӣ, илмӣ ва адабӣ аз сензураи саҳти давлатӣ мегузаштанд. Ҳатто китоби «Тоҷикон»-и аллома Бобоҷон Ғафуров барои он ки бо номи миллат номгузорӣ шуда буд, борҳо аз ҷониби мунаққидони мухталифи сиёсӣ мавриди танқид қарор гирифта буд.

Вожаи миллат дар қолаби истилоҳоти ҳуқуқӣ ва мушкилию пешомадҳо

Аз назари илми ҳуқуқ ва сиёсат Ю. Хабермас дуруст қайд менамояд, ки мафҳумҳои «миллат» ва «халқ» одатан якдигарро иваз менамоянд. Ба ақидаи Ю. Хабермас «ба зами маънии бевоситаи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ мафҳуми «миллат» боз ифодакунандаи умумияти ташаққулефтааст, ки бо маҳакҳои ягонагии пайдоиш, маданият, таърих ва баъзан умумияти забонӣ асос ёфтааст»¹. Ба ақидаи Ю. Хабермас аъзои давлат «миллат»-ро тимсоли кадом як шакли махсуси ҳаёт ташкил медиҳанд. Аз ин назар, мафҳуми «миллат» ду аҳамиятро доро аст – Volnation- миллати то сиёсат (халқ) ва Statsnation (шаҳрвандон), ки ваколатҳои ҳуқуқиро дороанд. Роҳҳои мухталифи фаҳми мавҷудияти мардум дар ҳудуди давлатҳои гуногун бори фаҳмиши мафҳуми миллатро вазнин менамояд ва дар бештари мавридҳо он ба дигар шаклҳои таърихӣ умумияти одамон зиддият ва ё шоиба пайдо мекунад.

Зиёиёни кишвари мо ба ҳаммаъно будани мафҳуми миллат ва шаҳрвандӣ наздик шуда истодаанд. Чунин фаҳмиш аз ҳар ҷиҳат мутобиқи табиати ҳуқуқии кишвар буда, ба бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ мардуми моро наздик мекунад. Бузургтарин дастоварди ин фаҳмиш пардаи ғафс ва монеаи вазнини афкори маҳдудии миллатвологузорӣ ва бартарии диниро дар бунёди Тоҷикистони озод аз байн мебардорад. Ҳамагӣ аз он вобастагӣ дорад, ки агар чунин шинохт асл бошад ва зерин он фаҳмиш ва

¹ Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. Ниг.: Нации и национализм. Пер. с англ. М. 2002. С. 365.

мақсадҳои дигаре пинҳон набошад. Ин аз назари умум, вале аз назари таҳлили шинохти воқеии халқу миллатҳо муаммо аст. Аввал он ки бо шинохти ғарбии мафҳуми миллат мо ба сохтакори миллат даст зада, раванди муътадили инкишофи халқияту миллатҳоро ба манфиати қудрати сиёсӣ тобеъ менамоем. Сониян, ин роҳ ба замми духӯрагии фаҳмишҳо боз тазоди дигареро дорост. Мо бояд дар шинохти мафҳуми миллати нав истифодаи ибораи **миллати тоҷикистониро** ва ё **миллати тоҷикро** истифода намоем ва ё беҳтараш мардуми **Тоҷикистонро**? Дар сурати истифодаи миллати тоҷик мо ба нафъи миллатҳои дигари сокини Тоҷикистон мерасем. Вале бо истифодаи миллати Тоҷикистон мо воқеан мафҳуми миллати навро бунёд намуда, то ҳадде ба манфиати миллати тоҷик—он қавмияте, ки бо забону нажоду фарҳанг дар масири таърих аз бунёди ин давлат пуштибонӣ намудааст ва ҳам ба миллатҳои дигар, ки дорои забон, урфу одат ва анъанаҳои миллии хоси худ аст, зарар мерасонем. Албатта, ҷиҳати мусбат ва назарфиреби андешаи сохтани миллати нав ва ё мафҳуми миллати нав дар он зоҳир мегардад, ки мо ба омезиши мафҳуми худшиносии миллии ва ватанпарварӣ гӯё мерасида бошем, вале дар асл як намуди зиёд намудани ҷонибдорон дар майдони сиёсат низ ҳаст. Ин ҷо мо бевичдониҳои бозии сиёсатро дар муқобили ҳуқуқ эҳсос мекунем. Ин мавзее аст, ки тафаккур аз паҳнои маҳдуд ва дарднок мегузарад. Чунин маънидодкунӣ ва сохтани миллати нав талаботи банди 3 моддаи 2, банди 3 м. 6 Конститутсияи ҚТ, қисми 1 м. 1—и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз соли 1966, қисми 1 м. 1—и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабри соли 1966 ва дигар санадҳои байналхалқиро, ки Тоҷикистон имзо кардааст, вайрон мекунад. Мо бояд мафҳуми халқи Тоҷикистон ва миллатро аз ҳам он тарзе, ки Конститутсия муқаррар кардааст, тафовут гузорем. «Халқи Тоҷикистонро қатъи назар аз миллаташон шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамоем» (б.3 м.6 Конститутсия). Аз ин лиҳоз, халқи Тоҷикистон, шаҳрвандони Тоҷикистон ва мардуми Тоҷикистон ҳаммаъно буда (охирӣ каме васеътар аз дигарон

аст), он аз мафҳуми миллат васеътар аст. Дигар ин ки мо дар зери мафҳуми этнос – миллат муттаҳидкунии маҷбуркуниро ҷой дода наметавонем, зеро миллатшиноси машҳур Л. Гумилев таъкид намудааст: «Муттаҳид намудан ба миллат номумкин аст, зеро мансубиятро ба ин ё он халқият ва миллатро шахс ҳудаш эҳсос мекунад ва он аз ҷониби атрофиён чун ҳодиса ва мансубияти бебаҳс қабул мегардад»¹. Пас бо чунин нияти хайр миллатсозӣ баҳои он оқибатҳои манфиеро, ки аз ин амал моро интизор аст, дода наметавонад. Ё мо ҳоло ба он фаҳмиши нави миллат, ки зиёиёни нав пешниҳод менамоянд, сарфаҳм рафта натавонистаем. Ва ё чунин баён аз воқеияти зиндагии миллат ва халқиятҳо дур буда, шакли сохтаи миллатшиносист. Бузургон дуруст гуфтаанд, ки миллат сохта намешавад, вай ташаккул меёбад ва шинохта мешавад, давлат сохта мешавад. Агар давлат шароити ташаккули миллатро дуруст тарҳрезӣ намояд шояд миллат хуб ташаккул ёбад.

Ҳамзамон мо бояд эътироф намоем, ки зиёданд миллатҳои дузабона ва сезабона ва ё миллатҳои гуногунанд, ки бо як забон низ ҳарф мезананд. Мисол фаронсавиҳо бо чор забон ҳарф мезананд: фаронсавӣ, келтӣ, баски ва провансалий ва ин ба ягонагии халқият ва миллати фаронсавиҳо таҳдид намекунад, зеро муносибати онҳо байни якдигар таърихан чунин тарҳрезӣ шудааст. Ё перуиҳо, мексикоиҳо, аргентинагиҳо бо забони испанӣ ҳарф мезананд, вале онҳо испанӣ нестанд. Аммо дар масъалаи ду ва ё бисёрзабонии як халқият ва ё миллат дар дохили давлат проблема вақте пайдо мешавад, ки агар чунин барандагони забони алоҳида дар хориҷи давлат давлатеро бо забони ҳеш дошта бошанд. Дар чунин сурат ҳимояи ҳуқуқи халқияти кӯчак масъалаҳои дохилию хориҷиро пеш хоҳад овард. Аммо дар масъалаи давлатҳои ҷаҳони куҳан ё Амрико ин масъала аз давраи гузариш ба замони капитализм ҳалли ҳудро ёфтааст. Зеро онҳо ҳуқуқи миллатҳо ва халқиятҳои кӯчакро ҳанӯз он вақт ба ғойдаи ҳеш пурра ҳал кардаанд. Ҳиндуҳо ва мардумони муҳоҷири африқоӣ, хитоӣ, испанӣ таърихан ба миллати нави амрикоӣ бо

¹ Гумилев Л. Этногенез и биосфера земли. М.2004.-С. 43.

таъсири маҳдудияти қонунгузорӣ шомил гардидаанд.

Маълум аст, ки миллатҳо асоси пайдоиши давлатҳои навин гардидаанд, ба истиснои ҳолатҳои ҷузъӣ. Онҳо нақш ва мавқеи худро дар низоми мавҷудияти давлат нигоҳ медоранд ва дар бештари мавридҳо бақои давлати онҳо бо номи ҳамин миллатҳои соҳибдавлат вобастагӣ доранд. Пас магар беҳтар он нест, ки пояи иттиҳоди миллати давлатиро ба қонунгузор вогузор намуда, муттаҳидии онҳоро чун шаҳрванди ягона дар ниҳоди давлат масъалагузорӣ намуда, худшиносии миллию ташаққули фарҳанги миллии тоҷикиро тавассути илм, фарҳанг, фазои озоди маънавӣ тарҳрезӣ намоем? Ин на сохтани миллат, балки пешниҳоди шароити мусоид аст.

Охир аз миллати таҳҷой вазъи сиёсии кишвар, истиқлолият бевосита вобастагӣ дорад. Гузашта аз он, дар чунин шароити тезтунди муборизаи миллатсозии давлатҳои навин, ки миллатҳои таҳҷой ва расмии онҳо мавқеи бағоят устуворро дар низоми идора дошта, таъсири худро ба давлатҳои атроф мерасонанд, чунин озод намудани домани андеша ва фазои маънавии кишвар таъсири худро ба соҳибихтиёрӣ ва мустақилияти кишвар хоҳад расонд. Махсусан, дар шароите, ки вазъияти иқтисодӣ, авзои иҷтимоии мардум дар муқоиса бо дигар давлатҳои абарқудрат паст аст, чунин аз ҳад зиёд доманкушоӣ магар ба мо таҳдид намекунад? Аз ин назар магар рафтани роҳи шинохти «шаҳрвандӣ ба шинохти миллат» ба гум шудани арзишҳои миллии миллати азияткашидаи тоҷик бурда намерасонад? Он миллате, ки баъд аз Сомониён беш аз ҳазор сол дигарбора мавқеи устуворро дар ҷаҳон касб накарда буд? Миллате, ки баъд аз ғафлати тӯлонӣ акнун ба табобати захмҳои бемории ҳазорсола пардохтааст, боз аз сари нав дар майдони муборизаҳои фарҳангӣ, ахлоқӣ, маънавӣ бо дасти баста дар муқобили миллатҳои соҳибдавлат ба амри тақдир воғузошта мешавад? Чӣ бояд кард?

Махлутгардонии падидаи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандиро бо падидаи наҷодӣ, фарҳангӣ ва этникии миллат амалӣ намуд ва ё аз он худдорӣ карда нисбат ба онҳо дар мизони илмҳои мухталиф арҷгузорӣ намуд? Ин ва дигар саволҳо аз

аҳли зиёи кишвар ҷавобро талаб мекунад. Аммо дар ҷавоби ин саволҳо бояд хуб андеша намуд. Бояд умматдӯстӣ, шаҳрванддӯстӣ инсондӯстии мо аз миллатдӯстӣ маншаъ гирад. Магар мо метавонем бародари худро дӯст надошта ҳамсояро дӯст дорем, ҳамсояро дӯст надошта, мардуми ноҳияро дӯст дорем. Сухан дар сари як дӯстии ҷудогона ва ё муҳаббати ҳамдигарфаҳмӣ намеравад? Сухан сари бунёди давлату давлатдорӣ меравад. Маълум аст, ки давлат талаботи наvero ба миён мегузорад, ки он аз доираи манфиати ҳодисае, ки ба хотири он давлат худ зоида шуда буд, берун меҷаҳад. Давлат сари омилҳои зояндаи худро дар чунин ҳолат ба нестӣ хоҳад дод. Ин қонуни зиндагию инкишоф аст ва ё шикаста дарк намудани воқеият? Онро таърих бояд баҳогузорӣ ва исбот намояд. Аммо дар ҳар сурат мо миллате, ки беш аз ҳазор сол, бо умматдӯстии худ давлатро аз даст додаем, дигар ҳаққи маънавии содир намудани ин ҳадоиро надорем. Ба ҳар ҳол воқеан на ҳафт, балки ҳафтсад бор андеша намуда, пас он обро ба кӯзаи андешаи мардумон бояд рехт.

Мочарҳои миллӣ ва масоили миллатсозӣ дар замони муосир хоси давлатдорӣ мо танҳо нест. Ин масъала бо вижагиҳои хоса дар ҳама кишварҳои миллӣ рух медиҳад. Аммо ҳар як давлат бо тарзи ба худ хос ба ҳалли онҳо мепардозад. Мисол, пас аз ҳамроҳшавии Олмони коммунистӣ бо Олмони ғарбӣ масъалаи интегратсияи шарқ ва ғарб мушкилиҳои зиёдро пеш овард. Олими шинохта Юрген Хабермас барои васлияти миллати олмони дар бӯёдҳои мухталифи сиёсӣ тарбиятёфта концепсияи «патриотизми конститутсионӣ»-ро қоркард кард. Ҳимояи Хабермас аз «патриотизми конститутсионӣ» ба андешаи Бернард Як-ин дар асл ҳимоя аз муттаҳидшавии миллати Олмонист.¹

¹ Бернард Як, Национализм и моральная психология сообщества. М. Изд-во института Гайдара, 2017. С. 68.

БОБИ 13. ТАНОСУБИ АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ ВА ДИНӢ ДАР МАФКУРАИ МИЛЛӢ: САРҲАДИ ОЗОДӢ, АДОЛАТ ВА МАНФИАТҲО

1. Доир ба интиҳоби мавзӯ:

Таҳлили фазои андешаи илмӣ кишвар таи 30 соли истиқлолият (ин сатрҳо ва андешаҳо аксарашон солҳои 2011-2012 иншо шудааст), ба вижа паҳлӯи мафкуравии он, гувоҳӣ медиҳад, ки муносибат ва мавқеъгирии арзишҳои миллӣ ва динӣ дар тафаккури кишри зиёӣ, фарҳангӣ ва ҳатто динии мамлакат якранг ва якнавохт набуда, тағйирот ва дигаргуниҳои назаррасро вобаста ба шароиту мавқеъгириҳои неруҳои сиёсӣ касб менамоянд. Аз назари илмӣ омӯзиши ин мураккабии ҳатти инкишофи андешаи миллӣ ва динӣ, таснифнамой ва баррасии махсусиятҳои он дар рушди ояндаи ҳаёти иҷтимоии кишвар ва низоми давлатдорӣ аҳамияти бориз дошта, ба мавқеъгирии ояндаи сиёсати давлатӣ ва ҷараёнҳои илмӣ дар фазои андешаи динӣ таъсири мусбат дорад.

Инъикоси пурраи ин ҷараён аз бисёр ҷиҳат саҳнаи муборизаи идеологиро, ки дар назар ором ва субот буда, умқан ҷараёну кашишҳои мухталифу пуртазодро доро аст, имкони аз берун ҳолисона муаррифӣ намуданро дорад. Ин назар дар маҷмӯъ ба бисёр масъалаҳои мубрам ва ҳалталаб ҷавоби саҳеҳ хоҳад дод, ки дар дуруст ва беолоиш инъикос намудани ин ҷараёнҳо ба-роӣ ҳар нафари ватандӯст аҳамияти муҳим дорад. Бинобар ин қисмати аввалӣ ин навишта чунин ном гирифт: Таносуби арзишҳои миллӣ ва динӣ дар Тоҷикистони муосир.

Қисмати дуюми ин боб «Сарҳади озодӣ, адолат ва манфиатҳо» ном гирифт ва он чунин асосҳо дорад:

А. Дар фазои мафкуравӣ тарафҳо, ки мавқеъгирии якҷониба аз арзишҳои миллӣ ва динӣ менамоянд, ҳадафи ниҳой ва далели

қотеъи муборизаи маънавӣ ва фарҳангии худ, ҳамин арзишҳои башарӣ - озодӣ, адолат ва манфиатро ба роҳбарӣ мегиранд. Яъне озодӣ, адолат ва манфиатро шиор ва то ҷое ҳадафи худ қарор дода, ногузир бартарӣ ва афзалияти ҳешро муаррифӣ намуда, беҳабар аз он мемонанд, ки сарҳади низом ва мувозинатро на танҳо дар шинохти арзиш, балки дар муколама аз даст дода, ба сӯи тазоду мубориза наздик мешаванд. Ин роҳи хатарнок аст. Хатари асосӣ аз риоят накардани сарҳади ҳамин арзишҳои башарист.

Б. Бинобар он роҳи беҳтарини гирифтани чунин муноқиша дар ҷомеаи озоду демократӣ на ғалабаи яктарафаи яке аз ин арзишҳо, балки омӯхтан ва дарки эҳтироми арзишҳои тарафайн аст. Калиди ин муколама ва муоҳида нигоҳдошти фаҳми сарҳади ҳамон арзишҳои башарист, ки ағлаб маврид ҳамчун далели қотеъ ба ҳаққонияти яқҷонибаи онҳо сабаб мешавад.

В. Дигар ин, ки раванди ҷаҳонишавӣ низ аз ҳамин арзишҳои башарӣ васеъ суиистифода намуда, мақсад ва ҳадафҳои ғаразнокӣ иддае аз кишварҳои ҷаҳонхоҳро то умқи низому тартиботи кишвари мо ворид намуда, бо шиорҳои авомфиребона ба истиқлолияти миллӣ ва давлатии мо бо дастони худӣ мо теша мезананд. Аз ин рӯ, донишгари сарҳади ҳамин арзишҳо моро дар маҷмӯъ аз баргариҳоҳои бечо, нифоқ ва муноқишаҳои дохилию хориҷӣ халос менамояд.

2. Доир ба истилоҳоти истифодашаванда:

Таносуб – дар фарҳанги забони тоҷикӣ¹ маънии наздикӣ доштан, ба ҳам монанд будан, мувофиқ будан аст, ки ба ҳамин маъно мо ба арзишҳои миллӣ ва динӣ назар афкандем.

Арзиш – маҳаки қимматнокӣ ҳодиса, неъматӣ манфиатнок.

Сарҳад – мизон, имкон ва доираи зохирёбии арзиши аслӣ. Ҳам дар паҳно сарҳад дораду ҳам дар вазн эътидоли риоят.

Озодӣ – ба маънии умум ин халосӣ аз ҷиҳест дар ҳолати бетобеиятӣ алвонҷмонанд қарор гирифтани. Озод дар фарҳанги

¹ Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 2. М.1969. С. 323

забони тоҷикӣ раҳо, вораства, халос шудан аз қайду тааллуқот. Озода касест, ки дар банди касе нест. Озодӣ вобаста ба сатҳи шуури ҳуқуқӣ муҳталиф фаҳмида мешавад. Ба муқобили андешаи аксар озод будан ин ҳанӯз нишонаи хушбахтии инсон нест. Озодӣ ба маънои умум аз озодии ҳуқуқӣ тафовут дорад, паҳнои охириро қонун муайян менамояд.

Адолат — дар фарҳанги забони тоҷикӣ ҳамаро ба як чашм нигоҳ кардан, ҳамаро баробар шумурдан, аз рӯи ҳақиқат рафтор кардан, дод додан дар муқобили ҷавр омадааст¹. Дар Куръон низ аломатҳои адолат чунин муайян шудааст: риояти инсоф ва ростгӯӣ, агарчӣ ба зарари худ бошад (4:35²); қадриносии аз амали нек ва афзалияти ҳақгӯ ва адлпеша (16:76); ба ҳар кас мутобиқ ба кирдораш баҳо додан (21:47; 45:22); ҳамчун тавлидгари низом ва мувозинат (55:7-9). Адолатро аз назари улуми иҷтимоӣ гузоштани ҳар шайъ дар вақти муайян дар ҷой ва мавқеи муносиб ва шоиста шарҳ медиҳанд. Адолат аз назари фалсафӣ - муносибати нек намудан бо дигарон, аз назари ахлоқ шартӣ ибтидоии татбиқи дигар арзишхост³, ки дар эҳтироми ҳаққи дигарон ва ворид нашудан ба сарҳади озодии каси дигар ва манфиати дигарон инъикос меёбад. Аз назари илми ҳуқуқ ин баробарҳуқуқии одамони озод аст, ки бо шартӣ баробарии ибтидоӣ дар назди қонунҳои ҳуқуқӣ ифода ёфта, ба ҳар кас мутобиқ ба кирдор баҳо дода мешавад.

Манфиат ё манфаат дар забон суд ва фоида⁴ аст, ки аз ягон ҷиҳат талаботи инсонро қонеъ мегардонад. Аз лиҳози фалсафа — ширкат дар ҳаққе, ҳисса доштан⁵, аз назари моддӣ ҳақ нисбат ба мол пайдо кардан аст.

Албатта, мазмун ва сарҳади ин мафҳумҳо аз назари умум дар ин боб ба инобат гирифта шудааст, вале заминаи асосии пайдо шудани андешаҳои аслий дар раванди фикрронӣ фаҳмиши ҳуқуқии ин арзишхост.

¹ Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1. М.1969. С. 40.

² Рақами яқум ишораи Сура ва рақами дуюм ишора ба оят.

³ Философский энциклопедический словарь. М. 1999. С. 435.

⁴ Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1. М.1969. С. 636.

⁵ Философский энциклопедический словарь. М. 1999. С.183

3. Доир ба таносуби арзишҳои миллӣ ва динӣ

Аз ҷиҳати мазмун ва муҳтаво фазои андешаи динӣ ва миллӣ дар кишвар тайи солҳои истиқлолият тағйирёбанда ва мураккаб аст. Вобаста ба муносибат ба арзишҳо ва ғояҳои роҳбарикунанда ин дидгоҳҳо ба навҳо ва аз назари гузариши вақт ба давраҳои муайян таснифшавандаанд:

А. Дар даврони аввали истиқлолият муборизаи андешаи сиёсӣ ва миллӣ яз як ҷониб, андешаи динии сиёсигаро аз ҷониби дигар оштинопазир буданд, ки ин ҳолат ногузир ҷомеаро ба ҷанги шаҳрвандӣ кашид.

Б. Дар даврони дуюм, ки бо бастанӣ созишномаи сулҳ оғоз гардид, то солҳои 2000 як зинаи васлномаи иҷбории арзишҳои миллӣ ва диниро паси сар намуд. Дар ин даврон фазои андешаи сиёсӣ ҳанӯз ба пуррагӣ дар кори ба мувофиқат овардани арзишҳои миллӣ ва динӣ ба муваффақият нарасида буд. Дар ин даврон омӯзиши ақидаҳои мафкуравӣ ва ҷустуҷӯи нуктаҳои васлгардӣ оғоз ёфт. Зинаи дуюми ин даврон бо мушкилиҳо ҳам бошад мафкураҳои муҳолифро дар атрофи дастархони ягонаи сиёсӣ ва мафкуравӣ нигоҳ дошт. Ин зина аз солҳои 2000-ум то соли 2007 идома ёфт. Дар ин айём ислом сиёсӣ гардид, пинҳонӣ ба муборизаи ғайрӣ даст зада тадриҷан усули суботи муборизаро меомӯхт ва қувваҳои нав аз оромии кишвар ва сатҳи озодӣ сӯистифода намуда, ба ташкилотҳои ифротӣ террористии хориҷ тадриҷан алоқаҳо васл менамуд, ки оқибат ба амалҳои террористии ифротӣ даст заданд. Кӯшиши табaddулотӣ сохтори конститутсионӣ шикаст хӯрд, ҷонибдорони исломи сиёсӣ ба тарафи хоҷагони аҷнабии худ фирор карданд.

В. Давраи сеюм - давраи наздикшавии арзишҳои миллӣ ва динист, ки он бо ташаббуси ҳолисона ва қонунии Ҳукумат барвақт роҳандозӣ гашта буд ва он ҳамвора дар партави сиёсати Пешвои миллат амалӣ мегашт. Ин давра мо даврони таносуб - наздикшавӣ ва умумият пайдо намудани арзишҳои миллӣ ва динӣ номидем. Саволи ту аввал тоҷикӣ ё мусулмон бемавқеъ ва фитнаангезона будани худро собит сохт. Тоҷики ботaқво будан,

боадаб ва таҳаммулгаро будан моҳият ва қиммати худро аз назари таърихӣ, фарҳангӣ, диндорӣ дар пахнои ҳуқуқ ба озодии вичдон собит кард. Онро дарк ва ҳазм намудан лозим буд. Ҳуқумат аз яқсӯгароӣҳои андешаи динӣ ва суиистифодаи озодӣ ва арзишҳои динӣ ҳулосаи дуруст бароварда, ба ҳимояи тамаддун ва дастовардҳои исломӣ, ба тарғиби оини бобоии исломдорӣ (ҳанафия) даст зад. Соли 2009-ум рӯ ба Абӯҳанифа ва ҷашнвораи ӯ овардан давраи нав ва сеюми мавқеъгирии арзишҳои миллӣ ва диниро дар фазои андешаи динии кишвар оғоз намуда буд.

Ибтидои ин амал аз таъкиди сиёсати хирадмандонаи Президенти мамлакат сурат гирифт: **«Мероси таърихӣ фарзандони барӯманди миллатамон имрӯз низ барои худшиносии миллӣ, муаррифӣ намудани тоҷикон дар сатҳи ҷаҳонӣ ва дар гуфтугӯи тамаддунҳо аҳамияти муҳими байналмилалӣ дорад, қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар давоми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввулу инкишофи тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти комили таърихи ислом бе омӯзиш ва баҳои муносиб додан ба нақши махсуси тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, исломро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо ҳисобидан хатост.»**¹

Таъкиди Роҳбари давлат дар масъалаи он, ки **исломро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо ҳисобидан хатост дар воқеъ даврони нави муносибати давлат ва дин арзишҳои миллӣ ва диниро дар ҳаёти илмӣ кишварӣ мо боз намуд.** Дар Тоҷикистон бештар аз 4000 иттиҳодияҳои динӣ, бештар аз 350 масҷиди ҷомеъ, тақрибан 50 масҷиди ҷомеи марказӣ ва зиёда аз 70 иттиҳодияҳои динии ғайриисломӣ дар фазои ҳуқуқи давлати демократӣ ва дунявӣ озодона фаъолият мекунанд. Тоҷикистон узви дахҳо ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайриисломӣ гашт. Магар бо чунин дастовардҳои беназири 30-соли истиқлолият дар муқобили 72 соли замони шӯравӣ мешавад, андеша намуд, ки дар фазои андешаи

¹ Аз Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 17-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон

диниин мо мушкилиҳои сунъӣ мавҷуд аст. Албатта, агар мантиқӣ ва ба натиҷаҳо нигарем, не. Вале воқеият он аст, ки ҳанӯз ҳам мушкилиҳо зиёд буда, норизоию муборизаҳо эҳсос гардида, паси пардаҳо розҳои мухталифу мушаввашкунанда дар сомонҳои интернетӣ садо доранд, маъниҳои зиёде зери қолабҳои маънавӣ ва фарҳангӣ аҳёнан дар рӯзномаҳои ғайрирасмии ватанию хориҷӣ рӯи чоп меоянд.

Маданияти навиштану баён кардан ба зинаи нав расидаасту дар ибтидо узру маъзаратҳо ва вичдонпоқкунандаҳо зиёд гардида, тағи коса ҳанӯзам нимкосаҳо пешниҳод мегарданд. Мо то кунун ба ҳадафҳои худ нарасидаем, ҳанӯз **ҳам** мо аз дастовардҳои худ норизоем, ҳанӯз ҳам мо бояд мубориза барем, гӯён аз хориҷ ба мохвораҳои интернетӣ ягон ягон душманони миллат садо баланд мекунанд. Онҳо гӯё ба илм таъя мекунанд, пешравиро мецоҳанд, мо дар ватан будаҳо бошад гӯё дар ҷустуҷӯ ва тақопӯ нестем. Ба назар ҷунин мерасад, ки онҳо агар аҳвалпеша шудаанд ақлашонро ғараз хӯрдааст, мо низ беҳабар аз онем, ки барвақт ба хирагии ҷашм гирифтадор шудаем, ҳақиқатро, воқеиятро ва дастоварди ҳешро намебинем, аз неъматҳо шукр намекунем, бо куфри неъмат ва ношукриҳо гирифтадор шуда истодаем, ки зиёдамон пинҳонию ошкоро хомаӯшона навиштаҳои эшонро мецонем. Вале ҷойи ҷавоби обдори меҳангароёна хомаӯширо авло меҳисобем. Яъне боз ҳамон бетарафӣ... Бетарафӣ, ки ба миллати мо бадбахтиҳои зиёд овардааст...

Мо, қисмати аз зиёиён аҳёнан ба таърихи ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта назар намуда, бо пок намудани вичдони худ, гила аз қувваҳои хориҷии тақкондиҳандаи ин ҷанг менамоем. Қувваҳои хориҷӣ ба ин ҷанг манфиатдор будаанд, меғуем... ва онҳо ин ҷангро сар карданд ва ғ. Вале имрӯз идае боз мафтауни суҳанони озодиҳоҳона ва хайрҳоҳонаи қисме аз «хайрҳоҳон гардида» дастовардҳои худро ба нестӣ мезанему камбудию норасоииҳои ҷузъиро хусусияти умумимиллӣ дода... *ба извоҳои навбатӣ замина тайёр мекунем...* Таърих аз масофаи на он қадар дур ба мо сабақ медиҳад..., ки хушёрию зиракиро дошта бошем... Нооромӣ, бенизомӣ ва анархия дар ҳеҷ

замоне барои маданият ва тамаддун хизмат накардааст. Мо бояд аз таҷрибаи давлатҳои бузург ва аз қонуниятҳои хатарзо сабақ бардорем.

Президенти Амрико Р. Рейган қабл аз супурдани вазифаи президентӣ гуфта буд: «Агар мо аз ёд барорем, ки чӣ корҳо кардаем, мо доништа наметавонем, ки мо кистем. Ман Шуморо аз фаромӯшии таърихи пуршарафи миллатамон, ки дар ниҳояти қор ба нестшавии рӯҳи Амрико бурда мерасонад, эмин доштанӣ ҳастам».¹ Александр Солженитсин бошад гуфта буд: «Барои он ки халқро нест кунӣ, бояд ўро аз решаҳои таърихаш ҷудо намой»². П. Бьюкенон ба саволи он ки «чӣ тавр халқро аз таърихаш ҷудо намудан мумкин аст?» ҷавоби одӣ додааст: «Хотираашро нест мекуний».³ Иддае аз мо то ба ҳанӯз ба хотири қонё кардани нафсҳои фардӣ ва гурӯҳӣ, ширинии зиндагии миллати сиёсӣ, мустақил ва давлатдорро дар маҷмӯъ фаҳм надорем, маънии буди бошро дарк кардан намехоҳем ва ҳама дастоварду пешравиҳои ҷомеаамонро ба ҳеҷ табдил медиҳем.

Бузургон гуфтаанд, ки муҳаббат ба модар табиятан пайдо мешавад, вале муҳаббат ба ватанро бояд тарбия ва таълим дод. Дар Амрико аз соли 1880 сар карда, пурра ба омӯзиши васеи таърихи хеш, таблиғи ваҳдати миллати Амрико оғоз намуданд. Аз соли 1890 дар тамоми мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ тибқи Қонуни федералӣ таърихи Амрико ва таърихи ҳуқуқи Амрико таълим дода мешавад. Аксари мутлақи адабиётҳои таълимии мактаббачагони Амрико, ки дар солҳои 1915-1930-юм дастраси хонандагон гардидааст ва он бештар аз чорсад адад буд, ҳамагӣ зери рӯҳияи миллатгарой навишта шуда буд. «Амрикоиро ба насли наврас ҳурмати эҳтироми насли гузаштаи худро ва он ниҳодхоеро, ки ба онҳо ба мерос мондаанд, меомӯхтанд.»⁴ Ҳамин тавр ин қавмият аз як гурӯҳи муҳоҷирони иҷборӣ заминаҳои табдилёбии худро ба миллати сиёсии

¹ Ниг. Бьюкенон Патрик Дж. Смерть Запада. М 2004. С. 206.

² Otto Scott, The Shape of Events... November 6, 1989. Ниг. Бьюкенон Патрик Дж. Смерть Запада. М 2004. С.206.

³ Бьюкенон Патрик Дж. Смерть Запада. М 2004. С.206.

⁴ Хантингтон С. Кто мы? М. С. 1999.

сохибдавлат омода кард.

Муҳаббат ба ватан, ба таърихи миллат, ба қаҳрамонони оламшумул, бо фарҳанги воло ва инсонпарваронаи ниёгон, бо муборизаҳои фидокоронаи фарзандони халқ дар роҳи озодӣ ва муқовимат бо аҷнабиҳо ташаккул ёфта, дар адабиёт, эътиқод, фарҳанг, санъат ва забони миллат, аломатҳо ва инъикоси худро зухур менамояд. Дуруст гуфтаанд, ки давлатро сиёсатмадорону ҳуқуқшиносон ва қаҳрамонони майдони ҷанг бунёд мекунанду миллатро шоирону нависандагон ва рӯҳи муборизону муҳофизони таърихи миллат.

Вале ин манбаъҳо дар таърихи навини давлатдорӣ мо оғоз аз асри XX имтиҳонҳо ва ревизияҳои донишмандони замонаро гузашт, ки иддае аз таҳлилгарон аз доираи манфиатҳо ва дидгоҳҳои гурӯҳию қавмӣ ба онҳо баҳо доданд. Ин ҳолат ба хонандагону шунавандагон ва мардуми ба таърих боумеднигаранда хулосаю натиҷагирӣҳои мухталифу андешаҳои пуртаззодро ба ирсият мондааст. Чунин гуногуниро муҳолифатҳои мафкуравӣ, гуногунии хотираи ҳуқуқӣ дар заминаи пасти фарҳанги ҳуқуқӣ, маданияти муошират, қуҳнапарастия эътиқоди кӯркӯронаи динӣ дар солҳои навади асри гузашта манбаи хатарзои муташанниҷии ҳаёти иҷтимоӣ гашт. Дикқат надодан ба ин ҷанба минбаъд низ бар мо таҳдидҳо дорад.

4. Иллатҳои таърихшиносӣ ва зарари он ба худшиносии миллӣ

А. Дастовардҳои фарҳангии тамаддуни зардуштӣ ба ҳукми муҳолифат бо ислом доштани аз як ҷониб ва бо хатари эҳёи наҷодпарастии ориёӣ, зеро таъсири хотираи амалиёти наҷодпарастии олмонии қарни гузашта, нақши худро заиф иҷро намуда истодааст. Арзишҳои ин тамаддун аз қарри таърих ба мушкилӣ дархӯри ҷомеаи имрӯзи тоҷикон мегардад... Ҳарчанд, ки таҷрибаи бойи давлатдорӣ, арзишҳои волои ҳуқуқӣ, низоми устувори салтанатӣ ва тантанаҳои расмӣ адлу инсофро саҳнаҳои он таърих дидааст, бо ҷурми бегона будан ба ислом мавқеи он дар

чомеа ва таърихшиносӣ заиф мегардад. Ягона нафаре, ки ин хотираро дар шакли зарурӣ ва ногузири илмӣ тарғиб ва бозомӯзӣ менамоянд, Пешвои муаззами миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. Шукр, ки илми таърихи ҳуқуқ ба ин бӯстони илми ҳуқуқ солҳои охир бештар рӯ меоранд. Қабл аз ҳуқуқшиносон нисбатан ғаёл забономӯзон буданд.

Б. Фарҳанг ва тамаддуни исломӣ бо таъсирҳои хатарзои ҷаҳонишавии манфиатҳои давлатҳои исломӣ, рушд ёфтани ҷараёнҳои иртиҷой, фундаменталистӣ ва олудасозии номуносиб ба сиёсати давлатӣ, ба режими демократӣ ва дунявӣ таҳдид намуда, нақши таърихӣ ва фарҳангии исломи моро на танҳо заиф гардонидани истодааст, инчунин заминаи рушди исломи асил ва озодии вичдонро дар чомеа тайи чанд муддат ҳалалдор намуд.

Исломо бо сиёсат васл намуда, ҳизби сиёсӣ миссияи (рисолати) воқеии дин, таъмини озодии эътиқод, вичдон ва пешбурди кори тарбияи ахлоқиро дар чомеа сарбаста сохт. Аз ҷониби дигар, аз доираи манфиатҳои гурӯҳӣ ва ҳизбӣ баҳо додан ба арзишҳои исломӣ ногузир ба коста гардидани мақоми аслии ислом дар минтақа гашт. Исломи мардумӣ ва анъанавиро, ки тайи зиёда аз 1400 сол дар паҳноии таърихи миллат дар рӯҳи миллат ҳамчун ҷузъи фарҳанги миллий ҷойгир шуда буд, бо як ҳизбе ва ё гурӯҳе иваз намудан аз рӯи инсоф набуд.

В. Дастовардҳои замони шӯравӣ бошад ба хотири номуносиб будани ба ҳаққи моликияти хусусӣ, оини диндорӣ ва поймол намудани ҳуқуқҳои фитрӣ аз ҷониби речаи нави сармодорӣ чун душмани демократия арзёбӣ мегардад.

Ин ҳолати тазоддманд бидуни хоҳиш моро аз манбаъҳои худшиносии миллат то ҷое маҳрум месозад. Яктарафа ва қатъӣ бо шеваи инкорӣ муносибат кардан дар ин масъала номумкин аст. Ин усул на танҳо ғизои маънавии миллатро аз таърих тоза месозад, инчунин хотираи таърихӣ миллатро маҳв менамояд. Дар асл арзишҳои дини мардумӣ бо арзишҳои миллат табиатан бояд муҳолифат накунад. Дини мо вақте даст ба сиёсат зад, ки вай аз роҳи бобой берун рафт, аз мазҳаби ҳанафӣ ҷудо шуд. Амалия собит месозад, ки кӯшишу талошҳои Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар кори баҳамоии арзишҳои миллӣ ва диниро ревизионистон, таърихшиносони нав ва сиёсатмадорони навбаромад ба ғоидаи худ шарҳу тафсир менамоянд. Аҳли илм бошад муҳри хомӯшӣ ба лаб зада, на танҳо аз шинохти таърихи худ очиз мемонад, балки ба кишваркушоӣ қаҳрамони аҷнабиёни лашкаркаш мафтун гашта, дарвозаи қалъаи давлатдорӣ тоҷиконро на танҳо дар таърих, балки имрӯз низ барои ғосибони мафкуравии муосир боз монда, ба истиклолият ва соҳибхитӣ-ёрии давлатӣ зерӣ шиори арзишҳои байналмилалӣ исломӣ ва башарӣ латмаҳои нав ворид менамоянд. Роҳбари давлати тоҷикон аз фишори дохилию хориҷӣ маҷбур ҳамчун қарзи имонӣ вичдонӣ ҳар ватандор қалам ба даст гирифта, дар баробари тарҳрезӣ пояҳои давлати мустақили тоҷикон, ба пайвасти решаҳои таърихӣ ва фарҳанги миллии он ба воқеияти давлати муосир иқдом кардааст... Ҳол он ки ин кори аҳли зиёи мамлакат аст... Дар воқеъ чунин ба назар мерасад, ки нақши Нусратулло Махсуми устод Айнию Бобоҷон Ғафуровро дар замони соҳибхитӣ-ёрии Тоҷикистон як нафар – Пешвои миллат иҷро менамоянд.

Ҳукумат ба решаҳои таърихӣ, ба қаҳрамонӣ таърихӣ, ба мазҳабу оини гузаштагон така намуда, кӯшиш мекунад, ки соҳибистиклолӣ, амну суботро устувор гардонид, ҳуқуқ ба озодӣ вичдон ва эътиқодно таъмин намояд. Аммо муҳолифини ин андеша ва мунаққидини навбаромад кӯшиш мекунад, ки ташаббусҳои Роҳбари давлатро ба воситаи ғояи худҳои табдил дода, ҳадаф ва вазифаҳои сиёсии ғаразҳои худро дар он хеле моҳирона ҷойгир намоянд. Мубориза ором аст, вале фишоровариҳо вазнин, зеро таъсири ин вазъият сарҳади озодӣ ва адолат убуру карда мешавад.

5. Муборизаи арзишҳои миллӣ ва динӣ ба озодӣ ва адолат

Табиист, ки арзишҳои миллӣ ва динӣ дар қолаби арзишҳои башарӣ озодӣ ва адолат таҳия ва тавлид мегарданд. Дар асл

арзиши воқеии миллӣ ва динӣ наметавонад муҳолифи чунин арзишҳои умда, ки дар заминаи онҳо ҳама гуна дидгоҳҳои миллию динӣ тавлид шудаанд, баромад кунад. Вале таърих гувоҳ аст, ки ғояҳои миллӣ ва динӣ дар муносибат ва истифода аз фазои озод на як бору ду бор сарҳади ин арзиши башариро вайрон намуда, низом ва тартиботи ҷомеаро то ҳадде ҳалалдор намудааст.

Мутобикат бо озодӣ ва ҷустуҷӯи сарҳади он. Дар Қуръон озодӣ ба маънии озодии аъмол (2:134;139 ва 141); озодии ибодат (6:52); озодии дониш ва фаҳм (6:104); озодии ихтиёр ва манфиат (6:164); озодии амал (90: 10); озод кардани барда (90:13) ва амсоли инҳо омадааст.

Аз назари фалсафӣ озодӣ ин имкони аз рӯи ирода рафтор намудан аст,¹ яъне ҳарчӣ хоҳӣ мутобиқи он амал кардан. Озодӣ аз ин назар ба ирода вобаста аст. Озодӣ аз назари таърихӣ давраҳои мухталифи сатҳи фаҳмишро паси сар намудааст. Дар таърихи рушди истилоҳи озодӣ, озодии эҷодкорӣ озодӣ аз монеаҳоро (аз маҷбуркунӣ, аз маҷмӯи ҳодисот-сабабият, аз тақдир) тадричан маҳдуд менамояд². Дар фалсафаи бостон Сукрот ва Афлотун дар бораи озодӣ аз тақдир, Арасту ва Эпикур бошад, дар масъалаи озодӣ аз истибдод баҳс мекарданд. Дар асрҳои миёна бошад суҳан дар бораи озодӣ аз гуноҳ ва озодӣ аз лаънати маъбад, дар замони эҳё ташаккул ва васеъшавии шахсияти инсон бидуни монеаҳо ба назар мерасад.

Дар навиштаи мазкур мо ба озодии забонӣ ва озодии фалсафӣ сару кор надорем, мо ба озодӣ аз назари ҳуқуқ ба ченаки арзишҳо рӯ меорем. *Озодӣ аз назари ҳуқуқ ин имконияти рафтор ва зохирёбии иродаи инсон аст, ки дар доираи талаботи умум, тибқи муқаррароти қонунҳои ҳуқуқӣ бо мақсади таъмини тартибот, низоми адолатнок ва ғиромидошти ҳаққи дигарон амалӣ мешавад.* Озодӣ шартӣ муҳимми мавҷудияти ҷомеаи инсонист. Омили муҳимми рушди иҷтимоӣ, давлат ва тамаддунҳост. Оила, авлод, қабила, давлат, динҳо, тамаддунҳо аз он васеъ истифода намуда, дар кори нигоҳдошти низом, тартибот

¹ Философский энциклопедический словарь. М. 1999. С. 406.

² Философский энциклопедический словарь. М. 1999. С. 406.

ва ҳимояи ҳақҳо манфиатҳо бардоштаанд. Озодӣ неъмате ҳаст, ки чомеа, тамаддунҳо ва давлатҳоро пайдо намуда ва дар навбати худ воситаест, ки ҳамин дастовардҳоро метавонад ба нестӣ барад. Озодӣ дар ҳадди муайян омиле ҳаст, ки фазои гардиши чирмҳои осмониро таъмин намуда, суботи оламо негоҳ медорад, озодии аз сарҳад зиёд бошад худ омил нестшавии ҳамин олам аст. Озодӣ аз назари ҳуқуқ сарҳад ва ҳудуди худро дорад. Озодӣ мутлақ нест, вай ҳамеша нисбист ва бо дигар арзишҳо маҳдудшаванда аст. Бе озодӣ зиндагӣ қардан мудҳиш ва зулм аст, дар озодии мутлақ қарор доштан ваҳшоният ва парокандагӣ аст, роҳи ҳалосӣ дар озодии нисбӣ ва мусолиҳатомез аст. Яъне озодии бо сарҳад муқарраршуда асоси начот ва айнаи озодии ҳуқуқӣ аст.

Ситсерон дар Рими қадим сарҳади озодиро бо Қонунҳои давлат муқаррар карда буд. Ба қавли ӯ «Агар хоҳӣ озод бошӣ ғуломи қонун бош». Вале таърихи илми ҳуқуқ собит сохт, ки ғуломи қонуни ғайриҳуқуқӣ шудан ин ҳанӯз озод будан нест, балки имконияти доғи ғуломиро қабул қардан аст. Аз ин рӯ, дар замони нав илми ҳуқуқшиносии табиӣ ва фалсафаи ҳуқуқ мафҳуми озодиро дар ҳудуди қонунҳои ҳуқуқӣ масъалагузорӣ намуд. Акнун тибқи ҳуқуқфаҳмии табиӣ қонуне, ки дар доираи табиати инсон, бо мақсади қонеъ намудани талаботи ӯ аз ҷониби мақоми ваколатдор, ки намоёндаи халқ аст, қолабрезӣ шудааст, манбаи асосии озодии асил буда метавонад. Вале ин озодӣ низ бино ба қонунҳои зиндагӣ ва муҳталифии табиати инсонҳо ҳад ва сарҳади худро дорад, сарҳади он дар арзишҳои дигари маънавӣ ва фарҳангӣ нухуфта шудааст. Ҳар кӯшиши берун ҷастан аз ҳадди он вайроншавӣ ва омил анархияи иҷтимоист. Дар қори дуруст сарфаҳм рафтани тарғиб ва эътирофи арзишҳои миллӣ ва динӣ муҳим аст, ки сарҳади озодӣ ҳамчун арзиши олии инсонӣ ба инобат гирифта шавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар бархӯрди арзишҳои миллӣ ва динӣ ва арҷгузориҳои ин навъи арзишҳо мо тариқи васеъ аз озодӣ истифода намуда, сари ҳар қадам бо ҳар роҳу восита сарҳади онро вайрон мекунем ва ё аз доираи қонуниятҳои истифодаи он берун

мебароем. Мо дар ҳолати саргарм аз озодӣ будан озодии асл ва низоми мавҷудияти онро таҷовуз мекунем. Озодӣ дар як мижа задан моро аз низом ба бенизомӣ, аз тартибот ба бетартибӣ мебарад. Бинобар он зарур аст, ки дар истифодаи озодӣ хушёрӣ ва зиракии ҳуқукиро, ки бо ахлоқ, дин ва дигар меъёрҳои иҷтимоӣ сайқал ёфтааст, аз мадди назар дур насозем.

Дар тарғиби арзишҳои миллӣ ва динӣ бояд сарҳади озодӣ нигоҳ дошта шавад. Сарҳади озодӣ нуқтаҳо ва қутбҳои озодии шахс аст, ки то марзи он озодии инсон дар ҳама шаклҳои зоҳирёбияш амал мекунад. Марзи озодӣ дар ҷомеаҳои озод ва давлатҳои демократӣ бо қонунҳои ҳуқуқӣ муқаррар шудааст. Қонуни адолатнок марз ва сарҳади озодиро бо меъёри хушк ва манфиати сард не, балки бо арзишҳои умумиинсоние, ки имкони дар доираи адл ва инсоф муқаррар кардани ҳатти амали озодиро дорад, муайян мекунад. Мутобиқ ба қисми сеи моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини:

- ҳуқуқ ва озодии шахсони дигар;
- тартиботи ҷамъиятӣ;
- ҳимояи сохтори конститусионӣ;
- амнияти давлат;
- мудофияи мамлакат;
- ахлоқи ҷомеа;
- сиҳати аҳоли;
- ва тамомияти арзии ҷумҳурий иҷозат дода мешавад.

Дар қисми сеи моддаи 18 Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ чунин асосҳои маҳдуд шудани озодӣ муқаррар гардидааст, бо мақсади:

- ҳифзи амният;
- тартибот;
- саломатӣ;
- ахлоқ;
- ҳуқуқ ва озодии дигарон.

Ҳамин тавр тибқи ду сарчашмаи муҳим ва асосӣ мо сарҳади умумии маҳдуд намудани озодии инсонро дар ҷомеаи демо-

кратӣ дар даст дорем. Вале дарк ва ҳазми ин сарҳад кори осон ва саҳл нест. Мушкилӣ дар он аст, ки сутунҳои сарҳади озодӣ ба мисли ашёи моддӣ аниқ, оммафаҳм ва яксон набуда, ба замми он ки онҳо мафҳумҳои абстрактии ифодагари сарҳад ва паҳноҳои мухталифанд, илм ва амалияи муосири ҳуқуқшиносӣ во-баста аз сатҳи ҷаҳонбинӣ, дараҷаи рушд ва воқеоти давраи замон дар шинохти онҳо мушкилиҳоро дорад. Бинобар он зарур аст, ки мо ин бунёди сутунҳои маънавӣ ва ҳуқуқиро дар майдони андешаи илмӣ ва динӣ устувор ва маҳкам гардонида дар ҷомеаи шаҳрвандӣ равшан зоҳирёбии онҳоро таъмин намоем, то ин ки шаҳрвандони озод онҳоро на танҳо эҳсос, балки дар ҳаёти ҳар-рӯза бо чашми хирад бинанд, шиносанд ва эҳтиром гузоранд. Танҳо пас аз он ба интиҳоби арзишҳои миллӣ ва динӣ дар доираи сарҳади онҳо даст занем, ба мақсад мувофиқ аст.

Аввал, эҳтироми ҳуқуқ ва озодии дигаронро ба ҷо овардан аст. Дар ин ҷода таъя намудан ба ҳамон сарчашмаҳое, ки ин озодиро тарғиб мекунад, омили муҳим маҳсуб мешавад. Мисол, дар тезиси халифаи ҷаҳоруми рошидӣ Алӣ ибни Абӯтолиб, ки «барои касе алайҳи дигаре ҳаққе қарор нашудааст» мо як навъи ин сарҳадро эҳсос мекунем. Дар сарҳади тарғиб ва паҳн намудани арзиши миллӣ бояд ҳаққи тарафи муқобил озодии шахси дигар нисбат ба интиҳоби ҳамин арзишҳо ба инобат гирифта шавад. *Мисол, дар ғояи миллӣ ба инобат гирифтани ҳаққи ақаллиятҳои миллӣ, эҳтироми урфу одат ва анъанаҳои мардуми таҳҷой, эҳтироми ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳои дигар ва амсоли инҳо* бояд мадди назар гирифта шавад. *Дар инъикоси арзиши динӣ бошад, эҳтироми пайравони динҳои дигар, ихтиёрӣ будани эътиқоди шахсӣ, риояи ҳаққи пайравони дигари дини мазкур, маҳкум ва ё ҳукм накардани гуногунандешии дохилӣ, тарғиби ихтиёрии аъмол, озодии интиҳоби дин, худдорӣ аз тақфир хондан ва амсоли инҳо шарт ва зарур аст.* Дар илми ҳуқуқшиносии нормативистӣ масал аст, ки «мушти ман озод аст то тағи бинии рафиқам», вале аз назари фалсафаи ҳуқуқ муштро то зери занахи рафиқ бурдан низ ба қадру қиммат ва шарафи рафиқ расидан аст, ки он низ мушкилиҳои худро дорад.

Умуман ин аломати сарҳад бисёр ҳассос ва тағйирпазир аст. Тағйирпазирии он вобастагӣ дорад ба омилҳои мухталиф – ба сатҳи шуури ҳуқуқӣ, ба табиати низоми ҳуқуқӣ, ба маданияти ҳуқуқӣ, ба оини диндорӣ, анъанаҳои зиндагӣ ва амсоли инҳо. Ҳамон як амал мумкин аст дар як мамлакати шарқӣ одоб, риояи ахлоқ ва иҷрои уҳдадорӣ бошаду дар қисмати дигар амали нанговар ва сазовори ҷиноят. Бинобар он озодӣ ҳамчун унсурӣ муайянкунандаи тарғиби арзишҳои миллӣ ва динӣ вобастагӣ дорад ба сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва урфу анъанаҳои миллӣ ва динӣ. Мисол, гирифтани дасти зани бегона ҳангоми фаромадан аз мошин дар Ғарб ва ё дар шарқи исломӣ баҳодиҳии дугонаро тавлид месозад. Ё ҳангоми тарғиби арзиши динӣ, бадинхонӣ дар назди пайравони як дин омили таъсиррасонии манфӣ ба қиммат ва муҳимоти динии ӯ маҳсуб мешаваду барои дигар не. Дигар ин ки ҳеч як бадинхонӣ набояд ба ҳуқуқу озодиҳои шахсони дигар таҷовуз кунад. Ва умуман эътирофи ҳаққи дар назди пайрави як дин ба дини худ гаравидан, аниқтараш пайрави дини дигарро даъват ба дини худ намудан то кадом дараҷа имконпазир аст дар ҷомеаи муосир ва мувофиқат доштани он ба талаботи дунявият таҳлилро меҳаҳад. Масъала нозук аст, зеро сухан танҳо ба тарғиб намеравад, эҳтимоли инъикоси бартариёт ва инқори пассиви оини дигар эҳсос мешавад. Дигар ин ки ҳеч як бадинхонӣ набояд ба риояи уҳдадориҳои иҷтимоии шахс монеъ гардад. Дар ҳолати ошкоро муҳолифат намудан чӣ бояд кард? Бояд зери таъсири дигар унсурҳои сарҳади озодӣ талаботи қонун таъмин шавад. Мисол, дар ҳолати амалӣ намудани ҳуқуқҳои оилавӣ, берун аз уҳдадориҳои хидматӣ риояи меъёри динӣ, дар вақти кор эҳтиром ва риояи талаботи маъмурият ва уҳдадориҳои оинномавӣ ва ғ.

Дар ин радиф нигоҳ доштани ҳадди озодии сухан ва дуруст ҳазм кардани он калиди маърифати ҳуқуқии ҷомеа, нишонаи сатҳи ахлоқии шахрвандон маҳсуб мегардад. Озодии андеша зинаи ибтидоии озодии сухан аст. Озодии андеша, аниқтараш фикр, ки ба ҷаҳони ботинии шахс сару кор дошта, тавасути қонунгузории мо аз назари умум ва санадҳои байналхалқӣ бево-

сита муҳофизат мегардад, зинаи ибтидоии ҳаққи мавҷудияти инсонӣ озод дар ҷомеаи озод аст, ки он то сарҳади муайян ҳаққи мутлақ ва маҳдуднопазир аст. Зинаи дуюми ин ҳақ озодии муаррифии ин андеша ва фикр аст, ки аз ҷаҳони ботинӣ андешаро ба самъи мардум ва ҷамъият мерасонад. Назари инсонро аз олами ботинӣ ба зоҳирӣ ҳидоят менамояд. Зинаи сеюми ин ҳақ - наشري озоди ин андеша аст. Маҳз тавассути ин ҳақҳо дигар ҳуқуқҳои инсон дар ҷомеаи демократӣ амалӣ мегарданд. Ошкоро сухан гуфтан ва баёни андеша намудан, ҳамчун принципи ошкорбаёнӣ дар кори риояи қонуният ва ислоҳи камбудию норасоиҳо аҳамияти хеле бузург дорад. Бахусус масъалаи истифодаи озодии сухан дар кори ошкор намудани камбудию норасоиҳо ва ислоҳи онҳо воситаи хуби пешравии ҷомеа шуда метавонад. Бидуни ин ҳақ тақмили вазоифи мақомоти иҷроия, таъмини адолати судӣ ва ваколатҳои назоратии мақомот заиф мегардад.

Дар ҷомеаи демократӣ ва шаҳрвандӣ озодии сухан минбари ҳокимияти назоратии халқ аст, ки тавассути он манфиату арзишҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ё бевосита дифоъ карда мешаванд ва ё тавассути баровардан ба муҳокимаи умум роҳҳои иловагии ҳифзашро ҷустуҷӯ менамоянд. Аз ин хотир, аҳли ҷомеа бояд аз ин ҳақ дуруст ва бамаврид истифода барад. Сатҳи истифодаи дурусти ин ҳақ ба дараҷаи шуурнокии ҳуқуқии мардум ва сатҳи маърифати ҷомеа вобастагӣ дорад. Агар сатҳи шуурнокии ҳуқуқӣ паст бошад, дараҷаи маърифатнокӣ ба талабот ҷавобгӯӣ набошад, дар чунин сурат эҳтимолияти сӯиистифодаи озодии сухан аз ҷониби соҳибони васоити ахбор дар доираи манфиатҳои молии онҳо ба назар мерасад. Дар ин маҷро рушди муътадили ахлоқ, афкор ва ҷаҳонбинии миллат вайрон гардида, назар ва андешаи мардум атрофи ғояҳои ҳангоматалаб, ҳиссиманхоҳ ва фитнаангези иттилоот муттаҳид мегардад, ки ин ҳолат агар бозори савдогарони суханро аз як ҷониб тезонад, аз ҷониби дигар реша ба рушди фарҳанги асил, ҳуқуқи инсон ва ахлоқи иҷтимоӣ мезанад. Тухмати инсон, фитна ангехтан, мубориза бар зидди шахсони нолозим, шикастани шахсиятҳои шоиста, санг партофтан ба симои шахсиятҳои таърихӣ, ба қаҳра-

монони миллат, роҳбарону масъулини давлатӣ ва ҳатто роҳбари давлат... дар фазои озоди андеша зери тирагии саводнокии но-мукаммал ва сатҳи пасти шуури ҳуқуқӣ ба ҳукми анъана ме-дарояд. Рӯҳи чомеа зери фишори ҳангома ва фитнаҳо нола ме-андозад, вале сатҳи пасти шуури ҳуқуқӣ чун пунбадона гӯши аксари мардумро маҳкам фишурда медорад. Аз ин рӯ, чӣ қадаре ки сатҳи шуури ҳуқуқӣ баланд бошад, маърифатнокии мардум хуб мегардад ва ба ҳамон андоза озодии суҳан самаранок истифода мегардад ва мардум ба қадри низому тартиб мерасанд. Сатҳи шуури ҳуқуқиро танҳо дар талаб кардани ҳақҳо сарҳуд додани озодиҳо ва маҳдуд шудан дар доираи манфиатҳои шахсӣ гурӯҳӣ не, инчунин дар риояи уҳдадорӣҳо низ бояд шинохт.

Як нуқтаи муҳимро қайд кардан зарур аст, ки озодии суҳан имрӯз яке аз ҳадафҳои аслии ҷаҳонишавӣ ва воситаи муҳими тарғибот дар дасти қудратҳои бузург, соҳибони моҳвораҳои интернетӣ ва иддае аз ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ баромад мекунад. Аз ин лиҳоз, дар истифода аз ин озодӣ эҳтиёткор буда, заминаҳои ахлоқӣ, маърифатӣ ва фарҳангии онро бояд дар мадди назар гирифт. Таҷриба нишон медиҳад, ки бо дасти чунин дастандаркорон истифодаи васеи озодӣ боиси нооромии Украина, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Либия, Яман, Миср, Сурия ва замоне Тоҷикистон низ шуда буд. Мо бояд ба васваса ва тарғибҳои бемавқеи озодипарастон, ки ҳуди озодиро дар доми ҳадафҳои сиёсӣ қарор додаанд, гирифтور нашавем. Мо озодиро қадр мекунем, вале ба ҳеҷ вачҳ онро ҳамчун ҳодисаи мутлақ, омили ягонаи хушбахтии инсон муаррифӣ наменамоем. Озодии ҳуқуқӣ, аввалан мутлақ буда наметавонад ва сониян, ин арзиш дар танҳои ба мо хушбахтӣ, оромӣ, некӣ ва зиндагии хубро фароҳам оварда наметавонад. Зеро озодӣ қабл аз ҳама дар муқобилаш озодиҳои дигар дорад, мутлақияти ӯ ҳама неъмат ва арзишу манфиатҳои дигарро, ки бунёди ҳаёти иҷтимоӣ ба онҳо зич вобастагӣ доранд ба нестӣ мебарад, ки натиҷаи он ба анархия ва бетартибӣ гузаштан аст.

Барои қонун кардани талаботи иҷтимоӣ ва биологии инсон

боз дигар неъматҳо шарт ва зарур аст. Бинобар он ҳангоми талаби озодӣ ва дастрасӣ ба он дар ҳаёти иҷтимоӣ омилҳои посдоории дигар арзишҳо ва мавҷудияти таҳаммулпазири байниҳамдигарии онҳо бояд ҳатман ба инобат гирифта шавад. Рӯзнома-нигорон, мунаққидон, назарбозон ва хидматгорони демократия ва озодии либералии ғарбӣ ба ин талабот диққат намедиханд ва ин боиси истифодаи озодии бесарҳад, поймолшавии ҳуқуқҳои дигарон, нотинҷии ҷомеа ва амсоли инҳо мегардад. Мо бояд ба маънии байти Рӯдакии бузургвор диққат диҳем, ки гуфта:

*Чаҳор чиз мар - озодаро зи ғам бихарад:
Тани дурусту ҳӯи неку номи неку хирад.*

Яъне бо озод будан аз ҳама масъулияти маҳдудиятҳои инсон ҳушбахтиро касб намекунад, барои саодатмандии ӯ боз тани сӯхат, ахлоқи неку, номи неку ва хирад барин арзишҳо шарт ва зарур аст.

Ё ҳаким Фирдавсӣ мефармояд:

*Чӣ гуфт он суҳангӯи озодамард,
Ки озодаро қоҳилӣ банда кард.*

Аз ин рӯ озодии суҳанро бидуни шинохти ҳаққи маънавии дигарон, ахлоқи ҷамъиятӣ ва маҳдудиятҳои қонунӣ тасаввур намудан душвор аст. Давлат муаззаф аст, ки ҳангоми назорати ғайолияти иттиҳодияҳои динӣ ба хоҳири эҳтироми ҳаққи дигарон, риояи ҳуқуқи иттиҳодияҳои динии дигар, сарҳад ва марзи озодиро назорат бикунад. Беҳтарин воситаи ин назорат дар ҷомеа, дониши инфиродӣ, ахлоқи ҷамъиятӣ, сатҳи шуури ҳуқуқӣ, васоити ахбори демократӣ, ошкорбаёнӣ бидуни ғараз ва амсоли инҳо маҳсуб мешавад.

Мутобики Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф ва ташвиқе, ки ба хусумат ва бадбинии иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллӣ, динӣ ва забонӣ оварда мерасонад, манъ аст. Хусумати иҷтимоӣ ба муқобилгузорӣ ва бадбинии инсонҳо ҳидоят кардан аст, ки

вазъи чамъиятиро ғайримуътадил мегардонад. Баланд бардоштани мақом ва мартабаи як нажод нисбат ба дигараш, паст намулдани нажодҳои дигар ва ё миллатҳои дигар низ як навъи хусумати нажодиро таҳия мекунад. Аммо ин маънои онро надорад, ки шахс миллати худро дӯст надорад, аз дастовардҳои халқаш ҳарф назанад ва бо онҳо ифтихор нананамояд. Вале ин ифтихорот ва дӯст доштан набояд дар шакле зуҳур намояд, ки бар зарари дигар халқҳо бошад.

Касе дар Тоҷикистон ҳақ надорад, ки нажодеро маҳкум намуда, хислатҳои онро чун сифатҳои манфӣ муаррифӣ намояд. Ҳама нажодҳо аз инсонҳо иборат аст, инсонҳо амалҳои хуб ва манфӣ доранд ва муҳокимаи рафтори фарди ҷудоғонаи гунаҳкор ва ё гурӯҳе ҳеч гоҳ ба маҳкумкунии нажод бояд иртибот надошта бошанд. Чунин таблиғе, ки ба хусумати миллӣ меангезад, манъ аст. Яъне муносибати яктарафа, аз ҳад зиёд боло бардоштани як миллату паст задани миллатҳои дигар, нишон додани бартарии забонӣ, ҷисмонӣ ва нажодии як миллат аз миллатҳои дигар ва ё амалҳое, ки боиси паст задани кадрҳои манзалати миллатҳои дигар мегардад, новобаста аз онҳо, ки таблиғгар чунин ният надорад, дар Тоҷикистон манъ аст. Ин ҷо мо бояд ғояи миллатгароиро аз омили барангезандаи хусумати миллӣ тафовут гузорем. Намояндаи ҳар миллате ҳақ дорад, ки ифтихор аз миллати хеш намояд, онро дӯст дорад, фарҳанг ва маданияти онро тарғиб намояд, таърих ва хотираи ҳуқуқияшро эҳё созад. Агар дар таърих беадолатӣ нисбат ба халқияташ аз миллатҳои дигар расида бошад, баён намояд. Вале дар баробари ин ҳама ҳурмату эҳтироми дигар миллатҳоро ба ҷо биёрад, маданият, фарҳанг ва урфу одатҳои онҳоро таҳқир накунад ва нисбат ба бадбинии онҳо андеша зоҳир нанамояд.

Дар масъалаи хусумат ва бадбинии динӣ низ набояд манфиатҳои дигар динҳо дар баробари эътирофи дини таҳҷоии миллат маҳкум карда шаванд. Нисбат ба онҳо маҳдудиятҳои берун аз қонун татбиқ нашавад. Нисбат ба пайравони онҳо, урфу одат ва маросимҳои динии онҳо дар доираи қонунҳо ва талаботи моддаи 1-и Конститутсия, ки Тоҷикистонро давлати дунявӣ эъ-

лон кардааст, бо мусолиҳа ва субот муносибат бояд намуд. Як мазҳабро, як динро аз мазҳаб ва ё дини дигар бидуни таҳлили илмӣ, бо мақсади паст задани мақоми дини дигар ва ё мазҳаби ғайр, боло гузоштан ва ба ин васила фишор овардан манъ аст. Муносибат бо мазҳабу динҳо дар Тоҷикистон озод аст ва касе ҳақ надорад хусумати динӣ ва бадбинии диниро дар кишвар таблиғ намояд.

Дар баробари ин миллат ва давлат метавонад пуштибонии худро аз мазҳаб ва ё дине, ки аксари пайравонаш муддати тӯлонӣ ба он мансубият доранд, эълон дорад. Ин амал дар ҳолатҳое рух медиҳад, ки талаботи мазҳаб ва ё дин ба арзишҳои миллӣ, динӣ ва сиёсӣ фарҳангии муносири кишвар ҷавобгӯ бошад. Бисёр давлатҳо низ чунин кардаанд, пуштибонии худро аз мазҳабҳо ва динҳое, ки аксари мардуми онҳо пайраваш ҳастанд, расман баён намудаанд. Вале ин ҳама бояд мақому мартабаи ҳуқуқии дину мазҳабҳои дигарро поймол нанамояд. Дар ҷараёни ин эътирофнамӣ аз ҳама гуна таблиғҳое, ки ба бадбинӣ ва хусумати динӣ асос ёфтаанд, бояд худдорӣ намуд. Дар вақти баёни андеша нисбат ба оин ва мазҳаби хеш эътироми мазҳабҳои дигар бояд ба ҷо оварда шавад. Дар баробари ин бояд қайд кард, ки давлат метавонад фаъолияти мазҳабу динҳо ва ҷараёнҳои диниро, ки ба бадбинӣ, хусумат ва нооромӣ таблиғ менамоянд, манъ намояд, зидди онҳо муборизаи мафкуравӣ барад. Аз назари забонӣ ва мансубияти халқӣ низ маҳкум намудан дар кишвар манъ аст.

Яке аз мушкилиҳои фазои андешаи динию миллӣ ва интиҳоби арзишҳои мансуби онҳо ин тағйирпазирии мақсад ва ҳадафи соҳибони андешаанд. Дар ниҳояти кор озодӣ аз воситаи мавҷудият ва саодатмандӣ ба ҳадафи асосии гурӯҳӣ ва инфиродӣ табиӣ меёбад. Ҳадаф он дараҷа бартарии худро ҷавлон медиҳад, ки ҷилои он роҳҳо ва воситаҳои ба он расиданро беранг мегардонад, масали «ҳадаф эътимоднокии воситаро собит менамояд» шиори асосии ин гурӯҳҳо мегардад. Тадричан тағйирот на ба мақсад, балки ба роҳи расидан ба он зарурат пайдо менамояд.

Мутобиқ ба анъанаи давлатшиносии юнониёни қадим

шарти мавҷудияти давлат тартибот, озодӣ ва истиклолият буд. Давлат воситаи ба мақсадрасӣ буд на ҳадафи ҷомеа, мақсади аслий ва ҳадафи марказӣ низоми одилона, тартиботи адолатнок, некӣ ва нақӯкорӣ ба мардум маҳсуб мешуд. Андешаи аврупоӣ баъдан дар низоми сиёсӣ мавқеи асосиро дар васати ҳадафҳои марказӣ ба озодӣ дода, вайро ба ҷойи кулли ҳадафҳо мақсади асоси муаррифӣ намуд¹. Яъне ҳадаф таъмини озодии фардӣ ва коллективӣ, ки дар он аслан ғолибияти озодии фардӣ бештар мушоҳида мешуд.

Аз рӯи натиҷа юнониёни қадим аз сиёсат некӣ ва саодатмандиро меҷустанд, вале аврупоиҳои дар банд буда озодиро дар мадди аввал талаб доштанд. Барои охириҳо муҳим озод будан аст, на зиндагии некӯкорона, худӣ озодӣ мегуфтанд онҳо ба мо санъати некӯиро меомӯзонад. Фикр мантикист, вале бо ҷӣ мусибатҳо ва қурбониҳо. Аммо аввалиҳо зиндагии некбинона ва хубро орзӯ намуда, барои онҳо роҳи ба он расидан муҳим набуд. Ҳамин тавр таҳаввули назарияи давлат ҳадафи худро бо мурури замон дигар мекунад. Агар дар аввал мақсад ҳар воситаро ҳамчун усули ба ҳадафрасӣ қоим медонист, вале баъдан восита бояд ба талабот ҷавоб дода, худ чун ҳадаф баромад мекард. Яъне консепсияи саодатмандӣ тибқи назарияи нав танҳо бо роҳ ва усули хосса имконпазир гардиданаш ғолиб омад. Яъне роҳу воситаи расидан ба ҳадаф, ҳадафи ибтидоӣ ва бунёдии давлатҳои нави миллий гардид. Таҳлили амиқи ин раванд дар мисоли кишварҳои муосир равшантар мегардад.

Мисол, дар давлатҳои муосири миллий, ки таҳти таъсири неруҳои динӣ қарор доранд раванди табдилёбии мақоми воситаҳоро равшан дарк менамоям. Фазаи ҳуқуқии давлатҳои демократӣ ва дунявӣ миллий дар чунин ҷомеаҳо *зиндагии обод, таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ва саодатмандии ҷомеаро ба сифати мақсади асл, муайян кардааст*. Фазаи андешаи сиёсӣ ва неруҳои сиёсӣ дар ҷомеа низ чунин мақсадро дар ибтидо интиҳоб ва эълон менамоянд. Ва ин нукта ҳам аз навиштаҳои

¹ А.Н. Кольев Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. М. 2005. С. 12.

ҷонибдорони режими дунявияту демократӣ ва ҳам аз ҷониби неруҳои зиддиҳукуматӣ ва ҳатто динӣ дар матбуоти даврии чунин кишварҳо дар таърихи давлатҳо бисёр садо додааст ва ҳанӯз ҳам медиҳад. Ин ҳолат дар майдони муборизаи сиёсии чунин кишварҳо бо мурури замон ноаён тағйир меёбад. Воситаи расидан ба мақсад дар майдони мубориза байни қувваҳои сиёсӣ тадричан нуфуз пайдо мекунад. Маълум мешавад, ки ҳадафи аслии яке аз гурӯҳҳои сиёсӣ ҳимоят ва тарғиби роҳи расидан ба мақсад аст. Яъне баҳс на атрофи мақсад ва ҳадафҳои аслӣ, балки атрофи роҳи расидан ба онҳо афзалият пайдо менамояд. Дар чунин маврид агар барои ҷониби ҳукумати қонунӣ роҳи расидан ба мақсад бетағйир монаду мақсад, ки ободии ҷомеа аст диққати асосиро ба худ ҷалб кунад, барои гурӯҳҳои дигари муҳолиф (мисол, исломиёни ифротгаро дар охири қарни гузашта) баръакс роҳи расидан ҳадафи асосӣ мегардаду натиҷагирӣ аз он ба мақсади иловагӣ табиал меёбад. Натиҷаи чунин табиалёбии воситаҳои сиёсӣ ногузир ҳукуматҳои давлатҳои миллиро маҷбур мекунад, ки дар роҳи расидан ба мақсадҳои аслишон роҳу воситаҳои қонунии худро дифоъ намоянд. Ин ҳолат дар баъзе мавридҳо неруҳои сиёсиро дар маҷмуъ аз ҳадафи аслӣ неқӯии қул ва саодатмандии халқу миллатҳо дур намуда, диққати мардумро тавассути қувваҳои сиёсӣ ба мубориза барои ҳаққонияти андеша ва роҳи худ ҷалб менамояд. Оқибати чунин муборизаҳо дар сурати нодуруст ҳазм шудани вазъият ҷанги шаҳрвандист.

Мубориза то он дараҷа дар паҳноии давлатҳои милли дар чунин шароитҳои инқилобӣ бемаънӣ ва ноадолатона мегардад, ки ҷанҷолу хархашаи ду гурӯҳро мемонад, ки ҳар ду барои ҳаққонияти худ мубориза ва ҷанҷол мекунанд. Инқилобҳои даврии буржуазии Фаронса, сотсиалистии Россия, табаддулотҳои рангаи замони муосир дар паҳноии чунин муборизаҳои бемаънӣ пайдо шуда рушд кардаанд. Дар чунин ҳолати муборизавӣ манфиати мардум умуман ба инобат гирифта намешавад. Боиси таассуф аст, ки демократия бо ҳама арзишмандиаш ва озодӣ бо ҳама шириниаш дар хизмати чунин бетартибӣ қарор дода ме-

шаванд. Дар назар чунин менамояд, ки арзишҳои демократӣ ва озодӣ ба осеби муноқиша ва муборизаҳои бемаънӣ об мере-занд. Озодӣ сарҳадашро гум менамояд, демократия ба андешаи аз нисф зиёд сар намефарорад, эътиқод ва боварии шахс ба аспии ҳақолати ҳаққи аққалият нишаста бо шамшерӣ худхоии дохилӣ ва ҳасуди аҷнабиён ба қатли инсоф, вичдон, баробарӣ ва адл даст мезанад. Инқилобҳои кӯҳна ва нав чунин майдони муборизаро муаррифӣ менамоянд. Мафкураи солими миллӣ чиҳати ҳифзи оромӣ аз ин ҳолати бухронӣ дар ниҳоди худ бояд неруи комили ақлонӣ дошта бошад.

Аз ин хотир неруи сиёсии қудратдор дар аснои мубориза бо қувваҳои ифротӣ, ҳифзи сохтори конституциониро аз роҳҳои ҳуқуқӣ роҳандозӣ намуда, ҳимояи воситаҳои қонунии ифодаи иродаи халқ ва ҳадафҳои аслий ва марказии давлату ҷомеаро дар ҳамбастагӣ мақсаднок масъалагузорӣ менамояд. Амрико дар байни интиҳоби Трамп ва Байден ин навъ имтиҳонро вазнин гузаронд. Таҷрибаи кофии демократия ва анъанаи озодигарой бо низоми устувори давлатдорӣ амрикоинҳоро аз инқилоб халос кард.

6. Адолат дар тарғиби арзишҳои миллӣ ва динӣ.

А. Оид ба адолат. Адолат, ба андешаи олими амрикоӣ Қ. Ролз - ин нахустин нақўкирдори вучуди падидаҳои ҷамъиятист мисли он, ки ҳақиқат нахустин нақўкирдори низоми тафаккур аст, ки баъдан дар тору пуди сохтори таафаккур нақш мебозад¹. Яъне адолат низоми институтҳои иҷтимоиро дар тавозуни инсоф, низоми ва тартиботи мақбули умум нигоҳ медорад. Ба ақидаи Ролз назарияи ҷи қадаре олиӣ ва сарфакорона набошад, дар ҳолати аз ҳақиқат ҷудо буданаш вай бояд инкор ва ё ба ревизия кашида шавад. Айнан ҳамон тавр қонунҳо ва падидаҳои иҷтимоӣ ҷи қадаре, ки самаранок ва мусоид офарида нашуда бошанд, дар сурати ғайриадолатнок буданашон, онҳо бояд ислоҳ ва ё бекор карда шаванд. Ҳар як шахсият дахлнопазириеро дорост, ки дар

¹ Ролз Дж. Терия справедливости. М. 2009. С.19.

пахнои адолат таҳия шудааст ва ҳалалдор намудани онро касе ҳақ надорад, ҳатто ҷомеаи тараққикарда.¹

Адолат аз назари илми ҳуқуқ ин баробарии ҳама дар назди қонун ва суд аст. Адолат ин ба ҳама ҳуқуқҳои баробар додан, вобаста ба имкониятҳо ҳуқуқ пешниҳод кардан аст. Адолат аз баробарии мизони ҳуқуқист. Маҳз баробарии ҳуқуқӣ, ба инобат гирифтани имкониятҳои субъектон дар таъмини неъматҳои моддӣ ва маънавӣ таъмингари ғояи адолат аст. Адолат тавлидгари низом, асоси мавҷудияти иҷтимоӣ ва ҳастии олам аст. Ҳама олами моддӣ ва маънавӣ тобеи низоми адолатноки тақсими қувваҳо, ашёҳо ва имкониятҳост. Агар адл дар гардишу ҳаракати ҷирмҳои осмонӣ набуд, олам ба ҳам меҳӯрд. Агар адл дар муносибати иҷтимоӣ намешуд, низому тартибот вучуд намедошт. Агар адли сохтори судӣ набудӣ, мардум ғӯшти ҳамдигар хӯрдӣ. Пас адл аст, ки ин ҳама даъвоҳо, низомҳо ва давлатҳо вучуд доранд. Агар дар арзиши миллӣ ва динӣ мавҷудияти адл ва зоҳирёбии он ба инобат гирифта нашавад, зоҳирёбии онҳо яқсӯғаро ва ноқис хоҳад шуд. Миллатгароии фашистӣ, наҷодпарастӣ, ҳаракатҳои иртиҷоъпарастии исломӣ, тундгароёни ҳар як дин, натиҷаи чунин амали зоҳирпарастоне аст, ки дар шинохти арзишҳои миллӣ ва динӣ адлро аз назар дур кардаанд.

Инсонияти рӯ ба рушд ҳамеша ба адолат така мекунад, шахсиятҳои оқил танҳо дар сурати имкониятҳои маҳдуд ба хоҳири дур шудан аз беадолатии вазнинтар беадолатии сабукро интихоб мекунанд, айнан ҳамон тавр давлатҳои бузург ва одил дар масири таърих танҳо дар сурате ба беадолатӣ роҳ додаанд, ки аз беадолатии аз он бузургтар раҳой ёбанд.

Б. Адолат дар шоҳроҳи Шарқӣ ва Ғарбӣ. Дар ҳар замоне, ки андеша ва тафаккур дар муқобили беадолатӣ ва нобаробарӣ қарор гирифтааст, соҳибони андеша роҳҳои ҳалосӣ аз ин ҳолатро бо усулҳои мухталиф ҷустуҷӯ намудаанд. Шоирон, мутафаккирон, файласуфон дар тамаддунҳои шарқию ғарбӣ бо офаридани асарҳои безавол, дostonҳо ва ғояҳои ормонӣ илмӣ даст задаанд. Афлотуну Арасту, Мору Кампанелла ҷомеаҳои ор-

¹ Ролз Дж. Терия справедливости. М. 2009. С.19-20.

монии худро аз хиштҳое сохтаанд, ки онҳо дар иморатҳои воқеии давлатдории замони онҳо вучуд надоштанд. Асарҳои «Давлат», «Утопия» ва «Шаҳри Офтоб» як навъ даъватҳои таърихӣ буданд, ки аз воқеияти рӯзгори онҳо ба фазои андешаи илмӣ партофта шуд. Ҳамин тавр дар тамаддуниҳои шарқӣ низ чунин аксуламалҳо дида мешуд. Ғарб агар аз хиштҳои набудаи қасри давлатдорӣ ба сохтмони биноҳои нави ҳаёли даст мезад, Шарқ, бо инъикоси воқеияти давлатдорӣ, бо диққат додан ба нуқтаҳои адолатнокии он қасри давлатдорӣ мавҷударо бо хишту масолеҳи зарурии иловагӣ ғанӣ инъикос мекард. Инъикоси давлатдорӣ Ҷамшедшоҳу озодихонии Куруш ва адлпарварии Анӯшервони одил чун воқеиятҳои таърихӣ салтанатҳои абаркудрат гувоҳ аз пешдастии тамаддуни шарқӣ дар масири таърих будааст, ки мағз ва ҷавҳари онро дар ибтидо риояти сарҳади адл, озодӣ ва ҳимояи манфиатҳо ташкил додааст.

*Кох он бошад, ки ҷуз додаи пайи бунёд нест,
Кох он набвад, ки бунёдаи ба ҷуз бедод нест.
Кохи Кисро ҷуфтному нек агар бинӣ ҳанӯз,
Ин зи сақфи оҳанин в-аз пояи пӯлод нест.
Ин давоми давлат аз файзи адолат густарист,
В-арна дар хишту гил ин андоза истеъдод нест.
Ҳар кучо адл аст онҷо ҷойи адл асту салоҳ,
В-андар он ҷо муфсидинро фурсати ифсод нест.
Додгоҳу додёру додгоҳу додрас,
Ҷумла барбоданд агар бар додашон иршод нест.
Ҳақгузорӣ бар асоси дину дониш маҳкам аст,
Қозиш бедину дониш посдори дод нест.
Лағзаш иймон бувад зойидаи фақру ниёз,
В-арна ҳар олуадамон дузди модарзод нест.*

Ба ҳамин минвол Ғарб анъанаи бо роҳи инқилоб сарнагун намудани режими давлатдориро кор кардаасту Шарқ усули мусолиҳатомези рушди сохтори сиёсиро. Шарқ дар тӯли таърихи давлатдорӣ устувори салтанатҳо ин анъанаро нигоҳ дошт, вале

шикаст ва тағйирпазирии ӯ аз муборизаҳои сулолави дохилӣ сураи мегирифт. Аммо Ғарб, ки пас аз замони Эҳё пешдастии давлатдориро касб кард, ба андешаи Лорд Актон бо се назария: баробарӣ, коммунизм ва мустақилияти миллӣ ба тағйирпазирии ниҳод ва давлатҳои фасодпазир даст зад¹. Саромати ин ғояҳои инқилобиро Руссо (баробарӣ), Бабеф (коммунизм) ва Мадзини (Давлати миллӣ) бар уҳда доштанд. Мо гарчанде аз дастовардҳои тамаддуни ғарбӣ истифода намоем ҳам, бояд аз махсусияти шарқии худ андеша намоем.

В. Адолат дар васати манфиатҳои миллӣ ва динӣ

Аз ин хотир мо дар ҳаёти воқеӣ бояд мақом ва мавқеи адлро ҳамчун нахусткирдори низоми идорӣ ва институтҳои ҷамъиятӣ ҳамеша ба инобат гирифта, дар ҳолатҳои истисноӣ ва ногузир бо мақсади бартараф кардани беадолатии вазнинтар ба ҳадди камтарини он мусоидат намоем. Дар чунин сураи ҳатман ҳақиқат ва воқеият дар мизони вичдон ба инобат гирифта мешавад. Мафкураи миллии мо низ ин воқеиятро бояд таркибан ҳамсадо бошад. Мутаассифона, дар масъалаи муносибати арзишҳои динӣ ва миллӣ ҳарф зада дар баъзе аз ҳолатҳо воқеиятро ба пуррагӣ ба инобат намегирем ва вичдонро ҳамчун маҳак ба ченаки манфиатҳои кишрҳои мухталиф ва фардои ҷомеа намегузорем. Мисол, мо ҳаракат ва амали фаъоли исломи сиёсӣшудаистодаро дида, кӯшиши ҳифз намудани сохтори демократӣ ва дунявиятро бо бартарии арзишҳои миллӣ масъалагузорӣ менамоем. Албатта, ин дуруст аст, вале он як тарафи ҳақиқат аст. Тарафи дигар он аст, ки ҳифзи ислом аз сиёсӣшавӣ, худ хизмати бузург дар назди эътиқод ва дин низ аст, ин ҳолат одилона муносибат кардан бо боварӣ аст. Пас ин ҳолат низ бояд ба инобат гирифта шавад. Адолат дар муносибат ба арзишҳои миллӣ ва динӣ қабл аз ҳама ин баҳои дуруст додан ба сатҳи эътирофи воқеияти онҳост. Агар баҳои нодуруст дода шавад, риояи адл мавҷуд нест.

Ин раванд бо вучуди осон тафсир гаштаниш, дар шаклириии

¹ Актон Лорд, Принцип национального самоопределения. См. Нации и национализм. Сб ст. М. 2002. с. 28.

мафкураи миллӣ чанд хурдагирихо дорад. Аввал ин ки барои ҳеҷ як шахси бозътиқод ва худотарс арзиши сирф динӣ пасттар аз арзиши миллӣ ва сиёсӣ нест. Гузашта аз он майдони мавҷудияти арзишҳои динии ҳолис ин майдони амали арзишҳои сиёсӣ нест. Офаридгор низ ҳеҷ эҳтиёҷ ба сиёсати давлатӣ надорад. Ба андешаи муҳаққиқони сиёсатшинос дар фазои андешаи динӣ воситаҳо ва арзишҳои сиёсии ҳосияти давлатӣ дошта вучуд надоранд.

Мо мутобиқ ба талаботи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, он халқҳоеро, ки роҳи бунёди давлатдорӣ худро тавассути арзишҳои эътиқодӣ пешбинӣ карданд ва ба симати давлатдорӣ худ номи динро ҳамроҳ сохтаанд, албатта, эътироф мекунем. Ин дидгоҳи сиёсӣ ва роҳи интиҳобкардаи ин халқиятҳост, ки аз табиати шаклгирии миллати сиёсии онҳо гувоҳӣ медиҳад, эҳтиром ва эътирофи он масъулияти байналмилалӣ халқиятҳои дигар аст, вале ин роҳро касе ҳақ надорад, ки ҳамчун ҷузъи ислом муаррифӣ намояд ва гузашта аз он ба сари дигар халқу миллатҳо бор намояд. Ин ҳеҷ мумкин нест. Дар табиати халқи тоҷик ва равандҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии миллати мо аз даврони бостон то ин замон сиёсисозии дин ҳеҷ ҷой надошт. Мафкураи солими фикрии таъриҳиамон ва муосирамон ба ин маҳлутшавӣ роҳ нахоҳад дод. Албатта, нафароне, ки воқеияти рушди руҳияи сиёсии миллат ва мафкураи таъриҳан шаклгирифтаи миллатро ҳамчун коди генетикӣ дуруст намефаҳманд, фирефтаи тарғибгарони ғаразнок мегарданд ва сарҳади эътиқоду сиёсатро гум менамоянд.

Муҳим он аст, ки давлатҳо дар сиёсати худ барои мардуми диндор шароит фароҳам оранд, ки аз эътиқод ва имони худ дар доираи имконоти адли умум пайравӣ намоянд. Дар акси ҳол ҳам тарғибгарони ғояи исломи сиёсӣ ва ҳам муҳофизини режими озоди демократӣ ба хатогиҳо роҳ медиҳанд. Иштибоҳи иддае аз зиёиёни мо дар он аст, ки исломи аслро аз як гурӯҳи ба сиёсат сару кор дошта, тафовут намегузорем ва бо ин амал риояти адлро нисбат ба ислом нисбат ба табиати давлати дунявӣ ва демократӣ ҳалалдор мекунем.

Таҷриба гувоҳ аст, ки ҳизби сиёсӣ дар дин худ марғи дин аст,

сарчашмаи тафриқа ва низоъ дар эътиқоду боварист. Аз ҷониби дигар, вучуди гурӯҳбозӣ дар оини худовандӣ бар муқобили якдигар барафкандани бандаҳои Худост, ҳизбиён ба барномаи ҳизб барои расидан ба қудрат итоат доранд, на ба фармудаҳои илоҳӣ. Худи дастандаркорони ташкили ҳизби ифротии наҳзат дар баҳсҳои даврии худ ошкоро навишта буданд, ки «...баробар донишмандони Ҳизби наҳзат бо дини Ислом на танҳо аз назари мантиқӣ хатогӣ, балки аз назари ақидагӣ ва шаръӣ низ нодуруст аст».

Ислом дини мо, эътиқоду имони мо манбаи умеди мудовамати вучуди рӯҳи пас аз марги мост, ҷузъи фарҳанг, ахлоқ ва одоби беш аз 1400 солаи бузургони мост, ки бо ғояҳои миллии тоҷикона омезиш ёфтааст. Ислом на ифода ва баёнҳои як гурӯҳи ғайри сиёсӣ, ки худро бо номи ҳизб замоне муаррифӣ карданд, на оини нафарони тундраву худкуше, ки оромии мардумро вайрону зарар ба тану талаф ба ҷони одамон меоранд, ислом бо «ё аюҳанносу», «ё аюҳаллазийна» ва «ё аюҳалмӯъминуна» машҳур гардида, на бо «ё аюҳалҳизба», балки бо ғояи «муъмин бародари муъмин», «бани одам аъзои якдигаранд» ба дили мардуми мусулмони ҷаҳон роҳ ёфтааст. Ислом ин кори шахсии ҳар мусулмон, эътиқоди дохилӣ ва майдони андешаи озодаи ҳар инсонро комил ва болиғ аст. Аз ин хотир муқобилгузори арзишҳои миллии ва динӣ аз ин назар ғалат аст. Умумият ва ваҳдати онҳо қарнҳо бо ҳам вучуд дорад.

Дар мисоли неруи сиёсӣ ислом мо бояд бо мушаххасот ҳарф зада ноқисии ғояҳои онҳоро аз арзишҳои миллии дар ҳимояи манфиати халқ, озод бидуни ҳама гуна омезишдихӯ нақд намуда, бо ғояҳои нерубахши он бо мафкураи солими фикри муборизаи қатъӣ барем. Нагузорем, ки дар ҳеҷ як давраи замони дигаре, нафаре ҷиҳати ташкили ҷунун махлутгардонии дину сиёсат даст зада, исломи ноби моро табиатан ба вайронӣ кашида, ҳонаи ороми фарзандони моро аз дохил ба вайронӣ кашад. Ин аст вазифаи марказии мафкураи солими миллии дар шароити муосир ва рӯзгори оянда.

Мафкураи солими миллии бояд ғизои комили маънавӣ ҷиҳати ҳифзи истиқлолияти сиёсӣ, тозагии боварӣ дар муқобили он

тахдиду хатархое, ки ба вучуди миллати сиёсӣ латма задааст, омода намояд. Мафкура мисли организми зинда бояд неруи маънавии истодагарӣ ба ин гуна зухуроти номатлубро ҳамчун хучайраҳои муқобили бемории сироятӣ дар ниҳоди халқ ташаккул диҳад. Организми зиндаи давлат, ки дар мафкураи солими миллӣ зухур меёбад, бояд дар худ чунин ғизои маънавию ҳамчун сипар-«антителла» дошта бошад.

7. Манфиат ва манфиатҷӯиҳо аз арзишҳои миллӣ ва динӣ дар тангнои тобеияти замон

Ниҳоят ғалабаи манфиат дар тарғиби арзишҳои миллӣ ва динӣ як дарвозаи безътидолии таносуби нодурусти арзишҳост. Манбаи ин нуқсон нафси инсонӣ, ҳадафҳои гурӯҳӣ, тақаббурии иҷтимоӣ ва дигар ҳадафҳои ғаразнок аст.

Дар қори ҳадамоти мутақобилаи арзишҳои форсӣ ва исломӣ муҳаққиқон ба воқеоте така менамоянд, ки аз назари ахлоқӣ, одоби мардонагӣ ва тарбияи насли фардои миллат зарурат ба таҳлил ва андешарониҳо доранд. Зеро дар пояи онҳо тарбияи насли наврас ва миллати созандаю бофарҳанг ишқолҳои нав касб карданаши имкон дорад. Мисол, муҳаққиқ Мутахҳарӣ аз номаи Расули акрам (с) ба мардуми форсзабони Яман доир ба мубориза бурдан алайҳи Асвад, ки даъвии паёмбарӣ намуда, Муъоз ибни Ҷабалро аз сари намояндагии қудрати ислом дур намуда буд, ҳарф оғоз намуда, аз матонати «Озод» ном зани эронӣ суҳбат мекунад, ки дар муоҳидаи дигар мардони эронӣ ва Фирӯз ном марде куштани Асвадро, ки ҳукми шавҳари охиринро ба уҳда дошт, ташкил намудааст.¹ Албатта, ҳодиса ҷанбаи худшиносии миллиро дорост, вале ҳолати содир шудани кирдор, бо дигар асосҳои номбаршуда эҳсоси эътирофи амали террористиро дар он ҳангом ироа медорад, ки рақибӣ сиёсии ҳудро бо роҳи махв кардан асос мегузорад. Мобаъд ин усул аз ҷониби қаҳрамонони дostonҳо, ҳикоятҳо ягон-ягон садо дода, дар ниҳояти қор бо ҳамин усул шахсиятҳои маъруфи исломӣ низ ба дорӣ

¹ Мутахҳарӣ М. Ҳадамоти мутақобилаи ислом ва Ирон. Душанбе 1999. С.42-47.

фано рафтаанд. Мансури Ҳаллоҷ, Низомулмулки Тӯсӣ, Шайх Начмуддини Кубро аз зумраи чунин қурбоншудагон буданд. Албатта, ҳилаю найранг, фиребу мақр дар кори нигохдории асолати миллӣ, ба мисли ҳифзи давлату миллат аз хатару таҳдиди душман дар ҳолатҳои зарурӣ (мисол ҷанги ватанӣ) шояд қобили қабул аст, вале ҳамчун тарғиби асолати миллӣ беҳтар аст ба дастовардҳои нисбатан баландтари маънавӣ таъя намоем.

Ё дар масъалаи ҳувияти миллӣ ва асолати забони форсӣ ҳарф зада ҳангоми бархӯрди ҳадамоти мутақобилаи форсӣ ва исломӣ муҳаққиқи ҳатто андеша меронанд, ки барои забони форсӣ аз форсҳо дида арабҳо бештар хидмат кардаанд, чунин андешаро нисбат ба забони араб аз ҷанд ҷиҳат ҳазм намудан мумкин аст, аммо нисбат ба забони форсӣ ва нақши миллати араб дар ин самт таъҷҷубовар аст. Муҳаққиқи шинохта Мутаҳҳарӣ, чунин андеша меронад: «Тибқи шавоҳиди тоҷикӣ Банӣ Аббос, ки аз решаи араб ва арабинаҷод буданд, аз ҳуди эронӣҳо бештар забони форсиро тарвиҷ мекарданд ва ин бад-он ҷиҳат буд, ки онҳо барои мубориза бо Банӣ Умайя, ки сиёсатшон арабӣ буд ва бар асоси тафаввуқи араб бар ғайри араб сиёсати зиддиарабӣ пеша карданд ва ба ҳамин далел аст, ки аъроби носюналист ва унсурпарастии имрӯз Банӣ Умайяро мавриди таҷлил қарор медиҳанд ва аз Банӣ Аббос каму беш интиқод мекунанд».¹

Ё ҷойи дигар муҳаққиқи мазкур мефармояд: «Аз тарафи дигар тӯли тоҷик бисёре аз эронӣҳои эронинаҷоди мусулмонро мебинем, ки ҷандон рағбате ба забони форсӣ нишон намедоданд. Масалан, Тоҳириён ва Даёлима ва Сомониён, ки ҳама аз наҷоди эронии ҳолис будаанд, дар роҳи пешбурди забони форсӣ кӯшиш намекарданд ва ҳол он ки Ғазнавиён, ки аз наҷоди ғайриэронӣ буданд, василаи эҳёи забони форсӣ гаштанд.»² Афсӯс, Султонмаҳмуде, ки ҳаммосасарои беназири тоҷику форс Фирдавсиро ба зерии пойи фил ҳукм кард, пас аз гузашти қарнҳо аз ҷониби ташхисгарони таърихӣ дар пештоқи муқаддаси тоҷикгарой нисбати бунёдгузори давлати миллии тоҷикон гаштааст.

¹ Мутаҳҳарӣ М. Ҳадамоти мутақобилаи ислом ва Ирон. Душанбе 1999. С. 67.

² Мутаҳҳарӣ М. Ҳадамоти мутақобилаи ислом ва Ирон. Душанбе 1999. С. 68.

Айб на дар воқеият, балки дар ҳолати қарордошт аст. Муҳаққиқ дар байни ҳадамоти мутақобили ислом ва давлати исломии эронӣ қарор дошта, бартарии арзишҳои исломиро ногузир бояд дифоъ мекардааст. Зеро эронии онрӯза на бо маданияти форсии дар хидмати Ғарб беҳаё гардида, балки ба эронии исломии ба ҳувияти истиқлолияти динӣ така намуда эҳтиёҷ доштааст.

Албатта, чунин шикастабаёнӣ ва дунболоғирӣ кори муҳаққиқи асил не, балки муҳаққиқи сиёсатмадор аст. Ҳол он ки сабаби ногузири форсипарастии Аббосияро ҳуди Мутахҳарӣ хуб мефаҳмад: «Бани Аббос ба хотири мубориза бо Бани Умайя, ки асоси сиёсаташон қавмияту наҷод ва унсурпарастии арабӣ буд (албатта, ин инъикоси қисмати воқеият ва як тарафи воқеият, тарафи асосӣ онҳо душманони сиёсии Аббосиён буданд ва қудратро дар даст доштанд ва ҳадафи муборизаи Аббосиён маҳз ҳокимияти сиёсӣ буд, на тарғиби забони форсӣ, бинобар он онҳо ногузир барои пуштибонӣ аз мардуми форс сиёсати худро бо чунин усул ба роҳ монданд - А.Х.)... унсури ғайриарабро тақвият мекарданд.»¹ Вале боиси таассуф аст, ки ҳангоми баҳогузорӣ ва ҳулосабардорӣ аз манфиатбардорӣ аз арзишҳои миллӣ ва динӣ ин нуктаро мо дидаю доништа ноаён мегузорем. Ин ҳолат табиист, зеро мо на танҳо таърихро момӯзем, балки аз он манфиат низ меҷӯем. Равшан аст, ки муҳаққиқ дар васати манфиатҳои печида ҳақиқати худро металабад, на ҳақиқати аслро. Дар асл, мувофиқ омадани ҳақиқати муҳаққиқ, бо воқеияти таърихӣ ва манфиати миллат ҷавҳари рушди иҷтимоӣ аст, на ҳақиқати шахсону гурӯҳҳои ҷудогона.

8. Таъиноти ниҳони илм - хизмат ба инсон ва давлат

Дуруст аст, ки илм дар моҳияти вучуди худ вазифаҳои мушаххасро доро аст ва онҳоро академик Раҳимӣ Ф. дар вобастагӣ ба хусусиятҳои он дуруст муаррифӣ менамояд: «Ба сифати хусусият (муайянкунанда)-ҳои илм вазифаҳои он хидмат мекунад: вазифаи таснифии илм – ошкор кардани ҳосият ва муно-

¹ Мутахҳарӣ М. Ҳадамоти мутақобилаи ислом ва Ирон. Душанбе 1999. С. 67.

сибатҳои асосии воқеият; вазифаи мураттабгардонии илм – аз рӯйи синфҳо ва фаслҳо тақсими қардани ҳосият ва муносибатҳои таснифшуда; вазифаи тавзеҳии илм – баёни бомароми моҳияти объектҳои омӯхташаванда, сабабҳои пайдоиш ва рушди он; вазифаи амалии илм – имконияти татбиқи донишҳои бадастомада дар истеҳсолот, идораи иҷтимоӣ ва ғайра; вазифаи дурнамоӣ (ояндабинӣ)-и илм – пешгӯӣ қардани кашфиёти нав дар ҷаҳорҷӯбаи назарияҳои мавҷуда ва тавсияҳо ба оянда; вазифаи ҷаҳонбинии илм – ба манзараи олами мавҷуда ворид намудани донишҳои бадастомада мебошад».¹

Ба зами ин вазифаҳои дохилӣ боз илм маҷмӯан таъиноти ниҳой ва зоҳириеро доро аст, ки дар шакли пасманзар ва мақсади ниҳойи он хизмат менамояд ва он ба соҳиби асли субъектӣ, ки илмро сарпарастӣ менамоянд, барои он шароит фароҳам меоранд, нигаронида мешаванд. Ин симметро дар шароити муосир давлат ва инсон дар маҷмӯъ иҷро менамоянд. Дуруст аст, ки ин функция ва вазифаи Ф. Раҳимӣ дар дохили функцияҳои илм дар шакли «вазифаи амалии илм – имконияти татбиқи донишҳои бадастомада дар истеҳсолот, идораи иҷтимоӣ ва ғайра;» муаррифӣ қардаст. Аммо ин маънои онро надорад, ки дигар аз вазифаҳои илм мисол, вазифаи таснифӣ, мураттабгардонӣ, тавзеҳӣ ва ё дурнамоии илмӣ танҳо ва танҳо ба хоҳири рушди илм дар паҳнои илм аст, не, онҳо низ барои рушд ва саодати инсон ва давлат бевосита ва ё бавосита дар маҷмӯъ хизмат менамоянд. Агарчанде кашфи асрори табиат дар ҳолати худӣ ба худӣ дар роҳи рушди илм ва тафаккури инсон руҳ дод, вай тавонист дар аҳди қадим мардумро аз зулми ҳудоҳои табиӣ ва ваҷжи гарму сард озод намояд. Назария ва илми муосир дар ҳама соҳаҳо бемаънӣ боқӣ мемонад, агар барои давлат ва миллати худ мақсадҳои стратегӣ ва ояндаи некро пешбинӣ нанамояд.

Тоҷикистон метавонад дар муқоиса бо давлатҳои дигари ҳамҷавор ва дур, дар самти мафкуравӣ, ташкили идорӣ, сано-

¹ Раҳимӣ Ф. Даъвати созандаю дурандешонаи Пешвои муаззами миллат: рушди илмҳои табиатшиносӣ, диққат ва риёзи асоси пешрафти ҷомеа. //Мероси ниёгон.№22.-2020. С.102-103.

ат ва рушди хочагии пешрафта ва тараққикарда бошад, агар имконҳои таърихан доштаи худро дуруст истифода барад. Дар соҳаи ҳуқуқ ва давлатсозӣ бошад, қабл аз ҳама таҳлили хотираи ҳукукию фарҳангии миллатро дар ченаки манфиатҳои миллӣ гузошта, тамоми дастовардҳо ва арзишҳоро аз назар гузаронидан ва чиҳати ҳимояти давлату миллат аз ҳама сарчашмаҳо мақсаднок истифода бурданро тавоништан лозим аст. Зеро ин олами маҳкумшудаҳо (ибораи Шиллер) ва рондашудаҳо (ишораи Ҳофиз) бениҳоят бо макру ҳилаҳои зиёди тобеи замонӣ маконӣ омехта шудааст, ки дарёфти роҳи дурусти рушдро барои мафкураи солими миллӣ мушкил гардонидааст.

Ба Наполеон истилоҳи зерро махсуб медонанд: «Худованд ҳамеша пуштибони артиллерияи беҳтарин аст», ба маънии дигар дар ҷанг касе ғалаба мекунад, ки хуб омодагӣ дидааст. Дар айни замон барои мо пуштибонӣ аз арзишҳои меҳварие, ки Пешвои муаззами миллат дар баромаду суҳанронии ҳеш барои халқи тоҷик муайян кардаанд, вазифаи қонунӣ ва вичдонии ҳар як тоҷикистонист. Барои истодагарию устувори давлати миллии тоҷикон дар фазои ноороми сиёсӣ ва динии ҷаҳонишавии манфиатҳо, шарт ва зарур аст, ки халқи мо атрофи сиёсати Пешвои муаззами миллат муттаҳид шуда, чиҳати иҷрои вазифаҳои муайянкардаи ӯ камари ҳиммат банданд:

Пуштибонӣ, ҳифз ва тарғиби шоҳроҳи идоракунии давлати демократӣ ва дунявии Тоҷикистон.

Нигоҳ доштани низом, тартибот, сулҳу суббот ва ваҳдати миллӣ.

Истифодаи самараноки дониши ҷавонон ва ақлу хиради пируни рӯзгориди ватандӯст дар ҳаёти сиёсӣ ва ВАО.

Истифодаи самараноки об, замин, захираҳои геологӣ, табдили Тоҷикистон ба давлати транзитӣ.

Таҳкими таъмини истиқлолияти энергетикӣ, озуқаворӣ, баъромардан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва суръат бахшидан ба саноатикунонии мамлакат.

Муносибати арзишманд, таҳлили дуруст ва сабақбардорӣ аз таърих.

Такмили рукнҳои давлати ҳуқуқӣ, таъмини ҳуқуқ ва озодии инсон, таъмини волоияти қонун, речаи одилонаи тақсими ҳокимияти давлатӣ.

Таъмини мустақилияти ҳокимияти судӣ.

Рушди сайёҳии дохилӣ ва байналмилалӣ.

Танзими бохирадонаи вазъи демографӣ.

Рушди илмҳои дақиқ.

Баланд бардоштани сифати таълим ва тарбия дар муассисаҳои таълимӣ.

Муборизаи пайваста бар зидди сиёсисозии дин.

Ривочи таълимоти мазҳаби ҳанафии ислом миёни мардуми мусулмон.

Истифодаи дуруст ва мақсадноки ВАО дар муқовимат бо нерӯҳои таҳрибкунанда ва ифротгароёна.

Таъмини рушди илм, созандагӣ ва ободкориҳо.

Хотимаи фикри нотаом

Инак, пас аз муддате, ки атрофи истиқлоли фикрӣ ва мафкураи миллӣ ҳамчун унсур ва рукни давлати муосири миллӣ ҳарф гуфтем, фикрҳо, андешаҳо ва хосторҳо дар партави саодатҷӯии дастаҷамъии миллат дар паҳнои иттиҳоди сиёсӣ ва ҳуқуқ то ҷое озоду то сатҳе тобеи вобастагӣҳои замонӣ, маконӣ, илмӣ ва эътиқодӣ кӯшиши озодона парвоз намудан карда, то сатҳе фазои давлати муосири миллии саодатмандро кӯшиши аккосӣ намудан сохт. Парокандагии фикрҳо атрофи гуногунии мавзӯҳо, шарҳи ногузири мафҳумҳои мухталифи ҳуқуқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ, таърихӣ, равоншиносӣ ва амсоли инҳо шамъи рӯшноифкани қалами моро ба марғзори мухталифи маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳидоят сохт, ки дар партави онҳо дар асоси таҳлилу муқоисаҳо ҳулосаю фикрҳои ҷамъбасти иншо шуд.

Эҳсос мешуд, ки дар баёни фикрҳо қаламамон ҳамчун зуҳуроти содиқ ба озодии ирода, кӯшиш мекард, ки ҳар лаҳза аввал ба фаҳми мафҳумҳо ва падидаҳои ҳақиқатмоявии мавзӯ худ сарфаҳм рафта, сипас хонандаро ошно карда, дар ин замина тафаккури ўро атрофи ҳадафҳои марказии асар бо дидгоҳи мустақил муттаҳид созад. Намедонам то чи дараҷа инчунин равиши қалавандаи озодии фикрӣ ба фаҳми воқеияти мафкуравӣ кӯмак кард ва нӯри он ба Истиқлолияти давлатӣ рӯшноӣ андохт ё не, вале ҳақиқат он аст, ки дар ин раванд қалами алвонҷхӯрандаи фикрӣ андешаи моро ба бўстонҳои мухталифи ахлокию фарҳангии ғарқӣ гулҳои маънавӣ ҳидоят намуд, ки то ҳанӯз аз дидгоҳи ҳуқуқ ва сиёсат назар ба олами ботинии онҳо нагардида буд.

Ин аст, ки мо ба масъалаҳои мухталифи истиқлоли фикрӣ, худшиносии миллӣ, сиёсӣ, динӣ, ташаккули мафкураи ҳуқуқӣ аз назари дастовардҳои илми ватанӣ ва ҷаҳонӣ, таҷрибаи таърихӣ ва башарӣ дар партави таҳияи давлати шаклан демократию, мазмунан миллӣ андешаҳо гуфта, роҳҳо ва тарикатҳои нисбатан комилу дурусти таҳияи ҷомеаи шахрвандӣ ва давлати ҳуқуқии комилан миллиро бо тарзу қавонини мухталиф тавасути ташаккули мафкураи миллӣ иброз намудем.

Итминон дорем, ки ин ҳарфҳои то ҳанӯз парокандаи нота-
мом роҳ ба қалби ҷавонони меҳанпарасту худшинос ёфта, да-
вомияти мантиқии хешро дар тафаккури эшон пайдо карда, дар
ваҳдати рӯзгори ояндаи миллатамон, якпорчагии ватани ази-
замон ва рушди фазои фарҳангӣ ва ҳуқуқии халқи Тоҷикистон
хизмат менамоянд. Фикрҳои мо то ҳанӯз нотаом аст, чунки
роҳи таърихӣ давлати миллӣ ва қолаби қоими мафкураи мил-
лӣ низ дар шароити кунунӣ то ҳанӯз идома дорад ва аз ҷониби
дигар онҳо, яъне фикрҳо бо нуктаҳои давомдори мантиқӣ исто-
даанд, ки хонандаро ба фикрҳо, ҳулосаҳо ва андешаҳо водор ме-
намоянд. Инъикоси падидаи дар ҷараён қарор дошта, танҳо дар
сурате муваффақ арзёбӣ мегардад, ки мафкураи инъикоскунан-
да ва шарҳдиҳандаи он низ чунин хосияти тағйирпазирӣ ва та-
шаккули доимиятро вобаста ба замону макон дошта бошад. Ин
ҳолат мафкураи моро ба ҷустуҷӯҳои бештару андешаҳои моро
дар шакли нотаом дар доираи талаботи ҳаҷм ҳамчун унсури
сифатӣ то ҳадде маҳдуд кард.

Умед дорам маълумоти дар асар буда ба ҳар хонанда ман-
фиате ба бор оварад. Ба хоҳири ҳамин манфиати умум рисола ба
чоп омада гашт.

МУНДАРИҶА

Сарсухан.....	4
Муқаддима ва ё омилҳои эҷоди асар	10
А. Эҳсоси масъулият	10
Б. Мо насли интиҳобшудаи таъриҳем	12
В. Миннатдорӣ	15
Г. Мурочиат ба хонанда	16

БОБИ 1. САБАҚИ ТАЪРИХӢ ВА ИСТИҚЛОЛИ МИЛЛӢ

Истиқлол ва шукргузорӣ дар ҳикмати давлатдорӣ	19
Сабақи талҳи таърихӣ ба озодағони бепарво чӣ мегӯяд?	25
Ба қадри неъмат касе мерасад, ки лаззати бенеъматиро чашида бошад	28
Масъулияти азими давлатсозӣ – ҳифзи истиқлолият ва ваҳдати халқ аст	36
Ғизои илмӣ таҳкими истиқлолият	45
Таваҷҷуҳ ба улуми ҷамъиятшиносӣ ва дарки масъулияти меҳангарой	48
Кашфи симмати васлгароии арзишҳо	49
Сабақбардорӣ аз таърих ва рафъи бетарафӣ	52

БОБИ 2. ОИД БА МАҒКУРАИ МИЛЛӢ ВА НУҚСҲО ДАР ОН

Оид ба мағҳуми мағкураи миллӣ	57
Андешаҳо перомунӣ мағкураи солими миллӣ ва худшиносии сиёсӣ	63
Нобаробарии борони раҳмати мағкураҳои сиёсӣ	64
Оид ба нобаробарии маҳдудиятҳо дар мизони ҳуқуқи инсон	68
Тарс ва мағкураи миллӣ.....	71
Оид ба сарчашмаҳои тарс ва оқибати он	75
Маҳдудияти ҳуқуқӣ ва мувозинати тарс иҷтимоӣ	79

Оид ба табиати хатар ва таъсири он ба мафкура	86
Эҳсоси эътиқодмандӣ ҳангоми татбиқи махдудиятҳо ва усулҳои ҷустуҷӯи мафкураи солим дар ин қабил қазияҳо	94
Оид ба мафкураи солими инсон ва миллат усул ва таҷрибаи коркард	96
Оҷизҳои ақли инсонӣ дар коркарди мафкураи солим дар васати муноқишаи озодӣ бо махдудиятҳо	99

БОБИ 3. ОЗОДӢ, СОҲИБИХТИЁРӢ ВА МАФКУРАИ МИЛЛӢ

Таҳияи мафкураи солими ҳуқуқӣ дар самти ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва соҳибхитиёрии давлатӣ	104
1. Озодӣ ва озодиҳои шахсӣ унсури муҳими соҳибхитиёрии давлатӣ	104
Сарсухан ва ё гузориши масъалаи баррасишаванда.....	104
А. Чавҳари тазоду нооромӣ аз назари ҳуқуқ	107
Б. Дарки номуваффақи баҳамоии арзишҳои меҳварӣ ва усулӣ	108
В. Оид ба мушкилии фаҳми озодӣ ва озодиҳои шахсӣ	110
Г. Муқоисаи рамзии Озодӣ – Олиҳаи зебо, Либертас, Фемида, Мучассамаи мусаллаҳи озодӣ... ..	112
Ғ. Оид ба Мучассамаи Озодии Амрико... ..	114
Д. Озодӣ, масъулият ва демократия	115
Е. Озодӣ сарҳад дорад	117
Ё. Озодии аз сарҳад ҷаста – чини аз кӯза баромадаро мемонад	118
К. Олиҳаи озодӣ қурбонӣ металабад.....	119
Хулоса ба таҳдидҳои фазои ҳуқуқии мо	123
2. Соҳибхитиёрии давлатӣ паллаи дигари тарозуи адл ва қонуниятӣ конституционӣ.....	125
А. Оид ба соҳибхитиёрии халқӣ ҳамчун арзиши усулӣ ва меҳварӣ	125
Б. Оид ба муноқиша ва созиши соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ.....	127

В. Таҳмили иҷбории арзишҳо ғараз аст, на рушди арзишҳо	129
Г. Оид ба озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии давлат	130
Д. Заҳролудшавии арзишҳо заҳролудшавии низом аст	132
Пешниҳод ба ҷойи хулоса	133

БОБИ 4. ТАЪРИХ ВА ШАКЛГИРИИ МАФКУРАИ МИЛЛӢ

Таърихи башар сахнаи кино асту ҳуқуқ коргардон	136
«Поёни шаби сияҳ сафед аст» ё ҳар мушкилӣ	
дар ниҳодаш имкониятҳои навро доро аст	139
Як масъалаи баҳсноки банақшагирӣ ва симати	
эҷодгарӣ аз дидгоҳи пасманзарҳои ҳуқуқӣ	139
Мушкилӣ ва ночаспониҳои неъматҳои инсонӣ	142
Инсон ва мушкили ташкили зиндагии одилонаи ӯ,	
истифодаи усули «бумеранг» бар таҳдиду хатарҳо	145
Дарки мушкилиҳои ақл дар таҳияи ҳуқуқи одилона.....	147
Худсариҳои ақли инсонӣ ва нақди он:	
навконтгарой ва ё сӯфимаобӣ?.....	148
Таърих романи озод аст, ки бо кушоишҳои ақли инсонӣ ва	
ғояҳои созандаи инсондӯстӣ тобеи суҷа шудааст	150
Нақши боварӣ ва умед дар ташкили зиндагии	
инсон ва муваффақиятҳои он	152
Боварӣ ва таърихи кафолатдодашуда	154
Эътиқод ва адл дар қаринаи таърихсозӣ: истифодаи	
дуруст ва сӯистифодаи онҳо	157
Оид ба иллати мафкураи ҷавонон	163

БОБИ 5. ОИД БА РУКНҲОИ ТАШАККУЛИ МАФКУРАИ МИЛЛӢ

Мушкилиҳои давлатҳои миллӣ: коркарди концепсия ва ҳалли	
қазияҳои бӯхронӣ, умумият ва вижагиҳо	169
Оид ба манбаъҳои дониш ва таъсири он ба	
шаклгирии мафкураи миллӣ	177
Бемориҳои фарҳангӣ ва давлати миллӣ	184
Усули қурбонии арзишҳо ба хоҳири арзишҳои дигар ва	

мушкилии таъсири он ба шаклгирии мафкураи муосир	189
Мубориза ҳамчун усули вучуди башар ва таъсири он ба шаклгирии мафкура	191
Оид ба шинохти иштибоҳи ақл	194
Инъикоси назарияи «хаос»-и кайҳонӣ дар рафтори инсонӣ ё аломатҳои дидгоҳи синергетикии И. Пригожин дар ҳаёти башарӣ	200
Мафкураи инсонӣ қудрати табдили воқеиятро дорад	202
Нукси усулӣ дар масофаи мафкура аз амалия	204
Ҳама бедодгариҳо дар чанини тафаккури инсон печидааст	205
Арзишмандии тафаккур	208
Нукси тафаккур	209
Сӯистифода аз донишҳо	210
Чанбаи дигари манфии илм ва технология	212
Мухаррики нобаробари зуҳури манфиат	213
Манфиат наҷотбахши иттиҳодҳои сиёсӣ	214

БОБИ 6. МИЛЛАТИ СИЁСӢ ВА АНДЕШАИ МИЛЛӢ ДАР ЗАМОНИ ҶАҲОНИШАВИИ МАНФИАТҲО

Оё миллати сиёсии соҳибдавлат бе ғояи миллӣ буда метавонад?	218
Конститутсияи халқӣ ҳамирмоияи мафкураи нави миллат ва давлат	232
Мафкураи миллӣ ва муҳити сиёсӣ ҳуқуқӣ	239
Факту рақамҳои мушкилиҳои инсонӣ барои мулоҳиза	246
Назари зоҳирӣ ба мушкилиҳои инсон	247
Нобаробарӣ низ мушкилӣ аст	249
Андар баҳси баробарӣ ва нобаробарӣ аз кунҷҳои гуногун	252
Оид ба дигар навъҳои нобаробарии ҳуқуқӣ	258
«Сарчашмаи ҳашму ноумедӣ дар тазохуроти Амрико натанҳо марги Ҷорҷ Флорйд аст».....	260
Ҷаҳонишавии манфиатҳо ва кӯшишҳои Ҳимояи Осиё чашмандозе ба табиати ғояи «Як камарбанд ва як роҳ»	269

Нигаронӣ аз ҳолати мавҷудаи стандартҳои байналмилалӣ ва мафкураҳои тағйирёбанда	277
--	-----

БОБИ 7. МАФКУРАИ ҲУҚУҚӢ ВА ДАВЛАТИ МИЛЛӢ

Мафкураи (идеологияи) ҳуқуқӣ: навъҳо ва намудҳо	281
Онтологияи ҳуқуқӣ ҳамчун қисмати заминавии шуури ҳуқуқӣ	284
Аксиологияи ҳуқуқӣ: таносуби идеологияи ҳуқуқӣ ва психологияи ҳуқуқӣ	285
Навъҳо ва намудҳои идеологияи ҳуқуқӣ	290
Идеологияи ҳуқуқӣ ва роҳҳои имконпазири шаклгирии он	303
Омилҳои ташаккули мафкураи ҳуқуқӣ дар шароитҳои бухронӣ	313
Кӯшиши дастаҷамъии рафъи бухронҳои мафкуравӣ ва амалӣ дар фазои ИДМ	315
Тоҷикистон ва коркарди консепсияи зиддибухронӣ	317
Стратегияи миллии рушд барои то соли 2030 ва ҳадафҳои давлати миллий	321
Стратегияи миллии рушд ва низоми идораи маҳал	329
Консепсияи ҳуқуқӣ ва шаклгирии мафкураи миллии давлати миллий	334
Боз як назар ба табиати идеологияи ҳуқуқӣ	340
Параллел аз параллелҳои мафкуравӣ Ё қиёси таҷрибаи миллатсозӣ дар фаъолияти нойи муҳочир	345

БОБИ 8. АНДЕШАИ МИЛЛӢ, ЗАБОН ВА ХУДШИНОСӢ

Мафкура дар чорроҳаи худшиносӣ	351
Мафкураи солим - ширеши муттаҳидкунандаи маънавии миллати муосир	357
Чаро онҳо тавонистанд дигарон наметавонанд?	360
Мафкураи миллий ва тобиши маънавии ватан	361
Мақоми забон дар мафкураи миллий	366
Миллат, дин ва давлат: манфиатҳои мутақобила	378

БОБИ 9. ДАВЛАТИ МИЛЛӢ ВА ТАШАККУЛИ АНДЕШАИ МИЛЛӢ

Давлати миллӣ ва муносибати он бо дин	397
Давлати миллӣ ва таносухи (аз як шакл ба шакли дигар гузаштан) суннатҳои неки ниёгон	406
Озодӣ руқни муҳимми ислоҳи камбудихо ва мушкилихо дар давлати миллӣ	408
Назаре ба хотираи ҳуқуқи тоҷикон дар таърих, ки ба сони мафкураи ҳуқуқӣ имкони хидмат намуданро доранд	413
Идеологияи сиёсӣ таъдиди мазмунӣ ва шаклӣ менамояд	425
Ҷолишҳои кишварҳои оташзада ва мушкилии зуҳурии мафкураи сиёсӣ ва миллӣ	438

БОБИ 10. ЧАШМАНДОЗЕ БА ҲАЗИНАИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ МИЛЛАТ

Чашмандозе ба як сарчашмаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ	441
«Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва Ибни Муқаффаъ - сарчашмаи нодири афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ	442
«Калила ва Димна» - пайвандгари фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқи Ҳинд ва Форс	445
Аломатҳои сиёсӣ ва ҳуқуқи «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ	449
Вижагиҳои ҳуқуқи «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ	451
А: «Калила ва Димна» дастур ё насиҳатномаи идораи давлат	452
Б: Пайвасти хирад, илм ва ҳикмат бо низомии идораи давлат	455
В: Инъикоси одоби шарқӣ ва асари он ба озодии суҳан ва баёни андеша	457
Г. Масъалаи ахлоқ ва адолат	458

Д. Доир ба дигар аломатҳои кашфи адолат дар асари Ҳусайн Воиз ва Рӯзбех	461
Е. Доир ба генезиси ҳикмати идора дар «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ	463

БОБИ 11. АНДЕШАИ МИЛЛӢ ВА ҲИФЗИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ

Манфиати миллӣ ва мафкураи сиёсӣ	467
Таҳдидҳо ба давлати миллӣ ва омилҳои муҳофизат аз онҳо	471
Эҳёи унсурҳои мафкураи миллӣ ва рамзҳои таркибии он	477
Парчам на танҳо рамзи ҳастӣ, – балки шаҳодати ғалаба	478
Кушишҳо дар роҳи бунёди мафкураи миллӣ миёни зиёиёни ватанӣ	479
Оид ба заминаҳои ташаккули мафкураи солим	494
Мушкилиҳои фазои андешаи илмӣ ва ватандӯстӣ.....	496
Дарки дурусти истилоҳоти миллатчигӣ, миллатгарой ва миллатдӯстӣ	498
Эҳтиром ва қадршиносии хоки Ватан: миллат ва ҳудуд	506

БОБИ 12. ШАРҲӢ ЧАНД МАСЪАЛАИ ДИГАРИ МИЛЛӢ АЗ НАЗАРИ ҲУҚУҚ

Боз назаре ба масоили миллӣ.....	517
Андар шинохти мафҳуми вожаи «миллат»	521
Марксизм ва миллат	535
Вожаи миллат дар қолаби истилоҳоти ҳуқуқӣ ва мушкилию пешомадҳо	537

БОБИ 13. ТАНОСУБИ АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ ВА ДИНӢ ДАР МАФКУРАИ МИЛЛӢ: САРҲАДИ ОЗОДӢ, АДОЛАТ ВА МАНФИАТҲО

1. Доир ба интиҳоби мавзӯ:	542
2. Доир ба истилоҳоти истифодашаванда:	543

3. Доир ба таносуби арзишҳои миллӣ ва динӣ	545
4. Иллатҳои таърихшиносӣ ва зарари он ба худшиносии миллӣ	549
5. Мутобиқати арзишҳои миллӣ ва динӣ ба озодӣ ва адолат	551
6. Адолат дар тарғиби арзишҳои миллӣ ва динӣ.	564
7. Манфиат ва манфиатҷӯиҳо аз арзишҳои миллӣ ва динӣ дар тангнои тобеияти замон	570
8. Таъиноти ниҳоии илм - хизмат ба инсон ва давлат	572
Хотимаи фикри нотаом	576

Барои қайдо

Барои қайдох

**МАФКУРАИ МИЛЛӢ
ВА ҲУҚУҚ**
(Масъалаҳои ҳуқуқии ташаккули мафкураи
миллӣ ва ҳифзи истиқлоли давлатӣ)

Тарроҳ ва саҳифабанд: *Фаррух Асроров*
Ороиши муқова: *Нигора Насимова*

Ба чопаш 12.05.2021 имзо шуд. Андозаи 60x90¹/₁₆.
Коғази офсетӣ. Чопи офсетӣ. Гарнитураи Times New Roman Tj.
Қузьи чопии шартӣ 36,75. Теъдоди нашр 500 нусха.
Супориши № 97.

ҚДММ “ЭР-граф”.
734036, Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: +992 (37) 881-15-16. E-mail: rgraph@gmail.com